TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO • COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

GUIA DEFINITIVO DE ESTUDOS

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO — ESPECIALIDADE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CARGO A01)

Banca Fundação Carlos Chagas (FCC) | Padrão ABNT (NBR 14724) | Fórmulas Vetoriais KaTeX | Diagramas Mermaid SVG | 100% Teoria & Questões Comentadas

11	45	469
MÓDULOS	TÓPICOS TEÓRICOS	QUESTÕES FCC

Conhecimentos Específicos: Módulos 15 a 25

Material didático consolidado para preparação de alto rendimento no Tribunal de Contas de Goiás.

Edição Atualizada • Todos os direitos reservados.

Sumário Executivo e Relação de Conteúdos

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

01. 01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

02. 02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

03. 03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

04. 04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

05. 05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

06. 06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

07. 01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

08. 02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

09. 03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

10. 04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

11. 01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

12. 02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

13. 03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

14. 04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

15. 05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Módulo 18: Noções de Controle Externo

16. 01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

17. 02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

18. 03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

19. 04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

20. 01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

21. 02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

22. 03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

23. 04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

24. 05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

25. 01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

26. 02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

27. 03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

28. 04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

Módulo 21: Noções de Administração Pública

29. 01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

30. 02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

31. 03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

32. 04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

Módulo 22: Administração Geral

33. 01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

34. 02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

35. 03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

Módulo 23: Administração Estratégica

36. 01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

37. 02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

38. 03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

Módulo 24: Comportamento Organizacional

39. 01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

40. 02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

41. 03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

42. 01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

43. 02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

44. 03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

45. 04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

Regime Jurídico, Organização, Atos, Poderes, Bens, Serviços, Responsabilidade e Improbidade

01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Administração Pública: conceito, sentidos subjetivo/orgânico e objetivo/material
- Regime jurídico-administrativo: supremacia e indisponibilidade do interesse público
- Princípios constitucionais expressos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (LIMPE - CF/88, art. 37, *caput*)
- Princípios administrativos implícitos/reconhecidos: Razoabilidade, Proporcionalidade, Segurança Jurídica, Continuidade dos Serviços Públicos, Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF) e Motivação
- Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942 com redação dada pela Lei nº 12.376/2010 e alterações da Lei nº 13.655/2018, artigos 20 a 30) e sua aplicação na Administração Pública
- Responsabilização do agente público segundo o Decreto Federal nº 9.830/2019 e a LINDB (erro grosseiro e dolo)

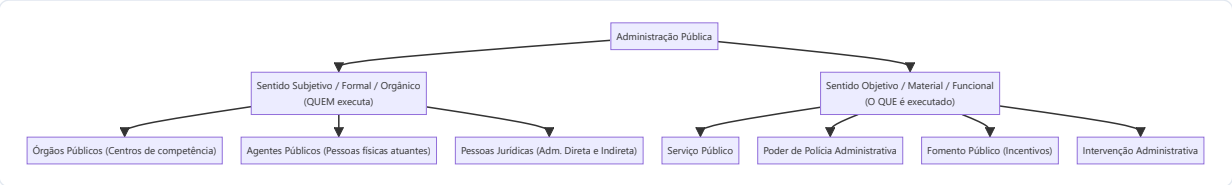
🧭 Sumário

1. **Conceito e Sentidos de Administração Pública**
    1. Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico
    2. Sentido Objetivo, Material ou Funcional
    3. Critérios Distintivos Adotados pela FCC
    4. Teste 001
2. **O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental**
    1. Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado
    2. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
    3. Interesse Público Primário vs. Secundário
    4. Teste 002
3. **Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)**
    1. Princípio da Legalidade Estrita
    2. Princípio da Impessoalidade e a Vedação à Promoção Pessoal
    3. Princípio da Moralidade e a Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)
    4. Princípio da Publicidade e suas Exceções Constitucionais
    5. Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)
    6. Teste 003
    7. Teste 004
    8. Teste 005
    9. Teste 006
4. **Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular**
    1. Razoabilidade e Proporcionalidade
    2. Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima
    3. Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação vs. Revogação
    4. Princípio da Motivação e a Teoria dos Motivos Determinantes
    5. Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos
    6. Teste 007
    7. Teste 008
    8. Teste 009
5. **O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo**
    1. Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)
    2. Obstáculos Reais e Circunstâncias Práticas do Gestor (Art. 22)
    3. Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)
    4. Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)
    5. Teste 010
    6. Teste 011
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Conceito e Sentidos de Administração Pública

O Direito Administrativo brasileiro não se encontra codificado em um único diploma legal, fundando-se na Constituição da República de 1988, em leis esparsas e em construções doutrinárias e pretorianas consolidadas. O conceito de **Administração Pública** desdobra-se em dois sentidos complementares de fundamental relevância para as provas da Fundação Carlos Chagas (FCC):



1.1 Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico

Sob o enfoque **subjetivo, formal ou orgânico**, a Administração Pública define o complexo estrutural de **sujeitos de direito, órgãos e agentes** encarregados pelo ordenamento de exercer a função administrativa.

- Responde à indagação: **"QUEM exerce a função administrativa?"**
- No ordenamento brasileiro, adota-se o critério estritamente formal: integram a Administração Pública em sentido subjetivo **exclusivamente os órgãos e entidades aos quais a lei confere tal condição** (União, Estados, DF, Municípios, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista). Particulares em colaboração com o poder público (concessionárias, permissionárias e organizações sociais) exercem atividade administrativa, mas **não integram a Administração Pública em sentido formal**.

1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional

Sob o prisma **objetivo, material ou funcional**, a Administração Pública corresponde ao conjunto das **atividades e funções substantivas** tipicamente administrativas executadas pelo Estado.

- Responde à indagação: **"O QUE é executado pela máquina pública?"**
- Abrange classicamente quatro atividades administrativas basilares:
    1. **Serviço Público:** Prestação direta ou indireta de utilidades e comodidades materiais fruíveis individualmente pelos cidadãos (ex.: transporte coletivo, fornecimento de energia, saúde, saneamento básico).
    2. **Polícia Administrativa:** Restrições e condicionamentos impostos a direitos e liberdades individuais e ao uso da propriedade privada em prol do bem-estar coletivo (ex.: fiscalização sanitária, ambiental, trânsito e posturas urbanas).
    3. **Fomento Público:** Estímulo estatal protetivo à iniciativa privada de interesse social sem assunção direta da atividade (concessão de incentivos fiscais, subvenções econômicas e convênios com o terceiro setor).
    4. **Intervenção:** Atuação regulatória no domínio econômico ou sobre a propriedade privada (desapropriações, tombamentos, servidões administrativas).

1.3 Critérios Distintivos Adotados pela FCC

Critério Distintivo	Sentido Subjetivo / Orgânico / Formal	Sentido Objetivo / Material / Funcional
Pergunta-Guia	*Quem realiza a atividade?*	*Qual atividade é realizada?*
Composição	Pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta	Serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção
Grafia Típica	Grafado com iniciais maiúsculas (**A**dministração **P**ública)	Grafado frequentemente com iniciais minúsculas (**a**dministração pública)
Delegação a Particulares	Não se transfere a entes delegatários privados	É transferido a concessionários e permissionários

---

Teste 001

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Maria ocupa cargo de primeiro escalão em determinado ente federativo, na condição de Secretária de Estado. As normas afetas à prevenção e ao tratamento do conflito de interesses nesse ente seguem os balizamentos oferecidos pela Lei nº 12.813/2013. Maria pretende exercer determinada atividade privada de cunho econômico. Embora o exercício dessa atividade não seja vedado pelas referidas normas, Maria tem dúvida em relação à sua licitude, pois implicaria na prestação de serviços a pessoas jurídicas que têm interesse em decisões de colegiado administrativo do qual ela participa. Ao analisar a sistemática legal, Maria concluiu corretamente que

A) a ausência de vedação legal ao exercício da atividade afasta a possibilidade de ser configurado o conflito de interesses.

B) o interesse das pessoas jurídicas nas decisões do colegiado de que Maria participe não configura conflito de interesses.

C) o conflito de interesses na situação descrita é afastado, caso Maria esteja em gozo de licença ou em período de afastamento.

D) a situação descrita configura conflito de interesses, devendo ser fiscalizada por Comissão de Ética Pública instituída no âmbito do Poder Executivo do ente federativo ao qual Maria está vinculada.

E) o conflito de interesses somente estará configurado se Maria divulgar ou fizer uso de informações privilegiadas obtidas no exercício funcional, para viabilizar a prestação do serviço para o qual seja contratada. Noções de Informática e Proteção de Dados

---

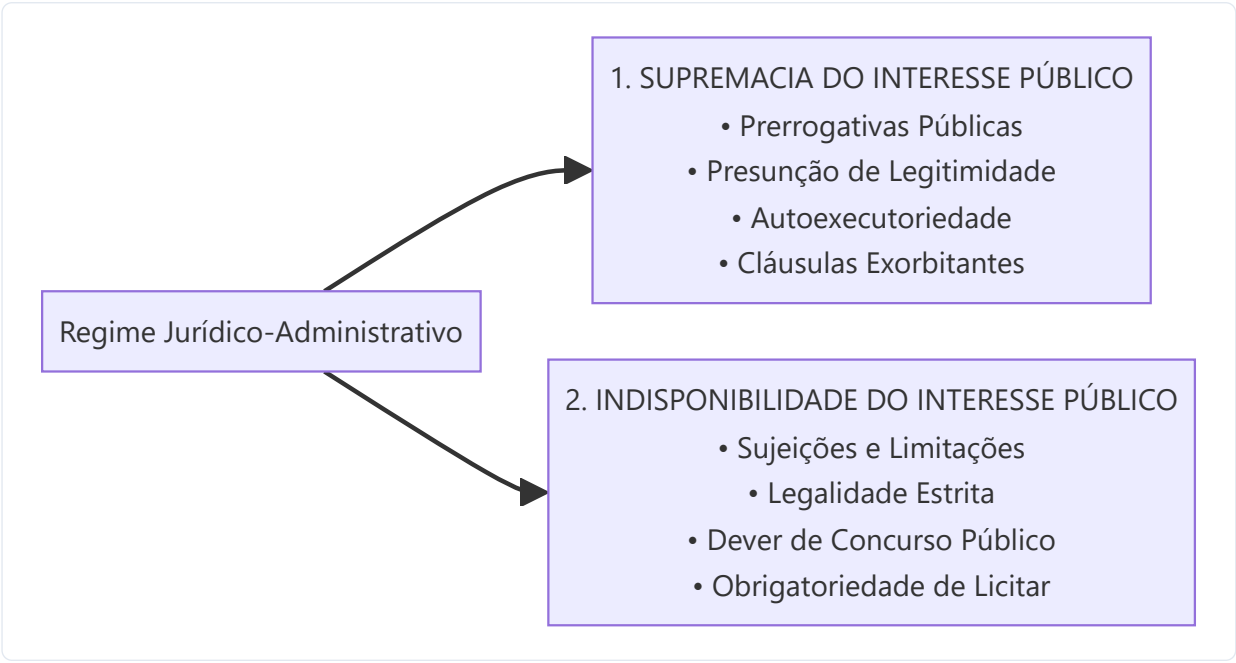
> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a ausência de vedação legal ao exercício da atividade afasta a possibilidade de ser configurado o conflito de...". De acordo com a teoria estudada em *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:*, "*A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal.*".
>
> **B) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o interesse das pessoas jurídicas nas decisões do colegiado de que Maria participe não configura conflito de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Critérios Distintivos Adotados pela FCC*, composição: Pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta — Serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção.
>
> **C) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o conflito de interesses na situação descrita é afastado, caso Maria esteja em gozo de licença ou em período de...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Interesse Público Primário vs. Secundário*, caso o Estado viole direitos fundamentais de cidadãos apenas para auferir vantagem financeira aos cofres públicos, tal ato configura ilicitude e desvio de finalidade.
>
> **D) Correta.** Conforme fundamentado na seção *Enunciado da Súmula 473 do STF:* deste guia, autoridade Competente: Administração Pública (autotutela) ou Poder Judiciário — Exclusiva da própria Administração (Judiciário não revoga ato do Executivo). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "a situação descrita configura conflito de interesses, devendo ser fiscalizada por Comissão de Ética Pública...".
>
> **E) Incorreta.** A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "o conflito de interesses somente estará configurado se Maria divulgar ou fizer uso de informações privilegiadas...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional*, serviço Público: Prestação direta ou indireta de utilidades e comodidades materiais fruíveis individualmente pelos cidadãos (ex.: transporte coletivo, fornecimento de energia, saúde, saneamento básico).
>
> **GABARITO OFICIAL: D**

---

2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental

O **Regime Jurídico-Administrativo** é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

Conforme consagrado pela doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, o regime administrativo estrutura-se sobre dois pilares axiológicos fundamentais (bipolaridade do direito administrativo):



2.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado

Fundamenta a concessão de **prerrogativas e privilégios estatais** (*poderes de império*). Em situações de conflito genuíno entre o interesse particular e o interesse coletivo, este último deve prevalecer:

- *Manifestações Práticas:* Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; autoexecutoriedade das decisões do poder de polícia; cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos (como rescisão unilateral e alteração unilateral do objeto); e intervenção do Estado na propriedade particular mediante desapropriação e requisição administrativa.

2.2 Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público

Representa o contrapeso democrático às prerrogativas estatais, corporificando as **sujeições e limitações administrativas**. O administrador público não é o proprietário dos bens e interesses que gere; atua como mero curador e gestor fiduciário do patrimônio do povo.

- *Manifestações Práticas:* Submissão inafastável ao princípio da legalidade estrita; obrigatoriedade de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, CF); dever inegociável de licitar para obras, compras e serviços (art. 37, XXI, CF); dever de prestar contas aos Tribunais de Contas; e impossibilidade de renúncia graciosa a receitas tributárias ou concessão arbitrária de privilégios a particulares.

2.3 Interesse Público Primário vs. Secundário

A jurisprudência do STF e do STJ acolhe expressamente a distinção doutrinária entre:

- **Interesse Público Primário:** É o interesse real da coletividade como um todo (justiça social, saúde pública, educação, segurança). É o único verdadeiramente supremo e indisponível.
- **Interesse Público Secundário:** É o interesse patrimonial e fazendário do próprio aparelho estatal como pessoa jurídica (arrecadar mais tributos, evitar condenações judiciais pecuniárias, economizar recursos a qualquer custo).

> ⚠️ **Alerta FCC:** O interesse público secundário só é legítimo quando coincide plenamente com o interesse primário da sociedade. Caso o Estado viole direitos fundamentais de cidadãos apenas para auferir vantagem financeira aos cofres públicos, tal ato configura ilicitude e desvio de finalidade.

Teste 002

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Monique Gume, servidora pública efetiva lotada na Secretaria de Educação do Estado do Pará, procura uma conceituada advogada paraense e relata que tomou posse no cargo, após o devido concurso, na vigência da Lei Complementar nº XYZ, de 2002. Ocorre que, em 2023, a citada norma jurídica foi extinta pela promulgação da Lei Complementar nº ABC, que extinguiu uma gratificação de cinquenta por cento sobre o vencimento a que ela tinha direito. Destaque-se que o artigo nono da Lei Complementar de 2023 prevê a revogação por inteiro da Lei Complementar de 2002. Monique explica, ainda, que só realizou o concurso devido à gratificação, pois do contrário o cargo não possuiria atrativo suficiente. Com base na situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

A) A jurisprudência brasileira consagra a existência de direito adquirido a regime jurídico.

B) Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

C) Na situação hipotética, com a promulgação da Lei Complementar nº ABC de 2023, a Lei Complementar nº XYZ de 2002 foi ab-rogada expressamente.

D) O princípio da supremacia do interesse público permite a violação do direito adquirido pela promulgação de uma lei ordinária.

E) A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes revoga a lei anterior.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A jurisprudência brasileira consagra a existência de direito adquirido a regime jurídico". De acordo com a teoria estudada em *2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental*, o Regime Jurídico-Administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Salvo disposição em contrário, a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Interesse Público Primário vs. Secundário*, a jurisprudência do STF e do STJ acolhe expressamente a distinção doutrinária entre.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.4 Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)* deste guia, é expressamente proibido declarar inválidas situações consolidadas com amparo na orientação pretérita com base em mudança jurisprudencial posterior. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Na situação hipotética, com a promulgação da Lei Complementar nº ABC de 2023, a Lei Complementar nº XYZ de 2002...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O princípio da supremacia do interesse público permite a violação do direito adquirido pela promulgação de uma lei...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado*, fundamenta a concessão de prerrogativas e privilégios estatais (*poderes de império*). Em situações de conflito genuíno entre o interesse particular e o interesse coletivo, este último deve prevalecer.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes revoga a lei anterior". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima*, *Vedação à Aplicação Retroativa:* O art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/1999 veda peremptoriamente a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica para alcançar atos pretéritos já consolidados sob a orientação anterior.

GABARITO OFICIAL: C

---

3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)

O art. 37, *caput*, da Constituição Federal estabelece os cinco princípios expressos de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

3.1 Princípio da Legalidade Estrita

Enquanto o particular goza da **autonomia da vontade** e da legalidade ampla, podendo fazer tudo o que a lei não proíba (art. 5º, II, CF/88), o administrador público rege-se pela **legalidade estrita**: só pode agir e praticar atos quando houver prévia e expressa autorização ou determinação em lei (*subordinação estrita à lei*). O ato administrativo sem amparo legal é nulo de pleno direito.

3.2 Princípio da Impessoalidade e a Vedação à Promoção Pessoal

O princípio da impessoalidade possui triplo desdobramento no âmbito dos concursos:

1. **Finalidade Pública:** Todo ato administrativo deve visar ao atendimento do interesse público genérico e à finalidade específica prevista na lei para a respectiva competência. A busca de vingança pessoal ou favorecimento a correligionários gera nulidade por *desvio de finalidade* (ou desvio de poder).
2. **Isonomia e Tratamento Neutro:** Proibição de concessão de privilégios ou perseguições arbitrárias. É a base axiológica do concurso público e da licitação.
3. **Vedação à Promoção Pessoal (Art. 37, § 1º, CF/88):** A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve possuir caráter estritamente educativo, informativo ou de orientação social, **dela não podendo constar nomes, símbolos, slogans ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos**.
    - *Teoria do Órgão (Imputação Volitiva):* Os atos praticados pelos agentes públicos são juridicamente imputados ao órgão ou pessoa jurídica estatal a que pertencem, e não à pessoa física do agente. Logo, quem realiza a obra é a "Secretaria de Saúde do Estado de Goiás", e não o "Secretário Fulano".

3.3 Princípio da Moralidade e a Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)

Exige conduta pautada pela boa-fé objetiva, honestidade, lealdade, decência e probidade. O ato administrativo pode atender rigorosamente à literalidade da lei, mas ser manifestamente nulo se contaminado por torpeza, favorecimento antiético ou imoralidade administrativa.

A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:

A moralidade e a impessoalidade fundamentam o teor da **Súmula Vinculante nº 13**, que proíbe o nepotismo no serviço público brasileiro:

> *"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal."*

- **Graus de Parentesco Atingidos:**
    - *1º Grau:* Pais, mães, filhos, filhas (consanguíneos); sogro, sogra, genro, nora (afins).
    - *2º Grau:* Avós, netos, **irmãos** (consanguíneos); cunhados (afins).
    - *3º Grau:* Tios, sobrinhos (consanguíneos).
- **Ressalva Jurisprudencial Consolidada (Cargos Políticos):** O STF firmou tese de que a SV nº 13 **não incide de forma automática e absoluta sobre cargos de natureza política** (ex.: Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Secretários Municipais). Contudo, a nomeação de parente para cargo político será considerada inválida pelo Judiciário/Tribunal de Contas se comprovada a manifesta ausência de qualificação técnica para a função ou caracterizado patente desvio de finalidade (fraude à lei).

3.4 Princípio da Publicidade e suas Exceções Constitucionais

A publicidade exige que a atuação estatal seja transparente, acessível e cognoscível aos cidadãos e órgãos de controle externo.

- A publicação oficial é **requisito de eficácia** (aptidão para produzir efeitos jurídicos) e de **exigibilidade** dos atos administrativos que criam obrigações para terceiros ou geram despesas públicas; não é requisito de validade intrínseca do ato.
- **Exceções Constitucionais Estritas:** A própria CF/88 ressalva o sigilo apenas nas hipóteses de **segurança do Estado e da sociedade** e de proteção inafastável à **intimidade, honra e vida privada** das pessoas (art. 5º, incisos X, XXXIII e LX).

3.5 Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)

Inserido formalmente no rol do art. 37 pela Reforma Administrativa (EC nº 19/1998), impõe à Administração o dever de obter o melhor rendimento funcional, presteza, perfeição técnica, celeridade na tramitação e economicidade, maximizando os resultados com o menor dispêndio possível de recursos públicos.

- *Desdobramentos Constitucionais Práticos:* Avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade do servidor (art. 41, § 4º, CF); perda do cargo público por avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1º, III, CF); e fixação de metas de desempenho institucional mediante contratos de gestão (art. 37, § 8º, CF).

Teste 003

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Anaclésio é servidor público estável, ocupante de cargo considerado técnico, integrante de carreira na Administração Direta no Estado do Pará, sendo certo que ele está analisando a viabilidade de acumular aquele que ocupa e exerce com outro cargo, emprego ou função no âmbito da Administração Pública Diante dessa situação hipotética, considerando as disposições constitucionais acerca do tema, é correto afirmar que Anaclésio

A) apenas poderia acumular cargos públicos se fosse profissional da área de saúde.

B) poderia acumular o cargo em questão com qualquer outro emprego no âmbito da Administração Indireta.

C) poderia acumular o cargo técnico em questão com outro cargo efetivo de professor.

D) somente poderia acumular tal cargo com outra função pública, que não se enquadre como cargo ou emprego público.

E) poderia acumular o cargo que ocupa com qualquer outro cargo, emprego ou função de natureza burocrática.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas poderia acumular cargos públicos se fosse profissional da área de saúde". De acordo com a teoria estudada em *4.5 Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos*, inadimplemento contratual do usuário, ressalvadas unidades públicas essenciais (hospitais e postos de saúde não podem ter o fornecimento de energia desligado por falta de pagamento).

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "poderia acumular o cargo em questão com qualquer outro emprego no âmbito da Administração Indireta". De acordo com a teoria estudada em *3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)*, o art. 37, *caput*, da Constituição Federal estabelece os cinco princípios expressos de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:* deste guia, "*A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "poderia acumular o cargo técnico em questão com outro cargo efetivo de professor".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente poderia acumular tal cargo com outra função pública, que não se enquadre como cargo ou emprego público". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico*, responde à indagação: "QUEM exerce a função administrativa?".

E) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "poderia acumular o cargo que ocupa com qualquer outro cargo, emprego ou função de natureza burocrática". De acordo com a teoria estudada em *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:*, ressalva Jurisprudencial Consolidada (Cargos Políticos): O STF firmou tese de que a SV nº 13 não incide de forma automática e absoluta sobre cargos de natureza política (ex.: Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Secretários Municipais).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 004

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) No que se refere às regras constitucionais aplicáveis à Administração pública, é VEDADO

A) direta, não estando sujeita aos mesmos princípios a Administração pública indireta e o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes.

B) pública direta e indireta, não abarcando o Poder Judiciário e Legislativo, mesmo no exercício atípico da função admi- nistrativa, em razão do princípio da estrita legalidade.

C) pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

D) pública direta e indireta dos Poderes Executivo e Judiciário, excluído o Poder Legislativo, em razão da submissão ao Tribunal de Contas.

E) pública direta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluindo a administração pública indireta, por estar sujeita a regime de direito privado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "direta, não estando sujeita aos mesmos princípios a Administração pública indireta e o Poder Judiciário, em razão...". De acordo com a teoria estudada em *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:*, "*A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal.*".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pública direta e indireta, não abarcando o Poder Judiciário e Legislativo, mesmo no exercício atípico da função...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico*, no ordenamento brasileiro, adota-se o critério estritamente formal: integram a Administração Pública em sentido subjetivo exclusivamente os órgãos e entidades aos quais a lei confere tal condição (União, Estados, DF, Municípios, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". De acordo com a teoria estudada em *2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental*, o Regime Jurídico-Administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pública direta e indireta dos Poderes Executivo e Judiciário, excluído o Poder Legislativo, em razão da submissão...". De acordo com a teoria estudada em *Enunciado da Súmula 473 do STF:*, autoridade Competente: Administração Pública (autotutela) ou Poder Judiciário — Exclusiva da própria Administração (Judiciário não revoga ato do Executivo).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)* deste guia, o art. 37, *caput*, da Constituição Federal estabelece os cinco princípios expressos de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "pública direta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, excluindo a...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 005

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), relacione os atos de improbidade administrativa listados a seguir ao seu respectivo exemplo. 1. Atos de Improbidade Administrativa que importam enriquecimento ilícito. 2. Atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário. 3. Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública. ( ) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. ( ) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. ( ) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Assinale a alternativa que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3.

B) 1 – 3 – 2.

C) 2 – 1 – 3.

D) 2 – 3 – 1.

E) 3 – 2 – 1.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 2 – 3". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional*, serviço Público: Prestação direta ou indireta de utilidades e comodidades materiais fruíveis individualmente pelos cidadãos (ex.: transporte coletivo, fornecimento de energia, saúde, saneamento básico).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 3 – 2". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Critérios Distintivos Adotados pela FCC*, composição: Pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta — Serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 3". De acordo com a teoria estudada em *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:*, *"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal."*.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)* deste guia, o art. 37, *caput*, da Constituição Federal estabelece os cinco princípios expressos de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "2 – 3 – 1".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 2 – 1". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Princípio da Moralidade e a Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)*, o ato administrativo pode atender rigorosamente à literalidade da lei, mas ser manifestamente nulo se contaminado por torpeza, favorecimento antiético ou imoralidade administrativa.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 006

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A Constituição Federal de 1988, nos artigos 37 ao 41, estabelece os princípios e diretrizes para a administração pública, abrangendo as esferas federal, estadual e municipal. Esses artigos também tratam dos direitos e deveres dos servidores públicos, garantindo a transparência, eficiência e legalidade na gestão pública. Com relação aos direitos e deveres dos servidores públicos, avalie as afirmativas a seguir. I. É permitida a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. III. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:*, *"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal.*".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)*, o art. 37, *caput*, da Constituição Federal estabelece os cinco princípios expressos de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Princípio da Impessoalidade e a Vedação à Promoção Pessoal*, vedação à Promoção Pessoal (Art. 37, § 1º, CF/88): A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve possuir caráter estritamente educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos, slogans ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.5 Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)* deste guia, *Desdobramentos Constitucionais Práticos:* Avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade do servidor (art. 41, § 4º, CF); perda do cargo público por avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1º, III, CF); e fixação de metas de desempenho institucional mediante contratos de gestão (art. 37, § 8º, CF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "II e III, apenas".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1. Conceito e Sentidos de Administração Pública*, o Direito Administrativo brasileiro não se encontra codificado em um único diploma legal, fundando-se na Constituição da República de 1988, em leis esparsas e em construções doutrinárias e pretorianas consolidadas.

GABARITO OFICIAL: D

---

4. Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular

Além dos cinco princípios expressos no art. 37 da CF, o ordenamento constitucional e a legislação infraconstitucional (como a Lei do Processo Administrativo Federal nº 9.784/1999 e a Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001) consagram princípios implícitos de aplicação cogente:

4.1 Razoabilidade e Proporcionalidade

Exigem equilíbrio, bom senso, coerência e adequação entre os meios empregados pelo Estado e os fins pretendidos pela lei, vedando restrições desmedidas ou sacrifícios inúteis impostos aos administrados.

- **Tripé da Proporcionalidade:**

1. *Adequação:* O meio escolhido deve ser apto a alcançar o objetivo público.
2. *Necessidade (Exigibilidade):* Entre os meios aptos, deve-se eleger o que cause menor gravame ao cidadão (*vedação de excesso*).
3. *Proporcionalidade em Sentido Estrito:* Os benefícios auferidos pela medida devem superar os ônus decorrentes da intervenção estatal.

4.2 Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima

Visa garantir a estabilidade das relações jurídicas constituídas e proteger a confiança dos administrados perante as condutas e orientações da Administração.

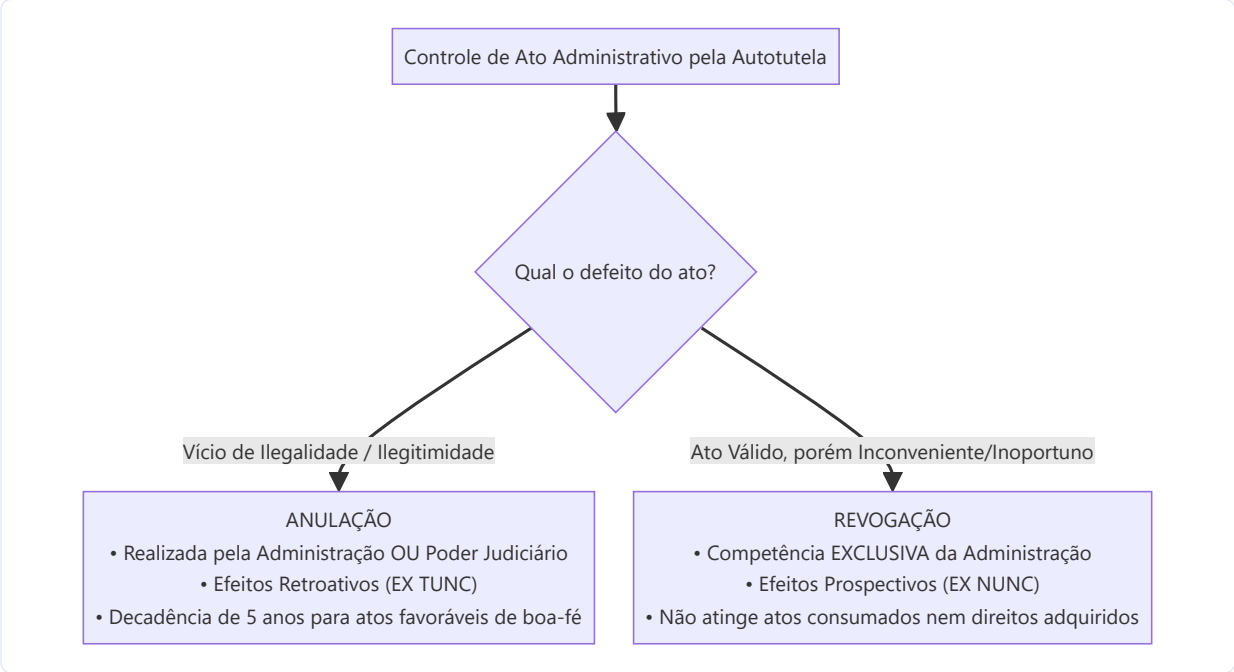
- *Vedação à Aplicação Retroativa:* O art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/1999 veda peremptoriamente a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica para alcançar atos pretéritos já consolidados sob a orientação anterior.
- *Prazo Decadencial da Autotutela:* Fixação do prazo decadencial de **5 anos** para que a Administração anule atos administrativos favoráveis aos administrados praticados de boa-fé (art. 54 da Lei 9.784/99 e art. 54 da Lei Estadual/GO 13.800/2001).

4.3 Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação vs. Revogação

O princípio da autotutela assegura à Administração Pública o poder-dever de controlar diretamente seus próprios atos, revendo-os quanto à legalidade ou ao mérito, sem necessidade de autorização judicial prévia.

Enunciado da Súmula 473 do STF:

> *"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."*



Dimensão	Anulação de Ato Administrativo	Revogação de Ato Administrativo
Fundamento Central	**Ilegalidade / Ilegitimidade** (vício formal ou material de validade)	**Inconveniência ou Inoportunidade** (razões de mérito)
Autoridade Competente	**Administração Pública** (autotutela) ou **Poder Judiciário**	**Exclusiva da própria Administração** (Judiciário não revoga ato do Executivo)
Efeitos no Tempo	**Retroativos (*ex tunc*)**, apagando os efeitos desde a origem	**Prospectivos (*ex nunc*)**, preservando os efeitos já produzidos
Limites Temporais	Prazo decadencial de **5 anos** para atos benéficos ao cidadão de boa-fé	Não há prazo pré-fixado, respeitados atos consumados e direito adquirido
Garantia Processual	Exige contraditório e ampla defesa prévios se atingir direito de terceiros	Exige contraditório e ampla defesa se atingir direito constituído

4.4 Princípio da Motivação e a Teoria dos Motivos Determinantes

A motivação consiste na exposição explícita, por escrito, das razões de fato e dos fundamentos de direito que justificam a prática do ato administrativo.

- **Teoria dos Motivos Determinantes:** A validade do ato administrativo fica estritamente vinculada à veracidade e pertinência dos motivos fáticos declarados pela autoridade competente. Se a Administração fundamentar a exoneração de um servidor comissionado aduzindo escassez orçamentária, e restar documentalmente comprovado que havia saldo orçamentário excedente, o ato de desligamento será declarado nulo por falsidade do motivo, mesmo que a lei não exigisse motivação obrigatória para a referida exoneração.

4.5 Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos

Os serviços públicos representam a prestação material de necessidades indeclináveis da sociedade, não podendo sofrer interrupções imotivadas ou abruptas.

- *Limites Legítimos de Suspensão (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º):* O serviço pode ser suspenso após aviso prévio formal ao usuário por:
    1. Razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
    2. Inadimplemento contratual do usuário, ressalvadas unidades públicas essenciais (hospitais e postos de saúde não podem ter o fornecimento de energia desligado por falta de pagamento).

Teste 007

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Os atos de improbidade administrativa são ações ou omissões dolosas que violam os deveres de honestidade, probidade e boa- fé. Considerando as disposições da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, a respeito dos referidos atos, é correto afirmar que

A) constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário deixar a Assembleia Legislativa de apreciar o parecer prévio de Contas do Governador emitido pelo Tribunal de Contas Estadual, no prazo de 60 dias a contar do seu recebimento.

B) constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário deixar a Câmara Municipal de apreciar o parecer prévio de Contas do Prefeito Municipal emitido pelo Tribunal de Contas do Município, no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento.

C) constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades

D) constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito deixar o Tribunal de Contas de proferir provimento final em tomada de contas especial no prazo de 5 anos a contar do fato gerador, desde que o valor não supere o limite de alçada.

E) constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades ou permitir a mudança em situação de fato ou de direito.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário deixar a Assembleia Legislativa de...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima*, *Prazo Decadencial da Autotutela:* Fixação do prazo decadencial de 5 anos para que a Administração anule atos administrativos favoráveis aos administrados praticados de boa-fé (art. 54 da Lei 9.784/99 e art. 54 da Lei Estadual/GO 13.800/2001).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário deixar a Câmara Municipal de apreciar o...". De acordo com a teoria estudada em *Enunciado da Súmula 473 do STF:*, limites Temporais: Prazo decadencial de 5 anos para atos benéficos ao cidadão de boa-fé — Não há prazo pré-fixado, respeitados atos consumados e direito adquirido.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público* deste guia, *Manifestações Práticas:* Submissão inafastável ao princípio da legalidade estrita; obrigatoriedade de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, CF); dever inegociável de licitar para obras, compras e serviços (art. 37, XXI, CF); dever de prestar contas aos Tribunais de Contas; e impossibilidade de renúncia graciosa a receitas tributárias ou concessão arbitrária de privilégios a particulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública deixar de...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito deixar o Tribunal de Contas de...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental*, o Regime Jurídico-Administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário deixar de prestar contas quando esteja...". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Princípio da Motivação e a Teoria dos Motivos Determinantes*, a motivação consiste na exposição explícita, por escrito, das razões de fato e dos fundamentos de direito que justificam a prática do ato administrativo.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 008

(FGV – TRT/13 – 2022 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando que Maria figurava como parte interessada em um processo administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas alegações. À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é correto afirmar que

A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer outro fim que não aquele indicado pelo titular.

B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para os fins pretendidos pelo servidor.

C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados em seu prejuízo.

D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe aprouver.

E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer...". De acordo com a teoria estudada em *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:*, "*A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal.*".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o princípio da universalidade das provas, contemplado na LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Razoabilidade e Proporcionalidade*, exigem equilíbrio, bom senso, coerência e adequação entre os meios empregados pelo Estado e os fins pretendidos pela lei, vedando restrições desmedidas ou sacrifícios inúteis impostos aos administrados.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)* deste guia, responsabilidade Subjetiva: O servidor público ou parecerista técnico somente pode ser punido pessoalmente (com multas, sanções funcionais ou obrigação de ressarcir o erário) caso tenha atuado com dolo (intenção deliberada de descumprir a lei ou lesar o patrimônio) ou erro grosseiro (culpa grave inescusável). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/13/2022) ao estabelecer que "como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para o exercício regular de um direito, não poderiam ser...".

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "a Administração Pública, sempre que figure como operadora dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor...". De acordo com a teoria estudada em *Enunciado da Súmula 473 do STF:*, "*A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental*, o Regime Jurídico-Administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 009

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) No âmbito federal sobreveio a Lei no 9.784/1999, que foi muito bem recebida, porquanto tem por objetivo a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Para o alcance de referidos objetivos, o diploma legal elenca diversos princípios informadores da atuação da Administração, dentre eles o princípio da

A) legalidade estrita, que significa a vinculação do agir administrativo à lei formal, que se sobrepõe, em razão do princípio da supremacia do interesse público ao privado, aos princípios gerais do direito e aos informadores do próprio direito administrativo.

B) publicidade, que, no entanto, é menos amplo que o que informa o processo judicial, em razão de a Administração estar autorizada, pela lei, a sacrificar direitos na busca do interesse público.

C) oficialidade, que garante ao administrado, com exclusividade, o direito de instaurar o processo administrativo e, sob outro enforque, à Administração de impulsioná-lo de ofício.

D) razoabilidade e proporcionalidade, que impõe à Administração um dever de adequação entre meios e fins, vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior à estritamente necessária à cura do interesse público.

E) eficiência, que em casos específicos autoriza a Administração a agir de forma contrária ao princípio da legalidade, se,

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "legalidade estrita, que significa a vinculação do agir administrativo à lei formal, que se sobrepõe, em razão do...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental*, o Regime Jurídico-Administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "publicidade, que, no entanto, é menos amplo que o que informa o processo judicial, em razão de a Administração...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional*, polícia Administrativa: Restrições e condicionamentos impostos a direitos e liberdades individuais e ao uso da propriedade privada em prol do bem-estar coletivo (ex.: fiscalização sanitária, ambiental, trânsito e posturas urbanas).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "oficialidade, que garante ao administrado, com exclusividade, o direito de instaurar o processo administrativo e...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Razoabilidade e Proporcionalidade*, *Adequação:* O meio escolhido deve ser apto a alcançar o objetivo público.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Razoabilidade e Proporcionalidade* deste guia, exigem equilíbrio, bom senso, coerência e adequação entre os meios empregados pelo Estado e os fins pretendidos pela lei, vedando restrições desmedidas ou sacrifícios inúteis impostos aos administrados. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "razoabilidade e proporcionalidade, que impõe à Administração um dever de adequação entre meios e fins, vedando a...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "eficiência, que em casos específicos autoriza a Administração a agir de forma contrária ao princípio da...". De acordo com a teoria estudada em *3.5 Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)*, inserido formalmente no rol do art. 37 pela Reforma Administrativa (EC nº 19/1998), impõe à Administração o dever de obter o melhor rendimento funcional, presteza, perfeição técnica, celeridade na tramitação e economicidade, maximizando os resultados com o menor dispêndio possível de recursos públicos.

GABARITO OFICIAL: D

---

5. O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942), com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.655/2018 e regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.830/2019, inaugurou uma nova fase de pragmatismo, segurança jurídica e racionalidade no Direito Administrativo sancionador e nas decisões dos Tribunais de Contas.

5.1 Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)

> *"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão."*

- É vedado ao auditor ou julgador do Tribunal de Contas anular um contrato ou paralisar uma obra pública invocando fórmulas genéricas como "ofensa ao interesse público" ou "afronta à moralidade" sem motivar analiticamente os impactos socioeconômicos, os prejuízos à população e a viabilidade de alternativas de regularização.

5.2 Obstáculos Reais e Circunstâncias Práticas do Gestor (Art. 22)

> *"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados."*

- Na fiscalização de conformidade, os órgãos de controle externo devem contextualizar a conjuntura histórica e fática da tomada de decisão. Devem sopesar a escassez de recursos orçamentários, as falhas de infraestrutura, a urgência imposta por calamidades e o quadro pessoal deficiente do órgão no momento da prática do ato.

5.3 Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)

> *"Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro."*

- **Responsabilidade Subjetiva:** O servidor público ou parecerista técnico somente pode ser punido pessoalmente (com multas, sanções funcionais ou obrigação de ressarcir o erário) caso tenha atuado com **dolo** (intenção deliberada de descumprir a lei ou lesar o patrimônio) ou **erro grosseiro** (culpa grave inescusável).
- **Conceito de Erro Grosseiro (Decreto nº 9.830/2019, art. 12):** Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia, demonstrando desprezo ostensivo às regras elementares de cautela que um profissional com diligência média adotaria nas mesmas circunstâncias fáticas.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A divergência interpretativa razoável de lei, jurisprudência ou norma técnica entre o corpo técnico do Tribunal de Contas e o gestor **JAMAIS configura erro grosseiro**. Para impor sanção ao administrador, é indispensável que a acusação comprove desídia grave, negligência crassa ou dolo!

5.4 Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)

- **Regime de Transição (Art. 23):** Decisão que estabelece nova interpretação ou novo dever deve prever período de transição quando indispensável para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional e sem caos operacional.
- **Vedação à Retroatividade de Nova Orientação Geral (Art. 24):** A revisão judicial, administrativa ou controladora sobre a validade de atos, contratos ou processos já consumados levará em conta as **orientações gerais vigentes à época**. É expressamente proibido declarar inválidas situações consolidadas com amparo na orientação pretérita com base em mudança jurisprudencial posterior.

Teste 010

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Os Tribunais de Contas são órgãos independentes, de envergadura constitucional, responsáveis pelo controle externo da Administração Pública, ostentando competências próprias e privativas. As decisões proferidas pelas Cortes de Contas têm capacidade de impactar diretamente a esfera jurídica dos órgãos jurisdicionados, definindo deveres e responsabilidades. Nesse contexto, considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, no âmbito de sua atuação, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí

A) ao decidir, poderá se basear em valores jurídicos abstratos, mesmo sem considerar as consequências práticas da decisão, desde que o faça de forma motivada.

B) ao motivar seus atos, demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

C) ao interpretar normas sobre gestão pública, deverá considerar os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, mesmo que com eventual prejuízo dos direitos dos administrados.

D) ao decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências administrativas, mas não as jurídicas, em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

E) ao estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, dará a ela aplicabilidade imediata, se abstendo, em qualquer caso, de estabelecer regime de transição, aplicável apenas à esfera judicial. Noções de Direito Constitucional

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao decidir, poderá se basear em valores jurídicos abstratos, mesmo sem considerar as consequências práticas da...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)*, "*Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.*".

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)* deste guia, é vedado ao auditor ou julgador do Tribunal de Contas anular um contrato ou paralisar uma obra pública invocando fórmulas genéricas como "ofensa ao interesse público" ou "afronta à moralidade" sem motivar analiticamente os impactos socioeconômicos, os prejuízos à população e a viabilidade de alternativas de regularização. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "ao motivar seus atos, demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao interpretar normas sobre gestão pública, deverá considerar os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e as...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Obstáculos Reais e Circunstâncias Práticas do Gestor (Art. 22)*, "*Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.*".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo...". De acordo com a teoria estudada em *5. O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo*, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942), com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.655/2018 e regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.830/2019, inaugurou uma nova fase de pragmatismo, segurança jurídica e racionalidade no Direito Administrativo sancionador e nas decisões dos Tribunais de Contas.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "ao estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo...". De acordo com a teoria estudada em *5.4 Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)*, regime de Transição (Art. 23): Decisão que estabelece nova interpretação ou novo dever deve prever período de transição quando indispensável para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional e sem caos operacional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 011

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Caio, após tomar posse no cargo de analista no Tribunal de Justiça do Estado Alfa, constatou a importância prática da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em razão de uma atuação legislativa pujante, dando azo à criação de um número elevado de novas leis todos os anos. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as seguintes afirmativas estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

B) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

C) A lei revogada se restaura quando a lei revogadora perder a vigência, salvo disposição em sentido contrário.

D) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

E) As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima*, *Vedação à Aplicação Retroativa:* O art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/1999 veda peremptoriamente a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica para alcançar atos pretéritos já consolidados sob a orientação anterior.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente...". De acordo com a teoria estudada em *4. Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular*, além dos cinco princípios expressos no art. 37 da CF, o ordenamento constitucional e a legislação infraconstitucional (como a Lei do Processo Administrativo Federal nº 9.784/1999 e a Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001) consagram princípios implícitos de aplicação cogente.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo* deste guia, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942), com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.655/2018 e regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.830/2019, inaugurou uma nova fase de pragmatismo, segurança jurídica e racionalidade no Direito Administrativo sancionador e nas decisões dos Tribunais de Contas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "A lei revogada se restaura quando a lei revogadora perder a vigência, salvo disposição em sentido contrário".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico*, no ordenamento brasileiro, adota-se o critério estritamente formal: integram a Administração Pública em sentido subjetivo exclusivamente os órgãos e entidades aos quais a lei confere tal condição (União, Estados, DF, Municípios, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova". De acordo com a teoria estudada em *4.5 Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos*, *Limites Legítimos de Suspensão (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º):* O serviço pode ser suspenso após aviso prévio formal ao usuário por.

GABARITO OFICIAL: C

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípios Constitucionais da Administração Pública)
  Texto constitucional oficial com as regras basilares da Administração Pública (LIMPE), concurso público, publicidade institucional e teto remuneratório.
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB Compilada - Arts. 20 a 30)
  Dispositivos introduzidos pela Lei nº 13.655/2018 disciplinando o consequencialismo jurídico, a segurança jurídica e a responsabilização por dolo ou erro grosseiro.
- Lei Federal nº 13.655/2018 (Segurança Jurídica e Eficiência na Aplicação do Direito Público)
  Diploma legal que inseriu os artigos 20 a 30 na LINDB para balizar a atuação das esferas administrativa, controladora e judicial.
- Decreto Federal nº 9.830/2019 (Regulamento dos Arts. 20 a 30 da LINDB)
  Regulamentação que conceitua formalmente erro grosseiro, dolo, compromisso processual, motivação consequencialista e regime de transição.
- Súmula Vinculante nº 13 do STF (Vedação ao Nepotismo)
  Precedentes e teor oficial da vedação ao nepotismo direto e cruzado na administração direta e indireta de todos os Poderes.
- Súmula 473 do STF (Princípio da Autotutela Administrativa)
  Enunciado consolidado sobre o poder-dever de anulação de atos ilegais e a revogação de atos válidos por conveniência e oportunidade.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 3 - Regime Jurídico Administrativo e Princípios da Administração Pública).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 1 - Introdução ao Direito Administrativo e Princípios Administrativos).
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 37. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. (Cap. 2 - O Regime Jurídico-Administrativo: Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público).

02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Organização administrativa brasileira: Administração Direta e Indireta
- Descentralização vs. Desconcentração: conceitos, distinções e repercussões jurídicas
- Entidades da Administração Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
- Regime jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)
- Terceiro Setor e entidades paraestatais: Serviços Sociais Autônomos (Sistema S), Organizações Sociais (OS) e OSCIPs
- Poderes da Administração Pública: Poder Vinculado, Discricionário, Hierárquico, Disciplinar, Regulamentar e Poder de Polícia
- Poder de Polícia: conceito (CTN, art. 78), atributos, limites e fases do ciclo de polícia
- Uso e abuso do poder: excesso de poder e desvio de finalidade
- Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019 e alterações): sujeitos ativos, elemento subjetivo especial e crimes funcionais

---

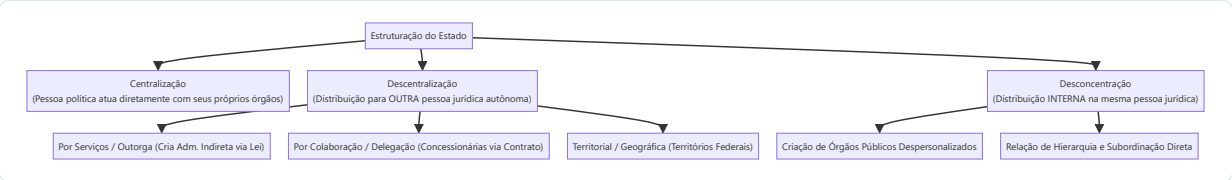
🧭 Sumário

1. **Organização Administrativa: Técnicas de Estruturação Estatal**
    1. Centralização e Descentralização
    2. Desconcentração e a Criação de Órgãos Públicos
    3. Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração
    4. Teste 012
2. **Entidades da Administração Indireta**
    1. Autarquias e Autarquias de Regime Especial
    2. Fundações Públicas (Direito Público vs. Direito Privado)
    3. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
    4. O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)
    5. Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial
    6. Teste 013
    7. Teste 014
    8. Teste 015
    9. Teste 016
3. **O Terceiro Setor e Entidades Paraestatais**
    1. Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)
    2. Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão
    3. OSCIPs e Termos de Parceria
    4. Teste 017
4. **Poderes Administrativos e Prerrogativas Públicas**
    1. Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo
    2. Poder Hierárquico: Delegação, Avocação e a Regra do CENORA
    3. Poder Disciplinar e Sanções Funcionais
    4. Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos
    5. Poder de Polícia, Ciclo de Polícia e Delegação (Tema 532/STF)
    6. Teste 018
    7. Teste 019
    8. Teste 020
    9. Teste 021
5. **Uso e Abuso de Poder e a Lei nº 13.869/2019**
    1. Excesso de Poder vs. Desvio de Finalidade
    2. Elemento Subjetivo Especial e Proibição do Crime de Hermenêutica
    3. Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas
    4. Teste 022
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Organização Administrativa: Técnicas de Estruturação Estatal

A organização administrativa é o conjunto de mecanismos normativos e estruturais mediante os quais o Estado distribui suas competências e funções entre pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos.



1.1 Centralização e Descentralização

- **Centralização:** Ocorre quando o Estado executa suas tarefas administrativas **diretamente**, por meio dos órgãos e agentes integrantes da própria pessoa jurídica política matriz (União, Estados, DF e Municípios — Administração Direta).
- **Descentralização:** Ocorre quando o Estado transfere a execução ou a titularidade e execução de determinada atividade administrativa para **outra pessoa jurídica distinta**, dotada de personalidade própria.
    - **Descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional:** O poder público transfere a **titularidade e a execução** do serviço mediante **lei formal** para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Possui caráter de estabilidade institucional duradoura.
    - **Descentralização por Colaboração ou Delegação:** O poder público transfere apenas a **execução material** do serviço para particulares (concessionárias e permissionárias de serviços públicos) mediante **contrato administrativo de concessão** ou **ato unilateral de permissão**. A titularidade permanece nas mãos do poder concedente.
    - **Descentralização Territorial ou Geográfica:** Ocorre na criação de Territórios Federais (entidades autárquicas geográficas com capacidade genérica de gestão local).

1.2 Desconcentração e a Criação de Órgãos Públicos

A **desconcentração** é uma técnica puramente interna de divisão e distribuição de competências que ocorre **dentro de uma mesma pessoa jurídica**.

- Não gera uma nova entidade dotada de personalidade jurídica; dá origem a **órgãos públicos despersonalizados** (Ministérios, Secretarias de Estado, Diretorias, Departamentos).
- Caracteriza-se por uma **relação estrita de hierarquia, subordinação e controle disciplinar** entre a chefia superior e as unidades subordinadas.
- *Teoria do Órgão (Imputação Volitiva):* Os órgãos não possuem vontade própria autônoma nem patrimônio segregado; as manifestações volitivas de seus agentes são juridicamente imputadas à pessoa jurídica à qual o órgão se vincula.

1.3 Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração

Critério de Comparação	Descentralização Administrativa	Desconcentração Administrativa
Pessoas Jurídicas Envolvidas	Envolve **duas ou mais pessoas jurídicas distintas**	Ocorre **dentro de uma única pessoa jurídica**
Criação Resultante	Cria **novas entidades** autônomas da Administração Indireta	Cria **órgãos públicos** despersonalizados
Vínculo Jurídico	**Não há hierarquia nem subordinação** (há apenas vinculação / tutela finalística)	**Há relação estrita de hierarquia e subordinação**
Mnemônico Visual FCC	Descentrali**Z**ação → Gera **E**ntidades externas	Desconcen**T**ração → Gera **Ó**rgãos internos

---

Teste 012

(FGV – TJ/DFT – 2022 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O prefeito do Município Alfa decidiu promover uma ampla reestruturação da Administração pública indireta. Para tanto, decidiu que fosse elaborado um estudo preliminar, de modo a delinear os contornos gerais de: (1) duas entidades com personalidade jurídica própria, para a execução dos serviços públicos de limpeza urbana e de administração de cemitérios públicos; e (2) de órgãos específicos, a serem criados no âmbito da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Ordem Pública, de modo a aumentar a especialização e, consequentemente, o nível de eficiência estatal. É correto afirmar que:

A) em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por especificação e em (2) de descentralização administrativa por serviços;

B) em (1) são mencionados exemplos de desconcentração administrativa por especificação e em (2) de desconcentração administrativa por serviços;

C) em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por serviços e em (2) de desconcentração administrativa;

D) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de descentralização administrativa por eficiência;

E) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de estatização por padrão de eficiência.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por especificação e em (2) de descentralização...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização: Ocorre quando o Estado transfere a execução ou a titularidade e execução de determinada atividade administrativa para outra pessoa jurídica distinta, dotada de personalidade própria.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de desconcentração administrativa por especificação e em (2) de desconcentração...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração*, criação Resultante: Cria novas entidades autônomas da Administração Indireta — Cria órgãos públicos despersonalizados.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Centralização e Descentralização* deste guia, descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional: O poder público transfere a titularidade e a execução do serviço mediante lei formal para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/DFT/2022) ao estabelecer que "em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por serviços e em (2) de desconcentração...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de descentralização administrativa por...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização por Colaboração ou Delegação: O poder público transfere apenas a execução material do serviço para particulares (concessionárias e permissionárias de serviços públicos) mediante contrato administrativo de concessão ou ato unilateral de permissão.

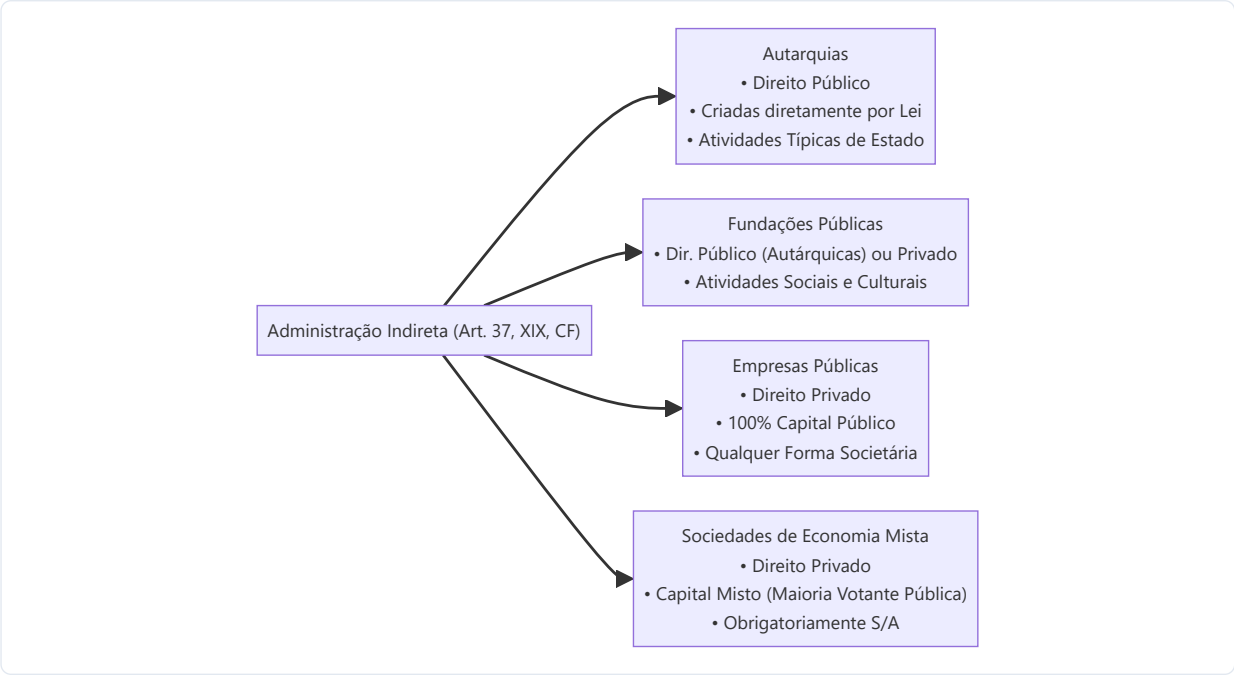
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de estatização por padrão de eficiência". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração*, pessoas Jurídicas Envolvidas: Envolve duas ou mais pessoas jurídicas distintas — Ocorre dentro de uma única pessoa jurídica.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Entidades da Administração Indireta

A Administração Indireta é o conjunto de entes descentralizados aos quais a lei confere personalidade jurídica própria para desempenhar atividades especializadas de interesse coletivo. Rege-se pelo art. 37, XIX, da CF/88.



2.1 Autarquias e Autarquias de Regime Especial

- **Conceito:** Pessoa jurídica de **direito público**, instituída diretamente por **lei específica**, para desempenhar atividades típicas e exclusivas de Estado que requeiram gestão administrativa e financeira descentralizada.
- **Regime Jurídico:** Totalmente público. Seus bens são públicos (impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis); gozam de **imunidade tributária recíproca** (CF, art. 150, § 2º) sobre patrimônio, renda e serviços vinculados a suas finalidades; seus servidores submetem-se ao regime estatutário do respectivo ente; e suas dívidas judiciais são quitadas mediante precatórios.
- **Autarquias em Regime Especial (Agências Reguladoras):** Autarquias dotadas de maior autonomia institucional, financeira e decisória. Caracterizam-se por: dirigentes investidos com mandato fixo após sabatina legislativa (estabilidade no mandato, perda do cargo apenas nas hipóteses legais); poder normativo técnico regulatório; e inexistência de recurso hierárquico impróprio para os Ministérios/Secretarias sobre decisões técnicas de mérito.

2.2 Fundações Públicas (Direito Público vs. Direito Privado)

Entidades com patrimônio personalizado voltadas a finalidades sociais, de saúde, educação, cultura ou pesquisa (sem fins lucrativos):

- **Fundação Pública de Direito Público (Fundação Autárquica / Autarquia Fundacional):** Criada diretamente por lei específica. Equipara-se material e formalmente a uma autarquia em direitos, deveres, prerrogativas e imunidades.
- **Fundação Pública de Direito Privado:** Tem sua criação **autorizada por lei específica**, nascendo juridicamente com a inscrição de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O art. 37, XIX, da CF exige a edição de **lei complementar para definir as áreas de sua atuação**.

2.3 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

São as empresas estatais, pessoas jurídicas de direito privado instituídas para exploração de atividade econômica de produção ou comercialização de bens/serviços ou para prestação de serviços públicos:

Critério Distintivo	Empresa Pública (EP)	Sociedade de Economia Mista (SEM)
Composição Societária do Capital	**100% Capital Público** (admitida a copropriedade entre entes estatais diversos)	**Capital Misto** (Público + Privado; o Estado detém a maioria das ações com direito a voto)
Forma Societária Admitida	**Qualquer modalidade societária** (Ltda., S.A., etc.)	**Obrigatoriamente Sociedade Anônima (S/A)**
Foro Competente na Justiça (União)	**Justiça Federal** (CF, art. 109, I)	**Justiça Estadual** (STF, Súmula 556)
Foro Competente (Estados/Municípios)	**Justiça Estadual** comum	**Justiça Estadual** comum
Modo de Criação	**Autorizada por lei específica** + Registro na Junta/Cartório	**Autorizada por lei específica** + Registro na Junta/Cartório
Exemplos Nacionais	Caixa Econômica Federal (CEF), Correios (ECT), BNDES	Banco do Brasil (BB), Petrobras, Sabesp

2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)

A Lei Federal nº 13.303/2016 instituiu o estatuto jurídico unificado de governança e contratações para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, DF e Municípios:

- **Governança Corporativa e Conformidade:** Exigência de comitês estatutários de auditoria e risco, regras de integridade e requisitos rigorosos de idoneidade técnica e experiência profissional para a indicação de membros do Conselho de Administração e Diretorias Executivas (vedação a ocupantes de cargos políticos e sindicais partidários).
- **Regime Próprio de Licitações das Estatais:** As estatais possuem regime licitatório próprio disciplinado pelos arts. 28 a 84 da Lei 13.303/2016, com modalidades licitatórias simplificadas e procedimentos de negociação direta, não se sujeitando como regra geral à Lei nº 14.133/2021.

2.5 Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial

Entre a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta **NÃO existe subordinação hierárquica**. O controle exercido pelo ente instituidor denomina-se **controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa**:

- É um controle de conformidade com os fins para os quais a entidade foi criada (*princípio da especialidade*).
- Não autoriza intervenções abusivas no mérito ou na gestão interna autônoma, limitando-se aos atos expressamente autorizados em lei.

Teste 013

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A Constituição Federal de 1988 estabelece a distinção entre Administração Pública direta e indireta. Com base no Art. 37, caput, da Constituição Federal (CF) e nos princípios que regem a Administração Pública, assinale a afirmativa correta.

A) As autarquias integram a Administração Pública direta e, por isso, não possuem personalidade jurídica própria, subordinando-se hierarquicamente ao ente federativo que as criou.

B) A Administração Pública indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, todas sujeitas ao controle finalístico do ente instituidor.

C) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, por integrarem a Administração Pública indireta, devem obrigatoriamente adotar o regime jurídico estatutário para seus empregados, tais como os órgãos da Administração direta.

D) O princípio da eficiência, inserido no Art. 37, caput, da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/1998, aplica-se exclusivamente à Administração Pública federal, não alcançando os Estados e os Municípios.

E) A criação de autarquias dispensa lei específica, podendo ser efetivada por decreto do Poder Executivo, desde que o Legislativo autorize previamente por resolução.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As autarquias integram a Administração Pública direta e, por isso, não possuem personalidade jurídica própria...". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial*, entre a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta NÃO existe subordinação hierárquica. O controle exercido pelo ente instituidor denomina-se controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Centralização e Descentralização* deste guia, descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional: O poder público transfere a titularidade e a execução do serviço mediante lei formal para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A Administração Pública indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista, por integrarem a Administração Pública indireta, devem...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)*, a Lei Federal nº 13.303/2016 instituiu o estatuto jurídico unificado de governança e contratações para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, DF e Municípios.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O princípio da eficiência, inserido no Art. 37, caput, da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/1998, aplica-se...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista*, foro Competente (Estados/Municípios): Justiça Estadual comum — Justiça Estadual comum.

E) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "A criação de autarquias dispensa lei específica, podendo ser efetivada por decreto do Poder Executivo, desde que o...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista*, modo de Criação: Autorizada por lei específica + Registro na Junta/Cartório — Autorizada por lei específica + Registro na Junta/Cartório.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 014

(FCC – TRT 1ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) A Administração pública está sujeita a observância de nor- mas e princípios, alguns expressos, outros implícitos. A instauração, instrução e decisão dos processos adminis- trativos está sujeita a incidência de princípios, tendo a Lei no 9784/99 elencado, de forma expressa, mais princípios do que a Constituição Federal, no que concerne à atividade- de administrativa. Sobre a aplicação dos princípios men- cionados nesses Diplomas, tem-se que

A) contratos administrativos, excluindo-se os contratos da Administração, tais como os de locação e como- dato.

B) contratos celebrados pelos órgãos da Administra- ção direta, excluídos os entes que integram a Admi- nistração indireta, como autarquias e fundações.

C) ajustes que possuam natureza contratual, excluídos os atos de outra natureza firmados entre a Ad- ministração e particulares.

D) ajustes que estabeleçam, em variados graus e medi- das, obrigações e direitos entre as partes, ainda que não estejam revestidos de natureza contratual.

E) contratos e atos celebrados entre a Administração pública em geral e particulares, desde que se sub- metam ao regime jurídico de direito público em sen- tido estrito.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contratos administrativos, excluindo-se os contratos da Administração, tais como os de locação e como- dato". De acordo com a teoria estudada em *O Marco Histórico do Tema 532 da Repercussão Geral do STF:*, "*É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.*".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contratos celebrados pelos órgãos da Administra- ção direta, excluídos os entes que integram a Admi- nistração...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)*, regime Próprio de Licitações das Estatais: As estatais possuem regime licitatório próprio disciplinado pelos arts. 28 a 84 da Lei 13.303/2016, com modalidades licitatórias simplificadas e procedimentos de negociação direta, não se sujeitando como regra geral à Lei nº 14.133/2021.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ajustes que possuam natureza contratual, excluídos os atos de outra natureza firmados entre a Ad- ministração e...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Poder Disciplinar e Sanções Funcionais*, não se confunde com o poder de polícia (que pune particulares em geral, desprovidos de vínculo jurídico especial prévio).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ajustes que estabeleçam, em variados graus e medi- das, obrigações e direitos entre as partes, ainda que não...". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos*, decretos de Execução / Regulamentares (CF, art. 84, IV): Editados para a fiel execução de leis já existentes. Não podem inovar originariamente na ordem jurídica nem criar direitos ou obrigações primárias não contempladas na lei.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Poder Disciplinar e Sanções Funcionais* deste guia, é a prerrogativa interna da Administração de apurar infrações e aplicar penalidades funcionais a agentes públicos submetidos à hierarquia estatal ou a particulares com vínculo jurídico especial com o Estado (ex.: empresas contratadas que cometem faltas em licitações e contratos). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 1ª/2014) ao estabelecer que "contratos e atos celebrados entre a Administração pública em geral e particulares, desde que se sub- metam ao...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 015

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Após perquirir a distinção entre Administração Direta e Indireta e os respectivos órgãos e entidades administrativas, além das questões atinentes à personalidade jurídica em cada caso, Felisbela concluiu corretamente que

A) os Tribunais de Contas são órgãos integrantes da Administração Direta, que não são dotados de personalidade jurídica.

B) as autarquias são órgãos integrantes da Administração Direta, que tem personalidade jurídica de direito público.

C) as empresas públicas são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de direito públicos.

D) os Tribunais de Justiça são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de direito público.

E) as fundações públicas são órgãos integrantes da Administração Indireta, que não são dotados de personalidade jurídica.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Centralização e Descentralização* deste guia, centralização: Ocorre quando o Estado executa suas tarefas administrativas diretamente, por meio dos órgãos e agentes integrantes da própria pessoa jurídica política matriz (União, Estados, DF e Municípios — Administração Direta). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "os Tribunais de Contas são órgãos integrantes da Administração Direta, que não são dotados de personalidade...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as autarquias são órgãos integrantes da Administração Direta, que tem personalidade jurídica de direito público". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas*, o art. 2º da Lei nº 13.869/2019 estabelece que é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta de todos os Poderes, incluindo expressamente os membros e servidores dos Tribunais e Conselhos de Contas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as empresas públicas são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de...". De acordo com a teoria estudada em *2. Entidades da Administração Indireta*, a Administração Indireta é o conjunto de entes descentralizados aos quais a lei confere personalidade jurídica própria para desempenhar atividades especializadas de interesse coletivo. Rege-se pelo art. 37, XIX, da CF/88.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os Tribunais de Justiça são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de...". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial*, entre a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta NÃO existe subordinação hierárquica. O controle exercido pelo ente instituidor denomina-se controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as fundações públicas são órgãos integrantes da Administração Indireta, que não são dotados de personalidade...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional: O poder público transfere a titularidade e a execução do serviço mediante lei formal para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 016

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Considerando os contornos da Administração Pública na Constituição de 1988, é correto afirmar que são entidades administrativas, integrantes da Administração Indireta, que são criadas por lei, diante de sua personalidade jurídica de direito público

A) as entidades autárquicas.

B) as sociedades de economia mista.

C) as empresas públicas.

D) os serviços sociais autônomos.

E) as organizações da sociedade civil de interesse público.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. Entidades da Administração Indireta* deste guia, a Administração Indireta é o conjunto de entes descentralizados aos quais a lei confere personalidade jurídica própria para desempenhar atividades especializadas de interesse coletivo. Rege-se pelo art. 37, XIX, da CF/88. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "as entidades autárquicas".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as sociedades de economia mista". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional: O poder público transfere a titularidade e a execução do serviço mediante lei formal para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as empresas públicas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização Territorial ou Geográfica: Ocorre na criação de Territórios Federais (entidades autárquicas geográficas com capacidade genérica de gestão local).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os serviços sociais autônomos". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)*, pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa para prestar serviços de interesse social e capacitação profissional a categorias de empregados (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SEBRAE).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as organizações da sociedade civil de interesse público". De acordo com a teoria estudada em *3.3 OSCIPs e Termos de Parceria*, organizações da Sociedade Civil de Interesse Público regidas pela Lei nº 9.790/1999.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. O Terceiro Setor e Entidades Paraestatais

O Terceiro Setor compreende entidades privadas sem fins lucrativos que colaboram voluntariamente com o Estado na consecução de finalidades públicas e sociais, sem integrar a estrutura formal da Administração Pública.

3.1 Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)

- Pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa para prestar serviços de interesse social e capacitação profissional a categorias de empregados (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SEBRAE).
- Não integram a Administração Pública; financiam-se mediante contribuições parafiscais arrecadadas compulsoriamente pelo Estado. Submetem-se ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas quanto aos recursos parafiscais, mas possuem regulamentos próprios de licitação e processo seletivo simplificado para pessoal.

3.2 Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão

- Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que recebem a qualificação jurídica de OS pelo Poder Executivo (Lei nº 9.637/1998 e legislações estaduais congêneres).
- Atuam na área de saúde, educação, cultura e pesquisa mediante a celebração de **Contrato de Gestão**. Podem receber fomento financeiro direto, dotações orçamentárias e cessão especial de servidores e bens públicos.

3.3 OSCIPs e Termos de Parceria

- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público regidas pela Lei nº 9.790/1999.
- O vínculo de cooperação instrumentaliza-se formalmente por meio de **Termo de Parceria**.

Teste 017

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O Poder Executivo do Estado do Pará realizou estudos com o objetivo de promover a descentralização da prestação de determinado serviço público de competência estadual. Nesses estudos, foi debatida a possibilidade de que a referida descentralização fosse direcionada a uma entidade paraestatal. Ao final, concluiu-se corretamente, à luz da Constituição do Estado do Pará, que

A) a outorga do serviço público deve ser necessariamente antecedida de licitação, o que impede o direcionamento almejado.

B) como o ente paraestatal integra a Administração Pública indireta, cabe apenas ao Poder Executivo avaliar a conveniência, ou não, do direcionamento almejado.

C) a outorga apenas se dará mediante lei autorizadora, devendo ser demonstrada, na perspectiva técnica ou econômica, a impossibilidade ou inconveniência da centralização.

D) o direcionamento é ato privativo do Poder Executivo, mas pressupõe a demonstração de suas vantagens, na perspectiva da economicidade e da eficiência, em relação à licitação.

E) a forma de outorga do serviço, se mediante contratação direta ou mediante licitação, com entes da Administração Pública indireta ou entes privados, deve ser definida pela Assembleia Legislativa. História, Geografia e Conhecimentos do Estado do Pará

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a outorga do serviço público deve ser necessariamente antecedida de licitação, o que impede o direcionamento...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização por Colaboração ou Delegação: O poder público transfere apenas a execução material do serviço para particulares (concessionárias e permissionárias de serviços públicos) mediante contrato administrativo de concessão ou ato unilateral de permissão.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "como o ente paraestatal integra a Administração Pública indireta, cabe apenas ao Poder Executivo avaliar a...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo*, poder Vinculado: A lei estabelece com precisão exaustiva todos os requisitos e a única conduta obrigatória a ser adotada pelo agente, inexistindo qualquer margem de liberdade ou juízo de conveniência (ex.: concessão de aposentadoria ao servidor que cumpriu todos os requisitos legais).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Centralização e Descentralização* deste guia, descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional: O poder público transfere a titularidade e a execução do serviço mediante lei formal para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "a outorga apenas se dará mediante lei autorizadora, devendo ser demonstrada, na perspectiva técnica ou econômica...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o direcionamento é ato privativo do Poder Executivo, mas pressupõe a demonstração de suas vantagens, na...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão*, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que recebem a qualificação jurídica de OS pelo Poder Executivo (Lei nº 9.637/1998 e legislações estaduais congêneres).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a forma de outorga do serviço, se mediante contratação direta ou mediante licitação, com entes da Administração...". De acordo com a teoria estudada em *O Marco Histórico do Tema 532 da Repercussão Geral do STF:*, "*É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.*".

GABARITO OFICIAL: C

---

4. Poderes Administrativos e Prerrogativas Públicas

Os poderes administrativos são prerrogativas instrumentais outorgadas aos agentes do Estado com a finalidade de viabilizar a satisfação do interesse público. Não constituem privilégios pessoais, mas verdadeiros **poderes-deveres** (o dever de agir é indeclinável).

4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo

- **Poder Vinculado:** A lei estabelece com precisão exaustiva todos os requisitos e a única conduta obrigatória a ser adotada pelo agente, inexistindo qualquer margem de liberdade ou juízo de conveniência (ex.: concessão de aposentadoria ao servidor que cumpriu todos os requisitos legais).

- **Poder Discricionário:** A lei confere expressamente ao administrador uma margem controlada de livre apreciação para eleger a decisão mais adequada perante o caso concreto, com base na **conveniência e oportunidade** (**Mérito Administrativo**).
    - *Limites do Controle Judicial:* O Poder Judiciário e o Tribunal de Contas **não podem invadir o mérito administrativo puro** (não podem substituir a escolha legítima e discricionária do gestor); todavia, exercem pleno controle de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade sobre o ato.

4.2 Poder Hierárquico: Delegação, Avocação e a Regra do CENORA

O poder hierárquico distribui e escalona funções entre órgãos e agentes subordinados, conferindo poderes de dar ordens, fiscalizar, revisar atos, delegar e avocar competências:

- **Delegação:** Transferência temporária do exercício de certas competências para órgãos ou agentes subordinados ou de mesmo nível hierárquico.
- **Vedações Absolutas à Delegação (Mnemônico CENORA - Lei 9.784/99, art. 13):**
    - **CE:** Competência **Exclusiva** conferida por lei a determinado órgão ou autoridade.
    - **NO:** Edição de atos de caráter **Normativo**.
    - **RA:** Decisão de **Recursos Administrativos**.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A decisão de recursos administrativos é **terminantemente indelegável**! Se o titular de uma pasta delegar a um subordinado o julgamento de um recurso contra sanção proferida pelo órgão, a delegação é nula de pleno direito, pois violaria o duplo grau de julgamento administrativo.

4.3 Poder Disciplinar e Sanções Funcionais

É a prerrogativa interna da Administração de apurar infrações e aplicar penalidades funcionais a agentes públicos submetidos à hierarquia estatal ou a **particulares com vínculo jurídico especial com o Estado** (ex.: empresas contratadas que cometem faltas em licitações e contratos).

- Não se confunde com o poder de polícia (que pune particulares em geral, desprovidos de vínculo jurídico especial prévio).

4.4 Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos

Prerrogativa outorgada aos Chefes do Poder Executivo para expedir atos gerais e abstratos:

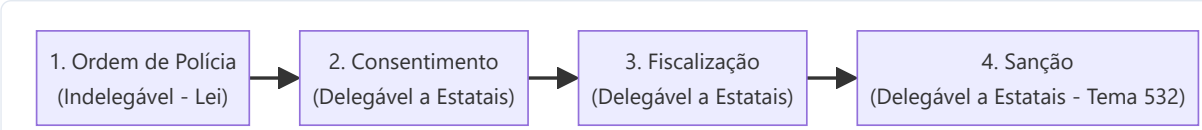
- **Decretos de Execução / Regulamentares (CF, art. 84, IV):** Editados para a fiel execução de leis já existentes. Não podem inovar originariamente na ordem jurídica nem criar direitos ou obrigações primárias não contempladas na lei.
- **Decretos Autônomos (CF, art. 84, VI):** Espécie normativa primária excepcional, autorizada diretamente pelo texto constitucional apenas em duas hipóteses taxativas:
    - *Alínea "a":* **Organização e funcionamento da administração pública**, desde que **não implique aumento de despesa** nem **criação ou extinção de órgãos públicos**;
    - *Alínea "b":* **Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos**.

> 💡 **Pegadinha Clássica FCC:**
> Decreto autônomo **NUNCA pode criar ou extinguir órgãos públicos**, e **NUNCA pode extinguir cargos públicos se estiverem ocupados**! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente **lei formal em sentido estrito** (CF, art. 48, XI e art. 61, § 1º, II, "e").

4.5 Poder de Polícia, Ciclo de Polícia e Delegação (Tema 532/STF)

O art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN) conceitua o **poder de polícia** como a atividade da administração pública que, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público, limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade individual.

- **Atributos do Poder de Polícia:** Discricionariedade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade.
- **O Ciclo de Polícia (Quatro Fases):**
    1. *Ordem de Polícia:* A norma jurídica legal que institui a restrição ou comando abstrato.
    2. *Consentimento de Polícia:* Ato pelo qual o Estado autoriza ou licencia o exercício da atividade privada condicionada (alvarás, licenças).
    3. *Fiscalização de Polícia:* Vistorias, inspeções, autuações e blitz.
    4. *Sanção de Polícia:* Aplicação punitiva da penalidade administrativa (multa, apreensão de mercadoria, interdição de estabelecimento).



O Marco Histórico do Tema 532 da Repercussão Geral do STF:

Superando divergências anteriores, o STF pacificou a tese com eficácia vinculante:

> "*É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.*"

- É constitucional delegar a estatais as fases de **consentimento, fiscalização e sanção**. Apenas a primeira fase (**legislar / ordem de polícia**) permanece indelegável, privativa do Estado.

Teste 018

(FCC – TRT 2ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Órgão integrante do Poder Legislativo federal, no desempenho da função administrativa, solucionou controvérsia proferindo ato administrativo restritivo de direito sem, no entanto, observar a Lei no 9.784/1999. Considerando o âmbito de aplicação da referida lei, é correto afirmar que o administrador atuou

A) conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se, exclusivamente, ao Poder Executivo federal, abrangendo a Administração pública direta e indireta.

B) conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se ao Poder Executivo federal, abrangendo a Administração pública direta e indireta e ao Poder Judiciário federal, não se aplicando ao Poder Legislativo federal, estadual ou local.

C) em desconformidade com a lei, porque os preceitos da supracitada norma também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.

D) em desconformidade com a lei, porque os preceitos da norma também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, respectivamente, quando no desempenho de função legislativa e judicial.

E) conforme a lei, porque o ato normativo aplica-se tão somente às unidades de atuação integrantes da estrutura da

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se, exclusivamente, ao Poder Executivo federal, abrangendo...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas*, o art. 2º da Lei nº 13.869/2019 estabelece que é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta de todos os Poderes, incluindo expressamente os membros e servidores dos Tribunais e Conselhos de Contas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "conforme a lei, porque o referido ato normativo aplica-se ao Poder Executivo federal, abrangendo a Administração...". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial*, entre a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta NÃO existe subordinação hierárquica. O controle exercido pelo ente instituidor denomina-se controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas* deste guia, efeitos da Condenação (Art. 4º): A perda do cargo, mandato ou função pública e a inabilitação para o exercício de cargo público por período de 1 a 5 anos NÃO são efeitos automáticos da condenação penal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 2ª/2014) ao estabelecer que "em desconformidade com a lei, porque os preceitos da supracitada norma também se aplicam aos órgãos dos Poderes...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em desconformidade com a lei, porque os preceitos da norma também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo*, *Limites do Controle Judicial:* O Poder Judiciário e o Tribunal de Contas não podem invadir o mérito administrativo puro (não podem substituir a escolha legítima e discricionária do gestor); todavia, exercem pleno controle de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade sobre o ato.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "conforme a lei, porque o ato normativo aplica-se tão somente às unidades de atuação integrantes da estrutura da". De acordo com a teoria estudada em *O Marco Histórico do Tema 532 da Repercussão Geral do STF:*, *"É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial."*.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 019

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) O presidente da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), impugnando uma lei que dispunha sobre a cobrança de taxas em concurso público na Administração Pública federal direta e indireta. Pelo diploma legislativo, a inscrição para concurso público destinado ao provimento de cargos em órgão da Administração Pública federal direta e indireta não terá custo superior a 20% do salário mínimo e será gratuita para quem estiver desempregado ou não possuir renda familiar superior a dois salários mínimos. À luz da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e do pensamento do STF, é correto afirmar que:

A) a referida lei é exemplo do objetivo de garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, por meio da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a esse respeito;

B) o objetivo de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles não compõe a agenda 2030 da ONU, já que, com o tempo, a organização adotou uma postura cada vez mais liberal;

C) o objetivo de desenvolvimento sustentável concernente a instituições eficazes leva à inconstitucionalidade da medida, ante a desqualificação de pessoal, consequência da limitação ou isenção da taxa de inscrição;

D) a isenção não pode ser concedida por ser o tema do enunciado, matéria que repercute na relação entre a Administração Pública e os seus agentes, independentemente de eventual busca contra a desigualdade;

E) a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza atenta contra a Constituição de 1988, não podendo este ser empregado como referência paradigmática para limitar ou isentar taxa de inscrição em concurso.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *O Marco Histórico do Tema 532 da Repercussão Geral do STF:* deste guia, "*É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "a referida lei é exemplo do objetivo de garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o objetivo de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles não compõe a agenda 2030 da ONU, já que, com o...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração*, pessoas Jurídicas Envolvidas: Envolve duas ou mais pessoas jurídicas distintas — Ocorre dentro de uma única pessoa jurídica.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o objetivo de desenvolvimento sustentável concernente a instituições eficazes leva à inconstitucionalidade da...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundações Públicas (Direito Público vs. Direito Privado)*, fundação Pública de Direito Privado: Tem sua criação autorizada por lei específica, nascendo juridicamente com a inscrição de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a isenção não pode ser concedida por ser o tema do enunciado, matéria que repercute na relação entre a...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, centralização: Ocorre quando o Estado executa suas tarefas administrativas diretamente, por meio dos órgãos e agentes integrantes da própria pessoa jurídica política matriz (União, Estados, DF e Municípios — Administração Direta).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza atenta contra a Constituição de 1988...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo*, poder Vinculado: A lei estabelece com precisão exaustiva todos os requisitos e a única conduta obrigatória a ser adotada pelo agente, inexistindo qualquer margem de liberdade ou juízo de conveniência (ex.: concessão de aposentadoria ao servidor que cumpriu todos os requisitos legais).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 020

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Durante a execução de um convênio firmado entre a União e uma organização da sociedade civil para a execução de programa de assistência social, a Controladoria-Geral da União identificou irregularidades na aplicação dos recursos transferidos. Em paralelo, um grupo de cidadãos organizados encaminhou denúncia ao Tribunal de Contas da União relatando possível desvio de verbas. Diante desse cenário, que envolve simultaneamente mecanismos de controle interno, externo e social, e com base na Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.

A) O controle exercido pela Controladoria-Geral da União sobre a aplicação dos recursos do convênio caracteriza controle externo, pois a CGU é órgão independente do Poder Executivo e atua de forma autônoma em relação aos demais órgãos federais.

B) O Tribunal de Contas da União não tem competência para fiscalizar entidades privadas que recebam recursos públicos federais, pois sua jurisdição se restringe aos órgãos e agentes da Administração Pública direta e indireta.

C) A denúncia encaminhada pelos cidadãos ao TCU configura exercício de controle social, modalidade reconhecida pela Constituição Federal de 1988, que atribui a qualquer cidadão legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas.

D) O controle interno exercido pela CGU e o controle externo exercido pelo TCU são excludentes entre si, de modo que, instaurado o processo de controle externo pelo TCU, a CGU perde automaticamente a competência para apurar as mesmas irregularidades.

E) As decisões do Tribunal de Contas da União que imputam débito ou aplicam multa têm eficácia de título executivo, mas sua execução judicial depende de provocação do Ministério Público Federal, não podendo ser promovida diretamente pela União.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O controle exercido pela Controladoria-Geral da União sobre a aplicação dos recursos do convênio caracteriza...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Poder Hierárquico: Delegação, Avocação e a Regra do CENORA*, a decisão de recursos administrativos é terminantemente indelegável! Se o titular de uma pasta delegar a um subordinado o julgamento de um recurso contra sanção proferida pelo órgão, a delegação é nula de pleno direito, pois violaria o duplo grau de julgamento administrativo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Tribunal de Contas da União não tem competência para fiscalizar entidades privadas que recebam recursos públicos...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas*, o art. 2º da Lei nº 13.869/2019 estabelece que é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta de todos os Poderes, incluindo expressamente os membros e servidores dos Tribunais e Conselhos de Contas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista* deste guia, forma Societária Admitida: Qualquer modalidade societária (Ltda., S.A., etc.) — Obrigatoriamente Sociedade Anônima (S/A). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A denúncia encaminhada pelos cidadãos ao TCU configura exercício de controle social, modalidade reconhecida pela...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O controle interno exercido pela CGU e o controle externo exercido pelo TCU são excludentes entre si, de modo que...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)*, submetem-se ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas quanto aos recursos parafiscais, mas possuem regulamentos próprios de licitação e processo seletivo simplificado para pessoal.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As decisões do Tribunal de Contas da União que imputam débito ou aplicam multa têm eficácia de título executivo...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo*, *Limites do Controle Judicial:* O Poder Judiciário e o Tribunal de Contas não podem invadir o mérito administrativo puro (não podem substituir a escolha legítima e discricionária do gestor); todavia, exercem pleno controle de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade sobre o ato.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 021

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) A Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Sobre a matéria, analise os itens a seguir: I. O Regime de Recuperação Fiscal será orientado pelos princípios da sustentabilidade econômico-financeira, da equidade intergeracional, da transparência das contas públicas, da confiança nas demonstrações financeiras, da celeridade das decisões e da solidariedade entre os Poderes e os órgãos da administração pública; II. O Plano de Recuperação Fiscal poderá ser realizado, de ofício, pela União Federal, caso seja verificado, por diagnóstico técnico, que o Estado se encontra em situação de desequilíbrio financeiro; III. É vedado ao Estado, durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Está correto o que se afirma em

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, apenas. Administração e Políticas Públicas

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, centralização: Ocorre quando o Estado executa suas tarefas administrativas diretamente, por meio dos órgãos e agentes integrantes da própria pessoa jurídica política matriz (União, Estados, DF e Municípios — Administração Direta).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)*, a Lei Federal nº 13.303/2016 instituiu o estatuto jurídico unificado de governança e contratações para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, DF e Municípios.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.4 Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos* deste guia, *Alínea "a":* Organização e funcionamento da administração pública, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas*, o art. 2º da Lei nº 13.869/2019 estabelece que é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta de todos os Poderes, incluindo expressamente os membros e servidores dos Tribunais e Conselhos de Contas.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas. Administração e Políticas Públicas". De acordo com a teoria estudada em *3. O Terceiro Setor e Entidades Paraestatais*, o Terceiro Setor compreende entidades privadas sem fins lucrativos que colaboram voluntariamente com o Estado na consecução de finalidades públicas e sociais, sem integrar a estrutura formal da Administração Pública.

GABARITO OFICIAL: C

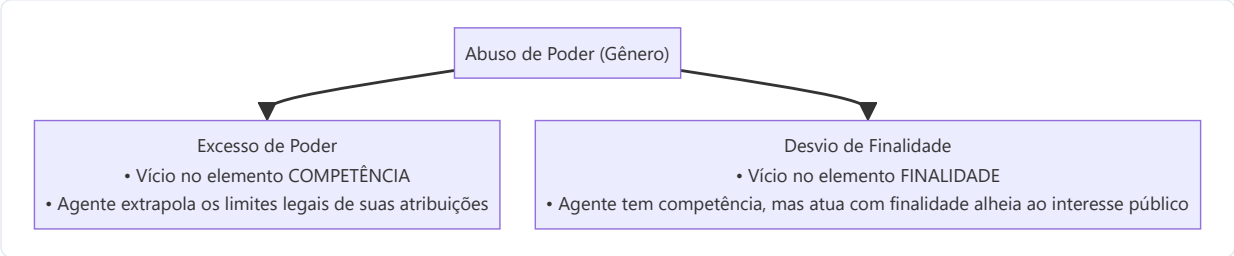
---

5. Uso e Abuso de Poder e a Lei nº 13.869/2019

5.1 Excesso de Poder vs. Desvio de Finalidade

O **abuso de poder** é gênero que se desdobra em duas espécies nucleares:

1. **Excesso de Poder (Vício de Competência):** Ocorre quando a autoridade atua além dos limites legais de suas atribuições funcionais. O agente é incompetente para praticar aquele ato específico, exorbitando do mandato legal.
2. **Desvio de Finalidade / Desvio de Poder (Vício de Finalidade):** Ocorre quando o agente público atua dentro de sua competência legal formal, mas pratica o ato com o propósito de atingir fim diverso daquele fixado pela lei ou com intenção privada espúria (perseguição política, favorecimento ilícito ou vingança pessoal). É vício de nulidade insanável.



5.2 Elemento Subjetivo Especial e Proibição do Crime de Hermenêutica

A **Lei nº 13.869/2019** (Lei de Abuso de Autoridade) disciplina os crimes cometidos por agentes públicos no exercício de suas funções:

- **Dolo Específico Obrigatório (Art. 1º, § 1º):** As condutas descritas na lei constituem crime exclusivamente quando praticadas pelo agente público com a finalidade específica de:
    1. Prejudicar outrem;
    2. Beneficiar a si mesmo ou a terceiro; ou
    3. Por mero capricho ou satisfação pessoal.
    - *Não se admite modalidade culposa!*
    - **Proibição do Crime de Hermenêutica (Art. 1º, § 2º):** A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **NÃO configura abuso de autoridade**. O magistrado, membro do Ministério Público ou auditor do Tribunal de Contas não comete crime simplesmente por aplicar uma tese jurídica contrária à pretensão do réu.

5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas

O art. 2º da Lei nº 13.869/2019 estabelece que é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta de todos os Poderes, incluindo expressamente os **membros e servidores dos Tribunais e Conselhos de Contas**.

- **Efeitos da Condenação (Art. 4º):** A perda do cargo, mandato ou função pública e a inabilitação para o exercício de cargo público por período de 1 a 5 anos **NÃO são efeitos automáticos** da condenação penal. Exigem declaração motivada na sentença e estão condicionados à **reincidência específica** em crime de abuso de autoridade.

Teste 022

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Tereza, experiente negociadora de veículos usados, anuncia um veículo por preço bem abaixo do mercado, despertando o interesse de Cristina. Cristina então procurou Tereza a fim de adquirir o veículo. Curiosa para entender a razão pela qual Tereza estava vendendo o bem por um valor bem abaixo de mercado, interrogou Tereza, que então explicou que o veículo foi adquirido por herança de seu avô e que seus primos estariam reclamando judicialmente a propriedade do bem, informando, inclusive, o número do processo. Considerando o valor do bem, Cristina resolveu fechar o negócio, que foi firmado por escrito, contando cláusula específica de exclusão de responsabilidade de Tereza caso os primos lograssem êxito na referida ação judicial e carro fosse por eles retomado. Foi acertado ainda o pagamento à vista. Seis meses após a celebração da compra e venda, Cristina teve o carro apreendido por autoridade policial, que informou que o veículo era roubado e vinha sendo procurado há cerca de dois anos. Em seguida, Cristina procurou Tereza, requerendo a restituição dos valores pagos. Tereza, no entanto, se recusou, sob o argumento que o contrato celebrado entre as partes excluía integralmente a sua responsabilidade por eventual perda do bem. Diante da situação hipotética narrada e em conformidade com a legislação vigente, avalie as assertivas a seguir. I. Tereza poderá ser responsabilizada pela evicção, a qual abarca a restituição integral do preço pago por Cristina, bem como a indenização pelas despesas dos contratos e as custas judiciais e honorários advocatícios. II. Tereza está correta em sua argumentação, pois constou do contrato, cláusula específica de exclusão de responsabilidade pela eventual perda do bem, o que abarca a apreensão por autoridade judicial. III. Eventual responsabilidade de Tereza, dependerá de sentença transitada em julgado determinando a perda do bem, sendo insuficiente para tal, a apreensão por autoridade policial. IV. Tereza não poderá ser responsabilizada pela perda do bem, pois informou a Cristina que se tratava de coisa litigiosa e, para compensar o risco, o preço pactuado foi abaixo do valor de mercado. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e IV, apenas.

E) IV, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas* deste guia, exigem declaração motivada na sentença e estão condicionados à reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, apenas".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão*, atuam na área de saúde, educação, cultura e pesquisa mediante a celebração de Contrato de Gestão. Podem receber fomento financeiro direto, dotações orçamentárias e cessão especial de servidores e bens públicos.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Autarquias e Autarquias de Regime Especial*, caracterizam-se por: dirigentes investidos com mandato fixo após sabatina legislativa (estabilidade no mandato, perda do cargo apenas nas hipóteses legais); poder normativo técnico regulatório; e inexistência de recurso hierárquico impróprio para os Ministérios/Secretarias sobre decisões técnicas de mérito.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e IV, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)*, governança Corporativa e Conformidade: Exigência de comitês estatutários de auditoria e risco, regras de integridade e requisitos rigorosos de idoneidade técnica e experiência profissional para a indicação de membros do Conselho de Administração e Diretorias Executivas (vedação a ocupantes de cargos políticos e sindicais partidários).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "IV, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.5 Poder de Polícia, Ciclo de Polícia e Delegação (Tema 532/STF)*, o art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN) conceitua o poder de polícia como a atividade da administração pública que, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público, limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade individual.

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, XIX e Art. 84, VI
  Dispositivos constitucionais reguladores da criação de entidades da Administração Indireta, decretos autônomos e foros judiciais.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Organização da Administração Federal)
  Diploma histórico que estruturou os conceitos de Administração Direta e Indireta, descentralização e supervisão ministerial.
- Lei Federal nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Empresas Estatais)
  Regulamento de governança corporativa, conselhos de administração e contratações para empresas públicas e sociedades de economia mista.
- Lei Federal nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade)
  Tipificação dos crimes de abuso de autoridade, exigência do dolo específico e vedação ao crime de hermenêutica.
- STF - Tema 532 de Repercussão Geral (Delegação do Poder de Polícia Administrativa)
  Precedente vinculante fixado no RE 633.782 admitindo delegação das fases de consentimento, fiscalização e sanção a estatais prestadoras de serviço público.
- Lei Federal nº 9.784/1999 - Art. 13 (Limites da Delegação de Competência)
  Regulamentação das vedações absolutas de delegação de atos normativos, decisão de recursos administrativos e competências exclusivas.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 4 e Cap. 10 - Poderes da Administração e Organização Administrativa).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 2 e Cap. 9 - Poderes Administrativos, Administração Indireta e Entidades Paraestatais).
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. (Cap. 4 e Cap. 11 - Organização Administrativa, Terceiro Setor e Poder de Polícia).

03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Ato administrativo: conceito, características e distinções
- Elementos e requisitos de validade (Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto - COFIFOM)
- Atributos do ato administrativo: Presunção de Legitimidade, Autoexecutoriedade, Tipicidade e Imperatividade (PATI)
- Classificação dos atos administrativos: vinculados e discricionários; simples, complexos e compostos
- Formação, efeitos, perfeição, validade e eficácia
- Extinção dos atos: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição
- Convalidação (sanamento de vícios de competência e forma)
- Processo Administrativo no Estado de Goiás: Lei Estadual nº 13.800/2001 e alterações

---

🧭 Sumário

1. **Teoria Geral do Ato Administrativo e Distinções Conceituais**
    1. Fato da Administração vs. Fato Administrativo vs. Ato Administrativo
    2. Perfeição, Validade e Eficácia do Ato
    3. Teste 023
2. **Elementos e Requisitos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)**
    1. Competência (Sujeito Competente)
    2. Finalidade e o Desvio de Poder
    3. Forma e Princípio da Solenidade
    4. Motivo e a Teoria dos Motivos Determinantes
    5. Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo
    6. Teste 024
    7. Teste 025
    8. Teste 026
3. **Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)**
    1. Presunção de Legitimidade e Veracidade
    2. Autoexecutoriedade e seus Limites
    3. Tipicidade Administrativa
    4. Imperatividade e Poder Extroverso
    5. Teste 027
4. **Classificações Relevantes para a FCC: Atos Simples, Complexos e Compostos**
    1. Atos Simples, Complexos e Compostos
    2. O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)
    3. Teste 028
    4. Teste 029
5. **Extinção e Convalidação dos Atos Administrativos**
    1. Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição
    2. Convalidação: Requisitos, Limites e Efeitos Temporais
    3. Teste 030
    4. Teste 031
6. **Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)**
    1. Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados
    2. Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)
    3. Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores
    4. Motivação das Decisões e Regime Recursal
    5. Teste 032
    6. Teste 033
7. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Teoria Geral do Ato Administrativo e Distinções Conceituais

O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública ou de quem lhe faça as vezes, que, agindo sob o império do Direito Público, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

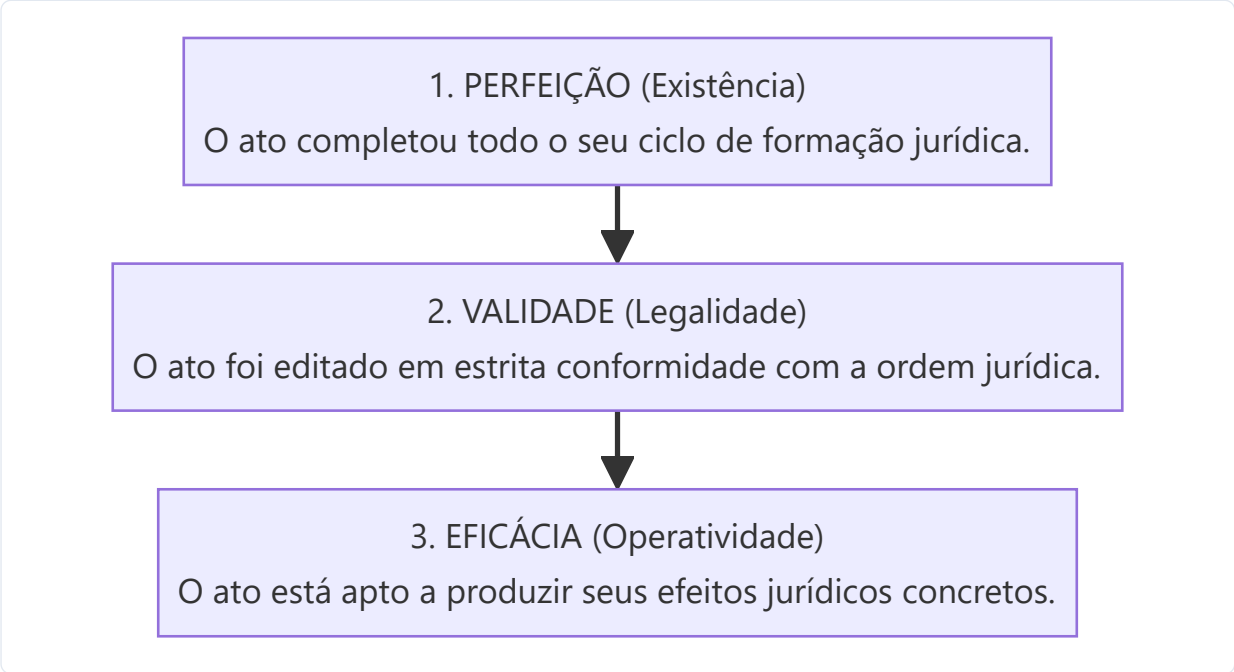
1.1 Fato da Administração vs. Fato Administrativo vs. Ato Administrativo

A doutrina administrativista clássica (seguida com rigor pela banca FCC) diferencia os eventos jurídicos da administração pública em três categorias:

- **Fato da Administração:** Evento puramente material ou natural ocorrido no seio da Administração, mas desprovido de repercussão ou consequência jurídica direta para o Direito Administrativo (ex.: o funcionário que limpa o chão de uma repartição; a pintura ordinária de uma parede).
- **Fato Administrativo:** Acontecimento fático que produz efeitos jurídicos relevantes no âmbito do Direito Administrativo. Pode decorrer de um ato voluntário (ex.: a apreensão material de mercadorias pirateadas) ou de um evento da natureza (ex.: a queda de uma árvore sobre veículo particular gerando responsabilidade civil; o decurso do tempo acarretando prescrição).
- **Ato Administrativo:** Declaração jurídica formal e intencional emitida pelo Estado com a finalidade de produzir efeitos jurídicos no mundo do direito (ex.: a expedição de uma licença de obras, a demissão de um servidor público estável, a aplicação de uma penalidade em licitação).

1.2 Perfeição, Validade e Eficácia do Ato

A teoria tridimensional do ato administrativo estabelece três planos de análise que não se confundem:



- **Ato Perfeito:** Aquele que completou todas as fases de seu ciclo de formação interna, estando concluído. Pode ser válido ou inválido.
- **Ato Válido:** Aquele que, além de perfeito, atende a todos os requisitos e pressupostos estabelecidos em lei (sem vícios de legalidade).
- **Ato Eficaz:** Aquele que está pronto para deflagrar seus efeitos jurídicos práticos, não dependendo de condição suspensiva, termo inicial ou publicação oficial.
    - *Exemplo Prático FCC:* Um ato de demissão assinado pelo Governador é **perfeito e válido**, mas só se torna **eficaz** a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Teste 023

(FCC – TRT 11ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) A Lei no 11.126/2005 dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. Qualquer tentativa voltada a impedir ou dificultar o gozo desse direito constitui ato de dis- criminação a ser apenado com multa e

A) prisão preventiva.

B) interdição.

C) detenção.

D) reclusão.

E) trabalhos comunitários.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "prisão preventiva". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Motivo e a Teoria dos Motivos Determinantes*, o motivo constitui a situação de fato (o evento do mundo real) e a situação de direito (o enquadramento na norma legal) que autorizam ou determinam a prática do ato administrativo.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Autoexecutoriedade e seus Limites* deste guia, é a prerrogativa conferida à Administração Pública de compelir materialmente o administrado a cumprir o ato ou executar diretamente a providência administrativa, inclusive com uso moderado da força física policial, sem necessidade de intervenção ou autorização prévia do Poder Judiciário (ex.: guincho de carro estacionado em local proibido; interdição e lacração de restaurante com alimentos deteriorados; apreensão de drogas). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 11ª/2017) ao estabelecer que "interdição".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "detenção". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria dos Motivos Determinantes:*, se for judicialmente ou administrativamente comprovado que o motivo é falso (o órgão tinha recursos abundantes) ou juridicamente inexistente, o ato de exoneração é nulo de pleno direito, devendo ser extirpado da ordem jurídica.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "reclusão". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Perfeição, Validade e Eficácia do Ato*, ato Perfeito: Aquele que completou todas as fases de seu ciclo de formação interna, estando concluído. Pode ser válido ou inválido.

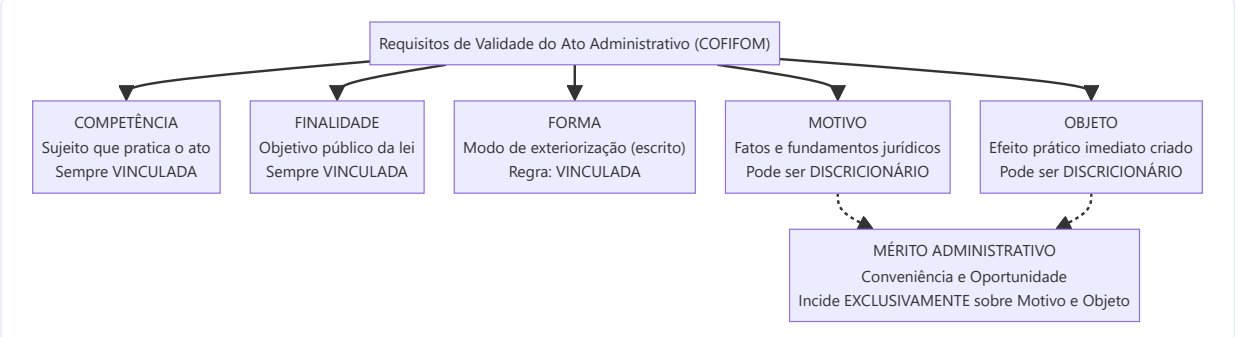
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "trabalhos comunitários". De acordo com a teoria estudada em *1. Teoria Geral do Ato Administrativo e Distinções Conceituais*, o ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública ou de quem lhe faça as vezes, que, agindo sob o império do Direito Público, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Elementos e Requisitos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)

A Lei de Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/1965, art. 2º) positivou a doutrina dos cinco elementos constitutivos indispensáveis para a validade do ato administrativo: **Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto** (**COFIFOM**).



2.1 Competência (Sujeito Competente)

É o círculo de atribuições conferido pelo ordenamento jurídico ao agente ou órgão público para a prática do ato.

- **Características:** É irrenunciável, intransferível por acordo entre as partes, inderrogável, imprescritível e imodificável pela vontade do titular.
- **Espécies de Vício de Competência:**
  - *Usurpação de Função:* Crime praticado por particular que se faz passar por funcionário público (ato inexistente).
  - *Excesso de Poder:* O agente público ultrapassa os limites legais de suas atribuições funcionais (ato nulo insanável).
  - *Incompetência Relativa:* O ato é praticado por agente de mesmo órgão ou hierarquia que não detinha a atribuição específica, sem que a competência fosse atribuída com exclusividade pela lei. Admite **convalidação** por ratificação da autoridade competente.

2.2 Finalidade e o Desvio de Poder

A finalidade representa o objetivo mediato de interesse público que o ato deve alcançar. É elemento **invariavelmente vinculado**; o administrador jamais detém discricionariedade para escolher a finalidade pública a ser perseguida.

- **Desvio de Finalidade (Desvio de Poder):** Ocorre quando a autoridade competente utiliza poderes legítimos para atingir fins alheios ao interesse público ou fim diverso daquele categorizado pela lei para aquela competência (ex.: remoção compulsória de servidor com o propósito punitivo disfarçado de perseguição pessoal). É vício que acarreta a **nulidade absoluta e insanável** do ato administrativo.

2.3 Forma e Princípio da Solenidade

A forma é o modo pelo qual a vontade da Administração se exterioriza e ganha publicidade no mundo jurídico.

- No Direito Administrativo vige o princípio do formalismo moderado, mas como regra geral os atos são solenes e devem ser expedidos por **escrito**, contendo data, identificação do cargo e assinatura.
- *Defeitos de Forma:* A omissão de formalidades não essenciais que não prejudiquem o direito de defesa dos administrados configura vício sanável, passível de **convalidação**.

2.4 Motivo e a Teoria dos Motivos Determinantes

O motivo constitui a situação de fato (o evento do mundo real) e a situação de direito (o enquadramento na norma legal) que autorizam ou determinam a prática do ato administrativo.

- Não se confunde com a **motivação** (a motivação é a declaração escrita dos motivos; o motivo é o próprio fato em si).

A Teoria dos Motivos Determinantes:

Consagrada pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ, preceitua que a validade do ato administrativo fica indissoluvelmente vinculada à veracidade, exatidão e subsistência dos motivos alegados pela autoridade:

- Mesmo que o ato seja discricionário e prescindisse originalmente de motivação obrigatória (como a exoneração *ad nutum* de um assessor comissionado), se a autoridade decidir enunciar publicamente um motivo (ex.: afirmar no decreto que exonerou o servidor em razão do corte orçamentário do setor), **o ato ficará vinculado a essa justificativa**.
- Se for judicialmente ou administrativamente comprovado que o motivo é falso (o órgão tinha recursos abundantes) ou juridicamente inexistente, **o ato de exoneração é nulo de pleno direito**, devendo ser extirpado da ordem jurídica.

2.5 Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo

O objeto é o efeito jurídico imediato e substantivo que o ato produz no mundo real (é o "o que" o ato decide, cria, extingue ou altera). Deve ser lícito, possível, determinado ou determinável.

- **O Mérito Administrativo:** Nos atos discricionários, o mérito administrativo — consubstanciado no juízo de **conveniência e oportunidade** privativo da autoridade pública — incide **estrita e unicamente sobre o Motivo e o Objeto**. Os elementos Competência, Finalidade e Forma são sempre vinculados.

Teste 024

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Vanessa pretende ingressar na esfera cível com uma ação fundada em direito pessoal em detrimento de Petrônio. Com esse intuito, Vanessa procurou o auxílio de um advogado, o qual lhe orientou sobre diversas temáticas jurídicas, inclusive no que se refere à competência para o processo e julgamento da ação que será proposta. De acordo com a narrativa e considerando as disposições do Código de Processo Civil, analise as afirmativas a seguir: I. A ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. II. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. III. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação deverá ser proposta no Distrito Federal. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Civil, está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Finalidade e o Desvio de Poder*, desvio de Finalidade (Desvio de Poder): Ocorre quando a autoridade competente utiliza poderes legítimos para atingir fins alheios ao interesse público ou fim diverso daquele categorizado pela lei para aquela competência (ex.: remoção compulsória de servidor com o propósito punitivo disfarçado de perseguição pessoal).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. Elementos e Requisitos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)*, a Lei de Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/1965, art. 2º) positivou a doutrina dos cinco elementos constitutivos indispensáveis para a validade do ato administrativo: Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto (COFIFOM).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)*, "*Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o qual, se não houver decisão, o ato considerar-se-á definitivamente registrado.*".

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Forma e Princípio da Solenidade* deste guia, no Direito Administrativo vige o princípio do formalismo moderado, mas como regra geral os atos são solenes e devem ser expedidos por escrito, contendo data, identificação do cargo e assinatura. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *6.4 Motivação das Decisões e Regime Recursal*, a autoridade julgadora pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida; se da revisão puder decorrer gravame à situação do recorrente (*reformatio in pejus*), este deverá ser cientificado previamente para formular suas alegações no prazo de 10 dias.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 025

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) A informação de que Pedro, servidor público federal de escalão hierárquico superior, teria praticado uma infração disciplinar, chegou ao conhecimento da autoridade competente. Além de ser informado por seus assessores imediatos sobre a necessidade de instaurar o respectivo processo administrativo disciplinar, também lhe foi sugerida a possibilidade de afastamento preventivo, em razão do risco de que ele influísse na apuração do ilícito administrativo. Em relação ao sugerido afastamento de Pedro, considerando os balizamentos estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, assinale a afirmativa correta.

A) É vedado, considerando a presunção de inocência.

B) Pode se estender pelo prazo máximo de cento e oitenta dias.

C) Caso seja decretado, acarretará a suspensão da remuneração durante a sua vigência.

D) Somente é possível em se tratando de infração disciplinar que possa acarretar a sanção de demissão.

E) Deve cessar, uma vez ultrapassado o limite temporal fixado em lei, ainda que não concluído o processo disciplinar.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "É vedado, considerando a presunção de inocência". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Presunção de Legitimidade e Veracidade*, presume-se que o ato administrativo foi expedido em estrita consonância com a lei (legitimidade) e que os fatos relatados pelos agentes públicos são verdadeiros (veracidade).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Pode se estender pelo prazo máximo de cento e oitenta dias". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)*, "*Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o qual, se não houver decisão, o ato considerar-se-á definitivamente registrado.*".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Caso seja decretado, acarretará a suspensão da remuneração durante a sua vigência". De acordo com a teoria estudada em *6.3 Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores*, impedimento (Vício Objetivo - Art. 18): O servidor ou autoridade é legalmente impedido de atuar em processo no qual.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Somente é possível em se tratando de infração disciplinar que possa acarretar a sanção de demissão". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo*, o objeto é o efeito jurídico imediato e substantivo que o ato produz no mundo real (é o "o que" o ato decide, cria, extingue ou altera). Deve ser lícito, possível, determinado ou determinável.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)* deste guia, a Lei Estadual nº 13.800/2001 disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Goiás. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Deve cessar, uma vez ultrapassado o limite temporal fixado em lei, ainda que não concluído o processo disciplinar".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 026

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Ao estudar as hipóteses de extinção do ato administrativo, Júlia verificou que há uma modalidade em que isso ocorre em razão da incompatibilidade do ato administrativo com outro posterior, tal como ocorre com a nomeação do servidor, que é extinta com a sua exoneração. Tal modalidade de extinção corresponde a:

A) recusa;

B) renúncia;

C) anulação;

D) revogação;

E) contraposição.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "recusa". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, modalidade de Extinção: Causa Primária — Efeitos no Tempo — Competência — Distinção Prática FCC.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "renúncia". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, renúncia: Desistência expressa voluntária manifestada pelo beneficiário — *Ex nunc* — Manifestação do particular — O titular abre mão do benefício conferido pelo ato.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "anulação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, anulação: Ilegalidade originária do ato (vício de legalidade insanável) — Retroativo (*ex tunc*) — Administração Pública ou Poder Judiciário — Desfaz o ato desde o nascimento, pois dele não se originam direitos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revogação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, caducidade: Superveniência de lei nova que torna a atividade ilegal — *Ex nunc* — Administração Pública — O ato era legal, mas nova legislação proibiu a atividade (ex.: lei que veda pedágio na área).

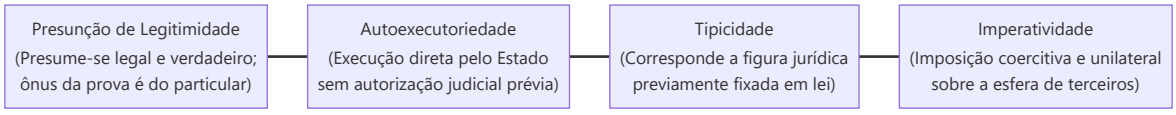
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição* deste guia, contraposição / Derrubada: Emissão de novo ato com efeitos antagônicos e incompatíveis — *Ex nunc* — Administração Pública — O novo ato extingue o anterior (ex.: ato de exoneração contrapõe-se ao de nomeação). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "contraposição".

GABARITO OFICIAL: E

---

3. Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)

Os atributos do ato administrativo consagram prerrogativas que decorrem diretamente do princípio da supremacia do interesse público:



3.1 Presunção de Legitimidade e Veracidade

Presume-se que o ato administrativo foi expedido em estrita consonância com a lei (legitimidade) e que os fatos relatados pelos agentes públicos são verdadeiros (veracidade).

- É presunção relativa (*juris tantum*), que admite prova em contrário.
- Gera a **inversão do ônus da prova**: incumbe ao particular demonstrar e comprovar a ilegalidade ou falsidade do ato impugnado perante o Judiciário ou a Administração.

3.2 Autoexecutoriedade e seus Limites

É a prerrogativa conferida à Administração Pública de compelir materialmente o administrado a cumprir o ato ou executar diretamente a providência administrativa, inclusive com uso moderado da força física policial, **sem necessidade de intervenção ou autorização prévia do Poder Judiciário** (ex.: guincho de carro estacionado em local proibido; interdição e lacração de restaurante com alimentos deteriorados; apreensão de drogas).

- **Limites Críticos da Autoexecutoriedade:** A autoexecutoriedade depende de expressa previsão legal ou de situação fática emergencial/urgente.

> 🚨 **ALERTA CLÁSSICO FCC:**
> A cobrança de **multas pecuniárias administrativas NÃO é autoexecutória**! Se o particular se recusar a pagar a multa, a Administração não pode tomar o dinheiro de sua conta bancária diretamente; deve inscrever o débito em Dívida Ativa e ajuizar Ação de Execução Fiscal perante o Poder Judiciário.

3.3 Tipicidade Administrativa

Formulada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, preceitua que cada ato administrativo deve corresponder rigorosamente a figuras e modelos abstratos previamente tipificados na legislação. Impede que o Estado crie atos unilaterais inominados ou arbitrários sem desenho legal prévio.

3.4 Imperatividade e Poder Extroverso

Consiste na faculdade de impor obrigações coercitivas e restrições unilaterais a terceiros, independentemente de sua concordância prévia.

- Não está presente em atos negociais (licenças, autorizações) e atos meramente enunciativos (pareceres, certidões, atestados).

Teste 027

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) No exercício de suas atribuições como analista do Tribunal Regional da 1ª Região, Clarice foi consultada acerca das hipóteses em que o ato administrativo é passível de revogação. Ela respondeu que são passíveis de revogação:

A) os atos administrativos com prazos expirados;

B) os atos administrativos preclusos no processo administrativo;

C) os atos administrativos discricionários;

D) os atos que geram direitos adquiridos;

E) os chamados meros atos administrativos, tais como os atestados.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os atos administrativos com prazos expirados". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo*, o Mérito Administrativo: Nos atos discricionários, o mérito administrativo — consubstanciado no juízo de conveniência e oportunidade privativo da autoridade pública — incide estrita e unicamente sobre o Motivo e o Objeto.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os atos administrativos preclusos no processo administrativo". De acordo com a teoria estudada em *6. Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)*, a Lei Estadual nº 13.800/2001 disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Goiás.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição* deste guia, o Poder Judiciário JAMAIS pode revogar atos administrativos do Poder Executivo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "os atos administrativos discricionários".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os atos que geram direitos adquiridos". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, revogação: Inconveniência ou inoportunidade superveniente (mérito) — Prospectivo (*ex nunc*) — Exclusiva da própria Administração — Recai sobre atos válidos; respeita direitos adquiridos e atos consumados.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os chamados meros atos administrativos, tais como os atestados". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Imperatividade e Poder Extroverso*, não está presente em atos negociais (licenças, autorizações) e atos meramente enunciativos (pareceres, certidões, atestados).

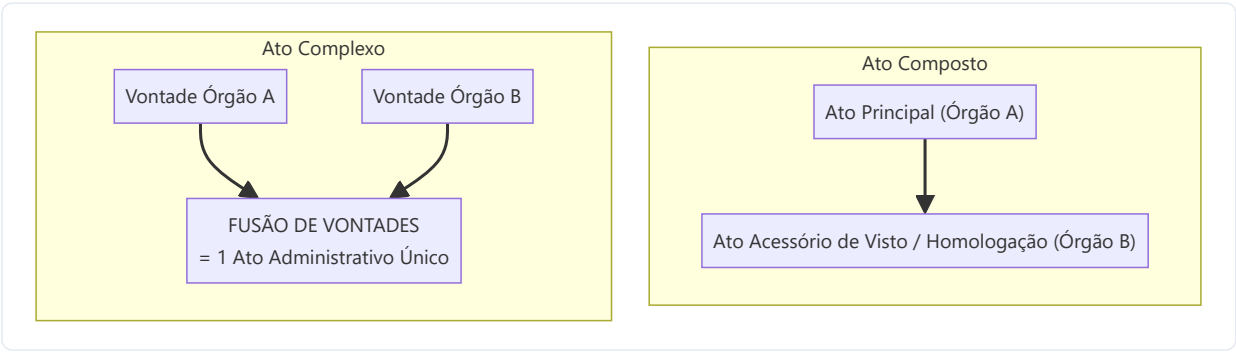
GABARITO OFICIAL: C

---

4. Classificações Relevantes para a FCC: Atos Simples, Complexos e Compostos

4.1 Atos Simples, Complexos e Compostos

- **Ato Simples:** Resulta da manifestação de vontade de um **único órgão** administrativo (seja ele singular, como o ato de um Secretário de Estado, ou colegiado, como a decisão plenária de um Tribunal de Contas).
- **Ato Composto:** Resulta da manifestação de vontade de um único órgão que emite um **ato principal**, cuja eficácia depende de um **ato instrumental acessório** emanado de outro órgão (ex.: aprovação, homologação, visto, chancela). Há um ato principal e um ato acessório.
- **Ato Complexo:** Resulta da **fusão e integração convergente de vontades de dois ou mais órgãos autônomos e independentes**, que se conjugam para formar um **único ato administrativo final**.



4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)

O julgamento da legalidade e a concessão de registro de aposentadoria, pensão ou reforma pelas Cortes de Contas é um dos temas prediletos da FCC:

1. **Natureza Jurídica:** Trata-se categoricamente de um **ato administrativo complexo** (Súmula Vinculante nº 3 e pacífica jurisprudência do STF). O ato inicial expedido pelo órgão de origem é meramente precário e provisório; somente ganha definitividade e perfeição com o julgamento e registro pelo Tribunal de Contas.
2. **Dispensa de Contraditório Prévio (SV nº 3):** Na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, é dispensado o contraditório e a ampla defesa no Tribunal de Contas, salvo se transcorrer prazo desarrazoado.
3. **O Prazo Decadencial de 5 Anos (Tema 445 do STF):** O STF fixou a seguinte tese vinculante:

> *"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o qual, se não houver decisão, o ato considerar-se-á definitivamente registrado."*

4. **Impossibilidade de Revogação por Conveniência:** Por se tratar de ato vinculado, a autoridade de origem não pode revogar a aposentadoria com base em razões de conveniência ou oportunidade (mérito).

Teste 028

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Ao estudar a classificação dos atos administrativos, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, Josiane verificou que é correto indicar como um ato administrativo complexo

A) a decisão plenária de certo Tribunal de Contas.

B) a determinação de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas, após o devido processo administrativo.

C) o registro de aposentadoria de servidores públicos ocupantes de cargo efetivo junto ao respectivo Tribunal de Conta.

D) a desconsideração da personalidade jurídica em sede administrativa, realizada pelo Tribunal de Contas em determinado processo administrativo.

E) o reconhecimento de ilegalidade de determinada verba remuneratória paga a servidor público, por decisão do Tribunal de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a decisão plenária de certo Tribunal de Contas". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Atos Simples, Complexos e Compostos*, ato Simples: Resulta da manifestação de vontade de um único órgão administrativo (seja ele singular, como o ato de um Secretário de Estado, ou colegiado, como a decisão plenária de um Tribunal de Contas).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a determinação de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas, após o devido processo administrativo". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)*, "*Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o qual, se não houver decisão, o ato considerar-se-á definitivamente registrado.*".

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)* deste guia, natureza Jurídica: Trata-se categoricamente de um ato administrativo complexo (Súmula Vinculante nº 3 e pacífica jurisprudência do STF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "o registro de aposentadoria de servidores públicos ocupantes de cargo efetivo junto ao respectivo Tribunal de Conta".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a desconsideração da personalidade jurídica em sede administrativa, realizada pelo Tribunal de Contas em...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)*, o ato inicial expedido pelo órgão de origem é meramente precário e provisório; somente ganha definitividade e perfeição com o julgamento e registro pelo Tribunal de Contas.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o reconhecimento de ilegalidade de determinada verba remuneratória paga a servidor público, por decisão do...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)*, dispensa de Contraditório Prévio (SV nº 3): Na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, é dispensado o contraditório e a ampla defesa no Tribunal de Contas, salvo se transcorrer prazo desarrazoado.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 029

(FCC – TRT 11ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Palavras utilizadas no texto motivaram as frases que seguem, que, entretanto, devem ser analisadas independentemente dele. A que se apresenta em conformidade com as normas de concordância é:

A) Grupos indígenas, principalmente inserido no contexto do rio Amazonas, vem chamando a atenção de pesquisadores de distintas áreas do saber, estudiosos que os julgam detentores de muitos segredos.

B) Adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um estrato neo-indígena, especialistas em etnografia muito se dedicam a interpretar os dados apresentados na pesquisa recém-publicada.

C) Certamente podem ter havido entre os leitores-pesquisadores muitas dúvidas sobre a magnitude do citado desapare- cimento de nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas.

D) Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade, sempre pôde produzir efeitos insus- peitados, e muitas vezes o fez.

E) O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer ainda cuidadosa reflexão, porque, apesar da curiosidade que suscita, muito dela ainda permanece obscuro. Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 6 a 12. 1 Três em cada quatro brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000, para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos decla- rados, praticamente três quartos da população residente total. Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso da "América catól- 5 lica", continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos cientificamente controlados e religiosamente isentos sua histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como "o maior país católico do mundo". Tradicionalmente autoaplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do contentamento envaidecido sem ressalvas ao lamento aborrecido sem reservas, a plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. 10 Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Visível a olho nu. Mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente, e comprovado a frio reiteradamente, pelas estatísticas censitárias. Esse lento vir a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural com a introdução 15 gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa que já assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras religiões. Ou mesmo para nenhuma. (Adaptado de: PIERUCCI, Antonio Flávio. Religiões no Brasil. In: BOTELHO, André e SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.). Agenda Brasileira: temas de uma sociedade em mudança. Companhia das Letras, 2011, p. 472-473)

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Grupos indígenas, principalmente inserido no contexto do rio Amazonas, vem chamando a atenção de pesquisadores de...". De acordo com a teoria estudada em *6.3 Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores*, suspeição (Vício Subjetivo - Art. 20): Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um estrato neo-indígena, especialistas em etnografia muito se...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Forma e Princípio da Solenidade*, no Direito Administrativo vige o princípio do formalismo moderado, mas como regra geral os atos são solenes e devem ser expedidos por escrito, contendo data, identificação do cargo e assinatura.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Certamente podem ter havido entre os leitores-pesquisadores muitas dúvidas sobre a magnitude do citado desapare-...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)*, "*Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o qual, se não houver decisão, o ato considerar-se-á definitivamente registrado.*".

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade, sempre pôde produzir efeitos...". De acordo com a teoria estudada em *6.4 Motivação das Decisões e Regime Recursal*, a autoridade julgadora pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida; se da revisão puder decorrer gravame à situação do recorrente (*reformatio in pejus*), este deverá ser cientificado previamente para formular suas alegações no prazo de 10 dias.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.5 Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo* deste guia, o objeto é o efeito jurídico imediato e substantivo que o ato produz no mundo real (é o "o que" o ato decide, cria, extingue ou altera). Deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 11ª/2017) ao estabelecer que "O capítulo evidencia que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer ainda cuidadosa reflexão...".

GABARITO OFICIAL: E

---

5. Extinção e Convalidação dos Atos Administrativos

5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição

Modalidade de Extinção	Causa Primária	Efeitos no Tempo	Competência	Distinção Prática FCC
Anulação	**Ilegalidade originária** do ato (vício de legalidade insanável)	**Retroativo (*ex tunc*)**	Administração Pública ou Poder Judiciário	Desfaz o ato desde o nascimento, pois dele não se originam direitos.
Revogação	**Inconveniência ou inoportunidade superveniente** (mérito)	**Prospectivo (*ex nunc*)**	**Exclusiva da própria Administração**	Recai sobre atos válidos; respeita direitos adquiridos e atos consumados.
Cassação	**Descumprimento de condições legais** pelo particular beneficiário	*Ex nunc*	Administração Pública	Sanção contra o administrado faltoso (ex.: cassar alvará sanitário por comida estragada).
Caducidade	**Superveniência de lei nova** que torna a atividade ilegal	*Ex nunc*	Administração Pública	O ato era legal, mas nova legislação proibiu a atividade (ex.: lei que veda pedágio na área).
Contraposição / Derrubada	Emissão de **novo ato com efeitos antagônicos** e incompatíveis	*Ex nunc*	Administração Pública	O novo ato extingue o anterior (ex.: ato de exoneração contrapõe-se ao de nomeação).
Renúncia	Desistência expressa voluntária manifestada pelo beneficiário	*Ex nunc*	Manifestação do particular	O titular abre mão do benefício conferido pelo ato.

⚠️ **Atenção Máxima FCC:**
O Poder Judiciário **JAMAIS pode revogar atos administrativos do Poder Executivo**. O Judiciário pode anular atos ilegais, mas se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de atos do Executivo configuraria intolerável violação à separação dos Poderes (art. 2º da CF).

5.2 Convalidação: Requisitos, Limites e Efeitos Temporais

A convalidação (ou sanatória) é o ato administrativo pelo qual a Administração corrige e supre um vício existente em ato ilegal anterior com efeitos retroativos (**ex tunc**).

- **Dispositivo Normativo:** Art. 55 da Lei Federal nº 9.784/1999 e art. 54 da Lei Estadual/GO nº 13.800/2001.
- **Requisitos Cumulativos Obrigatórios:**
    1. O ato **não pode acarretar lesão ao interesse público**;
    2. O ato **não pode causar prejuízos a terceiros de boa-fé**;
    3. O vício deve ser **sanável**.
- **Defeitos Sanáveis que Comportam Convalidação:**
    - **Competência quanto à Pessoa:** Admite convalidação (ratificação pela autoridade competente), desde que a lei **NÃO tenha atribuído competência exclusiva** à autoridade que praticou o ato originário.
    - **Forma:** Admite convalidação se a forma desrespeitada não foi expressamente exigida por lei como requisito essencial de validade do ato.
- **Defeitos Insanáveis (NULIDADE ABSOLUTA - Vedada Convalidação):**
    - Vício de **Finalidade** (desvio de poder);
    - Vício de **Motivo** (motivo falso ou inexistente);
    - Vício de **Objeto** (objeto ilícito ou impossível);
    - Vício de competência privativa/exclusiva ou forma essencial.

Teste 030

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) A autoridade competente no âmbito da atividade de controle sugeriu a revogação de todos os atos administrativos que não mais atendam ao interesse público, mas foi indagada acerca da existência de atos que não seriam passíveis de tal modalidade de extinção. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que:

A) todos os atos administrativos são passíveis de revogação;

B) apenas os atos vinculados são passíveis de revogação;

C) nenhum ato administrativo é passível de revogação;

D) somente os atos discricionários são passíveis de revogação;

E) apenas os atos administrativos que já exauriram os seus efeitos não podem ser revogados. Conhecimentos Específicos Quando referenciadas, considere as tabelas relacionais Competidor e Disputa, cujas estruturas e instâncias são descritas abaixo. Todas as colunas são definidas como strings. A tabela Disputa contém as disputas realizadas entre competidores que aparecem na tabela Competidor. Em cada disputa há dois competidores, um com camisa azul e outro com camisa verde. Competidor Disputa Nome Azul Verde A A B B C A C B A D C E E F A F F D

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "todos os atos administrativos são passíveis de revogação". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo*, o Mérito Administrativo: Nos atos discricionários, o mérito administrativo — consubstanciado no juízo de conveniência e oportunidade privativo da autoridade pública — incide estrita e unicamente sobre o Motivo e o Objeto.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas os atos vinculados são passíveis de revogação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, revogação: Inconveniência ou inoportunidade superveniente (mérito) — Prospectivo (*ex nunc*) — Exclusiva da própria Administração — Recai sobre atos válidos; respeita direitos adquiridos e atos consumados.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nenhum ato administrativo é passível de revogação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, o Judiciário pode anular atos ilegais, mas se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de atos do Executivo configuraria intolerável violação à separação dos Poderes (art. 2º da CF).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição* deste guia, o Poder Judiciário JAMAIS pode revogar atos administrativos do Poder Executivo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "somente os atos discricionários são passíveis de revogação".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas os atos administrativos que já exauriram os seus efeitos não podem ser revogados. Conhecimentos Específicos...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Atos Simples, Complexos e Compostos*, ato Complexo: Resulta da fusão e integração convergente de vontades de dois ou mais órgãos autônomos e independentes, que se conjugam para formar um único ato administrativo final.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 031

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) No âmbito da autotutela, existem diferentes modalidades de extinção do ato por manifestação de vontade da Administração, entre as quais encontram-se as seguintes situações: I. Extinção do ato administrativo discricionário, apenas pelo fato de que a situação nele contemplada não é mais admitida pela legislação. II. Extinção do ato administrativo em razão de ilegalidade superveniente atribuída ao respectivo beneficiário. III. Extinção do ato administrativo em decorrência do reconhecimento de um vício grave e insanável. As situações I, II e III referem-se, respectivamente, a extinções por

A) caducidade, cassação e anulação.

B) revogação, anulação e caducidade.

C) anulação, cassação e revogação.

D) revogação, cassação e anulação.

E) caducidade, revogação e cassação.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição* deste guia, anulação: Ilegalidade originária do ato (vício de legalidade insanável) — Retroativo (*ex tunc*) — Administração Pública ou Poder Judiciário — Desfaz o ato desde o nascimento, pois dele não se originam direitos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "caducidade, cassação e anulação".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revogação, anulação e caducidade". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, renúncia: Desistência expressa voluntária manifestada pelo beneficiário — *Ex nunc* — Manifestação do particular — O titular abre mão do benefício conferido pelo ato.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "anulação, cassação e revogação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, caducidade: Superveniência de lei nova que torna a atividade ilegal — *Ex nunc* — Administração Pública — O ato era legal, mas nova legislação proibiu a atividade (ex.: lei que veda pedágio na área).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revogação, cassação e anulação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, revogação: Inconveniência ou inoportunidade superveniente (mérito) — Prospectivo (*ex nunc*) — Exclusiva da própria Administração — Recai sobre atos válidos; respeita direitos adquiridos e atos consumados.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caducidade, revogação e cassação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, cassação: Descumprimento de condições legais pelo particular beneficiário — *Ex nunc* — Administração Pública — Sanção contra o administrado faltoso (ex.: cassar alvará sanitário por comida estragada).

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)

A **Lei Estadual nº 13.800/2001** disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Goiás:

6.1 Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados

- Subordina-se aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2º).
- Reconhece o direito do cidadão de ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos processos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter certidões e formular alegações e apresentar documentos antes da tomada da decisão.

6.2 Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)

Reproduzindo a regra geral do direito público brasileiro, o art. 13 da Lei Goiana nº 13.800/2001 veda taxativamente a delegação de três matérias específicas:

1. **Competência Exclusiva** atribuída por lei a determinado órgão ou autoridade;
2. Edição de atos de caráter **Normativo**;
3. Decisão de **Recursos Administrativos**.

6.3 Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores

Para assegurar a imparcialidade nas decisões administrativas, a lei estadual estabelece distinção crucial entre:

- **Impedimento (Vício Objetivo - Art. 18):** O servidor ou autoridade é legalmente impedido de atuar em processo no qual:
  - Tenha interesse direto ou indireto na matéria;
  - Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau;
  - Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge/companheiro.
  - *Omissão do Impedimento:* Constitui falta disciplinar grave.
- **Suspeição (Vício Subjetivo - Art. 20):** Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

6.4 Motivação das Decisões e Regime Recursal

- **Dever de Motivação (Art. 50):** As decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham sanções, decidam recursos, dispensem licitações ou anulem/revoguem atos anteriores devem ser expressamente motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
- **Prazos Recursais (Art. 59):** Salvo disposição legal específica em contrário, o prazo para interposição de recurso administrativo na administração goiana é de **10 (dez) dias**, contados da ciência ou divulgação oficial da decisão.
- **Efeitos do Recurso e Reformatio in Pejus (Arts. 61 e 64):** O recurso tem como regra geral efeito estritamente devolutivo (efeito suspensivo é excepcional). A autoridade julgadora pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida; se da revisão puder decorrer gravame à situação do recorrente (*reformatio in pejus*), este deverá ser cientificado previamente para formular suas alegações no prazo de 10 dias.

Teste 032

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Para além dos princípios previstos expressamente no Art. 37, caput, da CRFB/1988, as normas que versam sobre direito administrativo costumam elencar outros princípios relacionados às respectivas matérias (setoriais), tal como se observa no Art. 2º da Lei nº 9.784/1999, que trata do processo administrativo, e no Art. 5º da Lei nº 14.133/2021, que trata de licitações e contratos. Nesse contexto, os princípios que NÃO estão no aludido dispositivo constitucional, mas que constam textualmente das referidas normas, são, respectivamente:

A) impessoalidade e vinculação ao edital;

B) segregação de funções e moralidade;

C) motivação e publicidade;

D) proporcionalidade e planejamento;

E) probidade administrativa e eficiência. Noções de Direito Constitucional

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "impessoalidade e vinculação ao edital". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Convalidação: Requisitos, Limites e Efeitos Temporais*, dispositivo Normativo: Art. 55 da Lei Federal nº 9.784/1999 e art. 54 da Lei Estadual/GO nº 13.800/2001.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "segregação de funções e moralidade". De acordo com a teoria estudada em *6.2 Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)*, reproduzindo a regra geral do direito público brasileiro, o art. 13 da Lei Goiana nº 13.800/2001 veda taxativamente a delegação de três matérias específicas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "motivação e publicidade". De acordo com a teoria estudada em *6.4 Motivação das Decisões e Regime Recursal*, dever de Motivação (Art. 50): As decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham sanções, decidam recursos, dispensem licitações ou anulem/revoguem atos anteriores devem ser expressamente motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *6.1 Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados* deste guia, subordina-se aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2º). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "proporcionalidade e planejamento".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "probidade administrativa e eficiência. Noções de Direito Constitucional". De acordo com a teoria estudada em *6.1 Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados*, reconhece o direito do cidadão de ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos processos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter certidões e formular alegações e apresentar documentos antes da tomada da decisão.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 033

(FGV – TRT 16ª – 2022 – Analista Judiciário (Área Administrativa - Tecnologia da Informação)) O Presidente da autarquia federal XX delegou a órgão hierarquicamente inferior, por tempo indeterminado, a competência para praticar certos atos administrativos de natureza não normativa. Apesar da plena vigência da delegação, esse agente desejava praticar, ele próprio, certo ato administrativo. À luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o Presidente da autarquia federal XX

A) pode exercer, no momento em que melhor lhe aprouver, independente de qualquer motivação, a competência que fora delegada, desde que comunique ao órgão delegado.

B) está impedido de exercer a competência que fora delegada, sem exceções, enquanto perdurar a delegação, pois se trata de uma nova regra de competência, de natureza derivada.

C) somente pode exercer a competência que fora delegada após o decurso de trinta dias, contados da notificação administrativa do órgão hierarquicamente inferior.

D) pode avocar temporariamente a competência que fora delegada, o que se dará em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados.

E) possui competência concorrente com o órgão hierarquicamente inferior para o exercício da competência

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "pode exercer, no momento em que melhor lhe aprouver, independente de qualquer motivação, a competência que fora...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Competência (Sujeito Competente)*, *Incompetência Relativa:* O ato é praticado por agente de mesmo órgão ou hierarquia que não detinha a atribuição específica, sem que a competência fosse atribuída com exclusividade pela lei. Admite convalidação por ratificação da autoridade competente.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "está impedido de exercer a competência que fora delegada, sem exceções, enquanto perdurar a delegação, pois se...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)*, natureza Jurídica: Trata-se categoricamente de um ato administrativo complexo (Súmula Vinculante nº 3 e pacífica jurisprudência do STF).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente pode exercer a competência que fora delegada após o decurso de trinta dias, contados da notificação...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Fato da Administração vs. Fato Administrativo vs. Ato Administrativo*, pode decorrer de um ato voluntário (ex.: a apreensão material de mercadorias pirateadas) ou de um evento da natureza (ex.: a queda de uma árvore sobre veículo particular gerando responsabilidade civil; o decurso do tempo acarretando prescrição).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *6.2 Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)* deste guia, competência Exclusiva atribuída por lei a determinado órgão ou autoridade. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 16ª/2022) ao estabelecer que "pode avocar temporariamente a competência que fora delegada, o que se dará em caráter excepcional e por motivos...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "possui competência concorrente com o órgão hierarquicamente inferior para o exercício da competência". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Competência (Sujeito Competente)*, é o círculo de atribuições conferido pelo ordenamento jurídico ao agente ou órgão público para a prática do ato.

GABARITO OFICIAL: D

---

7. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001 (Processo Administrativo Estadual de Goiás)
  Texto legal consolidado que disciplina o processo administrativo, impedimentos, suspeição, convalidação e prazos recursais no Estado de Goiás.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular - Art. 2º)
  Dispositivo normativo de referência que define os elementos e vícios de competência, finalidade, forma, motivo e objeto do ato administrativo.
- Súmula Vinculante nº 3 do STF (Contraditório e Registro de Aposentadorias nos Tribunais de Contas)
  Enunciado vinculante que consagra a natureza complexa e a exceção de contraditório no ato inicial de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

- STF - Tema 445 de Repercussão Geral (Prazo Decadencial de 5 Anos para Registro no TC)
  Tese de repercussão geral fixando o prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato concessório a contar da chegada dos autos ao Tribunal de Contas.
- Lei Federal nº 9.784/1999 (Processo Administrativo Federal)
  Normas gerais sobre motivação, convalidação (art. 55), anulação decadencial quinquenal (art. 54) e vedações à delegação (art. 13).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 7 e Cap. 16 - Atos Administrativos e Processo Administrativo).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 3 e Cap. 21 - Atos Administrativos: Elementos, Atributos, Extinção e Processo Administrativo).
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 37. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. (Cap. 7 - Teoria dos Atos Administrativos, Perfeição, Validade, Eficácia e Convalidação).

04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

> **Matéria:** Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Responsabilidade civil do Estado: evolução histórica, fundamentos e modalidades
- Artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos
- Teoria do Risco Administrativo vs. Teoria do Risco Integral
- Responsabilidade por ação vs. responsabilidade por omissão estatal (*faute du service* e dever específico de custódia)
- Causas excludentes e atenuantes do nexo de causalidade
- Ação regressiva contra o agente público e Tema 940 do STF (Teoria da Dupla Garantia)
- Serviços públicos: conceito, princípios, delegação a particulares (Lei nº 8.987/1995 e Lei nº 11.079/2004)
- Bens públicos: conceito, classificação (Código Civil, art. 99), afetação/desafetação e regime jurídico

---

🧭 Sumário

1. **Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado**
    1. Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal
    2. O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva
    3. Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes
    4. Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais
    5. Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica
    6. Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)
    7. Teste 034
    8. Teste 035
    9. Teste 036
    10. Teste 037
2. **Regime Jurídico dos Serviços Públicos e sua Delegação**
    1. Princípios do Serviço Público Adequado
    2. Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)
    3. Formas de Extinção das Concessões: Encampação vs. Caducidade
    4. Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)
    5. Teste 038
    6. Teste 039
    7. Teste 040
    8. Teste 041
3. **Bens Públicos: Classificação, Afetação e Prerrogativas**
    1. Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)
    2. Fenômeno da Afetação e Desafetação
    3. Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta
    4. Teste 042
    5. Teste 043
    6. Teste 044
4. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado

A responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública consiste na obrigação jurídica que recai sobre o Estado de reparar os danos materiais, morais e estéticos causados a particulares por condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.

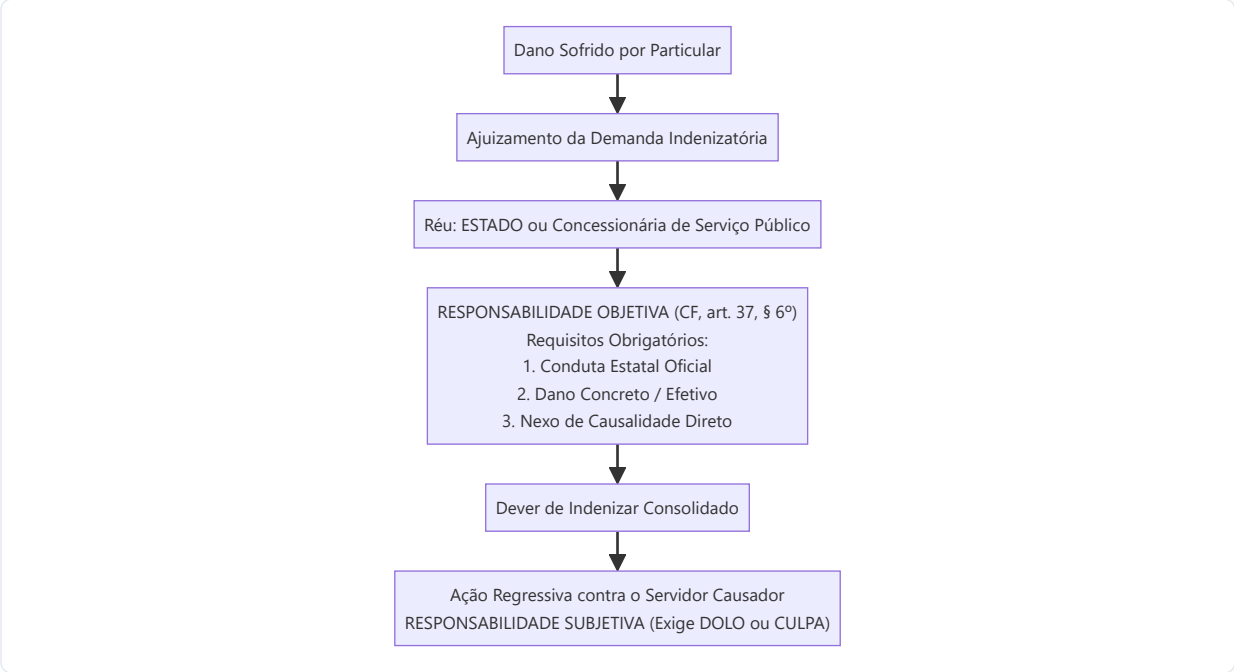
1.1 Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal

- **Teoria da Irresponsabilidade Estatal (*The King can do no wrong*):** Predominou nos Estados Absolutistas. O monarca e o Estado não respondiam por quaisquer danos causados aos súditos.

- **Teorias Civilistas / Subjetivas (Culpa Comum):** Surgiram com o advento do Estado Liberal de Direito. Exigiam que a vítima comprovasse a culpa individualizada do agente público (*culpa in eligendo* ou *culpa in vigilando*), operando em extrema desvantagem processual para o particular.
- **Teoria da Culpa Administrativa / Culpa do Serviço (*Faute du Service*):** Desvinculou a culpa da pessoa física do servidor. A responsabilidade continuava sendo subjetiva, mas bastava à vítima comprovar a falta do serviço estatal: o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso intolerável.
- **Teoria Objetiva do Risco Administrativo:** Consagrada pelo Direito Constitucional contemporâneo, dispensa integralmente a comprovação de dolo ou culpa estatal, fundando-se na causalidade material e na solidariedade social perante os riscos criados pela atividade administrativa.

1.2 O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva

> *"Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*



Elementos Indispensáveis para a Responsabilização Objetiva:

1. **Conduta Estatal:** Ação ou comportamento imputável a um agente público (efetivo, comissionado, temporário ou terceiro delegatário) agindo nessa qualidade.
2. **Dano Efetivo:** Prejuízo certo, juridicamente tutelado, de natureza patrimonial, moral ou estética.
3. **Nexo de Causalidade:** Relação direta de causa e efeito entre a conduta oficial e o dano experimentado pela vítima (Teoria do Dano Direto e Imediato).

> ⭐ **[IMPORTANTE / REPERCUSSÃO GERAL STF]:**
> A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, aplica-se às **empresas prestadoras de serviços públicos** (concessionárias e permissionárias) tanto em relação aos **usuários do serviço** quanto em relação a **terceiros não usuários** (vítimas de acidentes causados pelo serviço público - RE 591.874/STF).

1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes

O ordenamento jurídico brasileiro adota como **regra geral a Teoria do Risco Administrativo**. Essa teoria baseia-se na ideia de que a atividade estatal gera riscos inerentes para a coletividade, devendo o poder público arcar com os prejuízos decorrentes. Todavia, **NÃO se trata de responsabilidade absoluta**, admitindo-se a ruptura ou atenuação do nexo causal nas seguintes hipóteses:

- **Causas Excludentes do Nexo de Causalidade (Afastam 100% da Indenização):**

1. *Culpa Exclusiva da Vítima:* O evento decorreu inteiramente do comportamento negligente, imprudente ou voluntário do próprio lesado (ex.: pedestre que se atira intencionalmente sob as rodas de um ônibus público em alta velocidade).
2. *Caso Fortuito ou Força Maior Absoluta:* Eventos imprevisíveis da natureza com violência desmedida (raios imprevisíveis, terremotos, trombas d'água fora de qualquer série histórica), desde que o Estado não tenha sido omisso em adotar medidas preventivas exigíveis.
3. *Fato Exclusivo de Terceiro:* Dano provocado exclusivamente por ação autônoma e imprevisível de outrem sem qualquer concurso da conduta estatal (ex.: assalto à mão armada ocorrido dentro de um ônibus coletivo com disparo de arma de fogo deflagrado pelo criminoso).

- **Causas Atenuantes do Nexo de Causalidade:**
    - *Culpa Concorrente da Vítima:* A vítima e o agente público concorreram simultaneamente para a eclosão do evento danoso. O Estado continua obrigado a indenizar, mas o montante indenizatório é **reduzido proporcionalmente** ao grau de culpa da vítima.

1.4 Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais

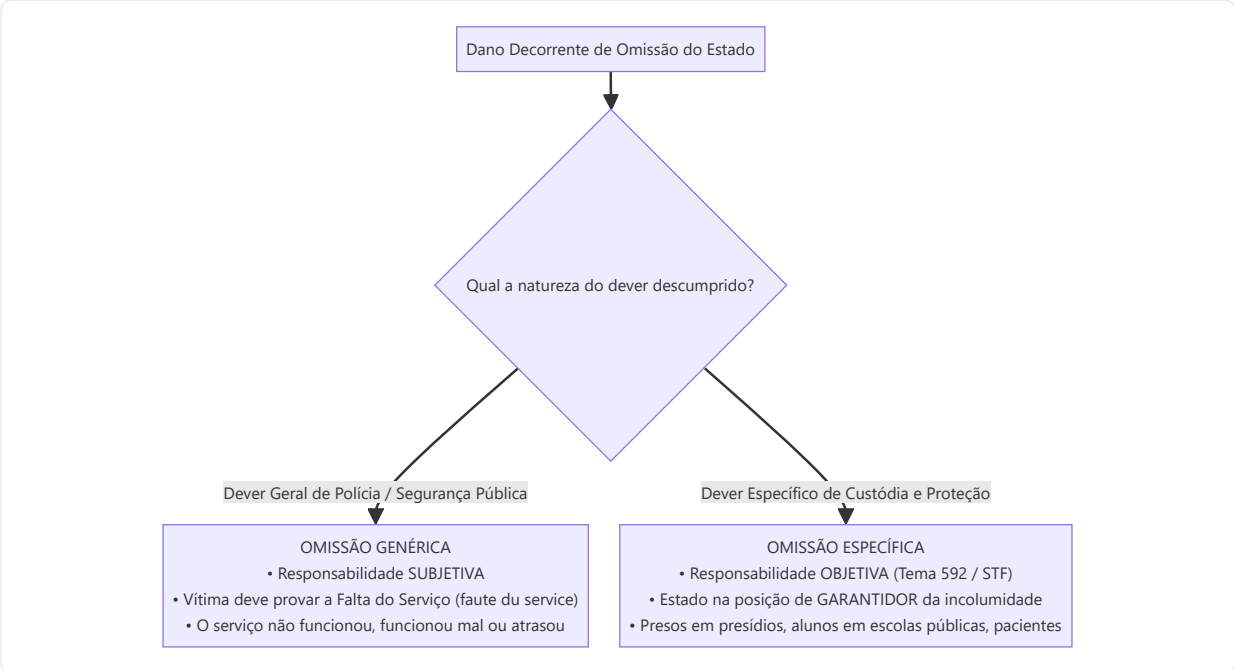
Na **Teoria do Risco Integral**, a obrigação estatal de indenizar é cega e absoluta. O Estado atua como garantidor universal de riscos, **sendo vedada a invocação de qualquer causa excludente** (o poder público é condenado mesmo diante de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

O ordenamento constitucional e legal brasileiro reconhece a incidência do risco integral em apenas **três hipóteses taxativas**:

1. **Dano Nuclear:** Responsabilidade civil por acidentes radiológicos ou nucleares (CF/88, art. 21, XXIII, "d");
2. **Atos de Guerra e Terrorismo Aéreo:** Danos a terceiros decorrentes de atentados terroristas contra aeronaves comerciais de matrícula brasileira (Lei Federal nº 10.744/2003);
3. **Dano Ambiental:** Jurisprudência vinculante consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 707/STJ) para degradações ecológicas graves.

1.5 Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica

Quando o dano decorre de um não-fazer da Administração Pública, a jurisprudência estabelece rígida bifurcação metodológica:



- **Omissão Genérica (Responsabilidade Subjetiva):** O Estado descumpre seu dever genérico de proteção da ordem social (ex.: furto de veículo particular estacionado em via pública comum; alagamento pontual em chuva sazonal). A vítima deve provar a ocorrência de culpa anônima do serviço (*faute du service*), demonstrando que o poder público foi negligente diante de um dever exigível.
- **Omissão Específica (Responsabilidade Objetiva - Tema 592/STF):** Ocorre quando o Estado atua na **posição de garante**, detendo a pessoa ou a coisa sob sua imediata custódia física institucional (ex.: morte ou lesão corporal de detento em estabelecimento penitenciário; acidente com criança no interior de escola pública municipal; suicídio de paciente internado em hospital psiquiátrico público). A responsabilidade é **OBJETIVA**; o Estado só se exonera se comprovar que a morte ou o dano decorreu de causa natural ou que o evento era faticamente inevitável mesmo com o cumprimento de todos os protocolos regulares de vigilância.

1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633 sob a sistemática da repercussão geral (**Tema 940**), pacificou a controvérsia sobre a legitimidade passiva nas ações indenizatórias fundamentadas no art. 37, § 6º, da CF/88:

> *"A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*

A Teoria da Dupla Garantia:

1. **Primeira Garantia (Ao Cidadão Vítima):** Assegura que o particular lesionado demandará contra o Estado ou concessionária sob regime de responsabilidade objetiva (sem ter que provar a culpa do servidor) e com a certeza de solvência financeira pública.
2. **Segunda Garantia (Ao Agente Público):** Protege o servidor contra ações temerárias de administrados inconformados, assegurando-lhe que **jamais poderá ser réu direto** na ação proposta pela vítima, nem compor litisconsórcio passivo originário com o Estado.

- **Regime da Ação Regressiva:** O Estado, após ser definitivamente condenado e efetuar o pagamento da indenização à vítima, tem o **dever de ajuizar ação regressiva** contra o servidor causador do dano. No âmbito da ação de regresso, a responsabilidade do servidor é **SUBJETIVA**, dependendo da comprovação cabal de que ele agiu com **dolo ou culpa** (negligência, imprudência ou imperícia).

Teste 034

(FCC – TRT 1ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Compete, privativamente à União, legislar sobre

A) direito civil; direito do trabalho e direito agrário.

B) produção e consumo; responsabilidade por dano ao meio ambiente e propaganda comercial.

C) direito do trabalho; seguridade social e proteção à in- _____ fância e à juventude.

D) direito civil; direito urbanístico e direito do trabalho.

E) direito urbanístico; produção e consumo e segurida- de social. _____ Noções de Direito Administrativo

---

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Bens Públicos: Classificação, Afetação e Prerrogativas* deste guia, conforme o art. 98 do Código Civil, são bens públicos todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias e fundações públicas de direito público). Todos os demais são bens privados. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 1ª/2014) ao estabelecer que "direito civil; direito do trabalho e direito agrário".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "produção e consumo; responsabilidade por dano ao meio ambiente e propaganda comercial". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado*, segurança: Minimização de riscos aos usuários e ao meio ambiente.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "direito do trabalho; seguridade social e proteção à in- _____...". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica*, omissão Genérica (Responsabilidade Subjetiva): O Estado descumpre seu dever genérico de proteção da ordem social (ex.: furto de veículo particular estacionado em via pública comum; alagamento pontual em chuva sazonal).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "direito civil; direito urbanístico e direito do trabalho". De acordo com a teoria estudada em *1. Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado*, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública consiste na obrigação jurídica que recai sobre o Estado de reparar os danos materiais, morais e estéticos causados a particulares por condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "direito urbanístico; produção e consumo e segurida- de social...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal*, teoria Objetiva do Risco Administrativo: Consagrada pelo Direito Constitucional contemporâneo, dispensa integralmente a comprovação de dolo ou culpa estatal, fundando-se na causalidade material e na solidariedade social perante os riscos criados pela atividade administrativa.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 035

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Pedro, 16 anos, desde o falecimento de seu pai em acidente de carro, ocorrido há dois anos, passou a adotar comportamento arredio, além de, recorrentemente, requerer que sua mãe, Olívia, o emancipe para que ele possa abandonar os estudos. Como Pedro recebeu vultosa herança de seu pai, acredita que não precisa estudar. Ante a recusa de Olívia em emancipá-lo, Pedro se tornou agressivo com a mãe e com todos com quem se relaciona, envolvendo-se constantemente em brigas. No último domingo, após o término de uma partida de futebol, aborrecido com o fato de o seu time ter perdido, Pedro agrediu João, que transitava pela rua, vestindo a camisa do time rival. Em razão das agressões, João teve um braço fraturado e precisou interromper sua atividade profissional de motorista por 40 dias. Ante a situação hipotética narrada e a legislação vigente, é correto afirmar que

A) Pedro tem responsabilidade civil direta e subjetiva pelos danos provocados, independentemente da situação financeira de Olívia.

B) Pedro e Olívia são solidariamente responsáveis pelos danos sofridos por João, de sorte que a vítima pode demandar qualquer um deles.

C) Olívia responde objetivamente pelos danos causados por Pedro, mas tem direito de regresso contra Pedro a partir do atingimento da maioridade civil.

D) Olívia responde direta e subjetivamente pelos danos causados por Pedro, não tendo direito de regresso contra o filho.

E) Caso Olívia não disponha de meios suficientes para indenizar João, Pedro, titular de patrimônio considerável, responderá pelos danos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Pedro tem responsabilidade civil direta e subjetiva pelos danos provocados, independentemente da situação...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III): Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados).

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Pedro e Olívia são solidariamente responsáveis pelos danos sofridos por João, de sorte que a vítima pode demandar...". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais*, o Estado atua como garantidor universal de riscos, sendo vedada a invocação de qualquer causa excludente (o poder público é condenado mesmo diante de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Olívia responde objetivamente pelos danos causados por Pedro, mas tem direito de regresso contra Pedro a partir do...". De acordo com a teoria estudada em *1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)*, "*A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Olívia responde direta e subjetivamente pelos danos causados por Pedro, não tendo direito de regresso contra o...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva*, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes* deste guia, *Caso Fortuito ou Força Maior Absoluta:* Eventos imprevisíveis da natureza com violência desmedida (raios imprevisíveis, terremotos, trombas d'água fora de qualquer série histórica), desde que o Estado não tenha sido omisso em adotar medidas preventivas exigíveis. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Caso Olívia não disponha de meios suficientes para indenizar João, Pedro, titular de patrimônio considerável...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 036

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Carlos, proprietário de uma fazenda produtora de café, viajou ao exterior por longo período sem deixar procurador ou qualquer instrução formal. Durante sua ausência, seu vizinho André percebeu que uma praga estava rapidamente se alastrando na plantação de Carlos, podendo comprometer toda a safra. Diante disso, mesmo sem autorização, André contratou empresa especializada para conter a praga, assumindo custos elevados. Contudo, aproveitou a ocasião para também realizar melhorias estruturais na propriedade, visando aumentar a produtividade futura. Durante a execução dos serviços, André delegou a um terceiro a supervisão da aplicação de defensivos agrícolas. Esse terceiro, por negligência, utilizou produto inadequado, causando danos parciais à lavoura. Ao retornar, Carlos reconheceu a necessidade do controle da praga, mas recusou-se a pagar pelas melhorias, além de ter desaprovado a delegação a terceiro e ter afirmado que não deveria arcar com prejuízos decorrentes da má execução. Diante dessa situação, à luz das regras da gestão de negócios, assinale a afirmativa correta.

A) Carlos está obrigado a indenizar integralmente André por todas as despesas realizadas, inclusive as melhorias, bem como assumir os prejuízos decorrentes da atuação do terceiro.

B) André responde pelos danos causados pelo terceiro, podendo Carlos recusar o pagamento das despesas úteis e exigir a recomposição integral do estado anterior.

C) Carlos deve reembolsar as despesas necessárias para conter a praga, mas não é obrigado a custear melhorias e André responde pelos danos causados pelo terceiro, que atuou por sua determinação.

D) André não responde pelos danos causados pelo terceiro, pois atuou em benefício de Carlos, que, por sua vez, deve indenizar todas as despesas, ainda que desnecessárias.

E) Carlos é obrigado a indenizar todas as despesas, independentemente de sua utilidade ou necessidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Carlos está obrigado a indenizar integralmente André por todas as despesas realizadas, inclusive as melhorias, bem...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes*, essa teoria baseia-se na ideia de que a atividade estatal gera riscos inerentes para a coletividade, devendo o poder público arcar com os prejuízos decorrentes.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "André responde pelos danos causados pelo terceiro, podendo Carlos recusar o pagamento das despesas úteis e exigir...". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais*, o Estado atua como garantidor universal de riscos, sendo vedada a invocação de qualquer causa excludente (o poder público é condenado mesmo diante de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Carlos deve reembolsar as despesas necessárias para conter a praga, mas não é obrigado a custear melhorias e André...". De acordo com a teoria estudada em *1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)*, "*A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "André não responde pelos danos causados pelo terceiro, pois atuou em benefício de Carlos, que, por sua vez, deve...". De acordo com a teoria estudada em *1. Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado*, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública consiste na obrigação jurídica que recai sobre o Estado de reparar os danos materiais, morais e estéticos causados a particulares por condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes* deste guia, *Culpa Concorrente da Vítima:* A vítima e o agente público concorreram simultaneamente para a eclosão do evento danoso. O Estado continua obrigado a indenizar, mas o montante indenizatório é reduzido proporcionalmente ao grau de culpa da vítima. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Carlos é obrigado a indenizar todas as despesas, independentemente de sua utilidade ou necessidade, sob pena de...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 037

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza 4 caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas relações entre os homens, à ofensa correspondia a vingança privada, brutal e ilimitada, como se esta desfizesse a ofensa 7 praticada. No período pré-romano da história ocidental, a sanção tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da 10 divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse período, surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex Talionis — Lex significando lei e Talionis, tal qual ou igual. É de onde se 13 extraiu a máxima "Olho por olho, dente por dente", encontrada, inclusive, na Bíblia. Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de 16 sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido de ato da mesma espécie da que o ofensor praticou contra ele, a Lex Talionis, em verdade, representou grande avanço, pois, da 19 vingança privada, passou-se a algo que se pode chamar de justiça privada. Com a justiça privada, o tipo de pena ou sanção deixou de ser uma surpresa para seu destinatário, e não 22 mais correspondia a todo e qualquer ato que o ofendido pretendesse; ao contrário, a punição do ofensor passou a sofrer os limites da extensão e da intensidade do dano causado.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta* deste guia, o art. 183, § 3º e o art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, corroborados pela Súmula 340 do STF, preceituam que nenhum bem público, qualquer que seja sua classificação (inclusive os bens dominicais), pode ser adquirido por usucapião. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2015) ao afirmar que "A história da responsabilidade civil entrelaça-se com a história da sanção. O homem primitivo atribuía (e...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)*, segundo a qual "*A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*".

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Regime Jurídico dos Serviços Públicos e sua Delegação

2.1 Princípios do Serviço Público Adequado

A Lei Federal nº 8.987/1995 (art. 6º) prescreve que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de **serviço adequado**, assim entendido o que satisfaz as condições de:

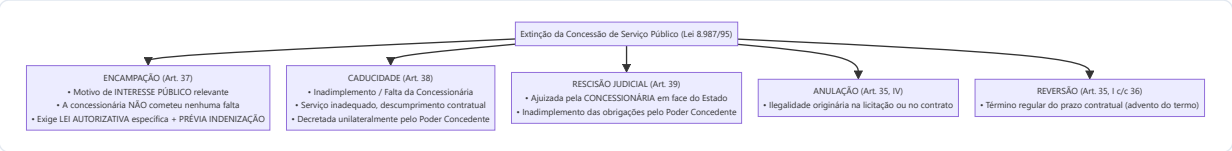
- **Regularidade:** Prestação sem oscilações arbitrárias de qualidade.
- **Continuidade:** Não interrupção da atividade, admitida a suspensão motivada em hipóteses estritas de segurança técnica ou inadimplemento do usuário após aviso prévio formal.
- **Eficiência:** Máxima produtividade e excelência técnica.
- **Segurança:** Minimização de riscos aos usuários e ao meio ambiente.
- **Atualidade:** Incorporação contínua de métodos modernos, equipamentos tecnológicos de ponta e expansão da rede.
- **Generalidade:** Acesso universal e não discriminatório a todos os cidadãos.
- **Cortesia:** Urbanidade no trato com os usuários.
- **Modicidade das Tarifas:** Fixação de preços públicos acessíveis à população em equilíbrio econômico-financeiro.

2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)

- **Concessão Comum de Serviço Público:** Delegação contratual bilateral formalizada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante prévia licitação obrigatória, para exploração do serviço por prazo determinado, a expensas e risco da concessionária, remunerada unicamente pelas tarifas cobradas dos usuários.
- **Permissão de Serviço Público:** Delegação formalizada mediante **contrato de adesão**, a título precário, após prévia licitação, admitindo como permitente pessoa física ou jurídica.

2.3 Formas de Extinção das Concessões: Encampação vs. Caducidade

A diferenciação entre as modalidades de extinção contratual na Lei nº 8.987/1995 é intensamente cobrada pela FCC:



Critério de Comparação	Encampação (Resgate)	Caducidade
Causa Primária	**Interesse público superveniente** (conveniência administrativa)	**Inadimplemento contratual culposo** da concessionária
Culpa da Concessionária?	**NÃO** (a empresa cumpria rigorosamente o contrato)	**SIM** (prestação defeituosa, paralisações, descumprimento de prazos)
Exigência de Lei?	**SIM**, exige **lei autorizativa específica** do ente concedente	**NÃO**, declarada por **decreto** do Chefe do Executivo
Indenização Prévia?	**SIM**, o pagamento de indenização deve ser **prévio** à retomada	**NÃO**, indenização é apurada a posteriori descontadas multas contratuais

2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)

As Parcerias Público-Privadas constituem concessões especiais destinadas a viabilizar investimentos vultosos de infraestrutura em colaboração com o capital privado:

1. **Concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º):** É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de **tarifa paga pelos usuários** mais uma **contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público**.
2. **Concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º):** É o contrato de prestação de serviços de que a **Administração Pública seja a usuária direta ou indireta**, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A remuneração é **100% custeada pelo erário**, inexistindo cobrança de tarifas dos cidadãos (ex.: construção e operação de hospitais públicos do SUS, presídios, iluminação pública).
3. **Vedações Legais Obrigatórias à Celebração de PPPs (Art. 2º, § 4º):**
    - Contratos cujo valor total seja **inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)**;
    - Período de prestação de serviços **inferior a 5 (cinco) anos** ou superior a 35 (trinta e cinco) anos;
    - Contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, a mera locação de equipamentos ou a execução isolada de obra pública sem prestação continuada de serviços.

Teste 038

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) Ao término de um contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a entidade reguladora iniciou o processo de avaliação dos bens reversíveis ainda não amortizados pela concessionária, com o objetivo de definir eventual indenização devida pela continuidade da prestação dos serviços. Durante a discussão técnica, foram apresentadas diferentes metodologias de cálculo para definição do valor indenizável dos ativos vinculados à concessão, nos termos da NR nº 3/2023 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Sobre as metodologias de indenização previstas na norma, avalie as afirmativas a seguir. I. A metodologia baseada no valor justo procura estimar o valor pelo qual um ativo poderia ser negociado entre partes independentes e conhecedoras do mercado, considerando as condições econômicas e operacionais aplicáveis ao bem avaliado. II. A metodologia do valor novo de reposição busca estimar o custo necessário para substituição do ativo por outro equivalente, observadas as condições técnicas e operacionais pertinentes. III. A metodologia baseada no valor histórico corrigido desconsidera integralmente a depreciação e o estado de conservação dos ativos vinculados à prestação do serviço. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado*, a Lei Federal nº 8.987/1995 (art. 6º) prescreve que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado, assim entendido o que satisfaz as condições de.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º): É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de tarifa paga pelos usuários mais uma contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)* deste guia, concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º): É o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "I e II, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III): Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Fenômeno da Afetação e Desafetação*, somente após a regular desafetação o bem público torna-se passível de alienação, observadas as exigências de autorização legislativa, interesse público justificado, avaliação prévia e procedimento licitatório.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 039

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) Um Município pretende adequar sua política tarifária às diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico estabelecidas na NR nº 13/2025, aprovada pela Resolução ANA nº 271/2025, para os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Durante os estudos, verificou-se que determinada família inscrita no Cadastro Único possui renda per capita compatível com os critérios da tarifa social e consumo médio mensal de 8 m³ de água. A concessionária local propôs aplicar desconto apenas sobre o valor excedente a 5 m³ consumidos, mantendo a tarifa integral para a parcela inicial do consumo. Além disso, sugeriu impedir o acesso ao benefício às famílias com débitos anteriores em aberto. Considerando os princípios gerais da NR nº 13/2025 relacionados à modicidade tarifária, universalização do acesso e proteção de usuários vulneráveis, a medida mais compatível com a norma é

A) vedar a concessão de tarifa social a usuários inadimplentes, pois a existência de débitos elimina automaticamente o caráter essencial do serviço público.

B) substituir integralmente a estrutura tarifária progressiva por tarifa única fixa para todos os usuários residenciais, a fim de simplificar a cobrança dos serviços.

C) aplicar a tarifa social exclusivamente aos serviços de abastecimento de água, excluindo os serviços de esgotamento sanitário por possuírem natureza distinta.

D) permitir a aplicação da tarifa social apenas sobre o consumo excedente ao volume mínimo operacional definido pela concessionária, independentemente da condição socioeconômica do usuário.

E) assegurar mecanismo tarifário diferenciado voltado às famílias vulneráveis, observando critérios objetivos e transparência regulatória, sem criar barreiras desproporcionais ao acesso ao benefício.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "vedar a concessão de tarifa social a usuários inadimplentes, pois a existência de débitos elimina automaticamente...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º): É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de tarifa paga pelos usuários mais uma contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "substituir integralmente a estrutura tarifária progressiva por tarifa única fixa para todos os usuários...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Comum do Povo (Art. 99, I): Destinados ao uso franqueado e indistinto de toda a coletividade (mares, rios, estradas, ruas, praças, praias). Podem ser utilizados gratuitamente ou mediante cobrança de tarifa/pedágio autorizada por lei.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "aplicar a tarifa social exclusivamente aos serviços de abastecimento de água, excluindo os serviços de esgotamento...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes*, *Caso Fortuito ou Força Maior Absoluta:* Eventos imprevisíveis da natureza com violência desmedida (raios imprevisíveis, terremotos, trombas d'água fora de qualquer série histórica), desde que o Estado não tenha sido omisso em adotar medidas preventivas exigíveis.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "permitir a aplicação da tarifa social apenas sobre o consumo excedente ao volume mínimo operacional definido pela...". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica*, omissão Genérica (Responsabilidade Subjetiva): O Estado descumpre seu dever genérico de proteção da ordem social (ex.: furto de veículo particular estacionado em via pública comum; alagamento pontual em chuva sazonal).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado* deste guia, generalidade: Acesso universal e não discriminatório a todos os cidadãos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "assegurar mecanismo tarifário diferenciado voltado às famílias vulneráveis, observando critérios objetivos e...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 040

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A Lei nº 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos, atualiza significativamente a regulação dos processos licitatórios e contratações públicas no Brasil, substituindo a antiga Lei nº 8.666/1993. Assinale a opção que não se subordina ao regime da Lei nº 14.133/2021.

A) Compra por encomenda.

B) Contratação de agente financeiro.

C) Prestação de serviços técnico-profissionais especializados.

D) Concessão de direito real de uso de bens.

E) Concessão e permissão de uso de bens públicos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Compra por encomenda". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal*, exigiam que a vítima comprovasse a culpa individualizada do agente público (*culpa in eligendo* ou *culpa in vigilando*), operando em extrema desvantagem processual para o particular.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado* deste guia, modicidade das Tarifas: Fixação de preços públicos acessíveis à população em equilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Contratação de agente financeiro".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Prestação de serviços técnico-profissionais especializados". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, a mera locação de equipamentos ou a execução isolada de obra pública sem prestação continuada de serviços.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Concessão de direito real de uso de bens". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta*, inalienabilidade Relativa: Os bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação pública. Os bens dominicais podem ser alienados, desde que cumpridos os requisitos da lei de licitações.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Concessão e permissão de uso de bens públicos". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Especial (Art. 99, II): Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 041

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Instado a se manifestar acerca de certa permissão de serviço público, na forma em que expressamente previsto na Lei nº 8.987/95, Adalberto indicou corretamente que

A) a permissão de serviço público tem natureza de ato administrativo discricionário e precário.

B) o prazo mínimo para formalização de uma permissão de serviço público é de 10 (dez) anos.

C) é vedada a aplicação na permissão de serviço público dos ditames atinentes às concessões de serviços públicos.

D) a norma prevê a precariedade e a revogabilidade no âmbito da permissão de serviço público.

E) não é possível a realização de licitação na modalidade concorrência para a formalização de uma permissão de serviço público.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a permissão de serviço público tem natureza de ato administrativo discricionário e precário". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)*, permissão de Serviço Público: Delegação formalizada mediante contrato de adesão, a título precário, após prévia licitação, admitindo como permitente pessoa física ou jurídica.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o prazo mínimo para formalização de uma permissão de serviço público é de 10 (dez) anos". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)*, concessão Comum de Serviço Público: Delegação contratual bilateral formalizada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante prévia licitação obrigatória, para exploração do serviço por prazo determinado, a expensas e risco da concessionária, remunerada unicamente pelas tarifas cobradas dos usuários.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é vedada a aplicação na permissão de serviço público dos ditames atinentes às concessões de serviços públicos". De acordo com a teoria estudada em *Elementos Indispensáveis para a Responsabilização Objetiva:*, a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, aplica-se às empresas prestadoras de serviços públicos (concessionárias e permissionárias) tanto em relação aos usuários do serviço quanto em relação a terceiros não usuários (vítimas de acidentes causados pelo serviço público - RE 591.874/STF).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado* deste guia, a Lei Federal nº 8.987/1995 (art. 6º) prescreve que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado, assim entendido o que satisfaz as condições de. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "a norma prevê a precariedade e a revogabilidade no âmbito da permissão de serviço público".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não é possível a realização de licitação na modalidade concorrência para a formalização de uma permissão de...". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Dupla Garantia:*, no âmbito da ação de regresso, a responsabilidade do servidor é SUBJETIVA, dependendo da comprovação cabal de que ele agiu com dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

GABARITO OFICIAL: D

---

3. Bens Públicos: Classificação, Afetação e Prerrogativas

Conforme o art. 98 do Código Civil, são bens públicos todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias e fundações públicas de direito público). Todos os demais são bens privados.

3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)

- **Bens de Uso Comum do Povo (Art. 99, I):** Destinados ao uso franqueado e indistinto de toda a coletividade (mares, rios, estradas, ruas, praças, praias). Podem ser utilizados gratuitamente ou mediante cobrança de tarifa/pedágio autorizada por lei.
- **Bens de Uso Especial (Art. 99, II):** Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).
- **Bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III):** Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados).

3.2 Fenômeno da Afetação e Desafetação

- **Afetação:** É a atribuição formal ou fática de uma destinação pública a determinado bem (o bem passa a ser de uso comum ou de uso especial). Enquanto afetado, o bem é **inalienável**.
- **Desafetação:** É a retirada da destinação pública do bem, convertendo-o em bem dominical. Somente após a regular desafetação o bem público torna-se passível de alienação, observadas as exigências de autorização legislativa, interesse público justificado, avaliação prévia e procedimento licitatório.

3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta

O regime jurídico dos bens públicos é informado por quatro prerrogativas estruturantes:

1. **Inalienabilidade Relativa:** Os bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação pública. Os bens dominicais podem ser alienados, desde que cumpridos os requisitos da lei de licitações.
2. **Impenhorabilidade:** Os bens públicos não podem ser objeto de penhora ou constrição judicial para garantia de dívidas. A execução contra a Fazenda Pública opera-se exclusivamente sob o regime constitucional de **precatórios judiciais ou requisições de pequeno valor - RPV** (CF, art. 100).

3. **Imprescritibilidade Absoluta (Vedação de Usucapião):**
   O art. 183, § 3º e o art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, corroborados pela **Súmula 340 do STF**, preceituam que **nenhum bem público, qualquer que seja sua classificação (inclusive os bens dominicais), pode ser adquirido por usucapião**.
   - *Natureza da Ocupação Irregular:* O particular que ocupa área pública sem título legítimo é considerado **mero detentor clandestino**. Não exerce posse jurídica tutelável, não tem direito a interditos possessórios contra o Estado e não faz jus a retenção ou indenização por benfeitorias realizadas.
4. **Não-Onerabilidade:** Impossibilidade de que bens públicos sejam gravados com direitos reais de garantia em favor de terceiros (hipoteca, penhor, anticrese).

Teste 042

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A função legislativa serve como um meio eficaz para realizar mudanças sociais de forma pacífica e em conformidade com o direito, por meio da revisão, modificação e sanção de leis. Com relação à elaboração de propostas orçamentárias, avalie as afirmativas a seguir. I. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) é encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto, devendo ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. II. A verificação da fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos é parte integrante do controle da execução orçamentária. III. A análise da conformidade legal dos atos que geram a arrecadação de receitas é parte integrante do controle da execução orçamentária. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º): É o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)*, "*A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado*, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública consiste na obrigação jurídica que recai sobre o Estado de reparar os danos materiais, morais e estéticos causados a particulares por condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Especial (Art. 99, II): Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)* deste guia, bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III): Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 043

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Ana, Prefeita do Município Alfa, contava com residência oficial, que se situava em localidade central, próxima à sede do Partido Político Beta, ao qual estava filiada. No ano de realização da eleição em que concorreria à reeleição, Ana realizou reuniões de campanha de modo recorrente, em caráter reservado, na residência oficial, o que foi objeto de críticas dos demais candidatos ao pleito. No caso em tela, é correto afirmar que a conduta de Ana é

A) lícita, já que as reuniões não tiveram caráter de ato público.

B) ilícita, pois é vedado o uso de bens públicos em benefício de candidato.

C) Ilícita, salvo se Ana foi expressamente autorizada a realizar as reuniões pela Câmara Municipal de Alfa.

D) lícita, desde que as reuniões tenham sido realizadas em momento anterior à convenção partidária.

E) lícita, desde que as reuniões tenham sido realizadas em momento anterior ao registro de candidatura.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)* deste guia, "*A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "lícita, já que as reuniões não tiveram caráter de ato público".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ilícita, pois é vedado o uso de bens públicos em benefício de candidato". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Especial (Art. 99, II): Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ilícita, salvo se Ana foi expressamente autorizada a realizar as reuniões pela Câmara Municipal de Alfa". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Comum do Povo (Art. 99, I): Destinados ao uso franqueado e indistinto de toda a coletividade (mares, rios, estradas, ruas, praças, praias). Podem ser utilizados gratuitamente ou mediante cobrança de tarifa/pedágio autorizada por lei.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lícita, desde que as reuniões tenham sido realizadas em momento anterior à convenção partidária". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes*, *Caso Fortuito ou Força Maior Absoluta:* Eventos imprevisíveis da natureza com violência desmedida (raios imprevisíveis, terremotos, trombas d'água fora de qualquer série histórica), desde que o Estado não tenha sido omisso em adotar medidas preventivas exigíveis.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lícita, desde que as reuniões tenham sido realizadas em momento anterior ao registro de candidatura". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, a mera locação de equipamentos ou a execução isolada de obra pública sem prestação continuada de serviços.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 044

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Em uma pequena cidade, a prefeitura estuda financiar a iluminação das ruas por meio de contribuições voluntárias dos moradores. Como é difícil excluir do uso do sistema aqueles que não pagam, cada morador tem incentivo a contribuir menos do que contribuiria se pudesse ser cobrado individualmente pelo benefício recebido. Do ponto de vista microeconômico, a principal razão para a tendência à provisão ineficiente desse serviço é

A) o problema do carona, associado à não exclusão característica dos bens públicos.

B) a rivalidade no consumo do bem, que exige alocação por preços.

C) a existência de economias de escala, que transforma o serviço em monopólio natural.

D) a presença de externalidade positiva, decorrente do problema de não rivalidade no consumo.

E) o fato de o bem ser de clube, permitindo exclusão sem custo relevante.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o problema do carona, associado à não exclusão característica dos bens públicos". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta*, o art. 183, § 3º e o art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, corroborados pela Súmula 340 do STF, preceituam que nenhum bem público, qualquer que seja sua classificação (inclusive os bens dominicais), pode ser adquirido por usucapião.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a rivalidade no consumo do bem, que exige alocação por preços". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Comum do Povo (Art. 99, I): Destinados ao uso franqueado e indistinto de toda a coletividade (mares, rios, estradas, ruas, praças, praias). Podem ser utilizados gratuitamente ou mediante cobrança de tarifa/pedágio autorizada por lei.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a existência de economias de escala, que transforma o serviço em monopólio natural". De acordo com a teoria estudada em *1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)*, *"A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a presença de externalidade positiva, decorrente do problema de não rivalidade no consumo". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta*, inalienabilidade Relativa: Os bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação pública. Os bens dominicais podem ser alienados, desde que cumpridos os requisitos da lei de licitações.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Fenômeno da Afetação e Desafetação* deste guia, afetação: É a atribuição formal ou fática de uma destinação pública a determinado bem (o bem passa a ser de uso comum ou de uso especial). Enquanto afetado, o bem é inalienável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "o fato de o bem ser de clube, permitindo exclusão sem custo relevante".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, § 6º, Art. 183, § 3º e Art. 191
  Bases normativas fundamentais da responsabilidade civil objetiva do Estado e vedação expressa à usucapião de bens públicos urbanos e rurais.
- Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços Públicos)
  Regulamento dos princípios do serviço público adequado, direitos dos usuários e hipóteses de extinção contratual (encampação e caducidade).
- Lei Federal nº 11.079/2004 (Marco das Parcerias Público-Privadas - PPPs)
  Dispositivos sobre concessões patrocinadas, concessões administrativas, repartição de riscos e limites operacionais de contratação.
- Lei Federal nº 13.460/2017 (Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos)
  Normas gerais sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração direta e indireta.

- Código Civil Brasileiro - Arts. 98 a 103 (Regime Jurídico dos Bens Públicos)
  Classificação legal dos bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, e regras de inalienabilidade.
- STF - Tema 940 de Repercussão Geral (Teoria da Dupla Garantia na Responsabilidade Civil)
  Tese que consolidou a ilegitimidade passiva originária do agente público em ações indenizatórias propostas pela vítima em face do Estado.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 5, Cap. 15 e Cap. 17 - Serviços Públicos, Responsabilidade Extracontratual do Estado e Bens Públicos).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 6, Cap. 11 e Cap. 18 - Serviços Públicos, Concessões, Responsabilidade Civil do Estado e Bens Públicos).
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. (Cap. 12, Cap. 20 e Cap. 23 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil Estatal).

05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Controle da Administração Pública: conceito, fundamentos e classificações
- Classificação quanto à origem (Interno e Externo), momento (Prévio, Concomitante e Posterior) e aspecto (Legalidade e Mérito)
- Controle Legislativo e a atuação constitucional do Tribunal de Contas
- Controle Judicial: limites da atuação do Judiciário sobre o mérito administrativo e princípios da razoabilidade e proporcionalidade
- Instrumentos de controle judicial: Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública
- Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992 com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021 e alterações)
- Sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade
- Elemento subjetivo: extinção da modalidade culposa e exigência de dolo específico (Tema 1.199 do STF)
- Tipologia dos atos de improbidade: Enriquecimento Ilícito (art. 9º), Prejuízo ao Erário (art. 10) e Atentado aos Princípios (art. 11)
- Sanções cominadas e regime prescricional unificado e intercorrente

---

🧭 Sumário

1. **Teoria Geral do Controle da Administração Pública**
    1. Fundamento Republicano e Sistema de Freios e Contrapesos
    2. Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo
    3. Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior
    4. Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito
    5. Teste 045
    6. Teste 046
2. **O Controle Legislativo e a Atuação dos Tribunais de Contas**
    1. A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)
    2. Natureza das Decisões e Título Executivo Extrajudicial
    3. Teste 047
    4. Teste 048
3. **O Controle Judicial dos Atos Administrativos**
    1. Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo
    2. Anulação por Desvio de Finalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes
    3. Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP
    4. Teste 049
    5. Teste 050
4. **A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)**
    1. Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa
    2. O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)
    3. Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA
    4. Teste 051
    5. Teste 052
5. **Tipologia dos Atos de Improbidade e Quadro Sancionatório**
    1. Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)
    2. Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)
    3. Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)
    4. Matriz Comparativa de Sanções do Artigo 12 da LIA
    5. Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)
    6. Teste 053
    7. Teste 054
    8. Teste 055
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Teoria Geral do Controle da Administração Pública

O controle da Administração Pública compreende o conjunto de mecanismos jurídicos e institucionais mediante os quais se fiscaliza, orienta, corrige e revisa a atuação dos órgãos, agentes e entidades do Estado, com vistas a assegurar a observância da legalidade, moralidade, economicidade e a consecução do interesse coletivo.

1.1 Fundamento Republicano e Sistema de Freios e Contrapesos

No Estado Democrático de Direito, nenhum poder estatal é absoluto ou imune a fiscalização. O controle administrativo fundamenta-se:

1. No **Princípio Republicano** (prestação de contas obrigatória de todo aquele que gere recursos públicos);
2. No **Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público** (o administrador gere patrimônio alheio);
3. No **Sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*)**, consagrado pelo art. 2º da CF/88, segundo o qual os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são harmônicos e independentes, exercendo controles recíprocos uns sobre os outros.



1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo

- **Controle Interno (CF/88, art. 74):** Exercido por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público sobre sua própria estrutura administrativa e órgãos subordinados. Funda-se na hierarquia e na autotutela. Suas finalidades constitucionais compreendem: avaliar o cumprimento de metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, exercer o controle de operações de crédito e apoiar o controle externo em sua missão institucional.
- **Controle Externo (CF/88, art. 70 a 75):** Exercido por um Poder sobre a atuação administrativa de outro Poder ou sobre terceiros gestores de recursos públicos. No plano federativo, é titularizado privativamente pelo **Poder Legislativo** (Assembleia Legislativa / Congresso Nacional), com o auxílio técnico, operacional e constitucional autônomo do **Tribunal de Contas**. Também abrange o controle jurisdicional repressivo exercido pelo Poder Judiciário.

1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior

- **Controle Prévio (Preventivo ou *a priori*):** Realizado antes da consumação ou produção de efeitos do ato administrativo, com o objetivo de prevenir irregularidades e evitar lesões ao erário (ex.: apreciação prévia de editais de concessão vultosos pelo TCE; aprovação legislativa de indicados a cargos de agências reguladoras).
- **Controle Concomitante (Simultâneo ou *pari passu*):** Realizado simultaneamente à execução material da atividade administrativa, em tempo real (ex.: auditorias de acompanhamento de execução orçamentária; fiscalizações e vistorias *in loco* em canteiros de obras rodoviárias estaduais).
- **Controle Posterior (Corretivo ou *a posteriori*):** Realizado após a consumação integral do ato administrativo ou do encerramento do exercício financeiro, visando sancionar faltas, anular ilegalidades ou certificar a higidez das contas (ex.: julgamento de tomadas de contas especiais; auditorias de conformidade posteriores; homologação ou rejeição das contas de gestores).

1.4 Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito

- **Controle de Legalidade / Legitimidade:** Avalia a conformidade formal e material do ato administrativo com a Constituição, leis, decretos, súmulas vinculantes e princípios de direito público (razoabilidade, proporcionalidade e moralidade). Pode ser exercido pela própria Administração, pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário.
- **Controle de Mérito:** Avalia a **conveniência e oportunidade** da decisão administrativa tomada dentro da margem de discricionariedade permitida pela lei. É atribuição **privativa e exclusiva da própria Administração Pública**, sendo vedado ao Judiciário ou ao Tribunal de Contas substituir o juízo de mérito do administrador.

Teste 045

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Um Estado federado aprovou, por meio de lei específica, um programa de habitação social destinado a famílias de baixa renda, com dotação orçamentária prevista no PPA e na LOA vigentes. Dois anos após o início da execução, um relatório interno da Secretaria de Habitação apontou que apenas 18% das unidades habitacionais previstas haviam sido entregues, embora 74% dos recursos já tivessem sido empenhados. O Secretário de Habitação, ao ser questionado pela imprensa, afirmou que o Tribunal de Contas somente poderia atuar ao final do exercício financeiro e que, enquanto o programa estivesse em execução, a avaliação dos resultados era prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada qualquer interferência externa no mérito das escolhas de gestão. Com base nas competências constitucionais dos órgãos de controle externo e no papel do Poder Legislativo, no ciclo de políticas públicas, a afirmação do Secretário é

A) inconstitucional em ambos os aspectos: o Tribunal de Contas pode realizar auditorias operacionais durante a execução do programa e o Poder Legislativo tem competência para fiscalizar a eficácia, eficiência e economicidade das políticas públicas em curso, não se limitando ao exame da legalidade formal das despesas.

B) parcialmente correta: embora o Tribunal de Contas possa atuar durante a execução, a avaliação do mérito das escolhas de gestão, como o ritmo de entrega das unidades habitacionais, é prerrogativa do Poder Executivo, insuscetível de controle externo enquanto não configurada ilegalidade formal na aplicação dos recursos.

C) correta quanto ao Tribunal de Contas, pois sua atuação durante a execução restringe-se à fiscalização de contratos individualmente considerados, não abrangendo a avaliação de resultados e metas de programas governamentais em andamento.

D) correta quanto ao Poder Legislativo, pois a Constituição Federal reserva ao Executivo a avaliação dos programas governamentais durante a implementação, cabendo ao Legislativo apenas apreciar as contas ao final do exercício e deliberar sobre créditos adicionais solicitados pelo Executivo.

E) inconstitucional apenas quanto ao Tribunal de Contas, pois o Legislativo, de fato, não pode interferir no mérito das escolhas de gestão do Executivo durante a execução de programas aprovados em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.4 Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito* deste guia, pode ser exercido pela própria Administração, pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "inconstitucional em ambos os aspectos: o Tribunal de Contas pode realizar auditorias operacionais durante a...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "parcialmente correta: embora o Tribunal de Contas possa atuar durante a execução, a avaliação do mérito das...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo*, proibição de Revogação Judicial: O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, NUNCA revoga atos do Poder Executivo. O Judiciário apenas anula atos administrativos que padeçam de vícios de ilegalidade originária.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correta quanto ao Tribunal de Contas, pois sua atuação durante a execução restringe-se à fiscalização de contratos...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo*, suas finalidades constitucionais compreendem: avaliar o cumprimento de metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, exercer o controle de operações de crédito e apoiar o controle externo em sua missão institucional.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "correta quanto ao Poder Legislativo, pois a Constituição Federal reserva ao Executivo a avaliação dos programas...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior*, controle Posterior (Corretivo ou *a posteriori*): Realizado após a consumação integral do ato administrativo ou do encerramento do exercício financeiro, visando sancionar faltas, anular ilegalidades ou certificar a higidez das contas (ex.: julgamento de tomadas de contas especiais; auditorias de conformidade posteriores; homologação ou rejeição das contas de gestores).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "inconstitucional apenas quanto ao Tribunal de Contas, pois o Legislativo, de fato, não pode interferir no mérito...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo*, controle Interno (CF/88, art. 74): Exercido por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público sobre sua própria estrutura administrativa e órgãos subordinados. Funda-se na hierarquia e na autotutela.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 046

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Agente Da Policia Judicial) Pedro, servidor federal ocupante de cargo em comissão, lotado no órgão de controle interno de determinada estrutura de poder da União, recebeu expediente que tem por objeto a realização de uma análise relativa à execução orçamentária, considerando as metas previstas no plano plurianual. Ao consultar os balizamentos constitucionais da esfera de desenvolvimento do controle interno, Pedro concluiu corretamente que

A) deve realizar apenas a análise alvitrada, caso haja delegação expressa do Tribunal de Contas da União.

B) é da alçada privativa do Tribunal de Contas da União a análise a ser realizada, não do controle interno.

C) deve, caso constate alguma irregularidade, dar ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de ser solidariamente responsável.

D) deve chancelar os distintos aspectos da execução orçamentária, principiando pela juridicidade e avançando até a conveniência e oportunidade dos atos praticados.

E) somente deve verificar se há irregularidades nos atos praticados no âmbito interno, não avançar no plano da eficiência, delineada justamente pelas metas orçamentárias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "deve realizar apenas a análise alvitrada, caso haja delegação expressa do Tribunal de Contas da União". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)*, exigência de Dano Efetivo e Real: A Lei nº 14.230/2021 proibiu o dano presumido (*in re ipsa*). Para que haja condenação pelo art. 10, a acusação deve comprovar documental e pericialmente o prejuízo financeiro concreto experimentado pelos cofres públicos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é da alçada privativa do Tribunal de Contas da União a análise a ser realizada, não do controle interno". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo*, no plano federativo, é titularizado privativamente pelo Poder Legislativo (Assembleia Legislativa / Congresso Nacional), com o auxílio técnico, operacional e constitucional autônomo do Tribunal de Contas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.4 Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito* deste guia, pode ser exercido pela própria Administração, pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "deve, caso constate alguma irregularidade, dar ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de ser...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deve chancelar os distintos aspectos da execução orçamentária, principiando pela juridicidade e avançando até a...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior*, controle Concomitante (Simultâneo ou *pari passu*): Realizado simultaneamente à execução material da atividade administrativa, em tempo real (ex.: auditorias de acompanhamento de execução orçamentária; fiscalizações e vistorias *in loco* em canteiros de obras rodoviárias estaduais).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente deve verificar se há irregularidades nos atos praticados no âmbito interno, não avançar no plano da...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo*, suas finalidades constitucionais compreendem: avaliar o cumprimento de metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, exercer o controle de operações de crédito e apoiar o controle externo em sua missão institucional.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. O Controle Legislativo e a Atuação dos Tribunais de Contas

2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)

O controle externo a cargo do Poder Legislativo é exercido com o auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO). As Cortes de Contas ostentam envergadura e autonomia constitucional direta, exercendo competências indelegáveis:

1. **Julgamento de Contas dos Administradores Públicos (Art. 71, II):** Julgar as contas de todos os ordenadores de despesa, dirigentes de estatais e gestores responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos estaduais.
2. **Apreciação das Contas do Chefe do Executivo (Art. 71, I):** Emitir **parecer prévio** conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelo Governador do Estado (o julgamento definitivo cabe à Assembleia Legislativa).

3. **Fiscalização Operacional e Financeira (Art. 71, IV):** Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
4. **Fiscalização de Atos de Admissão e Aposentadoria (Art. 71, III):** Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal (salvo cargos comissionados) e de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões.
5. **Aplicação de Sanções (Art. 71, VIII):** Aplicar aos responsáveis as sanções previstas em sua Lei Orgânica, incluindo multas pecuniárias, imputação de débito e inabilitação temporária para o exercício de cargo em comissão.

2.2 Natureza das Decisões e Título Executivo Extrajudicial

- **Eficácia de Título Executivo (CF/88, art. 71, § 3º):** As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou cominação de multa pecuniária possuem **eficácia de título executivo extrajudicial**.
- **Execução do Título:** A cobrança judicial não é executada pelo próprio Tribunal de Contas, mas sim pelo ente público lesado (a Procuradoria-Geral do Estado - PGE promove a competente Ação de Execução Fiscal perante a Vara da Fazenda Pública).

Teste 047

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) O Governador do Estado do Pará deve encaminhar ao Tribunal de Contas as contas correspondentes ao último exercício financeiro, para fins de emissão de parecer prévio. Ao consultar sua assessoria em relação ao alcance e ao procedimento afeto à análise dessa prestação de contas, foi corretamente esclarecido ao Chefe do Poder Executivo, à luz da sistemática estabelecida na Lei Complementar estadual nº 81/2012, que

A) as contas compreendem as atividades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas do Estado, dos Ministérios Públicos e da Defensoria Pública.

B) o parecer prévio se desenvolve em bases puramente inquisitoriais, devendo ser assegurados, no âmbito da Assembleia Legislativa, o contraditório e a ampla defesa.

C) essa prestação consiste no Balanço Geral do Estado, no Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e no Relatório de Auditoria Independente.

D) o parecer prévio deve ser estruturado em capítulos, sendo cada qual direcionado a uma estrutura orgânica diretamente subordinada ao Poder Executivo, com a menção, ao final, da conclusão pela aprovação, ou não.

E) o parecer prévio deve ser exarado no prazo de sessenta dias, prorrogáveis, a juízo da Assembleia Legislativa, por mais trinta dias, veiculando análise conclusiva sobre os aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. História, Geografia e Conhecimentos do Estado do Pará

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)* deste guia, apreciação das Contas do Chefe do Executivo (Art. 71, I): Emitir parecer prévio conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelo Governador do Estado (o julgamento definitivo cabe à Assembleia Legislativa). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "as contas compreendem as atividades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas do...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o parecer prévio se desenvolve em bases puramente inquisitoriais, devendo ser assegurados, no âmbito da Assembleia...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA*, o art. 1º, § 8º, da LIA estabelece expressamente que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente a prevalecente nos tribunais judiciais ou de contas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "essa prestação consiste no Balanço Geral do Estado, no Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Fundamento Republicano e Sistema de Freios e Contrapesos*, no Princípio Republicano (prestação de contas obrigatória de todo aquele que gere recursos públicos).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o parecer prévio deve ser estruturado em capítulos, sendo cada qual direcionado a uma estrutura orgânica...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo*, controle Interno (CF/88, art. 74): Exercido por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público sobre sua própria estrutura administrativa e órgãos subordinados. Funda-se na hierarquia e na autotutela.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o parecer prévio deve ser exarado no prazo de sessenta dias, prorrogáveis, a juízo da Assembleia Legislativa, por...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo*, no plano federativo, é titularizado privativamente pelo Poder Legislativo (Assembleia Legislativa / Congresso Nacional), com o auxílio técnico, operacional e constitucional autônomo do Tribunal de Contas.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 048

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) No que se refere às competências próprias e privativas do Tribunal de Contas do Estado do Santa Catarina, delineadas na Constituição de respectivo Estado, é correto afirmar que cabe a esse órgão

A) apreciar, em sede de parecer prévio, as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta e indireta, incluídas as sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

B) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, incluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, inclusive as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.

C) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União ao Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, e das subvenções a qualquer entidade de direito privado.

D) aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, a perda do cargo público, a perda dos direitos políticos e multa proporcional ao dano causado ao erário.

E) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador, as quais serão anexadas às dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, mediante parecer prévio que levará em consideração as contas dos três últimos exercícios financeiros e que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "apreciar, em sede de parecer prévio, as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)*, julgamento de Contas dos Administradores Públicos (Art. 71, II): Julgar as contas de todos os ordenadores de despesa, dirigentes de estatais e gestores responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos estaduais.

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)*, fiscalização de Atos de Admissão e Aposentadoria (Art. 71, III): Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal (salvo cargos comissionados) e de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões.

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União ao Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo*, controle Interno (CF/88, art. 74): Exercido por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público sobre sua própria estrutura administrativa e órgãos subordinados. Funda-se na hierarquia e na autotutela.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)*, aplicação de Sanções (Art. 71, VIII): Aplicar aos responsáveis as sanções previstas em sua Lei Orgânica, incluindo multas pecuniárias, imputação de débito e inabilitação temporária para o exercício de cargo em comissão.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)* deste guia, apreciação das Contas do Chefe do Executivo (Art. 71, I): Emitir parecer prévio conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelo Governador do Estado (o julgamento definitivo cabe à Assembleia Legislativa). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador, as quais serão anexadas às dos Poderes Legislativo e...".

GABARITO OFICIAL: E

---

3. O Controle Judicial dos Atos Administrativos

Em razão do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV: "*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*"), o Brasil adota o sistema de jurisdição una (sistema inglês), cabendo unicamente ao Poder Judiciário dizer o direito com força definitiva de coisa julgada material.

3.1 Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo

- **Veto de Substituição de Mérito:** O juiz não pode substituir a valoração legítima de conveniência e oportunidade do administrador eleito ou concursado (ex.: escolher entre asfaltar a rua A ou reformar o posto de saúde B, quando ambas as opções são legais e orçamentariamente viáveis).
- **Proibição de Revogação Judicial:** O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, **NUNCA revoga atos do Poder Executivo**. O Judiciário apenas **anula** atos administrativos que padeçam de vícios de ilegalidade originária.

3.2 Anulação por Desvio de Finalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes

O controle judicial sobre atos discricionários não se restringe à literalidade da lei, alcançando a legalidade ampla e os princípios constitucionais:

- **Desvio de Finalidade:** O Judiciário deve decretar a anulação do ato se restar demonstrado que a autoridade usou de sua competência legal para perseguir um desafeto pessoal, satisfazer capricho ou favorecer correligionários.
- **Teoria dos Motivos Determinantes:** Se a motivação alegada no ato for comprovadamente falsa, inexistente ou contraditória com os fatos da realidade, o ato é nulo por vício de motivo, devendo o Judiciário anulá-lo com efeitos retroativos (*ex tunc*).

3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP

Ação Constitucional	Base Normativa	Legitimidade Ativa	Objeto / Finalidade Principal	Particularidades Processuais
Mandado de Segurança	CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009	Pessoa física ou jurídica titular do direito	Proteger **direito líquido e certo**, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, contra ato ilegal ou abuso de poder	Exige **prova documental pré-constituída**; não admite dilação probatória; prazo decadencial de 120 dias.
Ação Popular	CF, art. 5º, LXXIII; Lei 4.717/1965	**Qualquer cidadão brasileiro** no gozo de seus direitos políticos (título de eleitor)	Anular ato lesivo ao **patrimônio público**, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**	Autor fica **isento de custas judiciais e sucumbência**, salvo comprovada má-fé.
Ação Civil Pública	CF, art. 129, III; Lei 7.347/1985	Ministério Público, Defensoria Pública, Entes Federados, Autarquias e Associações constituídas há mais de 1 ano	Tutela de **direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos** (meio ambiente, patrimônio público, consumidor)	Permite condenação em dinheiro (revertida a fundo público) e obrigação de fazer/não fazer.

Teste 049

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Após o devido processo, a sociedade Alfa foi responsabilizada em âmbito administrativo e judicial com base na Lei nº 12.846/2013, sendo aplicadas as penalidades proporcionais e adequadas, certo que na primeira esfera foi imposta a sanção de multa regularmente fixada e na segunda esfera as penas de perdimento dos bens e valores que representaram vantagem indevida e de proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público, pelo prazo de 3 (três) anos, além da determinação de reparação integral do dano ocasionado. Considerando que a sociedade Alfa era controlada da sociedade Sigma ao tempo da infração, e que, após a mencionada penalização, foi incorporada pela sociedade Beta, bem como que é inequívoco que não houve simulação ou intuito de fraude nos aludidos arranjos societários, assinale a afirmativa correta à luz da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

A) A sociedade Sigma, na qualidade de controladora de Alfa, não pode responder por nenhuma das sanções a esta aplicadas em decorrência da prática de ato lesivo à Administração Pública, diante de expressa vedação legal.

B) A responsabilidade de Beta, enquanto sucessora de Alfa, será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas na lei em comento.

C) As sociedades controladoras, como é o caso de Sigma, respondem subsidiariamente pela prática de ato lesivo à Administração Pública praticado por sua controlada Alfa, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa

D) A subsistência da responsabilidade da sociedade Alfa restringe-se às hipóteses de alteração contratual, fusão ou cisão, não sendo aplicável aos casos de incorporação, razão pela qual a sociedade Beta, na qualidade de sucessora, não responde por qualquer das mencionadas sanções.

E) Tanto a sociedade Sigma, controladora, quanto a sociedade Beta, que veio a incorporar a sociedade Alfa, respondem solidariamente pelas referidas sanções aplicadas pela prática de ato lesivo à Administração Pública, inexistindo restrição quanto à penalidades em que é passível a transferência de responsabilização. Direito (Administrativo, Constitucional e Financeiro)

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A sociedade Sigma, na qualidade de controladora de Alfa, não pode responder por nenhuma das sanções a esta...". De acordo com a teoria estudada em *Tese Vinculante do Tema 1.199 do STF (RE 1.205.746):*, o agente negligente pode responder disciplinarmente no estatuto funcional ou em ação regressiva civil comum de reparação ao erário, mas não sob a pecha desonrosa da improbidade.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP* deste guia, lei 7.347/1985 — Ministério Público, Defensoria Pública, Entes Federados, Autarquias e Associações constituídas há mais de 1 ano — Tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (meio ambiente, patrimônio público, consumidor) — Permite condenação em dinheiro (revertida a fundo público) e obrigação de fazer/não fazer. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A responsabilidade de Beta, enquanto sucessora de Alfa, será restrita à obrigação de pagamento de multa e...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As sociedades controladoras, como é o caso de Sigma, respondem subsidiariamente pela prática de ato lesivo à...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP*, lei 4.717/1965 — Qualquer cidadão brasileiro no gozo de seus direitos políticos (título de eleitor) — Anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural — Autor fica isento de custas judiciais e sucumbência, salvo comprovada má-fé.

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "A subsistência da responsabilidade da sociedade Alfa restringe-se às hipóteses de alteração contratual, fusão ou...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)*, ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tanto a sociedade Sigma, controladora, quanto a sociedade Beta, que veio a incorporar a sociedade Alfa, respondem...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior*, controle Posterior (Corretivo ou *a posteriori*): Realizado após a consumação integral do ato administrativo ou do encerramento do exercício financeiro, visando sancionar faltas, anular ilegalidades ou certificar a higidez das contas (ex.: julgamento de tomadas de contas especiais; auditorias de conformidade posteriores; homologação ou rejeição das contas de gestores).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 050

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Tramita em um órgão jurisdicional de primeira instância do Tribunal Regional Federal da 1ª Região um processo judicial que discute uma norma infralegal, que busca densificar uma lei. Por aquela norma, ficou estabelecida a vedação, com a utilização de carros de som ou assemelhados, da realização de qualquer manifestação pública, em locais abertos ao público pertencentes à União Federal. Os autos foram ao gabinete da magistrada, que, por sua vez, pediu uma pesquisa à sua equipe. Quanto ao tema do enunciado, com relação aos direitos fundamentais e à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, é correto afirmar que:

A) as restrições a direitos fundamentais podem ser levadas a efeito, ainda que não se enxergue a tutela de bem jurídico específico, posto que um direito deve ser sempre concebido em si, independentemente de outros direitos, o que confere legitimidade à norma infralegal;

B) a liberdade de reunião tem caráter instrumental, com duplo alcance, por assegurar a expressão de uma das mais importantes liberdades individuais e garantir a espontaneidade à atuação de distintos grupos sociais, o que deve ser incorporado na pesquisa;

C) o caso abrange o direito fundamental de reunião, categorizado como clássico direito social, consagrado na Constituição Brasileira de 1988, mas sem previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que diminui o raio de pesquisa da citada equipe;

D) a liberdade de reunião, positivada no texto constitucional como direito fundamental, não encontra condicionamento para o seu exercício, de modo que o ato infralegal não a respeita, devendo essa consideração ser incluída na pesquisa solicitada pela magistrada;

E) a vedação à utilização de carros de som ou assemelhados, quando da realização da citada manifestação pública, não deve ser encarada como restrição a direito fundamental, visto permanecer possível seu exercício sem o emprego da ampliação do som, sendo legítima a norma infralegal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "as restrições a direitos fundamentais podem ser levadas a efeito, ainda que não se enxergue a tutela de bem...". De acordo com a teoria estudada em *3. O Controle Judicial dos Atos Administrativos*, em razão do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV: "*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*"), o Brasil adota o sistema de jurisdição una (sistema inglês), cabendo unicamente ao Poder Judiciário dizer o direito com força definitiva de coisa julgada material.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP* deste guia, lei 7.347/1985 — Ministério Público, Defensoria Pública, Entes Federados, Autarquias e Associações constituídas há mais de 1 ano — Tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (meio ambiente, patrimônio público, consumidor) — Permite condenação em dinheiro (revertida a fundo público) e obrigação de fazer/não fazer. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "a liberdade de reunião tem caráter instrumental, com duplo alcance, por assegurar a expressão de uma das mais...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o caso abrange o direito fundamental de reunião, categorizado como clássico direito social, consagrado na...". De acordo com a teoria estudada em *1. Teoria Geral do Controle da Administração Pública*, o controle da Administração Pública compreende o conjunto de mecanismos jurídicos e institucionais mediante os quais se fiscaliza, orienta, corrige e revisa a atuação dos órgãos, agentes e entidades do Estado, com vistas a assegurar a observância da legalidade, moralidade, economicidade e a consecução do interesse coletivo.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a liberdade de reunião, positivada no texto constitucional como direito fundamental, não encontra condicionamento...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Anulação por Desvio de Finalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes*, teoria dos Motivos Determinantes: Se a motivação alegada no ato for comprovadamente falsa, inexistente ou contraditória com os fatos da realidade, o ato é nulo por vício de motivo, devendo o Judiciário anulá-lo com efeitos retroativos (*ex tunc*).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a vedação à utilização de carros de som ou assemelhados, quando da realização da citada manifestação pública, não...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)*, ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

GABARITO OFICIAL: B

---

4. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

A Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei nº 8.429/1992), transformando o diploma em um estatuto de Direito Administrativo Sancionador rígido, com garantias processuais do direito punitivo.

4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa

- **Sujeito Ativo (Art. 2º):** Considera-se agente público para os efeitos desta Lei o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas.
- **Particular em Concurso (Art. 3º):** As disposições da LIA aplicam-se àquele que, mesmo não sendo agente público, **induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

> ⚠️ **Regra Consolidada STJ/STF:** Não é cabível ação de improbidade exclusivamente em face de particular desacompanhado de agente público no polo passivo!

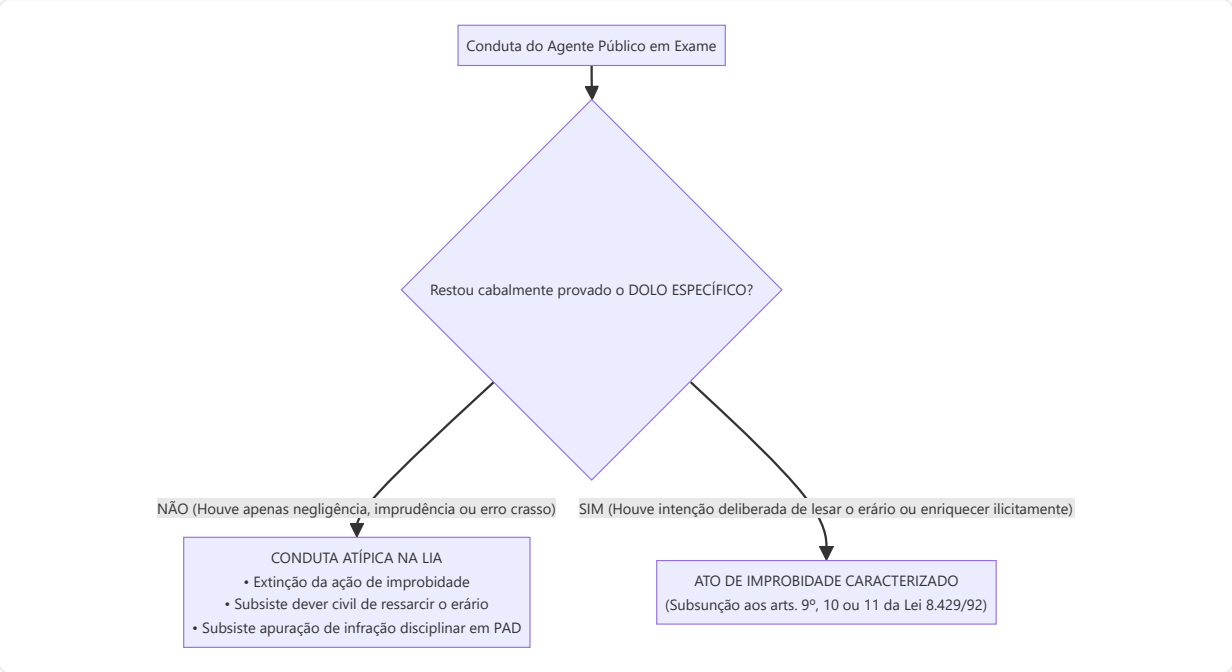
4.2 O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)

A alteração mais radical da Lei nº 14.230/2021 consistiu na **abolição total e expressa da modalidade culposa** para todos os atos de improbidade administrativa.

Tese Vinculante do Tema 1.199 do STF (RE 1.205.746):

1. **Exigência de Dolo Específico:** É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva com **dolo específico** para a tipificação de qualquer ato de improbidade administrativa (artigos 9º, 10 e 11). Não basta dolo genérico; exige-se a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, acompanhada do fim especial de agir.

2. **Extinção da Culpa (Inclusive Culpa Grave):** A negligência crassa, a imprudência, a imperícia ou o erro de gestão administrativa, ainda que inescusáveis, **NÃO configuram improbidade administrativa**. O agente negligente pode responder disciplinarmente no estatuto funcional ou em ação regressiva civil comum de reparação ao erário, mas não sob a pecha desonrosa da improbidade.
3. **Direito Intertemporal:**
    - *Processos com trânsito em julgado:* A nova lei **NÃO retroage** para desconstituir condenações culposas já consolidadas pela coisa julgada material.
    - *Processos em andamento:* A revogação da culpa **aplica-se imediatamente e de forma retroativa** a todas as ações de improbidade em curso em qualquer grau de jurisdição.



4.3 Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA

O art. 1º, § 8º, da LIA estabelece expressamente que **não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei**, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente a prevalecente nos tribunais judiciais ou de contas.

Teste 051

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Suzana, servidora pública, permitiu a permuta de bem pú- ocasiões diferentes. Nos termos da Lei no 8.112/1990, a blico por preço superior ao de mercado, razão pela qual foi penalidade aplicada condenada por improbidade administrativa. Uma das san- ções aplicáveis ao agente ímprobo é a suspensão dos

A) 5 a 8 anos.

B) 8 a 10 anos. anos de efetivo exercício, se Vanessa não houver,

C) terá seu registro cancelado após o decurso de dois anos de efetivo exercício, sendo irrelevante se

D) 2 a 4 anos.

E) 10 anos, obrigatoriamente. Vanessa praticar, nesse período, nova infração _____ disciplinar.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa* deste guia, sujeito Ativo (Art. 2º): Considera-se agente público para os efeitos desta Lei o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "5 a 8 anos".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "8 a 10 anos. anos de efetivo exercício, se Vanessa não houver,". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)*, ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "terá seu registro cancelado após o decurso de dois anos de efetivo exercício, sendo irrelevante se". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior*, controle Posterior (Corretivo ou *a posteriori*): Realizado após a consumação integral do ato administrativo ou do encerramento do exercício financeiro, visando sancionar faltas, anular ilegalidades ou certificar a higidez das contas (ex.: julgamento de tomadas de contas especiais; auditorias de conformidade posteriores; homologação ou rejeição das contas de gestores).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 a 4 anos". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa*, particular em Concurso (Art. 3º): As disposições da LIA aplicam-se àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "10 anos, obrigatoriamente. Vanessa praticar, nesse período, nova infração...". De acordo com a teoria estudada em *4. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)*, a Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei nº 8.429/1992), transformando o diploma em um estatuto de Direito Administrativo Sancionador rígido, com garantias processuais do direito punitivo.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 052

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) João, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Pública indireta do Estado Delta, aceitou vantagem indevida dada pela sociedade empresária Sigma, para que fosse favorecida em determinada licitação. Para que seja atribuído ato ilícito a Sigma, na perspectiva da Lei nº 12.846/2013, é correto afirmar que

A) deve ocorrer a prévia condenação de João pela prática de ato de improbidade administrativa.

B) deve ser previamente demonstrada a responsabilidade individual de um dirigente a ela vinculado.

C) pode ser perquirida a responsabilização de Sigma, independentemente da culpabilidade de um dos seus dirigentes.

D) pode ser perquirida a responsabilidade administrativa de Sigma, independentemente do elemento subjetivo do agir, mas não a responsabilidade na instância civil.

E) deve ser demonstrada a existência de cláusula de anuência à responsabilização, no edital da licitação, paralelamente à responsabilização com base na Lei nº 8.429/1992.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deve ocorrer a prévia condenação de João pela prática de ato de improbidade administrativa". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa*, particular em Concurso (Art. 3º): As disposições da LIA aplicam-se àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deve ser previamente demonstrada a responsabilidade individual de um dirigente a ela vinculado". De acordo com a teoria estudada em *Tese Vinculante do Tema 1.199 do STF (RE 1.205.746):*, exigência de Dolo Específico: É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva com dolo específico para a tipificação de qualquer ato de improbidade administrativa (artigos 9º, 10 e 11).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.4 Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito* deste guia, pode ser exercido pela própria Administração, pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "pode ser perquirida a responsabilização de Sigma, independentemente da culpabilidade de um dos seus dirigentes".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode ser perquirida a responsabilidade administrativa de Sigma, independentemente do elemento subjetivo do agir...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)*, a alteração mais radical da Lei nº 14.230/2021 consistiu na abolição total e expressa da modalidade culposa para todos os atos de improbidade administrativa.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deve ser demonstrada a existência de cláusula de anuência à responsabilização, no edital da licitação...". De acordo com a teoria estudada em *4. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)*, a Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei nº 8.429/1992), transformando o diploma em um estatuto de Direito Administrativo Sancionador rígido, com garantias processuais do direito punitivo.

GABARITO OFICIAL: C

---

5. Tipologia dos Atos de Improbidade e Quadro Sancionatório

5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)

Ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

- *Exemplos:* Receber propina, comissão ou presente oneroso; utilizar bens, veículos ou servidores públicos em obras ou serviços particulares; incorporar ao patrimônio pessoal bens públicos; evolução patrimonial desproporcional à renda declarada.
- **Natureza do Rol:** Rol **exemplificativo** (*numerus apertus*).

5.2 Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)

Consiste em qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos.

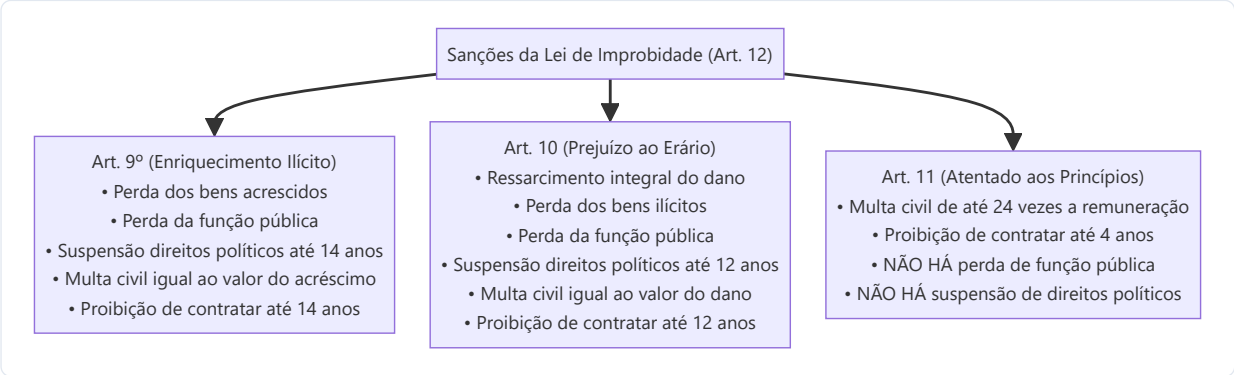
- **Exigência de Dano Efetivo e Real:** A Lei nº 14.230/2021 **proibiu o dano presumido (*in re ipsa*)**. Para que haja condenação pelo art. 10, a acusação deve comprovar documental e pericialmente o prejuízo financeiro concreto experimentado pelos cofres públicos.
- **Natureza do Rol:** Rol considerado **taxativo** pela nova redação legal.

5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)

Trata de condutas dolosas que violam os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade expressamente descritos no texto da lei.

- **ROL ESTRITAMENTE TAXATIVO (*Numerus Clausus*):** O art. 11 passou a ter um rol fechado. Somente configuram improbidade por violação a princípios as condutas literalmente previstas em seus incisos:
  - *Inciso III:* Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
  - *Inciso IV:* Negar publicidade aos atos oficiais (salvo sigilo legal);
  - *Inciso V:* Frustrar a licitude de concurso público;
  - *Inciso VIII:* Recusar cumprimento a lei federal sem declaração de inconstitucionalidade;
  - *Inciso XI:* Praticar nepotismo (nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau).

5.4 Matriz Comparativa de Sanções do Artigo 12 da LIA



Tipo de Improbidade	Natureza do Rol	Suspensão dos Direitos Políticos	Perda da Função Pública?	Multa Civil Máxima	Proibição de Contratar / Benefícios
Art. 9º (Enriquecimento Ilícito)	Exemplificativo	Até **14 anos**	**SIM** (atinge o cargo exercido à época)	Até o valor do **acréscimo patrimonial**	Até **14 anos**
Art. 10 (Prejuízo ao Erário)	Taxativo	Até **12 anos**	**SIM**	Até o valor do **dano efetivo**	Até **12 anos**
Art. 11 (Atentado a Princípios)	**Estritamente Taxativo**	**NÃO HÁ MAIS**	**NÃO HÁ MAIS**	Até **24 vezes a remuneração** do agente	Até **4 anos**

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A eliminação das penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos no **artigo 11** é uma das novidades mais exploradas pela FCC. O candidato desatualizado marca que houve perda de cargo por atentado a princípios, errando a questão. Para o art. 11 subsistem apenas a **multa civil de até 24 remunerações** e a **proibição de contratar por até 4 anos**!

5.5 Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)

- **Prazo Prescricional Unificado:** A ação para a aplicação das sanções da LIA prescreve em **8 (oito) anos**, contados a partir da data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
- **Prescrição Intercorrente (Art. 23, § 4º a § 8º):** A instauração do inquérito civil ou da ação judicial interrompe a prescrição. Uma vez interrompida com o ajuizamento da ação, o prazo recomeça a correr pela metade: prescreve a pretensão se o processo judicial ficar paralisado por mais de **4 (quatro) anos** entre marcos interruptivos (como publicação de sentenças ou acórdãos condenatórios).

Teste 053

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Após o devido processo, a sociedade Alfa foi responsabilizada em âmbito administrativo e judicial com base na Lei nº 12.846/2021, sendo aplicadas as penalidades proporcionais e adequadas, certo que na primeira esfera foi imposta a sanção de multa regularmente fixada e na segunda esfera as penas de perdimento dos bens e valores que representaram vantagem indevida e de proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público, pelo prazo de 3 (três) anos, além da determinação de reparação integral do dano ocasionado. Considerando que a sociedade Alfa era controlada da sociedade Sigma ao tempo da infração, e que, após a mencionada penalização, foi incorporada pela sociedade Beta, bem como que é inequívoco que não houve simulação ou intuito de fraude nos aludidos arranjos societários, assinale a afirmativa correta à luz da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2021).

A) A sociedade Sigma, na qualidade de controladora de Alfa, não pode responder por nenhuma das sanções a esta aplicadas em decorrência da prática de ato lesivo à Administração Pública, diante de expressa vedação legal.

B) A responsabilidade de Beta, enquanto sucessora de Alfa, será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas na lei em comento.

C) As sociedades controladoras, como é o caso de Sigma, respondem subsidiariamente pela prática de ato lesivo à Administração Pública praticado por sua controlada Alfa, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa

D) A subsistência da responsabilidade da sociedade Alfa restringe-se às hipóteses de alteração contratual, fusão ou cisão, não sendo aplicável aos casos de incorporação, razão pela qual a sociedade Beta, na qualidade de sucessora, não responde por qualquer das mencionadas sanções.

E) Tanto a sociedade Sigma, controladora, quanto a sociedade Beta, que veio a incorporar a sociedade Alfa, respondem solidariamente pelas referidas sanções aplicadas pela prática de ato lesivo à Administração Pública, inexistindo restrição quanto à penalidades em que é passível a transferência de responsabilização. Direito (Administrativo, Constitucional e Financeiro)

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A sociedade Sigma, na qualidade de controladora de Alfa, não pode responder por nenhuma das sanções a esta...". De acordo com a teoria estudada em *Tese Vinculante do Tema 1.199 do STF (RE 1.205.746):*, o agente negligente pode responder disciplinarmente no estatuto funcional ou em ação regressiva civil comum de reparação ao erário, mas não sob a pecha desonrosa da improbidade.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP* deste guia, lei 7.347/1985 — Ministério Público, Defensoria Pública, Entes Federados, Autarquias e Associações constituídas há mais de 1 ano — Tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (meio ambiente, patrimônio público, consumidor) — Permite condenação em dinheiro (revertida a fundo público) e obrigação de fazer/não fazer. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A responsabilidade de Beta, enquanto sucessora de Alfa, será restrita à obrigação de pagamento de multa e...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As sociedades controladoras, como é o caso de Sigma, respondem subsidiariamente pela prática de ato lesivo à...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP*, lei 4.717/1965 — Qualquer cidadão brasileiro no gozo de seus direitos políticos (título de eleitor) — Anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural — Autor fica isento de custas judiciais e sucumbência, salvo comprovada má-fé.

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "A subsistência da responsabilidade da sociedade Alfa restringe-se às hipóteses de alteração contratual, fusão ou...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)*, ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tanto a sociedade Sigma, controladora, quanto a sociedade Beta, que veio a incorporar a sociedade Alfa, respondem...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior*, controle Posterior (Corretivo ou *a posteriori*): Realizado após a consumação integral do ato administrativo ou do encerramento do exercício financeiro, visando sancionar faltas, anular ilegalidades ou certificar a higidez das contas (ex.: julgamento de tomadas de contas especiais; auditorias de conformidade posteriores; homologação ou rejeição das contas de gestores).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 054

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) Diante das orientações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca da temática da improbidade administrativa, notadamente após as alterações promovidas 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, é correto afirmar que

A) o novo regime prevê a responsabilização objetiva pela prática de atos de improbidade administrativa.

B) são prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade dolosos que ocasionam lesão aos cofres públicos.

C) a revogação da modalidade culposa deve retroagir para beneficiar os agentes públicos condenados pela prática do ato de improbidade.

D) o regime prescricional previsto no novel diploma é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

E) os entes federativos não têm legitimidade para ajuizar ação de improbidade administrativa nas situações em que sejam lesados, diante da exclusividade conferida ao Ministério Público para tanto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o novo regime prevê a responsabilização objetiva pela prática de atos de improbidade administrativa". De acordo com a teoria estudada em *4. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)*, a Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei nº 8.429/1992), transformando o diploma em um estatuto de Direito Administrativo Sancionador rígido, com garantias processuais do direito punitivo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade dolosos que ocasionam...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)*, exigência de Dano Efetivo e Real: A Lei nº 14.230/2021 proibiu o dano presumido (*in re ipsa*). Para que haja condenação pelo art. 10, a acusação deve comprovar documental e pericialmente o prejuízo financeiro concreto experimentado pelos cofres públicos.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a revogação da modalidade culposa deve retroagir para beneficiar os agentes públicos condenados pela prática do...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)*, a alteração mais radical da Lei nº 14.230/2021 consistiu na abolição total e expressa da modalidade culposa para todos os atos de improbidade administrativa.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.5 Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)* deste guia, uma vez interrompida com o ajuizamento da ação, o prazo recomeça a correr pela metade: prescreve a pretensão se o processo judicial ficar paralisado por mais de 4 (quatro) anos entre marcos interruptivos (como publicação de sentenças ou acórdãos condenatórios). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "o regime prescricional previsto no novel diploma é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os entes federativos não têm legitimidade para ajuizar ação de improbidade administrativa nas situações em que...". De acordo com a teoria estudada em *5.5 Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)*, prazo Prescricional Unificado: A ação para a aplicação das sanções da LIA prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 055

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) João, auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), tomou conhecimento de que Maria, sua colega de trabalho, negou publicidade a atos oficiais, em situação não enquadrada como imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de outra hipótese instituída em lei que autorizasse o sigilo, conduta tipificada no Art. 11, IV, da Lei nº 8.429/92, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, como ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública. Em razão disso, João passou a analisar as peculiaridades da situação em que Maria está envolvida, conforme disposto na aludida norma. Assinale a opção que indica a correta conclusão alcançada por João.

A) O próprio Tribunal e Contas, após processo administrativo, poderá aplicar à Maria as penalidades previstas na lei de improbidade administrativa, dentre as quais a sanção de multa civil de até 30 (trinta) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

B) A responsabilização na esfera em análise é objetiva, de modo que a caracterização do ato de improbidade de Maria independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

C) A penalidade de perda da função pública não está elencada dentre aquelas que podem ser aplicadas à Maria, caso configurada a sua responsabilidade na respectiva esfera, mediante o ajuizamento da demanda pertinente.

D) A conduta praticada por Maria, ainda que não estivesse elencada no aludido inciso, poderia ser penalizada mediante o enquadramento no caput do dispositivo que versa sobre o ato de improbidade em questão, pois o respectivo rol é exemplificativo.

E) O enquadramento da conduta funcional de Maria na categoria dos atos de improbidade em comento independe da demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, de modo que desnecessária a indicação das normas violadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O próprio Tribunal e Contas, após processo administrativo, poderá aplicar à Maria as penalidades previstas na lei...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa*, sujeito Ativo (Art. 2º): Considera-se agente público para os efeitos desta Lei o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas.

B) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "A responsabilização na esfera em análise é objetiva, de modo que a caracterização do ato de improbidade de Maria...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior*, controle Prévio (Preventivo ou *a priori*): Realizado antes da consumação ou produção de efeitos do ato administrativo, com o objetivo de prevenir irregularidades e evitar lesões ao erário (ex.: apreciação prévia de editais de concessão vultosos pelo TCE; aprovação legislativa de indicados a cargos de agências reguladoras).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)* deste guia, *Inciso IV:* Negar publicidade aos atos oficiais (salvo sigilo legal). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A penalidade de perda da função pública não está elencada dentre aquelas que podem ser aplicadas à Maria, caso...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A conduta praticada por Maria, ainda que não estivesse elencada no aludido inciso, poderia ser penalizada mediante...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA*, o art. 1º, § 8º, da LIA estabelece expressamente que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente a prevalecente nos tribunais judiciais ou de contas.

E) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "O enquadramento da conduta funcional de Maria na categoria dos atos de improbidade em comento independe da...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo*, proibição de Revogação Judicial: O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, NUNCA revoga atos do Poder Executivo. O Judiciário apenas anula atos administrativos que padeçam de vícios de ilegalidade originária.

GABARITO OFICIAL: C

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 8.429/1992 Compilada (Lei de Improbidade Administrativa)
  Texto oficial compilado com as profundas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 quanto a dolo específico, tipicidade e prescrição.

- Lei Federal nº 14.230/2021 (Reforma da Lei de Improbidade Administrativa)
  Diploma reformador que extinguiu a modalidade culposa, tornou taxativo o rol do art. 11 e instituiu a prescrição intercorrente.
- STF - Tema 1.199 da Repercussão Geral (Dolo Específico e Irretroatividade na LIA)
  Julgamento histórico do STF que confirmou a extinção da improbidade culposa e definiu as regras de direito intertemporal da Lei nº 14.230/2021.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 70 a 75 (Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária)
  Regramento constitucional do controle externo exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas e do controle interno.
- Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial)
  Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
  Estatuto da ação constitucional privativa do cidadão eleitor para defesa da moralidade administrativa e do patrimônio público.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 18 e Cap. 19 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 20 e Cap. 22 - Controle da Administração e Improbidade Administrativa na Lei 14.230/2021).
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Improbidade Administrativa: Direito Material e Processual**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. (Cap. 3 a Cap. 8 - Nova Sistemática da Lei 8.429/1992).

06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

> **Matéria:** Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Direito de acesso à informação e transparência pública
- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Acesso à informação no âmbito do Estado de Goiás)
- Transparência ativa vs. transparência passiva; Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
- Prazos, pedidos e recursos no procedimento de acesso à informação
- Classificação de informações sigilosas: graus de sigilo (ultrassecreto, secreto e reservado), prazos e proteção a dados pessoais (100 anos)
- Contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública: Lei Federal nº 12.232/2010 e alterações
- Julgamento por subcomissão técnica e vedação da modalidade pregão para serviços de criação publicitária

---

🧭 Sumário

1. **Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação**
    1. Diretrizes Fundamentais: A Publicidade como Regra Geral
    2. Transparência Ativa e a Divulgação de Vencimentos (Tema 483 / STF)
    3. Transparência Passiva e a Vedação de Justificativa (Art. 10, § 3º)
    4. Prazos Procedimentais e Regime Recursal
    5. Teste 056
    6. Teste 057
    7. Teste 058
    8. Teste 059
2. **Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais**
    1. Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição
    2. Competência Funcional para Classificação no Estado de Goiás
    3. Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)
    4. Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos
    5. Teste 060
    6. Teste 061
    7. Teste 062
3. **Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)**
    1. Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão
    2. Tipos Licitatórios Obrigatórios
    3. A Subcomissão Técnica de Julgamento (Art. 10)
    4. Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada
    5. Teste 063
    6. Teste 064
    7. Teste 065
4. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação

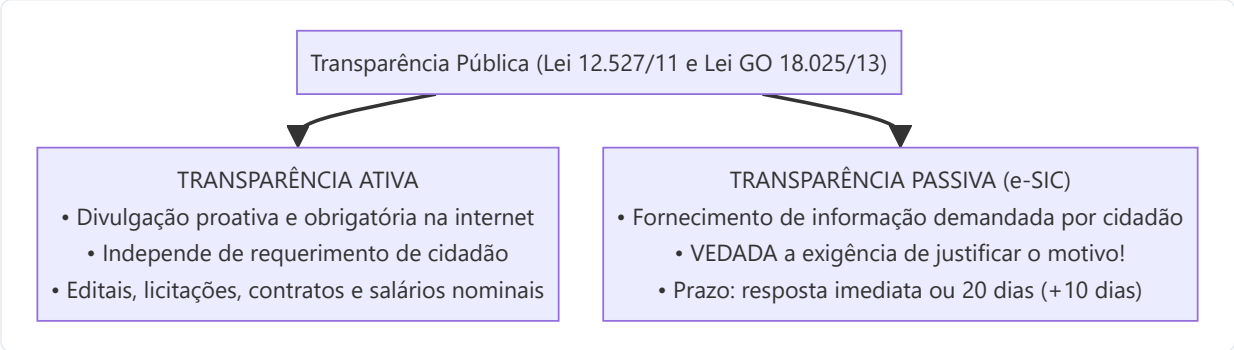
O direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela **Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI)** e, no âmbito estadual goiano, pela **Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013**, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

1.1 Diretrizes Fundamentais: A Publicidade como Regra Geral

O regime democrático inverte a lógica tradicional do segredo de Estado, assentando os seguintes pilares cogentes:

1. **Publicidade como Preceito Geral e Sigilo como Exceção:** Toda informação sob a custódia do Estado é originariamente pública; a restrição de acesso somente é admitida em caráter temporário, fundamentado e em rol estrito de hipóteses legais;
2. **Divulgação de Informações de Interesse Público Independentemente de Solicitações:** Dever estatal de transparência proativa contínua;

3. **Utilização de Meios de Comunicação Viabilizados pela Tecnologia:** Disponibilização de portais na internet em formatos eletrônicos abertos e estruturados;
4. **Fomento ao Controle Social da Administração Pública:** Viabilização do escrutínio republicano pelo cidadão.



1.2 Transparência Ativa e a Divulgação de Vencimentos (Tema 483 / STF)

A **transparência ativa** compreende o dever imposto aos órgãos públicos de veicular, em seus sítios oficiais na internet, independentemente de qualquer requerimento prévio de cidadãos, um rol mínimo de informações administrativas: estrutura organizacional, repasses financeiros, execução orçamentária detalhada, procedimentos licitatórios com editais e contratos na íntegra, relatórios de gestão fiscal e dados de auditoria externa.

A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:

Uma das controvérsias mais relevantes decididas pelo Pretório Excelso refere-se à publicação dos salários de servidores públicos. No julgamento do **Tema 483 da Repercussão Geral (RE 652.777)**, o STF fixou a seguinte tese vinculante:

> *"É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias."*

- **Fundamento Constitucional:** A remuneração do servidor decorre do exercício de função pública remunerada com recursos arrecadados de toda a sociedade. A publicidade nominal e individualizada atende aos princípios republicano e da moralidade administrativa, não configurando invasão ilícita na intimidade ou na vida privada dos agentes públicos.

1.3 Transparência Passiva e a Vedação de Justificativa (Art. 10, § 3º)

A **transparência passiva** instrumentaliza o dever do poder público de responder a demandas específicas formuladas por qualquer interessado por meio do **Serviço de Informações ao Cidadão (SIC / e-SIC)**.

> 🚨 **REGRA DE OURO / ALERTA CRÍTICO FCC:**
> O art. 10, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (reproduzido textualmente na Lei Estadual/GO nº 18.025/2013) estabelece expressamente:
> **"São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público."**
> O cidadão não precisa demonstrar interesse pessoal, não precisa de representação por advogado e **não precisa justificar o porquê** de estar solicitando a informação. Qualquer indeferimento administrativo fundado em "falta de legítimo interesse" ou "ausência de justificativa" é flagrantemente ilegal!

1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal

O procedimento de atendimento às solicitações de informação rege-se pelos seguintes parâmetros temporais estritos:

- **Acesso Imediato:** Se a informação solicitada estiver disponível de pronto, o órgão deve franqueá-la de imediato ao requerente.
- **Prazo Ordinário:** Não sendo possível o acesso imediato, o órgão tem até **20 (vinte) dias** para prestar a informação, indicar que não possui a informação (apontando, se souber, o órgão correto) ou comunicar a recusa fundamentada de sigilo.
- **Prorrogação Justificada:** O prazo de 20 dias pode ser prorrogado por mais **10 (dez) dias** (totalizando até 30 dias), desde que haja **justificativa expressa prévia** comunicada formalmente ao cidadão antes do vencimento do prazo originário.
- **Recursos Administrativos:** No caso de indeferimento de acesso ou de omissão de resposta, o interessado pode interpor recurso administrativo no prazo de **10 (dez) dias** a contar da ciência da decisão, dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que negou a informação, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para deliberar.

Teste 056

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Maria, pessoa natural, com trinta anos de idade, que jamais tinha providenciado o seu alistamento eleitoral, almejava ter acesso a informações de interesse coletivo que se encontravam em poder de determinada estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado Alfa. À luz dos balizamentos estabelecidos pela Lei Estadual nº 18.025/2013, é correto afirmar que Maria

A) ao formular o pedido de acesso à informação, deve se identificar a apresentar documento comprobatório de sua identidade.

B) precisa apresentar o pedido de acesso à informação por meio eletrônico, sendo vedado fazê-lo por meio físico.

C) deve apresentar o requerimento de acesso à informação com o uso de formulário padronizado.

D) deve apresentar justificativa para o acesso às informações almejadas.

E) não pode ter acesso às informações almejadas, isto por não ser cidadã.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao formular o pedido de acesso à informação, deve se identificar a apresentar documento comprobatório de sua...". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal*, acesso Imediato: Se a informação solicitada estiver disponível de pronto, o órgão deve franqueá-la de imediato ao requerente.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "precisa apresentar o pedido de acesso à informação por meio eletrônico, sendo vedado fazê-lo por meio físico". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal*, prazo Ordinário: Não sendo possível o acesso imediato, o órgão tem até 20 (vinte) dias para prestar a informação, indicar que não possui a informação (apontando, se souber, o órgão correto) ou comunicar a recusa fundamentada de sigilo.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação* deste guia, o direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e, no âmbito estadual goiano, pela Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "deve apresentar o requerimento de acesso à informação com o uso de formulário padronizado".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deve apresentar justificativa para o acesso às informações almejadas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Transparência Ativa e a Divulgação de Vencimentos (Tema 483 / STF)*, a transparência ativa compreende o dever imposto aos órgãos públicos de veicular, em seus sítios oficiais na internet, independentemente de qualquer requerimento prévio de cidadãos, um rol mínimo de informações administrativas: estrutura organizacional, repasses financeiros, execução orçamentária detalhada, procedimentos licitatórios com editais e contratos na íntegra, relatórios de gestão fiscal e dados de auditoria externa.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não pode ter acesso às informações almejadas, isto por não ser cidadã". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos*, não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 057

(FGV – TRT 16ª – 2022 – Analista Judiciário (Área Administrativa - Tecnologia da Informação)) Para que um texto progrida de forma organizada, é preciso que a informação nele contida seja apresentada de forma conveniente. Veja, por exemplo, o texto a seguir: "A Corte Suprema dos Estados Unidos, cuja composição 1983- 1984 terminou há pouco, parece ter mostrado uma direção mais conservadora que a anterior, notadamente no que concerne aos direitos dos indivíduos diante do Estado. Ela decretou que os prisioneiros não tinham nenhum direito sobre sua vida privada e que os juízes, e não os jurados, devem decidir sobre a pena de morte. Ela também apoiou a posição do governo de Ronald Reagan em vários casos que envolviam liberdades civis ou de discriminação". A organização da informação nesse texto pode ser identificada do seguinte modo:

A) cada frase parte de um mesmo elemento, dado como conhecido desde o primeiro momento, a que se acrescentam novas informações.

B) cada frase parte do tema explorado na frase precedente, tornando-se ela mesma um novo tema, completado por uma nova informação.

C) o tema da primeira frase é decomposto em múltiplos elementos, tomados como temas sucessivos das frases seguintes.

D) dois temas são apresentados em sequência e analisados de forma paralela, com informações contrastantes.

E) dois temas são apresentados inicialmente e informações comuns aos dois são dadas progressivamente.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal* deste guia, prorrogação Justificada: O prazo de 20 dias pode ser prorrogado por mais 10 (dez) dias (totalizando até 30 dias), desde que haja justificativa expressa prévia comunicada formalmente ao cidadão antes do vencimento do prazo originário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 16ª/2022) ao estabelecer que "cada frase parte de um mesmo elemento, dado como conhecido desde o primeiro momento, a que se acrescentam novas...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cada frase parte do tema explorado na frase precedente, tornando-se ela mesma um novo tema, completado por uma...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos*, não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o tema da primeira frase é decomposto em múltiplos elementos, tomados como temas sucessivos das frases seguintes". De acordo com a teoria estudada em *A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:*, a publicidade nominal e individualizada atende aos princípios republicano e da moralidade administrativa, não configurando invasão ilícita na intimidade ou na vida privada dos agentes públicos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dois temas são apresentados em sequência e analisados de forma paralela, com informações contrastantes". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)*, o art. 31 da LAI estabelece regime especial de proteção para as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dois temas são apresentados inicialmente e informações comuns aos dois são dadas progressivamente". De acordo com a teoria estudada em *2. Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais*, o sigilo é exceção estrita no ordenamento jurídico, admitido apenas quando a publicidade puser em risco a segurança da sociedade (vida, saúde ou integridade da população) ou do Estado (soberania, relações internacionais, inteligência, investigações).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 058

(FCC – TRT 6ª – 2012 – Analista Judiciário - Apoio Especializado/Tecnologia da Informação) O Decreto no 5.296/2004, Art. 8o, inciso II, define como barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação. Segundo o Decreto, essas barreiras podem ser classificadas, entre outras, como

A) públicas e privadas.

B) urbanísticas e nas edificações.

C) permanentes e móveis.

D) internas e externas.

E) de limitação de mobilidade e de limitação de interatividade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "públicas e privadas". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos*, não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "urbanísticas e nas edificações". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão*, a criação publicitária constitui serviço eminentemente intelectual, subjetivo e artístico, cujos padrões de desempenho e qualidade não podem ser prévia e objetivamente definidos por especificações usuais de mercado.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "permanentes e móveis". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Diretrizes Fundamentais: A Publicidade como Regra Geral*, publicidade como Preceito Geral e Sigilo como Exceção: Toda informação sob a custódia do Estado é originariamente pública; a restrição de acesso somente é admitida em caráter temporário, fundamentado e em rol estrito de hipóteses legais.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação* deste guia, o direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e, no âmbito estadual goiano, pela Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 6ª/2012) ao estabelecer que "internas e externas".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de limitação de mobilidade e de limitação de interatividade". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal*, acesso Imediato: Se a informação solicitada estiver disponível de pronto, o órgão deve franqueá-la de imediato ao requerente.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 059

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) A Lei nº 12.527/2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação – LAI, regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. I. A LAI restringe a divulgação de informação pessoal relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. II. As empresas públicas não se submetem ao regime da LAI. III. O serviço de busca e fornecimento da informação pública poderá ser remunerado mediante taxa. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)* deste guia, o art. 31 da LAI estabelece regime especial de proteção para as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, apenas".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação*, o direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e, no âmbito estadual goiano, pela Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:*, a publicidade nominal e individualizada atende aos princípios republicano e da moralidade administrativa, não configurando invasão ilícita na intimidade ou na vida privada dos agentes públicos.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal*, prazo Ordinário: Não sendo possível o acesso imediato, o órgão tem até 20 (vinte) dias para prestar a informação, indicar que não possui a informação (apontando, se souber, o órgão correto) ou comunicar a recusa fundamentada de sigilo.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:*, fundamento Constitucional: A remuneração do servidor decorre do exercício de função pública remunerada com recursos arrecadados de toda a sociedade.

GABARITO OFICIAL: A

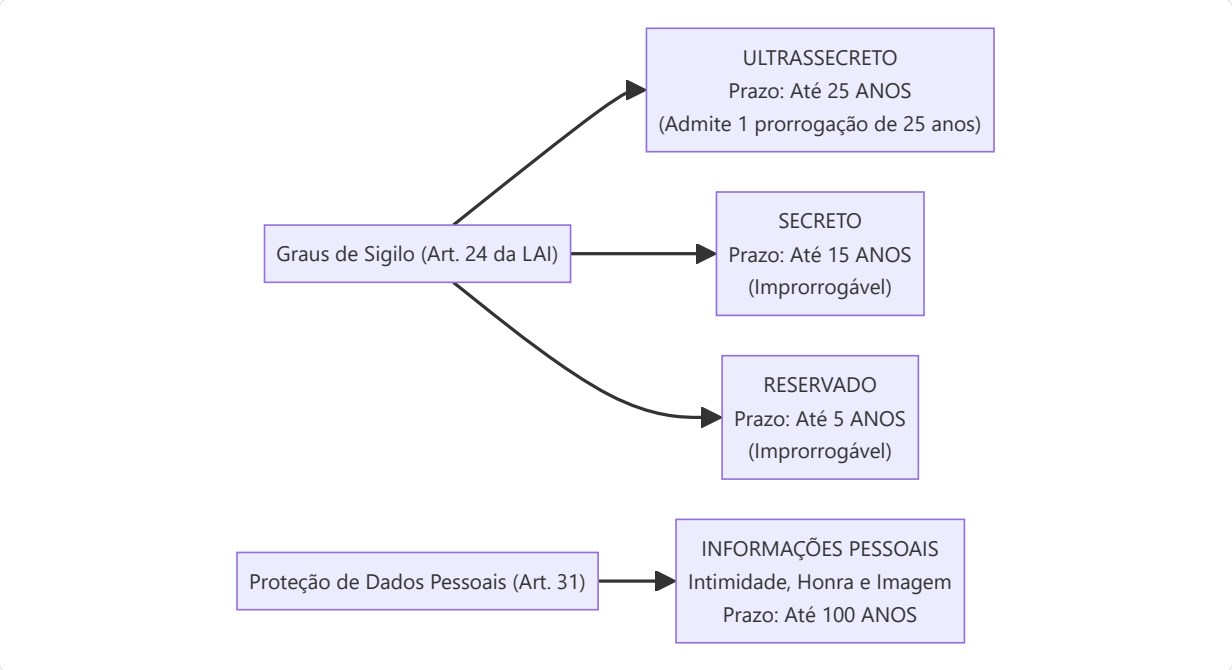
---

2. Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais

O sigilo é exceção estrita no ordenamento jurídico, admitido apenas quando a publicidade puser em risco a segurança da sociedade (vida, saúde ou integridade da população) ou do Estado (soberania, relações internacionais, inteligência, investigações).

2.1 Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição

A Lei Federal nº 12.527/2011 (art. 24) e a Lei Estadual nº 18.025/2013 classificam as informações sigilosas em três graus de hierarquia estrita:



Grau de Sigilo	Prazo Máximo de Restrição	Possibilidade de Prorrogação?	Autoridade Competente em Goiás
Ultrassecreto	Até **25 anos**	**SIM** (apenas uma única vez, por igual período)	Governador do Estado e Presidentes dos Poderes / Tribunal de Contas
Secreto	Até **15 anos**	**NÃO** (prazo improrrogável)	Governador, Secretários de Estado e dirigentes máximos de autarquias
Reservado	Até **5 anos**	**NÃO** (prazo improrrogável)	Autoridades que exerçam funções de direção, chefia ou comando

2.2 Competência Funcional para Classificação no Estado de Goiás

A classificação do sigilo é privativa de autoridades com expressa investidura legal:

- A classificação no grau **ultrassecreto** exige a chancela pessoal do Chefe do Poder Executivo (Governador) ou dos Presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas.
- O grau **secreto** pode ser delegado até o nível de Secretários de Estado e dirigentes máximos de autarquias e fundações.
- O grau **reservado** pode ser firmado por autoridades que exerçam atribuições de direção, chefia ou assessoria superior.

2.3 Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)

O art. 31 da LAI estabelece regime especial de proteção para as informações pessoais relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem**:

- Têm acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à própria pessoa a que se referem, independentemente de classificação de sigilo;
- O prazo máximo de restrição de acesso a informações pessoais sensíveis é de **até 100 (cem) anos**, a contar da data de sua produção.

2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> O art. 21, parágrafo único, da LAI consagra uma vedação intransponível:
> **Não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!**

Teste 060

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A violência contra os segmentos mais vulneráveis (idosos, crianças, negros, mulheres, deficientes, população indígena e LGBT) ecoa na sociedade pelas vozes que incitam o ódio sob 10 o manto de pretensa imunidade. No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Para 13 tanto, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o Judiciário. Para que a promoção da justiça seja tarefa 16 de todos, é necessário romper os limites das liturgias forenses e levar a justiça onde o conflito está, ou seja, na vida, na casa e na rua. Nesse sentido, a política de universalização do acesso 19 à justiça deve contemplar dois eixos de atuação: o de proteção dos direitos violados (inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado) e o de prevenção da violência, por meio do 22 envolvimento da sociedade na formulação de uma política que assegure direitos e promova a paz. No primeiro eixo, é preciso coragem para a adoção de 25 políticas públicas no âmbito penal com franco apelo popular: firmeza no combate à tortura e à violência policial, reestruturação da política penitenciária e fortalecimento da 28 defensoria pública para assegurar a proteção dos direitos humanos. Não é aceitável que o Brasil pretenda consolidar sua democracia praticando um direito penal patrimonialista e 31 revanchista que olha para o passado, julga e pune, sob a pretensão de que a privação da liberdade vai "reeducar" o indivíduo a viver em sociedade.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A violência contra os segmentos mais vulneráveis (idosos, crianças, negros, mulheres, deficientes, população...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos*, não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *2. Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais* deste guia, o sigilo é exceção estrita no ordenamento jurídico, admitido apenas quando a publicidade puser em risco a segurança da sociedade (vida, saúde ou integridade da população) ou do Estado (soberania, relações internacionais, inteligência, investigações). Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 061

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), informação sigilosa é aquele submetida temporariamente à restrição de acesso público devido à(ao)

A) sua abrangência nacional.

B) seu alto custo de obtenção.

C) sua associação com pessoas influentes no país.

D) sua importância e destaque na econômica nacional.

E) sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "sua abrangência nacional". De acordo com a teoria estudada em *1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação*, o direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e, no âmbito estadual goiano, pela Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "seu alto custo de obtenção". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição*, a Lei Federal nº 12.527/2011 (art. 24) e a Lei Estadual nº 18.025/2013 classificam as informações sigilosas em três graus de hierarquia estrita.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "sua associação com pessoas influentes no país". De acordo com a teoria estudada em *A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:*, fundamento Constitucional: A remuneração do servidor decorre do exercício de função pública remunerada com recursos arrecadados de toda a sociedade.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "sua importância e destaque na econômica nacional". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Transparência Passiva e a Vedação de Justificativa (Art. 10, § 3º)*, o art. 10, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (reproduzido textualmente na Lei Estadual/GO nº 18.025/2013) estabelece expressamente.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais* deste guia, o sigilo é exceção estrita no ordenamento jurídico, admitido apenas quando a publicidade puser em risco a segurança da sociedade (vida, saúde ou integridade da população) ou do Estado (soberania, relações internacionais, inteligência, investigações). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 062

(FCC – TRT 11ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) A Lei no 13.146/2015 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre os assuntos tratados por essa norma estão os entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitem ou impeçam a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à aces- sibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Esses fatores são legal e tecnicamente denominados

A) fatos de desagregação social.

B) socioambientais de limitação.

C) barreiras.

D) limítrofes.

E) impeditivos de fruição de direitos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fatos de desagregação social". De acordo com a teoria estudada em *3.3 A Subcomissão Técnica de Julgamento (Art. 10)*, número de Membros: Composta por, no mínimo, 3 (três) membros qualificados (com formação superior ou experiência comprovada na área de publicidade, comunicação social ou marketing).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "socioambientais de limitação". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)*, têm acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à própria pessoa a que se referem, independentemente de classificação de sigilo.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos* deste guia, não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 11ª/2017) ao estabelecer que "barreiras".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "limítrofes". De acordo com a teoria estudada em *1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação*, o direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e, no âmbito estadual goiano, pela Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "impeditivos de fruição de direitos". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos*, o art. 21, parágrafo único, da LAI consagra uma vedação intransponível.

GABARITO OFICIAL: C

---

3. Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)

A contratação de serviços de publicidade institucional pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios submete-se a regime jurídico especialíssimo regido pela **Lei Federal nº 12.232/2010** (combinada subsidiariamente com a Lei Geral de Licitações nº 14.133/2021).

3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão

- **Abrangência do Objeto (Art. 2º):** Destina-se exclusivamente à contratação de serviços prestados por intermédio de agências de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades integradas de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna e distribuição de peças e campanhas publicitárias.
- **VEDAÇÃO ABSOLUTA AO PREGÃO (Art. 5º da Lei 12.232/2010 c/c Art. 29 da Lei 14.133/2021):**
  A criação publicitária constitui serviço eminentemente intelectual, subjetivo e artístico, cujos padrões de desempenho e qualidade não podem ser prévia e objetivamente definidos por especificações usuais de mercado. Portanto, **é terminantemente PROIBIDA a utilização da modalidade PREGÃO** para a contratação de serviços de publicidade que envolvam esforço criativo!

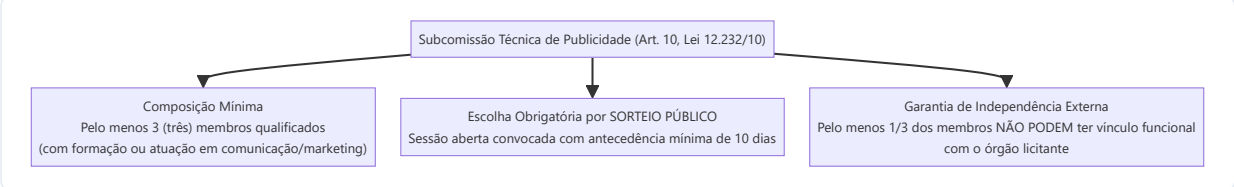
3.2 Tipos Licitatórios Obrigatórios

Por expressa imposição do art. 5º da Lei nº 12.232/2010, as licitações para serviços de publicidade devem ser processadas e julgadas **obrigatoriamente** por meio de um dos seguintes tipos licitatórios:

1. **Melhor Técnica**; ou
2. **Técnica e Preço**.

3.3 A Subcomissão Técnica de Julgamento (Art. 10)

Para julgar a proposta técnica das agências concorrentes, a lei afasta a comissão permanente genérica e exige a criação de uma **Subcomissão Técnica especializada**, que obedece a requisitos estritos:



1. **Número de Membros:** Composta por, no mínimo, **3 (três) membros** qualificados (com formação superior ou experiência comprovada na área de publicidade, comunicação social ou marketing);
2. **Sorteio Público:** A escolha dos membros é realizada obrigatoriamente por **sorteio público**, a partir de uma lista prévia com número de nomes pelo menos três vezes superior ao número de vagas;
3. **Regra de Desvinculação Funcional (Mínimo de 1/3 Externo):** Para assegurar a idoneidade e evitar favorecimentos políticos, a lei exige que **pelo menos um terço (1/3)** dos integrantes da subcomissão técnica seja composto por profissionais que **não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual com o órgão licitante**.

3.4 Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada

Para garantir o julgamento impessoal e estritamente técnico:

- A proposta técnica deve ser entregue em invólucro opaco e lacrado, **sem qualquer logotipo, marca, slogan, rubrica ou sinal que identifique a agência licitante** (*proposta apócrifa*);
- A violação da desidentificação acarreta a **desclassificação sumária e imediata** da proposta;
- A Subcomissão Técnica atribui as notas técnicas em sessão secreta de análise, e somente após a consolidação das notas os invólucros de identificação são abertos perante todos os licitantes.

Teste 063

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Quanto às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, assinale a afirmativa incorreta.

A) Instituição hospitalar privada que tenha como objetivo social a prestação de serviços clínico mediante cobrança valores acessíveis, constituída há quatro (4) anos, não pode ser qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

B) Organização que tenha por objeto social a experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, constituída há dois (2) anos, não pode ser qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

C) Organização privada de defesa do meio ambiente que preveja em seu estatuto que, em caso de dissolução, o seu patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada, não pode ser qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

D) Entidade privada de benefício mútuo, destinada a proporcionar bens aos seus associados, que preveja, em seu estatuto, a observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, não pode ser qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

E) Organização não lucrativa de conservação do patrimônio histórico e artístico que em sua requisição deixa de apresentar demonstração do resultado do exercício terá sua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público indeferida.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Instituição hospitalar privada que tenha como objetivo social a prestação de serviços clínico mediante cobrança...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos Licitatórios Obrigatórios*, por expressa imposição do art. 5º da Lei nº 12.232/2010, as licitações para serviços de publicidade devem ser processadas e julgadas obrigatoriamente por meio de um dos seguintes tipos licitatórios.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Organização que tenha por objeto social a experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos*, não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal* deste guia, recursos Administrativos: No caso de indeferimento de acesso ou de omissão de resposta, o interessado pode interpor recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da decisão, dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que negou a informação, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para deliberar. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Organização privada de defesa do meio ambiente que preveja em seu estatuto que, em caso de dissolução, o seu...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Entidade privada de benefício mútuo, destinada a proporcionar bens aos seus associados, que preveja, em seu...". De acordo com a teoria estudada em *A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:*, a publicidade nominal e individualizada atende aos princípios republicano e da moralidade administrativa, não configurando invasão ilícita na intimidade ou na vida privada dos agentes públicos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Organização não lucrativa de conservação do patrimônio histórico e artístico que em sua requisição deixa de...". De acordo com a teoria estudada em *A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:*, fundamento Constitucional: A remuneração do servidor decorre do exercício de função pública remunerada com recursos arrecadados de toda a sociedade.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 064

(FCC – TRT 13ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Determinado Tribunal pretende contratar consultoria especializada para desenvolver indicadores de desempenho e aplicar programa de desenvolvimento de competências gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo com as disposições da Lei no 8.666/93, o procedimento li- citatório para a contratação em questão

A) deverá se dar na modalidade pregão.

B) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedi- mento obrigatório para a contratação de serviços técnico especializados.

C) poderá ser na modalidade convite, independente- mente do valor.

D) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, independentemente do valor.

E) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando de atividade predominantemente intelectual. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deverá se dar na modalidade pregão". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão*, portanto, é terminantemente PROIBIDA a utilização da modalidade PREGÃO para a contratação de serviços de publicidade que envolvam esforço criativo!.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedi- mento obrigatório para a contratação de serviços técnico...". De acordo com a teoria estudada em *3. Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)*, a contratação de serviços de publicidade institucional pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios submete-se a regime jurídico especialíssimo regido pela Lei Federal nº 12.232/2010 (combinada subsidiariamente com a Lei Geral de Licitações nº 14.133/2021).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "poderá ser na modalidade convite, independente- mente do valor". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada*, a proposta técnica deve ser entregue em invólucro opaco e lacrado, sem qualquer logotipo, marca, slogan, rubrica ou sinal que identifique a agência licitante (*proposta apócrifa*).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, independentemente do valor". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos Licitatórios Obrigatórios*, por expressa imposição do art. 5º da Lei nº 12.232/2010, as licitações para serviços de publicidade devem ser processadas e julgadas obrigatoriamente por meio de um dos seguintes tipos licitatórios.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão* deste guia, a criação publicitária constitui serviço eminentemente intelectual, subjetivo e artístico, cujos padrões de desempenho e qualidade não podem ser prévia e objetivamente definidos por especificações usuais de mercado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 13ª/2014) ao estabelecer que "poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando de atividade predominantemente intelectual...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 065

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Civil) A Lei nº 14.133/2021 distingue os regimes de contratação integrada e semi-integrada nas contratações de obras e serviços de Engenharia. Uma diferença entre elas reside no fato de que, na contratação integrada,

A) a Administração fornece o projeto básico completo; na semi- integrada, fornece apenas o anteprojeto de Engenharia.

B) o projeto executivo deve ser entregue pela Administração antes da licitação; na semi-integrada, dispensa-se a elaboração de projeto básico.

C) o contratado realiza apenas o projeto executivo; na semi- integrada, o contratado fica responsável exclusivamente pela execução material da obra.

D) são vedadas alterações técnicas durante a execução contratual; na semi-integrada, o contratado pode modificar livremente o objeto licitado sem anuência da Administração.

E) o contratado elabora os projetos básico e executivo, a partir do anteprojeto elaborado pela Administração; na semi- integrada, a Administração apresenta previamente o projeto básico da contratação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "a Administração fornece o projeto básico completo; na semi- integrada, fornece apenas o anteprojeto de Engenharia". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão*, abrangência do Objeto (Art. 2º): Destina-se exclusivamente à contratação de serviços prestados por intermédio de agências de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades integradas de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna e distribuição de peças e campanhas publicitárias.

B) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "o projeto executivo deve ser entregue pela Administração antes da licitação; na semi-integrada, dispensa-se a...". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada*, a proposta técnica deve ser entregue em invólucro opaco e lacrado, sem qualquer logotipo, marca, slogan, rubrica ou sinal que identifique a agência licitante (*proposta apócrifa*).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "o contratado realiza apenas o projeto executivo; na semi- integrada, o contratado fica responsável exclusivamente...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão*, portanto, é terminantemente PROIBIDA a utilização da modalidade PREGÃO para a contratação de serviços de publicidade que envolvam esforço criativo!.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são vedadas alterações técnicas durante a execução contratual; na semi-integrada, o contratado pode modificar...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão*, vEDAÇÃO ABSOLUTA AO PREGÃO (Art. 5º da Lei 12.232/2010 c/c Art. 29 da Lei 14.133/2021).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)* deste guia, a contratação de serviços de publicidade institucional pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios submete-se a regime jurídico especialíssimo regido pela Lei Federal nº 12.232/2010 (combinada subsidiariamente com a Lei Geral de Licitações nº 14.133/2021). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "o contratado elabora os projetos básico e executivo, a partir do anteprojeto elaborado pela Administração; na...".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)
  Regulamento nacional que fixa as diretrizes da transparência ativa e passiva, prazos do SIC e graus de classificação de sigilo.
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Lei de Acesso à Informação no Estado de Goiás)
  Marco normativo goiano de acesso à informação, transparência pública e competências para classificação de sigilo em âmbito estadual.
- Lei Federal nº 12.232/2010 (Contratação de Serviços de Publicidade pela Administração Pública)
  Disciplina as licitações e contratos de serviços de publicidade institucional, o sorteio da subcomissão técnica e a vedação ao pregão.
- STF - Tema 483 da Repercussão Geral (Divulgação Nominal de Remuneração de Servidores)
  Precedente vinculante consolidando a legitimidade da divulgação de nomes e vencimentos de servidores públicos em portais da transparência.
- Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações - Artigo 29)
  Dispositivo que reitera a inaplicabilidade do pregão para contratações de serviços técnicos especializados e de publicidade criativa.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 3 e Cap. 9 - Princípio da Publicidade, Lei de Acesso à Informação e Licitações Especiais).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 1 e Cap. 6 - Transparência Administrativa, Sigilo Oficial e Regime da Lei 12.527/2011).
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 1º a 5º e Regimes Licitatórios Especiais da Lei 12.232/2010).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), Planejamento, Contratação Direta e Sanções

01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

> **Matéria:** Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Princípios gerais e regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC)
- Governança das contratações públicas e gestão por competências
- Agentes públicos na licitação: Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação
- Princípio da Segregação de Funções e vedação de conflito de interesses
- Planejamento das contratações públicas: Plano de Contratações Anual (PCA)
- Estudo Técnico Preliminar (ETP): conceito, conteúdo obrigatório e facultativo
- Termo de Referência (TR), Projeto Básico e Projeto Executivo
- Matriz de Alocação de Riscos: conceito, finalidade e equilíbrio econômico-financeiro originário
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): natureza, atribuições e publicidade centralizada

---

🧭 Sumário

1. **Princípios Gerais e Regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC)**
    1. Âmbito de Aplicação Subjetivo e Objetos Abrangidos
    2. Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)
    3. Governança das Contratações e Gestão por Competências
    4. Teste 066
    5. Teste 067
2. **Agentes Públicos da Contratação e Segregação de Funções**
    1. O Agente de Contratação e o Pregoeiro
    2. Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo
    3. O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses
    4. Defesa Jurídica Institucional dos Agentes (Art. 10)
    5. Teste 068
    6. Teste 069
    7. Teste 070
    8. Teste 071
3. **Planejamento das Contratações e Instrumentos Preparatórios**
    1. Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária
    2. Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios
    3. Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo
    4. Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro
    5. Teste 072
    6. Teste 073
    7. Teste 074
    8. Teste 075
4. **O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**
    1. Natureza e Atribuições Centrais do Portal
    2. A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)
    3. Teste 076
5. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Princípios Gerais e Regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC)

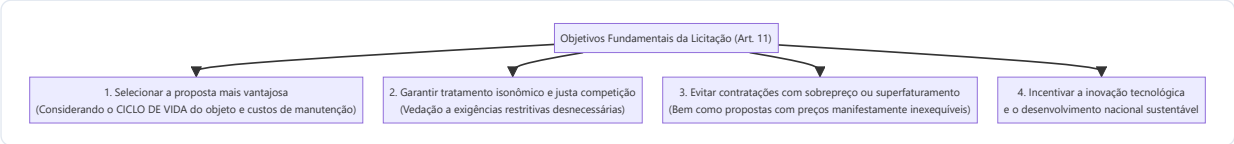
A **Lei Federal nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC) consolidou o regime jurídico das compras públicas no Brasil, revogando expressamente a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC - Lei nº 12.462/2011).

1.1 Âmbito de Aplicação Subjetivo e Objetos Abrangidos

- **Entes Abrangidos (Art. 1º):** Submetem-se aos seus comandos a Administração Pública direta, autárquica e fundacional de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Tribunal de Contas e do Ministério Público no exercício de suas funções administrativas atípicas.
- **Ressalva das Empresas Estatais:** As empresas públicas e as sociedades de economia mista continuam submetidas ao seu regime licitatório e contratual próprio preconizado pela **Lei Federal nº 13.303/2016**, aplicando-se-lhes a NLLC apenas no capítulo referente aos crimes em licitações e contratos (arts. 337-E a 337-P do Código Penal, inseridos pelo art. 178 da Lei 14.133/2021).
- **Princípios Expressos (Art. 5º):** Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável.

1.2 Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)

A NLLC inovou ao estruturar quatro objetivos finalísticos obrigatórios a serem perseguidos pela Administração:



1.3 Governança das Contratações e Gestão por Competências

A NLLC elevou a governança ao patamar de exigência legal expressa (art. 11, parágrafo único):

- A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela implementação e fiscalização contínua de mecanismos de liderança, estratégia e controle;
- Exige **gestão por competências**, determinando que os agentes públicos designados para atuar na área de licitações possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo.

Teste 066

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O planejamento estratégico de TI é uma prática essencial para assegurar que as atividades e investimentos em tecnologia estejam alinhados com os objetivos organizacionais e que a TI contribua diretamente para o sucesso do negócio. Uma prática recomendada no processo de planejamento estratégico de TI é

A) priorizar exclusivamente a implementação de tecnologias emergentes para manter a TI atualizada com as últimas tendências do mercado.

B) definir um orçamento fixo anual para TI, independentemente das mudanças nos objetivos e prioridades estratégicas da organização.

C) estabelecer metas de TI focadas principalmente na redução de custos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da tecnologia na organização.

D) centralizar todas as decisões de TI no setor técnico, sem envolver outras áreas da empresa, para aumentar a eficiência operacional.

E) realizar análises periódicas de cenário e reavaliar o plano estratégico de TI para garantir que ele continue alinhado com os objetivos organizacionais e com o ambiente de negócios.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "priorizar exclusivamente a implementação de tecnologias emergentes para manter a TI atualizada com as últimas...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária*, seu objetivo primordial é racionalizar as compras públicas, viabilizar o ganho de escala e garantir a perfeita compatibilização das despesas com as metas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "definir um orçamento fixo anual para TI, independentemente das mudanças nos objetivos e prioridades estratégicas...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)*, a NLLC inovou ao estruturar quatro objetivos finalísticos obrigatórios a serem perseguidos pela Administração.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estabelecer metas de TI focadas principalmente na redução de custos, com o objetivo de minimizar o impacto...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Âmbito de Aplicação Subjetivo e Objetos Abrangidos*, princípios Expressos (Art. 5º): Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "centralizar todas as decisões de TI no setor técnico, sem envolver outras áreas da empresa, para aumentar a...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro*, o Agente de Contratação (art. 8º) é a pessoa física designada pela autoridade competente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária* deste guia, o art. 12, VII, preconiza a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), instrumento de governança que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar no exercício financeiro subsequente. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "realizar análises periódicas de cenário e reavaliar o plano estratégico de TI para garantir que ele continue...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 067

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Os princípios de governança do COBIT 2019® descrevem os principais requisitos de um sistema de governança para informações e tecnologia da organização. O princípio "sistema de governança dinâmico" determina que um sistema de governança deve:

A) atender às necessidades das partes interessadas;

B) distinguir claramente entre as atividades e estruturas de governança e gestão;

C) ser construído a partir de vários componentes, que podem ser de diferentes tipos e que trabalham juntos;

D) ser capaz de considerar os impactos da alteração de um ou mais fatores de desenho no sistema de governança;

E) ser adaptado para as necessidades da organização usando um conjunto de fatores de desenho como parâmetros para adaptar e priorizar os componentes do sistema de governança.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "atender às necessidades das partes interessadas". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses*, conceito: Impõe a repartição criteriosa de funções entre agentes públicos distintos, vedando expressamente a concentração de atribuições mais suscetíveis a riscos em uma mesma autoridade.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "distinguir claramente entre as atividades e estruturas de governança e gestão". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Governança das Contratações e Gestão por Competências*, a NLLC elevou a governança ao patamar de exigência legal expressa (art. 11, parágrafo único).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ser construído a partir de vários componentes, que podem ser de diferentes tipos e que trabalham juntos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Governança das Contratações e Gestão por Competências*, a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela implementação e fiscalização contínua de mecanismos de liderança, estratégia e controle.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios* deste guia, ele evidencia o problema público a ser resolvido e avalia comparativamente as alternativas viáveis disponíveis no mercado para eleger a solução mais eficiente (art. 18). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "ser capaz de considerar os impactos da alteração de um ou mais fatores de desenho no sistema de governança".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ser adaptado para as necessidades da organização usando um conjunto de fatores de desenho como parâmetros para...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Governança das Contratações e Gestão por Competências*, exige gestão por competências, determinando que os agentes públicos designados para atuar na área de licitações possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo.

GABARITO OFICIAL: D

---

2. Agentes Públicos da Contratação e Segregação de Funções

2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro

O **Agente de Contratação** (art. 8º) é a pessoa física designada pela autoridade competente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

- **Requisito Obrigatório de Investidura:** Deve ser, preferencialmente, **servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes** da Administração Pública.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO FCC:** É vedada a designação exclusiva de cidadão ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o ente federado para atuar como Agente de Contratação!

- **Responsabilidade Individual:** Responde **individualmente** pelos atos que praticar na condução do procedimento, salvo quando for induzido a erro pela atuação de sua equipe de apoio ou comissão.
- **Pregoeiro:** É a denominação atribuída ao agente de contratação quando a licitação for processada na modalidade **Pregão** (art. 8º, § 5º).

2.2 Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo

A condução por comissão colegiada constitui exceção à regra geral do agente individual:

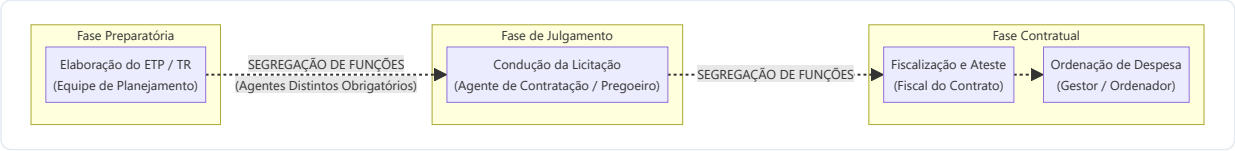
- **Composição da Comissão:** Composta por, no mínimo, **3 (três) membros**, sendo a maioria servidores efetivos ou empregados públicos permanentes. Os membros respondem solidariamente por todos os atos, ressalvado o membro que manifestar voto divergente registrado expressamente em ata (art. 8º, § 1º).
- **Hipóteses de Atuação:** Bens e serviços especiais; procedimentos auxiliares; e obrigatoriamente no **Diálogo Competitivo**.

> 💡 **Regra Canônica FCC:**
> Na modalidade **Diálogo Competitivo**, a condução por **comissão de contratação de no mínimo 3 servidores efetivos** é **OBRIGATÓRIA** por expressa exigência do art. 32, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021. Jamais pode ser conduzida por agente monocrático isolado!

2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses

Positivado formalmente no art. 5º e detalhado no art. 7º, § 1º, da NLLC:

- **Conceito:** Impõe a repartição criteriosa de funções entre agentes públicos distintos, vedando expressamente a concentração de atribuições mais suscetíveis a riscos em uma mesma autoridade;
- **Aplicação Prática Inegociável:**
    1. O agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) **não deve conduzir o julgamento das propostas** como agente de contratação (fase externa);
    2. O agente que julga e adjudica a licitação **não pode atuar como fiscal ou gestor do contrato**, nem ser o responsável por atestar faturas e autorizar pagamentos financeiros.



2.4 Defesa Jurídica Institucional dos Agentes (Art. 10)

Se o agente público for demandado nas esferas judicial ou controladora (perante o Tribunal de Contas) em virtude de atos praticados em estrito cumprimento do dever legal na licitação, **terá direito à representação judicial pela Advocacia Pública** (Procuradoria do Estado), desde que sua conduta tenha sido previamente respaldada por parecer jurídico da assessoria do órgão.

Teste 068

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Carolina é analista de controle externo de um Tribunal de Contas estadual. Em determinada semana, ela se depara com as seguintes demandas simultâneas: I. elaborar, até o fim do dia, o relatório de instrução de um processo com prazo regimental vencendo às 18h, sob pena de nulidade da autuação; II. responder a e-mails de colegas solicitando informações sobre procedimentos administrativos de rotina, sem prazo definido; III. desenvolver um plano de capacitação para a equipe, atividade estratégica alinhada ao planejamento anual do tribunal, sem data de entrega imediata; e IV. participar de uma reunião convocada com urgência por outro setor para discutir a pauta da confraternização de fim de ano. Para organizar essas demandas, Carolina as classifica segundo dois critérios (importância e urgência), identificando quais devem ser executadas imediatamente, quais devem ser agendadas, quais devem ser delegadas e quais devem ser eliminadas ou postergadas. Nesse caso, Carolina utiliza a seguinte técnica de gestão de tarefas:

A) Método GTD (Getting Things Done).

B) Técnica Pomodoro.

C) Método Kanban.

D) Matriz de Eisenhower.

E) Método OKR (Objectives and Key Results).

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Método GTD (Getting Things Done)". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, obrigatoriedade: É obrigatória nas contratações de grande vulto (valor que ultrapassa R$ 200.000.000,00) e nos regimes de contratação integrada e semi-integrada.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Técnica Pomodoro". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, vedação ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Art. 124, § 1º): Se determinado evento imprevisível ou oscilação de mercado ocorrer, mas sua responsabilidade financeira tiver sido previamente alocada à contratada na matriz de riscos, a empresa NÃO tem direito a aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Método Kanban". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, o risco já foi precificado e assumido pela empresa em sua proposta licitatória originária.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro* deste guia, a Matriz de Alocação de Riscos (art. 6º, XXVII e art. 22) é a cláusula contratual que promove a divisão objetiva e contratual de encargos financeiros e riscos supervenientes entre a Administração Pública e o contratado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Matriz de Eisenhower".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Método OKR (Objectives and Key Results)". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária*, o art. 12, VII, preconiza a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), instrumento de governança que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar no exercício financeiro subsequente.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 069

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), determinado ente federativo deixou de incluir avaliação de passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar as contas públicas, sob o argumento de que tais eventos seriam imprevisíveis e, portanto, dispensariam previsão formal. À luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto afirmar que

A) os riscos fiscais somente devem ser tratados na Lei Orçamentária Anual.

B) a LDO deve conter Anexo de Riscos Fiscais com avaliação e medidas a serem adotadas.

C) a omissão é justificável, desde que haja previsão genérica de reserva de contingência na Lei Orçamentária Anual.

D) a avaliação de riscos fiscais é facultativa, podendo ser substituída por metas fiscais anuais.

E) a avaliação de riscos fiscais deve constar exclusivamente do Plano Plurianual.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "os riscos fiscais somente devem ser tratados na Lei Orçamentária Anual". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária*, o art. 12, VII, preconiza a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA), instrumento de governança que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar no exercício financeiro subsequente.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária* deste guia, seu objetivo primordial é racionalizar as compras públicas, viabilizar o ganho de escala e garantir a perfeita compatibilização das despesas com as metas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "a LDO deve conter Anexo de Riscos Fiscais com avaliação e medidas a serem adotadas".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a omissão é justificável, desde que haja previsão genérica de reserva de contingência na Lei Orçamentária Anual". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, vedação ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Art. 124, § 1º): Se determinado evento imprevisível ou oscilação de mercado ocorrer, mas sua responsabilidade financeira tiver sido previamente alocada à contratada na matriz de riscos, a empresa NÃO tem direito a aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro.

D) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "a avaliação de riscos fiscais é facultativa, podendo ser substituída por metas fiscais anuais". De acordo com a teoria estudada em *2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro*, requisito Obrigatório de Investidura: Deve ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "a avaliação de riscos fiscais deve constar exclusivamente do Plano Plurianual". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses*, o agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) não deve conduzir o julgamento das propostas como agente de contratação (fase externa).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 070

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) Ao planejar e implantar serviços reprográficos em uma V. Segundo o AACR-2, a área dos detalhes específi- biblioteca, além dos aspectos administrativos, físicos e cos do documento, cuja citação é obrigatória, financeiros, deve-se considerar aplica-se a monografias, livros, folhetos e folhas soltas impressas.

A) acompanhar o usuário durante todo o processo de busca de informação.

B) auxiliar leitores no momento da utilização de docu- dada em formato eletrônico. mentos com a finalidade de estudo e pesquisa.

C) responder perguntas e orientar o consulente no uso internet oferecidos aos usuários. das obras de referência.

D) não necessite ser proprietária do documento solicita- criando um ambiente amistoso no qual o leitor se do pelo usuário. sinta à vontade.

E) transforme o seu acervo físico em documentos a um serviço capacitado para satisfazer essa virtuais de acesso remoto. necessidade.

————– ————–

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro* deste guia, o Agente de Contratação (art. 8º) é a pessoa física designada pela autoridade competente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "acompanhar o usuário durante todo o processo de busca de informação".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "auxiliar leitores no momento da utilização de docu- dada em formato eletrônico. mentos com a finalidade de estudo...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses*, o agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) não deve conduzir o julgamento das propostas como agente de contratação (fase externa).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "responder perguntas e orientar o consulente no uso internet oferecidos aos usuários. das obras de referência". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, projeto Básico (Art. 6º, XXV): Documento elaborado para obras e serviços de engenharia, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não necessite ser proprietária do documento solicita- criando um ambiente amistoso no qual o leitor se do pelo...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "transforme o seu acervo físico em documentos a um serviço capacitado para satisfazer essa virtuais de acesso...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)*, a NLLC inovou ao estruturar quatro objetivos finalísticos obrigatórios a serem perseguidos pela Administração.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 071

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) O autor vale-se da referência do assalto no bar da esquina (Aristides Bianco, inédito) aos confrontos do Oriente Médio para 1. O autor do texto mostra-se, fundamentalmente, insatisfeito

A) Parece pouco, mas é mais que muito. A respeito do termo etnia

B) O ideal talvez fosse um meio termo. Por etnia entende-se um grupo de pessoas que parti-

C) (...) partiria de nós mesmos a violação desse estado (...) lham vários atributos, como espaço geográfico, língua, costu-

D) Minha utopia é esta: acordar num dia sem notícias mes e valores, e que reivindicam para si o mesmo nome étnico (...) e a mesma ascendência. Mas sempre há nisso grande dose de

E) (...) pura e permanente percepção de si e do mundo. subjetividade. Daí ser difícil estabelecer fronteiras claras entre _____ as etnias e quantificar os grupos étnicos existentes no planeta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Parece pouco, mas é mais que muito. A respeito do termo etnia". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses*, conceito: Impõe a repartição criteriosa de funções entre agentes públicos distintos, vedando expressamente a concentração de atribuições mais suscetíveis a riscos em uma mesma autoridade.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses* deste guia, o agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) não deve conduzir o julgamento das propostas como agente de contratação (fase externa). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "O ideal talvez fosse um meio termo. Por etnia entende-se um grupo de pessoas que parti-".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "(...) partiria de nós mesmos a violação desse estado (...) lham vários atributos, como espaço geográfico, língua...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Minha utopia é esta: acordar num dia sem notícias mes e valores, e que reivindicam para si o mesmo nome étnico...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, projeto Básico (Art. 6º, XXV): Documento elaborado para obras e serviços de engenharia, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "(...) pura e permanente percepção de si e do mundo. subjetividade. Daí ser difícil estabelecer fronteiras claras...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, projeto Executivo (Art. 6º, XXVI): Conjunto dos elementos detalhados necessários e suficientes para a execução completa da obra civil.

GABARITO OFICIAL: B

---

3. Planejamento das Contratações e Instrumentos Preparatórios

A Lei nº 14.133/2021 consagrou a centralidade da **fase preparatória**, superando a cultura de contratações improvisadas.

3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária

- O art. 12, VII, preconiza a elaboração do **Plano de Contratações Anual (PCA)**, instrumento de governança que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar no exercício financeiro subsequente.
- Seu objetivo primordial é racionalizar as compras públicas, viabilizar o ganho de escala e garantir a perfeita compatibilização das despesas com as metas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

3.2 Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. Ele evidencia o problema público a ser resolvido e avalia comparativamente as alternativas viáveis disponíveis no mercado para eleger a solução mais eficiente (art. 18).

Os 5 Elementos Obrigatórios do ETP (Art. 18, § 2º):

Embora o ETP contenha treze itens descritivos em seu roteiro geral, a NLLC fixou **cinco elementos com preenchimento obrigatório indispensável**:

1. Descrição da **necessidade da contratação**;
2. **Estimativa das quantidades** a serem contratadas, acompanhada de memória de cálculo detalhada;
3. **Estimativa do valor da contratação**, amparada em pesquisa prévia de preços;
4. **Justificativa para o parcelamento ou não** da solução de mercado;
5. **Posicionamento conclusivo** sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade pública.

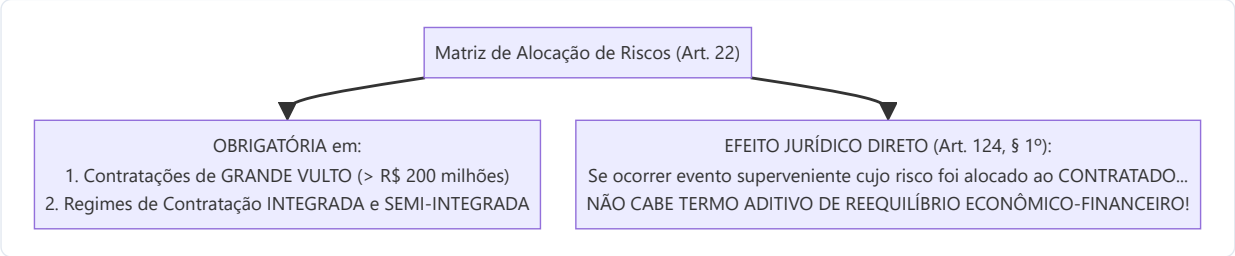
3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo

- **Termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII):** Documento elaborado para a contratação de **bens e serviços em geral**, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.
- **Projeto Básico (Art. 6º, XXV):** Documento elaborado para **obras e serviços de engenharia**, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.

- **Projeto Executivo (Art. 6º, XXVI):** Conjunto dos elementos detalhados necessários e suficientes para a execução completa da obra civil.

3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro

A **Matriz de Alocação de Riscos** (art. 6º, XXVII e art. 22) é a cláusula contratual que promove a divisão objetiva e contratual de encargos financeiros e riscos supervenientes entre a Administração Pública e o contratado.



- **Obrigatoriedade:** É obrigatória nas contratações de **grande vulto** (valor que ultrapassa R$ 200.000.000,00) e nos regimes de contratação integrada e semi-integrada.
- **Vedação ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Art. 124, § 1º):** Se determinado evento imprevisível ou oscilação de mercado ocorrer, mas sua responsabilidade financeira tiver sido previamente alocada à contratada na matriz de riscos, **a empresa NÃO tem direito a aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro**. O risco já foi precificado e assumido pela empresa em sua proposta licitatória originária.

Teste 072

(CEBRASPE – STF – 2013 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Estudos técnicos preliminares, plano de trabalho, no caso da contratação de serviços, e o termo de referência ou projeto básico são requisitos mínimos exigidos no processo de planejamento da contratação de soluções em TI.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo* deste guia, termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STF/2013) ao afirmar que "Estudos técnicos preliminares, plano de trabalho, no caso da contratação de serviços, e o termo de referência...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, segundo a qual projeto Básico (Art. 6º, XXV): Documento elaborado para obras e serviços de engenharia, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 073

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Tecnologia Da Informacao) O TRF1 iniciou o planejamento da contratação para o desenvolvimento de uma nova solução tecnológica. A equipe de planejamento da contratação registrou, no estudo técnico preliminar, que a solução está aderente aos requisitos técnicos da plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro (PDPJ-Br). Considerando a política pública para a governança e gestão do processo judicial eletrônico, a contratação da solução tecnológicas será proibida se:

A) atender a peculiaridades regionais do Tribunal;

B) causar redução dos custos com ações isoladas;

C) causar dependência tecnológica do fornecedor;

D) permitir o compartilhamento da solução na PDPJ-Br;

E) permitir a coexistência com outras soluções da PDPJ-Br.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "atender a peculiaridades regionais do Tribunal". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios*, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo* deste guia, projeto Básico (Art. 6º, XXV): Documento elaborado para obras e serviços de engenharia, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "causar redução dos custos com ações isoladas".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "causar dependência tecnológica do fornecedor". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios*, ele evidencia o problema público a ser resolvido e avalia comparativamente as alternativas viáveis disponíveis no mercado para eleger a solução mais eficiente (art. 18).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "permitir o compartilhamento da solução na PDPJ-Br". De acordo com a teoria estudada em *Os 5 Elementos Obrigatórios do ETP (Art. 18, § 2º):*, justificativa para o parcelamento ou não da solução de mercado.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "permitir a coexistência com outras soluções da PDPJ-Br". De acordo com a teoria estudada em *2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro*, o Agente de Contratação (art. 8º) é a pessoa física designada pela autoridade competente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 074

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) O Capítulo II da Instrução Normativa MP/SLTI no 04, de 12 de novembro de 2010, está divido em 3 seções que contemplam todo o procedimento para execução das fases de Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedor e Gerenciamento do Contrato. Na Seção II do capítulo II, que trata da Seleção de Fornecedor, afirma-se que

A) a fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e com a nomeação do Gestor do Contrato.

B) caberá exclusivamente à Área Jurídica apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes.

C) caberá exclusivamente à Área de Planejamento e Contratação apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na resposta aos questionamentos ou às impugnações dos licitantes.

D) caberá à Área de Licitações conduzir as etapas da fase de Seleção do Fornecedor.

E) caberá à Área de Licitações analisar as sugestões feitas pela área de TI para o Termo de Referência ou Projeto Básico e demais documentos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e com a nomeação do Gestor do Contrato". De acordo com a teoria estudada em *4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)*, *"Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura*:.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "caberá exclusivamente à Área Jurídica apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)*, sem a veiculação tempestiva no PNCP, o contrato administrativo é considerado inoperante, carecendo de eficácia jurídica para produzir obrigações e autorizar pagamentos com recursos públicos.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "caberá exclusivamente à Área de Planejamento e Contratação apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de...". De acordo com a teoria estudada em *3. Planejamento das Contratações e Instrumentos Preparatórios*, a Lei nº 14.133/2021 consagrou a centralidade da fase preparatória, superando a cultura de contratações improvisadas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses* deste guia, o agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) não deve conduzir o julgamento das propostas como agente de contratação (fase externa). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "caberá à Área de Licitações conduzir as etapas da fase de Seleção do Fornecedor".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caberá à Área de Licitações analisar as sugestões feitas pela área de TI para o Termo de Referência ou Projeto...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 075

(FGV – TRT 16ª – 2022 – Analista Judiciário (Área Administrativa - Tecnologia da Informação)) João, Diretor de Licitações no âmbito da Administração Pública direta do Município Alfa, foi consultado por Maria sobre o documento necessário, previsto na Lei nº 14.133/2021, para a contratação de bens e serviços, isto com o objetivo de estabelecer os contornos básicos do objeto a ser contratado. João respondeu corretamente que

A) o projeto básico é o documento necessário à contratação de bens.

B) o anteprojeto é o documento necessário à contratação de bens e serviços.

C) o termo de referência é o documento necessário à referida contratação.

D) o projeto executivo é o documento necessário à contratação de bens e serviços.

E) a matriz de objeto e riscos é o documento necessário à contratação de serviços.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o projeto básico é o documento necessário à contratação de bens". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, projeto Básico (Art. 6º, XXV): Documento elaborado para obras e serviços de engenharia, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o anteprojeto é o documento necessário à contratação de bens e serviços". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo*, hipóteses de Atuação: Bens e serviços especiais; procedimentos auxiliares; e obrigatoriamente no Diálogo Competitivo.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo* deste guia, termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 16ª/2022) ao estabelecer que "o termo de referência é o documento necessário à referida contratação".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o projeto executivo é o documento necessário à contratação de bens e serviços". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, projeto Executivo (Art. 6º, XXVI): Conjunto dos elementos detalhados necessários e suficientes para a execução completa da obra civil.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a matriz de objeto e riscos é o documento necessário à contratação de serviços". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, a Matriz de Alocação de Riscos (art. 6º, XXVII e art. 22) é a cláusula contratual que promove a divisão objetiva e contratual de encargos financeiros e riscos supervenientes entre a Administração Pública e o contratado.

GABARITO OFICIAL: C

---

4. O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

4.1 Natureza e Atribuições Centrais do Portal

O **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, disciplinado pelos arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021, é o sítio eletrônico oficial único de divulgação de compras públicas gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas.

- Suas atribuições envolvem centralizar a publicação de editais, atas de registro de preços, planos anuais de contratações, catálogos eletrônicos de padronização e o cadastro unificado de fornecedores impedidos e inidôneos.

4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)

> *"Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:*
> *I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;*
> *II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta."*
>
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA FCC]:**
> A publicação no Diário Oficial e em jornais de grande circulação não substitui a divulgação no PNCP. Sem a veiculação tempestiva no PNCP, o contrato administrativo é considerado inoperante, **carecendo de eficácia jurídica** para produzir obrigações e autorizar pagamentos com recursos públicos.

Teste 076

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) De acordo com a NR nº 11/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, toda edificação permanente que disponha de redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário deve, obrigatoriamente, estar ligada à rede pública. Desse modo, quanto a essa ligação, analise as afirmativas a seguir. I. É dever da prestadora do serviço público garantir que o usuário de edificações residenciais desative as soluções alternativas de esgotamento sanitário a partir da efetiva ligação à rede pública de esgotamento sanitário. II. Nas áreas cobertas por rede pública de esgotamento sanitário, onde o serviço de abastecimento de água é prestado regularmente, os pedidos de nova ligação de água serão atendidos pelo prestador de serviços mediante a solicitação simultânea de ligação do domicílio ao sistema de esgotamento sanitário disponível. III. O ponto de entrega de água e o de coleta de esgoto deve, preferencialmente, situar-se no limite do lote com o logradouro público e em local de fácil acesso. Está correto apenas o que se afirma em

A) I.

B) II.

C) I e II.

D) I e III.

E) II e III.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I". De acordo com a teoria estudada em *4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)*, *"Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:*.
>
> **B) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II". De acordo com a teoria estudada em *2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro*, requisito Obrigatório de Investidura: Deve ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública.
>
> **C) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e II". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo*, hipóteses de Atuação: Bens e serviços especiais; procedimentos auxiliares; e obrigatoriamente no Diálogo Competitivo.
>
> **D) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e III". De acordo com a teoria estudada em *1. Princípios Gerais e Regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC)*, a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC) consolidou o regime jurídico das compras públicas no Brasil, revogando expressamente a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC - Lei nº 12.462/2011).
>
> **E) Correta.** Conforme fundamentado na seção *4.1 Natureza e Atribuições Centrais do Portal* deste guia, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disciplinado pelos arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021, é o sítio eletrônico oficial único de divulgação de compras públicas gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "II e III".
>
> **GABARITO OFICIAL: E**

---

5. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 1º a 27 e 174 a 176 (Governança, Planejamento e PNCP)
  Texto legal nacional que rege os princípios da licitação, agentes de contratação, segregação de funções, ETP, matriz de riscos e o PNCP.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Art. 94 (Divulgação Obrigatória no PNCP como Condição de Eficácia)
  Dispositivo que fixa os prazos de 20 e 10 dias úteis para divulgação de contratos e aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Decreto Federal nº 10.947/2022 (Regulamento do Plano de Contratações Anual - PCA)
  Normas de elaboração do calendário anual de contratações integradas ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias.
- Compras.gov.br - Instruções Normativas SEGES sobre a Fase Preparatória e ETP (Lei 14.133/2021)
  Repositório normativo oficial das Instruções Normativas federais sobre pesquisa de preços, Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR).
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, XXI (Obrigatoriedade Constitucional de Licitar)
  Matriz constitucional do dever de licitar, da isonomia entre concorrentes e da manutenção das condições efetivas da proposta.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 5º a 27 - Governança, Agentes de Contratação, Segregação de Funções e Fase Preparatória).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 - Licitação Pública: Princípios, Governança, ETP, Termo de Referência e Matriz de Riscos).
- NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação Pública e Contrato Administrativo**. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. (Cap. 4 e Cap. 5 - Planejamento da Contratação, Estudo Técnico Preliminar e PNCP).

02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Sequência e fases do processo licitatório na Lei Federal nº 14.133/2021
- A regra da inversão de fases (julgamento das propostas antes da habilitação) e fase recursal única
- Modalidades de licitação: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo
- Extinção definitiva das modalidades Tomada de Preços e Convite
- Diálogo Competitivo: conceito, pressupostos, rito procedimental e comissão especial
- Critérios de julgamento das propostas: Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, Técnica e Preço, Maior Lance e Maior Retorno Econômico
- Modos de disputa: aberto, fechado e suas combinações
- Prazos mínimos para apresentação de propostas e lances

🧭 Sumário

1. **Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021**
    1. Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)
    2. A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor
    3. Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)
    4. Teste 077
    5. Teste 078
    6. Teste 079
2. **As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)**
    1. Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo
    2. Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras
    3. Concurso: Premiação de Trabalhos Técnicos e Artísticos
    4. Leilão: A Nova Sistemática para Móveis Inservíveis e Imóveis
    5. Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)
    6. A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite
    7. Teste 080
    8. Teste 081
    9. Teste 082
    10. Teste 083
    11. Teste 084
3. **Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)**
    1. Menor Preço e Maior Desconto
    2. Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico
    3. Técnica e Preço e o Limite de Ponderação
    4. Maior Lance (Privativo do Leilão)
    5. Maior Retorno Econômico e os Contratos de Eficiência (Art. 39)
    6. Teste 085
    7. Teste 086
4. **Modos de Disputa e Prazos Mínimos de Divulgação do Edital**
    1. Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)
    2. Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)
    3. Teste 087
5. **Fontes Recomendadas na Internet**

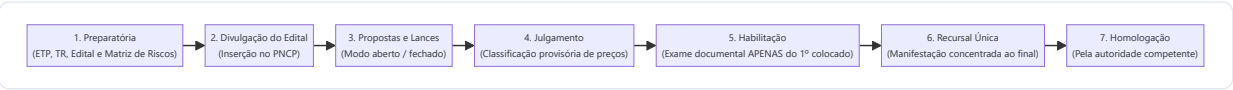
---

1. Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021

A Lei Federal nº 14.133/2021 reestruturou o procedimento licitatório com o objetivo de assegurar celeridade, eficiência e redução de custos burocráticos. A regra ordinária positivada pelo diploma superou definitivamente o rito rígido da antiga Lei nº 8.666/1993.

1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)

O processo licitatório obedece rigorosamente às seguintes fases consecutivas:



1. **Fase Preparatória:** Concepção da necessidade, confecção do ETP, TR ou Projeto Básico, elaboração da matriz de riscos, pesquisa de preços e redação da minuta de edital e de contrato;
2. **Divulgação do Edital de Licitação:** Publicidade oficial e centralizada mediante inserção obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
3. **Apresentação de Propostas e Lances:** Sessão pública na qual os licitantes encaminham suas propostas financeiras e disputam lances sucessivos;
4. **Julgamento:** Verificação da conformidade formal da proposta e classificação provisória em ordem de vantajosidade conforme o critério adotado;
5. **Habilitação:** Conferência da idoneidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira;
6. **Fase Recursal:** Etapa única concentrada na qual os licitantes manifestam e fundamentam inconformismos contra o julgamento e a habilitação;
7. **Homologação:** Ato solene da autoridade superior que ratifica a legalidade de todo o certame e adjudica o objeto ao licitante vencedor.

1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor

A maior inovação operacional da NLLC é a consagração definitiva da **inversão de fases como regra geral**:

- **Julgamento Antes da Habilitação:** Em vez de abrir os envelopes documentais de dezenas de licitantes antes de conhecer seus preços (modelo da Lei 8.666/93), a Administração Pública **classifica primeiro as propostas de preços/técnica**;
- **Conferência Exclusiva do 1º Colocado:** O Agente de Contratação abre e confere a documentação de habilitação **exclusivamente do licitante que obteve o primeiro lugar**. Se a documentação estiver regular, ele é declarado vencedor; se for inabilitado, o agente convoca o segundo colocado na ordem de classificação, e assim sucessivamente.
- **Exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º):** A inversão pode ser excepcionada (realizando-se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja **motivação expressa de interesse público** na fase preparatória e prévia previsão no edital.

1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)

Na sistemática da NLLC, os recursos administrativos não são mais interpostos de forma fracionada ao término de cada etapa:

- Existe uma **Fase Recursal ÚNICA e concentrada ao final do certame**, deflagrada logo após a declaração do vencedor habilitado;
- O licitante que discordar de qualquer decisão deve manifestar imediatamente sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, dispondo do prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais, abrangendo indistintamente matérias de julgamento de propostas e de habilitação.

Teste 077

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação) Um edital especificou a necessidade de apresentação de certificações técnicas relevantes e amostras dos produtos ofertados. Ao avaliar as propostas de licitação, a comissão deve

A) desconsiderar amostras cujas certificações técnicas não estejam de acordo com as normas internacionais vigentes, mesmo se as amostras atenderem às especificações do edital.

B) priorizar propostas que incluam amostras e certificações mesmo que a documentação relevante da empresa esteja incompleta.

C) aceitar propostas que apresentem certificações técnicas mesmo que as amostras não sejam entregues dentro do prazo estabelecido pelo edital.

D) verificar a validade e a relevância das certificações técnicas apresentadas e a conformidade das amostras com as especificações técnicas requeridas no edital.

E) ignorar a apresentação de amostras se as certificações técnicas demonstrarem superioridade tecnológica explícita em relação às outras propostas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "desconsiderar amostras cujas certificações técnicas não estejam de acordo com as normas internacionais vigentes...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo*, objeto Mandatório (Art. 29): Modalidade de contratação obrigatória para bens e serviços comuns, incluindo expressamente os serviços comuns de engenharia (assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente descritos pelo edital por especificações usuais de mercado).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "priorizar propostas que incluam amostras e certificações mesmo que a documentação relevante da empresa esteja...". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)*, modalidade moderna instituída pela NLLC, restrita a contratações de alta complexidade em que a Administração identifica uma necessidade pública, mas não possui capacidade técnica de definir previamente as especificações do objeto.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aceitar propostas que apresentem certificações técnicas mesmo que as amostras não sejam entregues dentro do prazo...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)*, o licitante que discordar de qualquer decisão deve manifestar imediatamente sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, dispondo do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, abrangendo indistintamente matérias de julgamento de propostas e de habilitação.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)* deste guia, *Fase Competitiva Final:* Concluído o diálogo, abre-se a disputa final de propostas comerciais e técnicas com base na solução construída. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "verificar a validade e a relevância das certificações técnicas apresentadas e a conformidade das amostras com as...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ignorar a apresentação de amostras se as certificações técnicas demonstrarem superioridade tecnológica explícita...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)*, os prazos mínimos de divulgação do edital contam-se a partir da data de publicação no PNCP.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 078

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) Considerando conceitos básicos de contratações de TI, analise as afirmativas. I. Em sequência, segundo a Lei nº 14.133/2021, o processo licitatório deverá seguir as seguintes fases: preparatória; de divulgação do edital de licitação; de cadastramento; de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; de julgamento; recursal; de habilitação; e de homologação. II. Segundo a IN 67/2021 da SEGES/ME, no caso de procedimento de contratação restar fracassado, o órgão poderá, dentre outras ações, valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. III. Segundo a Lei nº 14.133/2021, o processo de padronização deverá conter: parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia; despacho motivado do responsável técnico pela contratação, com a adoção do padrão; e síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021*, a Lei Federal nº 14.133/2021 reestruturou o procedimento licitatório com o objetivo de assegurar celeridade, eficiência e redução de custos burocráticos.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)* deste guia, divulgação do Edital de Licitação: Publicidade oficial e centralizada mediante inserção obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor*, exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º): A inversão pode ser excepcionada (realizando-se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja motivação expressa de interesse público na fase preparatória e prévia previsão no edital.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)*, fase Preparatória: Concepção da necessidade, confecção do ETP, TR ou Projeto Básico, elaboração da matriz de riscos, pesquisa de preços e redação da minuta de edital e de contrato.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor*, julgamento Antes da Habilitação: Em vez de abrir os envelopes documentais de dezenas de licitantes antes de conhecer seus preços (modelo da Lei 8.666/93), a Administração Pública classifica primeiro as propostas de preços/técnica.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 079

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Após a fase de habilitação em determinado procedimento licitatório, realizado na modalidade concorrência, que seguiu a sequência estabelecida como regra na Lei nº 14.133/2021, surgiram dúvidas sobre o adequado encadeamento do certame, bem como quanto à viabilidade de apresentação de recursos administrativos, assim também acerca das peculiaridades das irresignações previstas na aludida norma. Nesse contexto, considerando o disposto no mencionado Diploma Legal, é correto afirmar que

A) a fase de habilitação em questão é seguida da fase de julgamento, sendo certo que essa última só pode ser realizada após a apreciação dos recursos apresentados na fase anterior, diante de efeito suspensivo conferido às irresignações formuladas durante o procedimento.

B) a fase de habilitação em questão é seguida da apreciação dos respectivos recursos, sendo certo que aqueles atinentes ao julgamento das propostas já foram examinados, antes da habilitação, diante do efeito suspensivo de tais irresignações em sede administrativa.

C) a fase de habilitação em questão é seguida da homologação do certame, momento em que serão apreciados os recursos contra a habilitação e julgamento, mesmo que, em regra, tais irresignações não tenham efeito suspensivo, para que então possa ser promovido o encerramento do procedimento licitatório.

D) a fase de habilitação em questão é seguida da recursal, sendo certo que os recursos são dotados de efeito suspensivo e apreciados em fase única quanto às questões atinentes à habilitação e ao julgamento, dependendo, no entanto, da imediata manifestação da intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

E) a fase de habilitação em questão é seguida da fase de encerramento, que poderá resultar na homologação, anulação ou revogação da licitação, independentemente da apreciação de recursos administrativos quanto as questões atinentes à habilitação e ao julgamento, que não são dotados de efeito suspensivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fase de habilitação em questão é seguida da fase de julgamento, sendo certo que essa última só pode ser...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)*, na sistemática da NLLC, os recursos administrativos não são mais interpostos de forma fracionada ao término de cada etapa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fase de habilitação em questão é seguida da apreciação dos respectivos recursos, sendo certo que aqueles...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)*, fase Recursal: Etapa única concentrada na qual os licitantes manifestam e fundamentam inconformismos contra o julgamento e a habilitação.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fase de habilitação em questão é seguida da homologação do certame, momento em que serão apreciados os recursos...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)*, existe uma Fase Recursal ÚNICA e concentrada ao final do certame, deflagrada logo após a declaração do vencedor habilitado.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)* deste guia, o licitante que discordar de qualquer decisão deve manifestar imediatamente sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, dispondo do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, abrangendo indistintamente matérias de julgamento de propostas e de habilitação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "a fase de habilitação em questão é seguida da recursal, sendo certo que os recursos são dotados de efeito...".

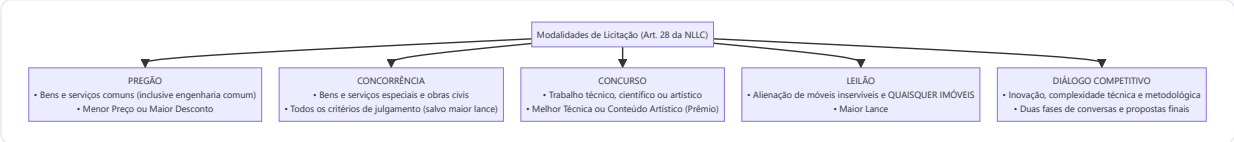
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fase de habilitação em questão é seguida da fase de encerramento, que poderá resultar na homologação, anulação...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor*, exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º): A inversão pode ser excepcionada (realizando-se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja motivação expressa de interesse público na fase preparatória e prévia previsão no edital.

GABARITO OFICIAL: D

---

2. As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)

O art. 28 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece um rol taxativo com cinco modalidades licitatórias aplicáveis a toda a Administração Pública brasileira:



2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo

- **Objeto Mandatório (Art. 29):** Modalidade de contratação obrigatória para **bens e serviços comuns**, incluindo expressamente os **serviços comuns de engenharia** (assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente descritos pelo edital por especificações usuais de mercado);
- **Critérios de Julgamento Permitidos:** Unicamente **Menor Preço** ou **Maior Desconto**;
- **Condução:** Conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

2.2 Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras

- **Objeto:** Modalidade de licitação destinada à contratação de **bens e serviços especiais**, obras e serviços de engenharia comuns e especiais;
- **Critérios de Julgamento:** Ampla flexibilidade, admitindo Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica, Técnica e Preço e Maior Retorno Econômico.

2.3 Concurso: Premiação de Trabalhos Técnicos e Artísticos

- **Objeto:** Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, de arquitetura ou urbanismo;
- **Contraprestação:** Concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;
- **Critério de Julgamento:** Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, avaliado por comissão especial qualificada.

2.4 Leilão: A Nova Sistemática para Móveis Inservíveis e Imóveis

- **Objeto Unificado (Art. 28, § 2º c/c Art. 31):** Modalidade obrigatória para alienação de **bens móveis inservíveis ou apreendidos** e de **QUAISQUER BENS IMÓVEIS** pertencentes ao Poder Público;
- **Critério de Julgamento:** Exclusivamente **Maior Lance** (igual ou superior à avaliação prévia);
- **Condução:** Pode ser conduzido por Leiloeiro Oficial matriculado ou por servidor público designado pela autoridade.

> 🚨 **MUDANÇA RADICAL DA LEI 14.133/2021:**
> Sob a revogada Lei 8.666/93, a alienação de bens imóveis exigia Concorrência. Na Nova Lei de Licitações, **TODOS os imóveis públicos são alienados por LEILÃO**! Atenção redobrada às pegadinhas da FCC que afirmam que imóveis dependem de Concorrência.

2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)

Modalidade moderna instituída pela NLLC, restrita a contratações de alta complexidade em que a Administração identifica uma necessidade pública, mas **não possui capacidade técnica de definir previamente as especificações do objeto**:

- **Hipóteses de Cabimento:** Inovação tecnológica; complexidade de engenharia ou software; impossibilidade de adaptar soluções de mercado existentes;
- **Estrutura em Duas Fases:**
  1. *Fase de Diálogos:* O edital publica os objetivos do órgão; os licitantes pré-selecionados debatem com a comissão técnica em reuniões gravadas para construir alternativas metodológicas;
  2. *Fase Competitiva Final:* Concluído o diálogo, abre-se a disputa final de propostas comerciais e técnicas com base na solução construída;
- **Condução Obrigatória por Comissão Efetiva:** O Diálogo Competitivo deve ser conduzido **obrigatoriamente por comissão de contratação composta de, no mínimo, 3 (três) servidores efetivos ou empregados permanentes** (art. 32, XI).

2.6 A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite

A NLLC **extinguiu formal e definitivamente as modalidades Tomada de Preços e Convite**. Na nova ordem jurídica, as modalidades são delimitadas estritamente pela **natureza do objeto**, e jamais pelo valor econômico da contratação.

Teste 080

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) A nova lei de licitações (Lei nº 14.133/21) instituiu uma nova modalidade de licitação denominada

A) pregão.

B) tomada de preços.

C) leilão.

D) cotação prévia.

E) diálogo competitivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pregão". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)*, hipóteses de Cabimento: Inovação tecnológica; complexidade de engenharia ou software; impossibilidade de adaptar soluções de mercado existentes.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tomada de preços". De acordo com a teoria estudada em *2.6 A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite*, a NLLC extinguiu formal e definitivamente as modalidades Tomada de Preços e Convite. Na nova ordem jurídica, as modalidades são delimitadas estritamente pela natureza do objeto, e jamais pelo valor econômico da contratação.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "leilão". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Leilão: A Nova Sistemática para Móveis Inservíveis e Imóveis*, sob a revogada Lei 8.666/93, a alienação de bens imóveis exigia Concorrência. Na Nova Lei de Licitações, TODOS os imóveis públicos são alienados por LEILÃO! Atenção redobrada às pegadinhas da FCC que afirmam que imóveis dependem de Concorrência.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cotação prévia". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)*, *Fase de Diálogos:* O edital publica os objetivos do órgão; os licitantes pré-selecionados debatem com a comissão técnica em reuniões gravadas para construir alternativas metodológicas.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)* deste guia, modalidade moderna instituída pela NLLC, restrita a contratações de alta complexidade em que a Administração identifica uma necessidade pública, mas não possui capacidade técnica de definir previamente as especificações do objeto. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "diálogo competitivo".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 081

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A exigência de prévia experiência em serviços de natureza similar como requisito para demonstração de qualificação técnica, na fase de habilitação em procedimento de licitação, vulnera a isonomia, a impessoalidade e o julgamento objetivo, elementos basilares do certame.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A exigência de prévia experiência em serviços de natureza similar como requisito para demonstração de...". De acordo com a teoria estudada em *1. Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021*, a Lei Federal nº 14.133/2021 reestruturou o procedimento licitatório com o objetivo de assegurar celeridade, eficiência e redução de custos burocráticos.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor* deste guia, exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º): A inversão pode ser excepcionada (realizando-se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja motivação expressa de interesse público na fase preparatória e prévia previsão no edital. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STJ/2015) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 082

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Em comparação aos certames que se valem fundamentalmente do critério de menor preço, as licitações que adotam critérios e práticas de sustentabilidade, como, por exemplo, a aquisição de produtos e serviços com maior vida útil e menor custo de manutenção, podem dispensar o caráter competitivo do certame.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em comparação aos certames que se valem fundamentalmente do critério de menor preço, as licitações que adotam...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras*, critérios de Julgamento: Ampla flexibilidade, admitindo Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica, Técnica e Preço e Maior Retorno Econômico.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo* deste guia, critérios de Julgamento Permitidos: Unicamente Menor Preço ou Maior Desconto. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STJ/2015) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 083

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) Durante a fase de seleção do fornecedor, a equipe de planejamento da contratação é responsável por apoiar o pregoeiro ou a comissão de licitação na análise e no julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelas licitantes, bem como na condução de eventual prova de distribuída de microsserviços e à biblioteca Flyway, julgue os próximos itens.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo* deste guia, condução: Conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2024) ao afirmar que "Durante a fase de seleção do fornecedor, a equipe de planejamento da contratação é responsável por apoiar o...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)*, segundo a qual condução Obrigatória por Comissão Efetiva: O Diálogo Competitivo deve ser conduzido obrigatoriamente por comissão de contratação composta de, no mínimo, 3 (três) servidores efetivos ou empregados permanentes (art. 32, XI).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 084

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Na definição dos critérios de julgamento das propostas, recomenda-se que sejam indicadas entidades certificadoras.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Na definição dos critérios de julgamento das propostas, recomenda-se que sejam indicadas entidades...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo*, critérios de Julgamento Permitidos: Unicamente Menor Preço ou Maior Desconto.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *3. Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)* deste guia, o art. 33 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os critérios objetivos de julgamento que devem constar obrigatoriamente do edital. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STJ/2015) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

3. Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)

O art. 33 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os critérios objetivos de julgamento que devem constar obrigatoriamente do edital:

3.1 Menor Preço e Maior Desconto

- **Menor Preço:** O vencedor é o licitante que apresenta o menor valor financeiro global ou unitário para a execução do objeto.
- **Maior Desconto:** O licitante oferece o maior percentual de abatimento linear sobre uma tabela referencial de preços previamente divulgada pelo órgão no edital (muito comum em manutenção automotiva e compra de medicamentos).

3.2 Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico

Considera exclusivamente a pontuação atribuída à proposta técnica ou artística formulada pelo participante, fixando o edital previamente o valor do prêmio ou da remuneração que será outorgada. Utilizado no **Concurso**.

3.3 Técnica e Preço e o Limite de Ponderação

Pondera a pontuação da proposta técnica combinada com a proposta de preço dos licitantes, atribuindo-se pesos específicos no edital:

- **Limite Legal de Ponderação (Art. 36, § 1º):** A pontuação atribuída à valoração técnica **não pode ultrapassar o teto máximo de 70% (setenta por cento)** da pontuação total.

3.4 Maior Lance (Privativo do Leilão)

Exclusivo da modalidade **Leilão**, declarando vencedor o proponente que oferecer o maior valor financeiro para a aquisição do patrimônio público disponibilizado.

3.5 Maior Retorno Econômico e os Contratos de Eficiência (Art. 39)

Critério inovador privativo da celebração de **Contratos de Eficiência**:

- O contratado assume a execução de melhorias estruturais (ex.: retrofit elétrico, modernização hidráulica, inteligência em tecnologia) para gerar economia concreta nos custos operacionais do Poder Público;
- **Composição da Proposta:** A proposta do licitante traz:
    1. A estimativa de economia financeira gerada para a Administração; e
    2. O percentual dessa economia que reterá como remuneração de seus serviços;

- O julgamento apura a **maior vantagem econômica líquida**: maior economia estimada menos a remuneração cobrada. Se a economia real aferida for menor que a proposta pelo licitante, a diferença é glosada e descontada de sua fatura.

Teste 085

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) As licitações realizadas pelo STJ devem estabelecer critérios de preferência para as propostas que impliquem maior economia de recursos naturais e a redução da emissão de gases de efeito estufa.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *3. Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)* deste guia, o art. 33 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os critérios objetivos de julgamento que devem constar obrigatoriamente do edital. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2015) ao afirmar que "As licitações realizadas pelo STJ devem estabelecer critérios de preferência para as propostas que impliquem...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *3.5 Maior Retorno Econômico e os Contratos de Eficiência (Art. 39)*, segundo a qual o contratado assume a execução de melhorias estruturais (ex.: retrofit elétrico, modernização hidráulica, inteligência em tecnologia) para gerar economia concreta nos custos operacionais do Poder Público.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 086

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Em um projeto, uma fase é iniciada apenas depois de a anterior ter sido concluída, devendo todas as fases ocorrer sequencialmente.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Em um projeto, uma fase é iniciada apenas depois de a anterior ter sido concluída, devendo todas as fases...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor*, exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º): A inversão pode ser excepcionada (realizando-se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja motivação expressa de interesse público na fase preparatória e prévia previsão no edital.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)* deste guia, fase Preparatória: Concepção da necessidade, confecção do ETP, TR ou Projeto Básico, elaboração da matriz de riscos, pesquisa de preços e redação da minuta de edital e de contrato. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Modos de Disputa e Prazos Mínimos de Divulgação do Edital

4.1 Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)

- **Modo Aberto:** Os licitantes encaminham lances públicos sucessivos em plataforma eletrônica, conhecendo em tempo real os lances dos concorrentes.
- **Modo Fechado:** As propostas permanecem em sigilo absoluto no sistema até a data e hora designadas para a abertura simultânea perante todos.
- **Modos Combinados:** Aberto-fechado ou fechado-aberto.
- **Vedações Expressas do Art. 56:**
  - É proibida a utilização isolada do modo de disputa fechado quando o critério de julgamento for **Menor Preço** ou **Maior Desconto**;
  - É vedada a utilização do modo aberto quando o critério de julgamento for **Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico**.

4.2 Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)

Os prazos mínimos de divulgação do edital contam-se a partir da data de publicação no PNCP:

Objeto da Licitação e Critério	Modalidade Típica	Prazo Mínimo de Edital
Bens Comuns (Menor Preço ou Maior Desconto)	Pregão	**8 dias úteis**
Serviços Comuns e Obras Comuns de Engenharia	Pregão ou Concorrência	**10 dias úteis**
Bens Especiais e Serviços Especiais de Engenharia	Concorrência	**15 dias úteis**
Obras com Regime de Empreitada por Preço Global	Concorrência	**25 dias úteis**
Obras com Regime de Contratação Integrada	Concorrência	**60 dias úteis**
Licitações pelo Critério de Maior Retorno Econômico	Concorrência	**35 dias úteis**
Licitações pelo Critério de Técnica e Preço	Concorrência	**35 dias úteis**
Leilão de Bens Móveis e Imóveis	Leilão	**15 dias úteis**
Concurso de Projetos Técnicos/Artísticos	Concurso	**35 dias úteis**

Teste 087

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Em um encontro de 60 colegas, 20% são homens, e o tivo. restante mulheres. Sabe-se que 37,5% das mulheres presentes no encontro têm mais de 50 anos de idade, e

A) obrigatória licitação na modalidade convite.

B) dispensável a licitação.

C) 20% das mulheres.

D) 35% das mulheres. _____

E) obrigatória licitação na modalidade tomada de preço.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "obrigatória licitação na modalidade convite". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras*, objeto: Modalidade de licitação destinada à contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia comuns e especiais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)* deste guia, divulgação do Edital de Licitação: Publicidade oficial e centralizada mediante inserção obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "dispensável a licitação".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "20% das mulheres". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)*, na sistemática da NLLC, os recursos administrativos não são mais interpostos de forma fracionada ao término de cada etapa.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "35% das mulheres. _____". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)*, modo Aberto: Os licitantes encaminham lances públicos sucessivos em plataforma eletrônica, conhecendo em tempo real os lances dos concorrentes.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "obrigatória licitação na modalidade tomada de preço". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo*, objeto Mandatório (Art. 29): Modalidade de contratação obrigatória para bens e serviços comuns, incluindo expressamente os serviços comuns de engenharia (assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente descritos pelo edital por especificações usuais de mercado).

GABARITO OFICIAL: B

---

5. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 17 a 27 (Fases do Processo Licitatório e Inversão de Fases)
  Dispositivos que disciplinam a sequência ordinária das fases da licitação, habilitação do vencedor e fase recursal única.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 28 a 39 (Modalidades de Licitação e Critérios de Julgamento)
  Regramento do pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, bem como dos seis critérios de julgamento.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 55 a 70 (Prazos de Divulgação, Modos de Disputa e Habilitação)
  Tabelas legais de prazos mínimos de apresentação de propostas e regras dos modos de disputa aberto e fechado.
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 (Critérios de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto)
  Regulamento federal que disciplina a operacionalização eletrônica dos modos de disputa aberto, fechado e combinados.
- Compras.gov.br - Instruções Normativas SEGES sobre Modalidades Licitatórias
  Acervo oficial de normas operacionais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 17 a 70 - Rito Procedimental, Modalidades e Critérios de Julgamento).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 - Modalidades Licitatórias, Diálogo Competitivo, Leilão e Procedimento da Lei 14.133/2021).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 5 - Licitação: Fases, Modalidades, Modos de Disputa e Julgamento).

03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Procedimentos auxiliares das licitações e contratações (Art. 78 da Lei nº 14.133/2021).
- Credenciamento: hipóteses de cabimento e regras de remuneração.
- Pré-qualificação de fornecedores e produtos (pré-qualificação subjetiva e objetiva).
- Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).
- Sistema de Registro de Preços (SRP): órgão gerenciador, órgãos participantes e limites legais para órgãos não participantes ("caronas").
- Contratação Direta: processo de contratação direta e requisitos de instrução (Art. 72).
- Inexigibilidade de Licitação (Art. 74): inviabilidade de competição e rol exemplificativo.
- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e notória especialização.
- Dispensa de Licitação (Art. 75): rol taxativo, dispensa por valor (pequeno valor), emergência, licitação deserta e fracassada.

🧭 Sumário

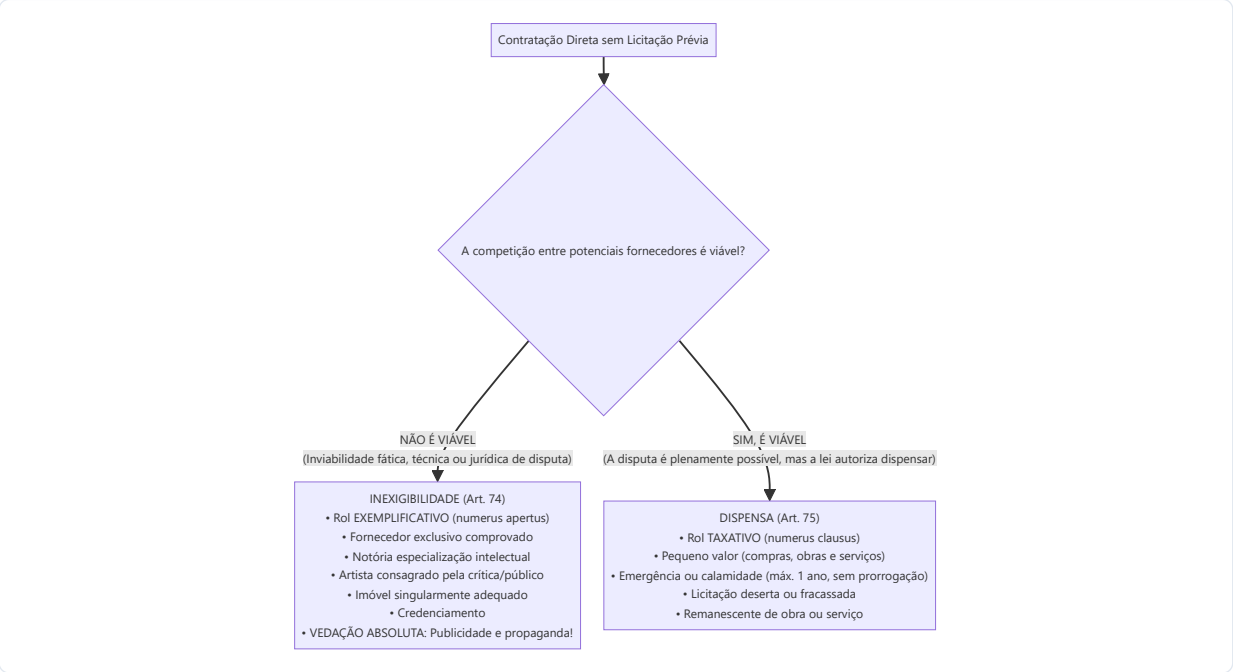
1. **Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação**
    1. Teste 088
2. **Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)**
    1. Credenciamento (Art. 79)
    2. Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)
    3. Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81)
    4. Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)
    5. Registro Cadastral Unificado (Art. 87)
    6. Teste 089
    7. Teste 090
    8. Teste 091
    9. Teste 092
3. **Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)**
    1. Teste 093
4. **Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)**
    1. Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)
    2. Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)
    3. Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)
    4. Aquisição ou Locação de Imóvel Singular (Inciso V)
    5. Teste 094
    6. Teste 095
5. **Dispensa de Licitação (Art. 75 - Rol Taxativo)**
    1. Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)
    2. Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)
    3. Licitação Deserta, Fracassada e Remanescente de Contrato
    4. Teste 096
    5. Teste 097
    6. Teste 098
6. 🌐 **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação

A regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação

direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a **Inexigibilidade** e a **Dispensa**.



- **Inexigibilidade (Art. 74):** Configura-se sempre que houver **inviabilidade fática ou jurídica de competição**. Não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares. Por essa razão, a jurisprudência pacífica do TCU e a doutrina consagram que o rol do art. 74 é **exemplificativo** (*numerus apertus*), admitindo outros casos em que se comprove a impossibilidade fática de disputa.
- **Dispensa (Art. 75):** A disputa concorrencial é plenamente viável no plano fático e de mercado, porém o legislador, sopesando critérios de economicidade, celeridade ou interesse público primário, optou por autorizar a Administração a não licitar. Em face de seu caráter derrogatório da regra constitucional, o rol do art. 75 é **taxativo** (*numerus clausus*), vedada interpretação extensiva ou analógica para criar novas hipóteses de dispensa.

Teste 088

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação) Uma instituição federal está em processo de modernização de seu sistema de informações e necessita adquirir novos servidores de alta capacidade. O setor de TI realizou estudos preliminares e definiu especificações técnicas detalhadas que apenas uma marca específica de servidores atende. Considerando a Lei nº 14.133/2021, o setor de compras, para a aquisição destes servidores, deve

A) realizar licitação na modalidade concorrência, permitindo a participação de várias marcas para assegurar a obtenção de propostas competitivas.

B) efetuar uma dispensa de licitação, uma vez que a especificação detalhada restringe a aquisição à marca única, caracterizando fornecedor exclusivo.

C) proceder com a inexigibilidade de licitação devido à especificação técnica que justifica a escolha de uma única marca, evitando a competição.

D) solicitar autorização judicial para adquirir diretamente do fornecedor sem necessidade de licitação, dado o caráter exclusivo da especificação.

E) realizar um pregão eletrônico com indicação de marca no edital para garantir a compatibilidade com o sistema atual da instituição.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "realizar licitação na modalidade concorrência, permitindo a participação de várias marcas para assegurar a...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Credenciamento (Art. 79)*, a Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como procedimento auxiliar, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de inexigibilidade de licitação.

B) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "efetuar uma dispensa de licitação, uma vez que a especificação detalhada restringe a aquisição à marca única...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)*, vedação à Preferência de Marca: É expressamente vedada a indicação de marca, modelo ou preferência injustificada na fase preparatória que venha a fabricar artificialmente uma exclusividade mercantil.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação* deste guia, inexigibilidade (Art. 74): Configura-se sempre que houver inviabilidade fática ou jurídica de competição. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "proceder com a inexigibilidade de licitação devido à especificação técnica que justifica a escolha de uma única...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "solicitar autorização judicial para adquirir diretamente do fornecedor sem necessidade de licitação, dado o...". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "realizar um pregão eletrônico com indicação de marca no edital para garantir a compatibilidade com o sistema atual...". De acordo com a teoria estudada em *4. Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)*, a inexigibilidade é caracterizada pela inviabilidade fática ou jurídica de certame licitatório. O rol do art. 74 é exemplificativo. As hipóteses legais expressas são.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)

O art. 78 da Lei nº 14.133/2021 sistematizou cinco procedimentos auxiliares das licitações e contratações administrativas:

1. Credenciamento;
2. Pré-qualificação;
3. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI);
4. Sistema de Registro de Preços (SRP);
5. Registro Cadastral.

2.1 Credenciamento (Art. 79)

O credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração convoca, mediante **edital de chamamento público com inscrições permanentemente abertas**, todos os interessados que preencham os requisitos previamente definidos para prestar serviços ou fornecer bens.

No credenciamento, a Administração **não escolhe um único vencedor**: ela contrata **todos** os interessados habilitados, remunerando-os segundo uma tabela fixa de preços definida pelo próprio Poder Público. As hipóteses legais de cabimento são taxativas:

1. **Paralela e não excludente:** Caso em que é viável e vantajosa a contratação simultânea de vários prestadores para atender à demanda da Administração (ex.: credenciamento de laboratórios e clínicas de imagens para atender os segurados do plano de saúde dos servidores estaduais).
2. **Com seleção a critério de terceiros:** A definição do contratado compete ao próprio usuário final ou beneficiário do serviço (ex.: credenciamento de profissionais médicos em que o próprio paciente escolhe o especialista cadastrado, ou credenciamento de companhias aéreas em que o servidor escolhe o voo).
3. **Em mercados fluidos:** Hipótese em que a flutuação constante de preços e a exigência de rapidez tornam inviável a fixação antecipada por licitação tradicional, realizando-se cotação volátil em tempo real no momento de cada contratação (ex.: compra de combustíveis para abastecimento de frota pública em trânsito).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como **procedimento auxiliar**, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de **inexigibilidade de licitação**. Como não há disputa concorrencial entre os credenciados (todos que cumprem os requisitos são credenciados sob tabela prefixada), há inviabilidade jurídica de competição, caracterizando a inexigibilidade formal da contratação.

2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)

A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo técnico permanente aberto a qualquer interessado para atestar antecipadamente:

- **Pré-qualificação Subjetiva:** A habilitação jurídica, técnica, fiscal e econômico-financeira de licitantes que reúnam condições de participar de futuras licitações;
- **Pré-qualificação Objetiva:** A conformidade técnica e operacional de bens, produtos ou serviços que atendam às exigências técnicas e padrões mínimos de desempenho da Administração.

A pré-qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente. A validade da pré-qualificação é de **no máximo 1 (um) ano**, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais. A pré-qualificação pode ser realizada em grupos ou segmentos determinados e sua existência permite agilizar certames posteriores com dispensa de reapresentação de documentos já convalidados.

2.3 Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81)

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) é o chamamento público facultativo dirigido a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para a propositura e realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que subsidiem futuras concessões comuns, parcerias público-privadas (PPPs), concessões de serviços públicos ou grandes projetos de infraestrutura.

Regras estruturais do PMI:

- O chamamento público define o escopo, as diretrizes e os critérios objetivos para aprovação dos projetos.
- A mera participação no PMI **não gera qualquer direito** a ressarcimento financeiro automático, indenização ou preferência no futuro certame licitatório.
- O autor do projeto selecionado e efetivamente utilizado na licitação só será ressarcido financeiramente **pelo vencedor da futura licitação**, sendo essa obrigação expressamente consignada no instrumento convocatório.

2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)

O SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras e incertas.

Adoção do SRP é recomendada quando:

- As demandas forem frequentes e rotineiras;
- For conveniente a aquisição parcelada para entregas contínuas;
- For impossível prever com exatidão prévia o quantitativo total a ser demandado no exercício financeiro.

A formalização do SRP ocorre por meio da **Ata de Registro de Preços (ARP)**, documento vinculativo e obrigacional com características de compromisso para futuras contratações.

Regras de Vigência da Ata de Registro de Preços:

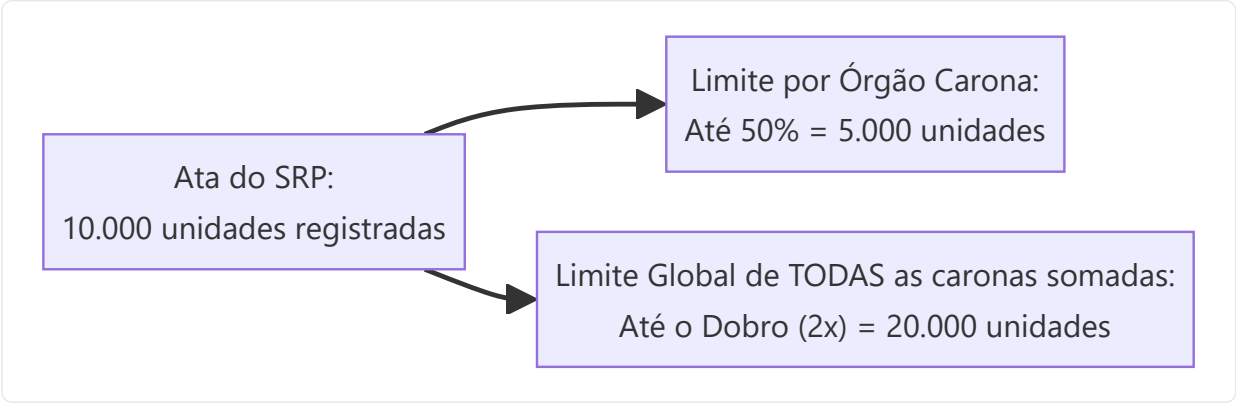
- O prazo de vigência da ARP é de **1 (um) ano**, prorrogável por igual período (máximo de **2 anos**), desde que comprovada documentalmente a manutenção da vantajosidade dos preços registrados.

Figuras do SRP:

- **Órgão Gerenciador:** Responsável pela condução do certame licitatório e pelo gerenciamento global da ARP.
- **Órgão Participante:** Órgão que participou dos procedimentos iniciais do planejamento do certame e integrou a ata desde sua origem com quantitativos próprios estimados.
- **Órgão Não Participante ("Carona"):** Órgão que não participou do certame licitatório, mas solicita aderir tardiamente à ARP gerenciada por outro ente federativo ou órgão da Administração.

Limites Imperativos para Adesão Tardia do Carona (Art. 86 da Lei 14.133/2021): A concessão de adesão exige autorização do órgão gerenciador, aceitação pelo fornecedor e demonstração analítica de vantagem econômica pelo carona. A NLLC impôs barreiras matemáticas severas contra abusos:

1. **Limite Individual por Órgão Não Participante (Art. 86, § 4º):** A contratação adicional não poderá exceder a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos registrados na ata para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
2. **Limite Global de TODAS as Adesões Somadas (Art. 86, § 5º):** O quantitativo total decorrente do conjunto de todas as caronas autorizadas não poderá ultrapassar, na totalidade, ao **dobro (200% ou 2x)** do quantitativo de cada item registrado na ata.



> ⚠️ **RESTRIÇÃO FEDERATIVA (Art. 86, § 8º):**
> É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Em contrapartida, órgãos estaduais e municipais podem aderir a atas federais, desde que obedecidos os limites legais.

2.5 Registro Cadastral Unificado (Art. 87)

A Lei nº 14.133/2021 impõe a criação do sistema de registro cadastral unificado, operacionalizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de acesso público e permanente. O registro cadastral simplifica a verificação de regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira de licitantes, dispensando os inscritos da apresentação física de certidões válidas já integradas digitalmente ao sistema.

Teste 089

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Ciência de Dados) A respeito de preços em processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, é correto afirmar que

A) o preço dos itens deve ser levantado prioritariamente por meio de pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores.

B) a utilização de dados de preços publicados em mídia especializada para fins de licitação não deve ser utilizada pela Administração.

C) o critério de julgamento de menor preço por itens deve ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por grupo.

D) o sistema de registro de preços pode ser utilizado pela Administração, observado o índice de atualização de preços correspondente.

E) a pesquisa baseada na base nacional de notas fiscais eletrônicas não é permitida. Noções de Segurança da Informação

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o preço dos itens deve ser levantado prioritariamente por meio de pesquisa direta com no mínimo 3 (três)...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, a formalização do SRP ocorre por meio da Ata de Registro de Preços (ARP), documento vinculativo e obrigacional com características de compromisso para futuras contratações.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a utilização de dados de preços publicados em mídia especializada para fins de licitação não deve ser utilizada...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)*, requisito Subjetivo: O artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública regional/nacional.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o critério de julgamento de menor preço por itens deve ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, o SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras e incertas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)* deste guia, órgão Não Participante ("Carona"): Órgão que não participou do certame licitatório, mas solicita aderir tardiamente à ARP gerenciada por outro ente federativo ou órgão da Administração. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "o sistema de registro de preços pode ser utilizado pela Administração, observado o índice de atualização de preços...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a pesquisa baseada na base nacional de notas fiscais eletrônicas não é permitida. Noções de Segurança da Informação". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, for impossível prever com exatidão prévia o quantitativo total a ser demandado no exercício financeiro.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 090

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) Joyce acabou de ler certo edital que veiculou a realização de um processo administrativo de chamamento público por meio do qual a Administração Pública convocou profissionais interessados em prestar determinado serviço, para que, preenchidos os requisitos necessários devidamente delimitados, se habilitem junto ao órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados, viabilizando a sua contratação direta, mediante critérios determinados. No âmbito da Lei nº 14.133/2021, tal edital versa sobre:

A) credenciamento, que caracteriza hipótese de licitação dispensável;

B) pré-qualificação, que caracteriza hipótese de licitação inexigível;

C) catálogo eletrônico de padronização de serviços, que caracteriza hipótese de licitação inexigível;

D) credenciamento, que caracteriza hipótese de licitação inexigível;

E) pré-qualificação, que caracteriza hipótese de licitação dispensável.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "credenciamento, que caracteriza hipótese de licitação dispensável". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Credenciamento (Art. 79)*, em mercados fluidos: Hipótese em que a flutuação constante de preços e a exigência de rapidez tornam inviável a fixação antecipada por licitação tradicional, realizando-se cotação volátil em tempo real no momento de cada contratação (ex.: compra de combustíveis para abastecimento de frota pública em trânsito).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pré-qualificação, que caracteriza hipótese de licitação inexigível". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a validade da pré-qualificação é de no máximo 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "catálogo eletrônico de padronização de serviços, que caracteriza hipótese de licitação inexigível". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Credenciamento (Art. 79)*, a Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como procedimento auxiliar, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de inexigibilidade de licitação.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Credenciamento (Art. 79)* deste guia, o credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração convoca, mediante edital de chamamento público com inscrições permanentemente abertas, todos os interessados que preencham os requisitos previamente definidos para prestar serviços ou fornecer bens. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "credenciamento, que caracteriza hipótese de licitação inexigível".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pré-qualificação, que caracteriza hipótese de licitação dispensável". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a pré-qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 091

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) O Governo do Estado do Piauí pretende realizar, no exercício financeiro de 2025, tratativas para adquirir, entre outros, os bens e serviços listados a seguir. I. Aquisição de software inovador de inteligência artificial com funcionalidades adaptadas, específica e individualmente, para cada tipo de trabalho executado por suas Secretarias de Estado, a serem definidas e identificados durante o processo licitatório. II. Registro formal de preços de notebooks de última geração a serem licitados quando da implementação do software de inteligência artificial. III. Chamamento público de profissionais interessados na prestação de serviço de TI e manutenção de equipamentos informáticos, em regime de contratação simultânea e padronizada. No que tange à Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), os instrumentos jurídicos a serem adotados pela administração do Estado do Piauí para a aquisição dos bens e serviços supramencionados (segundo a ordem apresentada) são, respectivamente,

A) concurso, pregão e diálogo competitivo.

B) pré-qualificação, credenciamento e diálogo competitivo.

C) diálogo competitivo, sistema de registro de preços e pregão.

D) credenciamento, diálogo competitivo e sistema de registro de preços.

E) diálogo competitivo, sistema de registro de preços e credenciamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "concurso, pregão e diálogo competitivo". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, for impossível prever com exatidão prévia o quantitativo total a ser demandado no exercício financeiro.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pré-qualificação, credenciamento e diálogo competitivo". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, limites Imperativos para Adesão Tardia do Carona (Art. 86 da Lei 14.133/2021).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diálogo competitivo, sistema de registro de preços e pregão". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, órgão Não Participante ("Carona"): Órgão que não participou do certame licitatório, mas solicita aderir tardiamente à ARP gerenciada por outro ente federativo ou órgão da Administração.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "credenciamento, diálogo competitivo e sistema de registro de preços". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a Inexigibilidade e a Dispensa.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)* deste guia, o SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras e incertas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "diálogo competitivo, sistema de registro de preços e credenciamento".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 092

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Tendo em vista que o Tribunal Regional da 1ª Região necessita adquirir determinados produtos, com muita frequência, para o adequado exercício de suas atribuições constitucionais, as autoridades competentes estão verificando as normas atinentes ao sistema de registro de preços, à luz do disposto na Lei nº 14.133/2021, sendo certo que tais produtos são considerados bens comuns e que é viável a competição, por existirem diversos fornecedores. Diante dessa situação hipotética, à luz do mencionado diploma legal, é correto afirmar que:

A) não é cabível a realização de licitação, por ser ela inexigível na situação descrita;

B) é cabível a realização de licitação, em qualquer das modalidades previstas na norma em comento, admissíveis na situação descrita;

C) não é cabível a realização de licitação, diante da possibilidade de escolha por qualquer das modalidades de contratação direta na situação descrita;

D) é cabível a realização de licitação, que deverá ser na modalidade pregão, que é a pertinente para a situação descrita;

E) não é cabível a realização de licitação, por ser ela dispensável, em essência, na situação descrita, independentemente do valor contrato ou do objeto a ser contratado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não é cabível a realização de licitação, por ser ela inexigível na situação descrita". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81)*, o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) é o chamamento público facultativo dirigido a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para a propositura e realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que subsidiem futuras concessões comuns, parcerias público-privadas (PPPs), concessões de serviços públicos ou grandes projetos de infraestrutura.

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "é cabível a realização de licitação, em qualquer das modalidades previstas na norma em comento, admissíveis na...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a validade da pré-qualificação é de no máximo 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais.

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "não é cabível a realização de licitação, diante da possibilidade de escolha por qualquer das modalidades de...". De acordo com a teoria estudada em *3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)*, o art. 72 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o processo de contratação direta deve ser obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos mínimos sob pena de nulidade.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Credenciamento (Art. 79)* deste guia, a Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como procedimento auxiliar, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de inexigibilidade de licitação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "é cabível a realização de licitação, que deverá ser na modalidade pregão, que é a pertinente para a situação...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não é cabível a realização de licitação, por ser ela dispensável, em essência, na situação descrita...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)*, vedação ao Fracionamento Ilícito (§ 1º do art. 75): Para fins de aferição dos valores-limite, deve ser considerado o somatório do que for despendido no mesmo exercício financeiro pela mesma unidade gestora com objetos de mesma natureza, entendidos como aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade econômica.

GABARITO OFICIAL: D

---

3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)

Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade não significam informalidade ou ausência de procedimento. O art. 72 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o processo de contratação direta deve ser obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos mínimos sob pena de nulidade:

1. Documento de formalização da demanda e, se for o caso, Estudo Técnico Preliminar (ETP);
2. Termo de Referência (TR), anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo;
3. Estimativa de despesa calculada na forma do art. 23 da Lei;
4. Demonstração de previsão dos recursos orçamentários em dotação própria;
5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima exigida;
6. Justificativa expressa de preço (comprovando compatibilidade com o mercado praticado);
7. Razão da escolha do contratado ou executante;
8. Parecer jurídico do órgão de assessoramento advocatício da Administração e eventuais pareceres técnicos;
9. Autorização expressa e motivação emanada da autoridade máxima competente.

📢 **Eficácia no PNCP (Art. 94 e Art. 72, parágrafo único):**
O ato que autoriza a contratação direta ou o respectivo extrato de contrato deve ser publicado e divulgado obrigatoriamente no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado da data de sua assinatura, como condição indispensável para sua eficácia jurídica perante terceiros.

Teste 093

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) É facultativa a execução da fase de planejamento da contratação de solução de TIC nos casos de inexigibilidade de licitação.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "É facultativa a execução da fase de planejamento da contratação de solução de TIC nos casos de...". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, por essa razão, a jurisprudência pacífica do TCU e a doutrina consagram que o rol do art. 74 é exemplificativo (*numerus apertus*), admitindo outros casos em que se comprove a impossibilidade fática de disputa.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação* deste guia, a regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STJ/2024) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)

A inexigibilidade é caracterizada pela inviabilidade fática ou jurídica de certame licitatório. O rol do art. 74 é **exemplificativo**. As hipóteses legais expressas são:

4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)

- Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.
- **Comprovação Formal Obrigatória:** Atestado emitido pelo órgão de registro do comércio local, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou entidade equivalente.
- **Vedação à Preferência de Marca:** É expressamente vedada a indicação de marca, modelo ou preferência injustificada na fase preparatória que venha a fabricar artificialmente uma exclusividade mercantil.

4.2 Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)

- Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo.
- **Requisito Subjetivo:** O artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública regional/nacional.
- **Empresário Exclusivo:** A lei exige a representação por empresário exclusivo de fato (com contrato de exclusividade arquivado e de ampla duração), vedada a intermediação por agenciadores eventuais que recebem procurações de ocasião apenas para o evento licitado.

4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)

A contratação direta sem licitação para serviços técnicos especializados exige cumulativamente três requisitos fundamentais:

1. Que o serviço seja de natureza **predominantemente intelectual** e enquadrado no rol do art. 67 (pareceres, perícias, laudos, assessorias técnicas, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, auditorias financeiras e tributárias, restauração de obras de arte, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal);
2. Que seja executado por profissional ou empresa de **notória especialização** (cujo conceito, histórico profissional, titulação, pesquisas e trabalhos anteriores permitam inferir que seu trabalho é indiscutivelmente o mais adequado e essencial à plena satisfação do objeto);
3. Que o serviço possua natureza **singular** (características peculiares que afastam a padronização comum de mercado).

> 🚫 **VEDAÇÃO ABSOLUTA DA NLLC (Art. 74, § 3º):**
> É **vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação**. Campanhas publicitárias institucionais e propaganda governamental exigem compulsoriamente licitação com rito regulado pela Lei Federal nº 12.232/2010 (julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, com subcomissão técnica imparcial).

4.4 Aquisição ou Locação de Imóvel Singular (Inciso V)

- Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha pela Administração.
- **Requisitos Formais:** Exige avaliação prévia de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos adequados e justificativa técnica detalhada comprovando a singularidade do imóvel para o desempenho das atividades institucionais.

Teste 094

(FCC – TRT 13ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da Lei no 8.666/93, a autoridade competente

A) poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua preferência.

B) poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação.

C) deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de escolha das propostas mais vantajosas.

D) poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser fornecidos por representante comercial exclusivo.

E) poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não possuem natureza comum.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)*, vedação à Preferência de Marca: É expressamente vedada a indicação de marca, modelo ou preferência injustificada na fase preparatória que venha a fabricar artificialmente uma exclusividade mercantil.

B) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com...". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, dispensa (Art. 75): A disputa concorrencial é plenamente viável no plano fático e de mercado, porém o legislador, sopesando critérios de economicidade, celeridade ou interesse público primário, optou por autorizar a Administração a não licitar.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de...". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)* deste guia, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 13ª/2014) ao estabelecer que "poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)*, que o serviço possua natureza singular (características peculiares que afastam a padronização comum de mercado).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 095

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O Tribunal de Justiça do Estado Alfa pretende adquirir, mediante licitação, milhares de rolos de papel higiênico, com o objetivo de os distribuir para todos os cartórios e gabinetes dos juízos em âmbito estadual. Em síntese, busca-se a aquisição de bens comuns, sendo certo que será adotado, na licitação, o critério de julgamento do menor preço. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que o Tribunal de Justiça do Estado Alfa adotará a seguinte modalidade de licitação:

A) diálogo competitivo.

B) credenciamento.

C) pré-qualificação.

D) pregão.

E) leilão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diálogo competitivo". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a Inexigibilidade e a Dispensa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "credenciamento". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Credenciamento (Art. 79)*, a Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como procedimento auxiliar, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de inexigibilidade de licitação.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pré-qualificação". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a pré-qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)* deste guia, campanhas publicitárias institucionais e propaganda governamental exigem compulsoriamente licitação com rito regulado pela Lei Federal nº 12.232/2010 (julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, com subcomissão técnica imparcial). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "pregão".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "leilão". De acordo com a teoria estudada em *2. Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)*, o art. 78 da Lei nº 14.133/2021 sistematizou cinco procedimentos auxiliares das licitações e contratações administrativas.

GABARITO OFICIAL: D

---

5. Dispensa de Licitação (Art. 75 - Rol Taxativo)

A dispensa de licitação ocorre em circunstâncias nas quais a competição entre particulares seria perfeitamente viável, mas a lei autoriza a Administração a contratar diretamente por razões de eficiência, utilidade ou conveniência coletiva. O rol do art. 75 é **taxativo** (*numerus clausus*).

5.1 Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)

- **Inciso I:** Obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores (valor-base de R$ 100.000,00 na publicação da lei, reajustado anualmente por decreto federal).
- **Inciso II:** Outros serviços e compras em geral (valor-base de R$ 50.000,00 na publicação da lei, reajustado anualmente por decreto federal).
- **Vedação ao Fracionamento Ilícito (§ 1º do art. 75):** Para fins de aferição dos valores-limite, deve ser considerado o somatório do que for despendido no mesmo **exercício financeiro** pela mesma **unidade gestora** com objetos de **mesma natureza**, entendidos como aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade econômica.
- **Duplicação de Limites (§ 2º):** Os valores-limite são duplicados (2x) para contratações realizadas por consórcios públicos e agências executivas.

5.2 Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)

- Aplica-se em situações de emergência ou calamidade pública quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
- Destina-se exclusivamente à contratação de bens e serviços necessários ao atendimento da situação emergencial concreta, no limite do estritamente indispensável.

Inovações Capitais da Lei 14.133/2021 sobre Emergência:

1. **Prazo de Vigência Contratual:** O contrato emergencial terá prazo máximo de vigência de até **1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da emergência (superando o antigo limite de 180 dias da Lei 8.666/93).
2. **Vedação Absoluta de Prorrogação:** É **expressamente proibida a prorrogação** dos contratos administrativos emergenciais firmados sob este inciso.
3. **Vedação de Recontratação da Empresa Causadora:** É expressamente vedada a recontratação de empresa que tenha dado causa à situação emergencial ou de calamidade por inexecução culposa ou inadimplemento de contrato anterior.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A ocorrência de "emergência fabricada" — isto é, decorrente da desídia, inércia ou omissão de gestores públicos que deixaram de licitar a tempo um contrato continuado — **não impede** a contratação emergencial quando o interesse coletivo exigir a continuidade do serviço ou preservação de vidas. Todavia, a NLLC e a jurisprudência sumulada do TCU determinam que a autoridade deve determinar imediatamente a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa à emergência por dolo ou negligência.

5.3 Licitação Deserta, Fracassada e Remanescente de Contrato

- **Licitação Deserta (Art. 75, III, "a"):** Licitação na qual não compareceu nenhum licitante interessado (ausência de propostas). A dispensa é autorizada se comprovado que nova licitação causaria prejuízo à Administração e desde que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas no edital primitivo.
- **Licitação Fracassada (Art. 75, III, "b"):** Certame em que todas as propostas apresentadas foram desclassificadas (preços abusivos ou desconformidade técnica) ou todos os licitantes foram inabilitados. A dispensa exige a comprovação de prejuízo na repetição do certame e a estrita manutenção das condições do edital.
- **Remanescente de Obra, Serviço ou Fornecimento (Art. 75, VII):** Ocorre após a rescisão contratual de ajuste anterior. A contratação direta é facultada aos demais licitantes classificados no certame original, atendida a ordem de classificação originária e desde que o convocado aceite celebrar o contrato nas mesmas condições econômicas propostas pelo licitante vencedor original.

Teste 096

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Agente Da Policia Judicial) O Município Alfa, em observância às formalidades legais, celebrou contrato administrativo com determinada sociedade empresária, sem o prévio processo licitatório (contratação direta). Registre-se que o pacto envolveu a contratação do serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, sendo certo que a contratada é empresa de notória especialização. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei no 14.133/2021, analise as afirmativas a seguir. I. O Município Alfa celebrou contratação direta em razão da dispensa de licitação. II. No caso apresentado, é vedada a subcontratação de empresa distinta daquela que justificou a contratação direta. III. O ato que autorizou a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser mantido à disposição do público na sede física da repartição pública. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)*, o ato que autoriza a contratação direta ou o respectivo extrato de contrato deve ser publicado e divulgado obrigatoriamente no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de sua assinatura, como condição indispensável para sua eficácia jurídica perante terceiros.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)* deste guia, que o serviço seja de natureza predominantemente intelectual e enquadrado no rol do art. 67 (pareceres, perícias, laudos, assessorias técnicas, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, auditorias financeiras e tributárias, restauração de obras de arte, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)*, que o serviço possua natureza singular (características peculiares que afastam a padronização comum de mercado).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)*, a contratação direta sem licitação para serviços técnicos especializados exige cumulativamente três requisitos fundamentais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)*, é vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 097

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Instado a se manifestar acerca de contratos atinentes a compras a serem realizadas por determinada unidade gestora da Administração, notadamente sobre o planejamento, possibilidade de fracionamento de despesa e viabilidade de contratação direta em razão do valor, o agente da contratação Lucrécio, à luz do disposto na Lei nº 14.133/2021, esclareceu corretamente que

A) o planejamento de compras deve ser realizado mês a mês, independentemente da expectativa de consumo anual.

B) é possível o fracionamento da despesa para fins de adequação à contratação direta para a realização de compras, por se tratar de hipótese de inexigibilidade de licitação.

C) com relação às compras, é vedado o parcelamento do objeto, mesmo quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso para a Administração Pública.

D) para fins de que a licitação seja dispensável em razão do valor nos contratos em questão, há de ser considerado o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora.

E) as compras a serem contratadas diretamente pela Administração Pública em razão do valor são analisadas individualmente, independente do todo da despesa realizada com objetos de mesma natureza.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o planejamento de compras deve ser realizado mês a mês, independentemente da expectativa de consumo anual". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)*, inciso II: Outros serviços e compras em geral (valor-base de R$ 50.000,00 na publicação da lei, reajustado anualmente por decreto federal).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é possível o fracionamento da despesa para fins de adequação à contratação direta para a realização de compras...". De acordo com a teoria estudada em *3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)*, estimativa de despesa calculada na forma do art. 23 da Lei.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "com relação às compras, é vedado o parcelamento do objeto, mesmo quando for tecnicamente viável e economicamente...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)*, duplicação de Limites (§ 2º): Os valores-limite são duplicados (2x) para contratações realizadas por consórcios públicos e agências executivas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)* deste guia, vedação ao Fracionamento Ilícito (§ 1º do art. 75): Para fins de aferição dos valores-limite, deve ser considerado o somatório do que for despendido no mesmo exercício financeiro pela mesma unidade gestora com objetos de mesma natureza, entendidos como aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade econômica. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "para fins de que a licitação seja dispensável em razão do valor nos contratos em questão, há de ser considerado o...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as compras a serem contratadas diretamente pela Administração Pública em razão do valor são analisadas...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, for impossível prever com exatidão prévia o quantitativo total a ser demandado no exercício financeiro.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 098

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O vice-governador do DF pode propor ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O vice-governador do DF pode propor ação direta de inconstitucionalidade perante o STF". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a pré-qualificação pode ser realizada em grupos ou segmentos determinados e sua existência permite agilizar certames posteriores com dispensa de reapresentação de documentos já convalidados.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)* deste guia, o ato que autoriza a contratação direta ou o respectivo extrato de contrato deve ser publicado e divulgado obrigatoriamente no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de sua assinatura, como condição indispensável para sua eficácia jurídica perante terceiros. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STF/2008) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Contratos administrativos: conceito, características, formalização e cláusulas exorbitantes.
- Garantias contratuais (caução, fiança bancária e seguro-garantia com cláusula de retomada / *step-in rights*).
- Duração dos contratos administrativos: prazos de vigência ordinários e contratações contínuas (até 5 anos, prorrogáveis até 10 anos).
- Gestão e fiscalização contratual: atribuições do gestor e fiscais (técnico, administrativo e setorial).
- Responsabilidade trabalhista da Administração Pública e Tema 246 do STF (ADC 16 - comprovação de culpa *in vigilando*).
- Recebimento provisório e definitivo do objeto.
- Alterações contratuais unilaterais e consensuais: limites de 25% e 50%.
- Equilíbrio econômico-financeiro: reajuste por índice, repactuação e revisão/reequilíbrio (*álea* extraordinária).
- Sanções administrativas: advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade.
- Processo administrativo sancionador e reabilitação.

🧭 Sumário

1. **Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos**
    1. Características Fundamentais e Formalização
    2. Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido
    3. Teste 099
2. **Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)**
    1. Teste 100
3. **Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos**
    1. Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)
    2. Contratos por Escopo
    3. Teste 101
4. **Gestão, Fiscalização e Responsabilidade Trabalhista do Estado**
    1. Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual
    2. Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF
    3. Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto
    4. Teste 102
    5. Teste 103
5. **Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro**
    1. Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%
    2. Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão
    3. Teste 104
    4. Teste 105
    5. Teste 106
6. **Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação**
    1. Teste 107
    2. Teste 108
    3. Teste 109
7. 🌐 **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos

O contrato administrativo é o ajuste bilateral de vontades celebrado entre a Administração Pública (atuando nessa qualidade revestida do regime de direito público) e o particular ou outra entidade pública, tendo por objetivo a consecução de uma utilidade de interesse público, sob condições reguladas pela legislação e pelo instrumento convocatório.

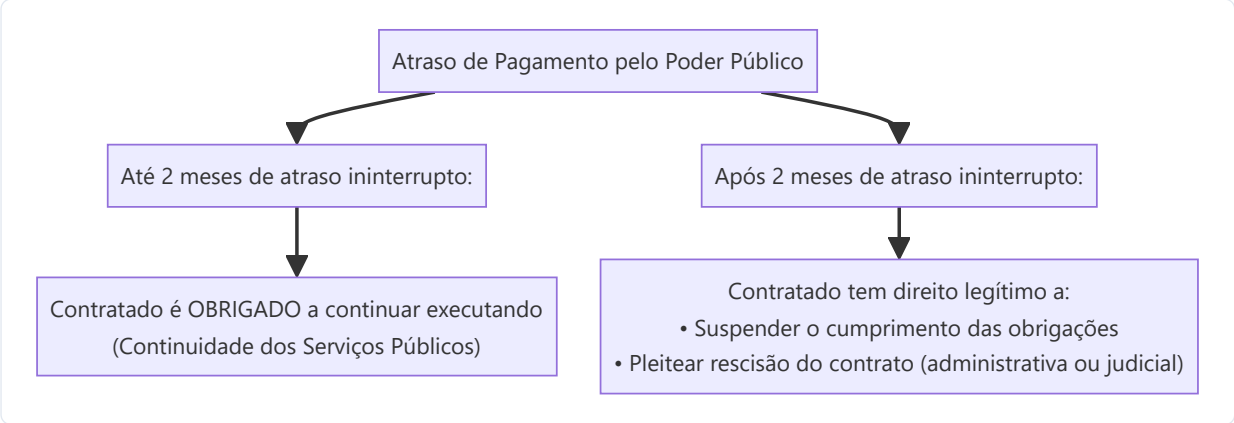
1.1 Características Fundamentais e Formalização

- **Consensual:** Aperfeiçoa-se com o consentimento mútuo manifestado na assinatura do ajuste, não dependendo da entrega física imediata da coisa para sua existência.
- **Formal:** A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.
- **Bilateral (ou Sinalagmático):** Gera direitos e obrigações recíprocas e interdependentes para ambas as partes.
- **Oneroso:** Impõe sacrifício patrimonial proporcional a ambas as partes contratantes.
- **Comutativo:** As prestações das partes são certas, conhecidas e tidas como equivalentes no momento da pactuação original.
- **Personalíssimo (*intuitu personae*):** Celebrado em função das qualidades subjetivas e habilitações demonstradas pelo licitante vencedor no certame, limitando-se a subcontratação às estritas balizas do edital e com prévia anuência da Administração.

1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido

As cláusulas exorbitantes (art. 104 da Lei nº 14.133/2021) conferem prerrogativas extraordinárias que extrapolam o direito privado comum, justificadas pela supremacia do interesse público sobre o privado:

1. **Modificação unilateral do contrato:** A Administração pode alterar qualitativa ou quantitativamente as cláusulas de serviço para melhor adequação técnica ao interesse público;
2. **Extinção unilateral do contrato:** Rescisão decorrente de inadimplemento do contratado ou por razões de interesse público de alta relevância;
3. **Fiscalização contínua da execução:** Acompanhamento técnico, administrativo e financeiro pelo Poder Público;
4. **Aplicação direta de sanções administrativas:** Imposição de sanções pelo próprio órgão contratante sem necessidade de intervenção prévia do Poder Judiciário;
5. **Ocupação provisória de bens e serviços:** Utilização de bens móveis, imóveis e pessoal do contratado necessários à continuidade de serviços públicos essenciais paralisados;
6. **Atenuação da *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Exceção do Contrato Não Cumprido):**
    - No direito civil comum, se um contratante deixa de pagar, o outro pode imediatamente paralisar suas atividades contratuais.
    - No regime jurídico-administrativo, em virtude do **princípio da continuidade do serviço público**, o contratado **não pode paralisar imediatamente** as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.
    - Pelo art. 137, § 2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, o particular é obrigado a continuar executando o contrato até o limite de **2 (dois) meses de atraso ininterrupto** nos pagamentos devidos pela Administração Pública. Somente após transcorridos 2 meses contínuos de inadimplemento é que assiste ao particular o direito de suspender a execução de suas obrigações ou requerer a extinção do contrato.



Teste 099

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) No exercício de suas atribuições relacionadas à gestão e fiscalização de um contrato atinente a uma obra de grande vulto, sob o regime da contratação integrada, as autoridades competentes verificaram a existência de uma nulidade na formalização da avença. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que

A) caso o vício verificado não seja passível de saneamento, há de ser reconhecida a nulidade do contrato, independentemente da avaliação da despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados ou os custos inerentes à desmobilização e posterior retorno às atividades.

B) caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis.

C) caso verificado que a invalidação do contrato é medida de interesse público, há de ser declarada a sua anulação, que deverá ter efeitos retroativos, sendo vedado que a autoridade administrativa decida que ela só tenha eficácia em momento futuro, com vistas a dar continuidade à atividade administrativa.

D) caso a nulidade do contrato seja dotada de gravidade suficiente para impor a sua invalidação, ainda que não seja imputável ao contratado, a Administração fica exonerada do dever de indenizá-lo pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz.

E) caso apurada a impossibilidade de saneamento do vício e verificado o interesse público na paralisação do objeto do contrato, havendo oposição do contratado com relação à extinção da avença, a declaração de nulidade somente pode ser realizada pelo Judiciário ou por arbitragem.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso o vício verificado não seja passível de saneamento, há de ser reconhecida a nulidade do contrato...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, o art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido* deste guia, no regime jurídico-administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso verificado que a invalidação do contrato é medida de interesse público, há de ser declarada a sua anulação...". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, o cometimento de infrações administrativas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 (dar causa à inexecução parcial ou total, fraudar a licitação, praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidôneo) sujeita o licitante ou contratado a quatro sanções administrativas (art. 156).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso a nulidade do contrato seja dotada de gravidade suficiente para impor a sua invalidação, ainda que não seja...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Contratos por Escopo*, conforme o art. 111, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o seu objeto não for concluído no período inicialmente firmado por razões imputáveis à Administração ou por fatos supervenientes de caso fortuito/força maior, assegurando-se a conclusão da obra e a apuração de responsabilidades caso o atraso decorra de culpa exclusiva do contratado.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "caso apurada a impossibilidade de saneamento do vício e verificado o interesse público na paralisação do objeto do...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, extinção unilateral do contrato: Rescisão decorrente de inadimplemento do contratado ou por razões de interesse público de alta relevância.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)

A critério da autoridade competente, em cada contratação a Administração pode exigir do contratado a prestação de garantia (art. 96). Caberá ao **contratado optar** por uma das seguintes modalidades:

1. **Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;**
2. **Fiança bancária** emitida por banco ou instituição financeira autorizada pelo Banco Central;
3. **Seguro-garantia** emitido por seguradora autorizada pela SUSEP.

Limites Ordinários de Garantia:

- **Regra Geral:** O percentual de garantia contratual será de até **5% (cinco por cento)** do valor inicial do contrato (art. 98).
- **Contratos de Alta Complexidade Técnica ou Riscos Elevados:** A garantia pode ser fixada em até **10% (dez por cento)** do valor do contrato, desde que expressamente motivada na fase preparatória (art. 98, § 1º).

Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (*Step-in Rights* - Art. 102)

Para combater o problema crônico nacional de paralisação e abandono de obras públicas, a Nova Lei de Licitações introduziu uma inovação profunda inspirada no modelo norte-americano (*performance bond*):

- Em contratações de obras e serviços de engenharia de **grande vulto** (valor superior a R$ 200 milhões na edição da lei, atualizado anualmente), o edital pode prever a obrigatoriedade de seguro-garantia com previsão expressa de **cláusula de retomada** (*step-in rights*).
- Nessa modalidade, o valor da garantia pode alcançar até **30% (trinta por cento)** do valor inicial do contrato.
- **Funcionamento:** Em caso de inadimplemento, atraso grave ou abandono por parte da construtora, a seguradora é notificada para intervir diretamente. A seguradora assume a administração do canteiro de obras e conclui a execução do objeto contratado, diretamente ou mediante subcontratação de terceiros idôneos aprovados pelo Poder Público.
- Concluída a obra pela seguradora, ela fica liberada da obrigação de pagar a indenização em dinheiro correspondente à apólice.

Teste 100

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) As chamadas cláusulas exorbitantes correspondem às prerrogativas reconhecidas para a Administração Pública no âmbito dos contratos administrativos. Acerca do aludido tema, com base na Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que:

A) a fiscalização do contrato não está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;

B) o fato do príncipe e o fato da Administração estão expressamente consagrados no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;

C) a alteração unilateral do contrato não está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;

D) a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal;

E) a viabilidade de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no aludido diploma legal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fiscalização do contrato não está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas no...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, as cláusulas exorbitantes (art. 104 da Lei nº 14.133/2021) conferem prerrogativas extraordinárias que extrapolam o direito privado comum, justificadas pela supremacia do interesse público sobre o privado.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o fato do príncipe e o fato da Administração estão expressamente consagrados no rol das cláusulas exorbitantes...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, pelo art. 137, § 2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, o particular é obrigado a continuar executando o contrato até o limite de 2 (dois) meses de atraso ininterrupto nos pagamentos devidos pela Administração Pública.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a alteração unilateral do contrato não está expressamente consagrada no rol das cláusulas exorbitantes previstas...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, modificação unilateral do contrato: A Administração pode alterar qualitativa ou quantitativamente as cláusulas de serviço para melhor adequação técnica ao interesse público.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato está expressamente consagrada no rol das cláusulas...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, no regime jurídico-administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido* deste guia, ocupação provisória de bens e serviços: Utilização de bens móveis, imóveis e pessoal do contratado necessários à continuidade de serviços públicos essenciais paralisados. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "a viabilidade de ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto...".

GABARITO OFICIAL: E

---

3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos

A regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114):

3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)

O art. 106 da NLLC estabelece uma revolução para os contratos de serviços e fornecimentos contínuos (limpeza, vigilância, suporte de TI, manutenção predial, locação de equipamentos):

- Podem ser celebrados com prazo de vigência inicial de **até 5 (cinco) anos**.
- A Administração pode prorrogar sucessivamente a contratação até o limite máximo total de **10 (dez) anos**, desde que comprovada documentalmente a vantajosidade econômica das condições e a manutenção da qualidade da execução.
- Permite amortização mais eficiente de investimentos e redução substantiva dos custos de transação causados por licitações repetitivas anuais.

3.2 Contratos por Escopo

- Nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física.
- Conforme o art. 111, o prazo de vigência será **automaticamente prorrogado** quando o seu objeto não for concluído no período inicialmente firmado por razões imputáveis à Administração ou por fatos supervenientes de caso fortuito/força maior, assegurando-se a conclusão da obra e a apuração de responsabilidades caso o atraso decorra de culpa exclusiva do contratado.

Teste 101

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Com relação aos pagamentos a serem realizados pela execução dos contratos administrativos, nos termos da Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que

A) no dever de pagamento pela Administração Pública a ordem cronológica do adimplemento dos contratos não pode ser alterada em nenhuma hipótese.

B) disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador.

C) é admitido o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

D) no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa não poderá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

E) na contratação de obras, fornecimento e serviços é vedada a determinação de remuneração variável vinculada ao desempenho do contrato, com base em metas, padrões de qualidade ou qualquer outro critério.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "no dever de pagamento pela Administração Pública a ordem cronológica do adimplemento dos contratos não pode ser...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF*, a condenação subsidiária da Administração Pública só é admitida se restar cabalmente demonstrada nos autos processuais a sua culpa *in vigilando* — caracterizada pela omissão reiterada e culposa do dever legal de fiscalizar mensalmente o adimplemento dos salários, recolhimento de FGTS e verbas da folha pela contratada.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights - Art. 102)* deste guia, em contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto (valor superior a R$ 200 milhões na edição da lei, atualizado anualmente), o edital pode prever a obrigatoriedade de seguro-garantia com previsão expressa de cláusula de retomada (*step-in rights*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é admitido o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de...". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, o cometimento de infrações administrativas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 (dar causa à inexecução parcial ou total, fraudar a licitação, praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidôneo) sujeita o licitante ou contratado a quatro sanções administrativas (art. 156).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Contratos por Escopo*, nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física.

E) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "na contratação de obras, fornecimento e serviços é vedada a determinação de remuneração variável vinculada ao...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)*, a Administração pode prorrogar sucessivamente a contratação até o limite máximo total de 10 (dez) anos, desde que comprovada documentalmente a vantajosidade econômica das condições e a manutenção da qualidade da execução.

GABARITO OFICIAL: B

---

4. Gestão, Fiscalização e Responsabilidade Trabalhista do Estado

4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual

A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada permanentemente por um ou mais fiscais do contrato, auxiliados por gestores, atendendo ao princípio da segregação de funções (art. 117):

- **Gestor do Contrato:** Servidor responsável pela coordenação global dos atos administrativos, prorrogações, reajustes e controle financeiro macro.
- **Fiscal Técnico:** Servidor responsável pelo acompanhamento prático, rotineiro e presencial da conformidade dos serviços e obras executados em relação às especificações do projeto.
- **Fiscal Administrativo:** Servidor responsável pela fiscalização da documentação fiscal, previdenciária e trabalhista da mão de obra terceirizada.
- **Fiscal Setorial / do Público Usuário:** Servidores designados em unidades descentralizadas ou comissões de usuários para atestar a efetiva entrega dos bens ou serviços.

4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF

A responsabilidade do Estado perante terceiros na terceirização de serviços é tema de alta incidência na jurisprudência e concursos:

- **Encargos Fiscais e Comerciais:** A inadimplência do contratado não transfere em hipótese alguma a responsabilidade ao Poder Público (art. 121, § 1º).
- **Encargos Previdenciários:** O Estado responde solidariamente pelos débitos previdenciários nos moldes do art. 31 da Lei nº 8.212/91 e art. 121, § 2º.
- **Encargos Trabalhistas e o Tema 246 do STF (ADC 16 e RE 760.931):**
    - O art. 121, § 1º, da NLLC reforça que o inadimplemento trabalhista da empresa terceirizada **não transfere automaticamente** a responsabilidade de pagamento ao Poder Público tomador de serviços.
    - O STF, ao julgar com repercussão geral o **Tema 246**, consolidou que o Estado **não possui responsabilidade objetiva** nem responde automaticamente.
    - A condenação subsidiária da Administração Pública só é admitida se restar cabalmente demonstrada nos autos processuais a sua **culpa *in vigilando*** — caracterizada pela omissão reiterada e culposa do dever legal de fiscalizar mensalmente o adimplemento dos salários, recolhimento de FGTS e verbas da folha pela contratada.
    - O encargo probatório dessa conduta omissiva recai sobre o trabalhador reclamante, sendo vedada presunção automática de culpa contra a Fazenda Pública.

4.3 Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto

O art. 140 da NLLC disciplina as fases de entrega do objeto contratado:

- **Recebimento Provisório:** Realizado pelo **fiscal do contrato**, mediante termo circunstanciado, para efeito de posterior verificação da conformidade do material ou serviço com as especificações exigidas.
- **Recebimento Definitivo:** Realizado por **servidor ou comissão designada pela autoridade competente**, mediante termo circunstanciado que comprove a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais e técnicos.
- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança da obra ou serviço durante o prazo legal de 5 anos (art. 618 do Código Civil), nem por vícios ocultos.

Teste 102

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) A Lei n.° 14.133/2021, além de modernizar as licitações e contratos administrativos, reforça as atribuições do gestor e do fiscal de contratos, promovendo uma gestão mais eficiente e transparente por meio do acompanhamento rigoroso e da garantia do cumprimento dos termos contratuais. Assinale a opção que apresenta corretamente disposições sobre o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual.

A) A fiscalização contratual pode ser feita apenas por servidores ocupantes de cargos efetivos, sendo vedada a participação de terceiros no processo.

B) O fiscal do contrato pode delegar integralmente suas funções a terceiros contratados, que passam a responder exclusivamente pela execução do contrato.

C) O contrato será fiscalizado por um ou mais fiscais designados pela Administração, podendo contar com o auxílio de terceiros contratados, sem prejuízo das responsabilidades do fiscal.

D) A contratação de terceiros para auxiliar na fiscalização dispensa a Administração da designação de fiscais próprios.

E) O fiscal do contrato responde apenas por atos que extrapolem as informações prestadas por terceiros contratados para auxiliá-lo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "A fiscalização contratual pode ser feita apenas por servidores ocupantes de cargos efetivos, sendo vedada a...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual*, fiscal Setorial / do Público Usuário: Servidores designados em unidades descentralizadas ou comissões de usuários para atestar a efetiva entrega dos bens ou serviços.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O fiscal do contrato pode delegar integralmente suas funções a terceiros contratados, que passam a responder...". De acordo com a teoria estudada em *Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights - Art. 102)*, a seguradora assume a administração do canteiro de obras e conclui a execução do objeto contratado, diretamente ou mediante subcontratação de terceiros idôneos aprovados pelo Poder Público.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual* deste guia, a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada permanentemente por um ou mais fiscais do contrato, auxiliados por gestores, atendendo ao princípio da segregação de funções (art. 117). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "O contrato será fiscalizado por um ou mais fiscais designados pela Administração, podendo contar com o auxílio de...".

D) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "A contratação de terceiros para auxiliar na fiscalização dispensa a Administração da designação de fiscais próprios". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual*, fiscal Técnico: Servidor responsável pelo acompanhamento prático, rotineiro e presencial da conformidade dos serviços e obras executados em relação às especificações do projeto.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O fiscal do contrato responde apenas por atos que extrapolem as informações prestadas por terceiros contratados...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual*, gestor do Contrato: Servidor responsável pela coordenação global dos atos administrativos, prorrogações, reajustes e controle financeiro macro.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 103

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) O Município Alfa celebrou contrato administrativo com a empresa Beta para exploração econômica de um imóvel urbano pertencente ao ente público, destinado à instalação de um centro cultural e comercial. O bem havia sido anteriormente usado como prédio administrativo, mas encontrava-se desativado há anos, sem destinação específica formalmente definida em lei. Durante a execução contratual, a empresa Beta ofereceu o imóvel em garantia hipotecária a uma instituição financeira e celebrou contratos de locação com terceiros. Posteriormente, o Município editou lei afetando formalmente o imóvel à prestação de serviço público cultural e os credores da empresa Beta tentaram penhorar o imóvel para satisfação de dívidas privadas. Diante da situação, à luz da disciplina dos bens públicos e sua circulação jurídica, assinale a afirmativa correta.

A) O imóvel, por não estar afetado a finalidade pública no momento da contratação, era bem dominical e, portanto, plenamente alienável, penhorável e passível de hipoteca pela empresa concessionária.

B) A ausência de afetação formal retira do bem sua natureza pública, permitindo sua livre circulação no comércio jurídico, inclusive por particulares.

C) A posterior afetação do bem à finalidade pública não altera os atos jurídicos anteriormente praticados, tornando válida a hipoteca constituída pela empresa Beta.

D) Ainda que dominical, o bem público permanece fora do comércio jurídico em sentido estrito, sendo insuscetível de penhora e de constituição de direitos reais por particulares sem autorização legal.

E) A tentativa de penhora é válida, pois o bem estava sob posse da empresa privada, o que o equipara a bem particular para fins de responsabilidade patrimonial.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF* deste guia, o art. 121, § 1º, da NLLC reforça que o inadimplemento trabalhista da empresa terceirizada não transfere automaticamente a responsabilidade de pagamento ao Poder Público tomador de serviços. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "O imóvel, por não estar afetado a finalidade pública no momento da contratação, era bem dominical e, portanto...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A ausência de afetação formal retira do bem sua natureza pública, permitindo sua livre circulação no comércio...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)*, a Administração pode prorrogar sucessivamente a contratação até o limite máximo total de 10 (dez) anos, desde que comprovada documentalmente a vantajosidade econômica das condições e a manutenção da qualidade da execução.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A posterior afetação do bem à finalidade pública não altera os atos jurídicos anteriormente praticados, tornando...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto*, recebimento Provisório: Realizado pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, para efeito de posterior verificação da conformidade do material ou serviço com as especificações exigidas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ainda que dominical, o bem público permanece fora do comércio jurídico em sentido estrito, sendo insuscetível de...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, revisão (Reequilíbrio em Sentido Estrito): Fatos imprevisíveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração (álea extraordinária) — A qualquer tempo (não exige interregno anual) — Teoria da Imprevisão; recomposição integral da margem econômica desequilibrada por evento extraordinário e extracontratual.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A tentativa de penhora é válida, pois o bem estava sob posse da empresa privada, o que o equipara a bem particular...". De acordo com a teoria estudada em *1. Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos*, o contrato administrativo é o ajuste bilateral de vontades celebrado entre a Administração Pública (atuando nessa qualidade revestida do regime de direito público) e o particular ou outra entidade pública, tendo por objetivo a consecução de uma utilidade de interesse público, sob condições reguladas pela legislação e pelo instrumento convocatório.

GABARITO OFICIAL: A

---

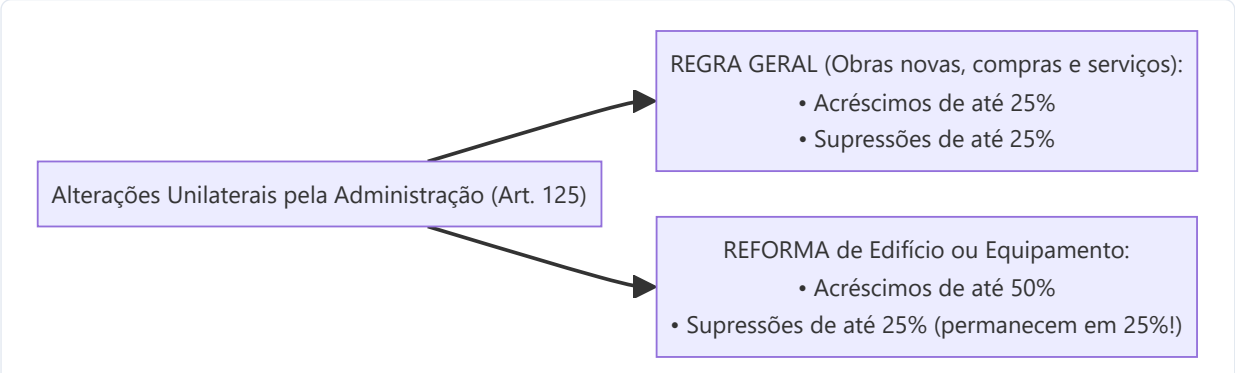
5. Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro

5.1 Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%

Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração (quando houver modificação de projeto ou adequação quantitativa) ou consensualmente por acordo mútuo entre as partes (para substituição de garantia ou repactuação) — art. 124.

O art. 125 estipula os limites legais obrigatórios que o contratado é obrigado a aceitar nas alterações unilaterais:

- **Regra Geral (Compras, Serviços e Obras):** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.
- **Exceção Específica para REFORMAS de Edifícios ou Equipamentos:** O limite para **acréscimos será de até 50% (cinquenta por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> 1. O limite ampliado de **até 50% é exclusivo para acréscimos em reformas** de edifícios ou de equipamentos. Obras novas ou ampliações submetem-se ao teto de 25%.
> 2. **Para supressões (reduções quantitativas), o limite legal é sempre de 25%**, inclusive em reformas de edifícios!
> 3. É **terminantemente proibida a compensação matemática** entre acréscimos e supressões para efeito de cumprimento dos limites legais (ex.: acrescer 40% em um item e suprimir 40% em outro configura ilegalidade manifesta pelo "jogo de planilhas").

5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão

A garantia da equação econômico-financeira original é direito fundamental do contratado previsto no art. 37, XXI, da CF/88. A Lei nº 14.133/2021 distingue com clareza três institutos:

Instituto Jurídico	Hipótese de Aplicação	Periodicidade Mínima	Base de Cálculo / Fundamento
Reajuste em Sentido Estrito	Variação inflacionária ordinária do custo dos insumos e produtos	**1 ano** (interregno mínimo)	Aplicação automática de índice oficial de correção de preços previsto no edital (ex.: IPCA, INCC, IGP-M).
Repactuação	Serviços contínuos com **dedicação exclusiva de mão de obra**	**1 ano** (interregno mínimo)	Demonstração analítica da variação de custos decorrente de nova **Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)** ou Dissídio Coletivo.
Revisão (Reequilíbrio em Sentido Estrito)	Fatos imprevisíveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração (**álea extraordinária**)	**A qualquer tempo** (não exige interregno anual)	Teoria da Imprevisão; recomposição integral da margem econômica desequilibrada por evento extraordinário e extracontratual.

Teste 104

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A Lei nº 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece normas rigorosas para a prevenção e combate à corrupção, impondo maior responsabilização aos gestores públicos e fornecedores. O superfaturamento ocorre quando há um dano provocado ao patrimônio da Administração. Com relação à caracterização do superfaturamento, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) Medição de quantidades superiores às efetivamente empenhadas. ( ) Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. ( ) Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem reajuste irregular de preços. As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – V – V.

C) V – F – F.

D) V – V – F.

E) V – F – V. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – F". De acordo com a teoria estudada em *3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos*, a regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão* deste guia, a garantia da equação econômico-financeira original é direito fundamental do contratado previsto no art. 37, XXI, da CF/88. A Lei nº 14.133/2021 distingue com clareza três institutos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "F – V – V".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – F". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, no regime jurídico-administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, pelo art. 137, § 2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, o particular é obrigado a continuar executando o contrato até o limite de 2 (dois) meses de atraso ininterrupto nos pagamentos devidos pela Administração Pública.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – V. Realização". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Contratos por Escopo*, nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 105

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) Segundo a NR nº 6/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a revisão ordinária das tarifas pode incluir atualização de parâmetros contratuais, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não tratados em revisão extraordinária e repactuação de cláusulas contratuais, preservado o equilíbrio econômico-financeiro e ouvida a entidade reguladora competente. A periodicidade dessa revisão, no entanto, deverá ser, preferencialmente, de

A) 1 ano.

B) 2 anos.

C) 3 anos.

D) 5 anos.

E) 10 anos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 ano". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, a garantia da equação econômico-financeira original é direito fundamental do contratado previsto no art. 37, XXI, da CF/88. A Lei nº 14.133/2021 distingue com clareza três institutos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 anos". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, instituto Jurídico: Hipótese de Aplicação — Periodicidade Mínima — Base de Cálculo / Fundamento.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 anos". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, reajuste em Sentido Estrito: Variação inflacionária ordinária do custo dos insumos e produtos — 1 ano (interregno mínimo) — Aplicação automática de índice oficial de correção de preços previsto no edital (ex.: IPCA, INCC, IGP-M).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão* deste guia, revisão (Reequilíbrio em Sentido Estrito): Fatos imprevisíveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração (álea extraordinária) — A qualquer tempo (não exige interregno anual) — Teoria da Imprevisão; recomposição integral da margem econômica desequilibrada por evento extraordinário e extracontratual. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "5 anos".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "10 anos". De acordo com a teoria estudada em *2. Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)*, a critério da autoridade competente, em cada contratação a Administração pode exigir do contratado a prestação de garantia (art. 96). Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 106

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) Em 2025, uma entidade reguladora analisou o plano de investimentos apresentado por uma concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em uma região metropolitana em rápido crescimento populacional. O contrato, vigente desde 2012 e ainda sem adequação às exigências introduzidas pelo novo marco legal do saneamento, previa que, até 2033, o sistema alcançaria 96% de cobertura em água potável e 82% em coleta e tratamento de esgotos. O plano também não estabelecia metas para a redução de perdas na distribuição, nem indicadores de continuidade do abastecimento. Durante a análise técnica, discutiu-se a compatibilidade dessas previsões contratuais com as exigências da Lei nº 11.445/2007. Nesse contexto, assinale a conclusão mais adequada.

A) As metas contratuais permanecem compatíveis com a legislação enquanto estiver em curso processo futuro de revisão contratual.

B) Contratos de prestação podem adotar metas inferiores às previstas legalmente quando houver restrições econômico- financeiras da concessão.

C) O contrato é incompatível com as metas legais de universalização e com a exigência de metas de eficiência e continuidade dos serviços.

D) A ausência de metas de redução de perdas e continuidade do abastecimento não compromete a regularidade contratual, pois tais parâmetros possuem natureza operacional.

E) As metas legais de universalização restringem-se aos indicadores de cobertura populacional, não abrangendo parâmetros de eficiência operacional do sistema.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As metas contratuais permanecem compatíveis com a legislação enquanto estiver em curso processo futuro de revisão...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, no regime jurídico-administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Contratos de prestação podem adotar metas inferiores às previstas legalmente quando houver restrições econômico-...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%*, os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração (quando houver modificação de projeto ou adequação quantitativa) ou consensualmente por acordo mútuo entre as partes (para substituição de garantia ou repactuação) — art. 124.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido* deste guia, ocupação provisória de bens e serviços: Utilização de bens móveis, imóveis e pessoal do contratado necessários à continuidade de serviços públicos essenciais paralisados. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "O contrato é incompatível com as metas legais de universalização e com a exigência de metas de eficiência e...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A ausência de metas de redução de perdas e continuidade do abastecimento não compromete a regularidade contratual...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)*, permite amortização mais eficiente de investimentos e redução substantiva dos custos de transação causados por licitações repetitivas anuais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As metas legais de universalização restringem-se aos indicadores de cobertura populacional, não abrangendo...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%*, regra Geral (Compras, Serviços e Obras): O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

GABARITO OFICIAL: C

---

6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação

O cometimento de infrações administrativas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 (dar causa à inexecução parcial ou total, fraudar a licitação, praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidôneo) sujeita o licitante ou contratado a quatro sanções administrativas (art. 156):

Sanção Administrativa	Prazo de Duração	Abrangência Territorial e Subjetiva	Autoridade Competente para Aplicação
Advertência	Aplicada imediatamente à falta leve	Restrita àquele contrato específico	Autoridade designada em regulamento
Multa	Cobrada de imediato (0,5% a 30% do valor do contrato)	Pecuniária; pode ser cumulada com outras sanções	Autoridade designada em regulamento
Impedimento de Licitar e Contratar	**Até 3 (três) anos**	No âmbito da Administração Pública direta e indireta do **ente federativo sancionador** (ex.: apenas no Estado de Goiás)	Autoridade competente do respectivo órgão
Declaração de Inidoneidade	**De 3 (três) a 6 (seis) anos**	**Toda a Administração Pública** direta e indireta de **todos os entes federativos** do país (União, Estados, DF e Municípios)	**Ministro de Estado**, **Secretário de Estado** ou **Secretário Municipal**

[ALERTA DE PROVA / FCC]:
A declaração de inidoneidade da NLLC inovou ao fixar prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos, estabelecendo eficácia extensiva nacional compulsória. Sua aplicação é ato privativo da autoridade superior (Secretário ou Ministro), exigindo instrução técnica e parecer jurídico vinculante.

Reabilitação do Sancionado (Art. 163): A reabilitação perante a Administração exige cumulativamente:

1. Reparação integral do dano causado ao erário;
2. Pagamento da multa aplicada;
3. Transcurso do prazo mínimo de **1 ano** da aplicação de impedimento de licitar ou **3 anos** da declaração de inidoneidade;

4. Cumprimento das condições de reabilitação e implantação ou aperfeiçoamento de **programa de integridade (*compliance*)**, exigido compulsoriamente nas sanções por atos de corrupção ou fraude da Lei Anticorrupção.

Teste 107

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Segundo a Portaria MTP nº 1.467/2022, as contribuições normais e as suplementares e aportes destinados ao equacionamento do déficit atuarial, legalmente instituídos, inclusive seus encargos legais, devidos pelo ente federativo e não repassadas à unidade gestora do Regime Próprio até o seu vencimento, depois de apurados e confessados, pode ser objeto de Termo de Acordo de parcelamento para pagamento em moeda corrente, assegurado o equilíbrio financeiro e atuarial do regime e observados, no mínimo, o seguinte critério:

A) admite-se o reparcelamento de débitos, parcelados anteriormente, mediante autorização em lei específica, observados ainda parâmetros adicionais.

B) aplicação de correção equivalente ao índice oficial de atualização acrescido da meta atuarial utilizada na avaliação atuarial do Regime Próprio quando da celebração do Termo.

C) autorização em lei específica do ente federativo.

D) previsão, em cada Termo de Acordo, do número máximo de 180 (cento e oitenta) prestações mensais, iguais e sucessivas.

E) vedação de inclusão de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "admite-se o reparcelamento de débitos, parcelados anteriormente, mediante autorização em lei específica...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, o art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aplicação de correção equivalente ao índice oficial de atualização acrescido da meta atuarial utilizada na...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, reajuste em Sentido Estrito: Variação inflacionária ordinária do custo dos insumos e produtos — 1 ano (interregno mínimo) — Aplicação automática de índice oficial de correção de preços previsto no edital (ex.: IPCA, INCC, IGP-M).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "autorização em lei específica do ente federativo". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, impedimento de Licitar e Contratar: Até 3 (três) anos — No âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo sancionador (ex.: apenas no Estado de Goiás) — Autoridade competente do respectivo órgão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "previsão, em cada Termo de Acordo, do número máximo de 180 (cento e oitenta) prestações mensais, iguais e...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto*, recebimento Provisório: Realizado pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, para efeito de posterior verificação da conformidade do material ou serviço com as especificações exigidas.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF* deste guia, encargos Previdenciários: O Estado responde solidariamente pelos débitos previdenciários nos moldes do art. 31 da Lei nº 8.212/91 e art. 121, § 2º. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "vedação de inclusão de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 108

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) No exercício de suas atribuições como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para fins de elaboração de certos contratos administrativos, Ednardo foi instado a se manifestar acerca da existência de discricionariedade quanto à previsão de matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado nos respectivos editais. Nesse contexto, diante do disposto na Lei nº 14.133/2021, Ednardo respondeu corretamente que

A) a previsão de matriz de risco submete-se à discricionariedade da Administração em qualquer contrato, independente do objeto ou do regime de execução.

B) há discricionariedade quanto à previsão de matriz de risco nos contratos de fornecimento, nas locações e nos contratos de obra, ainda que sejam realizados pelo regime da contratação semi-integrada.

C) nos contratos de grande vulto, além de outras hipóteses especificadas na lei de regência, notadamente quanto ao regime de execução, não há discricionariedade com relação à previsão de matriz de risco.

D) nas hipóteses de contratação pelos regimes de empreitada integral e empreitada por preço global não há discricionariedade da Administração acerca da previsão de matriz de risco.

E) dentre os regimes de execução indireta previstos na norma de regência, não há discricionariedade da Administração quanto à previsão de matriz de risco apenas em relação ao da contratação integrada. Controle Externo

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "a previsão de matriz de risco submete-se à discricionariedade da Administração em qualquer contrato, independente...". De acordo com a teoria estudada em *1. Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos*, o contrato administrativo é o ajuste bilateral de vontades celebrado entre a Administração Pública (atuando nessa qualidade revestida do regime de direito público) e o particular ou outra entidade pública, tendo por objetivo a consecução de uma utilidade de interesse público, sob condições reguladas pela legislação e pelo instrumento convocatório.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "há discricionariedade quanto à previsão de matriz de risco nos contratos de fornecimento, nas locações e nos...". De acordo com a teoria estudada em *3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos*, a regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights - Art. 102)* deste guia, em contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto (valor superior a R$ 200 milhões na edição da lei, atualizado anualmente), o edital pode prever a obrigatoriedade de seguro-garantia com previsão expressa de cláusula de retomada (*step-in rights*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "nos contratos de grande vulto, além de outras hipóteses especificadas na lei de regência, notadamente quanto ao...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nas hipóteses de contratação pelos regimes de empreitada integral e empreitada por preço global não há...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, o art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "dentre os regimes de execução indireta previstos na norma de regência, não há discricionariedade da Administração...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)*, a Administração pode prorrogar sucessivamente a contratação até o limite máximo total de 10 (dez) anos, desde que comprovada documentalmente a vantajosidade econômica das condições e a manutenção da qualidade da execução.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 109

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Em decorrência de determinada conduta realizada no exercício de suas atribuições como servidora pública do Estado do Pará, Jasmine está respondendo por crime de abuso de autoridade na esfera penal, e tomou ciência de que será instaurado um processo administrativo-disciplinar pelos mesmos fatos. Diante dessa situação hipotética, acerca das esferas de responsabilização mencionadas, à luz do disposto na Lei nº 13.869/2019, é correto afirmar que

A) nenhuma decisão penal absolutória pode fazer coisa julgada em âmbito administrativo-disciplinar, considerando a independência das esferas de responsabilização.

B) as penas previstas na lei de abuso de autoridade abarcam as sanções administrativas, impedindo a instauração do processo administrativo-disciplinar, inexistindo independência entre tais esferas de responsabilização.

C) as questões que venham a ser decidas pelo Juízo criminal quanto à negativa de autoria não podem mais ser questionadas em âmbito administrativo-disciplinar, apesar da independência das esferas de responsabilização.

D) não há independência entre as esferas de responsabilização, de modo que qualquer decisão absolutória penal, ainda que por ausência de provas, repercute na esfera administrativo- disciplinar.

E) apenas pode refletir ou fazer coisa julgada no processo administrativo-disciplinar a decisão penal absolutória que reconheça a inexistência do fato, diante da independência das esferas de responsabilização.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nenhuma decisão penal absolutória pode fazer coisa julgada em âmbito administrativo-disciplinar, considerando a...". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, multa: Cobrada de imediato (0,5% a 30% do valor do contrato) — Pecuniária; pode ser cumulada com outras sanções — Autoridade designada em regulamento.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as penas previstas na lei de abuso de autoridade abarcam as sanções administrativas, impedindo a instauração do...". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, o cometimento de infrações administrativas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 (dar causa à inexecução parcial ou total, fraudar a licitação, praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidôneo) sujeita o licitante ou contratado a quatro sanções administrativas (art. 156).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)* deste guia, podem ser celebrados com prazo de vigência inicial de até 5 (cinco) anos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "as questões que venham a ser decidas pelo Juízo criminal quanto à negativa de autoria não podem mais ser...".

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "não há independência entre as esferas de responsabilização, de modo que qualquer decisão absolutória penal, ainda...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual*, a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada permanentemente por um ou mais fiscais do contrato, auxiliados por gestores, atendendo ao princípio da segregação de funções (art. 117).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas pode refletir ou fazer coisa julgada no processo administrativo-disciplinar a decisão penal absolutória que...". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, impedimento de Licitar e Contratar: Até 3 (três) anos — No âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo sancionador (ex.: apenas no Estado de Goiás) — Autoridade competente do respectivo órgão.

GABARITO OFICIAL: C

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

Princípios, Direitos Fundamentais, Organização do Estado, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário

01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Da aplicabilidade das normas constitucionais (Classificação de José Afonso da Silva).
- Normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
- Normas constitucionais programáticas e princípio da reserva do possível vs. mínimo existencial.
- Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Artigos 1º a 4º).
- Fundamentos da República Federativa do Brasil (Artigo 1º).
- Teoria da Separação dos Poderes e o sistema de freios e contrapesos (*Checks and Balances* - Artigo 2º).
- Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Artigo 3º).
- Princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais (Artigo 4º).

🧭 Sumário

1. **Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais**
    1. Classificação Tripartite de José Afonso da Silva
    2. Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão
    3. Reserva do Possível versus Mínimo Existencial
    4. Teste 110
    5. Teste 111
    6. Teste 112
    7. Teste 113
2. **Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)**
    1. Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político
    2. Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)
    3. Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)
    4. Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)
    5. Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)
    6. Teste 114
    7. Teste 115
    8. Teste 116
    9. Teste 117
    10. Teste 118
    11. Teste 119
    12. Teste 120
3. **Fontes Recomendadas na Internet**

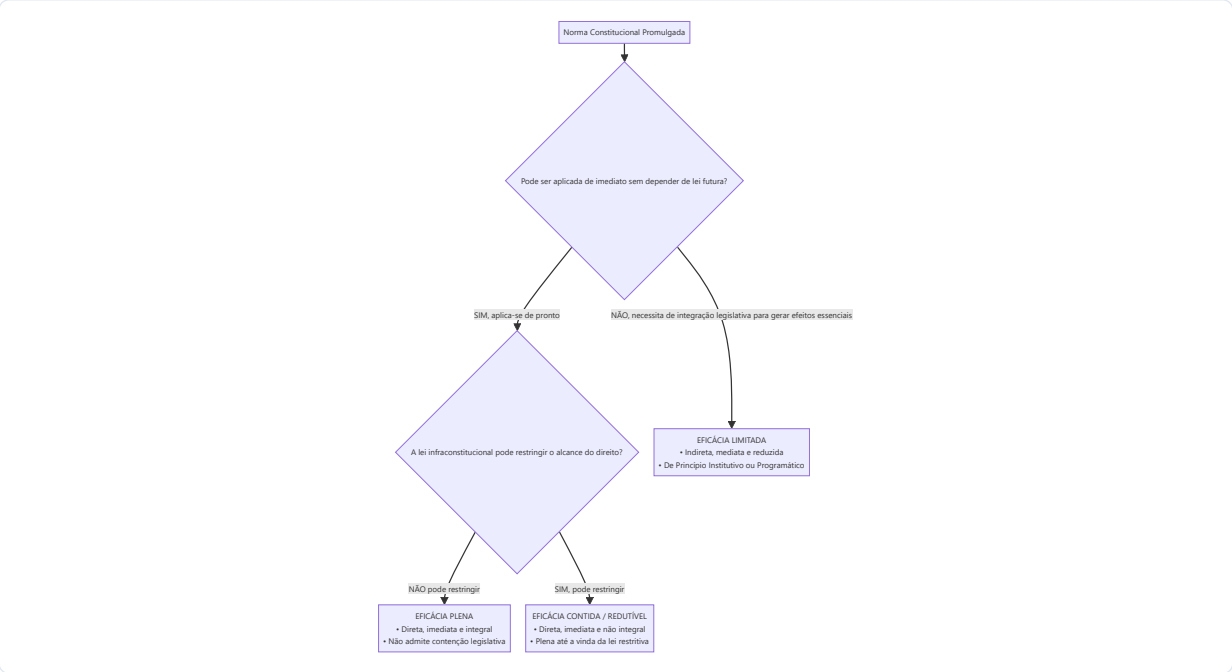
---

1. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais

O estudo da aplicabilidade das normas constitucionais investiga o grau de aptidão que cada preceito da Lei Fundamental possui para produzir efeitos jurídicos no mundo dos fatos desde a sua promulgação. No direito público brasileiro, a doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) consagram a classificação tripartite formulada pelo professor José Afonso da Silva.

1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva

Classificação da Norma	Aplicabilidade	Depende de Lei Infraconstitucional?	Pode Ser Restringida por Lei?	Exemplos Canônicos na CF/88
Eficácia Plena	**Direta, Imediata e Integral**	**NÃO**	**NÃO**	Art. 2º (Separação dos Poderes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Inadmissibilidade de provas ilícitas).
Eficácia Contida (ou Redutível)	**Direta, Imediata e NÃO Integral**	**NÃO** (produz efeitos plenos desde a promulgação)	**SIM** (a lei infraconstitucional pode restringir seu alcance)	Art. 5º, XIII (Liberdade de exercício profissional atendidas qualificações da lei); Art. 5º, XII (Inviolabilidade de sigilo telefônico salvo ordem judicial).
Eficácia Limitada	**Indireta, Mediata e Reduzida**	**SIM** (depende de atuação integradora do legislador ordinário)	Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal)	Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis); Art. 196 (Direito à saúde como dever do Estado mediante políticas públicas).



- **Normas de Eficácia Plena:** São aquelas que desde a promulgação da Constituição receberam do constituinte uma normatividade suficiente para serem aplicadas de pronto a situações concretas. Não dependem de qualquer regulamentação legal ulterior para produzirem todos os seus efeitos e não podem ser restringidas pelo legislador ordinário.
- **Normas de Eficácia Contida (ou Redutível / Prospectiva):** São normas que também produzem efeitos plenos e imediatos a partir da promulgação, mas nas quais o constituinte deixou expressa ou implicitamente uma cláusula de contenção ("*na forma da lei*", "*atendidas as qualificações que a lei estabelecer*", "*salvo disposição em contrário*"). Enquanto o legislador ordinário não editar a norma restritiva, o exercício do direito é pleno e irrestrito.
- **Normas de Eficácia Limitada:** Não produzem seus efeitos fundamentais de imediato, dependendo da interferência do legislador infraconstitucional para conferir densidade e viabilizar o exercício prático da prerrogativa. Subdividem-se em:
    1. *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios);
    2. *Normas de Princípio Programático:* Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão

Embora as normas de eficácia limitada não confiram exigibilidade imediata da prestação originária sem integração legislativa, é incorreto afirmar que elas são desprovidas de valor jurídico. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a **eficácia jurídica mínima** dessas normas:

- **Eficácia Revogatória (ou Negativa):** Revogam automaticamente toda a legislação anterior que com elas seja materialmente incompatível (não recepção).
- **Eficácia Impeditiva:** Impedem a edição de leis futuras que contrariem seus vetores teleológicos, sob pena de inconstitucionalidade direta.
- **Eficácia Hermenêutica / Interpretativa:** Servem de vetor interpretativo obrigatório para juízes e administradores públicos.
- **Remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional:** Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o **Mandado de Injunção** (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)** (art. 103, § 2º).

1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial

No controle judicial de políticas públicas decorrentes de normas programáticas (saúde, fornecimento de medicamentos de alto custo, vagas em creches):

- **Reserva do Possível (*Vorbehalt des Möglichen*):** Tese frequentemente invocada pela Fazenda Pública segundo a qual a efetivação dos direitos sociais condiciona-se à existência de capacidade orçamentária e financeira do Estado, bem como à discricionariedade do administrador na alocação de recursos escassos.
- **Mínimo Existencial:** Entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a reserva do possível encontra limite intransponível no **núcleo essencial dos direitos fundamentais indispensáveis a uma vida digna** (mínimo existencial). Quando estiver em jogo a própria sobrevivência ou a integridade biológica do indivíduo, a alegação de insuficiência de recursos orçamentários torna-se inoponível ao cidadão.

Teste 110

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O Art. 2º da Emenda Constitucional nº X, com o objetivo de aperfeiçoar o controle da qualidade dos direitos prestacionais oferecidos à coletividade, determinou a criação, por lei complementar, de um conselho nacional de natureza interfederativa, que seria responsável pelo referido controle. Extrai-se do Art. 2º da Emenda Constitucional nº X uma norma de eficácia:

A) plena;

B) contida;

C) limitada, de princípio institutivo;

D) limitada, de natureza programática;

E) restringível, mas de exigência imediata.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "plena". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional: Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) (art. 103, § 2º).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contida". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Contida (ou Redutível): Direta, Imediata e NÃO Integral — NÃO (produz efeitos plenos desde a promulgação) — SIM (a lei infraconstitucional pode restringir seu alcance) — Art. 5º, XIII (Liberdade de exercício profissional atendidas qualificações da lei).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "limitada, de princípio institutivo".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "limitada, de natureza programática". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Limitada: Indireta, Mediata e Reduzida — SIM (depende de atuação integradora do legislador ordinário) — Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal) — Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "restringível, mas de exigência imediata". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, embora as normas de eficácia limitada não confiram exigibilidade imediata da prestação originária sem integração legislativa, é incorreto afirmar que elas são desprovidas de valor jurídico.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 111

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) O Art. 92-B, §2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional nº 132/2023, tem a seguinte redação: Lei complementar instituirá Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, que será constituído com recursos da União e por ela gerido, com a efetiva participação do Estado do Amazonas na definição das políticas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas no Estado. A interpretação desse comando normativo permite concluir que se está perante norma de

A) eficácia contida.

B) aplicabilidade imediata.

C) aplicabilidade direta, mas não integral.

D) eficácia limitada e de princípio institutivo.

E) eficácia limitada e de princípio programático.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "eficácia contida". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional: Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) (art. 103, § 2º).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aplicabilidade imediata". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, embora as normas de eficácia limitada não confiram exigibilidade imediata da prestação originária sem integração legislativa, é incorreto afirmar que elas são desprovidas de valor jurídico.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aplicabilidade direta, mas não integral". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Contida (ou Redutível): Direta, Imediata e NÃO Integral — NÃO (produz efeitos plenos desde a promulgação) — SIM (a lei infraconstitucional pode restringir seu alcance) — Art. 5º, XIII (Liberdade de exercício profissional atendidas qualificações da lei).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "eficácia limitada e de princípio institutivo".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "eficácia limitada e de princípio programático". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, *Normas de Princípio Programático:* Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 112

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A Emenda Constitucional nº X (ECX) alterou o Art. W da Constituição da República, que veicula comando afeto ao direito constitucional financeiro, direcionado ao ciclo orçamentário, em norma de aplicabilidade imediata e eficácia contida. Em razão da natureza dessa norma, surgiram dúvidas, no âmbito do controle externo de determinado Tribunal de Contas, em relação à necessidade, ou não, de ser observada. A dúvida decorria do fato de existir lei estadual preexistente, a LY, dispondo em sentido contrário, e de ainda não ter sido editada lei posterior à ECX sobre a temática, federal ou estadual. Na situação descrita, é correto afirmar que a ECX

A) suspendeu a eficácia da LY, o que irá perdurar até a sua regulamentação.

B) revogou a LY, produzindo efeitos independentemente de qualquer regulamentação.

C) somente produzirá efeitos após a edição de lei federal que veiculará as normas gerais.

D) somente produzirá efeitos após a sua regulamentação, com a edição de lei federal ou estadual.

E) somente terá a sua eficácia integrada após a sua regulamentação, mas isso não obsta a produção de alguns efeitos, como a revogação da LY.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "suspendeu a eficácia da LY, o que irá perdurar até a sua regulamentação". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Eficácia Contida (ou Redutível / Prospectiva): São normas que também produzem efeitos plenos e imediatos a partir da promulgação, mas nas quais o constituinte deixou expressa ou implicitamente uma cláusula de contenção ("*na forma da lei*", "*atendidas as qualificações que a lei estabelecer*", "*salvo disposição em contrário*").

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, não dependem de qualquer regulamentação legal ulterior para produzirem todos os seus efeitos e não podem ser restringidas pelo legislador ordinário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "revogou a LY, produzindo efeitos independentemente de qualquer regulamentação".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente produzirá efeitos após a edição de lei federal que veiculará as normas gerais". De acordo com a teoria estudada em *1. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais*, o estudo da aplicabilidade das normas constitucionais investiga o grau de aptidão que cada preceito da Lei Fundamental possui para produzir efeitos jurídicos no mundo dos fatos desde a sua promulgação.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente produzirá efeitos após a sua regulamentação, com a edição de lei federal ou estadual". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Contida (ou Redutível): Direta, Imediata e NÃO Integral — NÃO (produz efeitos plenos desde a promulgação) — SIM (a lei infraconstitucional pode restringir seu alcance) — Art. 5º, XIII (Liberdade de exercício profissional atendidas qualificações da lei).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente terá a sua eficácia integrada após a sua regulamentação, mas isso não obsta a produção de alguns efeitos...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Eficácia Limitada: Não produzem seus efeitos fundamentais de imediato, dependendo da interferência do legislador infraconstitucional para conferir densidade e viabilizar o exercício prático da prerrogativa. Subdividem-se em.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 113

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) O Estado Alfa editou a Lei nº X, em matéria de competência legislativa concorrente com a União, em momento no qual este ente federativo ainda não tinha editado nenhuma norma a respeito da temática. Apesar desse diploma normativo ter sido enaltecido pela coletividade, muitos argumentavam com a sua inconstitucionalidade. À luz da sistemática constitucional vigente, é correto afirmar que o Estado Alfa

A) não poderia ter editado a Lei nº X enquanto a União não legislasse sobre a temática.

B) somente poderia legislar sobre a temática se houvesse lei complementar autorizando-o.

C) editou corretamente a Lei nº X, e, caso colida com norma geral que venha a ser editada pela União, continuará válida, mas se tornará ineficaz.

D) tinha competência legislativa plena para legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X será tida como revogada quando sobrevier a lei da União.

E) pode legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X tem preeminência, no âmbito do seu território, em relação às normas gerais que venham a ser editadas pela União.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não poderia ter editado a Lei nº X enquanto a União não legislasse sobre a temática". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, enquanto o legislador ordinário não editar a norma restritiva, o exercício do direito é pleno e irrestrito.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente poderia legislar sobre a temática se houvesse lei complementar autorizando-o". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, classificação da Norma: Aplicabilidade — Depende de Lei Infraconstitucional? — Pode Ser Restringida por Lei? — Exemplos Canônicos na CF/88. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "editou corretamente a Lei nº X, e, caso colida com norma geral que venha a ser editada pela União, continuará...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tinha competência legislativa plena para legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X será tida como revogada...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional: Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) (art. 103, § 2º).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode legislar sobre a temática, sendo que a Lei nº X tem preeminência, no âmbito do seu território, em relação às...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas).

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)

O Título I da Constituição Federal delimita as decisões políticas estruturantes do Estado brasileiro.

2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político

- **Forma de Estado: Federação.** Caracteriza-se pela descentralização política, coexistência de esferas federativas autônomas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), vedação ao direito de secessão e proteção sob cláusula pétrea explícita (art. 60, § 4º, I).
- **Forma de Governo: República.** Caracteriza-se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.

- **Regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa).** Conforme o art. 1º, parágrafo único: "*Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*" O exercício direto manifesta-se por meio do **plebiscito**, do **referendo** e da **iniciativa popular** de leis (art. 14, I, II e III).

2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)

Os fundamentos consubstanciam as bases estruturais sobre as quais se erige o Estado brasileiro. São expressos por substantivos e memorizados pelo consagrado mnemônico **SO-CI-DI-VA-PLU**:

1. **SOberania:** Poder supremo no plano interno e independente na ordem internacional;
2. **CIdadania:** Prerrogativa de participação ativa na vida política do país e na formação das decisões estatais;
3. **DIgnidade da Pessoa Humana:** Matriz axiológica de todo o ordenamento jurídico, que coloca o ser humano como fim primordial do Estado, e não mero instrumento;
4. **VAlores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa:** Reconhecimento concomitante do trabalho como fonte de emancipação social e da liberdade econômica de mercado como motor da produção de riquezas;
5. **PLUralismo Político:** Abertura para a livre manifestação e convivência harmoniosa de diferentes correntes ideológicas, filosóficas e políticas.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC frequentemente tenta confundir o candidato trocando **pluralismo político** por **pluripartidarismo**. O pluripartidarismo (liberdade de criação de partidos políticos) é apenas uma das dimensões instrumentais do pluralismo político, que é um conceito infinitamente mais amplo de liberdade de pensamento e de cosmovisão.

2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)

O art. 2º da Carta Magna estabelece: "*São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*"

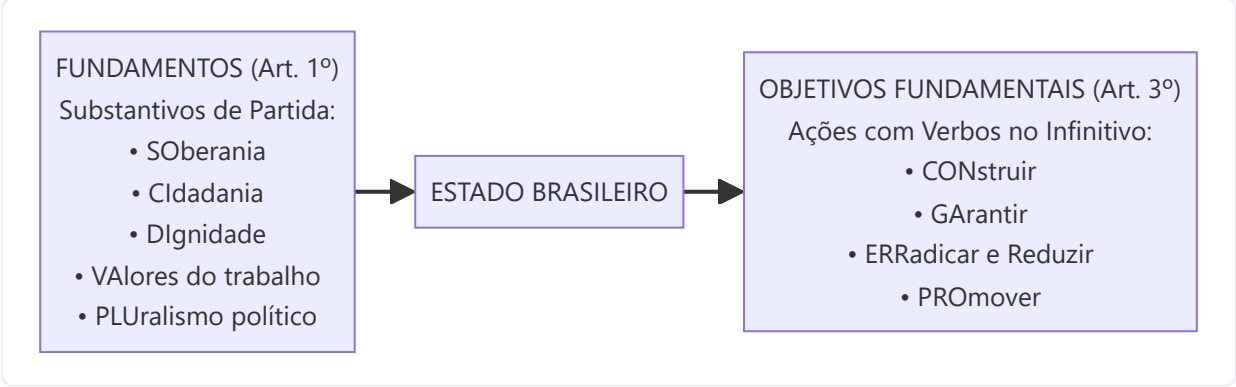
No modelo do constitucionalismo contemporâneo:

- **Não há separação estanque ou absoluta:** Cada Poder desempenha uma **função típica preponderante** e **funções atípicas secundárias** expressamente delimitadas pela Constituição:
  - **Poder Executivo:** Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares).
  - **Poder Legislativo:** Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).
  - **Poder Judiciário:** Função típica: jurisdicional (dizer o direito no caso concreto com definitividade); Funções atípicas: administrar (realizar licitações e prover cargos) e legislar (elaborar os regimentos internos de seus tribunais).
- **Sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*):** Mecanismo de controle recíproco em que um Poder limita e fiscaliza a atuação do outro, prevenindo abusos e garantindo a harmonia institucional (ex.: veto do Presidente a projetos de lei; sabatina e aprovação de ministros pelo Senado; controle de constitucionalidade de leis e atos do Executivo exercido pelo Judiciário).

2.4 Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)

Os objetivos fundamentais consubstanciam as metas de chegada e as finalidades que o Estado brasileiro deve perseguir. Diferenciam-se dos fundamentos porque começam invariavelmente por **VERBOS NO INFINITIVO** (Mnemônico **CON-GA-ERRA-PRO**):

1. **CON**struir uma sociedade livre, justa e solidária;
2. **GA**rantir o desenvolvimento nacional;
3. **ERRA**dicar a pobreza e a marginalização e **reduzir as desigualdades sociais e regionais**;
4. **PRO**mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



2.5 Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)

A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

1. Independência nacional;
2. Prevalência dos direitos humanos;
3. Autodeterminação dos povos;
4. Não intervenção;
5. Igualdade entre os Estados;
6. Defesa da paz;
7. Solução pacífica dos conflitos;
8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo;
9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
10. Concessão de asilo político.

- **Parágrafo Único do Art. 4º:** Estabelece expressamente que o Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca examinadora costuma substituir ardilosamente a expressão constitucional **América Latina** por "América do Sul", "Mercosul" ou "países lusófonos". Atenção máxima: a redação do parágrafo único do art. 4º consagra expressamente a **América Latina**!

Teste 114

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) O Tribunal de Contas da União (TCU) é órgão de controle externo responsável pelo controle da Administração Pública no âmbito federal. Considerando as disposições acerca do tema na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o TCU

A) em nenhuma hipótese poderá fiscalizar a atuação de órgãos e entidades estaduais e municipais, sendo tal competência exclusiva dos respectivos Tribunais de Contas.

B) poderá fiscalizar a atuação de órgãos e entidades estaduais e municipais no que diz respeito aos recursos repassados a esses pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

C) poderá sustar ato ou contrato do órgão Estadual quando não atendida a determinação exarada pelo Tribunal de Contas Estadual respectivo, observados os princípios da accountability e responsabilidade fiscal.

D) é a entidade Superior Fiscalizadora do Estado Brasileiro, tendo competência para reformar, em sede recursal, as decisões exaradas pelos Tribunais de Contas dos Estados.

E) poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria de controle, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "em nenhuma hipótese poderá fiscalizar a atuação de órgãos e entidades estaduais e municipais, sendo tal...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "poderá fiscalizar a atuação de órgãos e entidades estaduais e municipais no que diz respeito aos recursos...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "poderá sustar ato ou contrato do órgão Estadual quando não atendida a determinação exarada pelo Tribunal de Contas...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, forma de Governo: República. Caracteriza-se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é a entidade Superior Fiscalizadora do Estado Brasileiro, tendo competência para reformar, em sede recursal, as...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, caracteriza-se pela descentralização política, coexistência de esferas federativas autônomas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), vedação ao direito de secessão e proteção sob cláusula pétrea explícita (art. 60, § 4º, I).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, o art. 2º da Carta Magna estabelece: "*São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*".

GABARITO OFICIAL: B

Teste 115

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O COBIT 5 descreve um modelo único e integrado de princípios que permite governar e gerir a TI de forma holística para toda a organização, o que abrange todas as áreas responsáveis pelas funções de TI e considera tanto os interesses internos quanto os interesses externos relacionados à TI.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)* deste guia, poder Executivo: Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares). Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) ao afirmar que "O COBIT 5 descreve um modelo único e integrado de princípios que permite governar e gerir a TI de forma...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, segundo a qual funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 116

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Leia o segmento textual a seguir. A fundamentar o entendimento de que o Tribunal de Contas exerce função jurisdicional está o argumento de que a competência de "julgar", constante da letra do Art. 71, II, indica que o Tribunal de Contas foi investido, ainda que parcialmente, de jurisdição específica de julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos. E se assim não se considerasse, de modo a permitir que após a decisão definitiva da Corte de Cortas pudesse ser revista, em seu mérito, em regra, pelo Poder Judiciário, tratar-se-ia de um órgão inócuo. O segmento deve ser classificado, em seu modo de organização discursiva e em sua tipologia, como

A) texto narrativo histórico, que tem por objeto sucessivas decisões de Tribunais.

B) texto dissertativo expositivo de caráter didático.

C) texto descritivo de caráter jurídico, destacando-se marcas típicas dos processos judiciais corretamente conduzidos.

D) texto dissertativo de caráter argumentativo, com a defesa de uma ideia.

E) texto dissertativo de tipo informativo, atualizando os leitores no conhecimento jurídico.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)* deste guia, poder Judiciário: Função típica: jurisdicional (dizer o direito no caso concreto com definitividade); Funções atípicas: administrar (realizar licitações e prover cargos) e legislar (elaborar os regimentos internos de seus tribunais). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "texto narrativo histórico, que tem por objeto sucessivas decisões de Tribunais".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "texto dissertativo expositivo de caráter didático". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "texto descritivo de caráter jurídico, destacando-se marcas típicas dos processos judiciais corretamente conduzidos". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Executivo: Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "texto dissertativo de caráter argumentativo, com a defesa de uma ideia". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, cIdadania: Prerrogativa de participação ativa na vida política do país e na formação das decisões estatais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "texto dissertativo de tipo informativo, atualizando os leitores no conhecimento jurídico". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, dIgnidade da Pessoa Humana: Matriz axiológica de todo o ordenamento jurídico, que coloca o ser humano como fim primordial do Estado, e não mero instrumento.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 117

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Os princípios orçamentários são diretrizes fundamentais que orientam a elaboração, execução e controle dos orçamentos públicos e privados, assegurando transparência, responsabilidade e eficiência na gestão dos recursos financeiros. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que evita múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.

A) Totalidade.

B) Orçamento bruto.

C) Legalidade.

D) Isonomia.

E) Controle.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político* deste guia, forma de Governo: República. Caracteriza-se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Totalidade".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Orçamento bruto". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, *Normas de Princípio Programático:* Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Legalidade". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial*, quando estiver em jogo a própria sobrevivência ou a integridade biológica do indivíduo, a alegação de insuficiência de recursos orçamentários torna-se inoponível ao cidadão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Isonomia". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)*, parágrafo Único do Art. 4º: Estabelece expressamente que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Controle". De acordo com a teoria estudada em *2. Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)*, o Título I da Constituição Federal delimita as decisões políticas estruturantes do Estado brasileiro.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 118

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Infere-se da leitura do texto que a eliminação de todas as formas de discriminação, que abrange a promoção da igualdade de oportunidades, constitui o fundamento da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho e da Agenda do Trabalho Decente da OIT. com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, suas provas objetivas. BÁSICOS

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Infere-se da leitura do texto que a eliminação de todas as formas de discriminação, que abrange a promoção da...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial*, mínimo Existencial: Entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a reserva do possível encontra limite intransponível no núcleo essencial dos direitos fundamentais indispensáveis a uma vida digna (mínimo existencial).

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *2.4 Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)* deste guia, pROmover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 119

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Analise as afirmativas a seguir. I. A prevenção do juízo é definida pelo registro ou a distribuição da petição inicial. II. A competência determinada em razão da pessoa é derrogável por convenção das partes. III. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. IV. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Está correto o que se afirma em

A) I e II, apenas.

B) I, III e IV, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e IV, apenas.

E) I e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Plena: Direta, Imediata e Integral — NÃO — NÃO — Art. 2º (Separação dos Poderes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Inadmissibilidade de provas ilícitas).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político* deste guia, conforme o art. 1º, parágrafo único: "*Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*" O exercício direto manifesta-se por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de leis (art. 14, I, II e III). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, III e IV, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, dIgnidade da Pessoa Humana: Matriz axiológica de todo o ordenamento jurídico, que coloca o ser humano como fim primordial do Estado, e não mero instrumento.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II e IV, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Executivo: Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, forma de Governo: República. Caracteriza-se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 120

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Sobre a organização, os papéis e as funções constitucionais e jurisprudenciais atribuídas aos Tribunais de Contas, avalie as afirmativas a seguir. I. Na ausência do Ministério Público Especial, de atuação específica no Tribunal de Contas Estadual, é constitucional o dispositivo da Lei Orgânica dessa Corte que possibilita a atuação de promotores de justiça para suprirem a inexistência de procuradores de contas. II. Tendo em vista o princípio da simetria, que orienta a organização e a estruturação dos Tribunais de Contas, é constitucional a atribuição às Cortes de Contas estaduais de competência para homologação dos cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios. III. É possível a aprovação de Emenda à Constituição estadual, de iniciativa parlamentar, que tenha por finalidade a extinção de Tribunal de Contas responsável pela fiscalização dos Municípios. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Plena: Direta, Imediata e Integral — NÃO — NÃO — Art. 2º (Separação dos Poderes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Inadmissibilidade de provas ilícitas).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político* deste guia, conforme o art. 1º, parágrafo único: "*Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*" O exercício direto manifesta-se por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de leis (art. 14, I, II e III). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*): Mecanismo de controle recíproco em que um Poder limita e fiscaliza a atuação do outro, prevenindo abusos e garantindo a harmonia institucional (ex.: veto do Presidente a projetos de lei; sabatina e aprovação de ministros pelo Senado; controle de constitucionalidade de leis e atos do Executivo exercido pelo Judiciário).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas).

GABARITO OFICIAL: C

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 1º a 4º (Princípios Fundamentais) - Texto oficial que consagra os fundamentos da República Federativa do Brasil, a separação dos poderes e os objetivos fundamentais.
- Constituição do Estado de Goiás - Título I e Título II - Princípios fundamentais e organização do Estado no âmbito goiano.
- STF Súmula Vinculante 13 (Vedação ao Nepotismo) - Enunciado vinculante do STF sobre aplicação direta dos princípios da moralidade e impessoalidade na nomeação de cargos em comissão.
- STF Súmula 473 (Princípio da Autotutela Administrativa) - Jurisprudência histórica que garante à Administração o poder-dever de anular seus próprios atos ilegais e revogar os inconvenientes.
- Decreto-Lei nº 4.657/1942 - LINDB Compilada - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com as alterações da Lei nº 13.655/2018 sobre segurança jurídica e interpretação de normas públicas.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. (Cap. 1 - Teoria da Constituição; Cap. 2 - Aplicabilidade e Eficácia das Normas Constitucionais).
- MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024. (Cap. 1 - Princípios Fundamentais da Constituição Federal).

- SILVA, José Afonso da. **Aplicabilidade das Normas Constitucionais**. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. (Cap. III - Normas Constitucionais de Eficácia Plena, Contida e Limitada).

02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Artigo 5º da CF/88): princípios reitores, direitos em espécie, garantias processuais e penais.
- Remédios constitucionais (*Writs*): *Habeas Corpus*, *Habeas Data*, Mandado de Segurança individual e coletivo, Mandado de Injunção e Ação Popular.
- Dos direitos sociais (Artigos 6º a 11 da CF/88): rol dos direitos fundamentais sociais, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direito de greve e liberdade sindical.
- Da nacionalidade (Artigos 12 e 13 da CF/88): critérios originários e derivados, quase-nacionalidade, cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º) e o novo regime de perda e readquisição da nacionalidade (Emenda Constitucional nº 131/2023).
- Dos direitos políticos (Artigos 14 a 16 da CF/88): instrumentos de soberania popular, alistabilidade eleitoral, condições de elegibilidade e idades mínimas, inelegibilidades absolutas e relativas (inelegibilidade reflexa e Súmula Vinculante 18).
- Perda e suspensão dos direitos políticos (Artigo 15 da CF/88): vedação absoluta de cassação e hipóteses constitucionais taxativas.
- Dos partidos políticos (Artigo 17 da CF/88): preceitos constitucionais, cláusula de barreira, financiamento e autonomia partidária.

🧭 Sumário

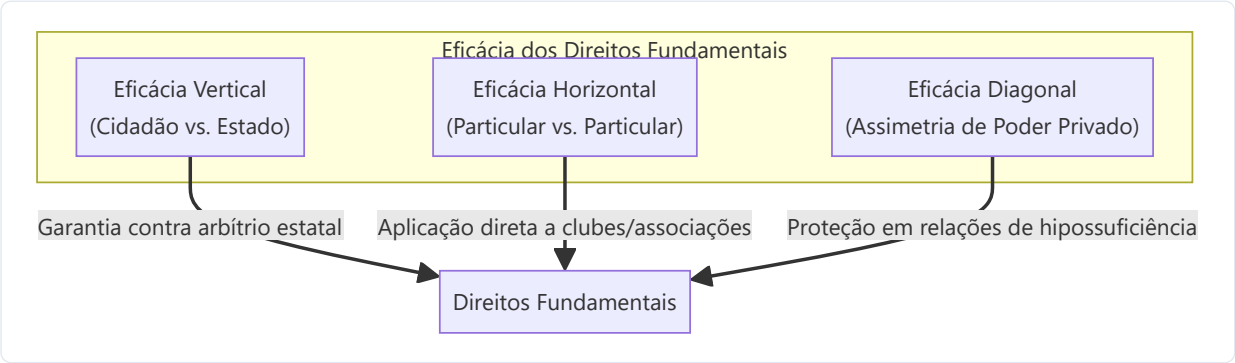
1. **Teoria Geral e Direitos Individuais e Coletivos (Art. 5º da CF/88)**
    1. Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia
    2. Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)
    3. Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)
    4. Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)
    5. Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC
    6. Teste 121
    7. Teste 122
    8. Teste 123
2. **Remédios Constitucionais (*Writs* de Garantia)**
    1. Análise Comparativa dos Remédios Constitucionais
    2. Teste 124
    3. Teste 125
3. **Direitos Sociais (Arts. 6º a 11)**
    1. Teste 126
4. **Teoria da Nacionalidade e a Nova Disciplina da Perda (Arts. 12 e 13)**
    1. Espécies de Nacionalidade Originária (Brasileiro Nato)
    2. Brasileiro Naturalizado
    3. Cargos Privativos de Brasileiro Nato (Art. 12, § 3º - MP3.COM)
    4. Perda da Nacionalidade: O Novo Regime da EC nº 131/2023
    5. Teste 127
    6. Teste 128
    7. Teste 129
5. **Direitos Políticos e Sistema Partidário (Arts. 14 a 17)**
    1. Alistamento Eleitoral e Voto
    2. Idades Mínimas de Elegibilidade (Capacidade Eleitoral Passiva)
    3. Inelegibilidade Reflexa (Art. 14, § 7º) e Súmula Vinculante 18
    4. Perda e Suspensão dos Direitos Políticos (Art. 15 da CF/88)
    5. Teste 130
    6. Teste 131
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas**

---

1. Teoria Geral e Direitos Individuais e Coletivos (Art. 5º da CF/88)

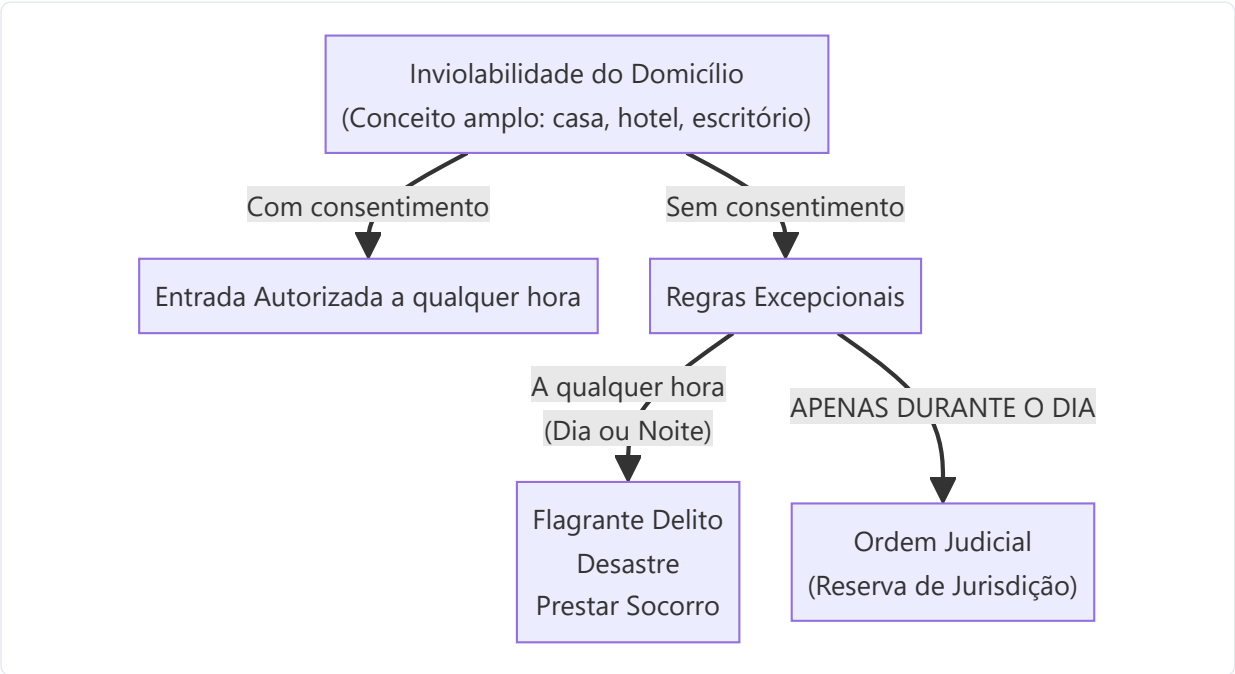
1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia

- **Inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade):** Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").
- **Eficácia Vertical vs. Eficácia Horizontal (*Drittwirkung*):**
  - *Eficácia Vertical:* Relação tradicional entre o indivíduo e o Estado, funcionando como escudo protetor contra o arbítrio estatal.
  - *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF).
  - *Eficácia Diagonal:* Relação entre particulares caracterizada por flagrante assimetria fática e jurídica (ex.: relações de trabalho e contratos de consumo).



1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)

> *"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."*



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> 1. **Conceito de Domicílio:** O STF adota interpretação abrangente de "casa", incluindo escritórios profissionais, consultórios médicos, trailers habitados e quartos de hotel ocupados. Áreas abertas ao público (como o salão de um restaurante) não configuram domicílio protegido durante o horário comercial.
> 2. **Determinação Judicial:** O cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar **só pode ocorrer durante o dia**. Não existe hipótese de ingresso com ordem judicial durante a noite sem o consentimento do morador! O critério consagrado pela Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) veda o cumprimento de mandado domiciliar entre 21h e 5h.
> 3. **Flagrante Delito em Tráfico Ilícito de Drogas (Tema 280/STF):** O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige fundadas razões (justa causa) devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de nulidade absoluta das provas.

1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)

> *"É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal."*

- **Interceptação Telefônica:** Exige cláusula de **reserva de jurisdição estrita** (apenas o juiz competente pode determinar). É vedada em processos cíveis ou administrativos disciplinares (PAD). Contudo, a prova obtida licitamente no juízo criminal pode ser compartilhada como prova emprestada no PAD disciplinar (STJ/STF).
- **Sigilo Fiscal e Bancário:** Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º). O Fisco pode requisitar dados cadastrais e movimentações bancárias diretamente sem prévia autorização judicial (STF, ADI 2.390 e LC 105/2001).

1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)

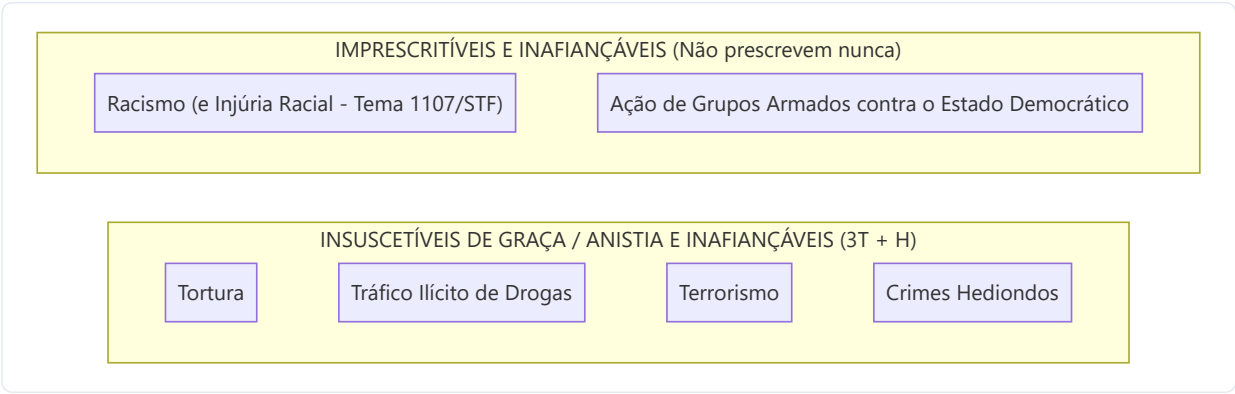
Aspecto Constitucional	Regra / Limite	Exigência Processual
Criação da Associação	Plena liberdade para fins lícitos	**Independe de autorização** estatal; vedada interferência na administração
Atividades Paramilitares	**Vedação absoluta**	Proibição categórica
Suspensão das Atividades	Interrupção provisória	Exige **decisão judicial** (mesmo cautelar/liminar)
Dissolução Compulsória	Extinção definitiva da pessoa jurídica	Exige **decisão judicial transitada em julgado**
Representação Processual	Defesa dos filiados em juízo	Exige **autorização expressa** (individual ou assemblear - Tema 82/STF)

> ⭐ **[IMPORTANTE]:**
> A FCC adora trocar as exigências para suspensão e dissolução compulsória. Memorize: para **suspender**, basta mera **decisão judicial**; para **dissolver compulsoriamente**, exige-se **trânsito em julgado**. Nenhuma autoridade administrativa tem competência para ordenar a paralisação ou encerramento de associação!

1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC

Para gabaritar qualquer prova da Fundação Carlos Chagas, a tabela a seguir é de memorização compulsória:

Categoria do Crime	Tipos Penais Abrangidos	Fiança?	Prescrição?	Graça / Anistia / Indulto?
Racismo & Injúria Racial	Prática de racismo (Lei 7.716/89) e Injúria racial (STF HC 154.248 e Lei 14.532/23)	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
Ação de Grupos Armados	Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
3T + Hediondos	**T**ortura, **T**ráfico ilícito de drogas, **T**errorismo e Crimes **H**ediondos	**Inafiançável**	Prescritível	**Insuscetíveis de graça ou anistia**



Teste 121

(FGV – TJ/DFT – 2022 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A Lei federal nº XX impôs a todos os cidadãos determinada obrigação de caráter cívico, a ser cumprida em certos períodos por aqueles que fossem sorteados. João, em razão de suas convicções políticas, decidiu que não iria cumprir a obrigação. À luz da sistemática constitucional, João:

A) não poderá sofrer consequência desfavorável, por ter exercido plenamente a sua liberdade de consciência, que não pode ser afrontada pelo poder público, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana;

B) preservará o direito de votar, mas ficará inelegível, consequência que será afastada caso cumpra a prestação alternativa fixada em lei;

C) deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, terá a cidadania suspensa em suas acepções ativa e passiva;

D) terá os direitos políticos suspensos, os quais serão restabelecidos caso cumpra a prestação alternativa fixada em lei;

E) deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, ficará inelegível.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não poderá sofrer consequência desfavorável, por ter exercido plenamente a sua liberdade de consciência, que não...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)*, flagrante Delito em Tráfico Ilícito de Drogas (Tema 280/STF): O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige fundadas razões (justa causa) devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de nulidade absoluta das provas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "preservará o direito de votar, mas ficará inelegível, consequência que será afastada caso cumpra a prestação...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)* deste guia, "*É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/DFT/2022) ao estabelecer que "deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, terá a cidadania suspensa em suas acepções...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "terá os direitos políticos suspensos, os quais serão restabelecidos caso cumpra a prestação alternativa fixada em...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, ficará inelegível". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC*, racismo & Injúria Racial: Prática de racismo (Lei 7.716/89) e Injúria racial (STF HC 154.248 e Lei 14.532/23) — Inafiançável — Imprescritível — Admite.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 122

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Considerando a temática atinente à ética, à democracia e ao exercício da cidadania, avalie as assertivas a seguir. I. No âmbito de uma sociedade democrática é legítimo conflito de ideias. II. A cidadania restringe-se ao exercício de direitos políticos, notadamente o direito de votar e ser votado. III. Agir eticamente é submeter as ações apenas ao crivo da lei, independentemente da reflexão crítica sobre as próprias escolhas. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia* deste guia, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "I, apenas".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, contudo, a prova obtida licitamente no juízo criminal pode ser compartilhada como prova emprestada no PAD disciplinar (STJ/STF).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, sigilo Fiscal e Bancário: Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 123

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Os direitos humanos foram consolidados no Brasil mediante a Constituição Federal de 1988, que adotou a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III) como fundamento da República e garantiu a igualdade (Art. 5º) sem distinções. Esses princípios norteiam o Estado Democrático de Direito, assegurando proteção contra arbítrios, além de direitos fundamentais, sociais e mecanismos de inclusão. Considerando as disposições constitucionais relativas aos direitos e garantias individuais, assinale a afirmativa correta.

A) A liberdade de consciência e de crença é inviolável, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, não sendo garantida a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.

B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia ou noite, por determinação judicial.

C) O sigilo da correspondência é inviolável, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

D) Todos podem reunir-se pacificamente, ainda que armados, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

E) É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz ou de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A liberdade de consciência e de crença é inviolável, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, não sendo...". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC*, ação de Grupos Armados: Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático — Inafiançável — Imprescritível — Admite.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo adentrar sem consentimento do morador, salvo em caso...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)*, "*A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.*".

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)* deste guia, "*É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "O sigilo da correspondência é inviolável, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Todos podem reunir-se pacificamente, ainda que armados, em locais abertos ao público, independentemente de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, sigilo Fiscal e Bancário: Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º).

E) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz ou de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").

GABARITO OFICIAL: C

Teste 124

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, analise as afirmativas a seguir: I. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. II. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. III. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988, está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)*, "*A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.*".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, sigilo Fiscal e Bancário: Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)*, não existe hipótese de ingresso com ordem judicial durante a noite sem o consentimento do morador! O critério consagrado pela Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) veda o cumprimento de mandado domiciliar entre 21h e 5h.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, o Fisco pode requisitar dados cadastrais e movimentações bancárias diretamente sem prévia autorização judicial (STF, ADI 2.390 e LC 105/2001).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)* deste guia, "*É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 125

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) A jurisdição é a atividade estatal de solução de conflitos de interesse e tutela de direitos. Ao lado da ação e do processo, a jurisdição constitui o tripé fundamental da teoria geral do processo. Sobre os princípios aplicáveis à jurisdição, assinale a afirmativa correta.

A) O princípio da inevitabilidade aduz que ao juiz não é dado deixar de julgar, ainda que haja lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico.

B) A improrrogabilidade é absolutamente incompatível com a prorrogação da competência, ainda que se trate de competência relativa.

C) A indelegabilidade veda peremptoriamente a delegação de atos de instrução a outros juízes, como é o caso das cartas de ordem e precatórias instrutórias, as quais são inadmissíveis.

D) A investidura dispõe que o juiz deva ser aprovado em concurso público de provas e títulos, motivo pelo qual os membros de tribunais indicados pelo quinto constitucional não possuem investidura.

E) O princípio do juiz natural assevera que as regras de competência devem ser prévia e abstratamente definidas, vedando-se a designação de juízos ad hoc. Direito Previdenciário

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O princípio da inevitabilidade aduz que ao juiz não é dado deixar de julgar, ainda que haja lacuna ou obscuridade...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A improrrogabilidade é absolutamente incompatível com a prorrogação da competência, ainda que se trate de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, interceptação Telefônica: Exige cláusula de reserva de jurisdição estrita (apenas o juiz competente pode determinar). É vedada em processos cíveis ou administrativos disciplinares (PAD).

C) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "A indelegabilidade veda peremptoriamente a delegação de atos de instrução a outros juízes, como é o caso das...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, "*É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.*".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A investidura dispõe que o juiz deva ser aprovado em concurso público de provas e títulos, motivo pelo qual os...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, o Fisco pode requisitar dados cadastrais e movimentações bancárias diretamente sem prévia autorização judicial (STF, ADI 2.390 e LC 105/2001).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia* deste guia, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "O princípio do juiz natural assevera que as regras de competência devem ser prévia e abstratamente definidas...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 126

(FCC – TRT 4ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia Da Informação) Nos termos regulados pela Lei no 8.429/92, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, res- sarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, paga- mento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos, pode ser aplicada quando caracterizado o ato de improbidade administrativa por

A) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.

B) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

C) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.

D) negar publicidade aos atos oficiais.

E) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia* deste guia, *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 4ª/2015) ao estabelecer que "receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC*, para gabaritar qualquer prova da Fundação Carlos Chagas, a tabela a seguir é de memorização compulsória.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)*, nenhuma autoridade administrativa tem competência para ordenar a paralisação ou encerramento de associação!.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "negar publicidade aos atos oficiais". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)*, dissolução Compulsória: Extinção definitiva da pessoa jurídica — Exige decisão judicial transitada em julgado.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, contudo, a prova obtida licitamente no juízo criminal pode ser compartilhada como prova emprestada no PAD disciplinar (STJ/STF).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 127

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um decreto federal assegurou à pessoa com deficiência tratamento prioritário. Dispôs ele que: 1) ficaria assegurada à pessoa com deficiência física, mental ou sensorial a prioridade de vaga em escola pública que estivesse localizada mais próxima de sua residência; 2) seriam consideradas deficiências todas aquelas que necessitassem de assistência especial, decorrentes de problemas visuais, auditivos, mentais, motores, ou má- formação congênita; 3) as deficiências dos estudantes beneficiados seriam comprovadas por meio de laudo médico fornecido por instituições médico-hospitalares públicas e competentes para prestar tal comprovação; e, 4) ficariam excluídos da prioridade do item 1 os estabelecimentos de ensino que não possuíssem as condições necessárias para educação de portadores de deficiência mental e sensorial. Levando em conta a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), os direitos humanos e fundamentais da pessoa com deficiência e a Lei nº 13.146/2015, é correto afirmar que:

A) o referido decreto acerta ao dispor de todos os problemas (visuais, auditivos, mentais, motores, ou má formação congênita) para fins de consideração da pessoa com deficiência, adotando-se o conceito amplo proposto pela Lei nº 13.146/2015;

B) a exigência de que as deficiências dos estudantes beneficiados sejam comprovadas por meio de laudo médico fornecido por instituições médico-hospitalares públicas e competentes para prestar tal comprovação atende ao que reclama a Lei nº 13.146/2015;

C) o item 4 se choca com a imposição de assegurar um sistema educacional inclusivo, estabelecido no sistema constitucional e na Lei nº 13.146/2015, e com o amparo no objetivo de desenvolvimento sustentável referente à educação da Agenda 2030 da ONU;

D) a Agenda 2030 da ONU não trata do tema educação em relação a pessoas com deficiência, de modo que o único objetivo de desenvolvimento sustentável apto a conferir um olhar mais específico à questão é o referente a instituições eficazes;

E) a exclusão relacionada aos estabelecimentos de ensino estaria corretamente justificada na liberdade de conformação legislativa e na discricionariedade administrativa quando da concretização da política pública.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o referido decreto acerta ao dispor de todos os problemas (visuais, auditivos, mentais, motores, ou má formação...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, "*É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.*".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a exigência de que as deficiências dos estudantes beneficiados sejam comprovadas por meio de laudo médico...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)*, "*A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.*".

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC* deste guia, racismo & Injúria Racial: Prática de racismo (Lei 7.716/89) e Injúria racial (STF HC 154.248 e Lei 14.532/23) — Inafiançável — Imprescritível — Admite. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "o item 4 se choca com a imposição de assegurar um sistema educacional inclusivo, estabelecido no sistema...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a Agenda 2030 da ONU não trata do tema educação em relação a pessoas com deficiência, de modo que o único objetivo...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, *Eficácia Vertical:* Relação tradicional entre o indivíduo e o Estado, funcionando como escudo protetor contra o arbítrio estatal.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a exclusão relacionada aos estabelecimentos de ensino estaria corretamente justificada na liberdade de conformação...". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)*, nenhuma autoridade administrativa tem competência para ordenar a paralisação ou encerramento de associação!.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 128

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção dos direitos fundamentais decorre tanto das normas constitucionais quanto dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Além disso, os direitos e as garantias fundamentais possuem aplicação imediata, nos termos da Constituição Federal, independentemente de regulamentação para produzirem efeitos. Considerando as disposições da Constituição Federal e dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

A) Os tratados de direitos humanos ratificados após a Emenda Constitucional nº 45/2004 com quórum qualificado (dois quintos, dois turnos, duas casas) equivalem a emendas constitucionais.

B) O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do Pacto de São José da Costa Rica para servir de fundamentos a determinadas decisões, como no caso da prisão civil do depositário infiel.

C) Os tratados de direitos humanos ratificados pelo rito comum, por maioria absoluta, possuem hierarquia superior à das leis ordinárias e inferior à da Constituição Federal.

D) Os juízes brasileiros devem verificar se as leis internas estão em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos, priorizando a norma mais favorável.

E) Ainda que haja inércia de autoridades estaduais, não é permitido à Justiça Federal assumir a competência para processar e julgar casos de graves violações de direitos humanos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os tratados de direitos humanos ratificados após a Emenda Constitucional nº 45/2004 com quórum qualificado (dois...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do Pacto de São José da Costa Rica para servir de fundamentos a...". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC*, racismo & Injúria Racial: Prática de racismo (Lei 7.716/89) e Injúria racial (STF HC 154.248 e Lei 14.532/23) — Inafiançável — Imprescritível — Admite.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os tratados de direitos humanos ratificados pelo rito comum, por maioria absoluta, possuem hierarquia superior à...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)*, flagrante Delito em Tráfico Ilícito de Drogas (Tema 280/STF): O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige fundadas razões (justa causa) devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de nulidade absoluta das provas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia* deste guia, *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "Os juízes brasileiros devem verificar se as leis internas estão em conformidade com os tratados internacionais de...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ainda que haja inércia de autoridades estaduais, não é permitido à Justiça Federal assumir a competência para...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, sigilo Fiscal e Bancário: Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 129

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Ane, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Após ter vivido por cinco anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano, foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formulação do seu pedido de extradição pelo governo australiano. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria é:

A) estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição;

B) brasileira nata, o que obsta o deferimento da extradição;

C) estrangeira, mas, caso se naturalize brasileira, não será possível a extradição;

D) brasileira nata, mas a natureza do crime pelo qual foi condenada permite a sua extradição;

E) estrangeira, salvo se optar pela nacionalidade brasileira, o que impedirá a extradição.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)* deste guia, flagrante Delito em Tráfico Ilícito de Drogas (Tema 280/STF): O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige fundadas razões (justa causa) devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de nulidade absoluta das provas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "brasileira nata, o que obsta o deferimento da extradição". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC*, 3T + Hediondos: Tortura, Tráfico ilícito de drogas, Terrorismo e Crimes Hediondos — Inafiançável — Prescritível — Insuscetíveis de graça ou anistia.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estrangeira, mas, caso se naturalize brasileira, não será possível a extradição". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "brasileira nata, mas a natureza do crime pelo qual foi condenada permite a sua extradição". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC*, categoria do Crime: Tipos Penais Abrangidos — Fiança? — Prescrição? — Graça / Anistia / Indulto?.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estrangeira, salvo se optar pela nacionalidade brasileira, o que impedirá a extradição". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)*, "*A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.*".

GABARITO OFICIAL: A

Teste 130

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Mara, de nacionalidade brasileira, casou com Stevenson, de nacionalidade holandesa, e passou a viver na Áustria. Com o objetivo de facilitar sua integração no país em que residia, não como requisito para a fruição de direitos civis, Mara decidiu se naturalizar austríaca. Após alguns anos, Mara consultou a legislação vigente com o objetivo de verificar a possibilidade de vir a perder à nacionalidade brasileira, tendo concluído corretamente que

A) ao casar com Stevenson, em razão do jus nuptias, ela adquiriu a nacionalidade holandesa, perdendo a brasileira;

B) ao se naturalizar austríaca, nas circunstâncias indicadas, ela perdeu a nacionalidade brasileira;

C) não será possível a realização do desiderato de Mara, pois se tornará apátrida, o que é vedado;

D) a nacionalidade, por estar integrada aos direitos da personalidade, é irrenunciável;

E) ela terá que fazer pedido expresso à autoridade brasileira.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao casar com Stevenson, em razão do jus nuptias, ela adquiriu a nacionalidade holandesa, perdendo a brasileira". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)*, nenhuma autoridade administrativa tem competência para ordenar a paralisação ou encerramento de associação!.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao se naturalizar austríaca, nas circunstâncias indicadas, ela perdeu a nacionalidade brasileira". De acordo com a teoria estudada em *1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC*, ação de Grupos Armados: Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático — Inafiançável — Imprescritível — Admite.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não será possível a realização do desiderato de Mara, pois se tornará apátrida, o que é vedado". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a nacionalidade, por estar integrada aos direitos da personalidade, é irrenunciável". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)* deste guia, não existe hipótese de ingresso com ordem judicial durante a noite sem o consentimento do morador! O critério consagrado pela Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) veda o cumprimento de mandado domiciliar entre 21h e 5h. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "ela terá que fazer pedido expresso à autoridade brasileira".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 131

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Maria, Joana e Antônio, respectivamente, brasileira nata, brasileira naturalizada e ugandense residente no território brasileiro, consultaram um especialista em relação à existência, ou não, de distinção em relação à situação jurídica de cada qual considerando os direitos fundamentais e os direitos políticos. O especialista respondeu corretamente que, à luz dos balizamentos estabelecidos pela Constituição da República,

A) os três possuem os mesmos direitos fundamentais, mas, atendidos os requisitos exigidos, não há identidade em relação aos direitos políticos.

B) Maria e Joana possuem os mesmos direitos políticos, apesar de a naturalização desta última poder ser cassada.

C) diversamente de Maria e Joana, Antônio não possui direitos fundamentais e, por via reflexa, não possui direitos políticos.

D) somente possuem direitos políticos aqueles que possuem direitos fundamentais, logo, os três os possuem.

E) Maria e Joana não possuem os mesmos direitos fundamentais, e Antônio não pode usufruir de direitos políticos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os três possuem os mesmos direitos fundamentais, mas, atendidos os requisitos exigidos, não há identidade em...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, *Eficácia Diagonal:* Relação entre particulares caracterizada por flagrante assimetria fática e jurídica (ex.: relações de trabalho e contratos de consumo).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Maria e Joana possuem os mesmos direitos políticos, apesar de a naturalização desta última poder ser cassada". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diversamente de Maria e Joana, Antônio não possui direitos fundamentais e, por via reflexa, não possui direitos...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, *Eficácia Vertical:* Relação tradicional entre o indivíduo e o Estado, funcionando como escudo protetor contra o arbítrio estatal.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente possuem direitos políticos aqueles que possuem direitos fundamentais, logo, os três os possuem". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia* deste guia, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Maria e Joana não possuem os mesmos direitos fundamentais, e Antônio não pode usufruir de direitos políticos".

GABARITO OFICIAL: E

03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Da organização político-administrativa do Estado brasileiro (Artigos 18 e 19 da CF/88): forma federativa, autonomia dos entes e vedações federativas.
- Da União, dos Estados Federados, do Distrito Federal e dos Municípios: bens públicos, criação e desmembramento de entes, e competências materiais e legislativas.
- Repartição constitucional de competências:
  - Competências materiais exclusivas da União (Art. 21) e comuns de todos os entes (Art. 23);
  - Competências legislativas privativas da União (Art. 22) e concorrentes entre União, Estados e DF (Art. 24);
  - Competências remanescentes/residuais dos Estados (Art. 25) e competências de interesse local dos Municípios (Art. 30).
- Intervenção Federal e Estadual (Artigos 34 a 36 da CF/88): hipóteses, princípios sensíveis e procedimento.
- Regime constitucional da Administração Pública (Artigo 37 da CF/88): princípios fundamentais, concurso público, cargos em comissão e funções de confiança, teto remuneratório e regras de acumulação de cargos.
- Servidores públicos civis (Artigos 38 a 41 da CF/88): exercício de mandato eletivo, estágio probatório, estabilidade aos 3 anos, avaliação especial de desempenho e hipóteses constitucionais taxativas de perda do cargo público estável.

🧭 Sumário

1. **Forma Federativa e Organização Político-Administrativa**
   1. Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes
   2. Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)
   3. Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes
   4. Teste 132
2. **O Modelo Constitucional de Repartição de Competências**
   1. Competências Legislativas: Privativa da União versus Concorrente
   2. Competências Administrativas: Exclusivas e Comuns
   3. Competências dos Estados e Municípios
   4. Teste 133
   5. Teste 134
   6. Teste 135
   7. Teste 136
3. **Mecanismos Excepcionais de Equilíbrio: Intervenção Federal e Estadual**
   1. Teste 137
4. **Regime Constitucional da Administração Pública e Servidores (Arts. 37 a 41)**
   1. Concurso Público, Funções de Confiança e Cargos em Comissão
   2. Regra Constitucional da Não-Acumulação e Exceções (Art. 37, XVI)
   3. Exercício de Mandato Eletivo pelo Servidor Público (Art. 38)
   4. Estabilidade e Perda do Cargo do Servidor Estável (Art. 41)
   5. Teste 138
   6. Teste 139
   7. Teste 140
   8. Teste 141
   9. Teste 142
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas**

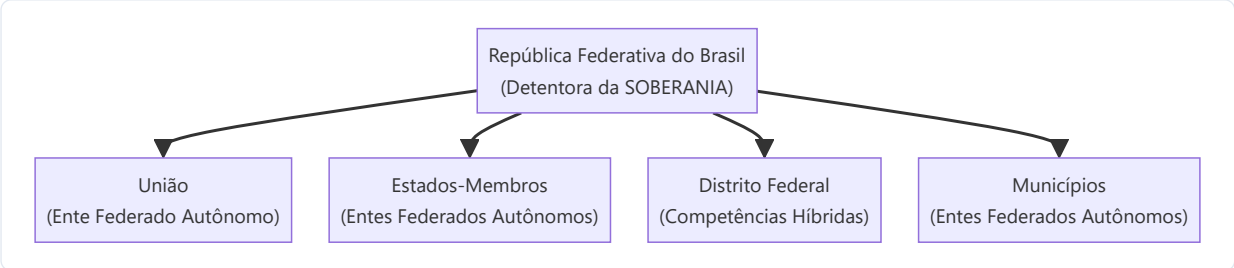
---

1. Forma Federativa e Organização Político-Administrativa

1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

- **Origem Histórica:** Formou-se por **desagregação** (ou segregação), decorrente de um movimento **centrífugo** (o Estado unitário imperial descentralizou poderes políticos para as províncias que se transformaram em Estados-membros).
- **Indissolubilidade do Vínculo Federativo:** Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). A tentativa de desmembramento justifica a intervenção federal imediata (art. 34, I) e constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV).
- **Soberania vs. Autonomia:**
  - A **Soberania** é atributo exclusivo da **República Federativa do Brasil** no plano internacional.
  - A **Autonomia** é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando-se pela tríplice capacidade de auto-organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias).



1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)

O art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1. **Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança**, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público *(Princípio da Laicidade Estatal)*.
2. **Recusar fé aos documentos públicos** *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.
3. **Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si** *(Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional)*.

1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes

- **Bens da União (Art. 20):** Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
- **Bens dos Estados (Art. 26):** Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União.
- **Criação de Estados (Art. 18, § 3º):** Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de **plebiscito** e edição de **Lei Complementar Federal** pelo Congresso Nacional.
- **Criação de Municípios (Art. 18, § 4º):** Depende de **Lei Complementar Federal** (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por **plebiscito** às populações dos municípios envolvidos e promulgação de **Lei Ordinária Estadual**.

Teste 132

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A Lei Complementar nº 214/2025 regulamentou a reforma tributária aprovada pela Emenda Constitucional nº 132/2023, instituindo o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), que substituirão progressivamente tributos atualmente vigentes. Com base na estrutura e nos objetivos da reforma tributária regulamentada pela Lei Complementar nº 214/2025, assinale a afirmativa correta.

A) O IBS substituirá tributos federais, estaduais e municipais, sendo administrado exclusivamente pela Receita Federal do Brasil, a quem caberá a arrecadação e a distribuição das receitas aos entes subnacionais.

B) A CBS é de competência da União e substituirá o PIS e a Cofins, ao passo que o IBS é de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios, substituindo o ICMS e o ISS, sendo ambos administrados pelo Comitê Gestor do IBS.

C) O IS tem como fato gerador a circulação de bens e a prestação de serviços em geral, incidindo de forma ampla sobre toda a cadeia produtiva com o objetivo de simplificar a arrecadação e eliminar a cumulatividade tributária.

D) A reforma tributária instituída pela LC nº 214/2025 terá implementação imediata, com a extinção do ICMS, do ISS, do PIS, da Cofins e do IPI a partir do exercício financeiro seguinte à sua publicação, sem período de transição.

E) O IBS e a CBS formam a chamada Contribuição sobre Bens e Serviços dual, mas incidem sobre bases de cálculo distintas: o IBS incide exclusivamente sobre bens, e a CBS incide exclusivamente sobre serviços, mantendo a separação tradicional entre o ICMS e o ISS.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O IBS substituirá tributos federais, estaduais e municipais, sendo administrado exclusivamente pela Receita...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, o art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes* deste guia, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A CBS é de competência da União e substituirá o PIS e a Cofins, ao passo que o IBS é de competência compartilhada...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O IS tem como fato gerador a circulação de bens e a prestação de serviços em geral, incidindo de forma ampla sobre...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A reforma tributária instituída pela LC nº 214/2025 terá implementação imediata, com a extinção do ICMS, do ISS...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si *(Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional)*.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O IBS e a CBS formam a chamada Contribuição sobre Bens e Serviços dual, mas incidem sobre bases de cálculo...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 133

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Nos termos do texto constitucional, lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios, o qual será informado pelo princípio da neutralidade. A respeito do tema, considerando as disposições da Constituição Federal, avalie as afirmativas a seguir. I. Incidirá sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços, realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. II. Será não cumulativo, compensando o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas na Constituição. III. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de destino da operação. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, o referido imposto atenderá ao que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, o art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 134

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) O estado Beta editou a Lei estadual nº X dispondo que a remuneração devida aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo X e Y seria reajustada pelo mesmo índice e no momento em que fosse reajustada a remuneração dos cargos W e Z, existentes no âmbito federal. Nesse caso, é correto afirmar que a Lei estadual nº X deve ser considerada:

A) constitucional, caso os cargos X e Y tenham requisitos de acesso e atribuições semelhantes aos cargos W e Z;

B) inconstitucional, considerando ser vedada a vinculação remuneratória entre os cargos referidos no enunciado;

C) inconstitucional, salvo se houver lei complementar da União autorizando que os estados e o Distrito Federal estabeleçam a referida vinculação;

D) constitucional, considerando que os entes federativos menores podem vincular sua política remuneratória aos entes políticos maiores, não sendo a recíproca verdadeira;

E) constitucional, se, além de os cargos X e Y terem requisitos de acesso e atribuições semelhantes aos cargos W e Z, todos estiverem inseridos em estrutura de poder da mesma natureza.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, caso os cargos X e Y tenham requisitos de acesso e atribuições semelhantes aos cargos W e Z". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público *(Princípio da Laicidade Estatal)*.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "inconstitucional, considerando ser vedada a vinculação remuneratória entre os cargos referidos no enunciado".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inconstitucional, salvo se houver lei complementar da União autorizando que os estados e o Distrito Federal...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, considerando que os entes federativos menores podem vincular sua política remuneratória aos entes...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, origem Histórica: Formou-se por desagregação (ou segregação), decorrente de um movimento centrífugo (o Estado unitário imperial descentralizou poderes políticos para as províncias que se transformaram em Estados-membros).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, se, além de os cargos X e Y terem requisitos de acesso e atribuições semelhantes aos cargos W e Z...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 135

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O Deputado Estadual Pedro pretendia apresentar à Assembleia Legislativa do Estado Delta projeto de lei versando sobre matéria de competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Após promover alentada busca, constatou que nem a União nem o Estado Delta tinha legislado sobre a matéria. À luz da divisão constitucional de competências, Pedro concluiu corretamente que o Estado Delta

A) somente pode legislar sobre a matéria após a União.

B) pode legislar sobre a matéria, desde que seja expressamente autorizado pela União.

C) pode legislar sobre a matéria, sendo que a superveniência de normas gerais da União revogará a lei estadual na hipótese de colidência.

D) pode legislar sobre a matéria, sendo que a superveniência de normas gerais da União suspenderá a eficácia da lei estadual na hipótese de colidência.

E) pode legislar sobre a matéria, sendo que a superveniência de normas gerais da União não terá influência sobre a lei estadual, ainda que sejam colidentes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente pode legislar sobre a matéria após a União". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode legislar sobre a matéria, desde que seja expressamente autorizado pela União". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, recusar fé aos documentos públicos *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode legislar sobre a matéria, sendo que a superveniência de normas gerais da União revogará a lei estadual na...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "pode legislar sobre a matéria, sendo que a superveniência de normas gerais da União suspenderá a eficácia da lei...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode legislar sobre a matéria, sendo que a superveniência de normas gerais da União não terá influência sobre a...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, o art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 136

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Após ampla mobilização popular, o Município Alfa editou a Lei municipal nº X, dispondo que os jovens de até vinte e um anos de idade teriam direito a concessão de desconto de 50% sobre o preço do ingresso cobrado por casas de diversões situadas em seu território. Esse diploma normativo foi muito festejado no ambiente social, pois nem a legislação do Estado em cujo território Alfa está situado nem a legislação da União contêm preceito similar. Apesar disso, a associação dos empresários do setor, os quais teriam seus lucros reduzidos, criticou duramente a Lei municipal nº X, tendo solicitado que um especialista analisasse a sua conformidade constitucional, mais especificamente se Alfa poderia legislar sobre a matéria. Assinale a opção que apresenta o esclarecimento correto dado à associação.

A) Compete privativamente à União legislar sobre produção e consumo, logo, a Lei municipal nº X é inconstitucional nesse aspecto.

B) O Município Alfa somente tem competência para legislar sobre a matéria se houver lei complementar federal autorizativa.

C) Todos os entes federativos possuem competência legislativa comum para legislar sobre lazer, logo, a Lei municipal nº X é constitucional nesse aspecto.

D) Se trata de típico interesse local, logo, Alfa tem competência privativa para legislar sobre a matéria, o que torna a Lei municipal nº X constitucional nesse aspecto.

E) O Município Alfa pode suplementar a legislação federal e estadual em matéria de direito econômico, logo, a Lei municipal nº X é constitucional nesse aspecto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Compete privativamente à União legislar sobre produção e consumo, logo, a Lei municipal nº X é inconstitucional...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O Município Alfa somente tem competência para legislar sobre a matéria se houver lei complementar federal...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Todos os entes federativos possuem competência legislativa comum para legislar sobre lazer, logo, a Lei municipal...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público *(Princípio da Laicidade Estatal)*.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Se trata de típico interesse local, logo, Alfa tem competência privativa para legislar sobre a matéria, o que...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes* deste guia, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "O Município Alfa pode suplementar a legislação federal e estadual em matéria de direito econômico, logo, a Lei...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 137

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) XX, Deputado Estadual no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, almejava apresentar projeto de lei sobre determinada temática. Após alentada análise de sua assessoria, foi constatado que a referida temática se inseria no rol de competências legislativas privativas da União. Além disso, também se verificou que a União ainda não tinha editado uma lei disciplinando a referida temática. À luz da Constituição do Estado do Pará, é correto afirmar, em relação à competência legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que esse ente

A) pode legislar sobre a temática, se houver autorização da União por meio de lei complementar.

B) não pode legislar sobre a temática, não sendo possível a concessão de autorização ou de delegação pela União.

C) somente pode legislar sobre a temática nos casos em que a Constituição da República adota o instituto do reenvio.

D) pode legislar sobre a temática, sendo que a superveniência da lei da União revogará a lei estadual, caso dela destoe.

E) pode legislar sobre a temática, sendo que a superveniência da lei da União suspenderá a eficácia da lei estadual, caso dela destoe.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "pode legislar sobre a temática, se houver autorização da União por meio de lei complementar".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não pode legislar sobre a temática, não sendo possível a concessão de autorização ou de delegação pela União". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente pode legislar sobre a temática nos casos em que a Constituição da República adota o instituto do reenvio". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode legislar sobre a temática, sendo que a superveniência da lei da União revogará a lei estadual, caso dela...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode legislar sobre a temática, sendo que a superveniência da lei da União suspenderá a eficácia da lei estadual...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, recusar fé aos documentos públicos *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 138

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Com relação ao Anexo de Metas Fiscais, que integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, em atendimento ao disposto no Art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, e que deverá ser elaborado, de acordo com o Art. 1º, § 2º, da LRF, pelo Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo tanto o Poder Executivo quanto os Poderes Legislativo e Judiciário, avalie as afirmativas a seguir. I. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal. II. O Demonstrativo das Metas Anuais deverá ser instruído com a memória e a metodologia de cálculo, visando esclarecer a forma de obtenção dos valores relativos a receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal, e montante da dívida pública. III. O Demonstrativo de Metas Anuais tem por objetivo, além de dar transparência sobre as metas fiscais, orientar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, de forma a permitir o alcance das metas, conforme planejado. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III. Auditoria Governamental

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, o art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes* deste guia, a Autonomia é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando-se pela tríplice capacidade de auto-organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "I, II e III. Auditoria Governamental".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 139

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O Chefe do Poder Executivo do Estado Alfa foi informado por sua assessoria a respeito da necessidade de aperfeiçoamento da estrutura administrativa, de modo a aumentar o nível de eficiência e a reduzir a despesa pública. Com esse objetivo, sugeriu-se que o Governador do Estado editasse decreto com os seguintes comandos: I. extinção de vinte cargos em comissão que estão vagos; II. organização da Administração Pública, sem aumento de despesa; e III. extinção de três órgãos públicos. Considerando a simetria com a União, é correto afirmar, em relação às três medidas alvitradas, que

A) todas podem ser adotadas.

B) somente a medida II pode ser adotada.

C) somente a medida III pode ser adotada.

D) somente as medidas I e II podem ser adotadas.

E) somente as medidas I e III podem ser adotadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "todas podem ser adotadas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, recusar fé aos documentos públicos *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente a medida II pode ser adotada". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente a medida III pode ser adotada". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens da União (Art. 20): Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes* deste guia, a Autonomia é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando-se pela tríplice capacidade de auto-organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "somente as medidas I e II podem ser adotadas".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente as medidas I e III podem ser adotadas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens dos Estados (Art. 26): Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 140

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Maria, servidora ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Estado Alfa, e que se encontrava na segunda classe de sua carreira, tomou conhecimento de que estavam sendo realizados estudos, ainda embrionários, em relação à possibilidade de a sua sistemática estipendial ser alterada para o formato de subsídios. Ao se inteirar dos balizamentos constitucionais afetos a essa temática, Maria concluiu corretamente que

A) somente os agentes políticos estão sujeitos à sistemática de subsídios, logo, não pode ser aplicada a ela.

B) caso a sistemática de subsídios seja implementada, deve ser assegurado o direito de opção aos servidores que já ocupam cargos públicos.

C) há mora legislativa do Estado Alfa, pois é obrigatória a submissão, à sistemática de subsídios, dos servidores organizados em carreira.

D) subsídio é apenas um designativo atribuído à retribuição estipendial paga aos servidores, logo, sua implementação não afetará a situação jurídica dela.

E) não há óbice a que a sistemática de subsídios seja estendida a servidores como Maria, mas, nesse caso, ela não poderá receber adicional por tempo de serviço.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente os agentes políticos estão sujeitos à sistemática de subsídios, logo, não pode ser aplicada a ela". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, origem Histórica: Formou-se por desagregação (ou segregação), decorrente de um movimento centrífugo (o Estado unitário imperial descentralizou poderes políticos para as províncias que se transformaram em Estados-membros).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso a sistemática de subsídios seja implementada, deve ser assegurado o direito de opção aos servidores que já...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "há mora legislativa do Estado Alfa, pois é obrigatória a submissão, à sistemática de subsídios, dos servidores...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, o art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "subsídio é apenas um designativo atribuído à retribuição estipendial paga aos servidores, logo, sua implementação...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público *(Princípio da Laicidade Estatal)*.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "não há óbice a que a sistemática de subsídios seja estendida a servidores como Maria, mas, nesse caso, ela não...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 141

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) Considere as situações abaixo descritas, relativamente a juízo da responsabilização disciplinar daqueles que atividades desempenhadas por servidores públicos do tenham com ele concorrido. Estado de Goiás, no exercício de suas funções: _____ 46. No exercício de seu poder regulamentar, o Chefe do Po- I. deixar, injustificadamente, de arrecadar tributos a der Executivo pode expedir, relativamente a todas as seu cargo. matérias de sua competência, regulamentos II. empregar meio vexatório na cobrança de tributo ou

A) I, apenas. decretos por ele expedidos.

B) II, apenas. ção de serviços públicos. _____

C) III, apenas.

D) de execução, destinados a dar fiel cumprimento aos

E) independentes, destinados a regulamentar a presta-

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas. decretos por ele expedidos". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas. ção de serviços públicos. _____". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, recusar fé aos documentos públicos *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens da União (Art. 20): Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de execução, destinados a dar fiel cumprimento aos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens dos Estados (Art. 26): Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "independentes, destinados a regulamentar a presta-".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 142

(FGV – TJ/BA – 2015 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Em relação à licença à gestante e à adotante, o statuto dos Servidores Públicos ivis do stado da ahia estabelece que:

A) à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 1 (um) ano de idade serão concedidos 3 (trinta) dias de licença;

B) pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos;

C) no caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 3 (trinta) dias de repouso;

D) no caso de natimorto, decorridos (cinco) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício;

E) à servidora gestante será concedida, mediante atestado médico, licença por (noventa) dias consecutivos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 1 (um) ano de idade serão concedidos 3...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, recusar fé aos documentos públicos *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença-paternidade de 20 (vinte) dias consecutivos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens da União (Art. 20): Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes* deste guia, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/BA/2015) ao estabelecer que "no caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 3 (trinta) dias de repouso".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "no caso de natimorto, decorridos (cinco) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens dos Estados (Art. 26): Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "à servidora gestante será concedida, mediante atestado médico, licença por (noventa) dias consecutivos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

GABARITO OFICIAL: C

04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Legislativo: estrutura bicameral federal (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e unicameral estadual/distrital/municipal.
- Atribuições do Congresso Nacional e competências privativas da Câmara dos Deputados (Art. 51) e do Senado Federal (Art. 52).
- Estatuto dos congressistas: imunidade material (inviolabilidade civil e penal) e imunidade formal/processual (prisão e prerrogativa de foro - Art. 53).
- Do processo legislativo (Artigos 59 a 69 da CF/88):
  - Emendas à Constituição (Art. 60): iniciativa restrita, rito qualificado de aprovação, inexistência de sanção/veto e limitações circunstanciais e materiais (cláusulas pétreas);
  - Leis Complementares vs. Leis Ordinárias (quórum e reserva de matéria);
  - Medidas Provisórias (Art. 62): pressupostos constitucionais, prazos e vedações temáticas absolutas.
- Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (Artigos 70 a 75 da CF/88):
  - Controle externo titularizado pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas;
  - Competências do Tribunal de Contas (Art. 71 da CF/88);
  - Duplo regime de contas: Contas de Governo (parecer prévio opinativo) vs. Contas de Gestão/Ordenadores de Despesa (julgamento técnico definitivo);
  - Julgamento das contas de Prefeito Municipal (Art. 31, § 2º e Tema 835 do STF);
  - Sustação de atos administrativos ilegais vs. sustação de contratos administrativos (Art. 71, X e §§ 1º e 2º);
  - Eficácia de título executivo extrajudicial das decisões do Tribunal de Contas (Art. 71, § 3º da CF/88);
  - Princípio da simetria constitucional (Art. 75 da CF/88) e o Ministério Público de Contas (Art. 130 da CF/88).

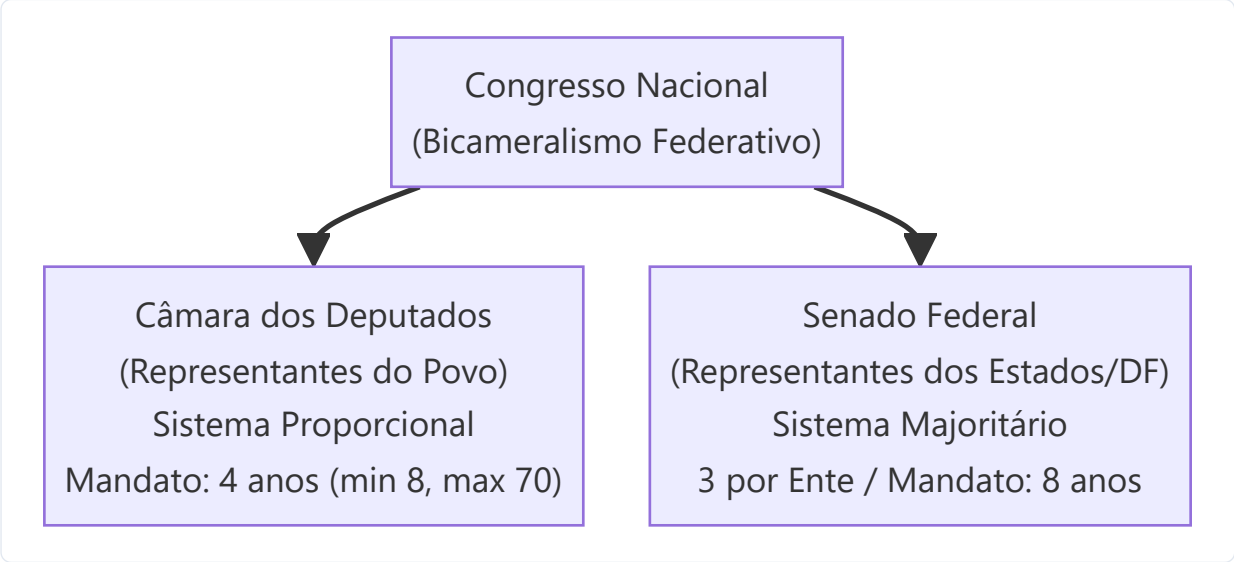
🧭 Sumário

1. **Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas**
   1. Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal
   2. Repartição de Competências no Congresso Nacional
   3. Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares
   4. Teste 143
   5. Teste 144
   6. Teste 145
2. **O Processo Legislativo Constitucional**
   1. Emendas à Constituição (Art. 60) e Limitações ao Poder de Reforma
   2. Leis Complementares versus Leis Ordinárias
   3. Medidas Provisórias (Art. 62): Prazos e Vedações Temáticas
   4. Teste 146
   5. Teste 147
   6. Teste 148
3. **Fiscalização e Controle Externo pelos Tribunais de Contas (Arts. 70 a 75)**
   1. Abrangência e Critérios da Fiscalização Financeira
   2. O Julgamento de Contas Públicas: Contas de Governo versus Contas de Gestão
   3. Sustação de Atos Ilegais versus Sustação de Contratos Administrativos
   4. Eficácia das Decisões Condenatórias e Título Executivo Extrajudicial
   5. Simetria Federativa (Art. 75) e o Ministério Público de Contas (Art. 130)
   6. Teste 149
   7. Teste 150
   8. Teste 151
   9. Teste 152
   10. Teste 153
4. 🌐 **Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas

O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo):

- **Câmara dos Deputados (Art. 45):** Representa o **povo brasileiro**. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de **4 anos** (uma legislatura). O número total de deputados por Estado e DF é proporcional à população, com piso mínimo de **8** e teto máximo de **70 deputados**.
- **Senado Federal (Art. 46):** Representa os **Estados e o Distrito Federal**. Cada unidade federada elege **3 senadores**, pelo sistema majoritário, com mandato de **8 anos** (duas legislaturas). A representação é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por **um terço (1/3)** e **dois terços (2/3)**.



1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal

Enquanto na esfera federal vigora o bicameralismo, nos demais entes da Federação o Poder Legislativo adota compulsoriamente a estrutura **unicameral**:

- **Estados-Membros:** Assembleias Legislativas, compostas por Deputados Estaduais (art. 27);
- **Distrito Federal:** Câmara Legislativa do Distrito Federal, composta por Deputados Distritais (art. 32, § 2º);
- **Municípios:** Câmaras Municipais, compostas por Vereadores (art. 29, IV).

1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional

É fundamental distinguir os três tipos de atribuições legislativas federais:

1. **Competências com Sanção Presidencial (Art. 48):** Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos).
2. **Competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49):** Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por **Decreto Legislativo**, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).
3. **Competências Privativas de Cada Casa (Arts. 51 e 52):** Formalizadas por **Resolução**, sem envio ao Presidente:
    - *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por **dois terços** de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
    - *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos **crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares

O art. 53 da Constituição consagra o plexo de garantias institucionais dos membros do Congresso Nacional:

- **Imunidade Material (Real ou Substantiva):** Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Exige conexão (nexo de causalidade) com o desempenho das funções parlamentares, sendo absoluta quando manifestada dentro do recinto do parlamento.

- **Imunidade Formal (Processual) quanto à Prisão (Art. 53, § 2º):** Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos**, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
- **Foro por Prerrogativa de Função (Art. 53, § 1º):** Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o STF desde a expedição do diploma. Conforme tese firmada pelo STF na AP 937 e reafirmada pelo plenário, o foro especial aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados com as funções parlamentares.

Teste 143

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente,

A) a homologação de sentenças estrangeiras e a con- cessão de exequatur às cartas rogatórias.

B) os conflitos de atribuições entre autoridades adminis- trativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.

C) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

D) nas infrações penais comuns, o Presidente da Repú- blica, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador- Geral da República.

E) a execução de sentença nas causas de sua compe- tência originária, sendo vedada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a homologação de sentenças estrangeiras e a con- cessão de exequatur às cartas rogatórias". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os conflitos de atribuições entre autoridades adminis- trativas e judiciárias da União, ou entre autoridades...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49): Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por Decreto Legislativo, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências com Sanção Presidencial (Art. 48): Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "nas infrações penais comuns, o Presidente da Repú- blica, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a execução de sentença nas causas de sua compe- tência originária, sendo vedada a delegação de atribuições para a...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências Privativas de Cada Casa (Arts. 51 e 52): Formalizadas por Resolução, sem envio ao Presidente.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 144

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) A empresa Gama Ltda adquiriu um terreno para ali construir um posto de combustível. O imóvel, segundo estudos preliminares, está localizado em uma Área de Preservação Permanente (APP), próximo a uma nascente subterrânea que alimenta um dos rios que cortam o município. Mesmo com essa informação, o Instituto Ambiental Estadual, autarquia estadual, concedeu a licença para a construção do posto sob o argumento de que a nascente está canalizada e não haveria impacto significativo no meio ambiente. Além disso, alegou a autarquia estadual que antes da instalação do posto de gasolina, já havia sido concedida licença ambiental para um outro empreendimento que funcionou e causou dano ambiental no local. O Ministério Público não concordou e ingressou com ação civil pública contra a empresa, o instituto ambiental e os sócios da pessoa jurídica argumentando que a instalação do posto de combustível em uma APP contraria as leis ambientais e comprovou novo dano ambiental causado pela empresa Gama Ltda. No entanto, o juiz julgou os pedidos improcedentes sob o argumento de que não foram produzidas provas da ilegalidade de localização e instalação da empresa, diante do fato de que a licença foi concedida antes da instalação do empreendimento. Além disso, o magistrado alegou que, antes da instalação do posto de gasolina, já havia sido concedida licença ambiental para um outro empreendimento que funcionou no local. Assim, o juízo entendeu que não foi o posto de gasolina não deve ser condenado, porque a área já estava degradada. A sentença foi mantida pelo Tribunal de 2ª instância, pelos mesmos fundamentos. Ainda inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial. Com base na narrativa, assinale a afirmativa correta.

A) Entendeu corretamente o tribunal de origem no sentido de que o posto de gasolina não tem responsabilidade civil, pois não teria provocado danos ambientais considerando que a área já estava degradada.

B) Eventual aplicação de penalidades administrativas, em razão da responsabilidade administrativa ambiental do posto de gasolina, não obedeceria à sistemática da teoria da culpabilidade, sendo desnecessária a demonstração de seu elemento subjetivo e demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

C) Conquanto houvesse a instalação do empreendimento em área de preservação permanente, não foram produzidas provas da ilegalidade de localização e instalação da empresa, diante do fato de que a licença foi concedida antes da instalação do empreendimento.

D) A consolidação da intervenção na área de preservação permanente não justifica que seja mantida a situação lesiva ao meio ambiente.

E) A violação das regras protetivas do meio ambiente atrai a responsabilidade civil objetiva, informada pela teoria do risco integral, nos termos do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, contra a empresa e os sócios da pessoa jurídica, exceto para a autarquia estadual, com presunção do prejuízo causado ao meio ambiente (dano in re ipsa), ensejando o dever de indenizar.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Entendeu corretamente o tribunal de origem no sentido de que o posto de gasolina não tem responsabilidade civil...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, imunidade Material (Real ou Substantiva): Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

B) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "Eventual aplicação de penalidades administrativas, em razão da responsabilidade administrativa ambiental do posto...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, exige conexão (nexo de causalidade) com o desempenho das funções parlamentares, sendo absoluta quando manifestada dentro do recinto do parlamento.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Conquanto houvesse a instalação do empreendimento em área de preservação permanente, não foram produzidas provas...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, competências com Sanção Presidencial (Art. 48): Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A consolidação da intervenção na área de preservação permanente não justifica que seja mantida a situação lesiva...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A violação das regras protetivas do meio ambiente atrai a responsabilidade civil objetiva, informada pela teoria...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional, Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 145

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) No primeiro ano de mandato, o Presidente da República encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei que estabelece, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública federal, voltados às despesas de capital e aos programas de duração continuada, com vigência para os anos subsequentes. À luz da Constituição Federal, é correto afirmar que esse projeto de lei

A) possui vigência de quatro anos, iniciando-se no segundo ano do mandato e encerrando-se no primeiro ano do mandato seguinte.

B) tem vigência coincidente com o mandato presidencial, iniciando-se no primeiro ano e encerrando-se no último ano de governo.

C) abrange exclusivamente despesas correntes, vedada a inclusão de despesas de capital.

D) dispensa a regionalização das metas, por se tratar de planejamento estratégico nacional.

E) caso rejeitado pelo Poder Legislativo, pode ser reeditado por medida provisória, em razão de sua natureza programática e provisória.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "possui vigência de quatro anos, iniciando-se no segundo ano do mandato e encerrando-se no primeiro ano do mandato...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tem vigência coincidente com o mandato presidencial, iniciando-se no primeiro ano e encerrando-se no último ano de...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências com Sanção Presidencial (Art. 48): Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "abrange exclusivamente despesas correntes, vedada a inclusão de despesas de capital". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, câmara dos Deputados (Art. 45): Representa o povo brasileiro. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de 4 anos (uma legislatura).

D) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "dispensa a regionalização das metas, por se tratar de planejamento estratégico nacional". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49): Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por Decreto Legislativo, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso rejeitado pelo Poder Legislativo, pode ser reeditado por medida provisória, em razão de sua natureza...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 146

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) Ao organizar o Poder Legislativo, na esfera federal, a Constituição da República prevê que

A) a Câmara dos Deputados será composta de repre- sentantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

B) o Senado Federal será composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.

C) a representação de cada Estado e do Distrito Fede- ral no Senado Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

D) as deliberações de cada Casa Legislativa serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional em contrário.

E) o número total de Senadores será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano an- terior às eleições, para que nenhuma daquelas uni- dades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta representantes. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a Câmara dos Deputados será composta de repre- sentantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, câmara dos Deputados (Art. 45): Representa o povo brasileiro. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de 4 anos (uma legislatura).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o Senado Federal será composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, senado Federal (Art. 46): Representa os Estados e o Distrito Federal. Cada unidade federada elege 3 senadores, pelo sistema majoritário, com mandato de 8 anos (duas legislaturas).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas* deste guia, a representação é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um terço (1/3) e dois terços (2/3). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "a representação de cada Estado e do Distrito Fede- ral no Senado Federal será renovada de quatro em quatro anos...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as deliberações de cada Casa Legislativa serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros, salvo disposição...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o número total de Senadores será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, o número total de deputados por Estado e DF é proporcional à população, com piso mínimo de 8 e teto máximo de 70 deputados.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 147

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) Pedro, estudante de direito, foi questionado por seu professor em relação às fases do processo legislativo para a elaboração de uma lei orgânica municipal. De acordo com Pedro: (1) o projeto deve ser aprovado em dois turnos de votação; (2) pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal; e (3) com a sanção do chefe do Poder Executivo. Ao analisar as afirmações de Pedro em relação ao processo legislativo, o professor observou, corretamente, que:

A) todas estão certas;

B) apenas a afirmação 2 está certa;

C) apenas a afirmação 3 está certa;

D) apenas a afirmação 1 e 2 estão certas;

E) apenas a afirmação 1 e 3 estão certas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "todas estão certas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49): Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por Decreto Legislativo, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas a afirmação 2 está certa". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, o Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas a afirmação 3 está certa". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal*, enquanto na esfera federal vigora o bicameralismo, nos demais entes da Federação o Poder Legislativo adota compulsoriamente a estrutura unicameral.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "apenas a afirmação 1 e 2 estão certas".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas a afirmação 1 e 3 estão certas". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, a representação é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um terço (1/3) e dois terços (2/3).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 148

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O Presidente da República apresentou projeto de lei complementar versando sobre matéria de sua iniciativa exclusiva, estranha à sistemática orçamentária. No âmbito da Câmara dos Deputados, foi aprovada emenda que estendia o alcance da proposição legislativa e acarretava aumento de despesa obrigatória, sendo indicada a respectiva fonte de custeio. Após o trâmite regular, o projeto foi aprovado nas duas Casas do Congresso Nacional, mas foi vetado pelo Presidente da República. O veto foi derrubado pelo Poder Legislativo e, ato contínuo, foi promulgada a Lei nº X pelo Presidente do Senado Federal. Com base nas normas constitucionais afetas ao processo legislativo, é correto afirmar que a narrativa

A) não apresenta nenhuma incorreção.

B) somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados.

C) somente apresenta incorreção em relação à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.

D) somente apresenta incorreção em relação à promulgação, que deveria ser realizada em momento anterior à derrubada do veto.

E) somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados, e à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não apresenta nenhuma incorreção". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente apresenta incorreção em relação à promulgação realizada pelo Presidente do Senado Federal". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal*, distrito Federal: Câmara Legislativa do Distrito Federal, composta por Deputados Distritais (art. 32, § 2º).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente apresenta incorreção em relação à promulgação, que deveria ser realizada em momento anterior à derrubada...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências com Sanção Presidencial (Art. 48): Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas* deste guia, o Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "somente apresenta incorreção em relação à emenda aprovada pela Câmara dos Deputados, e à promulgação realizada...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 149

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Com o objetivo de atender às necessidades urgentes do Poder Judiciário federal, o Presidente da República editou a Medida Provisória nº X, dispondo sobre a organização dos Tribunais Regionais Federais, o que foi muito comemorado por seus membros. Após o trâmite regular, a medida provisória teve sua votação iniciada na Câmara dos Deputados, sendo aprovada nessa Casa Legislativa e, posteriormente, no Senado Federal, sem alterações. Daí decorreu a promulgação da Lei nº Y, o que foi feito pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que essa narrativa:

A) não apresenta incorreção;

B) somente apresenta incorreção em relação à casa iniciadora;

C) somente apresenta incorreção em relação ao objeto da medida provisória;

D) somente apresenta incorreção em relação à promulgação no âmbito do Poder Legislativo;

E) somente apresenta incorreção em relação à votação em separado nas Casas Legislativas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não apresenta incorreção". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente apresenta incorreção em relação à casa iniciadora". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências Privativas de Cada Casa (Arts. 51 e 52): Formalizadas por Resolução, sem envio ao Presidente.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "somente apresenta incorreção em relação ao objeto da medida provisória".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente apresenta incorreção em relação à promulgação no âmbito do Poder Legislativo". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, o Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente apresenta incorreção em relação à votação em separado nas Casas Legislativas". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, câmara dos Deputados (Art. 45): Representa o povo brasileiro. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de 4 anos (uma legislatura).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 150

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O órgão de auditoria interna da Secretaria de Estado de Saúde do Pará identificou desfalques na gestão de medicamentos que resultaram em danos da ordem de R $80.000,00 ao erário. Imediatamente, a auditoria interna oficiou a autoridade administrativa competente, que instaurou sindic a) O dano apurado foi de R$84.000,00. b) Os atos danosos não decorreram de conduta dolosa dos servidores envolvidos. No mesmo prazo, a autoridade administrativa obteve o ressarcimento integral do dano. Considerando as normas do RITCE-PA aplicáveis à situação hipotética, assinale a opção que apresenta a medida a ser adotada pela autoridade administrativa da Secretaria de Saúde.

A) Instaurar tomada de contas especial e encaminhar o processo ao TCE-PA no prazo de 120 dias.

B) Anular o processo de sindicância em razão de inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para sua conclusão e determinar a instauração de tomada de contas especial.

C) Converter o processo de sindicância em tomada de contas especial e, independentemente dos valores envolvidos, encaminhar o resultado da apuração ao TCE-PA para julgamento.

D) Arquivar o processo, pois não há mais necessidade de instauração de tomada de contas e nem de seu encaminhamento ao TCE-PA.

E) Encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas junto ao TCE-PA para adoção das medidas necessárias à ação de improbidade administrativa a ser processada pela Corte de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Instaurar tomada de contas especial e encaminhar o processo ao TCE-PA no prazo de 120 dias". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49): Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por Decreto Legislativo, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Anular o processo de sindicância em razão de inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para sua conclusão e...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, conforme tese firmada pelo STF na AP 937 e reafirmada pelo plenário, o foro especial aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados com as funções parlamentares.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Converter o processo de sindicância em tomada de contas especial e, independentemente dos valores envolvidos...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, foro por Prerrogativa de Função (Art. 53, § 1º): Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o STF desde a expedição do diploma.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Arquivar o processo, pois não há mais necessidade de instauração de tomada de contas e nem de seu encaminhamento...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas junto ao TCE-PA para adoção das medidas necessárias à ação de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, imunidade Formal (Processual) quanto à Prisão (Art. 53, § 2º): Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 151

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Benjamin Zimler registra que o controle interno se caracteriza como gênero do qual se constituem espécies o controle administrativo e o sistema de controle interno estatuído no art. 74 da Constituição Federal. (ZIMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. Ed. Fórum, 2015, p. 165) O dispositivo constitucional citado pelo autor atribui ao sistema de controle interno a função de

A) fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.

B) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.

C) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta.

D) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

E) comprovar somente a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares*, o art. 53 da Constituição consagra o plexo de garantias institucionais dos membros do Congresso Nacional.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, senado Federal (Art. 46): Representa os Estados e o Distrito Federal. Cada unidade federada elege 3 senadores, pelo sistema majoritário, com mandato de 8 anos (duas legislaturas).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49): Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por Decreto Legislativo, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "comprovar somente a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, o Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 152

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Um dos grandes debates doutrinários se relaciona às objeções dirigidas contra a ideia de jurisdição de contas: A oposição que se faz à jurisdição de contas, ou seja, aquela realizada no âmbito da atividade processual do Tribunal de Contas, diz respeito à jurisdição uma. Outros elementos compõem o espectro de oposições, porém, encontram-se conectados a esta principal objeção. (HOEMKE, Hamilton Hobus. Tribunal de Contas-Direito Processual de Contas: jurisdição, provas e partes. Conceito Editorial, 2015, p. 56) Os argumentos a favor do reconhecimento da função jurisdicional na atividade processual dos Tribunais de Contas se fundam em sua função constitucional de

A) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

B) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

C) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

D) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

E) executar, diretamente, as multas e débitos imputados pela Corte de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal*, enquanto na esfera federal vigora o bicameralismo, nos demais entes da Federação o Poder Legislativo adota compulsoriamente a estrutura unicameral.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, o Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49): Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por Decreto Legislativo, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "executar, diretamente, as multas e débitos imputados pela Corte de Contas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional*, competências com Sanção Presidencial (Art. 48): Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 153

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) O Estado do Pará editou a Lei Complementar X, alterada por outra Lei Complementar, permitindo a dispensa de estudo de impacto ambiental (EIA) e de relatório de impacto ambiental (RIMA) para todas as obras hidrelétricas com potencial de 10 a 30 megawatt (MW) e com determinada extensão da área inundada. Concernente aos temas de repartição de competência em matéria ambiental e licenciamento ambiental, assinale a afirmativa correta.

A) A atuação normativa estadual, ainda que flexibilizadora, considerou o patamar mínimo estabelecido para a configuração de atividade potencialmente poluidora, assegurando o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

B) É permitido aos entes federados estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento para determinados empreendimentos e atividades, desde que de médio ou de menor potencial de impacto ambiental.

C) No caso concreto, ao prever o aumento do mínimo de fonte de energia primária, bem como ao inserir requisito para o licenciamento, consistente na extensão da área inundada, o poder legislativo estadual, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, não exorbitou dos limites expressamente estabelecidos pela legislação federal para o tratamento da matéria.

D) No âmbito das competências legislativas e executivas em matéria ambiental, o sistema do direito constitucional positivo brasileiro não optou pelo federalismo cooperativo.

E) Ao criar dispensa do licenciamento ambiental para atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, a norma estadual invadiu a competência legislativa geral da União (Art. 24, VI, §§ 1º e 2º, da CF/88) e violou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225, § 1º, IV, da CF/88).

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A atuação normativa estadual, ainda que flexibilizadora, considerou o patamar mínimo estabelecido para a...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal*, distrito Federal: Câmara Legislativa do Distrito Federal, composta por Deputados Distritais (art. 32, § 2º).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "É permitido aos entes federados estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento para determinados...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal*, enquanto na esfera federal vigora o bicameralismo, nos demais entes da Federação o Poder Legislativo adota compulsoriamente a estrutura unicameral.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "No caso concreto, ao prever o aumento do mínimo de fonte de energia primária, bem como ao inserir requisito para o...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, o Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "No âmbito das competências legislativas e executivas em matéria ambiental, o sistema do direito constitucional...". De acordo com a teoria estudada em *1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas*, câmara dos Deputados (Art. 45): Representa o povo brasileiro. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de 4 anos (uma legislatura).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional* deste guia, *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Ao criar dispensa do licenciamento ambiental para atividade potencialmente causadora de significativa degradação...".

GABARITO OFICIAL: E

05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Executivo: eleição, posse, impedimento, vacância e sucessão presidencial;
- Atribuições e prerrogativas do Presidente da República (Artigo 84 da CF/88): competências indelegáveis e competências privativas delegáveis (decretos autônomos, indulto e provimento de cargos vagos);
- Responsabilidade do Presidente da República (Artigos 85 e 86 da CF/88):
  - Crimes comuns vs. crimes de responsabilidade (*impeachment*);
  - Juízo prévio de admissibilidade pela Câmara dos Deputados (quórum qualificado de 2/3);
  - Competência de julgamento pelo STF e pelo Senado Federal (presidido pelo Presidente do STF);
  - Imunidades presidenciais: imunidade prisional temporária e cláusula de irresponsabilidade relativa por atos estranhos ao mandato;
- Do Poder Judiciário: disposições gerais, estatuto e garantias da magistratura (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade) e vedações expressas (quarentena de saída);
- Do Supremo Tribunal Federal (STF - Artigos 101 a 103-A da CF/88): composição (11 Ministros), nomeação, sabatina pelo Senado Federal, competências originárias e recursais, e o regime das Súmulas Vinculantes (Art. 103-A);
- Do Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Artigo 103-B da CF/88): organização, composição (15 membros) e limites de atuação (natureza estritamente administrativa, orçamentária e correcional, sem competência jurisdicional);
- Do Superior Tribunal de Justiça (STJ - Artigos 104 e 105 da CF/88): composição (no mínimo 33 Ministros), uniformização da lei federal infraconstitucional e o filtro da relevância no Recurso Especial (EC nº 125/2022);
- Das Funções Essenciais à Justiça:
  - Ministério Público (Artigos 127 a 130-A da CF/88): princípios institucionais, autonomia, garantias, vedações e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
  - Advocacia Pública (Artigos 131 e 132 da CF/88): AGU e Procuradorias Estaduais (PGE-GO);
  - Advocacia Privada (Artigo 133 da CF/88): indispensabilidade e inviolabilidade profissional;
  - Defensoria Pública (Artigos 134 e 135 da CF/88): assistência jurídica aos hipossuficientes e autonomia institucional expressa.

🧭 Sumário

1. **Poder Executivo: Estrutura, Atribuições e Responsabilidade**
   1. Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)
   2. Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)
   3. Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)
   4. Teste 154
   5. Teste 155
   6. Teste 156
   7. Teste 157
2. **Poder Judiciário: Estrutura Orgânica, CNJ e Súmula Vinculante**
   1. Garantias e Vedações dos Magistrados (Art. 95 da CF/88)
   2. Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Art. 103-B)
   3. Supremo Tribunal Federal e o Regime da Súmula Vinculante (Art. 103-A)
   4. Superior Tribunal de Justiça e o Filtro de Relevância (Arts. 104 e 105)
   5. Teste 158
   6. Teste 159
   7. Teste 160
   8. Teste 161
3. **Funções Essenciais à Justiça**
   1. Ministério Público e o CNMP (Arts. 127 a 130-A)
   2. Advocacia Pública (Arts. 131 e 132)
   3. Defensoria Pública (Arts. 134 e 135)
   4. Advocacia Privada (Art. 133)
   5. Teste 162

6. Teste 163
7. Teste 164

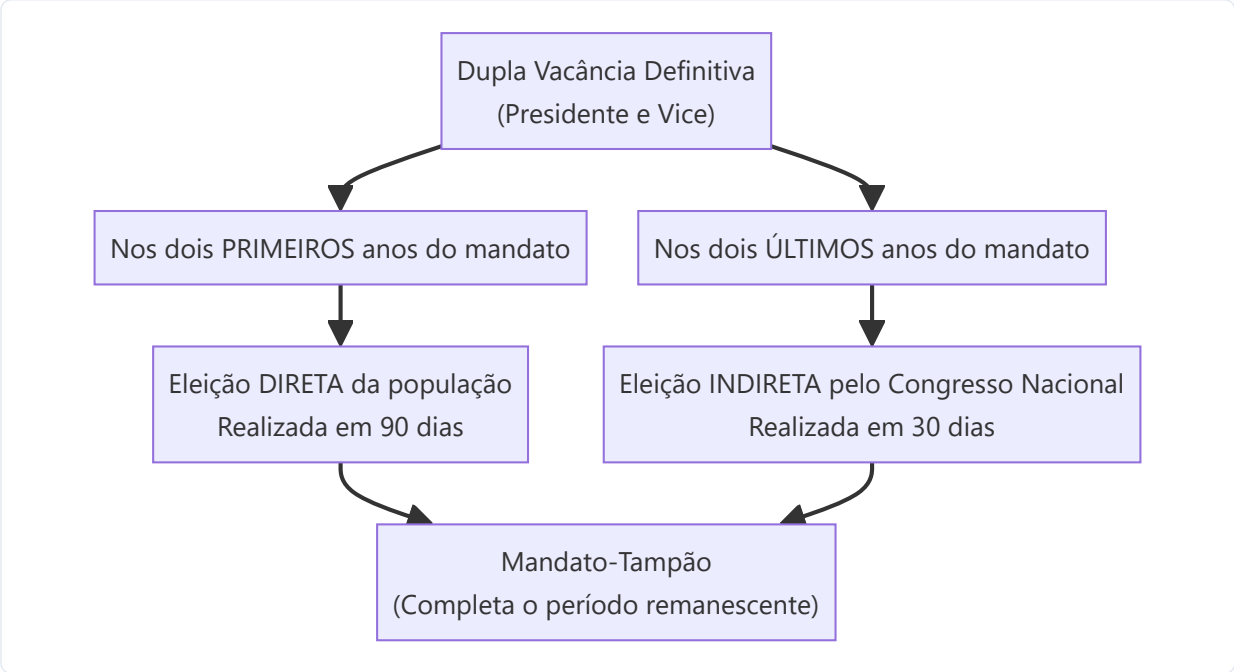
4. 🌐 **Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

---

1. Poder Executivo: Estrutura, Atribuições e Responsabilidade

1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)

Ocorrendo a vacância definitiva tanto do cargo de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, aplicam-se regras distintas a depender do momento do mandato:

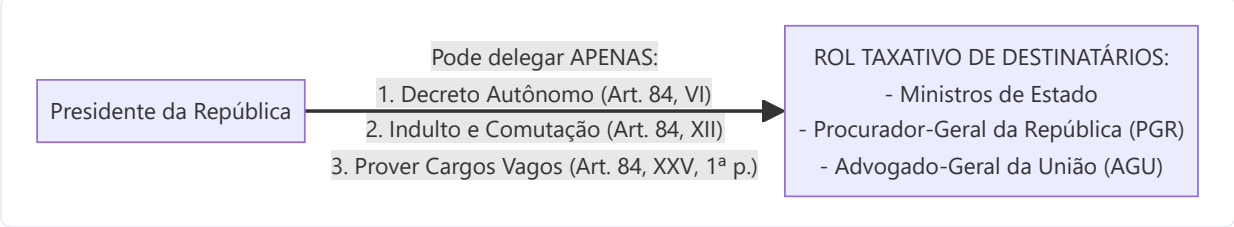


- **Primeiros 2 anos do mandato:** Ocorrendo a vacância definitiva de ambos os cargos na primeira metade da legislatura, far-se-á eleição **direta** noventa dias depois de aberta a última vaga.
- **Últimos 2 anos do mandato:** Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita **indireta**, trinta dias depois da última vaga, pelo **Congresso Nacional**, na forma da lei.
- Em qualquer das hipóteses de eleição extraordinária, os eleitos deverão completar o período remanescente de seus antecessores (*mandato-tampão* - art. 81, § 2º).

1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)

O art. 84 fixa as competências privativas do Presidente da República. Em regra, são privativas e indelegáveis. Todavia, a Constituição autoriza a **delegação de apenas TRÊS matérias específicas**:

1. **Art. 84, VI:** Dispor, mediante **decreto autônomo**, sobre:
    - *a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
    - *b)* Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
2. **Art. 84, XII:** Conceder **indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
3. **Art. 84, XXV, primeira parte: Prover** cargos públicos federais, na forma da lei.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - **Extinção de Órgãos Públicos:** O Presidente NÃO pode criar nem extinguir Ministérios ou órgãos públicos por decreto! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente **lei formal ordinária** (art. 88 da CF/88). O decreto autônomo serve exclusivamente para organizar órgãos existentes sem gerar custos ou extinguir cargos vagos.
> - **Extinção de Cargos Públicos Ocupados:** Depende obrigatoriamente de lei formal. Por decreto autônomo, o Chefe do Executivo só pode extinguir cargos e funções quando estiverem **vagos**!

1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)

O Presidente da República responde perante o STF por crimes comuns e perante o Senado Federal por crimes de responsabilidade (*impeachment*).

Aspecto Procedimental	Crime Comum (Penal)	Crime de Responsabilidade (*Impeachment*)
Juízo de Admissibilidade	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)
Órgão Julgador Competente	**Supremo Tribunal Federal (STF)**	**Senado Federal** (sob presidência do Presidente do STF)
Instauração do Processo	Recebimento da denúncia ou queixa pelo STF	Deliberação do Plenário do Senado Federal por maioria simples
Afastamento Preventivo	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias
Sanção Constitucional	Penas privativas de liberdade / multas criminais	**Perda do cargo** + **inabilitação por 8 anos** para qualquer função pública (quórum de 2/3 do Senado)
Imunidade Prisional (Art. 86, § 3º)	**Não pode ser preso**, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado	Inaplicável medida penal coercitiva
Irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º)	**Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções** na vigência do mandato	Aplicável a atos conexos ao exercício funcional

---

Teste 154

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) O Presidente da República, em matéria de sua iniciativa privativa, apresentou projeto de lei à Câmara dos Deputados. Após tramitação regular, o projeto foi aprovado, com alterações, e encaminhado para o Senado Federal. Nessa Casa Legislativa, foi aprovado um substitutivo alterando integralmente, embora sem aumento de despesa, a forma como a respectiva matéria fora disciplinada no projeto. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que

A) o Senado Federal, ao aprovar o substitutivo, assumiu a função de Casa Iniciadora, reiniciando a tramitação do projeto.

B) por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o Senado Federal não poderia ter aprovado o substitutivo.

C) após ser apreciado pela Câmara dos Deputados, o substitutivo, se aprovado, será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo para fins de sanção ou veto.

D) o Senado Federal, embora tenha atuado como Casa Revisora, deve apreciar as emendas que venham a ser aprovadas na Câmara dos Deputados, após esta Casa analisar o substitutivo.

E) por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o substitutivo aprovado pelo Senado Federal somente poderia versar sobre redação, não sobre o mérito.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o Senado Federal, ao aprovar o substitutivo, assumiu a função de Casa Iniciadora, reiniciando a tramitação do...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, sanção Constitucional: Penas privativas de liberdade / multas criminais — Perda do cargo + inabilitação por 8 anos para qualquer função pública (quórum de 2/3 do Senado).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o Senado Federal não poderia ter...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, extinção de Cargos Públicos Ocupados: Depende obrigatoriamente de lei formal. Por decreto autônomo, o Chefe do Executivo só pode extinguir cargos e funções quando estiverem vagos!.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)* deste guia, juízo de Admissibilidade: Câmara dos Deputados (quórum de 2/3 dos membros) — Câmara dos Deputados (quórum de 2/3 dos membros). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "após ser apreciado pela Câmara dos Deputados, o substitutivo, se aprovado, será encaminhado ao Chefe do Poder...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o Senado Federal, embora tenha atuado como Casa Revisora, deve apreciar as emendas que venham a ser aprovadas na...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, imunidade Prisional (Art. 86, § 3º): Não pode ser preso, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado — Inaplicável medida penal coercitiva.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o substitutivo aprovado pelo Senado...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º): Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções na vigência do mandato — Aplicável a atos conexos ao exercício funcional.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 155

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Após ampla mobilização popular, visando à contenção do gasto público e ao zelo pela moralidade administrativa, foram iniciados debates, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Sigma, para a apresentação de proposta de emenda constitucional que iria dispor que as leis orgânicas dos municípios situados no território de Sigma devem estatuir: I. o número máximo de secretarias do Poder Executivo; II. a remuneração máxima dos cargos do Poder Executivo; III. os balizamentos a serem observados para a prática de atos discricionários. Considerando as três temáticas referidas, é correto afirmar que a Constituição Estadual

A) pode dispor sobre todas.

B) não pode dispor sobre nenhuma.

C) pode dispor apenas sobre a matéria referida em II.

D) pode dispor apenas sobre as matérias referidas em I e III.

E) pode dispor apenas sobre as matérias referidas em I e II.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode dispor sobre todas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, extinção de Cargos Públicos Ocupados: Depende obrigatoriamente de lei formal. Por decreto autônomo, o Chefe do Executivo só pode extinguir cargos e funções quando estiverem vagos!.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)* deste guia, art. 84, VI: Dispor, mediante decreto autônomo, sobre. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "não pode dispor sobre nenhuma".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "pode dispor apenas sobre a matéria referida em II". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, imunidade Prisional (Art. 86, § 3º): Não pode ser preso, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado — Inaplicável medida penal coercitiva.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "pode dispor apenas sobre as matérias referidas em I e III". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, o art. 84 fixa as competências privativas do Presidente da República. Em regra, são privativas e indelegáveis. Todavia, a Constituição autoriza a delegação de apenas TRÊS matérias específicas.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "pode dispor apenas sobre as matérias referidas em I e II". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º): Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções na vigência do mandato — Aplicável a atos conexos ao exercício funcional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 156

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República,

A) será chamado ao exercício da Presidência o Pre- sidente da Câmara dos Deputados, que deverá com- pletar o período de mandato de seus antecessores.

B) será realizada eleição pelo Congresso Nacional, trin- ta dias depois da última vaga, caso a vacância ocorra nos últimos dois anos do período presiden- cial.

C) deverá ser convocado plebiscito para decidir quanto à necessidade de realização de nova eleição.

D) caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dar posse aos candidatos segundos colocados no pleito em que eleitos os antecessores.

E) não há solução prevista expressamente na Cons- tituição da República para a sucessão, cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "será chamado ao exercício da Presidência o Pre- sidente da Câmara dos Deputados, que deverá com- pletar o período...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, em qualquer das hipóteses de eleição extraordinária, os eleitos deverão completar o período remanescente de seus antecessores (*mandato-tampão* - art. 81, § 2º).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)* deste guia, últimos 2 anos do mandato: Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita indireta, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "será realizada eleição pelo Congresso Nacional, trin- ta dias depois da última vaga, caso a vacância ocorra nos...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deverá ser convocado plebiscito para decidir quanto à necessidade de realização de nova eleição". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, primeiros 2 anos do mandato: Ocorrendo a vacância definitiva de ambos os cargos na primeira metade da legislatura, far-se-á eleição direta noventa dias depois de aberta a última vaga.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dar posse aos candidatos segundos colocados no pleito em que eleitos os...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, ocorrendo a vacância definitiva tanto do cargo de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, aplicam-se regras distintas a depender do momento do mandato.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não há solução prevista expressamente na Cons- tituição da República para a sucessão, cabendo ao Congresso...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, art. 84, VI: Dispor, mediante decreto autônomo, sobre.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 157

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Foi instituído um grupo de trabalho no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa, com o objetivo de elaborar anteprojeto de proposição legislativa destinada a promover alterações no regime próprio de previdência social, especificamente direcionadas aos servidores públicos com deficiência que fossem ocupantes de cargos de provimento efetivo. As medidas propostas no anteprojeto são as seguintes: I. a avaliação da deficiência seria realizada não só nos planos físico e mental, mas em uma perspectiva biopsicossocial; II. o cômputo, como tempo de contribuição, dos períodos de férias e licença especial não fruídos pelos servidores até o requerimento de aposentadoria; e III. esses servidores, conforme o grau da deficiência, podem se aposentar com idade inferior aos servidores que não possuem deficiência. A assessoria do Chefe do Poder Executivo, ao analisar a conformidade, com a Constituição da República, das três alterações propostas, concluiu corretamente que

A) todas apresentam conformidade constitucional.

B) apenas a alteração I apresenta conformidade constitucional.

C) apenas a alteração II apresenta conformidade constitucional.

D) apenas as alterações I e III apresentam conformidade constitucional.

E) apenas as alterações II e III apresentam conformidade constitucional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "todas apresentam conformidade constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, extinção de Cargos Públicos Ocupados: Depende obrigatoriamente de lei formal. Por decreto autônomo, o Chefe do Executivo só pode extinguir cargos e funções quando estiverem vagos!.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas a alteração I apresenta conformidade constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, o art. 84 fixa as competências privativas do Presidente da República. Em regra, são privativas e indelegáveis. Todavia, a Constituição autoriza a delegação de apenas TRÊS matérias específicas.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas a alteração II apresenta conformidade constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, *b)* Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)* deste guia, sanção Constitucional: Penas privativas de liberdade / multas criminais — Perda do cargo + inabilitação por 8 anos para qualquer função pública (quórum de 2/3 do Senado). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "apenas as alterações I e III apresentam conformidade constitucional".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas as alterações II e III apresentam conformidade constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, art. 84, XXV, primeira parte: Prover cargos públicos federais, na forma da lei.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 158

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Com o objetivo de evitar uma iminente greve em certos setores do funcionalismo público federal, o Presidente da República, após se reunir com os Ministros das respectivas áreas, editou a Medida Provisória nº X (MPX), acolhendo parte das reivindicações das lideranças dos servidores públicos, de modo a alterar o regime jurídico da categoria. A MPX foi editada no dia seguinte à aprovação do Projeto de Lei nº Y (PLY) sobre a matéria no âmbito do Congresso Nacional. O PLY, no entanto, ainda não tinha sido encaminhado ao Poder Executivo. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a MPX

A) não poderia ter sido editada.

B) somente poderia ter sido editada após o recebimento do PLY.

C) irá sobrestar o encaminhamento do PLY, devendo ser anexada a ele.

D) foi editada com base no juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, não tendo vício.

E) embora não tenha vício, perderá a eficácia, naquilo que for colidente com o PLY, caso este último seja sancionado.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)* deste guia, últimos 2 anos do mandato: Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita indireta, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "não poderia ter sido editada".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente poderia ter sido editada após o recebimento do PLY". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, imunidade Prisional (Art. 86, § 3º): Não pode ser preso, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado — Inaplicável medida penal coercitiva.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "irá sobrestar o encaminhamento do PLY, devendo ser anexada a ele". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º): Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções na vigência do mandato — Aplicável a atos conexos ao exercício funcional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "foi editada com base no juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, não tendo vício". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, juízo de Admissibilidade: Câmara dos Deputados (quórum de 2/3 dos membros) — Câmara dos Deputados (quórum de 2/3 dos membros).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "embora não tenha vício, perderá a eficácia, naquilo que for colidente com o PLY, caso este último seja sancionado". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, art. 84, XXV, primeira parte: Prover cargos públicos federais, na forma da lei.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 159

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Marcos, Juiz de Direito, passou a responder a processo administrativo perante o Tribunal de Justiça a que estava vinculado, em razão da possível prática de infração disciplinar. Por gozar de grande popularidade na comarca em que era titular de órgão jurisdicional, situada no Município Alfa, e por entender que a instauração desse processo era manifestamente injusta, decidiu pedir exoneração do cargo de Juiz de Direito para concorrer ao cargo eletivo de Prefeito Municipal de Alfa. Ao terem conhecimento desses fatos, partidos políticos que pretendiam apresentar candidatos próprios iniciaram estudos com o objetivo de avaliar a possível configuração de uma causa de inelegibilidade. Nesse caso, é correto afirmar que

A) Marcos somente está inelegível para concorrer a um cargo eletivo no Município Alfa.

B) o pedido de exoneração é direito subjetivo de Marcos, não podendo caracterizar uma causa de inelegibilidade.

C) Marcos está inelegível, considerando que respondia a processo administrativo disciplinar ao pedir exoneração.

D) Marcos somente está inelegível se o processo administrativo disciplinar estiver em tramitação no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.

E) Marcos somente estaria inelegível se tivesse pedido exoneração após a prolação de decisão condenatória, ainda que suscetível de recurso.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Marcos somente está inelegível para concorrer a um cargo eletivo no Município Alfa". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, o Presidente da República responde perante o STF por crimes comuns e perante o Senado Federal por crimes de responsabilidade (*impeachment*).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o pedido de exoneração é direito subjetivo de Marcos, não podendo caracterizar uma causa de inelegibilidade". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, órgão Julgador Competente: Supremo Tribunal Federal (STF) — Senado Federal (sob presidência do Presidente do STF).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)* deste guia, instauração do Processo: Recebimento da denúncia ou queixa pelo STF — Deliberação do Plenário do Senado Federal por maioria simples. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Marcos está inelegível, considerando que respondia a processo administrativo disciplinar ao pedir exoneração".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Marcos somente está inelegível se o processo administrativo disciplinar estiver em tramitação no âmbito do...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, últimos 2 anos do mandato: Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita indireta, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Marcos somente estaria inelegível se tivesse pedido exoneração após a prolação de decisão condenatória, ainda que...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, imunidade Prisional (Art. 86, § 3º): Não pode ser preso, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado — Inaplicável medida penal coercitiva.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 160

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Determinado órgão, em âmbito nacional, tem a competência de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988, se está diante de uma competência do

A) Tribunal Superior do Trabalho.

B) Conselho Nacional de Justiça.

C) Superior Tribunal de Justiça.

D) Tribunal Superior Eleitoral.

E) Supremo Tribunal Federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tribunal Superior do Trabalho". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, o art. 84 fixa as competências privativas do Presidente da República. Em regra, são privativas e indelegáveis. Todavia, a Constituição autoriza a delegação de apenas TRÊS matérias específicas.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)* deste guia, últimos 2 anos do mandato: Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita indireta, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "Conselho Nacional de Justiça".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Superior Tribunal de Justiça". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, órgão Julgador Competente: Supremo Tribunal Federal (STF) — Senado Federal (sob presidência do Presidente do STF).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tribunal Superior Eleitoral". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, art. 84, VI: Dispor, mediante decreto autônomo, sobre.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Supremo Tribunal Federal". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único), a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 161

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução. As opções a seguir apresentam membros que participam desse Conselho, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.

B) Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho.

C) Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

D) Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral, indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

E) Um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, últimos 2 anos do mandato: Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita indireta, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, juízo de Admissibilidade: Câmara dos Deputados (quórum de 2/3 dos membros) — Câmara dos Deputados (quórum de 2/3 dos membros).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, o Presidente da República responde perante o STF por crimes comuns e perante o Senado Federal por crimes de responsabilidade (*impeachment*).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)* deste guia, órgão Julgador Competente: Supremo Tribunal Federal (STF) — Senado Federal (sob presidência do Presidente do STF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral, indicado pelo Supremo Tribunal Federal".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, ocorrendo a vacância definitiva tanto do cargo de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, aplicam-se regras distintas a depender do momento do mandato.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 162

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) No Brasil, as políticas judiciárias de inclusão e cidadania são coordenadas, principalmente, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e visam a transformar o Poder Judiciário em um agente ativo na promoção de direitos fundamentais e na remoção de barreiras ao acesso à justiça. Considerando as normas vigentes sobre essas políticas, assinale a afirmativa correta.

A) As pessoas em situação de rua terão assegurado o acesso às dependências do Poder Judiciário para o exercício de seus direitos, salvo se estiverem com vestimentas e condições de higiene incompatíveis com as regras do Tribunal.

B) Os tribunais deverão viabilizar atendimento prioritário e desburocratizado às pessoas em situação de rua, não se conferindo atendimento especial a qualquer pessoa, ainda que caracterizada como LGBTQUIA+ ou migrantes.

C) Entende-se como mulheres em condição de especial vulnerabilidade econômico-social, as mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual, salvo as mulheres trans e travestis.

D) A Resolução 497/2023 do CNJ instituiu, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, à exceção do Supremo Tribunal Federal, o Programa "Transformação", para fomentar a adoção de políticas afirmativas que reduzam as desigualdades no mercado de trabalho de mulheres de grupos vulneráveis.

E) O Programa "Transformação" consiste na reserva, pelos Tribunais e Conselhos, de, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas nos contratos que envolvam prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Conhecimentos Específicos Administração Geral

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As pessoas em situação de rua terão assegurado o acesso às dependências do Poder Judiciário para o exercício de...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, ocorrendo a vacância definitiva tanto do cargo de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, aplicam-se regras distintas a depender do momento do mandato.

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Os tribunais deverão viabilizar atendimento prioritário e desburocratizado às pessoas em situação de rua, não se...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, em qualquer das hipóteses de eleição extraordinária, os eleitos deverão completar o período remanescente de seus antecessores (*mandato-tampão* - art. 81, § 2º).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Entende-se como mulheres em condição de especial vulnerabilidade econômico-social, as mulheres vítimas de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, órgão Julgador Competente: Supremo Tribunal Federal (STF) — Senado Federal (sob presidência do Presidente do STF).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)* deste guia, últimos 2 anos do mandato: Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita indireta, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "A Resolução 497/2023 do CNJ instituiu, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, à exceção do Supremo Tribunal...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Programa "Transformação" consiste na reserva, pelos Tribunais e Conselhos, de, no mínimo, 10% (dez por cento)...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único), a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 163

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) A Assembleia Legislativa do Estado Alfa recebeu uma proposição legislativa que tem por objeto a alteração das atribuições de certo órgão colegiado da Administração Superior do Ministério Público do Estado. Considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República a respeito das normas que estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, é correto afirmar que a proposição legislativa precisa ter a natureza de:

A) projeto de lei ordinária, de iniciativa privativa do governador do Estado;

B) projeto de lei ordinária, de iniciativa privativa do Colégio de Procuradores de Justiça;

C) projeto de lei complementar, de iniciativa privativa do procurador-geral de Justiça;

D) proposta de emenda constitucional, podendo ter sido apresentada por qualquer legitimado para a reforma;

E) projeto de lei complementar, podendo ter sido apresentado pelo procurador-geral de Justiça ou pelo governador do Estado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "projeto de lei ordinária, de iniciativa privativa do governador do Estado". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, extinção de Órgãos Públicos: O Presidente NÃO pode criar nem extinguir Ministérios ou órgãos públicos por decreto! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente lei formal ordinária (art. 88 da CF/88).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "projeto de lei ordinária, de iniciativa privativa do Colégio de Procuradores de Justiça". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, art. 84, XII: Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)* deste guia, *a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "projeto de lei complementar, de iniciativa privativa do procurador-geral de Justiça".

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "proposta de emenda constitucional, podendo ter sido apresentada por qualquer legitimado para a reforma". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, sanção Constitucional: Penas privativas de liberdade / multas criminais — Perda do cargo + inabilitação por 8 anos para qualquer função pública (quórum de 2/3 do Senado).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "projeto de lei complementar, podendo ter sido apresentado pelo procurador-geral de Justiça ou pelo governador do...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)*, art. 84, XXV, primeira parte: Prover cargos públicos federais, na forma da lei.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 164

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) Considerando os impedimentos e incompatibilidades dos Magistrados e dos Servidores da Justiça previstos no Novo Código de Organização Judiciária do Estado de Roraima (Lei Complementar Estadual nº 221/2014 - COJERR), é correto afirmar que

A) nenhum Servidor da Justiça, em qualquer categoria, poderá funcionar juntamente com o cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau na mesma Comarca, mesmo que não haja dependência hierárquica entre as funções dos respectivos cargos.

B) o impedimento relativo ao funcionamento de servidores da Justiça de atuar no mesmo feito com cônjuges e parentes não pode ser aplicado quando alguma das partes, seu procurador ou o agente do Ministério Público, mantiver com o servidor idêntica relação de parentesco, consanguíneo ou afim.

C) na hipótese de verificação de impedimento do servidor da Justiça em razão da atuação de seu com o cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau na mesma Comarca, será afastado o primeiro nomeado.

D) exceto em atos ou processos administrativos ou de jurisdição graciosa do Tribunal de Justiça, não poderão funcionar conjuntamente como Juízes, no Tribunal Pleno, cônjuges e parentes consanguíneos ou afins em linha reta, ou colateral até o terceiro grau.

E) são válidas e eficazes as remoções de Magistrados feitas a pedido que motivarem impedimento entre Magistrados ou entre Magistrado e o membro do Ministério Público ou Auxiliar de Justiça, em razão de ser o cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "nenhum Servidor da Justiça, em qualquer categoria, poderá funcionar juntamente com o cônjuge ou parente...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, em qualquer das hipóteses de eleição extraordinária, os eleitos deverão completar o período remanescente de seus antecessores (*mandato-tampão* - art. 81, § 2º).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o impedimento relativo ao funcionamento de servidores da Justiça de atuar no mesmo feito com cônjuges e parentes...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)*, imunidade Prisional (Art. 86, § 3º): Não pode ser preso, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado — Inaplicável medida penal coercitiva.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "na hipótese de verificação de impedimento do servidor da Justiça em razão da atuação de seu com o cônjuge ou...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único), a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)* deste guia, irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º): Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções na vigência do mandato — Aplicável a atos conexos ao exercício funcional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "exceto em atos ou processos administrativos ou de jurisdição graciosa do Tribunal de Justiça, não poderão...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são válidas e eficazes as remoções de Magistrados feitas a pedido que motivarem impedimento entre Magistrados ou...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)*, últimos 2 anos do mandato: Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita indireta, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

GABARITO OFICIAL: D

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 18: Noções de Controle Externo

Sistema Constitucional de Controle, Jurisdição dos TCs, Auditorias Governamentais (NBASP) e TCE

01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Sistema constitucional de controle da Administração Pública: controle interno e controle externo;
- Relação e integração harmônica entre os sistemas de controle interno e externo;
- Dever de comunicação imediata sob pena de responsabilidade solidária (Artigo 74, § 1º, da CF/88);
- Tribunais de Contas: natureza jurídica, autonomia institucional, funcional, administrativa e orçamentária;
- O modelo federal e o princípio da simetria constitucional (Artigo 75 da CF/88);
- Composição e nomeação de membros dos Tribunais de Contas Estaduais (Artigos 73 e 75 da CF/88);
- Jurisdição dos Tribunais de Contas: abrangência subjetiva e objetiva; gestores públicos e particulares que guardem, arrecadem, gerenciem ou administrem verbas públicas;
- Competências constitucionais dos Tribunais de Contas:
  - Apreciação de contas do Chefe do Poder Executivo (parecer prévio opinativo e político-constitucional);
  - Julgamento técnico das contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (contas de gestão);
  - Fiscalização de atos de admissão de pessoal e concessão de benefícios previdenciários (atos complexos, Súmula Vinculante nº 3 e Tema 445 do STF);
  - Fixação de prazo para adoção de providências saneadoras e sustação direta de atos administrativos ilegais;
  - Sustação de contratos administrativos (competência privativa do Poder Legislativo com atuação subsidiária do TC);
- Eficácia das decisões dos Tribunais de Contas: imputação de débito e multa com força de título executivo extrajudicial (Artigo 71, § 3º, da CF/88);
- Limites da jurisdição de contas, prescrição da pretensão punitiva/ressarcitória (Tema 899 do STF) e independência das instâncias civil, penal e administrativa.

🧭 Sumário

1. **O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária**
   1. Sistemas de Controle Externo, Interno e Social
   2. O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)
2. **Natureza Jurídica, Autonomia e Princípio da Simetria (Art. 75)**
   1. Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas
   2. O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs
   3. Teste 165
   4. Teste 166
3. **Competências Constitucionais: Julgamento Técnico versus Parecer Prévio**
   1. Contas de Governo versus Contas de Gestão
   2. O Julgamento das Contas de Prefeito Municipal (Tema 835 do STF)
   3. Teste 167
4. **Registro de Atos de Admissão e Benefícios Previdenciários (Art. 71, III)**
   1. Teste 168
   2. Teste 169
5. **Sustação de Atos Ilegais versus Sustação de Contratos Administrativos**
   1. Teste 170
   2. Teste 171
6. **Eficácia Executiva e Prescritibilidade (Art. 71, § 3º e Tema 899 do STF)**
   1. Teste 172
   2. Teste 173
7. **Jurisdição Ampla e Independência das Instâncias**
   1. Teste 174
   2. Teste 175

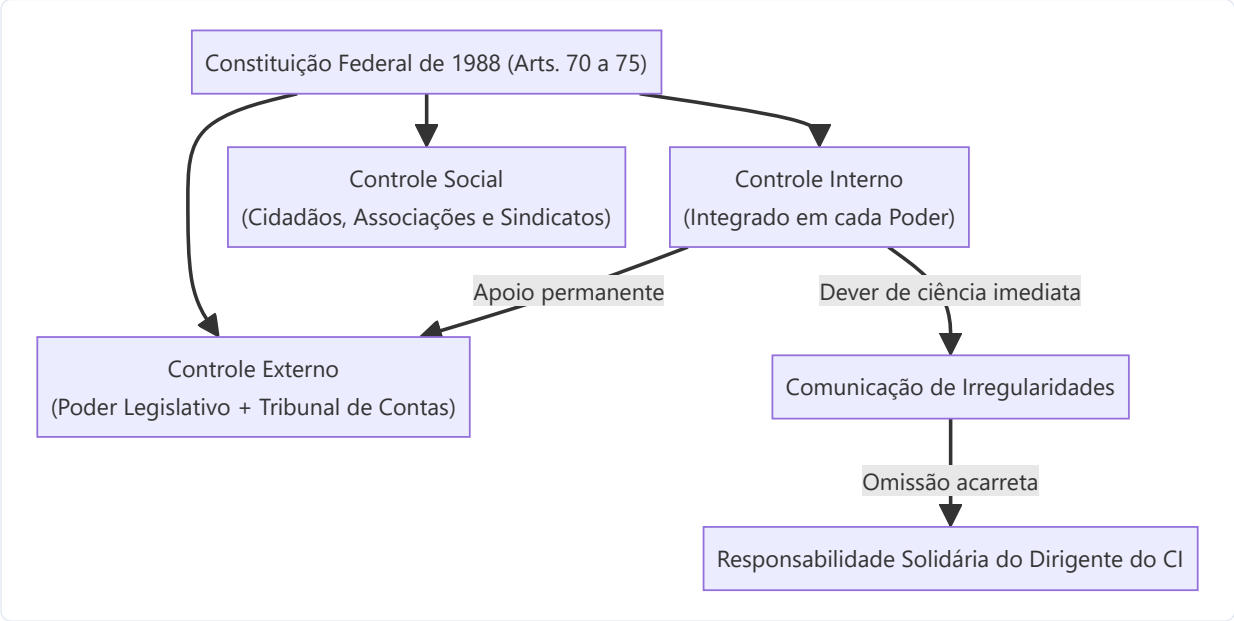
8. 🌐 Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas

---

1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária

O controle dos recursos públicos no Brasil é tripartite e integrado:

1. **Controle Externo:** Exercido pelo **Poder Legislativo** com o **auxílio técnico-constitucional do Tribunal de Contas** competente (TCU na União, TCE nos Estados e DF, TCMs onde existentes).
2. **Controle Interno:** Mantido de forma **integrada** por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público.
3. **Controle Social:** Exercido diretamente pela sociedade civil mediante instrumentos de transparência e cidadania (art. 74, § 2º).



1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social

- O **Controle Externo** possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.
- O **Controle Interno** atua no seio de cada estrutura orgânica para avaliar o cumprimento das metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, I a IV).
- O **Controle Social** assegura a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2º).

1.2 O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)

- Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no órgão, **devem dar ciência imediata ao Tribunal de Contas competente**.
- **Sanção por Omissão:** Se o titular do controle interno silenciar dolosa ou culposamente, responderá **pessoal e solidariamente** com o gestor ímprobo pelo dano apurado e pelas sanções cominadas pelo Tribunal de Contas.

---

2. Natureza Jurídica, Autonomia e Princípio da Simetria (Art. 75)

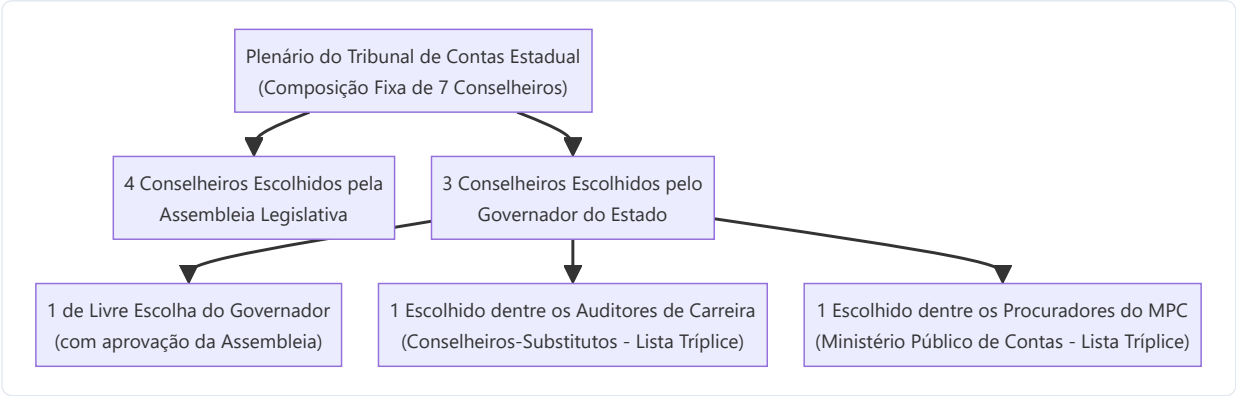
2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas

- Os Tribunais de Contas são **órgãos estatais independentes**, de extração estritamente constitucional.
- **Não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo**, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.
- Possuem **autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira**, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs

O art. 75 da Carta Magna estabelece que as normas constitucionais federais sobre fiscalização financeira e organização do Tribunal de Contas da União aplicam-se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- **Composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO):**
  - O plenário é composto por **7 Conselheiros** (ao contrário do TCU, que possui 9 Ministros).
  - Regra constitucional de escolha e indicação (Art. 73, § 2º c/c Art. 75):
  - **4 Conselheiros** indicados e eleitos pela **Assembleia Legislativa**;
  - **3 Conselheiros** indicados pelo **Governador do Estado**, com prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sendo:
    - 1 de livre escolha do Governador;
    - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Auditores de Controle Externo (Conselheiros-Substitutos)**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento;
    - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Procuradores do Ministério Público de Contas**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento.



Teste 165

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ampliou nos últimos anos seus mecanismos de interação com a sociedade civil, disponibilizando portais de transparência com dados abertos sobre a aplicação de recursos públicos municipais e estaduais, instituindo canais eletrônicos para recebimento de denúncias de irregularidades por qualquer cidadão e desenvolvendo programas de educação para a cidadania voltados ao fomento do controle social. Um pesquisador avaliou essas iniciativas e concluiu que, embora representem avanço na transparência ativa do Tribunal, ainda existem limites estruturais que restringem a efetividade do controle social exercido pela população sobre a Administração Pública. Considerando os conceitos de controle interno, externo e social, o papel constitucional do Tribunal de Contas e os instrumentos de transparência e controle social, assinale a afirmativa correta.

A) A disponibilização de portais de dados abertos pelo TCE-SC caracteriza transparência passiva, pois a publicação proativa de informações depende de solicitação prévia do cidadão, ao contrário da transparência ativa, que se realiza por meio de respostas a pedidos formalizados pelo interessado junto ao órgão.

B) A transparência ativa praticada pelo TCE e os canais de denúncia abertos à sociedade civil são instrumentos complementares ao controle externo institucional, pois ampliam a capacidade da população de identificar irregularidades e acionar o Tribunal, fortalecendo a accountability democrática sem substituir a atuação técnica do órgão de controle.

C) O controle social exercido pelos cidadãos sobre a Administração Pública substitui o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas nos municípios em que os portais de transparência estiverem plenamente implementados, tornando dispensável a atuação técnica do TCE-SC nesses casos.

D) Os canais eletrônicos de denúncia instituídos pelo TCE-SC são incompatíveis com a Constituição Federal, que restringe a legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas a partidos políticos, associações e sindicatos, excluindo os cidadãos individualmente considerados dessa prerrogativa.

E) O controle social e o controle externo são modalidades excludentes de fiscalização da Administração Pública: enquanto o controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas com base em critérios técnicos e jurídicos, o controle social exercido pelos cidadãos não produz efeitos jurídicos e não subsidia processos de fiscalização institucional. Realização

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A disponibilização de portais de dados abertos pelo TCE-SC caracteriza transparência passiva, pois a publicação...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Social assegura a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2º).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária* deste guia, controle Social: Exercido diretamente pela sociedade civil mediante instrumentos de transparência e cidadania (art. 74, § 2º). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A transparência ativa praticada pelo TCE e os canais de denúncia abertos à sociedade civil são instrumentos...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O controle social exercido pelos cidadãos sobre a Administração Pública substitui o controle externo exercido pelo...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Externo possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os canais eletrônicos de denúncia instituídos pelo TCE-SC são incompatíveis com a Constituição Federal, que...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O controle social e o controle externo são modalidades excludentes de fiscalização da Administração Pública...". De acordo com a teoria estudada em *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária*, controle Externo: Exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio técnico-constitucional do Tribunal de Contas competente (TCU na União, TCE nos Estados e DF, TCMs onde existentes).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 166

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Maria, servidora pública federal, recebia auxílio-moradia em razão da inexistência de imóvel funcional disponível na localidade em que estava lotada, além de preencher os demais requisitos exigidos na sistemática vigente. Sobre a hipótese, considerando os balizamentos estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, assinale a afirmativa correta.

A) O auxílio tem a natureza jurídica de adicional.

B) O auxílio tem a natureza jurídica de gratificação.

C) O valor do auxílio é estabelecido apenas em regulamento.

D) O auxílio se incorpora ao vencimento de Maria, nas situações indicadas em lei.

E) No caso de falecimento de Maria, o auxílio continuará sendo pago por um mês.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O auxílio tem a natureza jurídica de adicional". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O auxílio tem a natureza jurídica de gratificação". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O valor do auxílio é estabelecido apenas em regulamento". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, 3 Conselheiros indicados pelo Governador do Estado, com prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sendo.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O auxílio se incorpora ao vencimento de Maria, nas situações indicadas em lei". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Externo possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária* deste guia, controle Externo: Exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio técnico-constitucional do Tribunal de Contas competente (TCU na União, TCE nos Estados e DF, TCMs onde existentes). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "No caso de falecimento de Maria, o auxílio continuará sendo pago por um mês".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 167

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) A maioria dos projetos de computadores modernos baseia-se em conceitos desenvolvidos por John Von Neumann. Para a execução de uma instrução, diversos componentes do sistema computacional são envolvidos, tais como processadores, barramentos, operadores lógicos e memórias. O ciclo de execução de uma instrução pode abranger várias operações, dependendo da natureza da instrução. A seguir, são apresentadas quatro etapas do ciclo de execução de uma instrução: I. A busca do código de operação na memória principal, localizado no endereço indicado pelo Ciclo de Instrução, e seu armazenamento no Registrador de Instrução. II. A Unidade de Controle comanda a execução da instrução e, se necessário, processa os dados disponíveis nos registradores. III. Caso a instrução exija, a Unidade de Controle busca o(s) dado(s) na memória e os armazena nos registradores. Esta fase se repete até que todos os dados necessários à execução sejam transferidos. IV. O Decodificador de Instrução decodifica o código de operação contido no Registrador de Instrução. A sequência correta dessas etapas, desde o início até a execução da instrução, é

A) III – I – IV – II.

B) I – III – IV – II.

C) I – IV – III – II.

D) III – I – II – IV.

E) III – IV – I – II.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III – I – IV – II". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I – III – IV – II". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas* deste guia, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "I – IV – III – II".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III – I – II – IV". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, o art. 75 da Carta Magna estabelece que as normas constitucionais federais sobre fiscalização financeira e organização do Tribunal de Contas da União aplicam-se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III – IV – I – II". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 168

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Em uma inspeção, o controle externo do Tribunal de Contas do Estado Alfa constatou que o Município Beta direcionou recursos públicos a uma escola confessional sem fins lucrativos, prosélita da religião X, o que desagradou fiéis vinculados a outras religiões. Na situação descrita, é correto afirmar que o referido direcionamento de recursos é

A) ilícito, considerando o caráter laico do Estado.

B) lícito, considerando o dever de o Estado subvencionar atividades religiosas, enquanto manifestação cultural popular.

C) lícito, caso a escola preencha os requisitos exigidos pela ordem constitucional, ainda que os recursos não sejam destinados a bolsas de estudo.

D) lícito, desde que os recursos sejam integralmente direcionados a bolsas de estudos e a escola aplique eventuais excedentes financeiros em educação.

E) ilícito, pois, embora seja possível a celebração de ajustes com as escolas confessionais, recursos públicos devem ser direcionados apenas a escolas públicas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ilícito, considerando o caráter laico do Estado". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lícito, considerando o dever de o Estado subvencionar atividades religiosas, enquanto manifestação cultural popular". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)*, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no órgão, devem dar ciência imediata ao Tribunal de Contas competente.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária* deste guia, o controle dos recursos públicos no Brasil é tripartite e integrado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "lícito, caso a escola preencha os requisitos exigidos pela ordem constitucional, ainda que os recursos não sejam...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lícito, desde que os recursos sejam integralmente direcionados a bolsas de estudos e a escola aplique eventuais...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "ilícito, pois, embora seja possível a celebração de ajustes com as escolas confessionais, recursos públicos devem...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Externo possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 169

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A Lei nº 13.303/2016 estabelece que os órgãos de controle externo e interno das três esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a eles relacionados, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial. Acerca do mencionado tema, à luz da referida norma, é correto afirmar que

A) as ações e deliberações do órgão ou ente de controle não podem implicar interferência na gestão das empresas públicas e das sociedades de economia mista a eles submetidas nem ingerência no exercício de suas competências ou na definição de políticas públicas.

B) é vedado que os Tribunais de Contas realizem o controle externo em relação às licitações e contratos formalizados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, considerando a natureza jurídica de tais entidades administrativas.

C) as gravações e filmagens existentes de reuniões, ordinárias ou extraordinárias, dos conselhos de administração ou fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, não poderão ser disponibilizados para os órgãos de controle, no âmbito dos trabalhos de auditoria.

D) o exercício da supervisão por vinculação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão a que se vincula, enseja necessariamente a redução da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da entidade supervisionada ou inerente a sua natureza, autorizando, assim, a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento.

E) para a realização da aludida atividade fiscalizatória, os órgãos de controle deverão ter acesso às informações e aos documentos necessários à realização dos trabalhos, ressalvados aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, nos termos da legislação de regência.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social* deste guia, o Controle Externo possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "as ações e deliberações do órgão ou ente de controle não podem implicar interferência na gestão das empresas...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é vedado que os Tribunais de Contas realizem o controle externo em relação às licitações e contratos formalizados...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as gravações e filmagens existentes de reuniões, ordinárias ou extraordinárias, dos conselhos de administração ou...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Interno atua no seio de cada estrutura orgânica para avaliar o cumprimento das metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, I a IV).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o exercício da supervisão por vinculação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão a que se...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "para a realização da aludida atividade fiscalizatória, os órgãos de controle deverão ter acesso às informações e...". De acordo com a teoria estudada em *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária*, controle Social: Exercido diretamente pela sociedade civil mediante instrumentos de transparência e cidadania (art. 74, § 2º).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 170

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) O recente fenômeno relacionado aos órgãos constitucionais autônomos faz com que, embora inseridos na organização dos poderes, esses órgãos não se enfeixem nos três blocos orgânicos clássicos, e, sim, ao lado deles. O Tribunal de Contas é definido como "órgão especial" de destaque constitucional, possuindo caráter "sui generis". (GUERRA, Evandro Martins. Controle Externo da Administração Pública. Ed. Forum, 2019, p. 168) O autor discorre sobre a natureza jurídica dos Tribunais de Contas e destaca que, dessa natureza, decorrem algumas características peculiares. Avalie se essas características dos Tribunais de Contas incluem: I. são órgãos híbridos, com função de controle externo formada por distintas competências de caráter técnico. II. possuem hierarquia própria e independente, apartada dos poderes. III. seus membros são equiparados aos do Poder Judiciário, possuindo as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos. IV. possuem iniciativa legislativa própria e competência normativa reguladora específica. Estão corretas:

A) II, III e IV, somente.

B) II e IV, somente.

C) I, II e IV, somente.

D) I, II, III e IV.

E) I, II e III, somente.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, III e IV, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e IV, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, o art. 75 da Carta Magna estabelece que as normas constitucionais federais sobre fiscalização financeira e organização do Tribunal de Contas da União aplicam-se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II e IV, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas* deste guia, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, II, III e IV".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II e III, somente". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Externo possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 171

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Em razão da prática de ato danoso ao erário, o TCE-PI aplicou multa e imputou débito a João, gestor de uma autarquia de município jurisdicionado àquela Corte de Contas. A decisão do TCE-PI que resultou na imputação de débito a João tem natureza de

A) dívida ativa.

B) dívida tributária.

C) decisão jurisdicional.

D) título de crédito judicial.

E) título executivo extrajudicial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dívida ativa". De acordo com a teoria estudada em *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária*, controle Interno: Mantido de forma integrada por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dívida tributária". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "decisão jurisdicional". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "título de crédito judicial". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas* deste guia, não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "título executivo extrajudicial".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 172

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) No exercício da atribuição de avaliar as prestações de contas realizadas no âmbito das parcerias formalizadas com fulcro na Lei nº 13.019/2014, a autoridade competente deparou-se com as seguintes situações: I. Omissão no dever de prestar contas; II. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; III. Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Diante dessa situação hipotética, considerando que foram comprovadas as aludidas circunstâncias, é correto afirmar que deve ser avaliado regular, com ressalvas, o cenário descrito

A) no item I, apenas.

B) no item II, apenas.

C) nos itens I e III, apenas.

D) em todos os itens.

E) em nenhum dos itens.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "no item I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)*, sanção por Omissão: Se o titular do controle interno silenciar dolosa ou culposamente, responderá pessoal e solidariamente com o gestor ímprobo pelo dano apurado e pelas sanções cominadas pelo Tribunal de Contas.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "no item II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)*, os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no órgão, devem dar ciência imediata ao Tribunal de Contas competente.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "nos itens I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária*, controle Externo: Exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio técnico-constitucional do Tribunal de Contas competente (TCU na União, TCE nos Estados e DF, TCMs onde existentes).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em todos os itens". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social* deste guia, o Controle Interno atua no seio de cada estrutura orgânica para avaliar o cumprimento das metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, I a IV). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "em nenhum dos itens".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 173

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Em decorrência de ampla mobilização popular, foi aprovada no último ano, a partir de iniciativa da maioria absoluta dos Deputados Estaduais, a Emenda Constitucional nº X (ECX) à Constituição do Estado Alfa, que vinculou 18% (dezoito por cento) dos recursos orçamentários anuais ao sistema estadual de saúde. Apesar do acolhimento popular, um legitimado submeteu a ECX ao controle concentrado de constitucionalidade. O órgão jurisdicional competente decidiu corretamente que a ECX é

A) constitucional, pois mantém uma relação de simetria com previsão expressa da Constituição da República.

B) inconstitucional, tendo incursionado em temática própria da lei e caminhado em norte contrário à necessidade de reavaliação dos índices a cada quinquênio.

C) constitucional, considerando que a vedação de vinculação da receita pública a fundo não é aplicável, em se tratando de recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde.

D) constitucional, pois a sistemática estabelecida na Constituição da República assegura o nível mínimo de proteção do direito à saúde, que pode ser ampliado a nível estadual.

E) inconstitucional, considerando que os percentuais mínimos de vinculação de receitas orçamentárias, a ações e serviços de saúde, estão definidos na Constituição da República em patamares distintos dos estabelecidos em ECX.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, pois mantém uma relação de simetria com previsão expressa da Constituição da República". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs* deste guia, o plenário é composto por 7 Conselheiros (ao contrário do TCU, que possui 9 Ministros). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "inconstitucional, tendo incursionado em temática própria da lei e caminhado em norte contrário à necessidade de...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, considerando que a vedação de vinculação da receita pública a fundo não é aplicável, em se...". De acordo com a teoria estudada em *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária*, o controle dos recursos públicos no Brasil é tripartite e integrado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, pois a sistemática estabelecida na Constituição da República assegura o nível mínimo de proteção...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Social assegura a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2º).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inconstitucional, considerando que os percentuais mínimos de vinculação de receitas orçamentárias, a ações e...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Externo possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 174

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Determinada lei estadual amplia as possibilidades de aposentadoria voluntária dos servidores locais, com a opção de retiro precoce aos 55 anos de idade, sem qualquer previsão adicional de reajuste no plano de custeio do sistema previdenciário local. Diante do cenário hipotético, pode-se afirmar que a medida legislativa é:

A) constitucional, desde que extensível a todos os servidores estaduais.

B) inconstitucional, pois somente a União Federal pode legislar sobre previdência social de servidores.

C) constitucional, desde que a lei local tenha sido aprovada no rito estabelecido pela Assembleia Legislativa.

D) inconstitucional, por ampliar benefício previdenciário sem fonte de custeio.

E) constitucional, desde que permita o retiro precoce de mulheres em idade mínima inferior.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, desde que extensível a todos os servidores estaduais". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "inconstitucional, pois somente a União Federal pode legislar sobre previdência social de servidores". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, o art. 75 da Carta Magna estabelece que as normas constitucionais federais sobre fiscalização financeira e organização do Tribunal de Contas da União aplicam-se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, desde que a lei local tenha sido aprovada no rito estabelecido pela Assembleia Legislativa". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, 4 Conselheiros indicados e eleitos pela Assembleia Legislativa.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas* deste guia, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "inconstitucional, por ampliar benefício previdenciário sem fonte de custeio".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, desde que permita o retiro precoce de mulheres em idade mínima inferior". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, 3 Conselheiros indicados pelo Governador do Estado, com prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sendo.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 175

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) Em decorrência da verificação em processo de tomada especial de contas de fraude à lei e confusão patrimonial entre sociedade e sócios da sociedade Ômega, certo Tribunal de Contas determinou, após o devido processo administrativo, a desconsideração da personalidade jurídica da mencionada sociedade, viabilizando que a imposição de ressarcimento ao erário alcançasse o patrimônio de seus sócios, para fins de resguardar o resultado útil do processo, mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa. Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a medida determinada no âmbito do controle realizado pela Corte de Contas é

A) inconstitucional, na medida em que viola a propriedade privada e a livre iniciativa.

B) constitucional, por se lhe reconhecer todos os poderes inerentes à atividade jurisdicional.

C) inconstitucional, considerando que não está especificada dentre as suas atribuições na forma em que delimitada na Constituição.

D) inconstitucional, pois tal desconsideração da personalidade jurídica apenas poderia ser determinada pelo Poder Judiciário.

E) constitucional, porque abarcada pelo poder geral de cautela que lhe é reconhecido com base na teoria dos poderes implícitos. Direito Civil

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inconstitucional, na medida em que viola a propriedade privada e a livre iniciativa". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, possuem autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "constitucional, por se lhe reconhecer todos os poderes inerentes à atividade jurisdicional". De acordo com a teoria estudada em *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária*, controle Interno: Mantido de forma integrada por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inconstitucional, considerando que não está especificada dentre as suas atribuições na forma em que delimitada na...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, 1 obrigatoriamente escolhido dentre os Procuradores do Ministério Público de Contas, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "inconstitucional, pois tal desconsideração da personalidade jurídica apenas poderia ser determinada pelo Poder...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária* deste guia, controle Social: Exercido diretamente pela sociedade civil mediante instrumentos de transparência e cidadania (art. 74, § 2º). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "constitucional, porque abarcada pelo poder geral de cautela que lhe é reconhecido com base na teoria dos poderes...".

GABARITO OFICIAL: E

02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Instrumentos de fiscalização do controle externo: levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento (conceitos, distinções operacionais e hipóteses de cabimento);
- Tipologia da auditoria governamental segundo as normas técnicas:
  - Auditoria de Conformidade (legalidade, legitimidade, regularidade formal e cumprimento normativo);
  - Auditoria Operacional / de Desempenho (avaliação dos 4 Es: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade);
  - Auditoria Financeira (exame das demonstrações contábeis e tipos de opinião do auditor);
- Estrutura das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e Declaração de Lima;
- Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) emitidas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB):
  - **NBASP 100:** Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público (as três partes da auditoria, objeto e critérios);
  - **NBASP 200:** Princípios de Auditoria Financeira;
  - **NBASP 300:** Princípios de Auditoria Operacional;
  - **NBASP 400:** Princípios de Auditoria de Conformidade;
- Postura profissional e conduta ética do auditor de controle externo: independência, integridade, ceticismo profissional, julgamento profissional, devido zelo e sigilo funcional;
- Matrizes metodológicas: Matriz de Planejamento e Matriz de Achados de Auditoria.

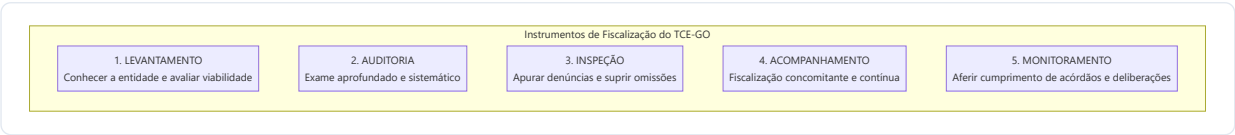
🧭 Sumário

1. **Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo**
   1. Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento
   2. Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento
   3. Teste 176
   4. Teste 177
2. **Tipologia das Auditorias Governamentais (Normas NBASP / INTOSAI)**
   1. Auditoria de Conformidade (NBASP 400)
   2. Auditoria Operacional ou de Desempenho e os 4 Es (NBASP 300)
   3. Auditoria Financeira e os Tipos de Opinião do Auditor (NBASP 200)
   4. Teste 178
   5. Teste 179
   6. Teste 180
   7. Teste 181
3. **Estrutura Normativa NBASP / INTOSAI e as Três Partes da Auditoria**
   1. Teste 182
4. **Postura e Conduta Profissional do Auditor (NBASP 100)**
   1. Teste 183
   2. Teste 184
5. **Matrizes Metodológicas de Trabalho: Planejamento e Achados**
   1. Teste 185
   2. Teste 186
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em **cinco instrumentos operacionais fundamentais**:



1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento

Instrumento	Conceito & Finalidade	Quando é Utilizado na Prática?
Levantamento	Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e **avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações**.	Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.
Auditoria	Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo.	Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).
Inspeção	Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou **apurar denúncias e representações de caráter urgente**.	Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.
Acompanhamento	Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma **concomitante e periódica**, ao longo de um determinado período.	Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.
Monitoramento	Destinado especificamente a verificar o **cumprimento das deliberações** (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados.	Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC frequentemente permuta as finalidades da **Inspeção** e do **Monitoramento**:
>
> - Se o enunciado mencionar "*apurar fatos noticiados em representação de vereador ou denúncia popular urgente*", o instrumento próprio e adequado é a **INSPEÇÃO**!
> - Se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o **MONITORAMENTO**!

Teste 176

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) O Departamento de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará está preparando o seu plano anual de fiscalização, a ser apresentado ao Tribunal Pleno para deliberação. Na identificação dos objetos auditáveis foram elencados, entre outros: [1]. Conhecimento do funcionamento da política de concessão de benefícios fiscais. [2]. Supervisionar o desempenho de modelagem de concessão de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário a ser realizada por ente municipal daqui a seis meses. [3]. Verificar o cumprimento pela Secretaria de Estado de Saúde de determinações e recomendações prolatadas pelo Tribunal de Contas para aperfeiçoamento da regulação em âmbito estadual do sistema de saúde. Os instrumentos de fiscalização que devem ser sugeridos em função dos objetos [1], [2] e [3], considerando a definição constante do Regimento Interno do TCE-PA, são, respectivamente,

A) inspeção, auditoria e acompanhamento.

B) inspeção, auditoria e levantamento.

C) levantamento, acompanhamento e monitoramento.

D) levantamento, acompanhamento e inspeção.

E) acompanhamento, auditoria, monitoramento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inspeção, auditoria e acompanhamento". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inspeção, auditoria e levantamento". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "levantamento, acompanhamento e monitoramento".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "levantamento, acompanhamento e inspeção". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento*, se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o MONITORAMENTO!.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "acompanhamento, auditoria, monitoramento". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 177

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A NBASP 20 objetiva promover os princípios de transparência e de accountability nos Tribunais de Contas, que devem atuar de forma exemplar, mediante a aplicação destes princípios em todos os seus atos. Sobre a NBASP 20 - Transparência e Accountability, analise os itens a seguir: I. Os Tribunais de Contas devem atuar sob normas a partir das quais seja possível responsabilizar seus membros e servidores. II. É recomendável que os Tribunais de Contas divulguem ao público as informações básicas sobre suas competências, suas responsabilidades, sua missão, sua estratégia e suas atividades em uma das línguas oficiais da Intosai, além da língua portuguesa. III. Os Tribunais de Contas devem ter regras ou códigos de ética, políticas e práticas que estejam alinhados com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, especialmente a NBASP 130. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento*, se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o MONITORAMENTO!.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 178

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) O Framework de Controle Interno Integrado do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), originalmente emitido em 1992 e atualizado em 2013, consolidou a ideia de gestão de riscos corporativos e apresentou um conjunto de princípios e boas práticas de gestão e controle interno. Assinale a opção que indica uma característica da versão atualizada em 2013.

A) Complementação de resposta a riscos.

B) Verificação de conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley.

C) Destaque para os riscos na melhoria da performance.

D) Aplicação da gestão de riscos no setor público.

E) Destaque para os riscos no estabelecimento da estratégia.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Complementação de resposta a riscos". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo* deste guia, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Verificação de conformidade com a Lei Sarbanes-Oxley".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Destaque para os riscos na melhoria da performance". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Aplicação da gestão de riscos no setor público". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, instrumento: Conceito & Finalidade — Quando é Utilizado na Prática?.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Destaque para os riscos no estabelecimento da estratégia". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 179

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A Declaração de Lima é considerada a Carta Magna da auditoria governamental, uma vez que lançou as bases do controle público. Sobre a Declaração de Lima, analise os itens a seguir: I. O principal objetivo da Declaração de Lima é defender a necessidade de uma fiscalização independente do setor público. II. Dada a importância histórica e institucional global deste documento, a Declaração de Lima foi oficialmente integrada à estrutura da NBASP. III. A Declaração de Lima se fundamenta no Estado de Direito e na Democracia, premissas para uma fiscalização do setor público dependente. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento*, se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o MONITORAMENTO!.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 180

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) As Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desenvolvidas pela Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), visam promover a realização de auditorias independentes e eficazes pelas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Sobre auditoria governamental segundo a INTOSAI, analise os itens a seguir: I. As EFS podem optar por compilar um único documento normativo, uma série de tais documentos ou uma combinação de documentos normativos e outros documentos oficiais; II. As EFS devem declarar quais normas elas aplicam na execução de suas auditorias, e essa declaração deve ser acessível para os usuários dos seus relatórios; III. As EFS podem decidir adotar as Diretrizes Gerais de Auditoria como suas normas oficiais. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento*, se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o MONITORAMENTO!.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 181

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A NBASP 400 - Princípios de Auditoria de Conformidade estabelece diretrizes fundamentais para a realização de auditorias destinadas a verificar se as operações estão em conformidade com leis, regulamentos e normas aplicáveis. Nesse contexto, analise os itens a seguir: I. A auditoria de conformidade é a avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com normas aplicáveis identificadas como critérios. II. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se atividades, transações orçamentárias e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. III. A auditoria de conformidade é frequentemente parte integrante do mandato de uma Entidade Fiscalizadora Superior para a auditoria de entidades do setor público. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento*, se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o MONITORAMENTO!.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 182

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) A auditoria no setor público é fundamental para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, promovendo transparência, responsabilidade e boa governança. As auditorias ajudam a prevenir fraudes e desperdícios, fortalecendo a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais e garantindo que os recursos sejam utilizados de forma ética e eficaz para o bem coletivo. Relacione os tipos principais de auditoria do setor público estabelecidos na NBASP 100 - Princípios Fundamentais de Auditoria no Setor Público, às suas respectivas definições. I. Auditoria Financeira II. Auditoria Operacional III. Auditoria de Conformidade ( ) Foca em determinar se um particular objeto está de acordo com normas identificadas como critérios. É realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. ( ) Foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão atuando em conformidade com os princípios de economicidade, de eficiência e de efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. ( ) Foca em determinar se a informação contábil de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

A) I – II – III.

B) III – II – I.

C) III – I – II.

D) I – III – II.

E) II – III – I.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I – II – III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "III – II – I".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III – I – II". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I – III – II". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II – III – I". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 183

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) A NBASP 100 - Princípios Fundamentais de Auditoria no Setor Público estabelece as diretrizes essenciais que regem as auditorias governamentais, orientando a conduta e a prática dos auditores no setor público. Essa norma define os princípios básicos de independência, competência, ética e ceticismo profissional, além de enfatizar a necessidade de uma auditoria transparente, objetiva e eficiente, visando promover a responsabilidade, a boa governança e a prestação de contas no uso dos recursos públicos. Quanto à NBASP 100, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. ( ) Em geral, a auditoria do setor público pode ser descrita como um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. ( ) Todas as auditorias do setor público contam com os mesmos elementos básicos: o auditor, os demonstrativos contábeis e os usuários previstos (as três partes da auditoria). ( ) O objeto da auditoria refere-se à informação, condição ou atividade que é mensurada ou avaliada de acordo com certos critérios. Pode assumir várias formas e ter diferentes características, dependendo do objetivo da auditoria. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – V – V.

B) V – F – V.

C) F – F – F.

D) V – V – F.

E) F – V – V.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "V – F – V".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – F – F". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 184

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) José, Auditor de Controle Externo do TCE-PA, integrava a equipe de auditorias que realizava um trabalho de conformidade em um órgão da administração pública estadual paraense. Ao analisar a evidência de um achado de auditoria, José, por motivos ideológicos, não manteve o distanciamento profissional necessário e não demonstrou uma atitude questionadora ao avaliar se a evidência obtida era suficiente e apropriada. Considerando as disposições das NBASP-100, assinale o princípio fundamental de auditoria no setor público que não foi observado por José.

A) Julgamento profissional.

B) Ceticismo profissional.

C) Qualidade do trabalho de auditoria.

D) Devido zelo.

E) Comunicação eficaz.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Julgamento profissional". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Ceticismo profissional".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Qualidade do trabalho de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Devido zelo". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Comunicação eficaz". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, instrumento: Conceito & Finalidade — Quando é Utilizado na Prática?.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 185

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Com relação à auditoria nas contas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. ( ) Os trabalhos de auditoria nas contas devem ser realizados em conformidade com as normas e padrões nacionais e internacionais de auditoria do setor público. ( ) O TCU deve manter comunicação constante com os responsáveis pelos órgãos e unidades que compõem o sistema de controle interno dos poderes da União, visando o aprimoramento de suas atuações relativamente às auditorias de contas. ( ) No planejamento da auditoria nas contas, o Tribunal, os órgãos de controle interno e as unidades de auditoria interna devem considerar a materialidade, os riscos e a sensibilidade das operações, transações e/ou atos de gestão subjacentes. De acordo com a Instrução Normativa TCU 84/2020, as afirmativas são, respectivamente,

A) V – V – V.

B) V – V – F.

C) V – F – V.

D) F – V – V.

E) V – F – F.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "V – V – V".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – V". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – F". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 186

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) Com relação aos princípios gerais para a condução de auditoria no setor público, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. ( ) Os auditores devem cumprir exigências éticas relevantes e ser independentes. Os relatórios produzidos devem ser conservadores, de modo a enfatizar os riscos e pontos negativos apresentados. ( ) Os auditores devem manter comportamento profissional apropriado, aplicando ceticismo profissional e julgamento profissional e exercendo o devido zelo ao longo de toda a auditoria. Assim, devem evitar qualquer conduta que possa desacreditar seu trabalho. ( ) Os auditores devem possuir ou ter acesso às habilidades necessárias. Deste modo, cada integrante da equipe de auditoria deve possuir, integralmente, o conhecimento, as habilidades e a competência necessários para concluir com êxito a auditoria. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – V – V.

B) V – V – F.

C) V – F – V.

D) F – V – V.

E) F – V – F.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – V". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, instrumento: Conceito & Finalidade — Quando é Utilizado na Prática?.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "F – V – F".

GABARITO OFICIAL: E

03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Planejamento da auditoria de controle externo: delimitação do escopo, visão geral do objeto e questões de auditoria;
- Critérios de seleção e priorização da fiscalização: Materialidade, Relevância e Criticidade (Critérios MRC);
- Modelo de Avaliação de Risco de Auditoria e seus componentes: Risco Inerente, Risco de Controle e Risco de Detecção;
- Amostragem em auditoria governamental: amostragem probabilística (estatística) e não probabilística (por julgamento); métodos de amostragem e risco de amostragem (Risco Alfa e Risco Beta);
- Programas de auditoria e papéis de trabalho (documentação de auditoria): finalidades, requisitos de clareza e completude, confidencialidade, arquivos correntes e permanentes;
- Técnicas e procedimentos de auditoria governamental:
  - Exame documental, inspeção física, conferência de cálculos (recálculo), observação direta, entrevistas técnicas;
  - Circularização (confirmação externa: modalidades positiva em branco, positiva em preto e negativa);
  - Conciliação contábil e bancária;
  - Procedimentos analíticos / Revisão analítica (estudo de relações plausíveis, flutuações e índices);
- Evidências de auditoria: atributos essenciais de validade (suficiência, adequação/pertinência e confiabilidade);
- Estruturação anatômica dos achados de auditoria: Critério, Condição, Causa e Efeito;
- Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização (conduta, nexo de causalidade e culpabilidade à luz do Art. 28 da LINDB).

🧭 Sumário

1. **Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco**
   1. Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)
   2. O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)
   3. Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais
   4. Teste 187
   5. Teste 188
2. **Programas de Auditoria e Documentação (Papéis de Trabalho)**
   1. Teste 189
   2. Teste 190
3. **Técnicas e Procedimentos de Auditoria Governamental**
   1. Quadro Geral dos Procedimentos de Obtenção de Evidências
   2. Modalidades de Circularização (Confirmação Externa)
   3. Teste 191
   4. Teste 192
   5. Teste 193
4. **Evidências de Auditoria: Os Três Pilares da Validade**
   1. Teste 194
5. **A Estrutura Anatômica do Achado de Auditoria**
   1. Os Quatro Elementos do Achado
   2. Matriz de Responsabilização e a LINDB (Art. 28)
   3. Teste 195
   4. Teste 196
   5. Teste 197
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

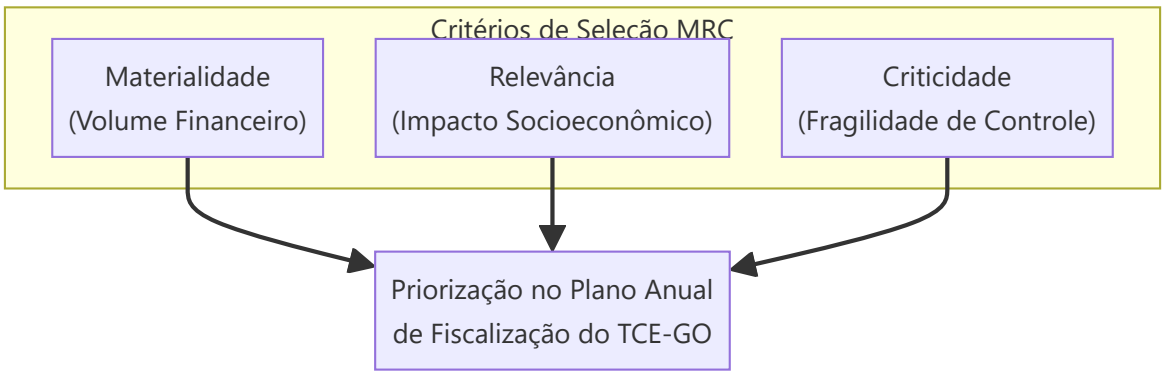
1. Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco

O Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação racional e eficiente de seus auditores e recursos técnicos.

1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)

Os objetos de controle a serem incluídos no Plano Anual de Fiscalização são priorizados com base nos consagrados critérios **MRC**:

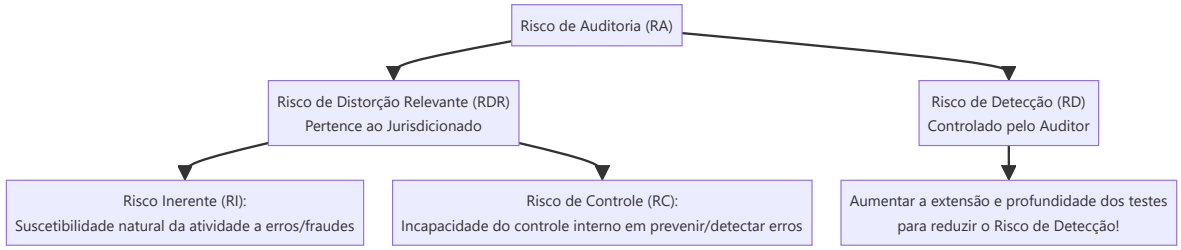
- **Materialidade:** Representatividade monetária dos recursos geridos pelo órgão (volume financeiro, orçamentário e patrimonial envolvido).
- **Relevância:** Importância socioeconômica, ambiental ou político-estratégica das ações governamentais auditadas para a sociedade.
- **Criticidade:** Nível de vulnerabilidade do ambiente institucional, complexidade técnica, histórico de fraudes e irregularidades, ou fragilidade evidente dos controles internos.



1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)

O **Risco de Auditoria (RA)** é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes. O modelo decompõe-se na seguinte relação:

$$\text{Risco de Auditoria} = \text{Risco Inerente (RI)} \times \text{Risco de Controle (RC)} \times \text{Risco de Detecção (RD)}$$



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - O auditor **NÃO altera nem controla o Risco Inerente (RI) nem o Risco de Controle (RC)**, pois estes pertencem exclusivamente à estrutura do órgão auditado e à eficiência de sua administração.
> - O único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o **Risco de Detecção (RD)**! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais

- **Amostragem Estatística (Probabilística):** Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado. Permite a avaliação quantitativa do risco de amostragem mediante intervalos de confiança matemáticos.
  - *Tipos:* Aleatória simples, sistemática (intervalo regular de seleção), estratificada (subdivisão da população em estratos homogêneos) e por unidade monetária (foco em valores financeiros mais expressivos).
- **Amostragem Não Estatística (Não Probabilística):** Seleção fundamentada exclusivamente no julgamento profissional, conhecimento prévio ou intuição do auditor.
- **Riscos de Amostragem na FCC:**
  - *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a **eficiência** do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).
  - *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a **eficácia** da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

Teste 187

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) Um problema importante em inferência estatística decorre da necessidade de se obter uma amostra de uma determinada população para se estudar determinado fenômeno. Nesse caso, um problema crucial é se obter uma mostra que seja, em algum sentido, representativa da população em estudo, o que nos leva a pensar em como nossa amostra pode ser obtida. Um método importante, nesse sentido, é a amostragem aleatória simples, na qual

A) a população apresenta uma subdivisão em pequenos grupos, e é possível e conveniente sortear um número suficiente desses grupos, cujos elementos constituirão a amostra.

B) a população se divide em subpopulações, de tal modo que podemos especificar quantos elementos da amostra serão retirados em cada subpopulação.

C) todos os elementos da população têm igual probabilidade de pertencer à amostra, e todas as possíveis amostras têm também igual probabilidade de ocorrer.

D) a população pode ser ordenada e cada elemento da amostra é obtido a partir de uma escolha sistemática e periódica.

E) a amostra é retirada em diversas etapas sucessivas e, dependendo dos resultados obtidos, etapas suplementares são necessárias ou dispensadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a população apresenta uma subdivisão em pequenos grupos, e é possível e conveniente sortear um número suficiente...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Tipos:* Aleatória simples, sistemática (intervalo regular de seleção), estratificada (subdivisão da população em estratos homogêneos) e por unidade monetária (foco em valores financeiros mais expressivos).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a população se divide em subpopulações, de tal modo que podemos especificar quantos elementos da amostra serão...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a eficácia da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais* deste guia, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "todos os elementos da população têm igual probabilidade de pertencer à amostra, e todas as possíveis amostras têm...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a população pode ser ordenada e cada elemento da amostra é obtido a partir de uma escolha sistemática e periódica". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a amostra é retirada em diversas etapas sucessivas e, dependendo dos resultados obtidos, etapas suplementares são...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 188

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Ao elaborar a matriz de planejamento, a equipe designada para realização de uma auditoria governamental consignou as seguintes informações no referido documento: I. As atividades que a equipe de auditoria deve realizar para obter evidências suficientes e adequadas, possibilitando a avaliação da conformidade do objeto em relação aos critérios de auditoria. II. As eventuais constatações que podem ser obtidas a partir dos exames realizados, resultando nas não conformidades que a equipe espera identificar. III. A definição do tema central que delimita o trabalho de auditoria e define o seu propósito. Nos termos do Manual de Procedimentos da Auditoria de Conformidade do TCE-SC, os campos da matriz de planejamento a que se referem as informações acima são denominados, respectivamente,

A) procedimentos e técnicas, possíveis achados e questões de auditoria.

B) metodologia, possíveis incongruências e objetivo geral.

C) técnicas de auditoria, possíveis achados e questões de auditoria.

D) metodologia, possíveis achados e fontes de informações.

E) procedimentos e técnicas, possíveis achados e objetivo geral.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "procedimentos e técnicas, possíveis achados e questões de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "metodologia, possíveis incongruências e objetivo geral". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o Risco de Auditoria (RA) é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "técnicas de auditoria, possíveis achados e questões de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "metodologia, possíveis achados e fontes de informações". De acordo com a teoria estudada em *1. Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco*, o Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação racional e eficiente de seus auditores e recursos técnicos.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)* deste guia, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "procedimentos e técnicas, possíveis achados e objetivo geral".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 189

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) O Auditor Governamental, ao seguir os requisitos gerais da NBASP 3000, realiza auditorias operacionais com integridade, independência e competência, garantindo a credibilidade e a qualidade do trabalho. Esses requisitos asseguram que o auditor aplique ceticismo profissional, obtenha evidências apropriadas e suficientes, e adote uma abordagem baseada em risco. Quanto à NBASP 3000, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. ( ) O auditor deve, como parte do planejamento e/ou da condução da auditoria, discutir os critérios de auditoria com a entidade auditada. ( ) O auditor deve gerenciar ativamente o risco de auditoria para evitar o desenvolvimento de achados, conclusões e recomendações incorretos ou incompletos, fornecendo informações inconsistentes ou que não agregam valor. ( ) O auditor deve planejar e manter uma comunicação eficaz e adequada dos aspectos-chave da auditoria com a entidade auditada e as partes interessadas durante todo o processo de auditoria. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – V.

B) F – V – V.

C) V – V – V.

D) V – V – F.

E) V – F – F.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – V". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a eficácia da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)* deste guia, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "V – V – V".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Não Estatística (Não Probabilística): Seleção fundamentada exclusivamente no julgamento profissional, conhecimento prévio ou intuição do auditor.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – F". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o Risco de Auditoria (RA) é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 190

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Com a finalidade de apurar desvio de finalidade em uma dispensa de licitação, a equipe de auditoria levantou documentos que comprovaram que a empresa contratada fora criada dias antes de sua contratação, que pertencia a parentes próximos do titular da pasta contratante e que seu patrimônio era dez mil vezes inferior ao objeto do contrato, registrando esses fatos em papéis de trabalho. Nesse sentido, os referidos papéis de trabalho são denominados

A) achados de auditoria.

B) evidências.

C) testes de auditoria.

D) métodos de auditoria.

E) riscos inerentes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "achados de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)* deste guia, o Risco de Auditoria (RA) é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "evidências".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "testes de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "métodos de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o modelo decompõe-se na seguinte relação.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "riscos inerentes". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 191

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A NBASP 50 - Princípios de Atividades Jurisdicionais dos Tribunais de Contas desenvolve doze princípios adequados ao contexto especifico das atividades jurisdicionais dos Tribunais de Contas. Nesse contexto, analise os itens a seguir: I. O Tribunal de Contas deve garantir que as pessoas responsáveis perante ele sejam submetidas a um julgamento justo, garantido por procedimentos legais. II. Qualquer julgamento do Tribunal de Contas deve ser aberto a objeções e reconsideração e estar sujeito a revisão ou anulação em conformidade com a legislação nacional. III. Uma pessoa pode ser condenada pela mesma irregularidade a várias sanções da mesma natureza impostas pelo Tribunal de Contas. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)* deste guia, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Não Estatística (Não Probabilística): Seleção fundamentada exclusivamente no julgamento profissional, conhecimento prévio ou intuição do auditor.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1. Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco*, o Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação racional e eficiente de seus auditores e recursos técnicos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 192

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) No curso de auditoria governamental na Secretaria de Cultura do Município Alfa, jurisdicionado do TCE-PI, os auditores da Corte de Contas identificaram inconsistências na contratação de shows e eventos pela municipalidade, com valores muito além dos praticados pelo mercado e completamente dissonantes da realidade financeira e orçamentária do ente. Ficou evidenciado que tal fato era de conhecimento não só do Prefeito e do Secretário de Cultura, mas também do controlador interno, Carlos, servidor exclusivamente comissionado. Em sede de entrevista, foi evidenciado que o controlador não tomou qualquer medida sanatória e nem reportou a irregularidade ao TCE-PI por receio de ser exonerado ad nutum, uma vez que não titulariza cargo público efetivo, não gozando de estabilidade. Nos termos do Regimento Interno do TCE-PI, a omissão no dever de informar à Corte de Contas as irregularidades apuradas no âmbito do controle interno, acarretará a Carlos sua

A) isenção de culpa.

B) responsabilização solidária.

C) responsabilização eventual, apenas no caso de reiteração da conduta omissiva.

D) responsabilização eventual, apenas no caso de as contas do prefeito serem julgadas regulares.

E) responsabilização subsidiária, apenas nos casos das contas do prefeito serem julgadas regulares com ressalvas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "isenção de culpa". De acordo com a teoria estudada em *1. Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco*, o Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação racional e eficiente de seus auditores e recursos técnicos.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais* deste guia, amostragem Não Estatística (Não Probabilística): Seleção fundamentada exclusivamente no julgamento profissional, conhecimento prévio ou intuição do auditor. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "responsabilização solidária".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "responsabilização eventual, apenas no caso de reiteração da conduta omissiva". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "responsabilização eventual, apenas no caso de as contas do prefeito serem julgadas regulares". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a eficácia da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "responsabilização subsidiária, apenas nos casos das contas do prefeito serem julgadas regulares com ressalvas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)*, os objetos de controle a serem incluídos no Plano Anual de Fiscalização são priorizados com base nos consagrados critérios MRC.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 193

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Sobre a Auditoria Atuarial, é incorreto afirmar que

A) contribui para a transparência e a confiança nos resultados atuariais, fornecendo uma revisão independente e objetiva das premissas e métodos utilizados, e recomendando melhorias para assegurar a precisão e a conformidade com os padrões profissionais e regulatórios.

B) envolve a revisão independente das premissas atuariais, métodos e cálculos utilizados, assegurando a conformidade com os padrões profissionais e regulatórios, e a precisão das projeções financeiras e atuariais.

C) é uma auditoria contábil, porque enfoca especificamente as premissas atuariais, métodos e cálculos utilizados, assegurando a precisão das projeções atuariais, fluxos atuariais e a conformidade com os padrões profissionais e regulatórios, além de avaliar a solvência e a sustentabilidade.

D) é essencial para assegurar a integridade e a confiabilidade dos resultados atuariais, identificando discrepâncias ou erros nas premissas ou métodos utilizados, e recomendando ajustes necessários para garantir a solvência.

E) o papel do auditor atuarial inclui avaliar a conformidade do plano com as normas internas e legislação vigentes, revisando as premissas, métodos e cálculos atuariais, e garantindo que as práticas atuariais sejam adequadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contribui para a transparência e a confiança nos resultados atuariais, fornecendo uma revisão independente e...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, permite a avaliação quantitativa do risco de amostragem mediante intervalos de confiança matemáticos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "envolve a revisão independente das premissas atuariais, métodos e cálculos utilizados, assegurando a conformidade...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o Risco de Auditoria (RA) é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais* deste guia, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "é uma auditoria contábil, porque enfoca especificamente as premissas atuariais, métodos e cálculos utilizados...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é essencial para assegurar a integridade e a confiabilidade dos resultados atuariais, identificando discrepâncias...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a eficácia da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o papel do auditor atuarial inclui avaliar a conformidade do plano com as normas internas e legislação vigentes...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)*, os objetos de controle a serem incluídos no Plano Anual de Fiscalização são priorizados com base nos consagrados critérios MRC.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 194

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Um auditor realizou diversos testes de detalhes para obter evidência de auditoria suficiente e apropriada de que não existem distorções relevantes no nível das afirmações sobre a entidade auditada. Nesse sentido, assinale a opção que indica uma técnica de auditoria e um exemplo que corresponde a ela, de acordo com o Manual de Auditoria Financeira.

A) Confirmação: análises e conciliações de contas e/ou saldos.

B) Recálculo: conferência de valores consolidados e eliminação de transações intergrupo, quando apropriada.

C) Análises: exame de relatórios da auditoria interna sobre a confiabilidade das contas.

D) Inspeção: verificação do correto lançamento na contabilidade de transações selecionadas.

E) Indagação: verificação de que o balanço de abertura do ano em curso corresponde ao balanço de encerramento do ano anterior.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Confirmação: análises e conciliações de contas e/ou saldos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a eficácia da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais* deste guia, *Tipos:* Aleatória simples, sistemática (intervalo regular de seleção), estratificada (subdivisão da população em estratos homogêneos) e por unidade monetária (foco em valores financeiros mais expressivos). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Recálculo: conferência de valores consolidados e eliminação de transações intergrupo, quando apropriada".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Análises: exame de relatórios da auditoria interna sobre a confiabilidade das contas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o Risco de Auditoria (RA) é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Inspeção: verificação do correto lançamento na contabilidade de transações selecionadas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)*, criticidade: Nível de vulnerabilidade do ambiente institucional, complexidade técnica, histórico de fraudes e irregularidades, ou fragilidade evidente dos controles internos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Indagação: verificação de que o balanço de abertura do ano em curso corresponde ao balanço de encerramento do ano...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 195

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A respeito dos procedimentos de auditoria, avalie as afirmativas a seguir. I. A observação é limitada pelo fato de que o ato de ser observado pode afetar como o processo ou procedimento é executado. II. O resultado de entrevistas e da aplicação de questionários a fiscais de contratos geram evidências apropriadas e suficientes à comprovação de fraudes em licitações. III. A inspeção envolve buscar informações de pessoas pertinentes, dentro e fora da entidade auditada, assim como o exame de livros e documentos, inclusive externos à organização. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)* deste guia, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "I, apenas".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o Risco de Auditoria (RA) é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)*, criticidade: Nível de vulnerabilidade do ambiente institucional, complexidade técnica, histórico de fraudes e irregularidades, ou fragilidade evidente dos controles internos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o modelo decompõe-se na seguinte relação.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 196

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Durante a execução de uma auditoria governamental, a equipe de auditoria adotou os seguintes procedimentos: I. O supervisor da equipe autorizou somente a realização dos procedimentos de auditoria previstos na matriz de planejamento, negando pedido da equipe para aplicação de técnicas adicionais. II. Foi dispensada a realização da reunião de apresentação da equipe de auditoria ao dirigente da unidade auditada, tendo em vista a superação da fase de planejamento. III. Ao final da etapa de execução, a equipe de auditoria mostrou os achados ao dirigente da unidade auditada, apresentando os critérios adotados, a situação encontrada e as evidências coletadas. Nos termos do Manual de Procedimentos de Auditoria de Conformidade do TCE-SC, está correto o que se indica em

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais* deste guia, *Tipos:* Aleatória simples, sistemática (intervalo regular de seleção), estratificada (subdivisão da população em estratos homogêneos) e por unidade monetária (foco em valores financeiros mais expressivos). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco*, o Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação racional e eficiente de seus auditores e recursos técnicos.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 197

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) No encerramento do trabalho de auditoria governamental deve ser apresentado relatório com as constatações da equipe de auditoria. Junto a este relatório, para além de outros documentos, são apresentadas matrizes relativas aos achados de auditoria e à responsabilização daqueles a que deram causa as impropriedades verificadas. Em relação às matrizes de achado e responsabilização assinale a afirmativa incorreta.

A) A matriz de achados sintetiza os elementos dos achados e demais informações úteis para a assimilação das respostas às questões planejadas, servindo de base para discussões sobre os resultados alcançados e auxiliando a elaboração do relatório de auditoria.

B) A evidência, elemento da matriz de achados, é referente as informações obtidas durante a auditoria, no intuito de documentar os achados e respaldar as conclusões e opiniões da equipe de auditoria.

C) A matriz de responsabilização fornece o detalhamento para a formulação da proposta que balizará o preenchimento dos encaminhamentos a serem sugeridos no âmbito da matriz de achados.

D) Para a devida responsabilização dos agentes que deram causa às impropriedades detectadas deve-se avaliar a reprovabilidade da contudo, utilizando os preceitos da Lei de Introdução do Direito Brasileiro.

E) A conduta, elemento da matriz de achados, trata da situação existente e identificada, inclusive com período de ocorrência, e documentada durante a fase de execução da auditoria.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A matriz de achados sintetiza os elementos dos achados e demais informações úteis para a assimilação das respostas...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o Risco de Auditoria (RA) é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A evidência, elemento da matriz de achados, é referente as informações obtidas durante a auditoria, no intuito de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais*, *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a eficiência do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A matriz de responsabilização fornece o detalhamento para a formulação da proposta que balizará o preenchimento...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)*, os objetos de controle a serem incluídos no Plano Anual de Fiscalização são priorizados com base nos consagrados critérios MRC.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para a devida responsabilização dos agentes que deram causa às impropriedades detectadas deve-se avaliar a...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)*, o único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o Risco de Detecção (RD)! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais* deste guia, amostragem Estatística (Probabilística): Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A conduta, elemento da matriz de achados, trata da situação existente e identificada, inclusive com período de...".

GABARITO OFICIAL: E

04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Comunicação dos resultados da auditoria: atributos, estrutura e padronização dos relatórios de controle externo (clareza, concisão, precisão, objetividade, completude e tempestividade);
- Deliberações do Tribunal de Contas: acórdãos colegiados, decisões monocráticas do Relator, determinações mandamentais e recomendações propositivas;
- Monitoramento das deliberações e Planos de Ação formulados pelo gestor público;
- Tomada de Contas Especial (TCE):
  - Conceito, natureza jurídica excepcional e finalidades institucionais;
  - Pressupostos cumulativos de instauração (ocorrência de dano ou omissão de contas, esgotamento das providências administrativas internas, valor superior ao limite de alçada e não transcurso de mais de 10 anos);
  - Fase interna no órgão de origem vs. Fase externa perante o Tribunal de Contas;
  - Hipóteses de dispensa, trancamento e arquivamento da TCE;
- O processo no Tribunal de Contas:
  - Comunicações processuais: Citação (para ressarcimento de débito) vs. Audiência (para justificativa de infração legal);
  - Fase recursal no processo de contas: Recurso de Reconsideração, Pedido de Reexame, Embargos de Declaração, Agravo e Recurso de Revisão;
- Julgamento técnico das contas dos administradores públicos:
  - Contas Regulares (quitação plena);
  - Contas Regulares com Ressalva (quitação com determinações corretivas para falhas formais);
  - Contas Irregulares (dano ao erário, desfalque, desvio, infração grave à norma ou reincidência de descumprimento);
  - Contas Iliquidáveis (caso fortuito ou força maior que inviabilize o exame de mérito);
- Regime sancionatório dos Tribunais de Contas:
  - Condenação em débito (natureza indenizatória reparatória);
  - Multas administrativas (proporcional ao débito e multa por grave infração à norma legal);
  - Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança (até 5 anos);
  - Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com a Administração Pública (até 5 anos);
  - Reflexos eleitorais do julgamento de contas (inelegibilidade de 8 anos da Lei da Ficha Limpa - LC nº 64/90);
- Prescrição no âmbito do controle externo: prescrição quinquenal (5 anos) da pretensão punitiva e ressarcitória (Tema 899 do STF e Lei nº 9.873/1999) e prescrição intercorrente trienal (3 anos).

🧭 Sumário

1. **Comunicação dos Resultados e Deliberações do Tribunal**
   1. Atributos do Relatório de Auditoria
   2. Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações
   3. Teste 198
2. **Tomada de Contas Especial (TCE): Rito e Pressupostos**
   1. Natureza Jurídica e Pressupostos de Instauração Obrigatória
   2. Fase Interna versus Fase Externa da TCE
   3. Teste 199
   4. Teste 200
3. **Comunicações Processuais: Citação versus Audiência**
   1. Teste 201
   2. Teste 202
4. **Julgamento das Contas de Gestão dos Administradores Públicos**
   1. Teste 203
   2. Teste 204
5. **Sistema Recursal no Processo de Controle Externo**

1. Teste 205
2. Teste 206

6. **Regime Sancionatório e Reflexos Eleitorais (Lei da Ficha Limpa)**
    1. Teste 207
7. **Prescrição nos Tribunais de Contas: O Marco do STF (Tema 899)**
    1. Teste 208
8. **🌐 Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

---

1. Comunicação dos Resultados e Deliberações do Tribunal

1.1 Atributos do Relatório de Auditoria

A comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100:

- **Clareza:** Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos;
- **Concisão:** Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil;
- **Precisão:** Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável;
- **Objetividade:** Neutralidade, ausência de juízos emocionais e equilíbrio na ponderação dos argumentos do auditado;
- **Completude:** Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito;
- **Tempestividade:** Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações

As deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais:

- **Determinações:** Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.
- **Recomendações:** Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

Teste 198

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação) Durante a execução de um contrato de prestação de serviços de TI, celebrado por uma autarquia federal, observou-se que o fornecedor não está cumprindo com os níveis estabelecidos nas Cláusulas de Nível de Serviço (SLA). Para resolver o problema, a administração deve

A) emitir notificação formal ao fornecedor para que seja realizada uma auditoria técnica imediata e ajustes necessários.

B) cancelar imediatamente o contrato, sem aviso formal, com aplicação de penalidades, visto que o serviço não atende às expectativas.

C) cancelar o contrato com o fornecedor para evitar mais consequências, uma vez que as métricas de SLA são apenas diretrizes, não obrigatórias.

D) reportar e aguardar que as falhas, para maior eficácia e esperar que sejam ajustadas no próximo ciclo de renovação contratual automática.

E) reduzir o pagamento proporcionalmente ao período não conforme, independente do contrato, com comunicação formal ao fornecedor.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "emitir notificação formal ao fornecedor para que seja realizada uma auditoria técnica imediata e ajustes...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cancelar imediatamente o contrato, sem aviso formal, com aplicação de penalidades, visto que o serviço não atende...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, completude: Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "cancelar o contrato com o fornecedor para evitar mais consequências, uma vez que as métricas de SLA são apenas...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "reportar e aguardar que as falhas, para maior eficácia e esperar que sejam ajustadas no próximo ciclo de renovação...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "reduzir o pagamento proporcionalmente ao período não conforme, independente do contrato, com comunicação formal ao...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 199

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2)- Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro, a Estrutura Conceitual estabelece a base para pronunciamentos que contribuem para a eficiência econômica, ajudando os investidores a

A) conhecer talentos globalmente, aprimorando a qualidade de mão de obra.

B) identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando a alocação de capital.

C) aumentar o conhecimento em relação a seus investimentos, diminuindo o risco de oportunidade.

D) receber informações e relatórios com maior velocidade, aumentando a agilidade em suas escolhas.

E) melhorar a comunicação com as suas investidas, desenvolvendo um relacionamento mais vantajoso.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "conhecer talentos globalmente, aprimorando a qualidade de mão de obra". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando a alocação de capital".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aumentar o conhecimento em relação a seus investimentos, diminuindo o risco de oportunidade". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "receber informações e relatórios com maior velocidade, aumentando a agilidade em suas escolhas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "melhorar a comunicação com as suas investidas, desenvolvendo um relacionamento mais vantajoso". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 200

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) Pérola é servidora estável do Estado Delta e viu sua colega de trabalho Açucena, ocupante de semelhante cargo efetivo, investida após a realização de concurso público, ser demitida, após a garantia do contraditório e da ampla defesa, em decorrência de falta grave funcional por ela cometida após dois anos de efetivo exercício, em decorrência de procedimento instaurado uma semana depois da ocorrência da conduta. Diante dessa situação hipotética, considerando as disposições constitucionais acerca da estabilidade dos servidores públicos, Pérola concluiu, corretamente, que Açucena:

A) apenas poderia ter sido demitida por sentença judicial transitada em julgado em decorrência da garantia da estabilidade a ela assegurada pela Constituição;

B) poderia ter sido posta em disponibilidade, independentemente do preenchimento de requisitos para a aquisição da estabilidade;

C) pode, eventualmente, demonstrar a ilegalidade do procedimento que levou à sua demissão, hipótese em que terá direito à recondução ao cargo que ocupava, independentemente da garantia da estabilidade;

D) tem direito à estabilidade, diante do transcurso do prazo de dois anos de efetivo exercício, em razão do que era necessária a instauração do procedimento administrativo disciplinar pertinente para a sua demissão;

E) foi demitida com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que é indispensável mesmo para as hipóteses em que o servidor ainda não alcançou a estabilidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "apenas poderia ter sido demitida por sentença judicial transitada em julgado em decorrência da garantia da...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "poderia ter sido posta em disponibilidade, independentemente do preenchimento de requisitos para a aquisição da...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode, eventualmente, demonstrar a ilegalidade do procedimento que levou à sua demissão, hipótese em que terá...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tem direito à estabilidade, diante do transcurso do prazo de dois anos de efetivo exercício, em razão do que era...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "foi demitida com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que é indispensável mesmo para...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 201

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Ao realizar uma fiscalização de contas em um órgão de estadual jurisdicionado ao TCE-PA, a equipe de auditoria evidenciou a prática de atos danosos ao erário. No mesmo processo, apurou-se os fatos e atos que resultaram no dano quantificado em R$ 550 mil, bem como o nexo de causalidade entre as condutas dos responsáveis e o dano apurado, sendo-lhes imputado o débito naquele valor após julgamento em que lhes fora assegurado o contraditório e a ampla defesa. Nessa hipótese e considerando as disposições da LOTCE-PA, o Tribunal poderá aplicar aos responsáveis a sanção de:

A) Multa de até R$ 550 mil independentemente do ressarcimento.

B) Demissão dos agentes públicos envolvidos, caso sejam ocupantes de cargos efetivos.

C) Multa de até 14.000 (quatorze mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará

D) Declaração da irregularidade das contas pela prática de ato antieconômico.

E) Indisponibilidade dos bens e multa de até 14.000 (quatorze mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, o descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Multa de até R$ 550 mil independentemente do ressarcimento".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Demissão dos agentes públicos envolvidos, caso sejam ocupantes de cargos efetivos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Multa de até 14.000 (quatorze mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Declaração da irregularidade das contas pela prática de ato antieconômico". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Indisponibilidade dos bens e multa de até 14.000 (quatorze mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 202

(FGV – TRT/13 – 2022 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor a respeito do referido débito. À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a autoridade competente

A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até a quitação do débito.

B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa.

C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus vencimentos.

D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus vencimentos.

E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas funções até quitar o débito existente, mediante desconto mensal não superior a 10% dos seus vencimentos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até a quitação do débito". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/13/2022) ao estabelecer que "pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas funções até quitar o débito existente, mediante desconto...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 203

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Em determinado processo administrativo, o Tribunal de Contas do Estado do Pará constatou que a sociedade empresária Alfa tinha comprovadamente incorrido em fraude em uma licitação realizada por Beta, ente da Administração Pública indireta do Estado do Pará. Durante o julgamento do caso, foram realizados debates em relação à aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Por fim, à luz do disposto na Lei Complementar estadual nº 81/2012, conclui-se corretamente que

A) a sanção apresenta caráter puramente administrativo, logo, sua aplicação, ou não, no caso concreto, fica a critério exclusivo da autoridade competente de Beta.

B) o Tribunal de Contas somente pode aplicar a sanção pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

C) caso o Tribunal de Contas entenda que é pertinente, deve aplicar a sanção no âmbito do processo administrativo em que constatar a ocorrência da fraude à licitação.

D) caso o Tribunal de Contas entenda que é pertinente, deve determinar que a autoridade competente de Beta aplique a sanção, e, se a determinação não for atendida em noventa dias, deve aplicá-la.

E) o Tribunal de Contas deve aplicar a sanção caso a autoridade competente de Beta ainda não a tenha aplicado, requisito não atendido com a mera realização de juízo de valor diverso do que prevaleceu no colegiado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a sanção apresenta caráter puramente administrativo, logo, sua aplicação, ou não, no caso concreto, fica a...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "o Tribunal de Contas somente pode aplicar a sanção pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, observadas as...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso o Tribunal de Contas entenda que é pertinente, deve aplicar a sanção no âmbito do processo administrativo em...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, o descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "caso o Tribunal de Contas entenda que é pertinente, deve determinar que a autoridade competente de Beta aplique a...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o Tribunal de Contas deve aplicar a sanção caso a autoridade competente de Beta ainda não a tenha aplicado...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, completude: Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 204

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Ana, servidora pública estadual ocupante de cargo de provimento efetivo, preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória, o que redundou na expedição do ato de aposentadoria, com a correlata fixação dos seus proventos pela autoridade máxima da estrutura de poder a que estava vinculada. Esse ato foi expedido no dia 10 de setembro de 2018, mas até a presente data ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas. Sobre a hipótese apresentada, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta.

A) Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas.

B) Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível.

C) O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa.

D) Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

E) É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o ingresso do processo administrativo no Tribunal de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Pela natureza do ato de aposentação, não é necessário o seu registro no Tribunal de Contas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em razão do tempo decorrido desde a expedição do ato, a aposentadoria de Maria tornou-se irreversível". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, o descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "O Tribunal de Contas pode analisar a qualquer tempo a legalidade do ato inicial de aposentadoria, não se exigindo...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em razão do tempo decorrido, eventual negativa de registro, pelo Tribunal de Contas, deve ser antecedida da...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "É possível que o ato seja considerado registrado em razão do decurso do tempo, mas o termo inicial da contagem é o...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 205

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) O acesso à justiça é direito fundamental, preceituado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, que garante a inafastabilidade da jurisdição. Trata-se de garantia sustentada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando o devido processo legal. Considerando a legislação em vigor, é correto afirmar que

A) é assegurado a todos, desde que haja o pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

B) a Constituição Federal veda que haja juízo ou tribunal de exceção, salvo em época de guerra ou estado de sítio decretado.

C) ninguém será considerado culpado até a publicação da sentença penal condenatória em Diário Oficial, lançado o nome no rol dos culpados.

D) a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sendo possível que direito adquirido seja alterado por regra resultante de Emenda Constitucional, posterior.

E) é a todos assegurada a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é assegurado a todos, desde que haja o pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico.

B) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "a Constituição Federal veda que haja juízo ou tribunal de exceção, salvo em época de guerra ou estado de sítio...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, completude: Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ninguém será considerado culpado até a publicação da sentença penal condenatória em Diário Oficial, lançado o nome...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sendo possível que direito adquirido seja...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "é a todos assegurada a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 206

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Agente Da Policia Judicial) A respeito de segurança orgânica em tribunais, assinale a afirmativa correta.

A) A segurança de pessoas compreende o conjunto de medidas voltadas especificamente para preservar a integridade física dos magistrados.

B) As áreas de segurança de instalações físicas dos tribunais classificadas como livres, compreendem os locais internos depois da passagem de postos de controle.

C) Posto de serviço de segurança deve ser localizado, preferencialmente, em área livre da edificação.

D) Serviço de vigilância é destinado à fiscalização e segurança nos acessos de áreas sigilosas.

E) O material que constituir objeto de prova em processo judicial deverá ser guardado em áreas restritas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A segurança de pessoas compreende o conjunto de medidas voltadas especificamente para preservar a integridade...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As áreas de segurança de instalações físicas dos tribunais classificadas como livres, compreendem os locais...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "Posto de serviço de segurança deve ser localizado, preferencialmente, em área livre da edificação".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Serviço de vigilância é destinado à fiscalização e segurança nos acessos de áreas sigilosas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O material que constituir objeto de prova em processo judicial deverá ser guardado em áreas restritas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 207

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Os princípios do processo podem ser considerados como os pilares para a construção de um processo justo e pautado por valores constitucionais, com promoção e proteção dos direitos fundamentais de todos os envolvidos no processo. A respeito do assunto, assinale a afirmativa correta.

A) O princípio do contraditório prévio impede a prolação de decisão contrária à parte sem que essa seja ouvida, ainda que se trate de decisão sobre tutela provisória de urgência.

B) A ampla defesa é o princípio processual que preconiza a necessidade de que o juízo competente seja definido por regras abstratas e prévias, confundindo-se com o juiz natural.

C) Como corolário da duração razoável do processo, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, excluída a atividade satisfativa.

D) A observância da proporcionalidade e da razoabilidade no processo civil é decorrência da aplicação do princípio do devido processo legal em sua feição substancial.

E) A exigência de comportamento processual conforme a boa-fé se aplica somente às partes, sendo prescindível seu cumprimento por parte do órgão julgador e do membro do Ministério Público que nele oficiar.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O princípio do contraditório prévio impede a prolação de decisão contrária à parte sem que essa seja ouvida, ainda...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A ampla defesa é o princípio processual que preconiza a necessidade de que o juízo competente seja definido por...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, completude: Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Como corolário da duração razoável do processo, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, o descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A observância da proporcionalidade e da razoabilidade no processo civil é decorrência da aplicação do princípio do...".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "A exigência de comportamento processual conforme a boa-fé se aplica somente às partes, sendo prescindível seu...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 208

(FCC – TRT 2ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) A Administração pública de São Bernardo do Campo tem necessidade de adquirir equipamento de informática que é produzido e comercializado, com exclusividade, por empresa brasileira sediada no Estado do Paraná. Após ampla e detida pesquisa, constatou-se que referido equipamento é o único capaz de atender de forma satisfatória o interesse público, sendo premente sua aquisição. Para tanto, a Administração pública municipal deve comprar referido equipamento por meio de

A) revogar a licitação, por ato devidamente motivado, assegurando-se aos interessados o contraditório e a ampla defesa.

B) anular o procedimento por razão de interesse público, não havendo obrigação de indenização, porque os licitantes não têm direito subjetivo à contratação.

C) homologar o ato de resultado final da Comissão de Licitação, confirmando a validade do certame e adjudicando o objeto da licitação ao vencedor do certame, que tem direito subjetivo à contratação.

D) anular o procedimento por razões de ordem administrativa, ficando a Administração obrigada a indenizar os participantes da licitação.

E) revogar a licitação, por motivo de legalidade, não havendo obrigação legal de assegurar o contraditório e a ampla defesa, porque os licitantes não têm direito subjetivo à contratação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revogar a licitação, por ato devidamente motivado, assegurando-se aos interessados o contraditório e a ampla defesa". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "anular o procedimento por razão de interesse público, não havendo obrigação de indenização, porque os licitantes...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "homologar o ato de resultado final da Comissão de Licitação, confirmando a validade do certame e adjudicando o...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 2ª/2014) ao estabelecer que "anular o procedimento por razões de ordem administrativa, ficando a Administração obrigada a indenizar os...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revogar a licitação, por motivo de legalidade, não havendo obrigação legal de assegurar o contraditório e a ampla...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

GABARITO OFICIAL: D

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

PPA, LDO, LOA, Receita, Despesa, Créditos Adicionais, Dívida Pública e LRF (LC 101/2000)

01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Orçamento público: conceito, natureza jurídica e evolução histórica dos modelos (Orçamento Tradicional/Clássico, de Desempenho, Base-Zero e Orçamento-Programa);
- Princípios orçamentários fundamentais: unidade/totalidade, universalidade, anualidade/periodicidade, exclusividade, orçamento bruto, não afetação da receita de impostos, legalidade, clareza e equilíbrio;
- O sistema orçamentário na Constituição Federal de 1988 (Artigo 165):
  - Plano Plurianual (PPA): vigência quadrienal, diretrizes, objetivos e metas (DOM), despesas de capital e programas de duração continuada;
  - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): elo entre PPA e LOA, metas e prioridades, Anexo de Metas Fiscais (AMF) e Anexo de Riscos Fiscais (ARF) da LRF;
  - Lei Orçamentária Anual (LOA): estrutura tríplice integrada (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais);
- Ciclo orçamentário e processo legislativo: elaboração da proposta, apreciação na Comissão Mista, emendas parlamentares, votação, sanção/veto, execução e controle;
- Emendas parlamentares e o Orçamento Impositivo:
  - Emendas individuais (Art. 166, §§ 9º e 11 da CF/88): limite percentual de 2% da RCL e aplicação obrigatória de 50% em saúde;
  - Emendas de bancada estadual impositivas (Art. 166, §§ 12 e 13);
  - As modalidades do Artigo 166-A da CF/88: Transferências especiais ("emendas PIX") vs. transferências com finalidade definida;
  - Impedimentos de ordem técnica e contingenciamento proporcional na execução impositiva.

🧭 Sumário

1. **Conceito, Natureza Jurídica e Evolução dos Modelos Orçamentários**
   1. Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público
   2. Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo
   3. Teste 209
2. **Princípios Orçamentários: O Núcleo Normativo e Doutrinário**
   1. Princípio da Unidade ou Totalidade
   2. Princípio da Universalidade
   3. Princípio da Anualidade ou Periodicidade
   4. Princípio da Exclusividade Orçamentária
   5. Princípio do Orçamento Bruto
   6. Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos
   7. Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade
   8. Teste 210
   9. Teste 211
   10. Teste 212
3. **O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA**
   1. Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo
   2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF
   3. Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada
   4. Teste 213
   5. Teste 214
   6. Teste 215
4. **Ciclo Orçamentário e Processo Legislativo Orçamentário**
   1. As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário
   2. Processo Legislativo e a Tramitação na CMO
   3. Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)
   4. Teste 216
5. **Emendas Parlamentares e o Regime do Orçamento Impositivo**
   1. Emendas Individuais Impositivas
   2. Emendas de Bancada Estadual Impositivas
   3. Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)

4. Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória
5. Teste 217
6. Teste 218
7. Teste 219

6. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

1. Conceito, Natureza Jurídica e Evolução dos Modelos Orçamentários

1.1 Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público

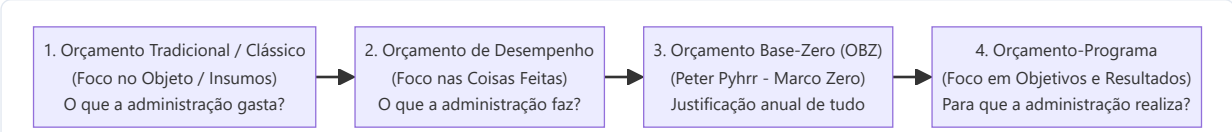
O **orçamento público** é o ato formal pelo qual o Poder Executivo estima as receitas e fixa e autoriza as despesas governamentais para um período determinado (geralmente coincidente com o ano civil), consubstanciando o plano financeiro de ação do Estado.

Quanto à sua **natureza jurídica**, vigora no Supremo Tribunal Federal (STF) a compreensão de que as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) possuem natureza de **lei em sentido formal** (ou formal-material especial):

- Veiculam autorização legal para a prática de despesas e previsão de receitas;
- Não criam, em regra, direitos subjetivos imediatos aos cidadãos (com exceção das regras cogentes de execução orçamentária impositiva criadas pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015, 100/2019, 105/2019 e 126/2022);
- O STF admite o controle concentrado de constitucionalidade (ADI) contra dispositivos de leis orçamentárias quando apresentarem efeitos concretos e lesividade direta a preceitos constitucionais fundamentais.

1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo

A evolução histórica do orçamento público evidencia a transição de um mero instrumento contábil-financeiro de contenção do gasto para um instrumento tático e estratégico de desenvolvimento econômico-social:



1. **Orçamento Tradicional ou Clássico:**
    - Preponderou no Estado Liberal (séculos XIX e início do XX);
    - Instrumento de controle de legalidade política e financeira do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo;
    - Foco exclusivo no **objeto do gasto** (insumos: salários, móveis, material de expediente) — "*o que a administração compra*";
    - Completa dissociação entre o orçamento e qualquer planejamento de longo prazo; não há mensuração de benefícios sociais ou metas de desempenho.
2. **Orçamento de Desempenho (Funcional):**
    - Surge no período pós-Segunda Guerra Mundial (relatórios da Comissão Hoover nos EUA);
    - Foco nas **coisas que o governo faz** (serviços e produtos) em vez de apenas no que compra — "*o que a administração faz*";
    - Embora introduza a ideia de desempenho e atividade operacional, continuava desvinculado de um planejamento governamental estratégico de longo prazo.
3. **Orçamento Base-Zero (OBZ) ou Estratégico:**
    - Criado por Peter Pyhrr e disseminado na década de 1970;
    - Caracteriza-se pela **inexistência de direito adquirido à manutenção de despesas** do exercício anterior (rompimento com a abordagem incrementalista);
    - A cada novo ciclo orçamentário, todas as atividades e programas devem ser justificados desde a sua base ("marco zero"), competindo entre si em pacotes de decisão hierarquizados por custo-benefício.
4. **Orçamento-Programa:**
    - **Modelo adotado no ordenamento brasileiro** desde o Decreto-Lei nº 200/1967 e consolidado na CF/88 e pela Portaria MOG nº 42/1999;
    - É a expressão financeira de programas de trabalho do governo voltados para objetivos e metas claros;
    - Foco nos **resultados sociais e de impacto** — "*para que a administração gasta*";
    - Integração indissociável entre planejamento, programação e orçamentação (concretizada no tríptico PPA, LDO e LOA);
    - Utilização de indicadores físicos, metas quantitativas e avaliação contínua de eficácia, eficiência e efetividade.

Critério de Comparação	Orçamento Tradicional / Clássico	Orçamento-Programa (Modelo CF/88)
Principal Objetivo	Controle legal e contábil do gasto público.	Concretização de políticas públicas e resultados sociais.
Foco Central	O que o governo compra (insumos/objetos).	Para que o governo gasta (objetivos e programas).
Planejamento	Inexistente / Desconectado.	Indissociável e estruturante (PPA, LDO e LOA).
Estrutura dos Gastos	Elementos de despesa e órgãos executores.	Programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Métrica de Avaliação	Cumprimento da dotação orçamentária estrita.	Indicadores de eficácia, eficiência e impacto social.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC costuma afirmar que o Orçamento de Desempenho e o Orçamento-Programa são expressões sinônimas. Cuidado! O Orçamento de Desempenho deu o primeiro passo ao focar nas atividades/ações, mas pecou por não possuir conexão com o planejamento global integrado. Somente o Orçamento-Programa consolida a tríade *planejamento-programação-orçamento*.

Teste 209

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Em relação à evolução do orçamento público, relacione a metodologia de elaboração do orçamento público com suas respectivas definições e/ou objetivos principais: Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada. 1. Orçamento de Desempenho 2. Orçamento tradicional ou clássico 3. Orçamento Base Zero - OBZ 4. Orçamento-Programa ( ) peça meramente contábil-financeira, com previsão de receita e de autorização de despesas. ( ) Orçamento como instrumento de gerenciamento do Poder Público, visando especialmente instrumentalizar a ação gerencial. ( ) orientado para o planejamento, com reavaliações periódicas das ações orçamentárias, com despesas estruturadas em atividades ou operações e com a justificativa detalhada dos custos, propósito, benefícios. ( ) possibilita a integração do planejamento com o orçamento, a quantificação de objetivos e a fixação de metas, as relações insumo-produto, as alternativas de programa, o acompanhamento físico-financeiro, a avaliação de resultados e a gerência por objetivos. Assinale a opção que apresenta a relação correta, na ordem apresentada.

A) 2 – 1 – 4 – 3.

B) 1 – 2 – 3 – 4.

C) 4 – 3 – 2 – 1.

D) 3 – 4 – 1 – 2.

E) 2 – 1 – 3 – 4.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 4 – 3". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, a evolução histórica do orçamento público evidencia a transição de um mero instrumento contábil-financeiro de contenção do gasto para um instrumento tático e estratégico de desenvolvimento econômico-social.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 2 – 3 – 4". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, completa dissociação entre o orçamento e qualquer planejamento de longo prazo; não há mensuração de benefícios sociais ou metas de desempenho.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "4 – 3 – 2 – 1". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, orçamento Base-Zero (OBZ) ou Estratégico.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 4 – 1 – 2". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público*, o orçamento público é o ato formal pelo qual o Poder Executivo estima as receitas e fixa e autoriza as despesas governamentais para um período determinado (geralmente coincidente com o ano civil), consubstanciando o plano financeiro de ação do Estado.

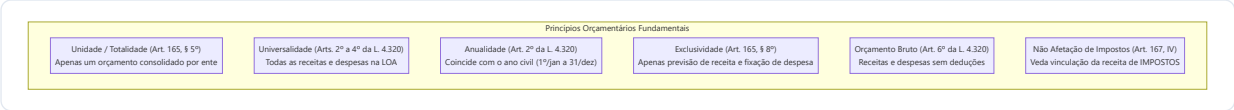
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo* deste guia, cuidado! O Orçamento de Desempenho deu o primeiro passo ao focar nas atividades/ações, mas pecou por não possuir conexão com o planejamento global integrado. Somente o Orçamento-Programa consolida a tríade *planejamento-programação-orçamento*. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "2 – 1 – 3 – 4".

GABARITO OFICIAL: E

---

2. Princípios Orçamentários: O Núcleo Normativo e Doutrinário

Os princípios orçamentários constituem diretrizes materiais e processuais que asseguram a higidez, a transparência, a consistência e o controle fiscal da lei orçamentária.



2.1 Princípio da Unidade ou Totalidade

- Cada ente da Federação (União, cada Estado, DF e cada Município) deve possuir **uma única lei orçamentária anual** para cada exercício financeiro.
- A doutrina moderna (e a banca FCC) distingue a *Unidade clássica* (que defendia a existência física de um só documento) da *Totalidade orçamentária* (prevista no art. 165, § 5º da CF/88): embora a LOA congregue três esferas distintas (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais), todas integram formal e organicamente uma **única e consolidada peça legislativa**.

2.2 Princípio da Universalidade

- A Lei Orçamentária Anual deve conter **todas as receitas e todas as despesas** de todos os Poderes, órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta (arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 4.320/1964 e art. 165, § 5º da CF/88).
- Nenhuma despesa ou receita pública pode ser omitida do orçamento nem tratada "extracontabilmente".
- *Ressalva importante:* As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal.

2.3 Princípio da Anualidade ou Periodicidade

- As estimativas de receita e as fixações de despesa devem corresponder a um período determinado de tempo. No Brasil, o exercício financeiro **coincide rigorosamente com o ano civil**: tem início em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro (art. 34 da Lei nº 4.320/1964).
- **Exceção Constitucional à Anualidade:** A reabertura dos saldos de **créditos adicionais especiais e extraordinários** promulgados nos últimos quatro meses do exercício financeiro (de 1º de setembro a 31 de dezembro). Nesses casos, os saldos não executados podem ser reabertos nos limites dos seus saldos no exercício financeiro seguinte, com vigência estendida até o fim deste (art. 167, § 2º da CF/88).
- *Atenção:* Créditos suplementares **nunca** podem ser reabertos no exercício seguinte; extinguem-se impreterivelmente em 31 de dezembro.

2.4 Princípio da Exclusividade Orçamentária

- Previsto expressamente no art. 165, § 8º da CF/88: a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
- Destina-se a impedir os chamados "rabilongos" ou "caudas orçamentárias" (disposições casuísticas de direito material, administrativo ou penal enxertadas na lei de orçamento).
- **As Duas Únicas Exceções Constitucionais Permitidas na Própria LOA:**
    1. Autorização para a **abertura de créditos suplementares**;
    2. Autorização para a **contratação de operações de crédito**, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO), nos termos da lei.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A LOA pode autorizar a abertura de créditos **suplementares**, mas **JAMAIS pode autorizar a abertura de créditos especiais ou extraordinários**! Créditos especiais dependem de projeto de lei específico subsequente, e créditos extraordinários decorrem de ato executivo de urgência (Medida Provisória na União ou Decreto nos entes sem MP).

2.5 Princípio do Orçamento Bruto

- Estatuído no art. 6º da Lei nº 4.320/1964: todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus **valores brutos totais**, vedada qualquer dedução pecuniária preliminar.
- Não é admitido compensar a receita com as despesas cobradas para sua arrecadação (ex.: registrar no orçamento apenas o valor líquido arrecadado de um imposto após descontar as taxas bancárias de cobrança).

2.6 Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos

- Previsto no art. 167, IV da CF/88: é vedada a vinculação de receita de **impostos** a órgão, fundo ou despesa.
- **Alcance Restrito aos Impostos:** A vedação atinge **exclusivamente os impostos**! As taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais (como contribuições previdenciárias e COSIP) podem ser e frequentemente são constitucionalmente vinculadas a seus fins específicos.
- **Exceções Constitucionais Expressas (Art. 167, IV):**
    1. Destinação a ações e serviços públicos de **saúde** (art. 198, § 2º);
    2. Manutenção e desenvolvimento do **ensino** (art. 212);
    3. Realização de atividades da **administração tributária** (art. 37, XXII);
    4. Repartição constitucional de receitas tributárias (FPE, FPM, repartição de ICMS e IPVA);
    5. Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita e garantias prestadas à União.

2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade

- **Equilíbrio Orçamentário:** Igualdade formal entre receitas estimadas e despesas fixadas na lei orçamentária. No aspecto material moderno, exige gestão fiscal prudente para geração de superávits primários e controle da dívida consolidada líquida (LRF).
- **Legalidade Orçamentária:** A aprovação do orçamento, de seus créditos adicionais e do plano plurianual depende obrigatoriamente de lei formal de iniciativa privativa do Executivo (art. 165 da CF/88).
- **Clareza e Transparência:** O orçamento deve ser apresentado em linguagem compreensível para permitir a fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (art. 48 da LRF).

Teste 210

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Em setembro de 2026, o Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2027. O projeto incluiu dotação orçamentária para despesas relativas à continuidade da construção de uma rodovia federal (investimento iniciado em 2024 e com previsão de conclusão em 2028), bem como para o início de um novo investimento de modernização de portos, com execução prevista para os exercícios de 2027 e 2028. Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 sobre elaboração orçamentária, assinale a afirmativa correta.

A) A LOA para 2027 pode prever despesas para investimentos plurianuais e para aqueles já em andamento, mas não pode incluir despesas referentes a novos investimentos com execução prevista para além do exercício de 2027.

B) A LOA para 2027 pode conter previsões de despesas para exercícios seguintes, desde que se refiram exclusivamente a investimentos já em andamento, vedada a inclusão de novos investimentos plurianuais.

C) A LOA para 2027 pode conter previsões de despesas para exercícios seguintes, abrangendo tanto investimentos plurianuais já em andamento quanto novos investimentos, com a especificação desses investimentos.

D) A LOA para 2027 não pode prever despesas para exercícios seguintes, pois a Constituição Federal exige que cada exercício financeiro tenha sua própria lei orçamentária, vedado o comprometimento de receitas futuras.

E) A LOA para 2027 não pode prever despesas para exercícios seguintes, pois despesas que ultrapassem mais de um exercício financeiro somente podem ser previstas por meio do Plano Plurianual (PPA).

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Princípio da Unidade ou Totalidade* deste guia, a doutrina moderna (e a banca FCC) distingue a *Unidade clássica* (que defendia a existência física de um só documento) da *Totalidade orçamentária* (prevista no art. 165, § 5º da CF/88): embora a LOA congregue três esferas distintas (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais), todas integram formal e organicamente uma única e consolidada peça legislativa. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A LOA para 2027 pode prever despesas para investimentos plurianuais e para aqueles já em andamento, mas não pode...".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "A LOA para 2027 pode conter previsões de despesas para exercícios seguintes, desde que se refiram exclusivamente a...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo*, regra de Bloqueio Orçamentário (Art. 167, § 1º da CF/88): Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A LOA para 2027 pode conter previsões de despesas para exercícios seguintes, abrangendo tanto investimentos...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Princípio da Universalidade*, a Lei Orçamentária Anual deve conter todas as receitas e todas as despesas de todos os Poderes, órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta (arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 4.320/1964 e art. 165, § 5º da CF/88).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A LOA para 2027 não pode prever despesas para exercícios seguintes, pois a Constituição Federal exige que cada...". De acordo com a teoria estudada em *2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade*, equilíbrio Orçamentário: Igualdade formal entre receitas estimadas e despesas fixadas na lei orçamentária. No aspecto material moderno, exige gestão fiscal prudente para geração de superávits primários e controle da dívida consolidada líquida (LRF).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "A LOA para 2027 não pode prever despesas para exercícios seguintes, pois despesas que ultrapassem mais de um...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)*, IDO: Até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril). — Até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17 de julho - a sessão não pode ser interrompida sem sua aprovação).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 211

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um ente público estabeleceu, em edital de licitação, a entrega de caução em dinheiro como garantia para assegurar a execução do contrato celebrado com vistas ao fornecimento contínuo de serviços de manutenção. Sabe-se que esse recurso não integra a Lei Orçamentária Anual (LOA) e não reflete no patrimônio líquido da referida entidade. Assim, seu reconhecimento, no momento do depósito, deve ser realizado como:

A) receita contratual;

B) receita orçamentária;

C) despesa orçamentária;

D) receita extraorçamentária;

E) despesa extraorçamentária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "receita contratual". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Princípio da Universalidade*, *Ressalva importante:* As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "receita orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada*, orçamento Fiscal: Abrange os Poderes do ente federativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "despesa orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Princípio da Exclusividade Orçamentária*, previsto expressamente no art. 165, § 8º da CF/88: a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Princípio da Unidade ou Totalidade* deste guia, cada ente da Federação (União, cada Estado, DF e cada Município) deve possuir uma única lei orçamentária anual para cada exercício financeiro. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "receita extraorçamentária".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "despesa extraorçamentária". De acordo com a teoria estudada em *5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória*, contingenciamento Proporcional: Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias (art. 166, § 18 da CF/88).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 212

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Um servidor em início de atuação na área de orçamento precisa compreender, à luz do Manual Técnico do Orçamento (MTO), como se relacionam o orçamento público, a receita pública e a despesa pública. Considerando essas noções básicas, assinale a afirmativa correta.

A) Receita pública é todo ingresso de recursos nos cofres públicos, inclusive os que não pertencem ao Estado, como cauções e depósitos de terceiros.

B) Despesa pública é todo gasto realizado pelo governo, independentemente de autorização orçamentária.

C) O orçamento público é o instrumento que estima as receitas e fixa as despesas para determinado exercício financeiro.

D) As despesas públicas só podem ser realizadas após o pagamento ao fornecedor.

E) Receita pública e despesa pública são definidas apenas no momento da execução financeira, sem previsão na lei orçamentária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita pública é todo ingresso de recursos nos cofres públicos, inclusive os que não pertencem ao Estado, como...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Princípio da Universalidade*, *Ressalva importante:* As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Princípio da Exclusividade Orçamentária* deste guia, previsto expressamente no art. 165, § 8º da CF/88: a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Despesa pública é todo gasto realizado pelo governo, independentemente de autorização orçamentária".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O orçamento público é o instrumento que estima as receitas e fixa as despesas para determinado exercício financeiro". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público*, o orçamento público é o ato formal pelo qual o Poder Executivo estima as receitas e fixa e autoriza as despesas governamentais para um período determinado (geralmente coincidente com o ano civil), consubstanciando o plano financeiro de ação do Estado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As despesas públicas só podem ser realizadas após o pagamento ao fornecedor". De acordo com a teoria estudada em *4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário*, execução Orçamentária e Financeira: Arrecadação de receitas, emissão de empenhos, liquidação e pagamento das despesas públicas.

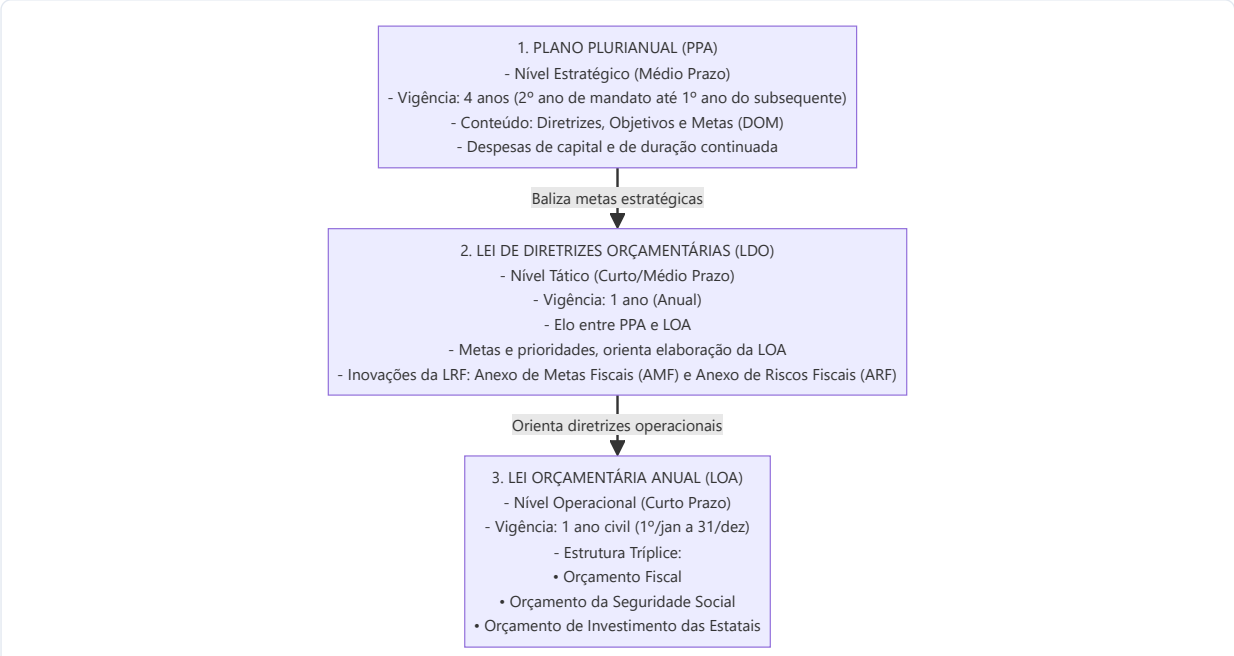
E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Receita pública e despesa pública são definidas apenas no momento da execução financeira, sem previsão na lei...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Emendas de Bancada Estadual Impositivas*, percentual Vinculante (Art. 166, § 12): A aprovação e execução orçamentária e financeira das emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do DF são obrigatórias até o limite de 1% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior.

GABARITO OFICIAL: B

---

3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um modelo tripartite harmônico de planejamento e finanças públicas estruturado no artigo 165:



3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo

- **Matriz Constitucional (Art. 165, § 1º):** Estabelece, de forma regionalizada, as **Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM)** da administração pública federal, estadual ou municipal para as **despesas de capital** e outras delas decorrentes e para as relativas aos **programas de duração continuada**.

- **Regra de Bloqueio Orçamentário (Art. 167, § 1º da CF/88):** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
- **Vigência Quadrienal Descasada do Mandato:**
  O PPA vigora por 4 anos: inicia-se no segundo ano do mandato do governante eleito e encerra-se no final do primeiro ano do mandato do sucessor (art. 35, § 2º, I do ADCT). Essa regra assegura a transição republicana e impede descontinuidade administrativa de projetos estratégicos.

3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF

- **Matriz Constitucional (Art. 165, § 2º):**
  - Compreende as **metas e prioridades** da administração pública;
  - Estabelece as diretrizes de política fiscal e suas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública;
  - Orienta a elaboração da LOA;
  - Dispõe sobre as alterações na legislação tributária;
  - Regula a concessão de quaisquer vantagens ou aumentos de remuneração a servidores.
- **Conteúdo Obrigatório pela LRF (Art. 4º):**
  - **Anexo de Metas Fiscais (AMF):** Estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o **exercício a que se referir e para os dois seguintes (triênio fiscal)**.
  - **Anexo de Riscos Fiscais (ARF):** Avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas (ex.: demandas judiciais de grande repercussão, avais concedidos), informando as providências a serem tomadas caso se concretizem.
  - Critérios e formas de limitação de empenho e movimentação financeira (contingenciamento de gastos).

3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada

A LOA (art. 165, § 5º da CF/88) materializa o plano anual de receitas e despesas mediante três esferas integradas:

1. **Orçamento Fiscal:** Abrange os Poderes do ente federativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
2. **Orçamento da Seguridade Social:** Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, contemplando as áreas de **Saúde, Previdência Social e Assistência Social** (Art. 195 da CF/88).
3. **Orçamento de Investimento das Estatais:** Abrange as empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a **maioria do capital social com direito a voto**.

Teste 213

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um servidor, recém-empossado e lotado na Secretaria de Planejamento e Finanças de um ente estadual, foi designado para revisar o Anexo de Metas Fiscais do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, antes que este fosse submetido à apreciação do Assembleia Legislativa do estado. Ao analisar o quadro de metas anuais, em valores correntes e constantes, o servidor considerou inconsistente a inclusão de metas relativas:

A) a despesas primárias ou não financeiras;

B) à evolução do patrimônio líquido;

C) ao montante da dívida pública consolidada;

D) aos dois exercícios seguintes àquele a que o projeto se refere;

E) a receitas e despesas totais do exercício.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a despesas primárias ou não financeiras". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Princípio da Universalidade*, *Ressalva importante:* As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF* deste guia, anexo de Metas Fiscais (AMF): Estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referir e para os dois seguintes (triênio fiscal). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "à evolução do patrimônio líquido".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao montante da dívida pública consolidada". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, estabelece as diretrizes de política fiscal e suas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aos dois exercícios seguintes àquele a que o projeto se refere". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, anexo de Riscos Fiscais (ARF): Avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas (ex.: demandas judiciais de grande repercussão, avais concedidos), informando as providências a serem tomadas caso se concretizem.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a receitas e despesas totais do exercício". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Princípio do Orçamento Bruto*, estatuído no art. 6º da Lei nº 4.320/1964: todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus valores brutos totais, vedada qualquer dedução pecuniária preliminar.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 214

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Assinale a afirmativa correta acerca do Orçamento do Setor Público Brasileiro.

A) O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) é o instrumento do Orçamento Público de periodicidade quadrimestral que o poder Executivo deve publicar até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre.

B) A Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades, desde que da administração direta.

C) Previsões de despesas para exercícios seguintes não deverão estar contidas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

D) A grande limitação que persiste na normatização da Lei Orçamentária Anual (LOA) é a lacuna advinda da desconsideração do impacto dos subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia sobre as receitas e despesas públicas.

E) Além do Orçamento da União e da Seguridade Social, a Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende o orçamento de investimento das empresas em que a União detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) é o instrumento do Orçamento Público de periodicidade...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada*, orçamento da Seguridade Social: Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, contemplando as áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social (Art. 195 da CF/88).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada*, orçamento Fiscal: Abrange os Poderes do ente federativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Previsões de despesas para exercícios seguintes não deverão estar contidas na Lei Orçamentária Anual (LOA)". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípio da Unidade ou Totalidade*, a doutrina moderna (e a banca FCC) distingue a *Unidade clássica* (que defendia a existência física de um só documento) da *Totalidade orçamentária* (prevista no art. 165, § 5º da CF/88): embora a LOA congregue três esferas distintas (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais), todas integram formal e organicamente uma única e consolidada peça legislativa.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A grande limitação que persiste na normatização da Lei Orçamentária Anual (LOA) é a lacuna advinda da...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada*, a LOA (art. 165, § 5º da CF/88) materializa o plano anual de receitas e despesas mediante três esferas integradas.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada* deste guia, orçamento de Investimento das Estatais: Abrange as empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Além do Orçamento da União e da Seguridade Social, a Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende o orçamento de...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 215

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Sobre os instrumentos de planejamento orçamentário, avalie as afirmativas a seguir. I. Em consonância com o PPA, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entre outras atribuições, estabelecer as metas e prioridades da administração pública e orientar a elaboração dos orçamentos anuais. II. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) conferiu à LDO novas e importantes atribuições, além das constitucionalmente previstas, especialmente no tocante à fixação de metas fiscais. III. À luz do PPA e da LDO, cabe à Lei Orçamentária Anual (LOA) estimar receitas e fixar despesas, de modo a efetivamente autorizar a realização de gastos públicos em determinado exercício financeiro. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, estabelece as diretrizes de política fiscal e suas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, compreende as metas e prioridades da administração pública.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo*, matriz Constitucional (Art. 165, § 1º): Estabelece, de forma regionalizada, as Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM) da administração pública federal, estadual ou municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo*, regra de Bloqueio Orçamentário (Art. 167, § 1º da CF/88): Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF* deste guia, anexo de Metas Fiscais (AMF): Estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referir e para os dois seguintes (triênio fiscal). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "I, II e III".

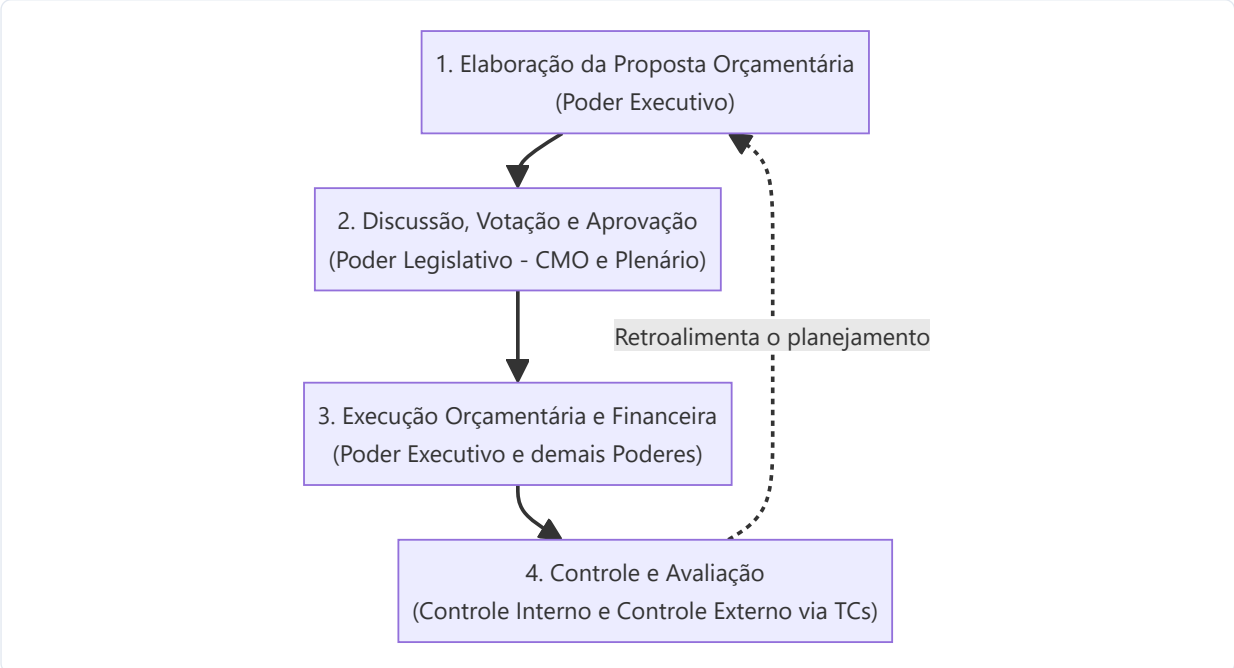
GABARITO OFICIAL: E

---

4. Ciclo Orçamentário e Processo Legislativo Orçamentário

4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário

O ciclo orçamentário é um processo contínuo e dinâmico desdobrado em quatro fases sequenciais:



1. **Elaboração da Proposta:** Competência privativa do Chefe do Poder Executivo, que consolida suas propostas e as demandas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública), nos limites estipulados pela LDO.
2. **Discussão, Votação e Aprovação:** Conduzida no âmbito do Poder Legislativo, iniciando-se por comissão mista e culminando com votação em plenário e envio para sanção ou veto.
3. **Execução Orçamentária e Financeira:** Arrecadação de receitas, emissão de empenhos, liquidação e pagamento das despesas públicas.
4. **Controle e Avaliação:** Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelos sistemas de controle interno e pelo controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas).

4.2 Processo Legislativo e a Tramitação na CMO

- No âmbito federal, os projetos de lei do PPA, LDO, LOA e de créditos adicionais são examinados e relatados pela **Comissão Mista Permanente de Deputados e Senadores (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO)** (art. 166, § 1º da CF/88).
- **Regras para Apresentação de Emendas à LOA (Art. 166, § 3º):**
  As emendas parlamentares ao projeto de LOA só podem ser aprovadas caso:
  - Sejam compatíveis com o PPA e com a LDO; e
  - Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, **excluídas as relativas a:**
  - Dotações para pessoal e seus encargos;
  - Serviço da dívida;
  - Transferências tributárias constitucionais para Estados e Municípios; OU
  - Sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.

4.3 Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)

Enquanto não editada a Lei Complementar prevista no art. 165, § 9º da CF/88, vigoram na esfera federal os prazos do art. 35, § 2º do ADCT:

Instrumento	Prazo Limite de Envio pelo Executivo	Prazo Limite de Devolução pelo Legislativo
PPA	Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (**31 de agosto**) do primeiro ano de mandato.	Até o encerramento da sessão legislativa (**22 de dezembro**).
LDO	Até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (**15 de abril**).	Até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (**17 de julho** - a sessão não pode ser interrompida sem sua aprovação).
LOA	Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (**31 de agosto**).	Até o encerramento da sessão legislativa (**22 de dezembro**).

Teste 216

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O ciclo orçamentário é o processo contínuo e sistemático pelo qual os governos planejam, executam, controlam e avaliam a utilização dos recursos públicos ao longo de um período fiscal. Sobre o ciclo orçamentário, avalie as afirmativas a seguir: I. A elaboração da proposta orçamentária envolve a consolidação pelo Poder Legislativo do projeto da lei orçamentária anual, abrangendo as propostas orçamentárias dos demais Poderes, seguida do envio ao Poder Executivo para apreciação. II. A avaliação orçamentária consiste em verificar o cumprimento das metas previstas no PPA, além de analisar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. III. A execução orçamentária compreende três estágios da receita: empenho, liquidação e pagamento. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário*, execução Orçamentária e Financeira: Arrecadação de receitas, emissão de empenhos, liquidação e pagamento das despesas públicas.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário* deste guia, elaboração da Proposta: Competência privativa do Chefe do Poder Executivo, que consolida suas propostas e as demandas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública), nos limites estipulados pela LDO. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória*, contingenciamento Proporcional: Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias (art. 166, § 18 da CF/88).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Processo Legislativo e a Tramitação na CMO*, no âmbito federal, os projetos de lei do PPA, LDO, LOA e de créditos adicionais são examinados e relatados pela Comissão Mista Permanente de Deputados e Senadores (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO) (art. 166, § 1º da CF/88).

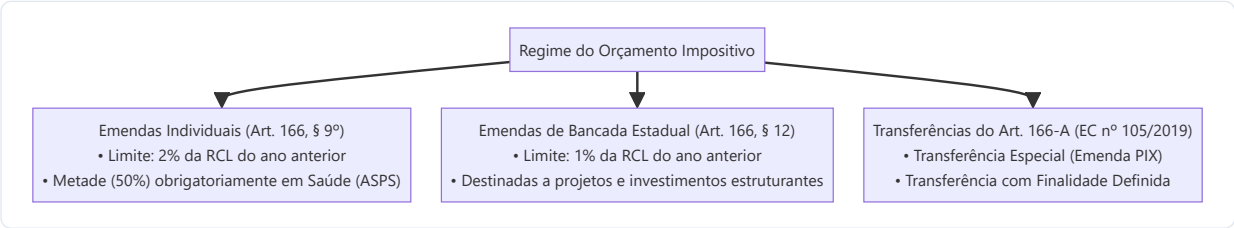
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário*, controle e Avaliação: Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelos sistemas de controle interno e pelo controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas).

GABARITO OFICIAL: B

---

5. Emendas Parlamentares e o Regime do Orçamento Impositivo

Historicamente meramente autorizativo, o orçamento brasileiro adquiriu feição **parcialmente impositiva** por meio de reformas constitucionais sucessivas:



5.1 Emendas Individuais Impositivas

- **Percentual Vinculante (Art. 166, § 9º):** As emendas individuais ao projeto de LOA serão aprovadas no limite de **2% da Receita Corrente Líquida (RCL)** do exercício anterior.
- **Vinculação à Saúde:** A **metade (50%)** desse percentual deve ser destinada obrigatoriamente a **ações e serviços públicos de saúde (ASPS)**.
- **Vedação de Compensação:** Os recursos de emendas individuais não podem ser utilizados pelo Poder Executivo para abater ou integralizar o piso constitucional mínimo obrigatório que o ente deve aplicar em saúde (art. 166, § 10).

5.2 Emendas de Bancada Estadual Impositivas

- **Percentual Vinculante (Art. 166, § 12):** A aprovação e execução orçamentária e financeira das emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do DF são obrigatórias até o limite de **1% da Receita Corrente Líquida** do exercício anterior.
- Destinam-se precipuamente a investimentos estruturantes e despesas de capital de interesse regional.

5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)

A Emenda Constitucional nº 105/2019 introduziu o art. 166-A na Carta Magna, disciplinando duas modalidades para repasse direto de recursos federais de emendas individuais a Estados, DF e Municípios:

1. **Transferência Especial ("Emenda PIX"):**
    - O recurso financeiro é repassado **diretamente ao ente federado recebedor, sem a necessidade de celebração de convênio**, contrato de repasse ou instrumento congênere;

- Os recursos passam a pertencer ao ente federado no ato da efetivação da transferência financeira;
- **Vedações Constitucionais Absolutas:** Não podem ser aplicados em:
- Despesas com pessoal e encargos sociais;
- Pagamento de encargos do serviço da dívida pública consolidada.
- **Mínimo de 70% em Capital:** Pelo menos **70% (setenta por cento)** das transferências especiais devem ser aplicadas em **despesas de capital** (investimentos, obras, aquisição de equipamentos), sendo permitido o máximo de 30% em despesas correntes de custeio operacional.

2. **Transferência com Finalidade Definida:**

- Os recursos são expressamente vinculados à programação e ao objeto estabelecido na emenda parlamentar;
- Devem ser aplicados nas áreas de competência constitucional associadas ao objeto, sujeitando-se à prestação de contas vinculada e acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória

A execução obrigatória do orçamento impositivo não é irrestrita:

- **Contingenciamento Proporcional:** Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido **na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias** (art. 166, § 18 da CF/88);
- **Impedimentos de Ordem Técnica:** Justificativas formais do Poder Executivo (ex.: ausência de projeto de engenharia, desapropriação pendente, irregularidade cadastral insuperável) suspendem a obrigatoriedade da execução, cabendo ao parlamento indicar remanejamento em prazos legais fixados.

Teste 217

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Na análise das matérias orçamentárias, os membros das casas Legislativas desempenham uma variedade de atividades abrangentes, que englobam estudos, avaliações, debates, consultas e a busca ativa por informações. As emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) ou aos projetos que o modifiquem podem ser aprovadas caso

A) indiquem um aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa.

B) anulem dotações que envolvam gastos com pessoal e encargos, serviço da dívida e transferências tributárias intergovernamentais.

C) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

D) sejam compatíveis com o plano plurianual ou com a lei de diretrizes orçamentárias.

E) indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, incluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "indiquem um aumento de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Processo Legislativo e a Tramitação na CMO*, transferências tributárias constitucionais para Estados e Municípios; OU.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "anulem dotações que envolvam gastos com pessoal e encargos, serviço da dívida e transferências tributárias...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)*, pagamento de encargos do serviço da dívida pública consolidada.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Processo Legislativo e a Tramitação na CMO* deste guia, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as relativas a. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "sejam compatíveis com o plano plurianual ou com a lei de diretrizes orçamentárias". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)*, a Emenda Constitucional nº 105/2019 introduziu o art. 166-A na Carta Magna, disciplinando duas modalidades para repasse direto de recursos federais de emendas individuais a Estados, DF e Municípios.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, incluídas as que...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)*, vedações Constitucionais Absolutas: Não podem ser aplicados em.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 218

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) As emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição Federal que permitem aos deputados e senadores propor alterações no Orçamento Público, direcionando recursos para atender demandas específicas de suas bases eleitorais. Questionando a transparência e a legalidade desses instrumentos, recentemente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou deputados federais por suposta comercialização de emendas parlamentares. Neste tema, considere as afirmativas a seguir. I. As Emendas Individuais têm valor limitado de acordo com a Receita Corrente Líquida do setor público, sendo esta aferida no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária. II. Metade do valor aprovado para Emendas Individuais será destinado a ações e serviços públicos de saúde. III. Não existe valor mínimo ou área específica que vincule qualquer valor das Emendas Individuais ao Orçamento. Elas são definidas conforme os interesses dos parlamentares, definidos por suas bases. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I e III, apenas. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Emendas Individuais Impositivas*, vinculação à Saúde: A metade (50%) desse percentual deve ser destinada obrigatoriamente a ações e serviços públicos de saúde (ASPS).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Emendas de Bancada Estadual Impositivas*, percentual Vinculante (Art. 166, § 12): A aprovação e execução orçamentária e financeira das emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do DF são obrigatórias até o limite de 1% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Emendas Individuais Impositivas*, vedação de Compensação: Os recursos de emendas individuais não podem ser utilizados pelo Poder Executivo para abater ou integralizar o piso constitucional mínimo obrigatório que o ente deve aplicar em saúde (art. 166, § 10).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Emendas Individuais Impositivas* deste guia, percentual Vinculante (Art. 166, § 9º): As emendas individuais ao projeto de LOA serão aprovadas no limite de 2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício anterior. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "I e II, apenas".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas. Realização". De acordo com a teoria estudada em *2.6 Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos*, destinação a ações e serviços públicos de saúde (art. 198, § 2º).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 219

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) O Chefe do Poder Executivo do Estado Alfa encaminhou o projeto de lei orçamentária anual, abrangendo todos os Poderes e instituições constitucionais que gozam de autonomia financeira. No âmbito da Comissão competente da Assembleia Legislativa, que deve emitir parecer sobre a temática, os seus integrantes estavam propensos a apresentar emendas, devidamente compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, com o objetivo de aumentar os valores a serem direcionados a certas políticas públicas. Ao consultarem seus assessores a respeito dos balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional a respeito da temática, foi-lhes corretamente informado que

A) podem ser utilizados, como fontes de recursos das emendas, valores que seriam direcionados ao pagamento de juros da dívida pública interna mobiliária.

B) somente podem ser utilizados recursos afetos às transferências tributárias constitucionais para os entes subnacionais.

C) para que as emendas possam ser apresentadas, é necessário que seja ampliada, de modo justificado, a estimativa da receita para o respectivo exercício financeiro.

D) é vedada a apresentação de emendas dessa natureza, considerando a iniciativa privativa do Governador do Estado para que seja iniciado o processo legislativo.

E) é admitida a apresentação das emendas, desde que anulada alguma despesa, a exemplo das despesas de capital.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "podem ser utilizados, como fontes de recursos das emendas, valores que seriam direcionados ao pagamento de juros...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Emendas Individuais Impositivas*, vedação de Compensação: Os recursos de emendas individuais não podem ser utilizados pelo Poder Executivo para abater ou integralizar o piso constitucional mínimo obrigatório que o ente deve aplicar em saúde (art. 166, § 10).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente podem ser utilizados recursos afetos às transferências tributárias constitucionais para os entes...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)*, vedações Constitucionais Absolutas: Não podem ser aplicados em.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "para que as emendas possam ser apresentadas, é necessário que seja ampliada, de modo justificado, a estimativa da...". De acordo com a teoria estudada em *5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória*, contingenciamento Proporcional: Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias (art. 166, § 18 da CF/88).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é vedada a apresentação de emendas dessa natureza, considerando a iniciativa privativa do Governador do Estado...". De acordo com a teoria estudada em *2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade*, legalidade Orçamentária: A aprovação do orçamento, de seus créditos adicionais e do plano plurianual depende obrigatoriamente de lei formal de iniciativa privativa do Executivo (art. 165 da CF/88).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo* deste guia, matriz Constitucional (Art. 165, § 1º): Estabelece, de forma regionalizada, as Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM) da administração pública federal, estadual ou municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "é admitida a apresentação das emendas, desde que anulada alguma despesa, a exemplo das despesas de capital".

GABARITO OFICIAL: E

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 165 a 169 (Finanças Públicas e Orçamento) - Normas constitucionais estruturantes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
- Lei Federal nº 4.320/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro) - Princípios orçamentários da unidade, universalidade, anualidade, exclusividade e orçamento-programa.
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, transparência e controle.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte I - Procedimentos Orçamentários) - Conceituação orçamentária oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
- Constituição do Estado de Goiás - Seção IV (Dos Orçamentos) - Prazos específicos de envio e tramitação do PPA, LDO e LOA no Estado de Goiás.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 1 - O Papel do Orçamento na Economia Moderna; Cap. 3 - Princípios Orçamentários; Cap. 7 - O Ciclo Orçamentário).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 1 a 4 - PPA, LDO, LOA e Princípios Orçamentários).
- SANCHES, Osvaldo Maldonado. **Dicionário de Orçamento, Planejamento e Áreas Afins**. 2. ed. Brasília: OMS, 2004.

02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

> **Matéria:** Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Receita pública: conceito amplo (entradas e influxos de caixa) e conceito estrito (receita orçamentária efetiva e por mutação);
- Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários (entradas compensatórias, cauções, fianças, depósitos judiciais, consignações em folha de pagamento e ARO);
- Etapas e estágios da receita orçamentária:
  - Etapa do Planejamento: Previsão da receita (estimativa orçamentária segundo a LRF);
  - Etapa da Execução: Lançamento (Art. 53 da Lei 4.320/64 e Art. 142 do CTN), Arrecadação (entrega de valores à rede bancária conveniada) e Recolhimento (transferência dos recursos para a Conta Única do Tesouro - Princípio da Unidade de Caixa);
- Classificações orçamentárias da receita (Lei Federal nº 4.320/1964 e MCASP 11ª Edição):
  - Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e Receitas de Capital;
  - Origens das Receitas Correntes (Tributária, de Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Transferências Correntes e Outras);
  - Origens das Receitas de Capital (Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital e Outras);
  - Distinção crítica entre Amortização de Empréstimos (capital) e Juros Recebidos (corrente/patrimonial);
  - Classificação por Esfera Orçamentária (Fiscal, Seguridade Social e Investimento);
  - Classificação por Fonte/Destinação de Recursos (fontes vinculadas vs. recursos ordinários livres);
  - Classificação por Natureza da Receita (estrutura codificada de 8 dígitos do MCASP);
- Regras fiscais restritivas da receita: vedação de aplicação de receitas de alienação de bens em despesas correntes (Art. 44 da LRF);
- Renúncia de Receitas e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 14 da LRF: estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação).

🧭 Sumário

1. **Conceito e Distinção: Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários**
   1. Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública
   2. Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC
   3. Teste 220
2. **Etapas e Estágios da Receita Orçamentária**
   1. Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)
   2. Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento
   3. O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)
   4. Teste 221
   5. Teste 222
3. **Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)**
   1. Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital
   2. Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos
   3. Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos
   4. Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)
   5. Teste 223
   6. Teste 224
   7. Teste 225
4. **Regras Fiscais Restritivas da Receita e a LRF**
   1. Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)
   2. Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)
   3. Teste 226
   4. Teste 227
   5. Teste 228
   6. Teste 229
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

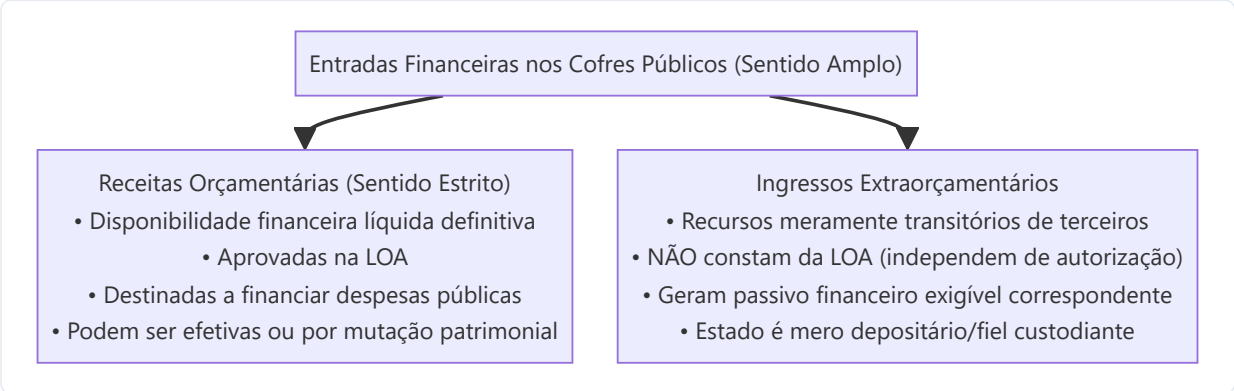
---

1. Conceito e Distinção: Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários

1.1 Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública

No estudo das finanças públicas, a expressão **receita pública** admite duas acepções fundamentais:

- **Sentido Amplo (Ingressos Públicos em Geral):** Compreende todo e qualquer influxo de recursos financeiros que entra nos cofres públicos, seja ele definitivo ou transitório, seja destinado à execução orçamentária ou a mera custódia fiduciária.
- **Sentido Estrito (Receita Orçamentária):** Compreende as entradas financeiras que ingressam com caráter de definitividade no patrimônio público estatal, integrando a Lei Orçamentária Anual (LOA) como fonte de custeio para as despesas e programas governamentais.



1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC

Os **ingressos extraorçamentários** não configuram receita orçamentária, não aumentam o patrimônio líquido do Estado e não podem ser utilizados discricionariamente pelo gestor público para realizar despesas orçamentárias. Caracterizam-se por gerarem, no exato instante de sua entrada de caixa, um passivo exigível (obrigação de devolução ou repasse):

- **Cauções e Fianças em Dinheiro:** Depositadas por licitantes e contratados como garantia de execução de contratos administrativos ou participação em certames licitatórios. Findo o contrato ou o processo, a quantia deve ser restituída;
- **Depósitos Judiciais e Recursais:** Recursos vinculados a litígios judiciais recolhidos em contas especiais sob administração temporária do Poder Judiciário;
- **Consignações em Folha de Pagamento:** Valores retidos compulsoriamente ou por autorização do servidor na folha de pagamentos (ex.: retenções de pensão alimentícia judicial, plano de saúde, empréstimos bancários consignados) destinados a imediato repasse a terceiros (credores ou beneficiários);
- **Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO):** Previstas no art. 165, § 8º da CF/88 e art. 38 da LRF, destinam-se exclusivamente a cobrir descompassos temporários de caixa ao longo do ano civil. **Não constituem receita orçamentária**, geram dívida flutuante e devem ser integralmente liquidadas com juros e encargos até o encerramento do exercício financeiro.

Teste 220

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Em dezembro de 2023, um restaurante entrou na justiça contra um fornecedor, que entregou uma encomenda com atraso. O restaurante pedia R$10.000, por danos materiais. Em 2024, os advogados do restaurante passaram a considerar a causa como ativo contingente. Assinale a opção que indica o impacto na Demonstração do Resultado do Exercício do restaurante.

A) Receita operacional em 2023.

B) Receita operacional em 2024.

C) Outras receitas em 2023.

D) Outras receitas em 2024.

E) Não há impacto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita operacional em 2023". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma barreira intransponível à dilapidação do patrimônio público para custeio operacional.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita operacional em 2024". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos*, classifica-se como Receita de Capital, sob a origem Amortização de Empréstimos. O Estado detinha um direito a receber no Ativo Não Circulante que se converte em dinheiro de caixa (mutação ativa compensatória).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Outras receitas em 2023". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, aplica-se típica e primordialmente às receitas tributárias diretas (ex.: IPTU, IPVA, taxas de fiscalização) e às rendas com vencimento predeterminado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Outras receitas em 2024". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, a banca FCC testa com grande frequência se todas as receitas orçamentárias cumprem os quatro estágios.

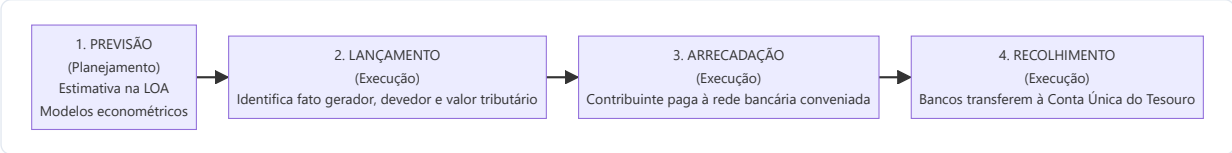
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC* deste guia, não constituem receita orçamentária, geram dívida flutuante e devem ser integralmente liquidadas com juros e encargos até o encerramento do exercício financeiro. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Não há impacto".

GABARITO OFICIAL: E

---

2. Etapas e Estágios da Receita Orçamentária

A Lei Federal nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) dividem a trajetória da receita pública em duas grandes etapas: a etapa do planejamento e a etapa da execução.



2.1 Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)

- A **previsão** é o estágio inicial no qual o Poder Executivo estima, por meio de modelos estatísticos e econométricos, o volume de recursos a ser arrecadado no exercício financeiro seguinte para fixação na LOA.
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 12 da LRF) determina que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços (inflação), do crescimento econômico (PIB) e da evolução da receita nos últimos três exercícios.

2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento

1. **Lançamento (Art. 53 da Lei nº 4.320/1964 e Art. 142 do CTN):**
    - Ato privativo da autoridade administrativa que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.
    - Aplica-se típica e primordialmente às receitas tributárias diretas (ex.: IPTU, IPVA, taxas de fiscalização) e às rendas com vencimento predeterminado.
2. **Arrecadação:**
    - Momento em que o sujeito passivo (contribuinte ou devedor) comparece perante os agentes arrecadadores legalmente autorizados (bancos credenciados, casas lotéricas, aplicativos bancários conveniados) e quita a guia de recolhimento oficial (DARE, DAM, GRU).
    - Nesse estágio, os recursos saem da esfera de posse do contribuinte e ingressam sob custódia dos intermediários financeiros conveniados com a administração pública.
3. **Recolhimento:**

- Ato pelo qual as instituições financeiras arrecadadoras transferem os recursos financeiros arrecadados para a **Conta Única do Tesouro Estadual ou Municipal**.
- É o momento em que a disponibilidade de caixa passa a pertencer faticamente ao erário público para livre destinação orçamentária.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC testa com grande frequência se **todas** as receitas orçamentárias cumprem os quatro estágios. **ATENÇÃO:** Nem toda receita orçamentária passa pelo estágio do lançamento! Receitas de serviços, tarifas, doações, transferências correntes e receitas patrimoniais (como aluguéis) são arrecadadas diretamente sem a necessidade do ato formal de lançamento fiscal. Contudo, **todas** as receitas cumprem impreterivelmente os estágios da previsão, da arrecadação e do recolhimento.

2.3 O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)

- O art. 56 da Lei nº 4.320/1964 consagra solenemente o **Princípio da Unidade de Caixa** (ou Princípio da Conta Única): "*O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação de caixas.*"
- Todos os recursos auferidos pelo Estado de Goiás devem ser centralizados na Conta Única do Tesouro Estadual mantida em instituição financeira oficial, assegurando transparência, controle centralizado do fluxo financeiro e otimização da gestão de liquidez.

Teste 221

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) O princípio segundo o qual o orçamento deve conter todas as receitas e despesas da União, de qualquer natureza, procedência ou destino, inclusive a dos fundos, dos empréstimos e dos subsídios, e que tem extrema importância para o equilíbrio financeiro, é denominado

A) Princípio da Unidade do Orçamento.

B) Princípio da Exclusividade Orçamentária.

C) Princípio da não Afetação da Receita.

D) Princípio da Universalidade do Orçamento.

E) Princípio da Especialidade do Orçamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Princípio da Unidade do Orçamento". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)*, todos os recursos auferidos pelo Estado de Goiás devem ser centralizados na Conta Única do Tesouro Estadual mantida em instituição financeira oficial, assegurando transparência, controle centralizado do fluxo financeiro e otimização da gestão de liquidez.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Princípio da Exclusividade Orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos*, orçamento de Investimento das Estatais (I).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Princípio da não Afetação da Receita". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, única Exceção Legal: Destinação autorizada por lei para capitalizar os regimes de previdência social (RPPS ou RGPS), viabilizando o equilíbrio atuarial dos fundos de aposentadoria pública.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)* deste guia, o art. 56 da Lei nº 4.320/1964 consagra solenemente o Princípio da Unidade de Caixa (ou Princípio da Conta Única): "*O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação de caixas.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Princípio da Universalidade do Orçamento".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Princípio da Especialidade do Orçamento". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)*, qualquer ato normativo que conceda ou amplie benefício fiscal que resulte em renúncia de receita (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral ou redução de alíquotas) deve obedecer aos rigorosos requisitos do art. 14 da LRF.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 222

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) As etapas da receita orçamentária são um conjunto de procedimentos fundamentais para a gestão financeira dos governos. Assinale a opção que indica a etapa de transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro.

A) Previsão.

B) Arrecadação.

C) Recolhimento.

D) Lançamento.

E) Ingresso.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Previsão". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, contudo, todas as receitas cumprem impreterivelmente os estágios da previsão, da arrecadação e do recolhimento.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Arrecadação". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)*, todos os recursos auferidos pelo Estado de Goiás devem ser centralizados na Conta Única do Tesouro Estadual mantida em instituição financeira oficial, assegurando transparência, controle centralizado do fluxo financeiro e otimização da gestão de liquidez.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento* deste guia, ato pelo qual as instituições financeiras arrecadadoras transferem os recursos financeiros arrecadados para a Conta Única do Tesouro Estadual ou Municipal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Recolhimento".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Lançamento". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, aTENÇÃO: Nem toda receita orçamentária passa pelo estágio do lançamento! Receitas de serviços, tarifas, doações, transferências correntes e receitas patrimoniais (como aluguéis) são arrecadadas diretamente sem a necessidade do ato formal de lançamento fiscal.

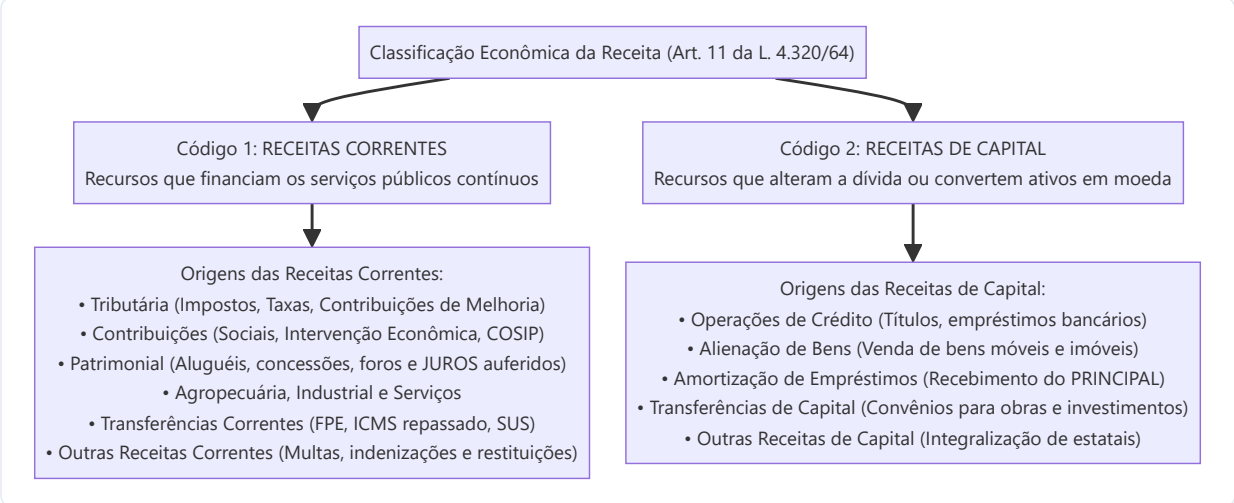
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ingresso". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos*, por Fonte / Destinação de Recursos: Mecanismo pelo qual se estabelece a vinculação entre a origem do ingresso e a sua aplicação final.

GABARITO OFICIAL: C

---

3. Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)

A receita orçamentária é classificada segundo múltiplos critérios para fins de planejamento, controle contábil e divulgação de estatísticas fiscais.



3.1 Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital

1. **Receitas Correntes (Código 1):**
   Recursos financeiros que ingressam regularmente no erário e destinam-se ao custeio da máquina pública e à manutenção dos serviços públicos regulares prestados à sociedade. Em sua grande maioria, são **receitas efetivas** (aumentam a situação líquida patrimonial do Estado por constituírem variações patrimoniais aumentativas - VPA).
2. **Receitas de Capital (Código 2):**
   Recursos financeiros provenientes da constituição de dívidas (operações de crédito), da conversão em moeda de bens e direitos (alienação de bens e amortização de empréstimos) ou de transferências de terceiros vinculadas à realização de investimentos. Em sua maioria, são **receitas não efetivas** (ou por mutação patrimonial), pois representam meras trocas compensatórias de elementos patrimoniais (ex.: entra dinheiro em caixa e diminui o valor de um imóvel na alienação, ou entra dinheiro e surge um passivo financeiro na operação de crédito) sem alteração imediata do patrimônio líquido.

3.2 Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos

Um dos temas mais recorrentes em provas da FCC é o tratamento contábil dos financiamentos concedidos pelo Estado a outros entes ou agentes econômicos:

- **Recebimento do Principal (Devolução do Capital Emprestado):**
  Classifica-se como **Receita de Capital**, sob a origem **Amortização de Empréstimos**. O Estado detinha um direito a receber no Ativo Não Circulante que se converte em dinheiro de caixa (mutação ativa compensatória).
- **Recebimento dos Juros e Encargos da Dívida:**
  Classifica-se como **Receita Corrente**, sob a origem **Receita Patrimonial**. Remunera o capital emprestado e constitui ganho patrimonial efetivo (VPA).

3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos

- **Por Esfera Orçamentária:** Identifica a qual dos três orçamentos integrados da LOA a receita pertence:
  - Orçamento Fiscal (F);
  - Orçamento da Seguridade Social (S);
  - Orçamento de Investimento das Estatais (I).
- **Por Fonte / Destinação de Recursos:** Mecanismo pelo qual se estabelece a vinculação entre a origem do ingresso e a sua aplicação final:
  - **Recursos Ordinários (Livres):** Podem ser programados pelo Executivo para qualquer despesa discricionária regular;
  - **Recursos Vinculados (Carimbados):** Possuem destinação legal ou constitucional obrigatória (ex.: Fundeb, percentuais mínimos de saúde e educação, convênios com repasses federais e emendas parlamentares impositivas). Conforme o art. 8º, parágrafo único da LRF, as disponibilidades de caixa dessas fontes mantêm sua vinculação ao longo dos exercícios, até a efetivação do seu objeto.

3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)

O MCASP (STN) padronizou a codificação da natureza da receita em nível nacional através de 8 dígitos alfanuméricos:

$$\mathrm{C} \,.\, \mathrm{O} \,.\, \mathrm{E} \,.\, \mathrm{D1} \,.\, \mathrm{D2} \,.\, \mathrm{D3} \,.\, \mathrm{D4} \,.\, \mathrm{T}$$

1. **1º dígito - Categoria Econômica:** (1 = Receita Corrente; 2 = Receita de Capital);
2. **2º dígito - Origem:** Subdivisão das categorias econômicas (ex.: Tributária, Patrimonial, Alienação de Bens, etc.);
3. **3º dígito - Espécie:** Nível que individualiza a receita (ex.: Impostos, Taxas, Amortizações);
4. **4º ao 7º dígitos - Desdobramentos para Identificação de Peculiaridades e Alíquotas:** Detalham o fato gerador específico (ex.: ICMS, IPVA, Alienação de Imóveis);
5. **8º dígito - Tipo da Receita:** Identifica se o valor arrecadado é o Principal (Tipo 1), Multas e Juros de Mora (Tipo 2), Dívida Ativa (Tipo 3), ou Multas e Juros da Dívida Ativa (Tipo 4).

Teste 223

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Ao assumir a secretaria de finanças de um ente público, o secretário solicitou da equipe um relatório detalhado com a análise econômico-financeira dos recursos arrecadados pelo ente nos últimos quatro anos, com informações em nível analítico suficiente para subsidiar decisões sobre ações para incremento na arrecadação. A principal fonte a ser utilizada pela equipe na preparação do relatório solicitado deve ser a classificação das receitas:

A) por esfera orçamentária;

B) por fonte/destinação de recursos;

C) quanto à afetação patrimonial;

D) quanto à origem ou coercitividade;

E) segundo a natureza.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "por esfera orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos*, recursos Ordinários (Livres): Podem ser programados pelo Executivo para qualquer despesa discricionária regular.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "por fonte/destinação de recursos". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos*, por Esfera Orçamentária: Identifica a qual dos três orçamentos integrados da LOA a receita pertence.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "quanto à afetação patrimonial". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)*, 2º dígito - Origem: Subdivisão das categorias econômicas (ex.: Tributária, Patrimonial, Alienação de Bens, etc.).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "quanto à origem ou coercitividade". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos*, por Fonte / Destinação de Recursos: Mecanismo pelo qual se estabelece a vinculação entre a origem do ingresso e a sua aplicação final.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)* deste guia, o MCASP (STN) padronizou a codificação da natureza da receita em nível nacional através de 8 dígitos alfanuméricos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "segundo a natureza".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 224

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Em 31/12/2024, uma sociedade empresária do setor de venda de alimentos apresentou os seguintes saldos em sua demonstração do resultado: Receita de vendas: R 500.000; Custo das mercadorias vendidas: R 300.000; Receita com a venda de ativo imobilizado: R 45.000; Baixa do ativo imobilizado: R 40.000; Receita com equivalência patrimonial: R 35.000; Receita de aluguel de imóveis a terceiros: R 12.000. Com base nas informações, assinale a opção que indica o saldo apresentado em "Valor adicionado recebido em transferência" na Demonstração do Valor Adicionado da sociedade empresária, em 31/12/2024.

A) R$ 12.000.

B) R$ 35.000.

C) R$ 47.000.

D) R$ 52.000.

E) R$ 92.000.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 12.000". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos*, classifica-se como Receita de Capital, sob a origem Amortização de Empréstimos. O Estado detinha um direito a receber no Ativo Não Circulante que se converte em dinheiro de caixa (mutação ativa compensatória).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 35.000". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)*, 4º ao 7º dígitos - Desdobramentos para Identificação de Peculiaridades e Alíquotas: Detalham o fato gerador específico (ex.: ICMS, IPVA, Alienação de Imóveis).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital* deste guia, em sua maioria, são receitas não efetivas (ou por mutação patrimonial), pois representam meras trocas compensatórias de elementos patrimoniais (ex.: entra dinheiro em caixa e diminui o valor de um imóvel na alienação, ou entra dinheiro e surge um passivo financeiro na operação de crédito) sem alteração imediata do patrimônio líquido. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "R$ 47.000".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 52.000". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)*, 8º dígito - Tipo da Receita: Identifica se o valor arrecadado é o Principal (Tipo 1), Multas e Juros de Mora (Tipo 2), Dívida Ativa (Tipo 3), ou Multas e Juros da Dívida Ativa (Tipo 4).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 92.000". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital*, recursos financeiros que ingressam regularmente no erário e destinam-se ao custeio da máquina pública e à manutenção dos serviços públicos regulares prestados à sociedade.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 225

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Em 2023, uma sociedade empresária auferiu Receita com Equivalência Patrimonial de R$100.000. Em 31/12/2023, a sociedade empresária constituiu reserva de lucros a realizar, para não distribuir dividendos obrigatórios sobre a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente. O montante será revertido quando ocorrer o primeiro entre

A) alienação/baixa do investimento ou mudança do exercício social.

B) aumento de participação no investimento ou recebimento dos dividendos.

C) redução da participação societária no investimento ou mudança na administração da investida.

D) mudança na estrutura societária do investimento ou mudança do exercício social.

E) recebimento dos dividendos do investimento ou sua alienação/baixa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "alienação/baixa do investimento ou mudança do exercício social". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, "*É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.*" (Art. 44 da LRF).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aumento de participação no investimento ou recebimento dos dividendos". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos*, recebimento do Principal (Devolução do Capital Emprestado).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "redução da participação societária no investimento ou mudança na administração da investida". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)*, qualquer ato normativo que conceda ou amplie benefício fiscal que resulte em renúncia de receita (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral ou redução de alíquotas) deve obedecer aos rigorosos requisitos do art. 14 da LRF.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mudança na estrutura societária do investimento ou mudança do exercício social". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)*, 2º dígito - Origem: Subdivisão das categorias econômicas (ex.: Tributária, Patrimonial, Alienação de Bens, etc.).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos* deste guia, orçamento de Investimento das Estatais (I). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "recebimento dos dividendos do investimento ou sua alienação/baixa".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Regras Fiscais Restritivas da Receita e a LRF

4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)

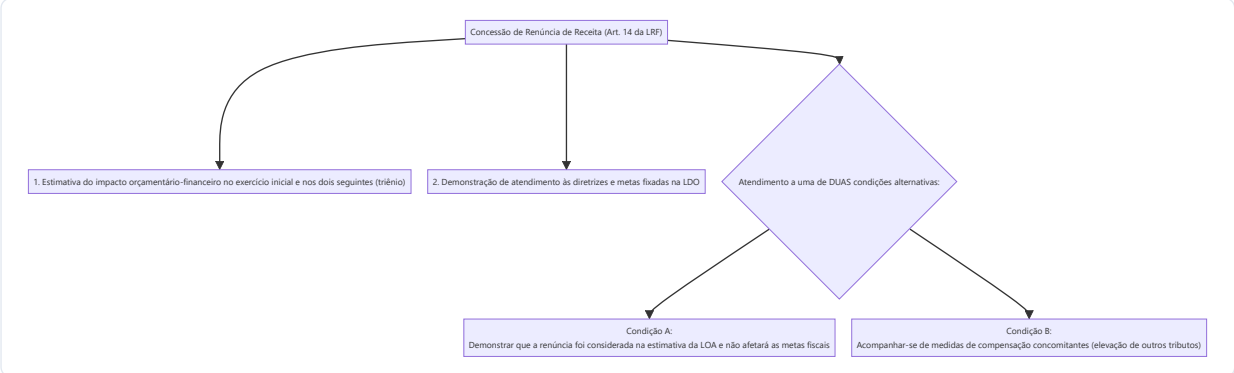
A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma barreira intransponível à dilapidação do patrimônio público para custeio operacional:

> "*É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.*" (Art. 44 da LRF)

- **Fundamento Fiscal:** Evitar que governantes vendam imóveis, empresas estatais ou frotas públicas para pagar despesas ordinárias do dia a dia (folha salarial, água, luz e telefone), o que geraria rápida ruína fiscal do Estado.
- **Única Exceção Legal:** Destinação autorizada por lei para capitalizar os **regimes de previdência social (RPPS ou RGPS)**, viabilizando o equilíbrio atuarial dos fundos de aposentadoria pública.

4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)

Qualquer ato normativo que conceda ou amplie benefício fiscal que resulte em **renúncia de receita** (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral ou redução de alíquotas) deve obedecer aos rigorosos requisitos do art. 14 da LRF:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que a renúncia de receitas exige sempre, obrigatoriamente e cumulativamente, aumento de tributos compensatórios. **ERRADO!** O aumento compensatório (Condição B) só é exigido caso a renúncia NÃO tenha sido expressamente prevista na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual. Se já foi contemplada e absorvida na LOA sem risco para as metas fiscais do AMF, a criação/aumento de outros tributos é dispensada.

Teste 226

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) Jordana reside em Catalão/GO, aposentou-se de forma comum em 2023 pelo Regime Geral de Previdência Social mas, por dificuldade financeira, resolveu procurar emprego, conseguindo colocação num pequeno comércio da localidade, onde recebe o correspondente a 2 salários mínimos – valor até superior à sua aposentadoria. Considerando os fatos narrados, marque a alternativa que identifica o que ocorrerá com a aposentadoria de Jordana.

A) Como Jordana terá 2 fontes de renda, haverá recolhimento previdenciário sobre a aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social.

B) Jordana tem liberdade para trabalhar, mas sua aposentadoria será suspensa enquanto estiver na ativa e, em contrapartida, não incidirá INSS sobre o salário dela.

C) Por ser aposentada pelo Regime Geral, não haverá recolhimento de INSS sobre o salário da ativa nem sobre a aposentadoria de Jordana.

D) Não incidirá contribuição previdenciária sobre a aposentadoria de Jordana.

E) O INSS incidirá apenas sobre a diferença entre o salário da ativa e a aposentadoria de Jordana.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Como Jordana terá 2 fontes de renda, haverá recolhimento previdenciário sobre a aposentadoria do Regime Geral de...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, "*É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.*" (Art. 44 da LRF).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Jordana tem liberdade para trabalhar, mas sua aposentadoria será suspensa enquanto estiver na ativa e, em...". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)*, 8º dígito - Tipo da Receita: Identifica se o valor arrecadado é o Principal (Tipo 1), Multas e Juros de Mora (Tipo 2), Dívida Ativa (Tipo 3), ou Multas e Juros da Dívida Ativa (Tipo 4).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Por ser aposentada pelo Regime Geral, não haverá recolhimento de INSS sobre o salário da ativa nem sobre a...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC*, os ingressos extraorçamentários não configuram receita orçamentária, não aumentam o patrimônio líquido do Estado e não podem ser utilizados discricionariamente pelo gestor público para realizar despesas orçamentárias.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)* deste guia, única Exceção Legal: Destinação autorizada por lei para capitalizar os regimes de previdência social (RPPS ou RGPS), viabilizando o equilíbrio atuarial dos fundos de aposentadoria pública. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Não incidirá contribuição previdenciária sobre a aposentadoria de Jordana".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O INSS incidirá apenas sobre a diferença entre o salário da ativa e a aposentadoria de Jordana". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos*, classifica-se como Receita de Capital, sob a origem Amortização de Empréstimos. O Estado detinha um direito a receber no Ativo Não Circulante que se converte em dinheiro de caixa (mutação ativa compensatória).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 227

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Uma loja de roupas apresentava os seguintes saldos em sua Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2023: Receita Bruta de Vendas: ..... R $60.000; Custo das mercadorias vendidas: ..... R$25.000; Despesas Operacionais: ..... R$18.000. No ano, não houve devoluções de vendas e nem perda por inadimplência. Assinale a opção que indica a Receita Líquida de Vendas da loja em 31/12/2023, desconsiderando os tributos incidentes:

A) R$17.000.

B) R$35.000.

C) R$42.000.

D) R$60.000.

E) R$85.000.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$17.000". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)*, a banca frequentemente afirma que a renúncia de receitas exige sempre, obrigatoriamente e cumulativamente, aumento de tributos compensatórios.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$35.000". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)*, se já foi contemplada e absorvida na LOA sem risco para as metas fiscais do AMF, a criação/aumento de outros tributos é dispensada.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$42.000". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC*, não constituem receita orçamentária, geram dívida flutuante e devem ser integralmente liquidadas com juros e encargos até o encerramento do exercício financeiro.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)* deste guia, fundamento Fiscal: Evitar que governantes vendam imóveis, empresas estatais ou frotas públicas para pagar despesas ordinárias do dia a dia (folha salarial, água, luz e telefone), o que geraria rápida ruína fiscal do Estado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "R$60.000".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$85.000". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)*, a previsão é o estágio inicial no qual o Poder Executivo estima, por meio de modelos estatísticos e econométricos, o volume de recursos a ser arrecadado no exercício financeiro seguinte para fixação na LOA.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 228

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) A tabela abaixo mostra as etapas de um pequeno projeto de reforma com nove atividades, suas durações estimadas e as respectivas atividades precedentes. Tempo Atividade Atividade (dias) precedente A 6 - B 8 A C 4 A D 10 B E 2 C F 6 E G 4 E H 8 F;G I 1 D;H Fim - I Considerando-se a rede PERT desse projeto, é correto afirmar que:

A) a folga livre da atividade H é de 2 dias;

B) a duração do caminho crítico é de 28 dias;

C) a atividade F não faz parte do caminho crítico;

D) o projeto tem dois caminhos críticos, com duração de 25 dias;

E) o caminho crítico é composto pelas atividades A, C, E, F, H e I.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a folga livre da atividade H é de 2 dias". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, é o momento em que a disponibilidade de caixa passa a pertencer faticamente ao erário público para livre destinação orçamentária.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a duração do caminho crítico é de 28 dias". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma barreira intransponível à dilapidação do patrimônio público para custeio operacional.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a atividade F não faz parte do caminho crítico". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, "*É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.*" (Art. 44 da LRF).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o projeto tem dois caminhos críticos, com duração de 25 dias". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, fundamento Fiscal: Evitar que governantes vendam imóveis, empresas estatais ou frotas públicas para pagar despesas ordinárias do dia a dia (folha salarial, água, luz e telefone), o que geraria rápida ruína fiscal do Estado.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. Etapas e Estágios da Receita Orçamentária* deste guia, a Lei Federal nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) dividem a trajetória da receita pública em duas grandes etapas: a etapa do planejamento e a etapa da execução. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "o caminho crítico é composto pelas atividades A, C, E, F, H e I".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 229

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Uma loja tem como atividade fim a venda de carros novos. Em março de 2025, a loja vendeu 5 carros, por R $60.000 cada um. No mesmo mês, a loja vendeu o carro que era utilizado por seu presidente por R$ 15.000, após quatro anos de uso. Ainda, em março, sorteou um carro, cujo valor de venda era de R$ 40.000, entre os seus funcionários, em uma atividade interna motivacional. Assinale a opção que indica o montante contabilizado como Receita de Vendas da loja, em sua Demonstração do Resultado, em março.

A) R$ 15.000.

B) R$ 300.000.

C) R$ 315.000.

D) R$ 340.000.

E) R$ 355.000.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 15.000". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, ato privativo da autoridade administrativa que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)* deste guia, 8º dígito - Tipo da Receita: Identifica se o valor arrecadado é o Principal (Tipo 1), Multas e Juros de Mora (Tipo 2), Dívida Ativa (Tipo 3), ou Multas e Juros da Dívida Ativa (Tipo 4). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "R$ 300.000".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 315.000". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, a banca FCC testa com grande frequência se todas as receitas orçamentárias cumprem os quatro estágios.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 340.000". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital*, em sua maioria, são receitas não efetivas (ou por mutação patrimonial), pois representam meras trocas compensatórias de elementos patrimoniais (ex.: entra dinheiro em caixa e diminui o valor de um imóvel na alienação, ou entra dinheiro e surge um passivo financeiro na operação de crédito) sem alteração imediata do patrimônio líquido.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 355.000". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma barreira intransponível à dilapidação do patrimônio público para custeio operacional.

GABARITO OFICIAL: B

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Títulos I e II (Da Receita Pública) - Classificação por categorias econômicas (receitas correntes e receitas de capital) e estágios da receita.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Da Previsão e Arrecadação da Receita - Requisitos de previsão de receitas, renúncia de receita fiscal e compensação.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Receita Orçamentária) - Classificação por natureza da receita, fontes de recursos e reconhecimento contábil.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 165 a 167 (Vedações Orçamentárias) - Regra de ouro da receita de capital e vinculações constitucionais de receitas de impostos.
- Constituição do Estado de Goiás - Normas da Receita e Repartição Tributária - Regras estaduais de arrecadação e destinação de receitas tributárias.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 8 - A Receita Pública: Classificações e Estágios).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 5 - Receita Pública: Estágios e Classificações).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 3 - Receita Orçamentária).

03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Despesa pública: conceito amplo e estrito, despesas orçamentárias vs. dispêndios extraorçamentários;
- Estágios da despesa orçamentária (Lei Federal nº 4.320/1964):
  - Fixação (aprovação da dotação na LOA);
  - Empenho (Art. 58 da Lei 4.320/64): conceito, modalidades (ordinário, estimativo e global) e a Nota de Empenho;
  - Liquidação (Art. 63 da Lei 4.320/64): verificação objetiva do direito adquirido pelo credor e atesto de conformidade;
  - Pagamento (Art. 64 da Lei 4.320/64): ordem bancária emitida contra a Conta Única do Tesouro;
- Classificações da Despesa Orçamentária (Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e MCASP):
  - Classificação Institucional (Órgão e Unidade Orçamentária executora);
  - Classificação Funcional-Programática (Função, Subfunção, Programa, Ações: Projetos, Atividades e Operações Especiais; princípio da matricialidade funcional);
  - Classificação por Natureza da Despesa (estrutura codificada: Categoria Econômica, Grupo de Natureza da Despesa - GND, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa);
  - Distinção essencial: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5);
- Restos a Pagar (RAP - Artigo 36 da Lei nº 4.320/1964):
  - Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP);
  - Regras de vigência, liquidação, cancelamento e prescrição quinquenal;
- Despesas de Exercícios Anteriores (DEA): as três hipóteses legais taxativas do Artigo 37 da Lei nº 4.320/1964;
- Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento): conceito, hipóteses restritas de concessão (pequeno vulto, urgência, viagens e despesas sigilosas), proibições absolutas de concessão e prestação de contas.

🧭 Sumário

1. **Despesa Pública: Conceito e Estágios Legais**
   1. Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários
   2. Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)
   3. Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global
   4. Teste 230
   5. Teste 231
   6. Teste 232
2. **Estrutura e Classificações da Despesa Orçamentária**
   1. Classificação Institucional e Funcional (Matricialidade)
   2. Classificação Programática: Projetos, Atividades e Operações Especiais
   3. Classificação por Natureza da Despesa e GNDs
   4. A Distinção Crítica FCC: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5)
   5. Teste 233
   6. Teste 234
3. **Restos a Pagar (RAP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)**
   1. Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)
   2. Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal
   3. As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)
   4. Teste 235
   5. Teste 236
   6. Teste 237
4. **Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)**
   1. Hipóteses Restritas e Regra do Empenho Prévio
   2. Vedações Categóricas e Prestação de Contas
   3. Teste 238
   4. Teste 239
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

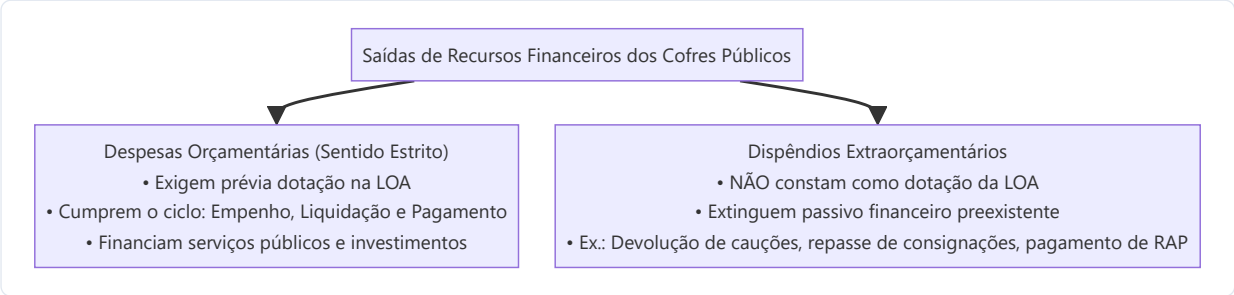
---

1. Despesa Pública: Conceito e Estágios Legais

1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários

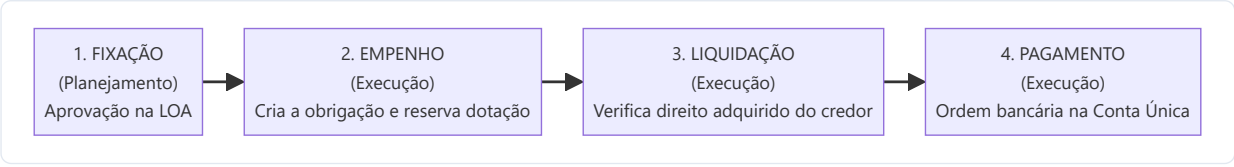
No direito financeiro e na contabilidade pública, a realização de saídas financeiras dos cofres estatais divide-se em:

- **Despesas Orçamentárias (Sentido Estrito):** São aquelas que necessitam de prévia autorização legislativa fixada na Lei Orçamentária Anual (ou em créditos adicionais) para serem executadas, destinando-se a financiar os serviços públicos, investimentos e transferências governamentais.
- **Dispêndios Extraorçamentários (Saídas de Caixa):** Não representam despesa orçamentária nem reduzem o patrimônio líquido estatal. Correspondem a saídas puramente financeiras que extinguem passivos exigíveis anteriormente constituídos (ex.: devolução de cauções ou fianças licitatórias depositadas em dinheiro, resgate de depósitos judiciais, repasse aos bancos de empréstimos consignados retidos em folha e pagamento de Restos a Pagar).



1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)

A execução formal da despesa pública submete-se a quatro estágios sucessivos e interdependentes (arts. 58 a 65 da Lei Federal nº 4.320/1964):



1. **Fixação (Etapa de Planejamento):** É a autorização legislativa conferida ao Poder Executivo e demais órgãos independentes, por meio da LOA, estabelecendo o limite máximo de recursos destinados a cada programa e ação de governo.

2. **Empenho (Art. 58 da Lei nº 4.320/1964):**

    - "*O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.*"
    - Possui função jurídica (criação da obrigação) e contábil (reserva prévia da dotação orçamentária, impedindo que o mesmo recurso seja utilizado para outra finalidade).
    - **Regra de Ouro (Art. 60):** É **vedada a realização de despesa sem prévio empenho**!
    - Formaliza-se pelo documento oficial denominado **Nota de Empenho (NE)**, que deve indicar o nome do credor, a especificação do bem ou serviço e a importância exata da despesa.

3. **Liquidação (Art. 63 da Lei nº 4.320/1964):**

    - Consiste na **verificação objetiva do direito adquirido pelo credor** tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

    - Tem por objetivo apurar:

        1. A origem e o objeto do que se deve pagar;
        2. A importância exata a pagar;
        3. A quem se deve pagar para extinguir a obrigação.

    - Requer a realização de **atesto formal** na nota fiscal por servidor competente ou comissão fiscalizadora, certificando que as obras, os serviços ou os materiais foram recebidos em perfeita conformidade com as especificações contratadas.

4. **Pagamento (Arts. 64 e 65 da Lei nº 4.320/1964):**

    - É o despacho exarado pelo ordenador de despesas determinando a efetiva quitação da obrigação liquidada.
    - Processa-se mediante **Ordem Bancária (OB)** emitida contra a Conta Única do Tesouro Estadual diretamente em favor do credor.
    - **Regra de Interdependência (Art. 62):** A ordem de pagamento só pode ser expedida após a regular liquidação da despesa!

1.3 Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global

A legislação orçamentária prevê três modalidades formais de empenho, a serem adotadas conforme a natureza da obrigação contratual:

Modalidade de Empenho	Montante da Despesa	Forma de Desembolso / Pagamento	Casos Práticos de Aplicação (Padrão FCC)
Ordinário (Comum)	Exato e previamente conhecido.	**Parcela única** (desembolso de uma só vez).	Aquisição de lote de veículos ou computadores faturados e entregues de uma só vez.
Estimativo	**Inexato / Impossível** de fixar previamente.	Desembolsos parcelados ou periódicos.	Contas de consumo mensal: energia elétrica, água, telefonia, diárias e combustíveis da frota.
Global	Exato e previamente conhecido em contrato.	**Parcelado / Sucessivo** ao longo do exercício.	Contratos de locação de imóveis (aluguel mensal fixo), contratos continuados de vigilância e medições de obras.

Teste 230

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Despesas de exercícios anteriores são despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores, pela autoridade competente, deverá ocorrer em procedimento administrativo específico, sendo necessário, no mínimo, os elementos listados a seguir, à exceção de um. Assinale- o.

A) A importância exata a pagar.

B) A data de vencimento do compromisso.

C) A descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado.

D) A identificação do funcionário responsável pela realização do pagamento.

E) A motivação pelo qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A importância exata a pagar". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, formaliza-se pelo documento oficial denominado Nota de Empenho (NE), que deve indicar o nome do credor, a especificação do bem ou serviço e a importância exata da despesa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A data de vencimento do compromisso". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, regra de Ouro (Art. 60): É vedada a realização de despesa sem prévio empenho!.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A descrição do bem, material ou serviço adquirido/contratado". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Vedações Categóricas e Prestação de Contas*, servidor que seja responsável pela guarda e custódia do material a ser adquirido (ex.: chefes e operadores de almoxarifados ou patrimônio).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)* deste guia, requer a realização de atesto formal na nota fiscal por servidor competente ou comissão fiscalizadora, certificando que as obras, os serviços ou os materiais foram recebidos em perfeita conformidade com as especificações contratadas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "A identificação do funcionário responsável pela realização do pagamento".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A motivação pelo qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, despesas sem empenho na época própria: Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com saldo suficiente, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 231

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Em relação à despesa orçamentária inscrita em restos a pagar, pode-se afirmar que tanto os restos a pagar processados como os não processados estão pendentes do(s) seguinte(s) estágio(s):

A) empenho, apenas.

B) liquidação, apenas.

C) pagamento, apenas.

D) liquidação e pagamento, apenas.

E) empenho, liquidação e pagamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "empenho, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários*, correspondem a saídas puramente financeiras que extinguem passivos exigíveis anteriormente constituídos (ex.: devolução de cauções ou fianças licitatórias depositadas em dinheiro, resgate de depósitos judiciais, repasse aos bancos de empréstimos consignados retidos em folha e pagamento de Restos a Pagar).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "liquidação, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, regra de Interdependência (Art. 62): A ordem de pagamento só pode ser expedida após a regular liquidação da despesa!.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* deste guia, o credor tem direito subjetivo líquido e certo ao pagamento; a administração pública não pode cancelar o respectivo empenho de forma unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "pagamento, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "liquidação e pagamento, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, possui função jurídica (criação da obrigação) e contábil (reserva prévia da dotação orçamentária, impedindo que o mesmo recurso seja utilizado para outra finalidade).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "empenho, liquidação e pagamento". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, a origem e o objeto do que se deve pagar.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 232

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Nos termos da Lei nº 4.320/1964, a execução da despesa orçamentária ocorre em três estágios: empenho, liquidação e pagamento. Com base nessas fases da execução orçamentária e financeira, analise as afirmativas a seguir. I. O empenho é o primeiro estágio da despesa e consiste no ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. II. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, com base nos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. III. O pagamento pode ser efetuado antes da liquidação, desde que a despesa tenha sido previamente empenhada e exista disponibilidade financeira. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, "*O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.*".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, compromissos reconhecidos a posteriori: Despesas contratuais ou legais cujo reconhecimento formal da obrigação pela autoridade competente tenha ocorrido após o encerramento do exercício financeiro.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)* deste guia, consiste na verificação objetiva do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, a execução formal da despesa pública submete-se a quatro estágios sucessivos e interdependentes (arts. 58 a 65 da Lei Federal nº 4.320/1964).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *4. Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)*, o Suprimento de Fundos (regime de adiantamento financeiro previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/1964 e no Decreto Federal nº 93.872/1986) consiste na entrega direta de numerário a um servidor público para execução de gastos que não possam subordinar-se ao rito ordinário de empenho -> liquidação -> pagamento.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Estrutura e Classificações da Despesa Orçamentária

2.1 Classificação Institucional e Funcional (Matricialidade)

- **Classificação Institucional:** Responde à indagação: "*Quem gasta o recurso público?*". Estrutura-se em dois níveis fundamentais:
  - **Órgão Orçamentário:** Maior nível institucional (ex.: Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, Tribunal de Justiça);
  - **Unidade Orçamentária (UO):** Subunidade executora detentora direta de dotação orçamentária (ex.: Fundo de Modernização do TCE-GO, Diretoria-Geral da Polícia Civil).
- **Classificação Funcional:** Responde à pergunta: "*Em qual área de atuação governamental a despesa será realizada?*". Composta por:
  - **Função:** O maior nível de agregação das competências estatais (ex.: 01 - Legislativa, 04 - Administração, 10 - Saúde, 12 - Educação);
  - **Subfunção:** Ramo específico e detalhado de uma função (ex.: 122 - Administração Geral, 301 - Atenção Básica, 361 - Ensino Fundamental);
  - **Princípio da Matricialidade Funcional:** Qualquer subfunção pode ser combinada com qualquer função orçamentária, independentemente da vinculação institucional tradicional (ex.: uma escola administrada pelo TCE-GO para capacitação de servidores pode ser classificada na Função 01 - Legislativa e Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos).

2.2 Classificação Programática: Projetos, Atividades e Operações Especiais

A estrutura programática organiza as ações governamentais orientadas a metas em três tipos:

1. **Projeto:** Instrumento de programação temporário destinado a expandir a infraestrutura pública ou criar novo bem/serviço, resultando em formação bruta de capital (ex.: construção de novo edifício-sede de fórum judicial ou implantação de rodovia);
2. **Atividade:** Instrumento contínuo e permanente destinado à manutenção e funcionamento regular das ações governamentais preexistentes (ex.: manutenção da frota, pagamento de pessoal, fornecimento de merenda escolar);
3. **Operação Especial:** Despesas que não resultam na produção de um bem nem na prestação direta de serviços, destinadas a obrigações financeiras do Estado (ex.: pagamento do serviço da dívida pública, sentenças judiciais/precatórios, amortizações financeiras).

2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs

A Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 padronizou a codificação da despesa na seguinte estrutura:

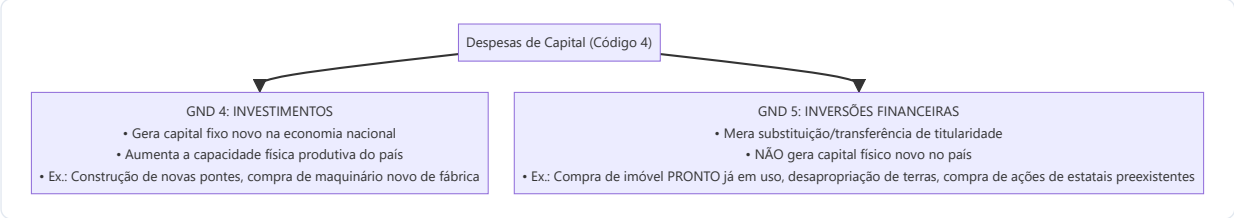
$$\mathrm{C} \,.\, \mathrm{G} \,.\, \mathrm{MM} \,.\, \mathrm{EE}$$

- **1º dígito - Categoria Econômica:**
  - `3` - Despesas Correntes;
  - `4` - Despesas de Capital.

- **2º dígito - Grupo de Natureza da Despesa (GND):**
  - **GND 1:** Pessoal e Encargos Sociais (vencimentos, subsídios, previdência patronal);
  - **GND 2:** Juros e Encargos da Dívida (remuneração financeira do endividamento público);
  - **GND 3:** Outras Despesas Correntes - ODC (materiais de consumo, serviços de terceiros, passagens, diárias);
  - **GND 4:** Investimentos (obras novas, aquisições de equipamentos permanentes e instalações);
  - **GND 5:** Inversões Financeiras (aquisição de imóveis em uso, compra de títulos de empresas já constituídas e empréstimos concedidos);
  - **GND 6:** Amortização da Dívida (pagamento do principal da dívida pública fundada).
- **3º e 4º dígitos - Modalidade de Aplicação:** Elimina a dupla contagem nas transferências intergovernamentais e entre órgãos;
- **5º e 6º dígitos - Elemento de Despesa:** Identifica os objetos pontuais de gasto (ex.: 14 - Diárias, 30 - Material de Consumo, 52 - Equipamentos e Material Permanente).

2.4 A Distinção Crítica FCC: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5)

A jurisprudência da banca FCC cobra com rigor a distinção entre os gastos de capital que aumentam a capacidade produtiva da sociedade e os que consistem em meras transferências patrimoniais:



Teste 233

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) O Elemento de Despesa Orçamentária identifica os diferentes objetos de gastos, como salários, juros, materiais, serviços, subvenções, obras, equipamentos e outros utilizados pela administração pública para atingir seus objetivos. Assinale a opção que indica o Elemento de Despesa Orçamentária referente aos encargos da entidade patrocinadora no regime de previdência fechada, para complementação de aposentadoria.

A) 01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas.

B) 03 – Pensões.

C) 06 – Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso.

D) 07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência.

E) 13 – Obrigações Patronais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs*, 5º e 6º dígitos - Elemento de Despesa: Identifica os objetos pontuais de gasto (ex.: 14 - Diárias, 30 - Material de Consumo, 52 - Equipamentos e Material Permanente).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "03 – Pensões". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, requer a realização de atesto formal na nota fiscal por servidor competente ou comissão fiscalizadora, certificando que as obras, os serviços ou os materiais foram recebidos em perfeita conformidade com as especificações contratadas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "06 – Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global*, global: Exato e previamente conhecido em contrato. — Parcelado / Sucessivo ao longo do exercício. — Contratos de locação de imóveis (aluguel mensal fixo), contratos continuados de vigilância e medições de obras.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs* deste guia, gND 1: Pessoal e Encargos Sociais (vencimentos, subsídios, previdência patronal). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "13 – Obrigações Patronais". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Classificação Programática: Projetos, Atividades e Operações Especiais*, operação Especial: Despesas que não resultam na produção de um bem nem na prestação direta de serviços, destinadas a obrigações financeiras do Estado (ex.: pagamento do serviço da dívida pública, sentenças judiciais/precatórios, amortizações financeiras).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 234

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Leia o fragmento a seguir. Uma fábrica de brinquedos adquiriu 3 computadores para serem utilizados pelos profissionais de contabilidade do escritório geral por R$20.000, para pagamento em seis meses. No momento da compra, o computador é considerado um _**. Anualmente, seu uso é considerado um(a)** ___. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima

A) custo – despesa.

B) desembolso – custo.

C) investimento – custo.

D) desembolso – despesa.

E) investimento – despesa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "custo – despesa". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários*, no direito financeiro e na contabilidade pública, a realização de saídas financeiras dos cofres estatais divide-se em.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "desembolso – custo". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global*, ordinário (Comum): Exato e previamente conhecido. — Parcela única (desembolso de uma só vez). — Aquisição de lote de veículos ou computadores faturados e entregues de uma só vez.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "investimento – custo". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários*, despesas Orçamentárias (Sentido Estrito): São aquelas que necessitam de prévia autorização legislativa fixada na Lei Orçamentária Anual (ou em créditos adicionais) para serem executadas, destinando-se a financiar os serviços públicos, investimentos e transferências governamentais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "desembolso – despesa". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global*, modalidade de Empenho: Montante da Despesa — Forma de Desembolso / Pagamento — Casos Práticos de Aplicação (Padrão FCC).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs* deste guia, gND 5: Inversões Financeiras (aquisição de imóveis em uso, compra de títulos de empresas já constituídas e empréstimos concedidos). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "investimento – despesa".

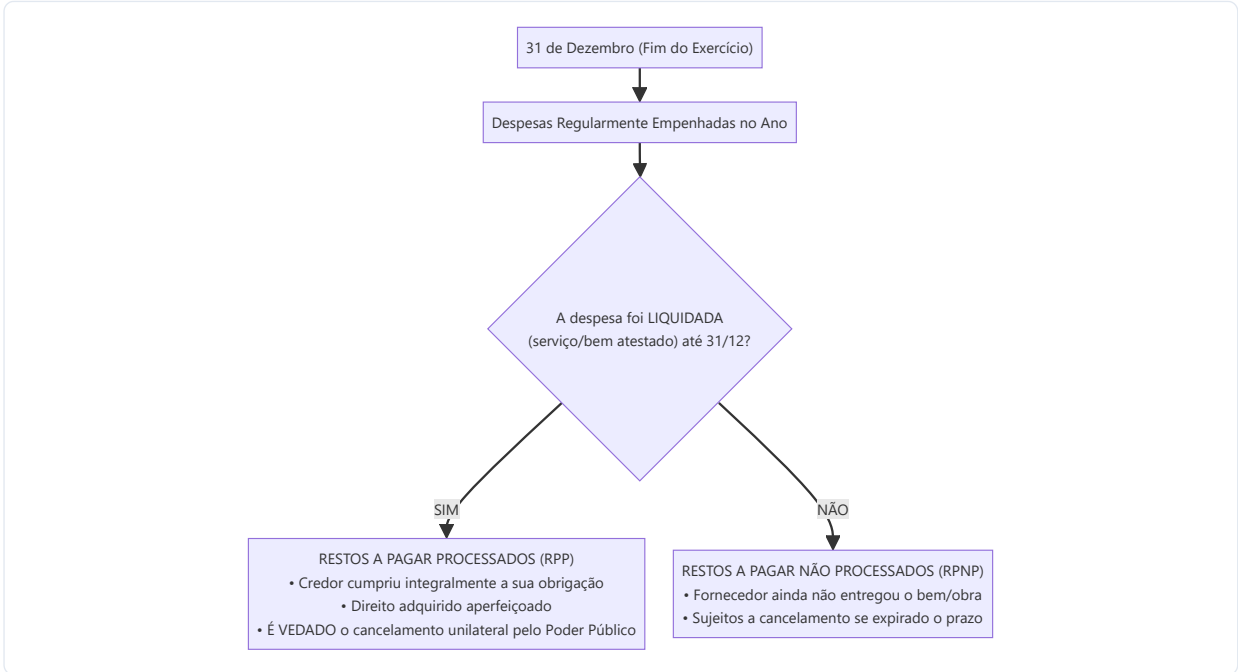
GABARITO OFICIAL: E

---

3. Restos a Pagar (RAP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)

3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)

O art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964 prescreve que se consideram **Restos a Pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se em:



1. **Restos a Pagar Processados (RPP):** A despesa percorreu os estágios do empenho e da **liquidação** dentro do exercício financeiro. O credor tem direito subjetivo líquido e certo ao pagamento; a administração pública **não pode cancelar** o respectivo empenho de forma unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
2. **Restos a Pagar Não Processados (RPNP):** Despesas empenhadas cuja **liquidação não ocorreu** até 31 de dezembro (a contraprestação contratual ainda está pendente). Podem ser canceladas administrativamente caso o credor descumpra o cronograma de entrega ou o interesse público deixe de existir.

3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal

- Conforme o Decreto Federal nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados perdem a validade e devem ser cancelados ao final do exercício subsequente caso a liquidação não tenha sido iniciada.
- O cancelamento contábil de um empenho de RAP **não extingue o direito do credor**, desde que a prestação do serviço seja comprovada e não tenha decorrido a **prescrição quinquenal de 5 anos** (Decreto nº 20.910/1932). Nesses casos, o credor fará jus ao recebimento mediante reconhecimento de dívida por **Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)**.

3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)

As dívidas passadas de exercícios orçamentários já encerrados serão empenhadas e pagas à conta das dotações constantes na **LOA do exercício corrente**, exclusivamente quando enquadradas nas seguintes hipóteses taxativas:

1. **Despesas sem empenho na época própria:** Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com **saldo suficiente**, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna;
2. **Restos a Pagar cancelados:** Restos a pagar com **prescrição interrompida** ou cancelados indevidamente, desde que o direito creditório do fornecedor subsista;
3. **Compromissos reconhecidos a posteriori:** Despesas contratuais ou legais cujo reconhecimento formal da obrigação pela autoridade competente tenha ocorrido **após o encerramento do exercício financeiro**.

Teste 235

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Sobre Restos a Pagar, analise os itens a seguir: I. A obrigatoriedade do gestor público, no último ano do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito; II. No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar; III. A vedação do gestor público, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, restos a Pagar Processados (RPP): A despesa percorreu os estágios do empenho e da liquidação dentro do exercício financeiro.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, restos a Pagar Não Processados (RPNP): Despesas empenhadas cuja liquidação não ocorreu até 31 de dezembro (a contraprestação contratual ainda está pendente).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, despesas sem empenho na época própria: Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com saldo suficiente, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* deste guia, o art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964 prescreve que se consideram Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se em. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "II e III, apenas".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, compromissos reconhecidos a posteriori: Despesas contratuais ou legais cujo reconhecimento formal da obrigação pela autoridade competente tenha ocorrido após o encerramento do exercício financeiro.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 236

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Leia o texto a seguir: A Lei no 4.320, de 1964, traz normas para elaboração dos orçamentos e balanços do setor público em seus três níveis. De acordo com esse dispositivo, é possível identificarmos despesas que foram empenhadas pelo ente público, mas que não serão pagas até o dia 31 de dezembro do ano corrente, assim como também há a possibilidade de autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. O texto trata, respectivamente, dos conceitos de

A) Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e Restos a Pagar.

B) Restos a Pagar e Créditos Adicionais.

C) Despesas Liquidadas e Créditos Adicionais.

D) Despesas Empenadas e Restos a Pagar.

E) Restos a Pagar e Despesas Extraordinárias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e Restos a Pagar". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, as dívidas passadas de exercícios orçamentários já encerrados serão empenhadas e pagas à conta das dotações constantes na LOA do exercício corrente, exclusivamente quando enquadradas nas seguintes hipóteses taxativas.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* deste guia, o art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964 prescreve que se consideram Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se em. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Restos a Pagar e Créditos Adicionais".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Despesas Liquidadas e Créditos Adicionais". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários*, despesas Orçamentárias (Sentido Estrito): São aquelas que necessitam de prévia autorização legislativa fixada na Lei Orçamentária Anual (ou em créditos adicionais) para serem executadas, destinando-se a financiar os serviços públicos, investimentos e transferências governamentais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Despesas Empenadas e Restos a Pagar". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, restos a Pagar Não Processados (RPNP): Despesas empenhadas cuja liquidação não ocorreu até 31 de dezembro (a contraprestação contratual ainda está pendente).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Restos a Pagar e Despesas Extraordinárias". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, despesas sem empenho na época própria: Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com saldo suficiente, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 237

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Durante auditoria em um município catarinense, um Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE-SC identificou as seguintes situações: I. Em dezembro de 2025, o município empenhou despesa relativa à aquisição de equipamentos de informática. Os bens foram entregues e atestados ainda em 2025, mas o pagamento somente ocorreu em janeiro de 2026. II. Em dezembro de 2024, o município celebrou contratação de serviço especializado, com dotação própria e saldo suficiente no respectivo orçamento. O serviço foi prestado no prazo, mas o empenho foi cancelado no encerramento do exercício. Em 2026, após requerimento do credor e reconhecimento administrativo da obrigação, a administração pretende efetuar o pagamento. Com base na legislação de finanças públicas, assinale a afirmativa correta a respeito do caso relatado.

A) A situação I configura despesa de exercício anterior, e a situação II configura resto a pagar processado.

B) A situação I configura resto a pagar não processado, e a situação II não pode mais ser paga por ausência de empenho vigente.

C) A situação I configura resto a pagar processado, e a situação II pode ser paga à conta de dotação específica para despesas de exercícios anteriores.

D) Ambas as situações configuram restos a pagar processados, pois em ambas o fato gerador ocorreu em exercício anterior ao pagamento.

E) Ambas as situações devem ser pagas como despesas de exercícios anteriores, pois o pagamento ocorreu em exercício diverso daquele do fato gerador.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)* deste guia, despesas sem empenho na época própria: Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com saldo suficiente, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A situação I configura despesa de exercício anterior, e a situação II configura resto a pagar processado".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A situação I configura resto a pagar não processado, e a situação II não pode mais ser paga por ausência de...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, o credor tem direito subjetivo líquido e certo ao pagamento; a administração pública não pode cancelar o respectivo empenho de forma unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A situação I configura resto a pagar processado, e a situação II pode ser paga à conta de dotação específica para...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal*, nesses casos, o credor fará jus ao recebimento mediante reconhecimento de dívida por Despesas de Exercícios Anteriores (DEA).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ambas as situações configuram restos a pagar processados, pois em ambas o fato gerador ocorreu em exercício...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, restos a Pagar Não Processados (RPNP): Despesas empenhadas cuja liquidação não ocorreu até 31 de dezembro (a contraprestação contratual ainda está pendente).

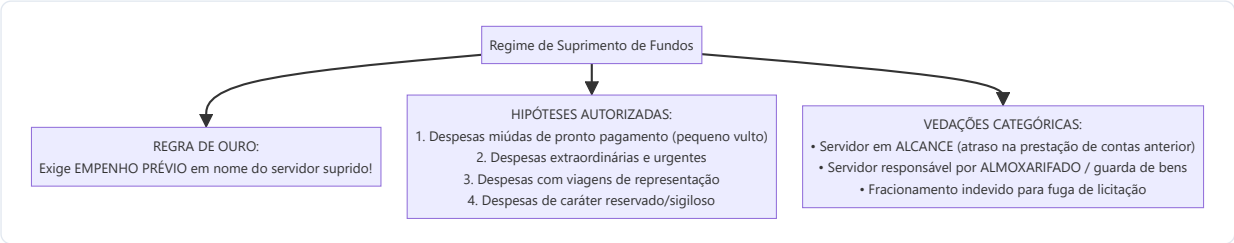
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ambas as situações devem ser pagas como despesas de exercícios anteriores, pois o pagamento ocorreu em exercício...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal*, conforme o Decreto Federal nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados perdem a validade e devem ser cancelados ao final do exercício subsequente caso a liquidação não tenha sido iniciada.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)

O **Suprimento de Fundos** (regime de adiantamento financeiro previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/1964 e no Decreto Federal nº 93.872/1986) consiste na entrega direta de numerário a um servidor público para execução de gastos que não possam subordinar-se ao rito ordinário de empenho -> liquidação -> pagamento:



4.1 Hipóteses Restritas e Regra do Empenho Prévio

- **O empenho prévio é obrigatório:** Embora subverta a ordem cronológica usual do pagamento (o dinheiro vai para o servidor antes da compra), o recurso **deve ser formalmente empenhado** à conta da dotação orçamentária própria em nome do servidor designado (o suprido).
- **Hipóteses Restritas:**
    1. Despesas de pequeno vulto (despesas miúdas de consumo imediato);
    2. Despesas urgentes e imprevistas que possam paralisar o serviço público;
    3. Despesas de viagens e estadias fora da sede de trabalho;
    4. Despesas sigilosas de segurança e investigação policial.

4.2 Vedações Categóricas e Prestação de Contas

É terminantemente proibido conceder adiantamento a:

- Servidor **em alcance** (que esteja em atraso no dever de prestar contas de adiantamento anterior ou que tenha tido contas rejeitadas);
- Servidor que seja responsável pela **guarda e custódia do material** a ser adquirido (ex.: chefes e operadores de almoxarifados ou patrimônio);
- Servidor que não esteja em efetivo exercício no órgão concedente.

- A prestação de contas é obrigatória e deve ser apresentada pelo suprido no prazo estipulado pelo regulamento, sob pena de instauração imediata de Tomada de Contas Especial (TCE).

Teste 238

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Em decorrência de uma inconsistência no sistema de contabilidade utilizado por um Tribunal Regional Federal, o ordenador identificou que parte dos restos a pagar inscritos no final do exercício anterior teve seus empenhos anulados indevidamente no último dia do ano. Para resolver essa questão, o referido servidor indicou corretamente, no exercício seguinte, que:

A) os restos a pagar deveriam ser reabertos com data atual;

B) os restos a pagar deveriam ser reabertos com data retroativa;

C) os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas orçamentárias;

D) as despesas deveriam ser inscritas em despesas de exercícios anteriores;

E) os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas extraorçamentárias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar deveriam ser reabertos com data atual". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal*, conforme o Decreto Federal nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados perdem a validade e devem ser cancelados ao final do exercício subsequente caso a liquidação não tenha sido iniciada.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar deveriam ser reabertos com data retroativa". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, podem ser canceladas administrativamente caso o credor descumpra o cronograma de entrega ou o interesse público deixe de existir.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas orçamentárias". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários*, despesas Orçamentárias (Sentido Estrito): São aquelas que necessitam de prévia autorização legislativa fixada na Lei Orçamentária Anual (ou em créditos adicionais) para serem executadas, destinando-se a financiar os serviços públicos, investimentos e transferências governamentais.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal* deste guia, nesses casos, o credor fará jus ao recebimento mediante reconhecimento de dívida por Despesas de Exercícios Anteriores (DEA). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "as despesas deveriam ser inscritas em despesas de exercícios anteriores".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas extraorçamentárias". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, as dívidas passadas de exercícios orçamentários já encerrados serão empenhadas e pagas à conta das dotações constantes na LOA do exercício corrente, exclusivamente quando enquadradas nas seguintes hipóteses taxativas.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 239

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Suprimento de fundos é um adiantamento concedido ao servidor para pagamento de despesas, com prazo certo para utilização e comprovação de gastos. Sobre Suprimento de Fundos, analise os itens a seguir: I. A concessão do benefício ocorre por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF); II. O CPGF foi criado para substituir o uso de cheques na Administração Pública; III. O Portal da Transparência do Governo Federal publica, semanalmente, as faturas dos cartões de pagamentos utilizados pelo Poder Executivo Federal. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, fixação (Etapa de Planejamento): É a autorização legislativa conferida ao Poder Executivo e demais órgãos independentes, por meio da LOA, estabelecendo o limite máximo de recursos destinados a cada programa e ação de governo.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)* deste guia, o Suprimento de Fundos (regime de adiantamento financeiro previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/1964 e no Decreto Federal nº 93.872/1986) consiste na entrega direta de numerário a um servidor público para execução de gastos que não possam subordinar-se ao rito ordinário de empenho -> liquidação -> pagamento. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, o credor tem direito subjetivo líquido e certo ao pagamento; a administração pública não pode cancelar o respectivo empenho de forma unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Vedações Categóricas e Prestação de Contas*, servidor em alcance (que esteja em atraso no dever de prestar contas de adiantamento anterior ou que tenha tido contas rejeitadas).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Vedações Categóricas e Prestação de Contas*, a prestação de contas é obrigatória e deve ser apresentada pelo suprido no prazo estipulado pelo regulamento, sob pena de instauração imediata de Tomada de Contas Especial (TCE).

GABARITO OFICIAL: B

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Estágios da Despesa Pública - Disciplina formal do empenho (ordinário, estimativo e global), liquidação e ordem de pagamento.
- Decreto nº 93.872/1986 (Regulamentação de Despesas, Restos a Pagar e DEA) - Regras operacionais para Restos a Pagar Processados/Não Processados, Despesas de Exercícios Anteriores e Suprimento de Fundos.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Da Geração e Controle da Despesa Pública - Condições prévias para geração de despesa, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e art. 42 (inscrição em restos a pagar no último ano de mandato).
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Despesa Orçamentária) - Classificação orçamentária por estrutura programática, natureza da despesa e regras de restos a pagar.
- Constituição do Estado de Goiás - Da Fiscalização da Despesa Estadual - Fiscalização contábil da conformidade das despesas efetuadas pelos órgãos dos três Poderes.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 9 - A Despesa Pública: Classificações, Estágios e Restos a Pagar).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 6 - Despesa Pública e Suprimento de Fundos).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 4 - Execução da Despesa e Regime Contábil).

04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Créditos orçamentários iniciais (dotações fixadas na LOA) vs. Créditos Adicionais (mecanismos de retificação orçamentária);
- Espécies de Créditos Adicionais (Artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Artigo 167 da CF/88):
  - Créditos Suplementares: reforço de dotação orçamentária pré-existente insuficiente;
  - Créditos Especiais: criação de nova rubrica para despesas públicas não previstas na LOA;
  - Créditos Extraordinários: atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes (guerra, comoção interna e calamidade pública - Art. 167, § 3º da CF/88);
- Ritos de autorização, instrumentos formais de abertura e vigência dos créditos adicionais;
- A regra de reabertura de saldos de créditos especiais e extraordinários promulgados nos últimos quatro meses do exercício financeiro (Artigo 167, § 2º da CF/88);
- As fontes legais de recursos para abertura de créditos adicionais (Artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 166, § 8º da CF/88):
  - Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;
  - Excesso de Arrecadação apurado no exercício corrente;
  - Anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
  - Produto de Operações de Crédito autorizadas por lei;
  - Reserva de Contingência (LRF, Art. 5º, III);
  - Recursos sem despesas correspondentes decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA;
- Dívida Pública no Direito Financeiro:
  - Dívida Flutuante (Artigo 92 da Lei nº 4.320/1964): restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos/cauções e débitos de tesouraria por ARO;
  - Dívida Fundada ou Consolidada (Artigo 98 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 29 da LRF): obrigações financeiras de longo prazo (superiores a 12 meses) decorrentes de contratos, emissão de títulos públicos e precatórios.

🧭 Sumário

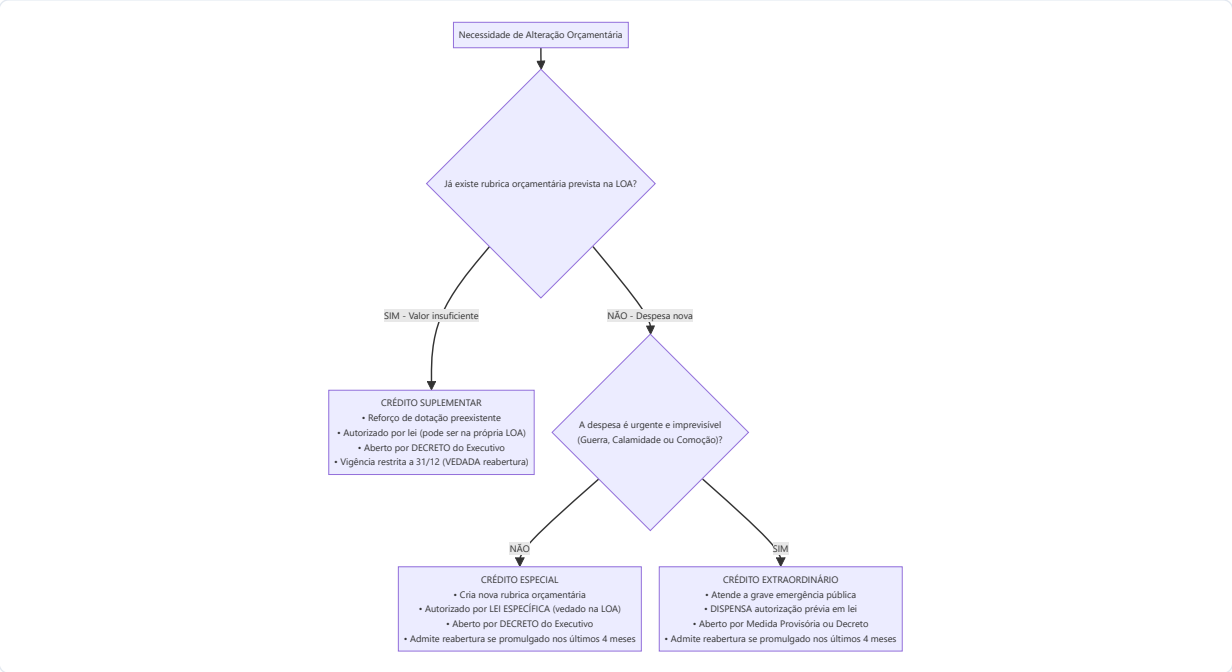
1. **Mecanismos de Retificação do Orçamento: Os Créditos Adicionais**
   1. Conceito e Função no Sistema Orçamentário
   2. As Três Espécies: Suplementares, Especiais e Extraordinários
   3. Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência
   4. Teste 240
   5. Teste 241
   6. Teste 242
   7. Teste 243
2. **A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)**
   1. Princípio da Anualidade e a Reabertura Quadrimestral
   2. Requisitos Cumulativos para a Reabertura
   3. Teste 244
   4. Teste 245
3. **As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos**
   1. Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)
   2. Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)
   3. Anulação de Dotações e Operações de Crédito
   4. Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição
   5. Teste 246
   6. Teste 247
4. **Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)**
   1. Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)
   2. Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)
   3. Teste 248
   4. Teste 249
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Mecanismos de Retificação do Orçamento: Os Créditos Adicionais

1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário

Conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os **créditos adicionais** são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Atuam como válvulas de flexibilidade indispensáveis para corrigir imperfeições ou desvios na previsão orçamentária original provocados pela dinâmica econômica e social ao longo do exercício financeiro.



1.2 As Três Espécies: Suplementares, Especiais e Extraordinários

A legislação financeira reparte os créditos adicionais em três espécies bem delineadas:

1. **Créditos Suplementares (Art. 41, I da Lei nº 4.320/1964):**
    - Destinam-se exclusivamente ao **reforço de dotação orçamentária pré-existente** que se mostrou insuficiente durante a execução do exercício;
    - Dependem de prévia autorização em lei, que pode ser concedida tanto em **lei especial autônoma quanto no próprio corpo da Lei Orçamentária Anual**, constituindo expressa exceção ao princípio da exclusividade (art. 165, § 8º da CF/88);
    - São formalmente abertos por **decreto** do Poder Executivo.
2. **Créditos Especiais (Art. 41, II da Lei nº 4.320/1964):**
    - Destinam-se a despesas públicas para as quais **não haja dotação orçamentária específica na LOA** (criação de um programa de trabalho, projeto ou ação inteiramente novo);
    - Dependem obrigatoriamente de prévia autorização legislativa veiculada em **lei específica** (não podem ser autorizados no texto da LOA originária);
    - São abertos por **decreto** do Chefe do Poder Executivo.
3. **Créditos Extraordinários (Art. 41, III da Lei nº 4.320/1964 e Art. 167, § 3º da CF/88):**
    - Destinam-se ao atendimento de **despesas imprevisíveis e urgentes**, decorrentes exclusivamente de **guerra externa, comoção interna ou calamidade pública** (rol taxativo constitucional);
    - **Dispensam autorização prévia por lei:** São abertos no âmbito federal por **Medida Provisória** e, nos entes estaduais e municipais cujas Constituições ou Leis Orgânicas não contemplem MP, por **Decreto do Chefe do Executivo**, com ciência e submissão imediata ao Poder Legislativo;
    - Em caso de extrema emergência, a jurisprudência constitucional (STF - ADI 4.048) reconhece que a indicação formal prévia da fonte compensatória de recursos pode ser postergada.

1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência

Espécie de Crédito	Finalidade precípua	Autorização Legislativa	Instrumento Formal de Abertura	Possibilidade de Reabertura no Exercício Subsequente
Suplementar	Reforço de dotação orçamentária existente insuficiente.	Prévia em lei (**pode constar no texto da LOA**).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**NUNCA ADMITE REABERTURA**. Caduca impreterivelmente em 31 de dezembro.
Especial	Criação de nova dotação para despesas sem rubrica na LOA.	Prévia em **lei específica** (proibida autorização no corpo da LOA).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**Admite reabertura** se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.
Extraordinário	Custeio de emergências imprevisíveis (guerra, comoção, calamidade).	**Dispensa prévia lei.** Submissão e comunicação imediata ao Legislativo.	**Medida Provisória** ou **Decreto**.	**Admite reabertura** se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.

Teste 240

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) A lei orçamentária anual - LOA é tida como um instrumento de planejamento projetado no exercício anterior para que se execute no exercício seguinte. No entanto, durante a fase de execução orçamentária, podem ocorrer situações que não foram previstas na fase do planejamento. Nesses casos, um mecanismo retificador do orçamento

A) é a reserva de contingência.

B) são as emendas do relator.

C) é a abertura de créditos adicionais.

D) é a proposta orçamentária qualitativa.

E) é a emenda constitucional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é a reserva de contingência". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, superávit Orçamentário: Apurado no Balanço Orçamentário quando a receita arrecadada for maior que a despesa empenhada. NÃO É FONTE para abertura de créditos adicionais!.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são as emendas do relator". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário*, conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição* deste guia, superávit Financeiro: Apurado no Balanço Patrimonial ao término do ano anterior. É FONTE LEGAL para abertura de créditos adicionais!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "é a abertura de créditos adicionais".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é a proposta orçamentária qualitativa". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)*, o cálculo deve deduzir obrigatoriamente os saldos dos créditos adicionais transferidos/reabertos que ainda demandem cobertura, bem como as disponibilidades financeiras atreladas a receitas legalmente vinculadas (ex.: quotas do Fundeb).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é a emenda constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência*, espécie de Crédito: Finalidade precípua — Autorização Legislativa — Instrumento Formal de Abertura — Possibilidade de Reabertura no Exercício Subsequente.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 241

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) A base constitucional para o sigilo fiscal está na preservação da intimidade e da vida privada e inviolabilidade da correspondência. Assinale a situação em que o legislador ou a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que há violação ao sigilo fiscal.

A) Translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, previsto em lei, sem a necessidade de decisão judicial.

B) Inclusão de dados das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelos créditos inadimplidos no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgão e Entidades Federais - CADIN.

C) Divulgação, pela fazenda pública, de informações obtidas em razão de ofício sobre a situação financeira do sujeito passivo e sobre a natureza e o estado de seus negócios.

D) Divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais.

E) Divulgação de informações relativas a inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, previsto em lei, sem a necessidade de decisão...". De acordo com a teoria estudada em *4. Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)*, a disciplina jurídica da dívida pública no Brasil encontra-se fundamentada na Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Inclusão de dados das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelos créditos inadimplidos no Cadastro Informativo...". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF): Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)* deste guia, é a diferença positiva apurada no Balanço Patrimonial do exercício imediatamente anterior entre o Ativo Financeiro (AF) e o Passivo Financeiro (PF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Divulgação, pela fazenda pública, de informações obtidas em razão de ofício sobre a situação financeira do sujeito...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, recursos Decorrentes de Veto ou Rejeição (Art. 166, § 8º da CF/88): Recursos que ficaram sem despesas correspondentes em razão de veto parcial do Chefe do Executivo ao projeto de LOA, ou resultantes de emendas e rejeição de dispositivos no parlamento.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Divulgação de informações relativas a inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, depósitos, fianças e cauções: Recursos financeiros de terceiros sob custódia temporária da Fazenda Pública restituíveis a curto prazo.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 242

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) De acordo com a Constituição Federal e a legislação em vigor, a lei orçamentária anual (LOA) compreende

A) as diretrizes, objetivos e metas da administração pública a serem priorizadas durante o período de 1 (um) ano de sua vigência.

B) as metas e prioridades da administração pública, estabelecendo as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública.

C) o orçamento fiscal anual, podendo conter dispositivo não previsto na receita e na fixação da despesa, e a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito.

D) o orçamento de todos os poderes, no período de um ano, sendo vedado prever despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento.

E) o orçamento fiscal (receitas e despesas), o orçamento de investimentos e o orçamento da seguridade social, todos de duração anual, abrangendo as finanças de todos os Poderes da União, fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as diretrizes, objetivos e metas da administração pública a serem priorizadas durante o período de 1 (um) ano de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência*, especial: Criação de nova dotação para despesas sem rubrica na LOA. — Prévia em lei específica (proibida autorização no corpo da LOA). — Decreto do Chefe do Executivo. — Admite reabertura se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as metas e prioridades da administração pública, estabelecendo as diretrizes de política fiscal e respectivas...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, a dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis assumidos pela administração pública para liquidação imediata ou a curto prazo, sem necessidade de autorização orçamentária contínua para sua amortização (opera-se como dispêndio extraorçamentário).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o orçamento fiscal anual, podendo conter dispositivo não previsto na receita e na fixação da despesa, e a...". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, superávit Orçamentário: Apurado no Balanço Orçamentário quando a receita arrecadada for maior que a despesa empenhada. NÃO É FONTE para abertura de créditos adicionais!.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o orçamento de todos os poderes, no período de um ano, sendo vedado prever despesas para exercícios seguintes, com...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário*, atuam como válvulas de flexibilidade indispensáveis para corrigir imperfeições ou desvios na previsão orçamentária original provocados pela dinâmica econômica e social ao longo do exercício financeiro.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)* deste guia, *Exceção importante da LRF:* As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses também integrarão a dívida consolidada caso suas receitas tenham sido expressamente incluídas e computadas como receita orçamentária na Lei Orçamentária Anual. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "o orçamento fiscal (receitas e despesas), o orçamento de investimentos e o orçamento da seguridade social, todos...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 243

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências da Computação, Sistemas de Informação...) Durante a apreciação da lei orçamentária anual de determinado Estado, foi incluído dispositivo autorizando o Poder Executivo a abrir novos elementos de despesa no curso da execução orçamentária, por meio de decreto, sem indicação expressa de fonte de custeio e sem prévia autorização legislativa específica. No curso do exercício financeiro, com base nesse dispositivo, foram realizadas despesas que superaram os créditos originalmente fixados, mediante reclassificação interna de dotações. Nesse contexto, de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a interpretação juridicamente adequada é a de que a prática é

A) válida, pois a abertura de novos elementos de despesa constitui mero ajuste técnico da execução orçamentária, dispensando autorização legislativa e indicação de fonte de custeio.

B) válida, desde que não haja aumento global da despesa autorizada na lei orçamentária, ainda que inexistente previsão específica de créditos adicionais.

C) inválida, pois a realização de despesas sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos disponíveis viola o regime constitucional dos créditos orçamentários.

D) válida, desde que tenha sido prevista, ainda que genericamente, na lei orçamentária, sendo desnecessária compatibilização com os limites dos créditos adicionais.

E) inválida apenas se houver desvio de finalidade, sendo irrelevante a ausência de indicação da fonte de custeio quando houver interesse público.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "válida, pois a abertura de novos elementos de despesa constitui mero ajuste técnico da execução orçamentária...". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, superávit Orçamentário: Apurado no Balanço Orçamentário quando a receita arrecadada for maior que a despesa empenhada. NÃO É FONTE para abertura de créditos adicionais!.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "válida, desde que não haja aumento global da despesa autorizada na lei orçamentária, ainda que inexistente...". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF): Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência* deste guia, especial: Criação de nova dotação para despesas sem rubrica na LOA. — Prévia em lei específica (proibida autorização no corpo da LOA). — Decreto do Chefe do Executivo. — Admite reabertura se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "inválida, pois a realização de despesas sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos disponíveis...".

D) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "válida, desde que tenha sido prevista, ainda que genericamente, na lei orçamentária, sendo desnecessária...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência*, suplementar: Reforço de dotação orçamentária existente insuficiente. — Prévia em lei (pode constar no texto da LOA). — Decreto do Chefe do Executivo. — NUNCA ADMITE REABERTURA. Caduca impreterivelmente em 31 de dezembro.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "inválida apenas se houver desvio de finalidade, sendo irrelevante a ausência de indicação da fonte de custeio...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência*, espécie de Crédito: Finalidade precípua — Autorização Legislativa — Instrumento Formal de Abertura — Possibilidade de Reabertura no Exercício Subsequente.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)

2.1 Princípio da Anualidade e a Reabertura Quadrimestral

O princípio orçamentário da anualidade determina que os créditos orçamentários têm vigência restrita ao exercício financeiro respectivo, extinguindo-se em 31 de dezembro. Todavia, o legislador constituinte originário inseriu no art. 167, § 2º da Carta Magna uma única ressalva

temporal:

$$\text{Ato de Abertura} \in [1^{\text{o}} \text{ de setembro a } 31 \text{ de dezembro}] \implies \text{Admissível Reabertura no Ano Seguinte}$$

2.2 Requisitos Cumulativos para a Reabertura

Para que o saldo de um crédito orçamentário possa ser regularmente reaberto no exercício subsequente, faz-se mister o atendimento rigoroso e simultâneo dos seguintes requisitos:

1. **Espécies Permitidas:** O crédito deve ser exclusivamente **Especial** ou **Extraordinário** (créditos suplementares jamais podem ser reabertos em hipótese alguma);
2. **Marco Temporal Limítrofe:** O ato de autorização e abertura deve ter sido promulgado e publicado nos **últimos quatro meses do exercício financeiro** (entre 1º de setembro e 31 de dezembro);
3. **Limite do Saldo Remanescente:** A reabertura se processa estritamente no **limite dos saldos não empenhados/não utilizados**;
4. **Vigência Final:** O saldo reaberto incorpora-se ao orçamento do ano subsequente, vigorando impreterivelmente até o dia 31 de dezembro do exercício seguinte.

Teste 244

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Com relação aos crimes contra a ordem tributária, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) Para ser tipificado o crime de sonegação fiscal, caracterizado pela omissão de informação com o intuito de redução de tributo, é necessário o prévio lançamento definitivo do tributo. ( ) Ao tipificar como ilícito penal a conduta de deixar de recolher tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, no prazo legal, o legislador acabou por violar a CRFB/88, pois acabou por instituir prisão civil por dívida. ( ) A incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser realizada considerando o montante total objeto da constituição definitiva do crédito tributária, excluindo juros e multa, sendo irrelevante o fato da conduta criminosa ter sido praticada em continuidade delitiva. A As afirmativas são, respectivamente,

A) V – V – F.

B) V – F – V.

C) F – F – V.

D) F – V – F.

E) F – V – V.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)*, conforme o art. 29 da LRF e o art. 98 da Lei nº 4.320/1964, a dívida fundada ou consolidada consiste no montante total das obrigações financeiras assumidas pelo ente federado para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Anulação de Dotações e Operações de Crédito* deste guia, anulação Total ou Parcial de Dotações: Consiste na redução do valor fixado para determinada despesa orçamentária da LOA que deixou de ser prioritária para viabilizar o reforço ou criação de outra dotação pública de maior relevância. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "V – F – V".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – F – V". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Requisitos Cumulativos para a Reabertura*, espécies Permitidas: O crédito deve ser exclusivamente Especial ou Extraordinário (créditos suplementares jamais podem ser reabertos em hipótese alguma).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – F". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípio da Anualidade e a Reabertura Quadrimestral*, todavia, o legislador constituinte originário inseriu no art. 167, § 2º da Carta Magna uma única ressalva temporal.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)*, *Exceção importante da LRF:* As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses também integrarão a dívida consolidada caso suas receitas tenham sido expressamente incluídas e computadas como receita orçamentária na Lei Orçamentária Anual.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 245

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Em relação ao orçamento final, considere as informações a seguir. I. Reservas e transferências. II. Alocações e créditos adicionais. III. Estimativas e projeções divulgadas para os períodos seguintes. De acordo com a NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, o orçamento final é o orçamento original ajustado pelo que se apresenta em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário*, conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Requisitos Cumulativos para a Reabertura* deste guia, vigência Final: O saldo reaberto incorpora-se ao orçamento do ano subsequente, vigorando impreterivelmente até o dia 31 de dezembro do exercício seguinte. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF): Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário*, atuam como válvulas de flexibilidade indispensáveis para corrigir imperfeições ou desvios na previsão orçamentária original provocados pela dinâmica econômica e social ao longo do exercício financeiro.

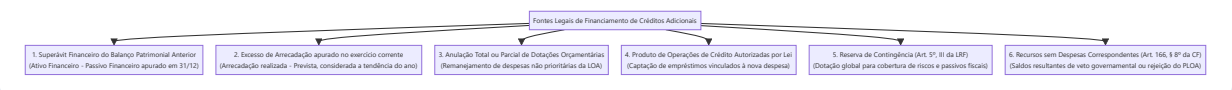
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)*, o cálculo deve deduzir obrigatoriamente os saldos dos créditos adicionais transferidos/reabertos que ainda demandem cobertura, bem como as disponibilidades financeiras atreladas a receitas legalmente vinculadas (ex.: quotas do Fundeb).

GABARITO OFICIAL: B

---

3. As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos

Conforme determina o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos suplementares e especiais é nula de pleno direito caso não seja precedida de exposição justificativa que comprove a existência de recursos disponíveis para o seu financiamento. O ordenamento jurídico reconhece seis fontes formais:



3.1 Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)

- É a diferença positiva apurada no **Balanço Patrimonial** do exercício imediatamente anterior entre o Ativo Financeiro (AF) e o Passivo Financeiro (PF):

$$\text{Superávit Financeiro} = AF - PF - \text{Saldos de Créditos Reabertos} - \text{Vinculações Legais}$$

- O cálculo deve deduzir obrigatoriamente os saldos dos créditos adicionais transferidos/reabertos que ainda demandem cobertura, bem como as disponibilidades financeiras atreladas a receitas legalmente vinculadas (ex.: quotas do Fundeb).

3.2 Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)

- É o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação realizada e a prevista na LOA, considerada a **tendência do exercício**.
- Do montante apurado de excesso de arrecadação devem ser deduzidas as importâncias dos créditos adicionais suplementares e especiais já abertos com base nessa mesma fonte ao longo do ano corrente.

3.3 Anulação de Dotações e Operações de Crédito

- **Anulação Total ou Parcial de Dotações:** Consiste na redução do valor fixado para determinada despesa orçamentária da LOA que deixou de ser prioritária para viabilizar o reforço ou criação de outra dotação pública de maior relevância.
- **Operações de Crédito:** Ingressos de recursos derivados da contratação de empréstimos, financiamentos ou emissão de títulos públicos da dívida fundada devidamente autorizados pelo Poder Legislativo em lei e vinculados ao crédito aberto.

3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição

- **Reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF):** Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. Serve legitimamente como fonte de anulação para abertura de créditos suplementares e especiais.
- **Recursos Decorrentes de Veto ou Rejeição (Art. 166, § 8º da CF/88):** Recursos que ficaram sem despesas correspondentes em razão de veto parcial do Chefe do Executivo ao projeto de LOA, ou resultantes de emendas e rejeição de dispositivos no parlamento.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta confundir o candidato trocando **Superávit Financeiro** por **Superávit Orçamentário**:
>
> - **Superávit Financeiro:** Apurado no **Balanço Patrimonial** ao término do ano anterior. **É FONTE LEGAL** para abertura de créditos adicionais!
> - **Superávit Orçamentário:** Apurado no **Balanço Orçamentário** quando a receita arrecadada for maior que a despesa empenhada. **NÃO É FONTE** para abertura de créditos adicionais!

Teste 246

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com a Lei nº 4320/1964, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. De acordo com a Decisão Normativa TCU 198/2022, a certificação da conformidade da despesa orçamentária abrange, no mínimo, o pagamento indevido decorrente de erro de valor e/ou de elegibilidade na verificação. A verificação de regras de elegibilidade e cálculo previstos poderá abranger legislações específicas aplicáveis a cada tipo de despesa, em especial, o que se afirma a seguir, à exceção de

A) benefícios financeiros e creditícios.

B) constituição de provisão e perdas estimadas.

C) juros, amortização e refinanciamento de dívida.

D) pagamento de bens, obras e serviços contratados.

E) benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "benefícios financeiros e creditícios". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, depósitos, fianças e cauções: Recursos financeiros de terceiros sob custódia temporária da Fazenda Pública restituíveis a curto prazo.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Anulação de Dotações e Operações de Crédito* deste guia, anulação Total ou Parcial de Dotações: Consiste na redução do valor fixado para determinada despesa orçamentária da LOA que deixou de ser prioritária para viabilizar o reforço ou criação de outra dotação pública de maior relevância. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "constituição de provisão e perdas estimadas".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "juros, amortização e refinanciamento de dívida". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, serviços da dívida a pagar: Parcelas de amortização e encargos de juros de empréstimos consolidados vencidos e pendentes de desembolso.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pagamento de bens, obras e serviços contratados". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)*, *Exceção importante da LRF:* As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses também integrarão a dívida consolidada caso suas receitas tenham sido expressamente incluídas e computadas como receita orçamentária na Lei Orçamentária Anual.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas". De acordo com a teoria estudada em *3. As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos*, conforme determina o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos suplementares e especiais é nula de pleno direito caso não seja precedida de exposição justificativa que comprove a existência de recursos disponíveis para o seu financiamento.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 247

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) São consideradas "créditos adicionais" as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. De acordo com a Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais são classificados como

A) Especiais e de Custeio.

B) Correntes e de Custeio.

C) de Capital, Patrimonial e de Empréstimos.

D) Suplementares, Especiais e Extraordinários.

E) de Custeio e de Capital.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Especiais e de Custeio". De acordo com a teoria estudada em *3. As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos*, conforme determina o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos suplementares e especiais é nula de pleno direito caso não seja precedida de exposição justificativa que comprove a existência de recursos disponíveis para o seu financiamento.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Correntes e de Custeio". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)*, do montante apurado de excesso de arrecadação devem ser deduzidas as importâncias dos créditos adicionais suplementares e especiais já abertos com base nessa mesma fonte ao longo do ano corrente.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de Capital, Patrimonial e de Empréstimos". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, serve legitimamente como fonte de anulação para abertura de créditos suplementares e especiais.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário* deste guia, conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Suplementares, Especiais e Extraordinários".

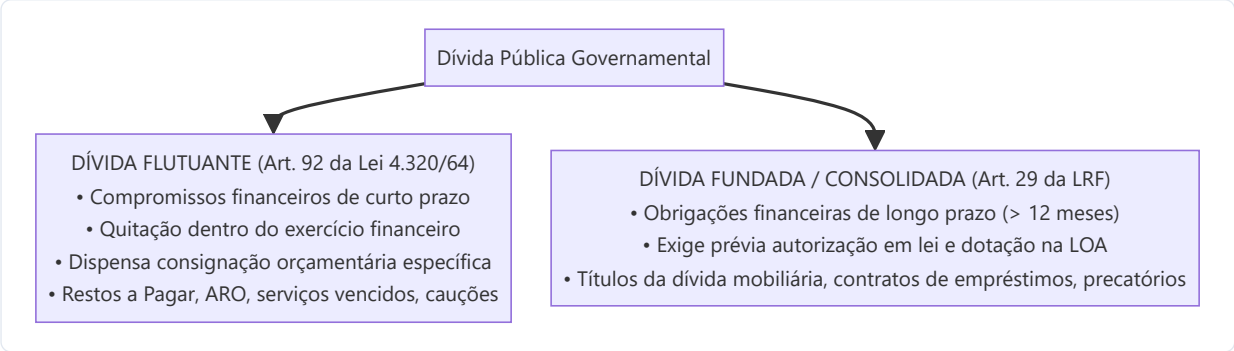
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de Custeio e de Capital". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência*, extraordinário: Custeio de emergências imprevisíveis (guerra, comoção, calamidade). — Dispensa prévia lei. Submissão e comunicação imediata ao Legislativo. — Medida Provisória ou Decreto. — Admite reabertura se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.

GABARITO OFICIAL: D

---

4. Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)

A disciplina jurídica da dívida pública no Brasil encontra-se fundamentada na Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000):



4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)

A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis assumidos pela administração pública para liquidação imediata ou a curto prazo, sem necessidade de autorização orçamentária contínua para sua amortização (opera-se como dispêndio extraorçamentário). Integra-se taxativamente por:

1. **Restos a Pagar:** Despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, processadas e não processadas;
2. **Serviços da dívida a pagar:** Parcelas de amortização e encargos de juros de empréstimos consolidados vencidos e pendentes de desembolso;
3. **Depósitos, fianças e cauções:** Recursos financeiros de terceiros sob custódia temporária da Fazenda Pública restituíveis a curto prazo;
4. **Débitos de tesouraria decorrentes de ARO:** Saldos pendentes de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária contraídos para suprir descompassos transitórios de caixa.

4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)

Conforme o art. 29 da LRF e o art. 98 da Lei nº 4.320/1964, a dívida fundada ou consolidada consiste no montante total das obrigações financeiras assumidas pelo ente federado para **amortização em prazo superior a 12 (doze) meses**:

- Decorre de emissão de títulos públicos mobiliários, contratos formais de empréstimo e financiamento internos e externos (junto a bancos como BNDES, Caixa, BIRD e BID);
- Inclui precatórios judiciais emitidos após 1º de julho e não pagos durante o exercício de inclusão orçamentária (art. 30, § 7º da LRF);

- *Exceção importante da LRF:* As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses **também integrarão a dívida consolidada** caso suas receitas tenham sido expressamente incluídas e computadas como receita orçamentária na Lei Orçamentária Anual.

Teste 248

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei orçamentária anual é elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional, sendo que a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do seguinte índice, previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica

A) de preços.

B) da taxa SELIC.

C) da variação cambial.

D) do deflator implícito do PIB.

E) de correção da caderneta de poupança.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)* deste guia, a disciplina jurídica da dívida pública no Brasil encontra-se fundamentada na Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "de preços".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da taxa SELIC". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)*, *Exceção importante da LRF:* As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses também integrarão a dívida consolidada caso suas receitas tenham sido expressamente incluídas e computadas como receita orçamentária na Lei Orçamentária Anual.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da variação cambial". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, débitos de tesouraria decorrentes de ARO: Saldos pendentes de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária contraídos para suprir descompassos transitórios de caixa.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do deflator implícito do PIB". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, a dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis assumidos pela administração pública para liquidação imediata ou a curto prazo, sem necessidade de autorização orçamentária contínua para sua amortização (opera-se como dispêndio extraorçamentário).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de correção da caderneta de poupança". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)*, inclui precatórios judiciais emitidos após 1º de julho e não pagos durante o exercício de inclusão orçamentária (art. 30, § 7º da LRF).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 249

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) De acordo com a Lei Complementar 101/200, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará

A) as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas na demonstração das variações patrimoniais elaborada.

B) a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, não sendo utilizado o regime de competência.

C) a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes de financiamentos de terceiros.

D) a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada.

E) as operações de crédito e as inscrições em Restos a Pagar serão escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período anterior, detalhando, pelo menos, a data e o montante específico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas na demonstração das variações patrimoniais elaborada". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF): Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de caixa, não sendo utilizado o regime de...". De acordo com a teoria estudada em *4. Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)*, a disciplina jurídica da dívida pública no Brasil encontra-se fundamentada na Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes de...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, depósitos, fianças e cauções: Recursos financeiros de terceiros sob custódia temporária da Fazenda Pública restituíveis a curto prazo.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Anulação de Dotações e Operações de Crédito* deste guia, operações de Crédito: Ingressos de recursos derivados da contratação de empréstimos, financiamentos ou emissão de títulos públicos da dívida fundada devidamente autorizados pelo Poder Legislativo em lei e vinculados ao crédito aberto. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as operações de crédito e as inscrições em Restos a Pagar serão escrituradas de modo a evidenciar o montante e a...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)*, débitos de tesouraria decorrentes de ARO: Saldos pendentes de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária contraídos para suprir descompassos transitórios de caixa.

GABARITO OFICIAL: D

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Arts. 40 a 46 (Créditos Adicionais) - Definição, tipos (suplementares, especiais e extraordinários) e fontes de recursos para abertura de créditos adicionais.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 166 e 167 (Abertura de Créditos Extraordinários) - Requisitos de imprevisibilidade e urgência (guerra, comoção interna ou calamidade pública) e autorizações orçamentárias.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Arts. 29 a 40 (Dívida e Endividamento Público) - Conceitos de dívida pública consolidada, fundada, flutuante, operações de crédito e ARO (Antecipação de Receita Orçamentária).
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Operações de Crédito e Dívida) - Procedimentos contábeis e orçamentários do serviço da dívida pública.
- Constituição do Estado de Goiás - Limites da Dívida e Autorizações - Competências da Assembleia Legislativa de Goiás na fixação de limites e autorização de empréstimos do Estado.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 10 - Modificações Orçamentárias: Os Créditos Adicionais).

- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 7 - Créditos Adicionais; Cap. 12 - Dívida Pública e Operações de Crédito).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 5 - Créditos Adicionais e Fontes de Financiamento).

05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): princípios fundamentais, planejamento, transparência, controle e responsabilidade na gestão fiscal;
- Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Artigo 17 da LRF): conceito, requisitos para criação/aumento e medidas permanentes de compensação;
- Despesa Total com Pessoal (DTP - Artigos 18 a 23 da LRF):
    - Definição ampla de despesa com pessoal, parcelas computáveis e parcelas expressamente excluídas;
    - Base de cálculo: Receita Corrente Líquida (RCL) nos últimos doze meses (mês de referência + 11 anteriores);
    - Limites globais: União (50%), Estados (60%) e Municípios (60%);
    - Repartição dos limites nos Estados (60%): Poder Executivo (49%), Poder Judiciário (6%), Ministério Público (2%) e Poder Legislativo/TC (3%, sendo 1,8% Assembleia Legislativa e 1,2% TCE);
    - Limites operacionais: Limite de Alerta (90%), Limite Prudencial (95%) e Limite Total/Máximo (100%);
    - Vedações decorrentes do atingimento do limite prudencial (Artigo 22, parágrafo único);
    - Prazos e regras de recondução do excesso (Artigo 23 da LRF) e medidas constitucionais drásticas de corte (Artigo 169 da CF/88);
- Operações de crédito e endividamento público:
    - Conceito de operação de crédito e competência do Senado Federal para fixação de limites globais;
    - A "Regra de Ouro" orçamentária (Artigo 167, III da CF/88);
    - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO - Artigo 38 da LRF): requisitos estritos e proibições;
- Regras de gestão fiscal em final de mandato:
    - Vedação do Artigo 42 da LRF (assunção de obrigação financeira nos últimos dois quadrimestres sem disponibilidade de caixa);
    - Nulidade de atos que aumentem despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato (Artigo 21, parágrafo único da LRF).

🧭 Sumário

1. **Fundamentos e Instrumentos de Transparência da LRF**
    1. Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)
    2. Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF
    3. Teste 250
2. **Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Art. 17)**
    1. Conceito Legal e Requisitos Formais
    2. Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal
    3. Teste 251
3. **Despesa Total com Pessoal (DTP) e Gatilhos de Controle**
    1. Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL
    2. Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO
    3. Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações
    4. Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)
    5. Teste 252
    6. Teste 253
    7. Teste 254
    8. Teste 255
    9. Teste 256
4. **Endividamento, Regra de Ouro, ARO e Vedações de Fim de Mandato**
    1. A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)
    2. Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)
    3. As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)
    4. Teste 257
    5. Teste 258
    6. Teste 259
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

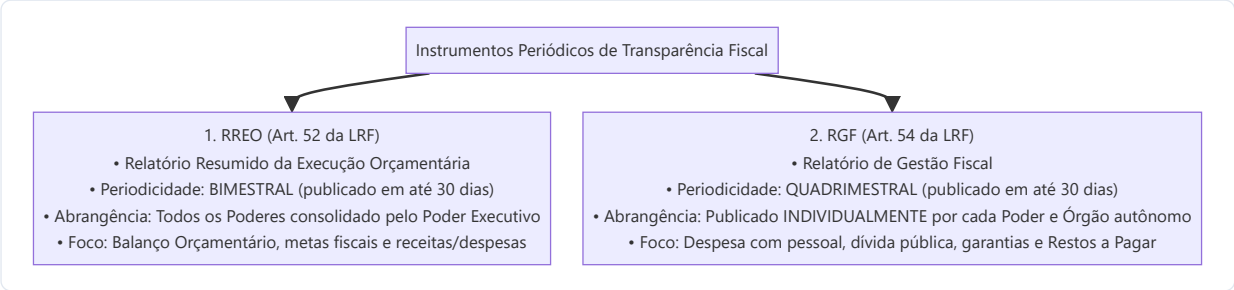
1. Fundamentos e Instrumentos de Transparência da LRF

1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a **ação planejada e transparente**, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

1.2 Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF

Para viabilizar a ampla fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (TCEs e Ministério Público de Contas), a LRF institui dois relatórios periódicos estruturantes:



Teste 250

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos e a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público são mecanismos que asseguram a(o)

A) satisfação da população.

B) transparência da gestão fiscal.

C) apoio às entidades públicas.

D) controle do processo decisório.

E) confiança no Poder Executivo da União.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "satisfação da população". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal*, declaração do Ordenador de Despesas: Demonstração expressa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)* deste guia, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "transparência da gestão fiscal".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "apoio às entidades públicas". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal*, redução permanente de despesas públicas preexistentes.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "controle do processo decisório". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal*, compensação Financeira Permanente: O ato deve ser acompanhado de medida de compensação financeira contínua, efetivada por meio do.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "confiança no Poder Executivo da União". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO*, ente Federado: Limite Global Máximo — Poder Executivo — Poder Judiciário — Ministério Público — Poder Legislativo e Tribunais de Contas.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Art. 17)

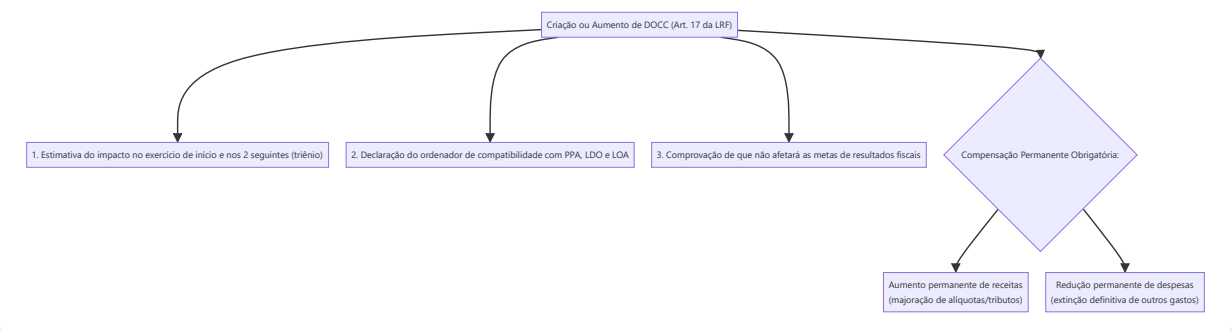
2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais

A **Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)** é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um **período superior a dois (2) anos** (art. 17, *caput* da LRF).

2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal

A criação ou aumento de DOCC submete-se a rígidas condições cumulativas de higidez fiscal, sob pena de nulidade absoluta do ato e caracterização de crime fiscal:

1. **Estimativa Trienal do Impacto Orçamentário-Financeiro:** Aferição do impacto financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
2. **Declaração do Ordenador de Despesas:** Demonstração expressa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO;
3. **Compensação Financeira Permanente:** O ato deve ser acompanhado de **medida de compensação financeira contínua**, efetivada por meio do:
    - Aumento permanente de receitas (elevação de alíquotas ou criação de novos tributos); OU
    - Redução permanente de despesas públicas preexistentes.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta igualar a compensação da DOCC com a da renúncia de receita. Na DOCC, **a compensação deve ser estritamente PERMANENTE**! Não basta indicar que há superávit temporário no ano corrente; o governante tem que aumentar receitas contínuas ou cortar outras despesas em caráter definitivo.

Teste 251

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) A renúncia de receita, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário- financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições (i) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; OU (ii) estar acompanhada de medidas de compensação, no período acima mencionado, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. As condições acima para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, por expressa disposição legal, não se aplicam

A) ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

B) à anistia.

C) à remissão.

D) ao crédito presumido.

E) à concessão de isenção em caráter não geral.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)* deste guia, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "à anistia". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal*, estimativa Trienal do Impacto Orçamentário-Financeiro: Aferição do impacto financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "à remissão". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal*, aumento permanente de receitas (elevação de alíquotas ou criação de novos tributos); OU.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao crédito presumido". De acordo com a teoria estudada em *4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)*, ressalva Constitucional: É admitida a realização de operações de crédito em montante superior às despesas de capital caso seja autorizada pelo Poder Legislativo mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados por maioria absoluta dos votos dos membros do parlamento.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "à concessão de isenção em caráter não geral". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações*, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (salvo revisão geral anual do art. 37, X da CF).

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Despesa Total com Pessoal (DTP) e Gatilhos de Controle

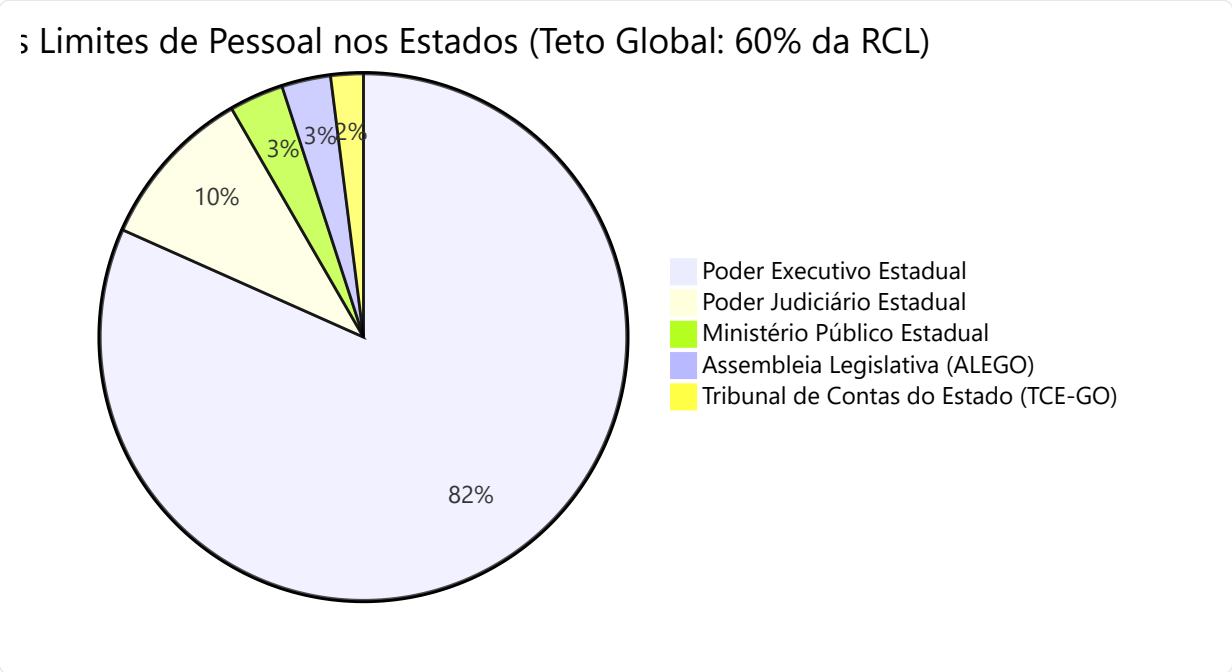
3.1 Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL

- **Definição Ampla (Art. 18):** Entende-se por despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, subsídios e vencimentos, vantagens fixas e variáveis, proventos de aposentadoria e pensões, adicionais, gratificações, horas extras, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, além dos valores decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que substituam servidores de cargos vagos (art. 18, § 1º).
- **Base de Cálculo:** O somatório da **Receita Corrente Líquida (RCL)** do ente apurada no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores (período móvel de 12 meses).

3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO

A DTP de cada ente da Federação não poderá exceder os seguintes percentuais máximos da Receita Corrente Líquida:

- **União:** 50% da RCL;
- **Estados e Distrito Federal:** 60% da RCL;
- **Municípios:** 60% da RCL.

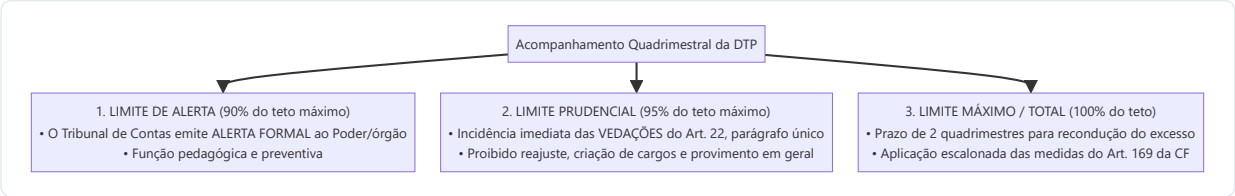


Ente Federado	Limite Global Máximo	Poder Executivo	Poder Judiciário	Ministério Público	Poder Legislativo e Tribunais de Contas
União	**50%**	40,9%	6,0%	0,6%	2,5% (Câmara 1,4%, Senado 0,9%, TCU 0,2%)
Estados e DF	**60%**	**49,0%**	**6,0%**	**2,0%**	**3,0%** (Assembleia 1,8% e TCE 1,2%)
Municípios	**60%**	**54,0%**	*(Não há)*	*(Não há)*	**6,0%** (Câmara Municipal de Vereadores)

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A cota de **3,0% da RCL** reservada ao Poder Legislativo Estadual é dividida por lei de forma taxativa:
>
> - **1,8%** para a Assembleia Legislativa;
> - **1,2%** para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).
>
> A banca frequentemente afirma que o Tribunal de Contas integra a cota do Judiciário (falso!) ou altera os percentuais para 1,5% e 1,5% (falso!).

3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações

A fiscalização do cumprimento dos limites de pessoal processa-se através de três patamares escalonados:



Vedações Expressas do Limite Prudencial (Art. 22, Parágrafo Único da LRF)

Ao atingir 95% do limite legal máximo, aplicam-se imediatamente ao Poder ou órgão as seguintes proibições:

1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (salvo revisão geral anual do art. 37, X da CF);
2. Criação de cargos, empregos ou funções públicas;
3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título;
    - **Exceção Constitucional e Legal:** Permite-se a reposição decorrente de **aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança pública**!
5. Contratação de serviço extraordinário (horas extras), ressalvada situação de emergência e calamidade pública justificada.

3.4 Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)

- Se a DTP ultrapassar o **Limite Máximo (100%)**, o excedente deverá ser integralmente eliminado nos **dois quadrimestres imediatamente seguintes**, devendo ser eliminado **pelo menos um terço (1/3) no primeiro quadrimestre** (art. 23 da LRF).
- **Medidas Sucessivas Obrigatórias do Art. 169, §§ 3º e 4º da CF/88:**
    1. **1º Passo:** Redução de pelo menos **20% (vinte por cento)** das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
    2. **2º Passo:** Exoneração dos servidores públicos **não estáveis** (admitidos sem concurso antes da CF/88 ou em estágio probatório);
    3. **3º Passo:** Se as duas medidas anteriores forem insuficientes, poderá haver a **demissão de servidores públicos estáveis**, mediante processo administrativo individual fundamentado, cabendo ao servidor indenização pecuniária correspondente a 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço prestado.

Teste 252

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Em relação ao Balanço Patrimonial de uma sociedade empresária, assinale a afirmativa correta.

A) A variação da receita e da despesa impactam, diretamente, o ativo.

B) A soma do passivo circulante e não circulante deve ser igual ao total do patrimônio líquido.

C) A obtenção de empréstimo bancário implica no aumento do passivo não circulante.

D) Sempre que o ativo aumenta, há aumento, também, no passivo ou no patrimônio líquido.

E) Na estrutura de ativo circulante e de passivo circulante há contas com diferentes níveis de liquidez.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A variação da receita e da despesa impactam, diretamente, o ativo". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)*, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A soma do passivo circulante e não circulante deve ser igual ao total do patrimônio líquido". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal*, compensação Financeira Permanente: O ato deve ser acompanhado de medida de compensação financeira contínua, efetivada por meio do.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A obtenção de empréstimo bancário implica no aumento do passivo não circulante". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF*, para viabilizar a ampla fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (TCEs e Ministério Público de Contas), a LRF institui dois relatórios periódicos estruturantes.

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Sempre que o ativo aumenta, há aumento, também, no passivo ou no patrimônio líquido". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO*, ente Federado: Limite Global Máximo — Poder Executivo — Poder Judiciário — Ministério Público — Poder Legislativo e Tribunais de Contas.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações* deste guia, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Na estrutura de ativo circulante e de passivo circulante há contas com diferentes níveis de liquidez".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 253

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Projeto de lei ordinária de iniciativa popular, aprovado pela Assembleia Legislativa de determinado Estado, fixou a obrigatoriedade de destinação mínima anual de percentual do orçamento estadual para determinada política pública, vinculando receitas e impondo gasto contínuo ao Poder Executivo. Considerando o regime constitucional orçamentário, a consequência jurídica dessa medida é a

A) inconstitucionalidade da norma, pois a destinação do orçamento é matéria reservada à lei complementar.

B) possibilidade de aplicação da norma, desde que compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

C) inconstitucionalidade da norma, por violação à iniciativa privativa do Poder Executivo em matéria orçamentária.

D) regularidade da vinculação, desde que respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

E) admissibilidade da medida, por se tratar de definição legítima de política pública pelo Legislativo. Transparência e Controle na Administração Pública

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inconstitucionalidade da norma, pois a destinação do orçamento é matéria reservada à lei complementar". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO*, a cota de 3,0% da RCL reservada ao Poder Legislativo Estadual é dividida por lei de forma taxativa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "possibilidade de aplicação da norma, desde que compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias". De acordo com a teoria estudada em *4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)*, ressalva Constitucional: É admitida a realização de operações de crédito em montante superior às despesas de capital caso seja autorizada pelo Poder Legislativo mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados por maioria absoluta dos votos dos membros do parlamento.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO* deste guia, ente Federado: Limite Global Máximo — Poder Executivo — Poder Judiciário — Ministério Público — Poder Legislativo e Tribunais de Contas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "inconstitucionalidade da norma, por violação à iniciativa privativa do Poder Executivo em matéria orçamentária".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "regularidade da vinculação, desde que respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)*, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "admissibilidade da medida, por se tratar de definição legítima de política pública pelo Legislativo. Transparência...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais*, a Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC) é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois (2) anos (art. 17, *caput* da LRF).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 254

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Em determinado exercício financeiro, foi detectado, ao fim do primeiro quadrimestre, que a despesa total com pessoal do Poder Executivo do Estado Alfa excedeu a 95% do limite estabelecido para a referida estrutura de poder. Por tal razão, o corpo técnico de uma Secretaria de Estado passou a sustentar que era vedada a progressão funcional dos servidores públicos que preenchessem os requisitos previstos em lei, enquanto perdurasse a não observância do limite vigente, o mesmo ocorrendo em relação à concessão de aumento remuneratório, ressalvada apenas a revisão geral anual. Ainda foi observado que o percentual excedente ao limite deveria ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. Ao tomar conhecimento das observações, o Secretário concluiu corretamente que, à luz da Lei Complementar nº 101/2000,

A) todas estão certas.

B) somente está errada a observação afeta à vedação à progressão funcional.

C) somente está errada a observação afeta à possibilidade de que seja realizada a revisão geral anual.

D) somente está errada a observação afeta ao prazo de eliminação do percentual excedente ao limite.

E) somente está errada a observação afeta ao montante do percentual excedente ao limite, a ser eliminado no primeiro quadrimestre.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "todas estão certas". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações*, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (salvo revisão geral anual do art. 37, X da CF).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.4 Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)* deste guia, se a DTP ultrapassar o Limite Máximo (100%), o excedente deverá ser integralmente eliminado nos dois quadrimestres imediatamente seguintes, devendo ser eliminado pelo menos um terço (1/3) no primeiro quadrimestre (art. 23 da LRF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "somente está errada a observação afeta à vedação à progressão funcional".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente está errada a observação afeta à possibilidade de que seja realizada a revisão geral anual". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)*, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente está errada a observação afeta ao prazo de eliminação do percentual excedente ao limite". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações*, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente está errada a observação afeta ao montante do percentual excedente ao limite, a ser eliminado no primeiro...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)*, artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato): É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 255

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) Como promessa de campanha no pleito eleitoral de 2024, o Prefeito do município X divulgou, para 2025, a extinção da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos, implementada pelo gestor anterior e já objeto de arrecadação no ano de 2024. Diante dessa situação, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Prefeito, para cumprir a referida promessa, deverá

A) apresentar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de 2025 e nos dois seguintes, visto que estará incorrendo em renúncia de receita.

B) apresentar na sua Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 o valor não arrecadado com tal extinção, já que a LOA 2025 já fora elaborada pelo gestor anterior.

C) sancionar a lei no primeiro dia útil de 2025, bem como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro apenas no exercício de 2025.

D) ser penalizado, porque estaria incorrendo em infração e ficaria sujeito às penalidades previstas na LRF pela promessa de extinção de tributos que são de competência municipal.

E) avaliar os resultados, porque não estará incorrendo em infração à LRF por renúncia de receita se o resultado financeiro previsto para 2025 for superior ao valor arrecadado com a referida taxa.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal* deste guia, estimativa Trienal do Impacto Orçamentário-Financeiro: Aferição do impacto financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "apresentar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de 2025 e nos dois seguintes, visto que...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "apresentar na sua Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 o valor não arrecadado com tal extinção, já que a LOA...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)*, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "sancionar a lei no primeiro dia útil de 2025, bem como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro apenas no...". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)*, se a DTP ultrapassar o Limite Máximo (100%), o excedente deverá ser integralmente eliminado nos dois quadrimestres imediatamente seguintes, devendo ser eliminado pelo menos um terço (1/3) no primeiro quadrimestre (art. 23 da LRF).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ser penalizado, porque estaria incorrendo em infração e ficaria sujeito às penalidades previstas na LRF pela...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)*, artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato): É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "avaliar os resultados, porque não estará incorrendo em infração à LRF por renúncia de receita se o resultado...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais*, a Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC) é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois (2) anos (art. 17, *caput* da LRF).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 256

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um ente público municipal pleiteou uma transferência voluntária junto ao Ministério das Cidades para desenvolvimento de projetos de geração de emprego e renda a partir da exploração sustentável de recursos regionais. À luz da legislação aplicável, o recebimento da transferência voluntária pretendida pelo ente solicitante:

A) depende de previsão expressa no plano plurianual em vigor no âmbito do governo federal;

B) é vedado no último ano de mandato no âmbito do ente recebedor;

C) exige previsão orçamentária de contrapartida pelo ente transferidor;

D) permite alteração da finalidade e do cronograma de aplicação dos recursos;

E) requer observância dos limites de endividamento e despesa total com pessoal pelo ente recebedor.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "depende de previsão expressa no plano plurianual em vigor no âmbito do governo federal". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO*, ente Federado: Limite Global Máximo — Poder Executivo — Poder Judiciário — Ministério Público — Poder Legislativo e Tribunais de Contas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é vedado no último ano de mandato no âmbito do ente recebedor". De acordo com a teoria estudada em *4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)*, artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato): É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "exige previsão orçamentária de contrapartida pelo ente transferidor". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais*, a Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC) é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois (2) anos (art. 17, *caput* da LRF).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "permite alteração da finalidade e do cronograma de aplicação dos recursos". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações*, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL* deste guia, definição Ampla (Art. 18): Entende-se por despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, subsídios e vencimentos, vantagens fixas e variáveis, proventos de aposentadoria e pensões, adicionais, gratificações, horas extras, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, além dos valores decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que substituam servidores de cargos vagos (art. 18, § 1º). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "requer observância dos limites de endividamento e despesa total com pessoal pelo ente recebedor".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Endividamento, Regra de Ouro, ARO e Vedações de Fim de Mandato

4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)

A Constituição Federal consagra a célebre "Regra de Ouro" das finanças públicas:

$$\text{Operações de Crédito Realizadas no Exercício} \leq \text{Despesas de Capital Fixadas na LOA}$$

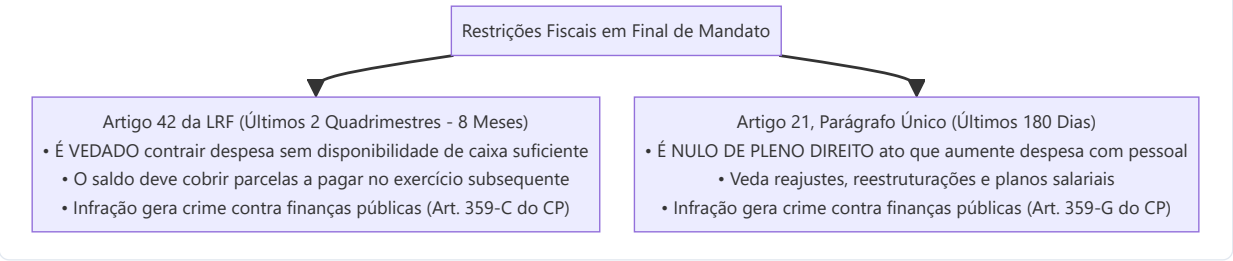
- **Objetivo Econômico:** Impedir que o governante contraia empréstimos públicos ou emita títulos soberanos para pagar despesas correntes de manutenção (salários e diárias), endividando as gerações futuras sem criar capital ou infraestrutura física durável.
- **Ressalva Constitucional:** É admitida a realização de operações de crédito em montante superior às despesas de capital caso seja autorizada pelo Poder Legislativo mediante **créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa**, aprovados por **maioria absoluta** dos votos dos membros do parlamento.

4.2 Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)

A Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) é uma operação de crédito de curto prazo autorizada pelo art. 165, § 8º da CF/88 e regulada estritamente pelo art. 38 da LRF:

- **Finalidade Exclusiva:** Suprir insuficiência passageira de caixa ao longo do exercício orçamentário;
- **Prazo Fatal de Resgate:** Deve ser integralmente liquidada, com juros e encargos contratuais, **até o dia 10 de dezembro de cada ano**;
- **Proibições Insuperáveis:**
  - É proibida nova ARO enquanto existir outra da mesma natureza pendente de liquidação integral;
  - É **terminantemente proibida no último ano de mandato** do governante.

4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)



1. **Artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato):** É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. O descumprimento sujeita o governante ao crime do art. 359-C do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 4 anos).
2. **Artigo 21, Parágrafo Único da LRF (Últimos 180 Dias):** É nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal editado nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão. O descumprimento configura o crime do art. 359-G do Código Penal.

Teste 257

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) A Lei Orçamentária Anual deverá compreender todas as receitas do setor público, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Desse modo, assinale a opção que apresenta a receita que não compõe o orçamento de uma Prefeitura.

A) Receita do Imposto sobre Serviços (ISS) de um serviço realizado no exercício anterior.

B) Receita do Imposto sobre a Renda retido na fonte, já que a competência de arrecadação desse imposto é da União.

C) Receita de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO).

D) Receita da Dívida Ativa Tributária.

E) Receita de multas de trânsito.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita do Imposto sobre Serviços (ISS) de um serviço realizado no exercício anterior". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)*, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita do Imposto sobre a Renda retido na fonte, já que a competência de arrecadação desse imposto é da União". De acordo com a teoria estudada em *4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)*,

$$\text{Operações de Crédito Realizadas no Exercício} \leq \text{Despesas de Capital Fixadas na LOA}$$

.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)* deste guia, a Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) é uma operação de crédito de curto prazo autorizada pelo art. 165, § 8º da CF/88 e regulada estritamente pelo art. 38 da LRF. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "Receita de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita da Dívida Ativa Tributária". De acordo com a teoria estudada em *4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)*, ressalva Constitucional: É admitida a realização de operações de crédito em montante superior às despesas de capital caso seja autorizada pelo Poder Legislativo mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados por maioria absoluta dos votos dos membros do parlamento.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita de multas de trânsito". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)*, finalidade Exclusiva: Suprir insuficiência passageira de caixa ao longo do exercício orçamentário.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 258

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) O Relatório de Gestão Fiscal contém demonstrativos comparativos com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal dos montantes de despesa total com pessoal, evidenciando as despesas com ativos, inativos e pensionistas, dívida consolidada líquida, concessão de garantias e contragarantias e operações de crédito. Se a despesa total com pessoal do Poder ou órgão ultrapassar os limites definidos na Lei ao final de um quadrimestre, o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. No entanto, em situação especial, caso o Poder ou órgão ultrapasse seu limite de despesa com pessoal, entende-se que ele disporá automaticamente de quatro quadrimestres para eliminação do excesso, devendo eliminar pelo menos um terço dele nos dois primeiros. Essa situação especial pode ser caracterizada por

A) alta cotação do dólar.

B) altos índices de inflação.

C) alta taxa de desemprego.

D) baixo nível de exportação.

E) baixo crescimento econômico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "alta cotação do dólar". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)*, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "altos índices de inflação". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL*, definição Ampla (Art. 18): Entende-se por despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, subsídios e vencimentos, vantagens fixas e variáveis, proventos de aposentadoria e pensões, adicionais, gratificações, horas extras, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, além dos valores decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que substituam servidores de cargos vagos (art. 18, § 1º).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "alta taxa de desemprego". De acordo com a teoria estudada em *4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)*, artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato): É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "baixo nível de exportação". De acordo com a teoria estudada em *4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)*, objetivo Econômico: Impedir que o governante contraia empréstimos públicos ou emita títulos soberanos para pagar despesas correntes de manutenção (salários e diárias), endividando as gerações futuras sem criar capital ou infraestrutura física durável.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.4 Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)* deste guia, se a DTP ultrapassar o Limite Máximo (100%), o excedente deverá ser integralmente eliminado nos dois quadrimestres imediatamente seguintes, devendo ser eliminado pelo menos um terço (1/3) no primeiro quadrimestre (art. 23 da LRF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "baixo crescimento econômico".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 259

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Atuariais) De acordo com a Lei nº 9.717/1998, cujos dispositivos foram recepcionados com força de lei complementar pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o ente federativo detém responsabilidades sobre aportes de recursos para a cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio, destinados ao pagamento de benefícios previdenciários. Assinale a opção que aponta corretamente a relação do efeito da segregação de massas, prevista na Portaria MTP nº 1.467/2022, com essa responsabilidade do ente.

A) No plano financeiro, orçamentário, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai integralmente sobre os aposentados e pensionistas.

B) No plano previdenciário, capitalizado, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai sobre todos os responsáveis pelo custeio, respeitada a proporção contributiva patronal de 1 para 1.

C) No plano previdenciário, capitalizado, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai sobre todos os responsáveis pelo custeio, respeitada a proporção contributiva patronal de 2 para 1.

D) Tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai integralmente sobre o ente público.

E) Tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai sobre todos os responsáveis pelo custeio, respeitada a proporção contributiva patronal que pode variar de 1 para 1 até 2 para 1.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "No plano financeiro, orçamentário, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)*, finalidade Exclusiva: Suprir insuficiência passageira de caixa ao longo do exercício orçamentário.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "No plano previdenciário, capitalizado, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)*, artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato): É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "No plano previdenciário, capitalizado, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência financeira recai...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)*, prazo Fatal de Resgate: Deve ser integralmente liquidada, com juros e encargos contratuais, até o dia 10 de dezembro de cada ano.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)* deste guia, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário, a responsabilidade quanto à cobertura de insuficiência...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais*, a Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC) é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois (2) anos (art. 17, *caput* da LRF).

GABARITO OFICIAL: D

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) - Texto integral da LRF detalhando limites globais e setoriais com despesa total com pessoal (DTP), limites prudenciais e de alerta.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 169 (Limites de Despesa de Pessoal) - Medidas constitucionais para redução de despesas com cargos em comissão e servidores estáveis em caso de extrapolação de limites.
- Tesouro Transparente - Relatórios de Gestão Fiscal (RGF e RREO) - Manuais e demonstrativos fiscais obrigatórios previstos na LRF.
- Lei Estadual nº 16.168/2007 (Fiscalização da LRF pelo TCE-GO) - Competência do Tribunal de Contas para fiscalizar o cumprimento das metas fiscais e limites de gastos de pessoal nos órgãos estaduais.
- TCE-GO - Resultados e Pareceres de Contas de Governo - Acompanhamento dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo TCE-GO.
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 10 - Despesas com Pessoal na LRF; Cap. 14 - Relatórios da LRF: RREO e RGF).
- MOTA, Francisco Glauber Lima. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 2. ed. Brasília: Gestão Pública, 2018. (Cap. 8 - A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Equilíbrio Orçamentário).
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 11 - A Lei de Responsabilidade Fiscal).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

NBC TSP Estrutura Conceitual, MCASP 11ª Edição (PCO e PCP), PCASP e DCASP

01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

Matéria: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP): processo de convergência às normas internacionais IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*);
- NBC TSP Estrutura Conceitual:
  - Usuários primários da informação contábil governamental: cidadãos, seus representantes políticos (parlamentares e Tribunais de Contas) e provedores de recursos;
  - Objetivos dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs): prestação de contas (*accountability*) e tomada de decisão;
  - Características qualitativas da informação contábil: relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade;
  - Restrições inerentes à informação: materialidade, custo-benefício e alcance do equilíbrio entre características;
- Elementos das demonstrações contábeis patrimoniais:
  - Ativo sob o enfoque patrimonial e o conceito distintivo de **potencial de serviços**;
  - Passivo, Situação Patrimonial Líquida, Receita (Variação Patrimonial Aumentativa - VPA) e Despesa (Variação Patrimonial Diminutiva - VPD) sob a ótica da competência pura;
- Critérios e bases de mensuração de ativos e passivos:
  - Bases para Ativos: custo histórico, valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso;
  - Bases para Passivos: custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação e preço de assunção;
- Visão geral das normas específicas fundamentais:
  - NBC TSP 03: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (matriz de probabilidade de desembolso);
  - NBC TSP 04: Estoques e mensuração de itens mantidos para distribuição gratuita na rede pública;
  - NBC TSP 07: Ativo Imobilizado, mensuração e depreciação periódica;
  - NBC TSP 34: Sistema de Informação de Custos no Setor Público.

🧭 Sumário

1. **O Enfoque Patrimonial da Contabilidade Pública e a Convergência IPSAS**
   1. Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado
   2. O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"
   3. Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs
   4. Teste 260
   5. Teste 261
2. **Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)**
   1. As Seis Características Qualitativas
   2. Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade
   3. Teste 262
   4. Teste 263
3. **Elementos das Demonstrações Contábeis e Bases de Mensuração**
   1. Elementos Patrimoniais: Ativo, Passivo, SPL, VPA e VPD
   2. Bases de Mensuração para Ativos e Passivos
   3. Teste 264
4. **Normas Específicas Fundamentais no Padrão FCC**
   1. Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)
   2. Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)
   3. Ativo Imobilizado e Depreciação Sistemática (NBC TSP 07)
   4. Teste 265
   5. Teste 266
   6. Teste 267
   7. Teste 268
   8. Teste 269
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

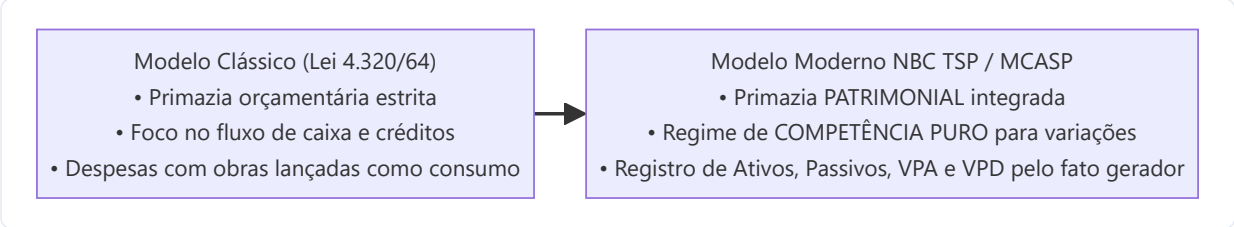
---

1. O Enfoque Patrimonial da Contabilidade Pública e a Convergência IPSAS

1.1 Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado

Historicamente, a contabilidade governamental brasileira sob a égide da Lei Federal nº 4.320/1964 priorizou o **enfoque orçamentário** (controle de legalidade de créditos, empenhos e arrecadação de tributos), adotando um regime misto: caixa para as receitas e competência para as despesas (art. 35 da Lei nº 4.320/1964).

Com o processo de convergência às normas internacionais do setor público (**IPSAS** - *International Public Sector Accounting Standards*), emitidas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) e traduzidas no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) como **NBC TSP** em articulação com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), consolidou-se o **enfoque patrimonial pleno**:



- O registro contábil patrimonial independe da execução orçamentária: o reconhecimento de bens, direitos e obrigações ocorre no momento do **fato gerador** (regime de competência), gerando Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD);
- A dimensão orçamentária e a patrimonial coexistem de forma harmônica e integrada por meio do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

1.2 O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"

No setor empresarial privado, um item é classificado como ativo porque tem o potencial de gerar lucros e fluxos futuros de caixa positivos para os acionistas.

No setor público, a grande maioria dos ativos controlados pelo Estado (escolas públicas, postos de saúde, pontes, praças, viaturas policiais e sistemas de esgoto) não se destina a gerar lucro financeiro, mas sim a **atender necessidades coletivas e prestar serviços públicos gratuitos ou subsidiados à sociedade**.
Por essa razão, a Estrutura Conceitual da NBC TSP introduziu o conceito de **potencial de serviços**:

> "*Potencial de serviços é a capacidade de gerar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade pública, sem necessariamente gerar fluxos de caixa líquidos positivos.*"

1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs

Conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes **usuários primários**:

1. **Cidadãos e usuários de serviços públicos:** Avaliam a gestão dos recursos públicos, a sustentabilidade intergeracional e a qualidade dos serviços ofertados (controle social);
2. **Representantes políticos:** Parlamentares da Assembleia Legislativa, vereadores e os órgãos de controle externo (**Tribunais de Contas**), que necessitam de informações fidedignas para o julgamento das contas e a fiscalização orçamentária e financeira;
3. **Provedores de recursos:** Contribuintes tributários, credores, investidores e organismos multilaterais de crédito (BID, BIRD) que financiam o Estado.

- **Os Dois Objetivos Centrais dos RCPGs:**
  - Fornecer informações úteis para a **prestação de contas e responsabilização (*accountability*)**;
  - Fornecer subsídios técnicos indispensáveis para a **tomada de decisão** sobre a alocação de recursos públicos.

Teste 260

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, as informações sobre a situação patrimonial, sobre o desempenho e sobre os fluxos de caixa do governo ou outra entidade do setor público são normalmente apresentadas nas demonstrações contábeis. Relacione a informação com a sua respectiva explicação: 1-Situação patrimonial 2-Desempenho 3-Fluxos de caixa ( ) contribui para as avaliações do desempenho e da liquidez e da solvência da entidade e indica como a entidade arrecadou e utilizou os recursos durante o período. ( ) possibilita aos usuários identificar os recursos da entidade e as demandas sobre esses recursos na data de divulgação do relatório. ( ) orienta as avaliações de questões, como, por exemplo, se a entidade adquiriu recursos com economicidade e os utilizou com eficácia e eficiência para atingir os seus objetivos de prestação de serviços. Assinale a opção que mostra a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 3 – 2.

B) 2 – 1 – 3.

C) 2 – 3 – 1.

D) 3 – 1 – 2.

E) 3 – 2 – 1.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 3 – 2". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, comparabilidade: Permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre diferentes entidades governamentais no mesmo período (comparabilidade espacial) ou em relação à mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos (comparabilidade temporal).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 3". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"*, "*Potencial de serviços é a capacidade de gerar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade pública, sem necessariamente gerar fluxos de caixa líquidos positivos.*".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 3 – 1". De acordo com a teoria estudada em *2. Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)*, as características qualitativas são atributos indispensáveis que tornam as informações contidas nos RCPGs úteis para os usuários na tomada de decisão e na prestação de contas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs* deste guia, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes usuários primários. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "3 – 1 – 2".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 2 – 1". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, compreensibilidade: Qualidade que permite aos usuários com conhecimento razoável do setor público e disposição para estudar as demonstrações compreender prontamente o significado das informações contábeis.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 261

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Em relação à seleção das bases de mensuração de ativos e passivos, de acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, considere os itens a seguir. I. O custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais. II. A capacidade operacional, que representa a capacidade da entidade em dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos e outros. III. A capacidade financeira, que representa a capacidade da entidade em financiar as suas próprias atividades. A seleção da base de mensuração para ativos e passivos contribui para satisfazer aos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil pelas entidades do setor público, ao fornecer a informação que possibilita aos usuários avaliarem o(s) item(ns)

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, custo de Reposição / Substituição: Custo mais econômico exigido para a entidade substituir o potencial de serviços do ativo na data de mensuração. — *(Não aplicável nesta forma conceitual)*.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, comparabilidade: Permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre diferentes entidades governamentais no mesmo período (comparabilidade espacial) ou em relação à mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos (comparabilidade temporal).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, custo de Cumprimento: *(Não aplicável)* — Custos que a entidade pública incorrerá para satisfazer as obrigações assumidas com terceiros.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, fornecer informações úteis para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*).

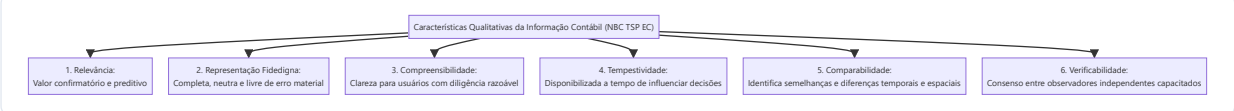
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs* deste guia, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes usuários primários. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

---

2. Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)

As características qualitativas são atributos indispensáveis que tornam as informações contidas nos RCPGs úteis para os usuários na tomada de decisão e na prestação de contas:



2.1 As Seis Características Qualitativas

1. **Relevância:** A informação é relevante se for capaz de influenciar as decisões dos usuários, auxiliando-os a avaliar eventos passados, presentes ou futuros (valor preditivo) ou confirmando/alterando avaliações prévias (valor confirmatório).
2. **Representação Fidedigna:** A informação deve retratar com fidelidade a substância econômica das transações. Para ser fidedigna, a representação deve ser **completa, neutra e livre de erro material** (a neutralidade implica a ausência de viés na seleção ou apresentação dos

dados).

3. **Compreensibilidade:** Qualidade que permite aos usuários com conhecimento razoável do setor público e disposição para estudar as demonstrações compreender prontamente o significado das informações contábeis.

> 🚨 **Atenção:** Informações complexas e essenciais à governança jamais devem ser omitidas sob o pretexto de tornar o relatório "simples" ou acessível!

4. **Tempestividade:** Significa disponibilizar a informação aos tomadores de decisão antes que ela perca sua capacidade de influenciar decisões. Uma informação contábil perfeita, mas disponibilizada com anos de atraso, perde sua utilidade gerencial.
5. **Comparabilidade:** Permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre diferentes entidades governamentais no mesmo período (comparabilidade espacial) ou em relação à mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos (comparabilidade temporal). Requer consistência na aplicação de políticas e planos de contas.
6. **Verificabilidade:** Qualidade que assegura aos usuários que a informação representa fidedignamente o que se propõe a representar, possibilitando que diferentes auditores e observadores independentes e capacitados cheguem a um consenso razoável sobre a exatidão das conclusões.

2.2 Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade

- **Custo-Benefício:** Os benefícios derivados da informação devem exceder os custos decorrentes de sua coleta, processamento e divulgação.
- **Materialidade:** A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o julgamento ou as decisões dos usuários dos RCPGs. A materialidade depende da natureza ou da magnitude do item no contexto orçamentário e patrimonial específico.

Teste 262

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) De acordo com a NBC Estrutura Conceitual- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, no Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público, a informação é selecionada para exposição ou para evidenciação. Em relação à informação evidenciada nas notas explicativas às demonstrações contábeis, analise as afirmativas a seguir: I. É necessária para a compreensão dos usuários das demonstrações contábeis; II. Fornece informação que apresenta as demonstrações contábeis no contexto da entidade e o seu ambiente operacional; III. É complementar à informação exposta nas demonstrações contábeis, de modo que não tem relação com ela. Está correto o que se afirma em

A) I, somente.

B) I e II, somente.

C) I e III, somente.

D) II e III, somente.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, comparabilidade: Permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre diferentes entidades governamentais no mesmo período (comparabilidade espacial) ou em relação à mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos (comparabilidade temporal).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs* deste guia, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes usuários primários. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e II, somente".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, compreensibilidade: Qualidade que permite aos usuários com conhecimento razoável do setor público e disposição para estudar as demonstrações compreender prontamente o significado das informações contábeis.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade*, materialidade: A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o julgamento ou as decisões dos usuários dos RCPGs. A materialidade depende da natureza ou da magnitude do item no contexto orçamentário e patrimonial específico.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *2. Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)*, as características qualitativas são atributos indispensáveis que tornam as informações contidas nos RCPGs úteis para os usuários na tomada de decisão e na prestação de contas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 263

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Avalie se as características-chave de entidade do setor público que reporta a informação contábil incluem: I. ser uma entidade que capta recursos da sociedade ou em nome desta e/ou utiliza recursos para realizar atividades em benefício dela; II. existirem usuários de serviços ou provedores de recursos dependentes de informações contidas nos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público para fins de prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão; III. apresentar resultado superavitário em pelo menos dois exercícios sociais, mesmo não sendo essa a sua finalidade. De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, a entidade do setor público que reporta a informação contábil deve apresentar as seguintes características-chave:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes usuários primários.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)* deste guia, as características qualitativas são atributos indispensáveis que tornam as informações contidas nos RCPGs úteis para os usuários na tomada de decisão e na prestação de contas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, comparabilidade: Permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre diferentes entidades governamentais no mesmo período (comparabilidade espacial) ou em relação à mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos (comparabilidade temporal).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, fornecer informações úteis para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, compreensibilidade: Qualidade que permite aos usuários com conhecimento razoável do setor público e disposição para estudar as demonstrações compreender prontamente o significado das informações contábeis.

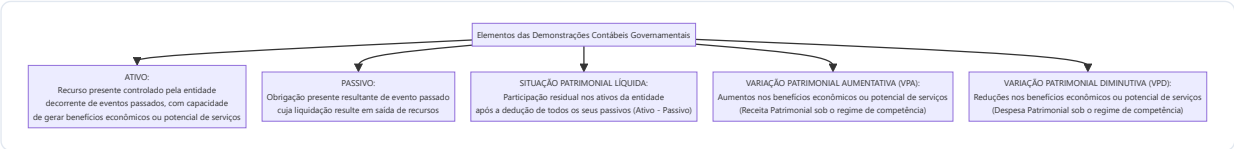
GABARITO OFICIAL: B

---

3. Elementos das Demonstrações Contábeis e Bases de Mensuração

3.1 Elementos Patrimoniais: Ativo, Passivo, SPL, VPA e VPD

A Estrutura Conceitual define os seguintes elementos constitutivos dos relatórios patrimoniais:



3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos

A mensuração consiste no processo de determinar os valores monetários pelos quais os elementos serão reconhecidos nas demonstrações contábeis.

Base de Mensuração	Aplicação a Ativos	Aplicação a Passivos
Custo Histórico	Montante de caixa fornecido para adquirir ou construir o ativo.	Montante de recursos recebidos para assumir a obrigação no passado.
Valor de Mercado	Montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes conhecedoras, dispostas e em condições normais de mercado.	Montante pelo qual o passivo poderia ser liquidado entre partes independentes.
Custo de Reposição / Substituição	Custo mais econômico exigido para a entidade substituir o **potencial de serviços** do ativo na data de mensuração.	*(Não aplicável nesta forma conceitual)*
Valor em Uso	Valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo ao longo de sua vida útil remanescente.	*(Não aplicável)*
Custo de Cumprimento	*(Não aplicável)*	Custos que a entidade pública incorrerá para satisfazer as obrigações assumidas com terceiros.
Preço de Assunção	*(Não aplicável)*	Valor monetário que um terceiro independente exigiria para assumir formalmente a obrigação da entidade.

Teste 264

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis. A seleção da base de mensuração para ativos e passivos contribui para satisfazer aos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil pelas entidades do setor público ao fornecer informação que possibilita os usuários avaliarem, entre outros pontos, a capacidade financeira, que representa a capacidade da entidade

A) financiar as suas próprias atividades.

B) otimizar a prestação de contas aos usuários externos.

C) dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos.

D) determinar o custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais.

E) maximizar a disponibilidade dos serviços prestados frente aos recursos disponíveis.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos* deste guia, a mensuração consiste no processo de determinar os valores monetários pelos quais os elementos serão reconhecidos nas demonstrações contábeis. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "financiar as suas próprias atividades".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "otimizar a prestação de contas aos usuários externos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, fornecer informações úteis para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dar suporte à prestação de serviços no futuro por meio de recursos físicos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, cidadãos e usuários de serviços públicos: Avaliam a gestão dos recursos públicos, a sustentabilidade intergeracional e a qualidade dos serviços ofertados (controle social).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "determinar o custo dos serviços prestados no período, em termos históricos ou atuais". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, custo de Reposição / Substituição: Custo mais econômico exigido para a entidade substituir o potencial de serviços do ativo na data de mensuração. — *(Não aplicável nesta forma conceitual)*.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "maximizar a disponibilidade dos serviços prestados frente aos recursos disponíveis". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, fornecer subsídios técnicos indispensáveis para a tomada de decisão sobre a alocação de recursos públicos.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Normas Específicas Fundamentais no Padrão FCC

4.1 Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)

A aplicação contábil de ações judiciais e litígios contra o Poder Público submete-se à matriz de probabilidade estipulada na NBC TSP 03:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta confundir o candidato afirmando que um risco **possível** deve ser registrado no Balanço Patrimonial. **FALSO!**
>
> - Apenas o evento **provável** com valor estimável com segurança gera lançamento contábil no Balanço (Provisão);
> - O risco **possível** é apenas divulgado em Notas Explicativas (**Passivo Contingente**);
> - O risco **remoto** é sumariamente ignorado (sem registro e sem nota explicativa).

4.2 Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)

- **Regra Mercantil Comum:** Estoques são avaliados pelo menor valor entre o custo histórico e o valor realizável líquido (preço estimado de venda menos despesas de concretização).
- **Regra Específica do Setor Público (Distribuição Gratuita):**
  Quando os estoques forem mantidos para **distribuição gratuita ou por valor simbólico** (ex.: medicamentos e vacinas do SUS, kits de merenda escolar, livros didáticos), eles devem ser mensurados pelo **menor valor entre o custo histórico de aquisição e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO**!
  (Fundamento: como esses bens públicos não se destinam à venda comercial, o conceito de "preço de venda/valor realizável líquido" é economicamente inaplicável).

4.3 Ativo Imobilizado e Depreciação Sistemática (NBC TSP 07)

- **Mensuração Inicial:** O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente pelo seu custo histórico (preço de aquisição somado a todas as despesas diretamente atribuíveis para colocar o bem em condições operacionais de uso).
- **Depreciação Periódica:** Consiste na alocação sistemática do valor depreciável de um bem ativo ao longo de sua vida útil estimada. Reconhece-se a perda de potencial de serviços por uso, desgaste natural ou obsolescência tecnológica:
  - **Lançamento Contábil:**
  - `D` - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Depreciação);
  - `C` - Depreciação Acumulada (Conta retificadora do Ativo Imobilizado).

Teste 265

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Na elaboração das demonstrações contábeis de uma entidade do setor público, constatou-se que a mensuração de um passivo só poderia ser realizada por meio de estimativas. Desse modo, o passivo não foi incluído nas demonstrações. De acordo com a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL (R1) – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL DE PROPÓSITO GERAL PELAS ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO, o procedimento foi considerado

A) correto, uma vez que estimativas não representam o valor real do passivo.

B) correto, uma vez que a definição de passivo exige que ele seja mensurável.

C) correto, uma vez que as demonstrações devem seguir a característica qualitativa da fidedignidade.

D) incorreto, uma vez que se o passivo não for apresentado, as demonstrações não serão tempestivas.

E) incorreto, uma vez que o uso de estimativas é parte essencial da contabilidade sob o regime de competência.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correto, uma vez que estimativas não representam o valor real do passivo". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, valor de Mercado: Montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes conhecedoras, dispostas e em condições normais de mercado. — Montante pelo qual o passivo poderia ser liquidado entre partes independentes.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correto, uma vez que a definição de passivo exige que ele seja mensurável". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes usuários primários.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correto, uma vez que as demonstrações devem seguir a característica qualitativa da fidedignidade". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado*, o registro contábil patrimonial independe da execução orçamentária: o reconhecimento de bens, direitos e obrigações ocorre no momento do fato gerador (regime de competência), gerando Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "incorreto, uma vez que se o passivo não for apresentado, as demonstrações não serão tempestivas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, compreensibilidade: Qualidade que permite aos usuários com conhecimento razoável do setor público e disposição para estudar as demonstrações compreender prontamente o significado das informações contábeis.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado* deste guia, historicamente, a contabilidade governamental brasileira sob a égide da Lei Federal nº 4.320/1964 priorizou o enfoque orçamentário (controle de legalidade de créditos, empenhos e arrecadação de tributos), adotando um regime misto: caixa para as receitas e competência para as despesas (art. 35 da Lei nº 4.320/1964). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "incorreto, uma vez que o uso de estimativas é parte essencial da contabilidade sob o regime de competência".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 266

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Em relação à apresentação e divulgação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, de acordo com a NBC TSP 13- Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, assinale V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. ( ) A entidade deve apresentar a comparação do orçamento com os valores realizados por meio de colunas adicionais nas demonstrações contábeis somente quando as demonstrações e o orçamento são elaborados em base comparável. ( ) Quando o orçamento e as demonstrações contábeis não são elaborados em base comparável, não deve haver apresentação e divulgação e o fato deve ser aclarado em nota explicativa. ( ) Quando os orçamentos são elaborados com base no regime de competência e abrangem todas as demonstrações contábeis, colunas adicionais de orçamento podem ser adicionadas a todas as demonstrações contábeis exigidas pelas normas contábeis. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – V – V.

B) V – V – F.

C) V – F – V.

D) F – V – V.

E) V – F – F.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – V". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)*, o risco remoto é sumariamente ignorado (sem registro e sem nota explicativa).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, a mensuração consiste no processo de determinar os valores monetários pelos quais os elementos serão reconhecidos nas demonstrações contábeis.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado* deste guia, o registro contábil patrimonial independe da execução orçamentária: o reconhecimento de bens, direitos e obrigações ocorre no momento do fato gerador (regime de competência), gerando Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "V – F – V".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)*, a banca frequentemente tenta confundir o candidato afirmando que um risco possível deve ser registrado no Balanço Patrimonial. FALSO!.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – F". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, para ser fidedigna, a representação deve ser completa, neutra e livre de erro material (a neutralidade implica a ausência de viés na seleção ou apresentação dos dados).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 267

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, os fenômenos econômicos e outros fenômenos representados no Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPG) ocorrem normalmente sob condições de incerteza. Assinale a opção que indica o posicionamento da estrutura conceitual em relação às estimativas.

A) Devem ser evitadas sempre que possível.

B) Devem ser utilizadas apenas quando representarem certeza em relação aos dados.

C) Devem ser utilizadas apenas quando se referirem a fato novo para a entidade.

D) Devem ser suportadas por laudos de peritos especializados e independentes.

E) Devem ser baseadas em dados apropriados e que refletem a melhor informação disponível.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Devem ser evitadas sempre que possível". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes usuários primários.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Devem ser utilizadas apenas quando representarem certeza em relação aos dados". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)*, quando os estoques forem mantidos para distribuição gratuita ou por valor simbólico (ex.: medicamentos e vacinas do SUS, kits de merenda escolar, livros didáticos), eles devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo histórico de aquisição e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO!.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Devem ser utilizadas apenas quando se referirem a fato novo para a entidade". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, para ser fidedigna, a representação deve ser completa, neutra e livre de erro material (a neutralidade implica a ausência de viés na seleção ou apresentação dos dados).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Devem ser suportadas por laudos de peritos especializados e independentes". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, valor de Mercado: Montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes conhecedoras, dispostas e em condições normais de mercado. — Montante pelo qual o passivo poderia ser liquidado entre partes independentes.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 As Seis Características Qualitativas* deste guia, informações complexas e essenciais à governança jamais devem ser omitidas sob o pretexto de tornar o relatório "simples" ou acessível!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Devem ser baseadas em dados apropriados e que refletem a melhor informação disponível".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 268

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Um hospital universitário utiliza força de trabalho de estudantes. Deste modo, o hospital não é o responsável pelo desembolso, no entanto, tem benefícios dele. Assinale a opção que indica a atribuição dos custos de recursos que não geram desembolsos, de acordo com a NBC TSP 34 – Custos no Setor Público

A) os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a tornar o processo mais simples e rápido.

B) os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a representar com fidedignidade o custo dos recursos consumidos.

C) os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a quantificar o montante efetivamente dispendido.

D) os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a diferenciar entre recursos que geram e os que não geram desembolso.

E) os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, uma vez que os custos para segregar os recursos que geram dos que não geram desembolsos são maiores do que os benefícios.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a tornar o processo mais simples e...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, informações complexas e essenciais à governança jamais devem ser omitidas sob o pretexto de tornar o relatório "simples" ou acessível!.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade* deste guia, custo-Benefício: Os benefícios derivados da informação devem exceder os custos decorrentes de sua coleta, processamento e divulgação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a representar com fidedignidade o custo...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a quantificar o montante...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, custo Histórico: Montante de caixa fornecido para adquirir ou construir o ativo. — Montante de recursos recebidos para assumir a obrigação no passado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a diferenciar entre recursos que...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)*, quando os estoques forem mantidos para distribuição gratuita ou por valor simbólico (ex.: medicamentos e vacinas do SUS, kits de merenda escolar, livros didáticos), eles devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo histórico de aquisição e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO!.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, uma vez que os custos para segregar os recursos...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, custo de Cumprimento: *(Não aplicável)* — Custos que a entidade pública incorrerá para satisfazer as obrigações assumidas com terceiros.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 269

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Um ente público arrecada os seus tributos por intermédio de um agente arrecadador. Inicialmente, quando o montante é recebido pelo agente arrecadador, ele reconhece uma receita. Já quando o montante é transferido para o ente público, o agente arrecadador reconhece uma despesa, e o ente público, uma receita. De acordo com a NBC TSP 01– RECEITA DE TRANSAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO, o procedimento é considerado

A) correto, uma vez que o reconhecimento da receita deve seguir a ordem financeira dos fatos.

B) correto, uma vez que as duas entidades prestam serviços, de acordo com a definição da receita.

C) incorreto, uma vez que a receita deve ser reconhecida pelo ente público, apenas.

D) incorreto, uma vez que a receita deve ser reconhecida pelo ente arrecadador, apenas.

E) incorreto, uma vez que a receita deve ser reconhecida de modo concomitante pelas duas entidades.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correto, uma vez que o reconhecimento da receita deve seguir a ordem financeira dos fatos". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, para ser fidedigna, a representação deve ser completa, neutra e livre de erro material (a neutralidade implica a ausência de viés na seleção ou apresentação dos dados).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correto, uma vez que as duas entidades prestam serviços, de acordo com a definição da receita". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Ativo Imobilizado e Depreciação Sistemática (NBC TSP 07)*, depreciação Periódica: Consiste na alocação sistemática do valor depreciável de um bem ativo ao longo de sua vida útil estimada. Reconhece-se a perda de potencial de serviços por uso, desgaste natural ou obsolescência tecnológica.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)* deste guia, a banca frequentemente tenta confundir o candidato afirmando que um risco possível deve ser registrado no Balanço Patrimonial. FALSO!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "incorreto, uma vez que a receita deve ser reconhecida pelo ente público, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "incorreto, uma vez que a receita deve ser reconhecida pelo ente arrecadador, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)*, quando os estoques forem mantidos para distribuição gratuita ou por valor simbólico (ex.: medicamentos e vacinas do SUS, kits de merenda escolar, livros didáticos), eles devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo histórico de aquisição e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO!.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "incorreto, uma vez que a receita deve ser reconhecida de modo concomitante pelas duas entidades". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs*, conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes usuários primários.

GABARITO OFICIAL: C

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- CFC - NBC TSP Estrutura Conceitual - Norma brasileira do Conselho Federal de Contabilidade alinhada aos padrões internacionais do IPSASB para o setor público.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Visão Geral e Estrutura Conceitual) - Manual oficial da STN sobre princípios contábeis fundamentais e convergência às normas internacionais.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Título IX (Da Contabilidade) - Disposições gerais sobre a contabilidade orçamentária, patrimonial e financeira.
- Decreto nº 10.540/2020 (Padrão Mínimo do SIAFIC) - Define o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Fiscalização Contábil - Atuação fiscalizatória da conformidade dos registros contábeis no âmbito do Estado de Goiás.
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **Normas Brasileiras de Contabilidade: NBC TSP — Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público**. Brasília: CFC, 2016.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 1 - Origens e Evolução da Contabilidade Pública; Cap. 2 - A Estrutura Conceitual da NBC TSP).
- KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Pública: Teoria e Prática**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. (Cap. 1 e 2 - Fundamentos da CASP).

02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 11ª edição):
  - **Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO):**
  - Regime Contábil Orçamentário (Artigo 35 da Lei nº 4.320/1964: Caixa para Receitas e Competência para Despesas);
  - Confronto analítico entre a execução orçamentária e as variações patrimoniais;
  - Variações Patrimoniais Quantitativas (Aumentativas e Diminutivas) e Qualitativas (Fatos Permutativos);
  - Variações Resultantes da Execução Orçamentária vs. Variações Independentes da Execução Orçamentária;
  - **Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP):**
  - Princípio da Competência aplicado aos fatos patrimoniais (reconhecimento de VPA e VPD pelo fato gerador econômico);
  - Ativo Imobilizado: reconhecimento, mensuração inicial ao custo e mensuração subsequente;
  - Bens de Uso Comum do Povo e Bens de Infraestrutura: critérios de reconhecimento no Balanço Patrimonial;
  - Depreciação, Amortização e Exaustão no setor público: valor depreciável, valor residual, vida útil econômica e ativos não depreciáveis;
  - Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*): conceitos e aplicação a ativos geradores e não geradores de caixa;
  - Provisões e desreconhecimento de ativos.

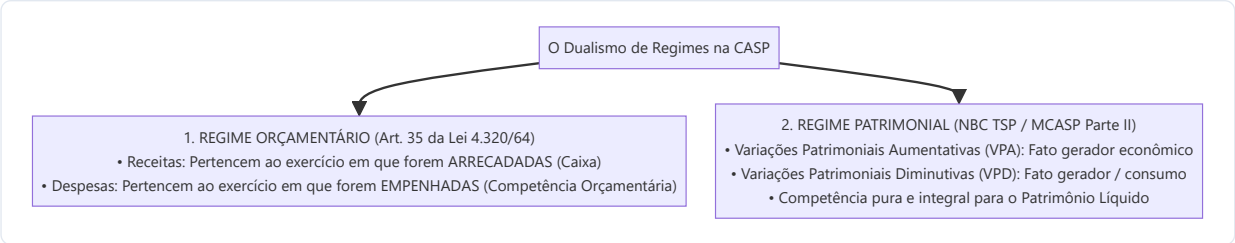
🧭 Sumário

1. **O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)**
   1. O Regime Orçamentário da Lei nº 4.320/1964 (Art. 35)
   2. O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)
   3. Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis
   4. Teste 270
   5. Teste 271
   6. Teste 272
2. **Variações Patrimoniais: Classificações e Origens**
   1. Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)
   2. Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária
   3. Teste 273
   4. Teste 274
3. **Procedimentos Patrimoniais Aplicados ao Ativo Imobilizado**
   1. Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura
   2. Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas
   3. Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica
   4. Teste 275
   5. Teste 276
   6. Teste 277
4. **Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*)**
   1. Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável
   2. Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões
   3. Teste 278
   4. Teste 279
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais:



1.1 O Regime Orçamentário da Lei nº 4.320/1964 (Art. 35)

O art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964 disciplina a apropriação dos créditos orçamentários sob um regime misto:

- **Receita Orçamentária:** Pertence ao exercício financeiro em que for efetivamente **arrecadada** pelos agentes bancários credenciados (regime de caixa puro na dimensão orçamentária);
- **Despesa Orçamentária:** Pertence ao exercício financeiro em que for legalmente **empenhada** pela autoridade ordenadora (regime de competência orçamentária, assegurando a reserva do crédito antes da contratação).

1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)

No âmbito patrimonial (MCASP e NBC TSP Estrutura Conceitual), vigora o **regime de competência puro e irrestrito**:

- Os efeitos das transações e demais eventos contábeis são reconhecidos quando ocorrem os seus respectivos fatos geradores econômicos, independentemente do recebimento ou pagamento em dinheiro de caixa;
- As receitas patrimoniais denominam-se **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** e as despesas patrimoniais denominam-se **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**.

1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis

Evento Prático Governamental	Enfoque Orçamentário (Lei nº 4.320/1964)	Enfoque Patrimonial (MCASP / NBC TSP)	Natureza do Fato Contábil
Lançamento do IPTU ou IPVA pelo Fisco	Não há receita orçamentária realizada (aguarda arrecadação).	**Ocorre VPA** (direito líquido e certo gerado pelo fato gerador tributário).	**Fato Modificativo Aumentativo** (aumenta o PL da entidade).
Contribuinte paga o tributo no caixa bancário	**Receita Orçamentária Realizada** (estágio da arrecadação/recolhimento).	Nenhum impacto no resultado patrimonial! (D: Caixa / C: Tributos a Receber).	**Fato Permutativo / Qualitativo** (o PL não é alterado).
Emissão de Nota de Empenho de material	**Despesa Orçamentária Executada** (reserva de crédito na LOA).	Não há fato patrimonial (nenhum bem ou serviço ingressou no patrimônio).	**Ato Potencial** (registro puramente orçamentário e de controle).
Recebimento e Atesto do material (Liquidação)	Despesa orçamentária liquidada (passivo orçamentário a pagar).	**Ocorre VPD ou Ativo** (se for material de consumo imediato gera VPD; se for estoque/imobilizado gera ativo).	**Fato Modificativo Diminutivo** (se consumo) ou **Permutativo** (se estocagem).
Ordem Bancária de Pagamento emitida	Despesa orçamentária paga (extingue dotação e passivo).	Extingue o passivo financeiro com saída de disponibilidades (D: Fornecedores / C: Caixa).	**Fato Permutativo** (não afeta o PL).

Teste 270

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Em uma entidade do setor público, no Quadro das Contas de Compensação no Balanço Patrimonial, são considerados atos potenciais ativos, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP):

A) garantias e contragarantias recebidas.

B) obrigações conveniadas e contratuais.

C) demandas judiciais e contas a pagar.

D) variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente.

E) variações patrimoniais aumentativas recebidas

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)* deste guia, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "garantias e contragarantias recebidas".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "obrigações conveniadas e contratuais". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas), Variação Patrimonial Aumentativa (VPA):* Transação que eleva o PL (ex.: arrecadação de tributos não lançados, doações de bens recebidas de terceiros, juros ativos ganhos em aplicações).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "demandas judiciais e contas a pagar". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis*, recebimento e Atesto do material (Liquidação): Despesa orçamentária liquidada (passivo orçamentário a pagar). — Ocorre VPD ou Ativo (se for material de consumo imediato gera VPD; se for estoque/imobilizado gera ativo). — Fato Modificativo Diminutivo (se consumo) ou Permutativo (se estocagem).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)*, as receitas patrimoniais denominam-se Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as despesas patrimoniais denominam-se Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "variações patrimoniais aumentativas recebidas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)*, variações Qualitativas (Fatos Permutativos): São transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais (Ativos e Passivos) sem provocar qualquer variação no montante líquido do Patrimônio Líquido (ex.: compra à vista de equipamentos, recebimento de créditos tributários lançados anteriormente, pagamento de fornecedores).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 271

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) A logística reversa corresponde a um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Sobre a logística reversa de pilhas e baterias, analise as alternativas a seguir. I. Compete aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a obrigação de tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa. II. A obrigação de implementação de sistema de logística reversa de pilhas e baterias depende da prévia celebração de acordo setorial, que deverá levar em consideração a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. III. A participação do Poder Público Municipal deve se dar por prévio acordo (setorial ou compromisso) e ser remunerada. Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas;

B) II, apenas;

C) III, apenas;

D) I e III, apenas;

E) I, II e III. Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões*, se o Valor Contábil Líquido (custo de aquisição menos depreciação acumulada) for superior ao Valor Recuperável, o valor do ativo deve ser reduzido ao valor recuperável.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)*, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura*, bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo: Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado) do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura* deste guia, mensuração Inicial: O ativo imobilizado deve ser mensurado inicialmente pelo seu custo de aquisição ou construção, o qual engloba o preço de compra (deduzidos descontos comerciais e abatimentos), tributos não recuperáveis e todos os custos diretamente atribuíveis necessários para colocar o bem em local e condições operacionais de funcionamento pretendidos pela administração pública. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "I e III, apenas".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III. Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas*, depreciação: Alocação sistemática do valor depreciável de um ativo tangível (corpóreo) ao longo de sua vida útil econômica estimada.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 272

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Relacione os procedimentos da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) a seguir às respectivas afirmativas. 1. Orçamentário. 2. Patrimonial. 3. Fiscal. ( ) Os princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações, devem ser atendidos. ( ) Compreende a apuração e a evidenciação, por meio da contabilidade, dos indicadores estabelecidos pela LRF. Entre os objetivos de seus relatórios está o de analisar o equilíbrio das contas públicas. ( ) Os procedimentos contábeis visam melhorar a qualidade e a consistência das informações prestadas a toda a sociedade, de modo a possibilitar o exercício da cidadania no processo de fiscalização da arrecadação das receitas e da execução das despesas. Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3.

B) 2 – 3 – 1.

C) 3 – 1 – 2.

D) 1 – 3 – 2.

E) 2 – 1 – 3.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 2 – 3". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura*, bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo: Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado) do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)* deste guia, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "2 – 3 – 1".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 1 – 2". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)*, as receitas patrimoniais denominam-se Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as despesas patrimoniais denominam-se Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 3 – 2". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)*, *Variação Patrimonial Aumentativa (VPA):* Transação que eleva o PL (ex.: arrecadação de tributos não lançados, doações de bens recebidas de terceiros, juros ativos ganhos em aplicações).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 3". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis*, contribuinte paga o tributo no caixa bancário: Receita Orçamentária Realizada (estágio da arrecadação/recolhimento). — Nenhum impacto no resultado patrimonial! (D: Caixa / C: Tributos a Receber). — Fato Permutativo / Qualitativo (o PL não é alterado).

GABARITO OFICIAL: B

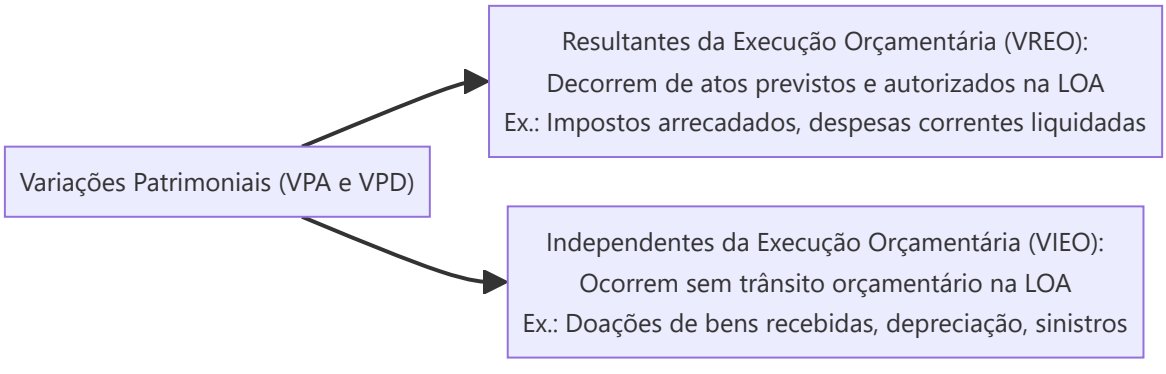
---

2. Variações Patrimoniais: Classificações e Origens

2.1 Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)

- **Variações Qualitativas (Fatos Permutativos):** São transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais (Ativos e Passivos) sem provocar qualquer variação no montante líquido do Patrimônio Líquido (ex.: compra à vista de equipamentos, recebimento de créditos tributários lançados anteriormente, pagamento de fornecedores);
- **Variações Quantitativas (Fatos Modificativos):** Transações que impactam diretamente e alteram o valor total do Patrimônio Líquido da entidade pública:
  - *Variação Patrimonial Aumentativa (VPA):* Transação que eleva o PL (ex.: arrecadação de tributos não lançados, doações de bens recebidas de terceiros, juros ativos ganhos em aplicações);
  - *Variação Patrimonial Diminutiva (VPD):* Transação que reduz o PL (ex.: consumo de material de expediente, folha de salários do funcionalismo, quotas de depreciação mensal).

2.2 Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - **A Depreciação é despesa orçamentária? NÃO!** A depreciação é uma **Variação Patrimonial Diminutiva Independente da Execução Orçamentária (VIEO)**. Não exige empenho, dotação orçamentária na LOA nem liquidação; opera-se exclusivamente no subsistema patrimonial!
> - **A Doação de imóvel recebida é receita orçamentária de capital? NÃO!** Não transita pela LOA nem envolve disponibilidade financeira em moeda. Trata-se de uma **VPA Independente da Execução Orçamentária (VIEO)** que eleva diretamente o Ativo Imobilizado e o Patrimônio Líquido do ente federativo.

Teste 273

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a fim de facilitar a compreensão e a comparação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público com as de outras entidades, é sugerido que as notas explicativas sejam apresentadas em determinada ordem. Deste modo, devem ser apresentados em Informações Gerais

A) os ajustes decorrentes de omissões e erros de registro.

B) a natureza das operações e as principais atividades da entidade.

C) as bases de mensuração utilizadas e as políticas contábeis alteradas.

D) os passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos.

E) os julgamentos pela aplicação das políticas contábeis e as normas utilizadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os ajustes decorrentes de omissões e erros de registro". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura*, bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo: Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado) do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis* deste guia, evento Prático Governamental: Enfoque Orçamentário (Lei nº 4.320/1964) — Enfoque Patrimonial (MCASP / NBC TSP) — Natureza do Fato Contábil. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "a natureza das operações e as principais atividades da entidade".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as bases de mensuração utilizadas e as políticas contábeis alteradas". De acordo com a teoria estudada em *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)*, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)*, os efeitos das transações e demais eventos contábeis são reconhecidos quando ocorrem os seus respectivos fatos geradores econômicos, independentemente do recebimento ou pagamento em dinheiro de caixa.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os julgamentos pela aplicação das políticas contábeis e as normas utilizadas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis*, lançamento do IPTU ou IPVA pelo Fisco: Não há receita orçamentária realizada (aguarda arrecadação). — Ocorre VPA (direito líquido e certo gerado pelo fato gerador tributário). — Fato Modificativo Aumentativo (aumenta o PL da entidade).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 274

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Em 2021, visando enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19, a Constituição Federal de 1988 foi alterada. Além de regras transitórias sobre redução de benefícios tributários, foi promovida a desvinculação parcial do superávit financeiro de fundos públicos, bem como suspensas condicionalidades para realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual. No contexto do dispositivo que promoveu tais alterações, destaca-se os a seguir elencados, à exceção de um. Assinale-o.

A) A inclusão da obrigatoriedade aos entes públicos para disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados.

B) A disposição, em Lei Complementar, de indicadores para apuração da dívida pública, visando a aferição de sua sustentabilidade.

C) A compatibilização dos resultados fiscais com a trajetória da dívida pública.

D) A preocupação com a sustentabilidade fiscal do setor público, impondo uma trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação.

E) A possibilidade de planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida pública.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)* deste guia, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A inclusão da obrigatoriedade aos entes públicos para disponibilizar suas informações e dados contábeis...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A disposição, em Lei Complementar, de indicadores para apuração da dívida pública, visando a aferição de sua...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável*, o objetivo do teste de recuperabilidade (NBC TSP 09 e 10 c/c MCASP) é garantir que nenhum ativo figure no Balanço Patrimonial por valor superior ao seu Valor Recuperável.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A compatibilização dos resultados fiscais com a trajetória da dívida pública". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica*, o MCASP elenca expressamente os ativos públicos que não estão sujeitos à depreciação.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A preocupação com a sustentabilidade fiscal do setor público, impondo uma trajetória de convergência do montante...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)*, variações Qualitativas (Fatos Permutativos): São transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais (Ativos e Passivos) sem provocar qualquer variação no montante líquido do Patrimônio Líquido (ex.: compra à vista de equipamentos, recebimento de créditos tributários lançados anteriormente, pagamento de fornecedores).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A possibilidade de planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida pública". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas*, exaustão: Redução do valor de recursos minerais, hídricos ou florestais decorrente de sua exploração produtiva contínua pelo Estado.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Procedimentos Patrimoniais Aplicados ao Ativo Imobilizado

3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura

- **Mensuração Inicial:** O ativo imobilizado deve ser mensurado inicialmente pelo seu **custo de aquisição ou construção**, o qual engloba o preço de compra (deduzidos descontos comerciais e abatimentos), tributos não recuperáveis e todos os custos diretamente atribuíveis necessários para colocar o bem em local e condições operacionais de funcionamento pretendidos pela administração pública.
- **Bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo:** Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade **devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado)** do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta.

3.2 Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas

Conforme a NBC TSP 07 e o MCASP:

- **Depreciação:** Alocação sistemática do valor depreciável de um **ativo tangível (corpóreo)** ao longo de sua vida útil econômica estimada;
- **Amortização:** Alocação sistemática do valor amortizável de um **ativo intangível (incorpóreo)** com vida útil definida (ex.: softwares, licenças governamentais adquiridas);
- **Exaustão:** Redução do valor de recursos minerais, hídricos ou florestais decorrente de sua exploração produtiva contínua pelo Estado.

$$\text{Valor Depreciável} = \text{Custo Histórico de Aquisição} - \text{Valor Residual Estimado}$$

$$\text{Quota Periódica de Depreciação (Método Linear)} = \frac{\text{Valor Depreciável}}{\text{Vida Útil Econômica}}$$

- **Lançamento Contábil da Depreciação Periódica:**
  - `D` - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Depreciação de Bens Móveis/Imóveis);
  - `C` - Depreciação Acumulada (Conta retificadora redutora do Ativo Imobilizado).

3.3 Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica

O MCASP elenca expressamente os ativos públicos que não estão sujeitos à depreciação:

1. **Terrenos:** Possuem vida útil econômica indefinida (ressalvadas áreas destinadas a aterros sanitários ou pedreiras cuja capacidade física se esgota);
2. **Obras de arte, relíquias e antiguidades:** Cujo valor cultural, artístico ou histórico seja inestimável e não sofra perda sistemática de potencial de serviços ao longo do tempo;
3. Bens de valor histórico com vida útil indeterminada mantidos em museus e acervos cívicos.

Teste 275

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, a servidão ambiental é instituída quando, além de todos os procedimentos necessários do ponto de vista legal, o proprietário ou possuidor de um imóvel

A) limita o uso de toda ou parte de sua propriedade para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes.

B) promove a averbação de área de reserva legal no registro do imóvel, garantindo a manutenção de cobertura vegetal nativa nos termos da legislação vigente.

C) realiza compensação ambiental mediante o plantio de espécies vegetais em área distinta da impactada, visando à reposição da cobertura vegetal suprimida.

D) estabelece contrapartida financeira ou material junto ao ente público competente, com o objetivo de compensar danos ambientais decorrentes da utilização da propriedade.

E) assegura o acesso à propriedade em conformidade com critérios de sustentabilidade ambiental, com vistas à minimização de impactos sobre a fauna e a flora locais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura* deste guia, bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo: Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado) do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "limita o uso de toda ou parte de sua propriedade para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "promove a averbação de área de reserva legal no registro do imóvel, garantindo a manutenção de cobertura vegetal...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis*, emissão de Nota de Empenho de material: Despesa Orçamentária Executada (reserva de crédito na LOA). — Não há fato patrimonial (nenhum bem ou serviço ingressou no patrimônio). — Ato Potencial (registro puramente orçamentário e de controle).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "realiza compensação ambiental mediante o plantio de espécies vegetais em área distinta da impactada, visando à...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas*, exaustão: Redução do valor de recursos minerais, hídricos ou florestais decorrente de sua exploração produtiva contínua pelo Estado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estabelece contrapartida financeira ou material junto ao ente público competente, com o objetivo de compensar...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária*, a Doação de imóvel recebida é receita orçamentária de capital? NÃO! Não transita pela LOA nem envolve disponibilidade financeira em moeda.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "assegura o acesso à propriedade em conformidade com critérios de sustentabilidade ambiental, com vistas à...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura*, mensuração Inicial: O ativo imobilizado deve ser mensurado inicialmente pelo seu custo de aquisição ou construção, o qual engloba o preço de compra (deduzidos descontos comerciais e abatimentos), tributos não recuperáveis e todos os custos diretamente atribuíveis necessários para colocar o bem em local e condições operacionais de funcionamento pretendidos pela administração pública.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 276

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a localização da informação nas demonstrações contábeis contribui para representar um panorama financeiro mais abrangente da entidade. Para as demonstrações contábeis, a informação exposta e as evidenciações podem ser encontradas, respectivamente,

A) nas notas explicativas e nas demonstrações econômicas.

B) nas demonstrações contábeis e nas demonstrações econômicas.

C) nos quadros da demonstração apropriada e nas notas explicativas.

D) nas demonstrações contábeis e nas demonstrações financeiras.

E) nas demonstrações econômicas e nas demonstrações financeiras.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nas notas explicativas e nas demonstrações econômicas". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões*, caso cessem as razões econômicas que motivaram a perda em exercícios futuros, a norma permite a reversão da perda até o limite do saldo que o ativo teria se nenhuma perda tivesse sido outrora reconhecida.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nas demonstrações contábeis e nas demonstrações econômicas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis*, lançamento do IPTU ou IPVA pelo Fisco: Não há receita orçamentária realizada (aguarda arrecadação). — Ocorre VPA (direito líquido e certo gerado pelo fato gerador tributário). — Fato Modificativo Aumentativo (aumenta o PL da entidade).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)* deste guia, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "nos quadros da demonstração apropriada e nas notas explicativas".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nas demonstrações contábeis e nas demonstrações financeiras". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis*, ordem Bancária de Pagamento emitida: Despesa orçamentária paga (extingue dotação e passivo). — Extingue o passivo financeiro com saída de disponibilidades (D: Fornecedores / C: Caixa). — Fato Permutativo (não afeta o PL).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nas demonstrações econômicas e nas demonstrações financeiras". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura*, bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo: Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado) do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 277

(FCC – TRT 4ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia Da Informação) Considere a frase abaixo e as assertivas I, II e III. E por que a ópera é a única forma de música erudita que ainda desenvolve de modo significativo novas audiências, apesar de que, no último século ou por volta disso, o fluxo de novas obras, que uma vez foi seu sangue vital, secou até se reduzir a um débil gotejar? I. O segmento apesar de que introduz ideia naturalmente compatível com a expressa na primeira parte do enunciado, de modo que a expectativa criada na porção inicial se harmoniza com o que vem a seguir na frase. II. A palavra até, que usualmente sinaliza o ápice de uma ação, tem esse sentido prejudicado em virtude de vir associada à ideia expressa por débil. III. Se uma vírgula fosse introduzida antes da palavra ou, não haveria prejuízo para a correção original. É correto o que se afirma APENAS em

A) I.

B) I e II.

C) II e III.

D) II.

E) III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura*, mensuração Inicial: O ativo imobilizado deve ser mensurado inicialmente pelo seu custo de aquisição ou construção, o qual engloba o preço de compra (deduzidos descontos comerciais e abatimentos), tributos não recuperáveis e todos os custos diretamente atribuíveis necessários para colocar o bem em local e condições operacionais de funcionamento pretendidos pela administração pública.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e II". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica*, obras de arte, relíquias e antiguidades: Cujo valor cultural, artístico ou histórico seja inestimável e não sofra perda sistemática de potencial de serviços ao longo do tempo.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 O Regime Orçamentário da Lei nº 4.320/1964 (Art. 35)*, despesa Orçamentária: Pertence ao exercício financeiro em que for legalmente empenhada pela autoridade ordenadora (regime de competência orçamentária, assegurando a reserva do crédito antes da contratação).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II". De acordo com a teoria estudada em *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)*, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura* deste guia, bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo: Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado) do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 4ª/2015) ao estabelecer que "III".

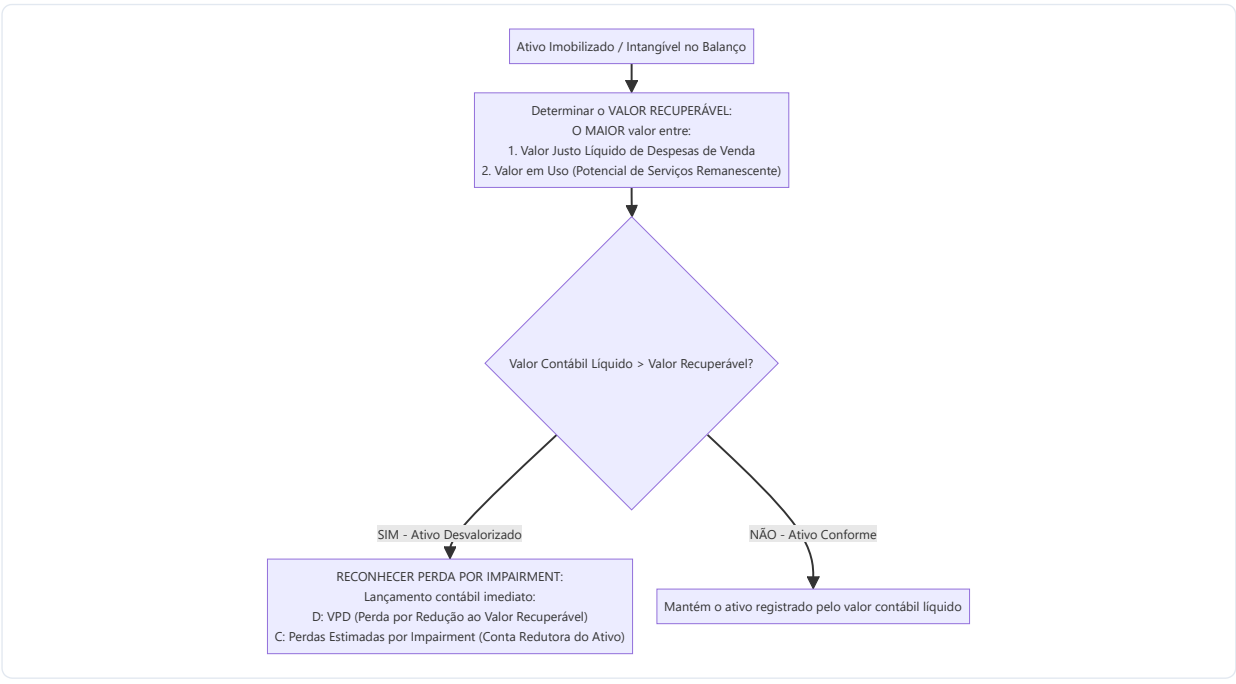
GABARITO OFICIAL: E

---

4. Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*)

4.1 Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável

O objetivo do teste de recuperabilidade (NBC TSP 09 e 10 c/c MCASP) é garantir que nenhum ativo figure no Balanço Patrimonial por valor superior ao seu **Valor Recuperável**:



4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões

- Se o **Valor Contábil Líquido** (custo de aquisição menos depreciação acumulada) for superior ao **Valor Recuperável**, o valor do ativo deve ser reduzido ao valor recuperável;
- Essa redução é contabilizada como **perda por impairment** através de uma conta redutora do ativo imobilizado, tendo como contrapartida uma **Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)** no resultado do exercício;
- Caso cessem as razões econômicas que motivaram a perda em exercícios futuros, a norma permite a reversão da perda até o limite do saldo que o ativo teria se nenhuma perda tivesse sido outrora reconhecida.

Teste 278

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Civil) A figura a seguir mostra o gráfico resultante de um ensaio granulométrico Os tipos de solo indicados pelas letras A, B e C na parte de cima da tabela

A) areia, argila e silte.

B) argila, areia e silte.

C) argila, silte e areia.

D) silte, areia e argila.

E) silte, argila e areia.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "areia, argila e silte". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões*, se o Valor Contábil Líquido (custo de aquisição menos depreciação acumulada) for superior ao Valor Recuperável, o valor do ativo deve ser reduzido ao valor recuperável.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "argila, areia e silte". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões*, essa redução é contabilizada como perda por impairment através de uma conta redutora do ativo imobilizado, tendo como contrapartida uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no resultado do exercício.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável* deste guia, o objetivo do teste de recuperabilidade (NBC TSP 09 e 10 c/c MCASP) é garantir que nenhum ativo figure no Balanço Patrimonial por valor superior ao seu Valor Recuperável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "argila, silte e areia".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "silte, areia e argila". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões*, caso cessem as razões econômicas que motivaram a perda em exercícios futuros, a norma permite a reversão da perda até o limite do saldo que o ativo teria se nenhuma perda tivesse sido outrora reconhecida.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "silte, argila e areia". De acordo com a teoria estudada em *1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)*, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 279

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, acompanharão o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, demonstrativos relativos a resultados

A) fixos e variáveis.

B) correntes e de capital.

C) contábeis e econômicos.

D) nominais e primários.

E) financeiros e patrimoniais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fixos e variáveis". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária*, a Doação de imóvel recebida é receita orçamentária de capital? NÃO! Não transita pela LOA nem envolve disponibilidade financeira em moeda.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correntes e de capital". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária*, trata-se de uma VPA Independente da Execução Orçamentária (VIEO) que eleva diretamente o Ativo Imobilizado e o Patrimônio Líquido do ente federativo.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contábeis e econômicos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)*, os efeitos das transações e demais eventos contábeis são reconhecidos quando ocorrem os seus respectivos fatos geradores econômicos, independentemente do recebimento ou pagamento em dinheiro de caixa.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária* deste guia, a Depreciação é despesa orçamentária? NÃO! A depreciação é uma Variação Patrimonial Diminutiva Independente da Execução Orçamentária (VIEO). Não exige empenho, dotação orçamentária na LOA nem liquidação; opera-se exclusivamente no subsistema patrimonial!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "nominais e primários".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "financeiros e patrimoniais". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)*, as receitas patrimoniais denominam-se Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as despesas patrimoniais denominam-se Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

GABARITO OFICIAL: D

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte II - Procedimentos Patrimoniais - PCP) - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), Diminutivas (VPD), mensuração de ativos, reavaliação, depreciação e provisões.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte I - Procedimentos Orçamentários - PCO) - Regime orçamentário (caixa para receitas e competência para despesas) vs. Regime patrimonial (competência plena).
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Do Patrimônio Público (Arts. 94 a 100) - Inventário, avaliação de bens móveis e imóveis, créditos e valores públicos.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Contabilidade Patrimonial) - Requisitos tecnológicos e operacionais para registro de estoques, imobilizado e intangíveis.
- TCE-GO - Prestação de Contas e Análise Patrimonial - Normas do Tribunal de Contas para prestação de contas com evidenciação patrimonial e depreciação acumulada.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 3 - Procedimentos Contábeis Orçamentários; Cap. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais: VPA, VPD e Depreciação).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 5 - Variações Patrimoniais e Mensuração de Ativos).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 6 - Procedimentos Patrimoniais).

03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - MCASP Parte IV):
  - Conceito, objetivos e diretrizes da padronização contábil nacional (SICONFI / Secretaria do Tesouro Nacional);
  - Estrutura codificada do plano de contas: 7 níveis de detalhamento (Classe, Grupo, Subgrupo, Título, Subtítulo, Item e Subitem);
  - Os três subsistemas contábeis integrados: Patrimonial, Orçamentário e de Controle;
  - As oito classes de contas do PCASP e sua natureza de saldo (Devedora ou Credora):
  - **Classe 1:** Ativo (Natureza Devedora);
  - **Classe 2:** Passivo e Patrimônio Líquido (Natureza Credora);
  - **Classe 3:** Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD (Natureza Devedora);
  - **Classe 4:** Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA (Natureza Credora);
  - **Classe 5:** Orçamento Aprovado (Natureza Devedora);
  - **Classe 6:** Execução do Orçamento (Natureza Credora);
  - **Classe 7:** Controles Devedores (Natureza Devedora);
  - **Classe 8:** Controles Credores (Natureza Credora);
- Regras de escrituração e mecânica das partidas dobradas:
  - Autonomia dos subsistemas e fechamento das partidas dobradas dentro de cada subsistema;
  - Lançamento de aprovação da Lei Orçamentária Anual (previsão da receita e fixação da despesa);
  - Lançamentos da execução da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento;
  - Lançamentos da execução da receita orçamentária: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento;
  - Contabilização dos atos potenciais (contratos administrativos celebrados, convênios, fianças e garantias);
  - Controle da Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) e atributos das contas contábeis (P/F).

🧭 Sumário

1. **Fundamentos e Padronização Federativa do PCASP**
   1. Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória
   2. Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)
   3. Teste 280
2. **Estrutura Codificada do PCASP (Sete Níveis de Detalhamento)**
   1. Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)
   2. Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente
   3. Teste 281
3. **Os Três Subsistemas de Informação Contábil e Regra da Autonomia**
   1. Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)
   2. Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)
   3. Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais
   4. Regra da Autonomia e Fechamento das Partidas Dobradas
   5. Teste 282
4. **As Oito Classes de Contas e a Natureza dos Saldos**
   1. A Regra de Ouro: Classes Ímpares (Devedoras) vs. Pares (Credoras)
   2. Quadro Sinótico Consolidado das Classes
   3. Teste 283
   4. Teste 284
5. **Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos**
   1. Aprovação da Lei Orçamentária Anual (Previsão da Receita e Fixação da Despesa)
   2. Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)
   3. Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)
   4. Escrituração dos Atos Potenciais e Controle de Contratos Administrativos
   5. Teste 285
   6. Teste 286
   7. Teste 287

8. Teste 288
9. Teste 289

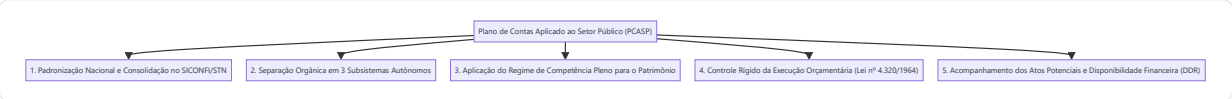
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Fundamentos e Padronização Federativa do PCASP

1.1 Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória

O **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)** é a espinha dorsal da escrituração contábil e orçamentária governamental no Brasil. Instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tem aplicação **obrigatória em todos os entes da Federação** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e abrange todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), além do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.



1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)

Para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente:

- **Atributo `F` (Financeiro):** Identifica os bens, direitos e obrigações cuja realização ou liquidação independe de autorização orçamentária subsequente (ex.: Caixa, Bancos Conta Movimento, Restos a Pagar, depósitos de terceiros e retenções). Essas contas compõem o **Balanço Financeiro** e servem de base para o cálculo do **Superávit Financeiro** do art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964;
- **Atributo `P` (Permanente):** Identifica os bens e obrigações cuja movimentação depende de autorização orçamentária prévia ou que decorrem de mutações patrimoniais duradouras (ex.: Edifícios, Veículos, Dívida Fundada Consolidada e Provisões Judiciais). Compõem o Balanço Patrimonial e não afetam diretamente o superávit financeiro de curto prazo.

Teste 280

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Em momentos de queda da atividade econômica, como o verificado após o choque da COVID-19, é comum o setor público utilizar medidas contracíclicas para estimular a economia. A concessão de incentivos fiscais é um exemplo. Sobre esse tema e sua relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é correto afirmar que

A) a avaliação do chamado "gasto tributário" do setor público é objeto de trabalho dos Tribunais de Contas, que encontram amparo legal em normas específicas, haja vista este tema ser uma lacuna na LRF.

B) a fim de evitar afronta ao previsto na LRF, resta ao setor público a concessão de incentivos fiscais através da redução da base de cálculo dos tributos, sem alterações de alíquotas.

C) a LRF disciplina tanto a concessão quanto a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita considerando o impacto orçamentário no exercício atual e em exercícios futuros.

D) a demonstração pelo proponente de que a eventual renúncia fiscal foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária não compreende condição que pode justificar a concessão de incentivos.

E) a compensação do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar a vigência do incentivo fiscal é condição suficiente para adequação da renúncia fiscal à LRF.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a avaliação do chamado "gasto tributário" do setor público é objeto de trabalho dos Tribunais de Contas, que...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória*, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é a espinha dorsal da escrituração contábil e orçamentária governamental no Brasil.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fim de evitar afronta ao previsto na LRF, resta ao setor público a concessão de incentivos fiscais através da...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, essas contas compõem o Balanço Financeiro e servem de base para o cálculo do Superávit Financeiro do art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais* deste guia, são eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "a LRF disciplina tanto a concessão quanto a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a demonstração pelo proponente de que a eventual renúncia fiscal foi considerada na estimativa de receita da lei...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)*, registra a aprovação da proposta orçamentária (créditos iniciais e adicionais na LOA) e o ciclo de execução da receita e da despesa segundo as regras da Lei nº 4.320/1964.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a compensação do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar a vigência do incentivo fiscal é...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Estrutura Codificada do PCASP (Sete Níveis de Detalhamento)

2.1 Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)

A codificação contábil das contas no PCASP é organizada em **7 níveis hierárquicos de detalhamento**, totalizando **9 dígitos numéricos**:

$$\mathrm{C} \,.\, \mathrm{G} \,.\, \mathrm{SG} \,.\, \mathrm{T} \,.\, \mathrm{ST} \,.\, \mathrm{II} \,.\, \mathrm{SS}$$



Nível Hierárquico	Denominação	Dígitos	Exemplo Real no PCASP	Significado Prático
1º	**Classe**	1	`1`	Ativo
2º	**Grupo**	1	`1.1`	Ativo Circulante
3º	**Subgrupo**	1	`1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa
4º	**Título**	1	`1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
5º	**Subtítulo**	1	`1.1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes em Moeda Nacional - Consolidação
6º	**Item**	2	`1.1.1.1.1.01`	Caixa Geral
7º	**Subitem**	2	`1.1.1.1.1.01.01`	Caixa do Tesouro Estadual de Goiás

2.2 Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente

- **Níveis 1 a 5 (PCASP Federativo):** A Secretaria do Tesouro Nacional padroniza de forma cogente e uniforme os níveis de 1 a 5 para toda a República Federativa do Brasil, sendo vedado aos Estados e Municípios criar ou alterar nomenclaturas nesses níveis.
- **Níveis 6 e 7 (Item e Subitem):** Podem ser abertos, detalhados e personalizados por cada ente federado (como o Estado de Goiás e o TCE-GO) para atender às suas particularidades operacionais e gerenciais de controle interno.

Teste 281

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Em uma entidade do setor público, para que as aplicações financeiras sejam incluídas na classificação de Equivalente de Caixa, devem atender aos requisitos listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

A) Serem realizáveis no curto prazo, como, três meses.

B) Estarem sujeitas a risco insignificante de mudança de valor.

C) Serem conversíveis para pagamentos de despesas futuras.

D) Serem prontamente conversíveis em quantia conhecida de caixa.

E) Terem como finalidade atender a compromissos de caixa de curto prazo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Serem realizáveis no curto prazo, como, três meses". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, compõem o Balanço Patrimonial e não afetam diretamente o superávit financeiro de curto prazo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Estarem sujeitas a risco insignificante de mudança de valor". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes*, 3: VPD (Variação Patrimonial Diminutiva) — Patrimonial — Devedora — Transações que diminuem o patrimônio líquido (despesas).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais* deste guia, são eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Serem conversíveis para pagamentos de despesas futuras".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Serem prontamente conversíveis em quantia conhecida de caixa". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)*, 3º: Subgrupo — 1 — `1.1.1` — Caixa e Equivalentes de Caixa.

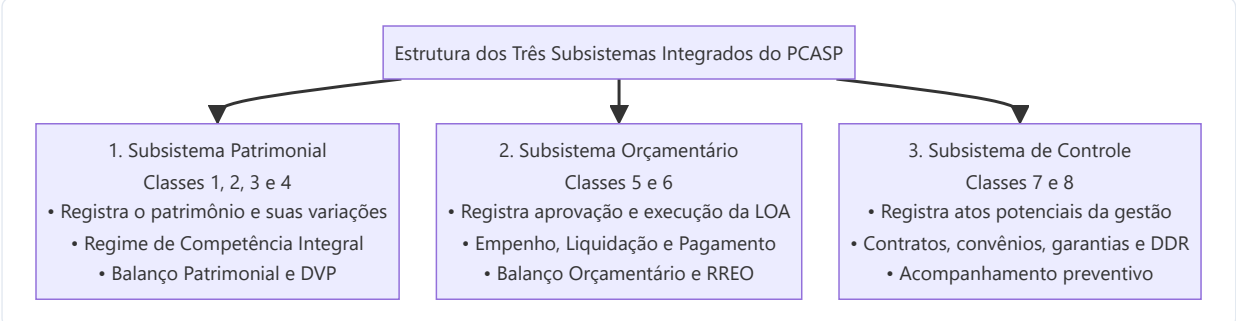
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Terem como finalidade atender a compromissos de caixa de curto prazo". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente*, níveis 6 e 7 (Item e Subitem): Podem ser abertos, detalhados e personalizados por cada ente federado (como o Estado de Goiás e o TCE-GO) para atender às suas particularidades operacionais e gerenciais de controle interno.

GABARITO OFICIAL: C

---

3. Os Três Subsistemas de Informação Contábil e Regra da Autonomia

O PCASP estrutura a contabilidade em três subsistemas autônomos e integrados:



3.1 Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)

Registra, processa e evidencia os atos e fatos modificativos e permutativos que afetam a situação patrimonial do ente. Opera sob a ótica da **competência pura**, reconhecendo variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD) no instante de ocorrência do fato gerador econômico.

3.2 Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)

Registra a aprovação da proposta orçamentária (créditos iniciais e adicionais na LOA) e o ciclo de execução da receita e da despesa segundo as regras da Lei nº 4.320/1964.

3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais

Destina-se ao registro e monitoramento dos **atos potenciais** praticados pela administração pública. São eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes). Controla também a Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).

3.4 Regra da Autonomia e Fechamento das Partidas Dobradas

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> No modelo do PCASP, vigora o **princípio da autonomia dos subsistemas contábeis**. O fechamento do método das partidas dobradas (Débito = Crédito) dá-se **estritamente dentro de cada subsistema**:
>
> - Uma conta do Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema Patrimonial**;
> - Uma conta do Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema Orçamentário**;
> - Uma conta do Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema de Controle**! **JAMAIS** ocorrerá lançamento contábil direto debitando uma conta orçamentária (ex.: Classe 6) e creditando uma conta patrimonial (ex.: Classe 1). Lançamentos cruzados entre subsistemas são terminantemente vedados pelo MCASP!

Teste 282

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Um museu do setor público possui gravações de eventos históricos significativos. Essas são classificadas em seu balanço patrimonial como patrimônio cultural intangível. Algumas características apresentadas por esses bens estão listadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Pode ser difícil estimar a sua vida útil.

B) Seu valor pode aumentar ao longo do tempo.

C) Não existe mercado interessado em sua compra.

D) Obrigações legais ou estatutárias podem impor proibições ou severas restrições à sua alienação por venda.

E) Seu valor histórico é improvável de ser totalmente refletido em valor financeiro baseado a preços de mercado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Pode ser difícil estimar a sua vida útil". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente*, níveis 6 e 7 (Item e Subitem): Podem ser abertos, detalhados e personalizados por cada ente federado (como o Estado de Goiás e o TCE-GO) para atender às suas particularidades operacionais e gerenciais de controle interno.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Seu valor pode aumentar ao longo do tempo". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais* deste guia, são eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Não existe mercado interessado em sua compra".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Obrigações legais ou estatutárias podem impor proibições ou severas restrições à sua alienação por venda". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes*, 2: Passivo e Patrimônio Líquido — Patrimonial — Credora — Obrigações exigíveis e situação líquida residual.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Seu valor histórico é improvável de ser totalmente refletido em valor financeiro baseado a preços de mercado". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, compõem o Balanço Patrimonial e não afetam diretamente o superávit financeiro de curto prazo.

GABARITO OFICIAL: C

---

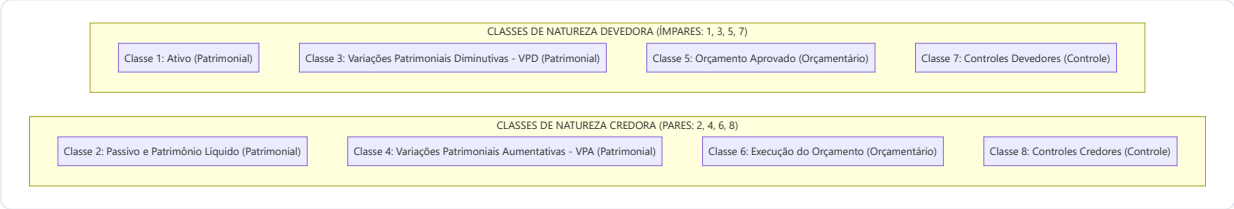
4. As Oito Classes de Contas e a Natureza dos Saldos

4.1 A Regra de Ouro: Classes Ímpares (Devedoras) vs. Pares (Credoras)

A arquitetura do PCASP foi concebida sob uma regra matemática de elegância e simplicidade que facilita a resolução de dezenas de questões da banca FCC:

$$\text{Classe Ímpar } (1, 3, 5, 7) \implies \text{Natureza Saldo DEVEDOR}$$

$$\text{Classe Par } (2, 4, 6, 8) \implies \text{Natureza Saldo CREDOR}$$



4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes

Classe	Nome da Classe	Subsistema	Natureza Típica	Função Primária de Registro
1	**Ativo**	Patrimonial	**Devedora**	Bens e direitos controlados pelo ente público.
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**	Patrimonial	**Credora**	Obrigações exigíveis e situação líquida residual.
3	**VPD (Variação Patrimonial Diminutiva)**	Patrimonial	**Devedora**	Transações que diminuem o patrimônio líquido (despesas).
4	**VPA (Variação Patrimonial Aumentativa)**	Patrimonial	**Credora**	Transações que aumentam o patrimônio líquido (receitas).
5	**Orçamento Aprovado**	Orçamentário	**Devedora**	Registro da previsão da receita e fixação da despesa na LOA.
6	**Execução do Orçamento**	Orçamentário	**Credora**	Acompanhamento da receita arrecadada e despesa executada.
7	**Controles Devedores**	Controle	**Devedora**	Registro de atos potenciais ativos e DDR a executar.
8	**Controles Credores**	Controle	**Credora**	Registro de atos potenciais passivos e DDR executada.

Teste 283

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Em uma entidade do setor público, a Demonstração das Variações Patrimoniais é acompanhada de notas explicativas, divulgando separadamente a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as variações patrimoniais aumentativas e as diminutivas. Algumas circunstâncias poderão ser apresentadas em notas explicativas, ainda que seus valores não sejam relevantes. Em relação a elas, analise o que se afirma a seguir. I. Baixas de itens do ativo imobilizado. II. Baixas de investimento. III. Constituição ou reversão de provisões. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, atributo `P` (Permanente): Identifica os bens e obrigações cuja movimentação depende de autorização orçamentária prévia ou que decorrem de mutações patrimoniais duradouras (ex.: Edifícios, Veículos, Dívida Fundada Consolidada e Provisões Judiciais).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais*, são eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)*, a banca frequentemente afirma que o empenho da despesa gera o nascimento de um passivo exigível ou altera o patrimônio líquido da entidade. FALSO! O empenho é mero ato de reserva orçamentária registrado unicamente na Classe 6.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)* deste guia, opera sob a ótica da competência pura, reconhecendo variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD) no instante de ocorrência do fato gerador econômico. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 284

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) No último dia útil do mês, o contador responsável pela gestão de pessoal inicia o processamento da folha de pagamentos para reconhecimento do direito adquirido pelos servidores do recebimento do salário de dezembro, a ser pago no quinto dia útil do mês subsequente. A partir do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o reconhecimento da transação, no último dia útil do mês, apresentará reflexo nas seguintes classes:

A) 1 (Ativo) e 2 (Passivo);

B) 7 (Controles Devedores) e 8 (Controles Credores);

C) 2 (Passivo) e 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas);

D) 1 (Ativo) e 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas);

E) 5 (Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento) e 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento).

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 (Ativo) e 2 (Passivo)". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)*, a afetação do patrimônio (nascimento do passivo em fornecedores e reconhecimento da VPD ou incorporação de ativo) opera-se exclusivamente no estágio da LIQUIDAÇÃO!.
>
> **B) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "7 (Controles Devedores) e 8 (Controles Credores)". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes*, 7: Controles Devedores — Controle — Devedora — Registro de atos potenciais ativos e DDR a executar.
>
> **C) Correta.** Conforme fundamentado na seção *3.1 Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)* deste guia, opera sob a ótica da competência pura, reconhecendo variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD) no instante de ocorrência do fato gerador econômico. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "2 (Passivo) e 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas)".
>
> **D) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 (Ativo) e 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas)". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente.
>
> **E) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "5 (Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento) e 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento)". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes*, 6: Execução do Orçamento — Orçamentário — Credora — Acompanhamento da receita arrecadada e despesa executada.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

---

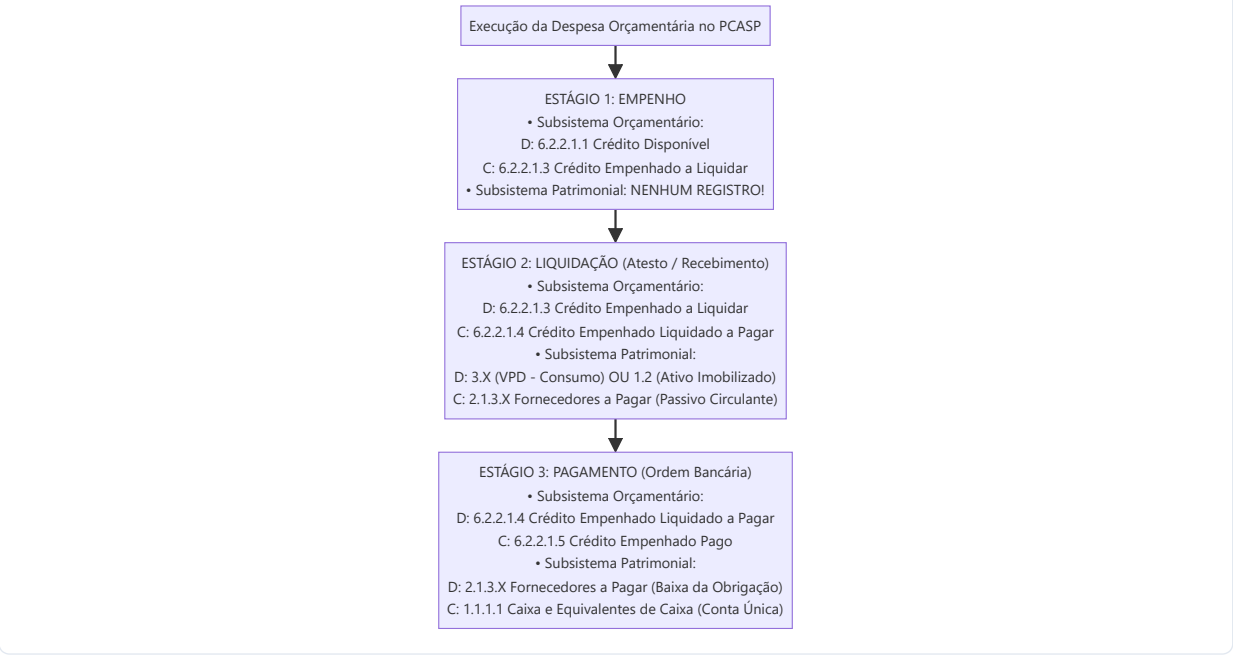
5. Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos

5.1 Aprovação da Lei Orçamentária Anual (Previsão da Receita e Fixação da Despesa)

Na aprovação da LOA pelo Poder Legislativo, os lançamentos ocorrem **exclusivamente no Subsistema Orçamentário**:

1. **Previsão Inicial da Receita:**
    - `D` - `5.2.1.1.1` Previsão Inicial da Receita (Classe 5 - Devedora)
    - `C` - `6.2.1.1.0` Receita a Realizar (Classe 6 - Credora)
2. **Fixação Inicial da Despesa:**
    - `D` - `6.2.2.1.1` Crédito Disponível (Classe 6 - Devedora transitória)
    - `C` - `5.2.2.1.1` Dotação Inicial (Classe 5 - Credora transitória)

5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que o **empenho da despesa** gera o nascimento de um passivo exigível ou altera o patrimônio líquido da entidade. **FALSO!** O empenho é mero ato de reserva orçamentária registrado unicamente na Classe 6. A afetação do patrimônio (nascimento do passivo em fornecedores e reconhecimento da VPD ou incorporação de ativo) opera-se **exclusivamente no estágio da LIQUIDAÇÃO**!

5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)

1. **Lançamento do Tributo (Fato Gerador / Competência):**
    - *Subsistema Patrimonial:*
    - `D` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante)
    - `C` - `4.1.1.X` VPA - Impostos (Classe 4 - VPA de Resultado)
    - *Subsistema Orçamentário:* **Nenhum lançamento**, pois a receita orçamentária só se realiza na arrecadação (regime misto da Lei nº 4.320/1964).
2. **Arrecadação e Recolhimento na Conta Única:**
    - *Subsistema Orçamentário:*
    - `D` - `6.2.1.1.0` Receita a Realizar
    - `C` - `6.2.1.2.0` Receita Realizada (Classe 6)
    - *Subsistema Patrimonial:*
    - `D` - `1.1.1.1` Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Única)
    - `C` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Fato Permutativo que baixa o direito)

5.4 Escrituração dos Atos Potenciais e Controle de Contratos Administrativos

A assinatura de um contrato de prestação de serviços continuados (ex.: segurança ou limpeza) não gera obrigação presente nem pagamento imediato. Gera um ato potencial registrado no **Subsistema de Controle**:

- `D` - `7.9.1.1.X` Contratos de Serviços a Executar (Classe 7 - Controles Devedores)
- `C` - `8.9.1.1.X` Contratos de Serviços a Executar (Classe 8 - Controles Credores)

Teste 285

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Em uma entidade do setor público, o Regime Orçamentário reconhece as despesas orçamentárias no exercício financeiro

A) da emissão do empenho.

B) da arrecadação da receita.

C) da ocorrência da liquidação.

D) da realização do pagamento.

E) do acontecimento do fato gerador.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)* deste guia, a banca frequentemente afirma que o empenho da despesa gera o nascimento de um passivo exigível ou altera o patrimônio líquido da entidade. FALSO! O empenho é mero ato de reserva orçamentária registrado unicamente na Classe 6. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "da emissão do empenho".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da arrecadação da receita". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)*, *Subsistema Orçamentário:* Nenhum lançamento, pois a receita orçamentária só se realiza na arrecadação (regime misto da Lei nº 4.320/1964).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da ocorrência da liquidação". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)*, a afetação do patrimônio (nascimento do passivo em fornecedores e reconhecimento da VPD ou incorporação de ativo) opera-se exclusivamente no estágio da LIQUIDAÇÃO!.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da realização do pagamento". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, atributo `F` (Financeiro): Identifica os bens, direitos e obrigações cuja realização ou liquidação independe de autorização orçamentária subsequente (ex.: Caixa, Bancos Conta Movimento, Restos a Pagar, depósitos de terceiros e retenções).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do acontecimento do fato gerador". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)*, lançamento do Tributo (Fato Gerador / Competência).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 286

(FCC – TRT 6ª – 2012 – Analista Judiciário - Apoio Especializado/Tecnologia da Informação) Com relação às características inovadoras do Plano Plurianual – PPA no ciclo orçamentário brasileiro, considere: I. É aprovado por lei anual, sujeita a prazos e ritos ordinários de tramitação. Tem vigência do primeiro ano de um mandato presidencial até o último ano do respectivo mandato. II. O PPA é dividido em planos de ações, e cada plano deverá conter indicadores que representem a situação que o plano visa a alterar, necessidade de bens e serviços para a correta efetivação do previsto, ações não previstas no orçamento da União e regionalização do plano. III. Os programas não serão executados por uma unidade responsável competente, pois durante a execução dos trabalhos várias unidades da esfera pública serão envolvidas. IV. O PPA prevê que sempre se deva buscar a integração das várias esferas do poder público (federal, estadual e municipal), e também destas com o setor privado. V. Prevê a atuação do governo, durante o período mencionado, em programas de duração continuada já instituídos ou a instituir no médio prazo. Está correto o que se afirma APENAS em

A) I, II, III e V.

B) I e III.

C) II, IV e V.

D) III, IV, e V.

E) II e IV.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II, III e V". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento), Subsistema Orçamentário:* Nenhum lançamento, pois a receita orçamentária só se realiza na arrecadação (regime misto da Lei nº 4.320/1964).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e III". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)*, registra a aprovação da proposta orçamentária (créditos iniciais e adicionais na LOA) e o ciclo de execução da receita e da despesa segundo as regras da Lei nº 4.320/1964.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Aprovação da Lei Orçamentária Anual (Previsão da Receita e Fixação da Despesa)* deste guia, na aprovação da LOA pelo Poder Legislativo, os lançamentos ocorrem exclusivamente no Subsistema Orçamentário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 6ª/2012) ao estabelecer que "II, IV e V".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III, IV, e V". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes*, 5: Orçamento Aprovado — Orçamentário — Devedora — Registro da previsão da receita e fixação da despesa na LOA.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II e IV". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória*, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é a espinha dorsal da escrituração contábil e orçamentária governamental no Brasil.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 287

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Em uma entidade do setor público, os Balanços Orçamentários não consolidados poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade e deve ser

A) reforçado pela administração em relatório especial específico, que não representa demonstração contábil.

B) contabilizado, de modo complementar, através do Balanço Financeiro, que mostra a variação financeira entre eles.

C) apresentado, de modo complementar, em balanço orçamentário adicional, elaborado para ressaltar esse aspecto.

D) evidenciado, de modo complementar, por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira relacionado à execução do orçamento do exercício.

E) contabilizado, de modo complementar, através da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, que inclui as variações entre as contas que compõe este elemento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "reforçado pela administração em relatório especial específico, que não representa demonstração contábil". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contabilizado, de modo complementar, através do Balanço Financeiro, que mostra a variação financeira entre eles". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)*, atributo `P` (Permanente): Identifica os bens e obrigações cuja movimentação depende de autorização orçamentária prévia ou que decorrem de mutações patrimoniais duradouras (ex.: Edifícios, Veículos, Dívida Fundada Consolidada e Provisões Judiciais).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "apresentado, de modo complementar, em balanço orçamentário adicional, elaborado para ressaltar esse aspecto". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)*, *Subsistema Orçamentário:* Nenhum lançamento, pois a receita orçamentária só se realiza na arrecadação (regime misto da Lei nº 4.320/1964).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes* deste guia, 6: Execução do Orçamento — Orçamentário — Credora — Acompanhamento da receita arrecadada e despesa executada. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "evidenciado, de modo complementar, por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contabilizado, de modo complementar, através da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, que inclui as...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais*, são eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 288

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Uma escola do setor público apresentava saldo bancário negativo, tendo realizado um saque a descoberto. Em decorrência de uma crise financeira, não há expectativa de recomposição imediata do saldo, mas a previsão é de que isso irá ocorrer em cerca de oito meses. No balanço patrimonial da escola, o saldo bancário deve ser é apresentado em

A) Patrimônio líquido.

B) Ativo circulante.

C) Ativo não circulante.

D) Passivo circulante.

E) Passivo não circulante.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Patrimônio líquido". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes*, 2: Passivo e Patrimônio Líquido — Patrimonial — Credora — Obrigações exigíveis e situação líquida residual.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ativo circulante". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)*, `D` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ativo não circulante". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)*, 2º: Grupo — 1 — `1.1` — Ativo Circulante.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)* deste guia, para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Passivo circulante".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Passivo não circulante". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)*, a banca frequentemente afirma que o empenho da despesa gera o nascimento de um passivo exigível ou altera o patrimônio líquido da entidade. FALSO! O empenho é mero ato de reserva orçamentária registrado unicamente na Classe 6.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 289

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Uma entidade do setor público tem uma creche para os empregados deixarem seus filhos de até 5 anos enquanto estão trabalhando. A creche funciona em um andar do prédio da entidade. Em 2023, a entidade recebeu a doação de um terreno, para ser utilizado pela creche, como parque. Na data, o valor justo do terreno era de R$30.000. Assinale a opção que indica a contabilização do terreno pela entidade do setor público em seu balanço patrimonial.

A) Ativo imobilizado.

B) Investimentos.

C) Passivo circulante.

D) Passivo não circulante.

E) Não há contabilização.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)* deste guia, para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Ativo imobilizado".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Investimentos". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes*, 1: Ativo — Patrimonial — Devedora — Bens e direitos controlados pelo ente público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Passivo circulante". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)*, `D` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Passivo não circulante". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)*, 2º: Grupo — 1 — `1.1` — Ativo Circulante.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Não há contabilização". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)*, a afetação do patrimônio (nascimento do passivo em fornecedores e reconhecimento da VPD ou incorporação de ativo) opera-se exclusivamente no estágio da LIQUIDAÇÃO!.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP) - Estrutura de 8 classes de contas divididas em subsistemas: orçamentário (classes 5 e 6), patrimonial (classes 1, 2, 3 e 4) e de controle (classes 7 e 8).
- Tesouro Transparente - Tabela Oficial do PCASP e Lançamentos Padronizados - Relação de contas com regras de débito e crédito nos atos potenciais ativos e passivos.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Da Escrituração Contábil (Arts. 83 a 89) - Disposições normativas gerais sobre as contas de registro e demonstrações.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Plano de Contas Único) - Unificação do plano de contas para todos os órgãos e poderes federativos.
- TCE-GO - Jurisdição e Consolidação Normativa de Contabilidade - Instruções do TCE-GO sobre escrituração e integração de dados de execução contábil.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 5 - O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP; Cap. 6 - Lançamentos Contábeis Típicos).
- MOTA, Francisco Glauber Lima. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 2. ed. Brasília: Gestão Pública, 2018. (Cap. 4 - Estrutura do PCASP e Partidas Dobradas nos Três Subsistemas).
- KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Pública: Teoria e Prática**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. (Cap. 5 - Plano de Contas e Escrituração).

04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP - MCASP Parte V e NBC TSP 11):
  - **Balanço Orçamentário (BO):** estrutura conceitual, confronto entre previsão e realização de receitas, confronto entre fixação, empenho, liquidação e pagamento de despesas; apuração do Resultado Orçamentário (superávit/déficit orçamentário); quadros anexos da execução dos Restos a Pagar Processados (RPP) e Não Processados (RPNP);
  - **Balanço Financeiro (BF):** estrutura, ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários, transferências financeiras recebidas e concedidas (repasses, sub-repasses e duodécimos), saldo inicial e final de caixa e equivalentes de caixa; fechamento das contas financeiras;
  - **Balanço Patrimonial (BP):** estrutura dual sob a Lei nº 4.320/1964 (Ativo Financeiro e Permanente; Passivo Financeiro e Permanente) e sob o MCASP / NBC TSP (Ativo Circulante e Não Circulante; Passivo Circulante e Não Circulante; Patrimônio Líquido); apuração e cálculo do Superávit Financeiro para abertura de créditos adicionais (Art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964);
  - **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP):** confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Diminutivas (VPD); apuração do Resultado Patrimonial do exercício pelo regime de competência patrimonial pura; variações quantitativas e qualitativas;
  - **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):** método direto obrigatório no setor público; fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento;
  - **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)** e Notas Explicativas;
- Prestação de Contas ao Tribunal de Contas:
  - Processo de contas de governo (parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo) versus processo de contas de gestão (julgamento de ordenadores de despesas);
  - Peças obrigatórias dos processos de contas: DCASP completas, relatórios da LRF (RREO e RGF), relatório do órgão central de controle interno;
  - Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial exercida pelo TCE-GO.

🧭 Sumário

1. **Balanço Orçamentário (BO - Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)**
   1. Estrutura e Quadros Demonstrativos
   2. Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)
   3. Teste 290
   4. Teste 291
2. **Balanço Financeiro (BF - Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)**
   1. Estrutura de Ingressos e Dispêndios
   2. O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar
   3. Teste 292
   4. Teste 293
3. **Balanço Patrimonial (BP - Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 11)**
   1. Estrutura Dual: Lei nº 4.320/1964 vs. Normas Internacionais (NBC TSP)
   2. Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)
   3. Teste 294
4. **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Outras Demonstrações**
   1. Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência
   2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto
   3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas
   4. Teste 295
   5. Teste 296
5. **Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)**
   1. Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)
   2. Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno
   3. Teste 297
   4. Teste 298

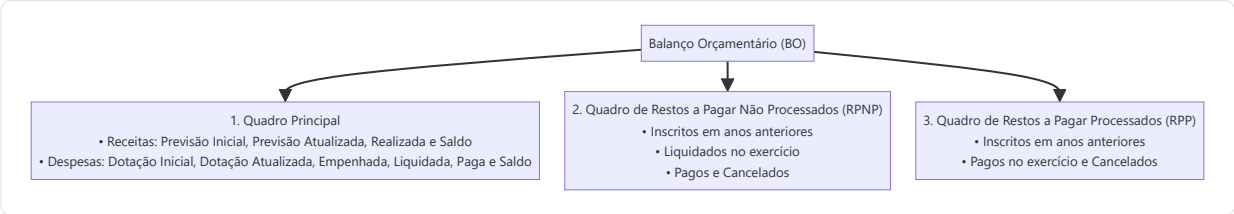
5. Teste 299
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Balanço Orçamentário (BO - Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos

O **Balanço Orçamentário (BO)** demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, consoante determina o art. 102 da Lei Federal nº 4.320/1964 e a Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). É composto por três quadros integrados:



- **Quadro Principal:** Desagrega receitas e despesas por categorias econômicas (Correntes e de Capital), origens e grupos de natureza da despesa (GND);
- **Quadros de Restos a Pagar:** Evidenciam a execução dos passivos orçamentários transferidos de exercícios anteriores, separando os processados dos não processados.

1.2 Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)

O Resultado Orçamentário do exercício financeiro expressa o equilíbrio entre a arrecadação das receitas e a execução das despesas:

$$\text{Resultado Orçamentário} = \text{Receitas Realizadas} - \text{Despesas Executadas (Empenhadas)}$$

- **Superávit Orçamentário:** Quando o total das receitas realizadas for superior ao total das despesas empenhadas ($\text{Receitas Realizadas} > \text{Despesas Empenhadas}$);
- **Déficit Orçamentário:** Quando o total das despesas empenhadas for superior ao total das receitas arrecadadas ($\text{Despesas Empenhadas} > \text{Receitas Realizadas}$).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que o Resultado Orçamentário apurado no BO serve de fonte para a abertura de créditos suplementares. **FALSO!** O superávit orçamentário é um fluxo anual de execução. A fonte legal autorizada pelo art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/1964 é o **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial**!

Teste 290

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) O Balanço Orçamentário de uma entidade do setor público é composto por três quadros. O quadro principal irá apresentar

A) o confronto entre as receitas e as despesas, de acordo com os valores brutos.

B) os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

C) as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apresentadas conforme a classificação por natureza.

D) a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários e as suas influências no resultado orçamentário.

E) os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução e os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o confronto entre as receitas e as despesas, de acordo com os valores brutos". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos*, quadro Principal: Desagrega receitas e despesas por categorias econômicas (Correntes e de Capital), origens e grupos de natureza da despesa (GND).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Estrutura de Ingressos e Dispêndios*, o Balanço Financeiro (BF) demonstra as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/1964).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos* deste guia, o Balanço Orçamentário (BO) demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, consoante determina o art. 102 da Lei Federal nº 4.320/1964 e a Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apresentadas conforme a classificação por natureza".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários e as suas influências...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)*,

$$\text{Resultado Orçamentário} = \text{Receitas Realizadas} - \text{Despesas Executadas (Empenhadas)}$$

.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução e os restos a...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos*, quadros de Restos a Pagar: Evidenciam a execução dos passivos orçamentários transferidos de exercícios anteriores, separando os processados dos não processados.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 291

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) O Balanço Financeiro de uma entidade do setor público apresentava os seguintes saldos: • Saldo para o Exercício seguinte: R$300.000. • $ResultadoFinanceirodoExercício: R$120.000. Pode-se afirmar que, o saldo do exercício anterior era de

A) R$120.000.

B) R$180.000.

C) R$210.000.

D) R$420.000.

E) R$480.000.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$120.000". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)*, o Superávit Financeiro é a principal fonte legal para abertura de créditos suplementares e especiais autorizada pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Ele é apurado exclusivamente no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Estrutura de Ingressos e Dispêndios* deste guia, o Balanço Financeiro (BF) demonstra as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/1964). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "R$180.000".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$210.000". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)*, o Resultado Orçamentário do exercício financeiro expressa o equilíbrio entre a arrecadação das receitas e a execução das despesas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$420.000". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)*, a fonte legal autorizada pelo art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/1964 é o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial!.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$480.000". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos*, o Balanço Orçamentário (BO) demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, consoante determina o art. 102 da Lei Federal nº 4.320/1964 e a Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

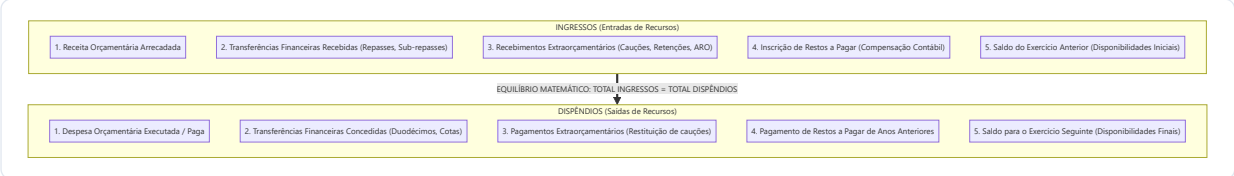
GABARITO OFICIAL: B

---

2. Balanço Financeiro (BF - Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

2.1 Estrutura de Ingressos e Dispêndios

O **Balanço Financeiro (BF)** demonstra as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/1964):



2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar

- **Igualdade Matemática Rigorosa:** No Balanço Financeiro, **não existe resultado de superávit ou déficit** na última linha! Ele sempre fecha em perfeita igualdade:

$$\text{Total dos Ingressos} = \text{Total dos Dispêndios}$$

A diferença entre o somatório das entradas e das saídas é exatamente equilibrada pelo saldo de disponibilidades financeiras transportado para o exercício seguinte;

- **A Inscrição de Restos a Pagar como Ingresso Extraorçamentário:**
  Como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos **ingressos extraorçamentários** como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano.

Teste 292

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal. Em relação a este demonstrativo, analise as contas a seguir. I. Caixa II. Bancos III. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata IV. Obrigações Financeiras V. Restos a pagar A disponibilidade de caixa bruta é composta pelo somatório dos seguintes itens, relativos ao saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência:

A) I e II, somente.

B) I e III, somente.

C) I, II e III, somente.

D) I, II, III e IV, somente.

E) I, II, III, IV e V. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar*, como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos ingressos extraorçamentários como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, somente". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, os relatórios fiscais previstos na LRF: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar* deste guia, a diferença entre o somatório das entradas e das saídas é exatamente equilibrada pelo saldo de disponibilidades financeiras transportado para o exercício seguinte. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, II e III, somente".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II, III e IV, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar*,

$$\text{Total dos Ingressos} = \text{Total dos Dispêndios}$$

.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II, III, IV e V. Realização". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar*, igualdade Matemática Rigorosa: No Balanço Financeiro, não existe resultado de superávit ou déficit na última linha! Ele sempre fecha em perfeita igualdade.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 293

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Leia o fragmento a seguir. O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal e visa a dar transparência ao equilíbrio entre _ **e a disponibilidade de caixa, bem como ao equilíbrio entre a inscrição em Restos a Pagar Não Processados e** ____. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

A) o resultado obtido – a disponibilidade de caixa

B) o resultado obtido – o resultado esperado.

C) a geração de obrigações de despesa – a disponibilidade de caixa

D) a geração de obrigações de despesa – em restos a pagar processados.

E) a geração de origens de receitas – em restos a pagar processados. Realização

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o resultado obtido – a disponibilidade de caixa". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar*, igualdade Matemática Rigorosa: No Balanço Financeiro, não existe resultado de superávit ou déficit na última linha! Ele sempre fecha em perfeita igualdade.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o resultado obtido – o resultado esperado". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, os relatórios fiscais previstos na LRF: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar* deste guia, como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos ingressos extraorçamentários como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "a geração de obrigações de despesa – a disponibilidade de caixa".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a geração de obrigações de despesa – em restos a pagar processados". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos*, quadros de Restos a Pagar: Evidenciam a execução dos passivos orçamentários transferidos de exercícios anteriores, separando os processados dos não processados.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a geração de origens de receitas – em restos a pagar processados. Realização". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos*, quadro Principal: Desagrega receitas e despesas por categorias econômicas (Correntes e de Capital), origens e grupos de natureza da despesa (GND).

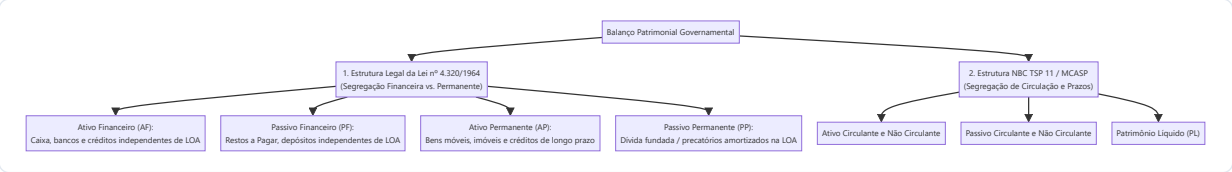
GABARITO OFICIAL: C

---

3. Balanço Patrimonial (BP - Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 11)

3.1 Estrutura Dual: Lei nº 4.320/1964 vs. Normas Internacionais (NBC TSP)

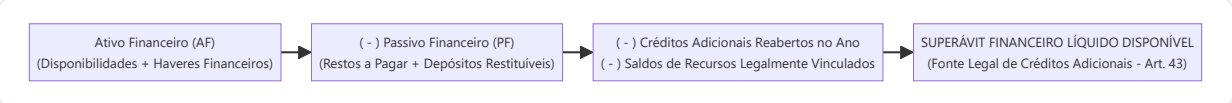
O Balanço Patrimonial convive com duas estruturas conceituais distintas e complementares:



3.2 Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)

O **Superávit Financeiro** é a principal fonte legal para abertura de créditos suplementares e especiais autorizada pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Ele é apurado exclusivamente no **Balanço Patrimonial** do exercício anterior:

$$\text{Superávit Financeiro} = AF - PF - \text{Créditos Adicionais Reabertos} - \text{Disponibilidades Vinculadas}$$



Teste 294

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, o desempenho da maioria das entidades do setor público pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Isso é consequência do seguinte fato:

A) a prestação de contas (accountability) não é necessária para ela.

B) os seus usuários têm restrições em relação à interpretação de análises econômicos financeiras.

C) o objetivo principal delas é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores.

D) essas entidades seguem regras contábeis que não são, ainda, aderentes às normas internacionais.

E) essas entidades devem concentrar os seus esforços, principalmente, na obtenção de superávit econômico para a população.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a prestação de contas (accountability) não é necessária para ela". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto*, normatizada pela NBC TSP 12 e pelo MCASP, a DFC no setor público deve ser elaborada compulsoriamente pelo Método Direto para os fluxos das atividades operacionais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os seus usuários têm restrições em relação à interpretação de análises econômicos financeiras". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto*, fluxos das Atividades Operacionais: Arrecadação tributária, receitas de serviços, pagamento de vencimentos a servidores públicos, compras de material de consumo e transferências intergovernamentais.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)* deste guia, o Superávit Financeiro é a principal fonte legal para abertura de créditos suplementares e especiais autorizada pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Ele é apurado exclusivamente no Balanço Patrimonial do exercício anterior. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "o objetivo principal delas é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "essas entidades seguem regras contábeis que não são, ainda, aderentes às normas internacionais". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Estrutura Dual: Lei nº 4.320/1964 vs. Normas Internacionais (NBC TSP)*, o Balanço Patrimonial convive com duas estruturas conceituais distintas e complementares.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "essas entidades devem concentrar os seus esforços, principalmente, na obtenção de superávit econômico para a...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto*, fluxos das Atividades de Financiamento: Captação de recursos via emissão de títulos da dívida mobiliária e contratos de empréstimos, bem como pagamentos para amortização do principal da dívida fundada.

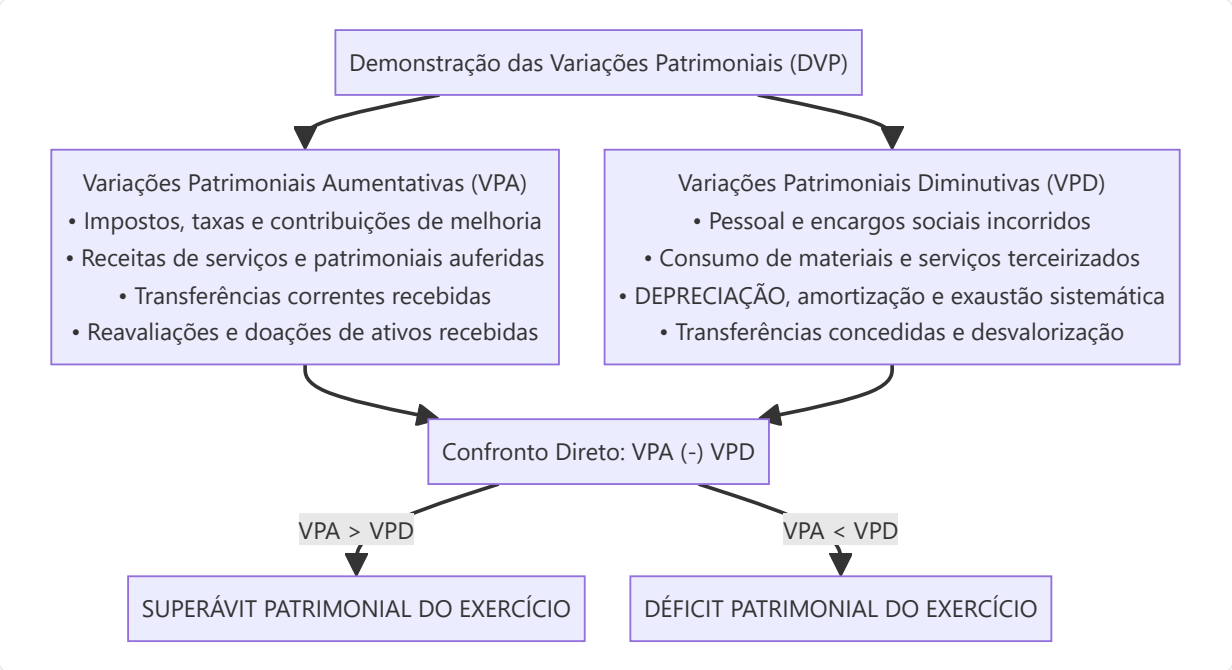
GABARITO OFICIAL: C

---

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Outras Demonstrações

4.1 Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência

A **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)** evidencia as alterações verificadas no patrimônio público resultantes ou independentes da execução orçamentária, aplicando rigorosamente o **regime de competência pura**:



4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto

- Normatizada pela **NBC TSP 12** e pelo MCASP, a DFC no setor público deve ser elaborada compulsoriamente pelo **Método Direto** para os fluxos das atividades operacionais;
- Desagrega os fluxos financeiros de caixa em três categorias operacionais fundamentais:
    1. **Fluxos das Atividades Operacionais:** Arrecadação tributária, receitas de serviços, pagamento de vencimentos a servidores públicos, compras de material de consumo e transferências intergovernamentais;
    2. **Fluxos das Atividades de Investimento:** Desembolsos para aquisição de bens do ativo imobilizado (obras, prédios, viaturas) e entradas decorrentes da alienação de ativos públicos;
    3. **Fluxos das Atividades de Financiamento:** Captação de recursos via emissão de títulos da dívida mobiliária e contratos de empréstimos, bem como pagamentos para amortização do principal da dívida fundada.

4.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas

- **DMPL (NBC TSP 11):** Evidencia a movimentação de todas as contas integrantes do Patrimônio Líquido durante o exercício (Patrimônio Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial e Resultados Acumulados de exercícios anteriores);
- **Notas Explicativas:** Peça textual analítica obrigatória e indissociável de todas as DCASP, fornecendo detalhes sobre as premissas e políticas contábeis adotadas, contingências judiciais e critérios de mensuração e depreciação.

Teste 295

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Uma entidade do setor público elaborou a sua Demonstração das Variações Patrimoniais. Nela, estavam apresentadas todas as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas do período, em conformidade às normas contábeis. No entanto, na determinação das políticas contábeis com impacto nas variações patrimoniais aumentativas, optou-se por utilizar políticas contábeis que resultassem em maior valor, com o intuito de apresentar um superávit alto e, como consequência, uma melhor avaliação da administração da entidade. Em relação à aplicação da característica qualitativa da representação fidedigna, é correto afirmar que a informação

A) é fidedigna, uma vez que é completa.

B) é fidedigna, uma vez que é livre de erros.

C) é fidedigna, uma vez que é completa e livre de erros.

D) não é fidedigna, uma vez que não é neutra, apesar de completa.

E) não é fidedigna, uma vez que não é neutra, completa e nem livre de erros.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é fidedigna, uma vez que é completa". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência*, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio público resultantes ou independentes da execução orçamentária, aplicando rigorosamente o regime de competência pura.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é fidedigna, uma vez que é livre de erros". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas*, dMPL (NBC TSP 11): Evidencia a movimentação de todas as contas integrantes do Patrimônio Líquido durante o exercício (Patrimônio Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial e Resultados Acumulados de exercícios anteriores).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é fidedigna, uma vez que é completa e livre de erros". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto*, normatizada pela NBC TSP 12 e pelo MCASP, a DFC no setor público deve ser elaborada compulsoriamente pelo Método Direto para os fluxos das atividades operacionais.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas* deste guia, notas Explicativas: Peça textual analítica obrigatória e indissociável de todas as DCASP, fornecendo detalhes sobre as premissas e políticas contábeis adotadas, contingências judiciais e critérios de mensuração e depreciação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "não é fidedigna, uma vez que não é neutra, apesar de completa".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não é fidedigna, uma vez que não é neutra, completa e nem livre de erros". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, o conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 296

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Um analista deseja calcular o indicador de imobilização do patrimônio líquido de uma empresa em 31/12/2023. O analista recebeu as demonstrações contábeis completas de 31/12/2022 e apenas as notas explicativas de 2023. Dentre as informações divulgadas pela empresa em 2023, para tentar se aproximar dos valores utilizados para obtenção do indicador, será útil

A) a origem dos ativos imobilizados adquiridos.

B) o modo de pagamento das aquisições do ativo imobilizado.

C) o valor contábil bruto do ativo imobilizado e a depreciação acumulada no início e no final do período.

D) o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados.

E) o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou abandonados, incluído no resultado. Realização T C E RIBUNAL DE ONTAS DO STADO G DE OIÁS CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2024 TARDE ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO CIENCIAS CONTABEIS NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA SUA PROVA INFORMAÇÕES GERAIS • Além deste caderno contendo 2 (duas) • Verifique se seu caderno de questões está completo, discursivas você receberá do fiscal de sala a folha sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, de texto definitivo; notifique imediatamente o fiscal da sala, para que • As questões discursivas deverão ser redigidas em sejam tomadas as devidas providências; até 20 (vinte) linhas. • Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de • texto definitivo; TEMPO • Para o preenchimento das folhas de textos definitivos, use somente caneta esferográfica, fabricada em • Você dispõe de 2 (duas) horas para a realização material transparente, com tinta preta ou azul; da prova, já incluído o tempo para o preenchimento • Assine seu nome apenas nos espaços reservados nas das folhas de textos definitivos; folhas de textos definitivos; • 1 (uma) hora após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões; • Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo • A partir dos 30 (trinta) minutos anteriores ao diferente do impresso em suas folhas de textos término da prova é possível retirar-se da sala definitivos, o fiscal de sala deve ser obrigatoriamente levando o caderno de questões. informado para o devido registro na ata da sala; • Reserve tempo suficiente para o preenchimento das suas folhas de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca das folhas de textos definitivos em caso de erro NÃO SERÁ PERMITIDO cometido pelo candidato; • Para fins de avaliação, serão levadas em consideração • Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos apenas as marcações realizadas nas folhas de textos durante a aplicação da prova; definitivos; • Anotar informações relativas às respostas em • A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos qualquer outro meio que não seja o caderno de na lista de presença; questões; • Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de • Os candidatos serão submetidos ao sistema de sala; detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas. • Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. • Boa prova! Ciências Contábeis - Discursiva

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a origem dos ativos imobilizados adquiridos". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto*, fluxos das Atividades de Investimento: Desembolsos para aquisição de bens do ativo imobilizado (obras, prédios, viaturas) e entradas decorrentes da alienação de ativos públicos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o modo de pagamento das aquisições do ativo imobilizado". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar*, como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos ingressos extraorçamentários como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas* deste guia, notas Explicativas: Peça textual analítica obrigatória e indissociável de todas as DCASP, fornecendo detalhes sobre as premissas e políticas contábeis adotadas, contingências judiciais e critérios de mensuração e depreciação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "o valor contábil bruto do ativo imobilizado e a depreciação acumulada no início e no final do período".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de ativos imobilizados". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas*, dMPL (NBC TSP 11): Evidencia a movimentação de todas as contas integrantes do Patrimônio Líquido durante o exercício (Patrimônio Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial e Resultados Acumulados de exercícios anteriores).

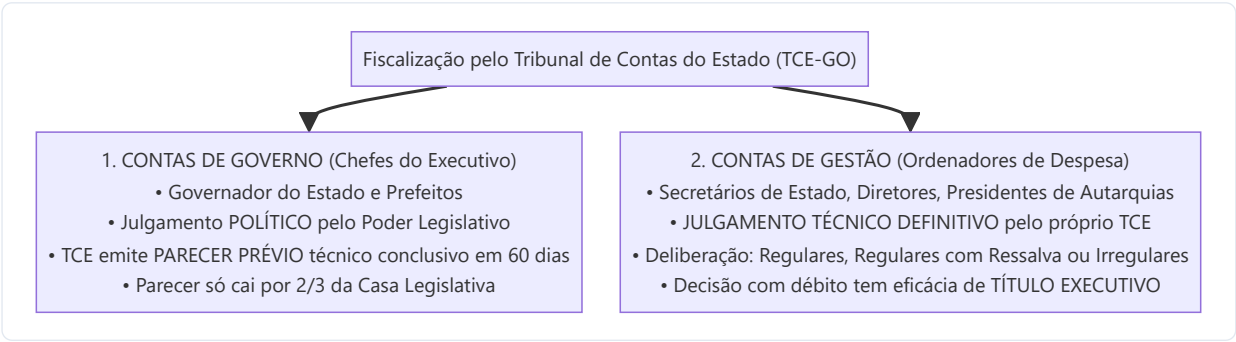
E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "o valor das indenizações de terceiros por itens do ativo imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, o conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

GABARITO OFICIAL: C

---

5. Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)

No Estado de Goiás e nos termos dos arts. 70 e 71 da CF/88 c/c a Lei Orgânica do TCE-GO (Lei Complementar Estadual nº 161/2020), o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas opera sob dois ritos processuais com naturezas jurídicas inteiramente distintas:



5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)

1. **Contas de Governo (Governador do Estado):**
    - Consubstanciam o balanço geral anual do Estado e a prestação macroeconômica da execução orçamentária e financeira;
    - O Tribunal de Contas **não julga as contas de governo**; emite **Parecer Prévio** de caráter técnico conclusivo no prazo de sessenta (60) dias;
    - O julgamento final é político-institucional e compete privativamente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO). O parecer técnico do TCE só deixará de prevalecer por decisão de **dois terços (2/3)** dos membros do parlamento estadual.
2. **Contas de Gestão (Ordenadores de Despesas):**
    - Referem-se aos atos de gestão patrimonial, orçamentária e financeira praticados individualmente pelos secretários de Estado, dirigentes de autarquias, fundações e fundos especiais;
    - O Tribunal de Contas **julga diretamente e em definitivo** a regularidade dessas contas, proferindo acórdão que pode imputar débito ou aplicar multas com **eficácia de título executivo extrajudicial** (art. 71, § 3º da CF/88).

5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno

Os processos de prestação de contas enviados anualmente ao TCE-GO devem conter obrigatoriamente:

- O conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas;
- Os relatórios fiscais previstos na LRF: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
- Demonstrativo do cumprimento dos limites constitucionais mínimos de aplicação em **Saúde (12% para os Estados)** e em **Educação (25%)**;
- **Relatório e Certificado de Auditoria emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno estadual**, com parecer conclusivo sobre a regularidade da gestão examinada.

Teste 297

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) A administração pública e uma organização da sociedade civil realizaram uma parceria em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, conforme a Lei nº 13.019/2014. A organização da sociedade civil apresentou a sua prestação de contas com elementos que permitiram ao gestor da parceria avaliar o seu andamento. Os dados financeiros foram analisados com o intuito principal de

A) verificar o grau de produtividade.

B) detectar possíveis casos de fraudes ou erros.

C) avaliar a variação dos elementos patrimoniais.

D) estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada.

E) comparar as remunerações oferecidas com aquelas praticadas pelo mercado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "verificar o grau de produtividade". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos*, quadro Principal: Desagrega receitas e despesas por categorias econômicas (Correntes e de Capital), origens e grupos de natureza da despesa (GND).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "detectar possíveis casos de fraudes ou erros". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar*, como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos ingressos extraorçamentários como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "avaliar a variação dos elementos patrimoniais". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência*, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio público resultantes ou independentes da execução orçamentária, aplicando rigorosamente o regime de competência pura.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)* deste guia, no Estado de Goiás e nos termos dos arts. 70 e 71 da CF/88 c/c a Lei Orgânica do TCE-GO (Lei Complementar Estadual nº 161/2020), o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas opera sob dois ritos processuais com naturezas jurídicas inteiramente distintas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "comparar as remunerações oferecidas com aquelas praticadas pelo mercado". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)*, consubstanciam o balanço geral anual do Estado e a prestação macroeconômica da execução orçamentária e financeira.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 298

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Assinale a alternativa que apresenta uma orientação da NBASP 200 – Princípios de Auditoria Financeira, aplicável a um trabalho dessa natureza realizado pelo TCE-AP em um órgão da administração pública estadual.

A) Terá por objeto os dados contábeis e financeiros relacionados a uma entidade, bem como os programas, sistemas e processos governamentais.

B) O "usuário" das demonstrações contábeis no setor público é primariamente Tribunal de Contas e o Governador do Estado.

C) A auditoria financeira será um trabalho de asseguração razoável, que é um alto nível de asseguração.

D) Caso a equipe realize um trabalho de asseguração limitada, esse trabalho também será abrangido pelas NBASP atuais que tratam da auditoria financeira.

E) O auditor é responsável pela elaboração da informação do objeto e pela implementação das transações contábeis subjacentes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Terá por objeto os dados contábeis e financeiros relacionados a uma entidade, bem como os programas, sistemas e...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, os processos de prestação de contas enviados anualmente ao TCE-GO devem conter obrigatoriamente.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O "usuário" das demonstrações contábeis no setor público é primariamente Tribunal de Contas e o Governador do...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, o conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno* deste guia, relatório e Certificado de Auditoria emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno estadual, com parecer conclusivo sobre a regularidade da gestão examinada. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A auditoria financeira será um trabalho de asseguração razoável, que é um alto nível de asseguração".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Caso a equipe realize um trabalho de asseguração limitada, esse trabalho também será abrangido pelas NBASP atuais...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)*, consubstanciam o balanço geral anual do Estado e a prestação macroeconômica da execução orçamentária e financeira.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O auditor é responsável pela elaboração da informação do objeto e pela implementação das transações contábeis...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)*, referem-se aos atos de gestão patrimonial, orçamentária e financeira praticados individualmente pelos secretários de Estado, dirigentes de autarquias, fundações e fundos especiais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 299

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Em novembro de 2025, a Cia X detectou erro de escrituração no estoque, ocorrido no primeiro semestre do ano. O procedimento inadequado foi realizado intencionalmente para produzir um resultado melhor no ano. Como o erro foi considerado imaterial, a administração não pretende efetuar correção. O procedimento é considerado tecnicamente

A) correto, uma vez que apenas erros materiais precisam ser corrigidos.

B) correto, uma vez que não houve exigência de correção pela auditoria externa.

C) correto, uma vez que será necessário corrigir a escrituração apenas a partir do ano seguinte.

D) incorreto, uma vez que a administração não pode tomar decisões sem consultar o Conselho de Administração.

E) incorreto, uma vez que o erro deve ser corrigido antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "correto, uma vez que apenas erros materiais precisam ser corrigidos". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto*, normatizada pela NBC TSP 12 e pelo MCASP, a DFC no setor público deve ser elaborada compulsoriamente pelo Método Direto para os fluxos das atividades operacionais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correto, uma vez que não houve exigência de correção pela auditoria externa". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, relatório e Certificado de Auditoria emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno estadual, com parecer conclusivo sobre a regularidade da gestão examinada.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "correto, uma vez que será necessário corrigir a escrituração apenas a partir do ano seguinte". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar*, como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos ingressos extraorçamentários como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "incorreto, uma vez que a administração não pode tomar decisões sem consultar o Conselho de Administração". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)*, o Tribunal de Contas julga diretamente e em definitivo a regularidade dessas contas, proferindo acórdão que pode imputar débito ou aplicar multas com eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º da CF/88).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno* deste guia, o conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "incorreto, uma vez que o erro deve ser corrigido antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas para...".

GABARITO OFICIAL: E

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP) - Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, DVP, DFC, DMPL e Notas Explicativas.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Balanços (Arts. 101 a 106) - Estrutura legal clássica dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Arts. 48 a 55 (Transparência, RREO e RGF) - Prazos e critérios de publicação das demonstrações fiscais e prestação de contas na LRF.
- TCE-GO - Prestação de Contas Anuais e Demonstrativos Contábeis - Normas e formulários para encaminhamento das DCASP pelos órgãos e entidades goianas.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Geração das DCASP) - Regras para integração de sistemas e geração fidedigna das demonstrações contábeis públicas.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 7 - Balanços e Notas Explicativas).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 8 - Demonstrações Contábeis).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 21: Noções de Administração Pública

Organizações Formais, Modelos de Gestão Pública, Governança, LAI, Decreto 9.094/17 e Processos

01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Características básicas das organizações formais modernas: estrutura organizacional, sistemas de autoridade, hierarquia, amplitude administrativa e especialização do trabalho;
- Desenho de estruturas organizacionais:
  - Relação entre amplitude de controle e formato organizacional (estruturas agudas/altas versus estruturas achatadas/planas);
  - Centralização e descentralização da tomada de decisão;
- Tipos de estrutura organizacional: linear (militar), funcional, linha-staff, matricial e estruturas em rede (redes organizacionais flexíveis);
- Critérios de departamentalização: por funções (funcional), por produtos ou serviços, territorial (geográfica), por clientes, por processos e por projetos;
- Processo organizacional: as funções fundamentais da administração (PODC):
  - Planejamento (níveis estratégico, tático e operacional; objetivos e planos de ação);
  - Organização (alocação de recursos, divisão do trabalho e atribuição de responsabilidades);
  - Direção e Coordenação (liderança, motivação, delegação de autoridade e harmonização de esforços);
  - Comunicação organizacional (fluxos verticais ascendente e descendente, horizontais e diagonais; barreiras e ruídos na comunicação);
  - Controle e Avaliação (estabelecimento de padrões, medição do desempenho real, comparação e ações corretivas; controles prévio, concomitante e posterior);
- Convergências e diferenças essenciais entre a gestão pública e a gestão privada (princípio da legalidade estrita versus autonomia da vontade, finalidade pública versus lucro, regime de pessoal e sujeição aos órgãos de controle externo).

🧭 Sumário

1. **Elementos da Organização Formal e Desenho Estrutural**
   1. Os Pilares da Organização Formal Moderna
   2. Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)
   3. Centralização vs. Descentralização Decisória
   4. Teste 300
   5. Teste 301
2. **Modelos de Estrutura Organizacional**
   1. Estrutura Linear (Militar/Clássica)
   2. Estrutura Funcional (Tayloriana)
   3. Estrutura Linha-Staff (Comando e Assessoria)
   4. Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)
   5. Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)
   6. Teste 302
   7. Teste 303
3. **Critérios de Departamentalização**
   1. Departamentalização Funcional, Territorial e por Produtos
   2. Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos
   3. Teste 304
4. **O Processo Organizacional e as Funções Administrativas (PODC)**
   1. Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional
   2. Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos
   3. Direção, Liderança e Comunicação Organizacional
   4. Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)
   5. Teste 305
   6. Teste 306
5. **Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças**
   1. Teste 307
   2. Teste 308
   3. Teste 309
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

1. Elementos da Organização Formal e Desenho Estrutural

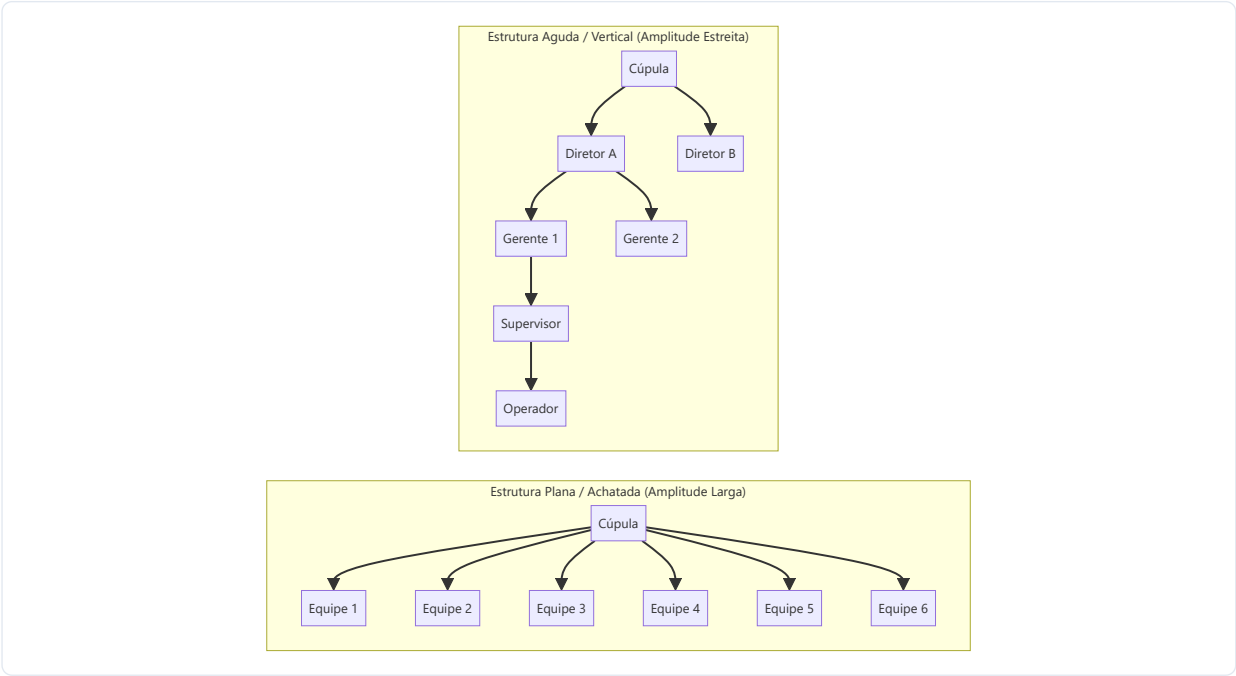
1.1 Os Pilares da Organização Formal Moderna

A **organização formal** é a estrutura deliberadamente planejada, racionalmente desenhada e oficialmente sancionada por normas e regulamentos para integrar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos em direção a objetivos comuns. Seus pilares teóricos centrais compreendem:

1. **Divisão do Trabalho:** Decomposição das atividades complexas em tarefas menores, homogêneas e sequenciais, potencializando a eficiência global;
2. **Especialização:** Concentração individual em funções específicas do processo de trabalho, permitindo aprimoramento da perícia técnica;
3. **Cadeia Escalar e Hierarquia:** Linha ininterrupta de autoridade formal e responsabilidade que conecta a cúpula diretiva à base operacional (*princípio escalar de Fayol*);
4. **Amplitude Administrativa (ou Amplitude de Controle):** Número exato de subordinados que reportam diretamente a um único gestor ou supervisor;
5. **Formalização:** Nível de padronização escrita das rotinas de trabalho, manuais, procedimentos operacionais padrão (POP) e organogramas.

1.2 Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)

Há uma correlação matemática inversa entre a amplitude administrativa e o número de níveis hierárquicos da organização:



Critério de Comparação	Amplitude Estreita (Estrutura Aguda/Vertical)	Amplitude Ampla (Estrutura Plana/Achatada)
Níveis Hierárquicos	Muitos níveis intermediários (organização alta).	Poucos níveis intermediários (organização horizontal).
Estilo de Supervisão	Cerrada, rigorosa, minuciosa e controladora.	Frouxa, com foco na autonomia, confiança e resultados.
Fluxo de Comunicação	Lento, burocrático e sujeito a distorções ("telefone sem fio").	Direto, rápido, transparente e horizontal.
Custo de Administração	Elevado (grande número de cargos comissionados de chefia).	Baixo (estrutura enxuta com menos gerentes intermediários).
Delegação e Decisão	Centralizada na cúpula; baixa delegação.	Descentralizada; forte empoderamento (*empowerment*) da base.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente explora o impacto da "desverticalização" (ou *downsizing*) e redução de níveis hierárquicos: quando uma organização extingue cargos intermediários mantendo o mesmo número de servidores operacionais, ocorre **o alargamento da amplitude de controle** e o **achatamento da estrutura** (horizontalização), exigindo maior autonomia e descentralização!

1.3 Centralização vs. Descentralização Decisória

- **Centralização:** Ocorre quando o poder decisório e a autoridade para emitir deliberações estão concentrados no ápice da pirâmide hierárquica. Proporciona visão global e uniformidade de políticas, mas gera morosidade, sobrecarga na cúpula e desmotivação dos escalões inferiores.

- **Descentralização:** Ocorre quando a autoridade para tomar decisões é formalmente transferida e delegada aos níveis mais baixos da organização, próximos de onde a ação se desenvolve. Promove agilidade, adaptação às peculiaridades operacionais e valorização dos servidores, mas pode gerar inconsistência e perda de visão sistêmica se não houver mecanismos eficazes de governança e alinhamento.

Teste 300

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) Um Analista da área de TI, ao seguir as melhores práticas do Guia PMBOK 5a edição, sugeriu cuidados a serem tomados em relação à governança do projeto, que seria essencial ao projeto de software complexo que se iniciava. Ele afirmou, corretamente, que a governança do projeto

A) é uma função de supervisão que está alinhada com o modelo de governança da organização e que engloba o ciclo de vida global do projeto, não podendo determinar ciclo de vida específico de projetos individuais.

B) fornece à equipe a estrutura, processos e ferramentas para gerenciar o projeto, deixando para a alta direção o controle do projeto e os modelos de tomada de decisões, a fim de todos chegarem a uma entrega bem sucedida.

C) fornece um método específico de desenvolver o projeto, garantindo o seu sucesso através da definição e documentação de práticas confiáveis, deixando a equipe livre da obrigação de prestar contas orçamentárias.

D) é definida e se adequa ao contexto específico do portfólio, programa ou organização que patrocina o projeto, sendo parte essencial da governança organizacional.

E) fornece a estrutura em que a equipe do projeto atua, mantendo-a responsável pelo planejamento, execução, controle e encerramento do projeto. A abordagem da governança do projeto deve ser descrita no plano de gerenciamento do projeto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é uma função de supervisão que está alinhada com o modelo de governança da organização e que engloba o ciclo de...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos*, função responsável pela modelagem dos órgãos, desenho de cargos, atribuição de responsabilidades, alocação de recursos financeiros e materiais e estabelecimento de relações formais de cooperação e subordinação para que os planos possam ser implementados com eficácia.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fornece à equipe a estrutura, processos e ferramentas para gerenciar o projeto, deixando para a alta direção o...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional*, estratégico: Alta Administração (Cúpula / Presidência). — Longo Prazo (4 a 8 anos). — Abrange a instituição como um todo em sua relação com o ambiente externo. — Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos e Plano de Metas Global.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fornece um método específico de desenvolver o projeto, garantindo o seu sucesso através da definição e...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)*, a banca frequentemente explora o impacto da "desverticalização" (ou *downsizing*) e redução de níveis hierárquicos: quando uma organização extingue cargos intermediários mantendo o mesmo número de servidores operacionais, ocorre o alargamento da amplitude de controle e o achatamento da estrutura (horizontalização), exigindo maior autonomia e descentralização!.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é definida e se adequa ao contexto específico do portfólio, programa ou organização que patrocina o projeto, sendo...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional*, nível de Planejamento: Nível Hierárquico Responsável — Horizonte Temporal — Amplitude e Abrangência — Conteúdo Típico.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos* deste guia, ao término do projeto, a equipe é desmobilizada e os membros retornam aos seus órgãos funcionais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "fornece a estrutura em que a equipe do projeto atua, mantendo-a responsável pelo planejamento, execução, controle...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 301

(FCC – TRT 4ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia Da Informação) Considere que uma organização tenha implantado o Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) e tenha atingido o nível de maturidade B. Neste nível, denominado

A) Em Otimização, todos os processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao C) foram cumpridos. Este nível não possui processos específicos.

B) Gerenciado Quantitativamente, o processo de Gerência de Projetos sofre sua segunda evolução, sendo acrescentados novos resultados para atender aos objetivos de gerenciamento quantitativo. Este nível não possui processos específicos.

C) Parcialmente Definido, todos os processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao C) foram cumpridos e são acrescidos os processos Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional, Definição do Processo Organizacional, Gerência de Recursos Humanos e Gerência de Reutilização.

D) Em Otimização, o processo Gerência de Projetos sofre sua primeira evolução, retratando seu novo propósito: gerenciar o projeto com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados.

E) Gerenciado Quantitativamente, todos os processos dos níveis de maturidade anteriores (F ao C) foram cumpridos e são acrescidos os processos Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional, Definição do Processo Organizacional, Gerência de Recursos Humanos e Gerência de Reutilização.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em Otimização, todos os processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao C) foram cumpridos. Este nível não...". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)*, controle Posterior (Corretivo / Ex Post): Incide após a conclusão da ação ou do ciclo de gestão para auditar a conformidade e os resultados alcançados (ex.: prestação anual de contas julgada pelo Tribunal de Contas, processo disciplinar por desvio de conduta).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)* deste guia, vantagens: Altíssima flexibilidade, orientação estratégica para resultados e objetivos de longo prazo, cooperação interdisciplinar e resposta ágil a demandas complexas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 4ª/2015) ao estabelecer que "Gerenciado Quantitativamente, o processo de Gerência de Projetos sofre sua segunda evolução, sendo acrescentados...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Parcialmente Definido, todos os processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao C) foram cumpridos e são...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Os Pilares da Organização Formal Moderna*, a organização formal é a estrutura deliberadamente planejada, racionalmente desenhada e oficialmente sancionada por normas e regulamentos para integrar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos em direção a objetivos comuns.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em Otimização, o processo Gerência de Projetos sofre sua primeira evolução, retratando seu novo propósito...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos*, por Projetos: Agrupamento temporário de recursos e profissionais de diversas especialidades dedicados exclusivamente a entregar um empreendimento único com data de encerramento prefixada (ex.: Comitê de Construção do Novo Prédio do TCE-GO).

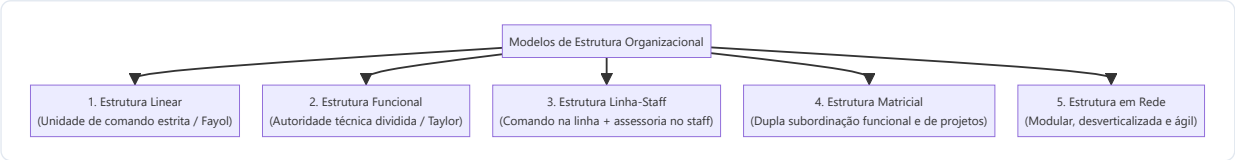
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gerenciado Quantitativamente, todos os processos dos níveis de maturidade anteriores (F ao C) foram cumpridos e...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Departamentalização Funcional, Territorial e por Produtos*, funcional: Agrupa servidores que desempenham funções correlatas ou utilizam competências e equipamentos semelhantes (ex.: Secretaria de Estado da Fazenda, Gerência de Recursos Humanos). Propicia economia de escala, mas cria isolamento setorial ("feudos").

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Modelos de Estrutura Organizacional

As organizações estruturam-se segundo diferentes desenhos formais de autoridade e divisão do trabalho:



2.1 Estrutura Linear (Militar/Clássica)

- **Princípio Central: Unidade de comando absoluta** formulada por Henri Fayol: cada subordinado reporta-se única e exclusivamente a um único superior hierárquico direto;
- **Características:** Linhas formais, retas e descendentes de autoridade; centralização radical no topo; formato piramidal rígido;
- **Vantagens:** Clareza de responsabilidades, facilidade de controle e disciplina impecável;
- **Desvantagens:** Rigidez burocrática, morosidade decisória, isolamento departamental e sobrecarga de trabalho do gestor supremo.

2.2 Estrutura Funcional (Tayloriana)

- **Princípio Central: Especialização funcional** proposta por Frederick Taylor: a autoridade não decorre do posto na linha hierárquica, mas do domínio técnico especializado;
- **Características:** Cada trabalhador reporta-se simultaneamente a vários supervisores especializados (ex.: chefe de qualidade, chefe de manutenção, chefe de prazos);
- **Vantagens:** Máximo aproveitamento do conhecimento técnico especializado e comunicação direta sem intermediários;
- **Desvantagens: Quebra categórica da unidade de comando**, gerando conflitos de prioridades, concorrência entre chefes e confusão de ordens.

2.3 Estrutura Linha-Staff (Comando e Assessoria)

- **Princípio Central:** Combinação harmônica dos modelos linear e funcional. Os órgãos de **linha** detêm a autoridade de comando e decisão sobre as atividades-fim da organização; os órgãos de **staff (assessoria)** prestam serviços especializados, pareceres técnicos, estudos e consultoria às chefias de linha;
- **Vantagens:** Assegura suporte técnico de alto padrão sem quebrar a unidade de comando de chefia direta;
- **Desvantagens:** Risco constante de atrito e conflito entre os assessores teóricos do *staff* e os gerentes práticos da *linha*.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> Os órgãos de *staff* **NÃO possuem autoridade de comando** sobre o pessoal da linha! Eles prestam consultoria, aconselham e sugerem, mas não têm competência para emitir ordens diretas de execução aos operadores de linha.

2.4 Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)

- **Princípio Central:** Sobreposição deliberada de uma estrutura temporária de **projetos/produtos** sobre a estrutura permanente **funcional**. O servidor possui **dupla subordinação**: responde perante o seu chefe de departamento funcional (ex.: Diretor de TI) e perante o líder do projeto interdisciplinar (ex.: Coordenador do Projeto Nova Sede);
- **Vantagens:** Altíssima flexibilidade, orientação estratégica para resultados e objetivos de longo prazo, cooperação interdisciplinar e resposta ágil a demandas complexas;
- **Desvantagens: Violação deliberada da unidade de comando**: gera insegurança emocional, ansiedade em relação a prazos, disputa de poder entre gestores e excesso de reuniões de alinhamento.

2.5 Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)

- **Princípio Central:** Desverticalização organizacional. A entidade mantém um núcleo estratégico enxuto central que coordena uma rede de prestadores de serviços, parceiros, órgãos conveniados e fornecedores externos conectados por tecnologia da informação e contratos;
- **Vantagens:** Custos fixos estruturais mínimos, extrema adaptabilidade a oscilações do ambiente e foco exclusivo nas competências essenciais (*core business*);
- **Desvantagens:** Perda de controle direto sobre a operação, fragilidade na cadeia de suprimentos e dependência excessiva de parceiros externos.

Teste 302

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Modelos de administração pública compreendem um conjunto de teorias, características, normas, padrões, finalidades e práticas próprias, que identificam/definem o tipo de administração de determinada época/período. Os modelos passados demonstram organização, estrutura e "modus operandi" que já existiram – e o modelo atual serve de referência para a administração pública contemporânea, ao mesmo tempo que indica perspectivas e tendências para o futuro. (PALUDO, Augustinho. Administração Pública. São Paulo: Editora Jvspodium, 2024. p. 119.) Quanto aos modelos de administração pública avalie as afirmativas a seguir: I. Embora haja predominância de determinado modelo no curso histórico da Administração Pública, os três modelos coexistem. II. O modelo burocrático não foi plenamente implementado no Brasil. III. Exemplo de manutenção do modelo patrimonialista é o corporativismo, que se torna evidente nos momentos de ameaça aos setores dominantes. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)*, controle Concomitante (Diretivo / Em Tempo Real): Acompanha a execução física e financeira no momento em que ela está ocorrendo (ex.: fiscalização presencial de obra pública, medições parciais de cronograma).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional*, estratégico: Alta Administração (Cúpula / Presidência). — Longo Prazo (4 a 8 anos). — Abrange a instituição como um todo em sua relação com o ambiente externo. — Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos e Plano de Metas Global.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos*, por Clientes / Cidadãos: Organiza os setores com foco nas características peculiares de segmentos de usuários do serviço público (ex.: Delegacia de Atendimento à Mulher, Promotoria do Idoso).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Os Pilares da Organização Formal Moderna*, a organização formal é a estrutura deliberadamente planejada, racionalmente desenhada e oficialmente sancionada por normas e regulamentos para integrar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos em direção a objetivos comuns.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Estrutura Funcional (Tayloriana)* deste guia, características: Cada trabalhador reporta-se simultaneamente a vários supervisores especializados (ex.: chefe de qualidade, chefe de manutenção, chefe de prazos). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 303

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A Teoria Geral da Administração (TGA) estuda a Administração das organizações e empresas a partir da interação e da interdependência entre seis variáveis principais, cujo comportamento é sistêmico e complexo: cada uma influencia e é influenciada pelas demais, de modo que modificações em uma delas provocam alterações em todas as outras. As seis variáveis principais que, segundo o estado atual da TGA, constituem os componentes essenciais do estudo da Administração das organizações e empresas, são:

A) tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade.

B) tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e cultura organizacional.

C) tarefas, processos, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade.

D) tarefas, estrutura, liderança, tecnologia, ambiente e competitividade.

E) tarefas, estrutura, pessoas, inovação, ambiente e competitividade.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.5 Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)* deste guia, vantagens: Custos fixos estruturais mínimos, extrema adaptabilidade a oscilações do ambiente e foco exclusivo nas competências essenciais (*core business*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e cultura organizacional". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Direção, Liderança e Comunicação Organizacional*, a função de Direção dinamiza a organização, orientando e influenciando as pessoas para que desempenhem com zelo suas atribuições.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, processos, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos*, otimiza o fluxo de valor contínuo e a tecnologia de produção, mas é vulnerável a gargalos operacionais em qualquer etapa.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, estrutura, liderança, tecnologia, ambiente e competitividade". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)*, a entidade mantém um núcleo estratégico enxuto central que coordena uma rede de prestadores de serviços, parceiros, órgãos conveniados e fornecedores externos conectados por tecnologia da informação e contratos.

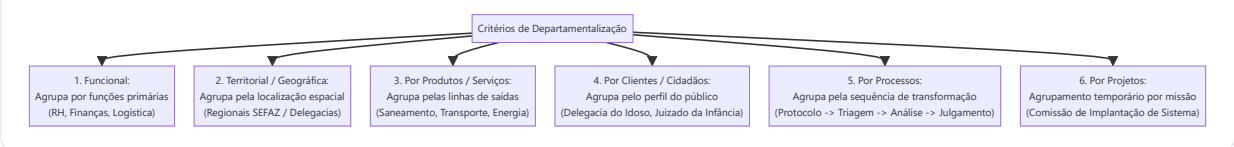
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, estrutura, pessoas, inovação, ambiente e competitividade". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional*, estratégico: Alta Administração (Cúpula / Presidência). — Longo Prazo (4 a 8 anos). — Abrange a instituição como um todo em sua relação com o ambiente externo. — Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos e Plano de Metas Global.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Critérios de Departamentalização

A departamentalização consiste no agrupamento de atividades, recursos e servidores em unidades organizacionais homogêneas para viabilizar a divisão equilibrada do trabalho:



3.1 Departamentalização Funcional, Territorial e por Produtos

- **Funcional:** Agrupa servidores que desempenham funções correlatas ou utilizam competências e equipamentos semelhantes (ex.: Secretaria de Estado da Fazenda, Gerência de Recursos Humanos). Propicia economia de escala, mas cria isolamento setorial ("feudos").
- **Territorial ou Geográfica:** Baseia-se na dispersão espacial dos usuários e das atividades (ex.: Delegacias Regionais do Trabalho, Superintendências Regionais do Dnit). Permite adaptação precisa ao contexto local, mas duplica custos de infraestrutura física.

- **Por Produtos ou Serviços:** Agrupa atividades em torno das saídas ou linhas de bens produzidos (ex.: numa agência reguladora, diretoria de energia elétrica, diretoria de petróleo e diretoria de biocombustíveis). Fomenta inovação e foco nos resultados do produto, mas encarece a gestão com duplicação de funções de apoio.

3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos

- **Por Clientes / Cidadãos:** Organiza os setores com foco nas características peculiares de segmentos de usuários do serviço público (ex.: Delegacia de Atendimento à Mulher, Promotoria do Idoso). Assegura tratamento prioritário e personalizado ao público-alvo, mas dificulta a coordenação central.
- **Por Processos:** Estrutura as unidades segundo a sequência lógica e temporal das etapas de trabalho produtivo (ex.: Protocolo Geral → Triagem Documental → Instrução Processual → Julgamento pelo Tribunal Pleno). Otimiza o fluxo de valor contínuo e a tecnologia de produção, mas é vulnerável a gargalos operacionais em qualquer etapa.
- **Por Projetos:** Agrupamento temporário de recursos e profissionais de diversas especialidades dedicados exclusivamente a entregar um empreendimento único com data de encerramento prefixada (ex.: Comitê de Construção do Novo Prédio do TCE-GO). Ao término do projeto, a equipe é desmobilizada e os membros retornam aos seus órgãos funcionais.

Teste 304

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) A Administração Pública, como organização formal moderna, apresenta características básicas como divisão do trabalho, hierarquia funcional, formalização de regras, impessoalidade e busca pela eficiência na prestação dos serviços públicos. Assinale a opção que apresenta, corretamente, uma característica das organizações formais modernas no âmbito da Administração Pública.

A) Os clientes internos não influenciam os processos organizacionais, pois seu papel está restrito ao consumo dos produtos finais da organização.

B) Departamentos, divisões e seções não são considerados unidades organizacionais por não estarem diretamente ligados à alta gestão.

C) A departamentalização por cliente é característica das estruturas informais e não se aplica à Administração Pública.

D) Unidades organizacionais, como grupos de trabalho e seções, podem funcionar tanto como fornecedores quanto como clientes internos, conforme o fluxo de processos internos.

E) A estrutura organizacional da Administração Pública não permite a existência de fornecedores internos, pois todos os insumos provêm do setor privado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os clientes internos não influenciam os processos organizacionais, pois seu papel está restrito ao consumo dos...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos*, por Processos: Estrutura as unidades segundo a sequência lógica e temporal das etapas de trabalho produtivo (ex.: Protocolo Geral → Triagem Documental → Instrução Processual → Julgamento pelo Tribunal Pleno).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Departamentos, divisões e seções não são considerados unidades organizacionais por não estarem diretamente ligados...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, convergências Modernas: Adoção de técnicas de gestão por processos, governança, foco no usuário-cidadão e busca contínua por eficiência e qualidade. — Responsabilidade socioambiental (ESG), governança corporativa e conformidade com normas regulatórias (*compliance*).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A departamentalização por cliente é característica das estruturas informais e não se aplica à Administração Pública". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos*, otimiza o fluxo de valor contínuo e a tecnologia de produção, mas é vulnerável a gargalos operacionais em qualquer etapa.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Critérios de Departamentalização* deste guia, a departamentalização consiste no agrupamento de atividades, recursos e servidores em unidades organizacionais homogêneas para viabilizar a divisão equilibrada do trabalho. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Unidades organizacionais, como grupos de trabalho e seções, podem funcionar tanto como fornecedores quanto como...".

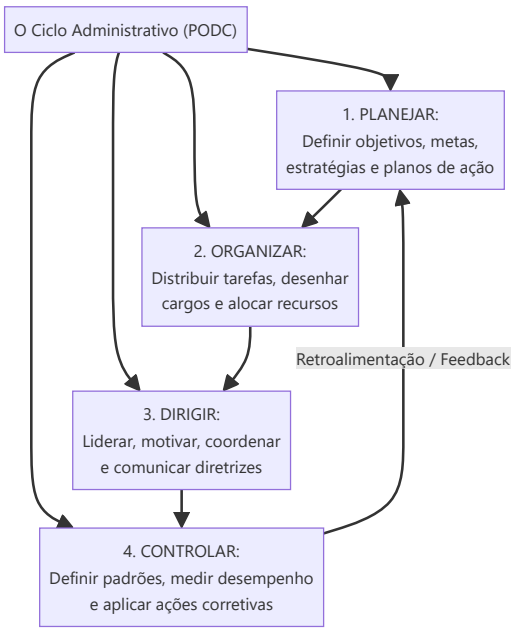
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A estrutura organizacional da Administração Pública não permite a existência de fornecedores internos, pois todos...". De acordo com a teoria estudada em *2. Modelos de Estrutura Organizacional*, as organizações estruturam-se segundo diferentes desenhos formais de autoridade e divisão do trabalho.

GABARITO OFICIAL: D

---

4. O Processo Organizacional e as Funções Administrativas (PODC)

A administração moderna concebe o processo organizacional como um fluxo dinâmico, interdependente e contínuo composto por quatro funções clássicas:



4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional

O planejamento é a função que precede e fundamenta todas as demais, determinando onde a instituição pretende chegar e quais caminhos trilhar:

Nível de Planejamento	Nível Hierárquico Responsável	Horizonte Temporal	Amplitude e Abrangência	Conteúdo Típico
Estratégico	Alta Administração (Cúpula / Presidência).	**Longo Prazo** (4 a 8 anos).	Abrange a **instituição como um todo** em sua relação com o ambiente externo.	Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos e Plano de Metas Global.
Tático	Gerências Intermediárias (Diretorias).	**Médio Prazo** (1 a 3 anos).	Abrange cada **unidade ou departamento funcional** isoladamente.	Planos setoriais (RH, TI, Logística), alocação departamental de recursos e metas intermediárias.
Operacional	Supervisores e Equipes Operacionais.	**Curto Prazo** (dias, semanas, meses).	Focado em **tarefas, procedimentos e rotinas específicas**.	Procedimentos Operacionais Padrão (POP), rotinas de atendimento, escalas diárias e cronogramas.

4.2 Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos

Função responsável pela modelagem dos órgãos, desenho de cargos, atribuição de responsabilidades, alocação de recursos financeiros e materiais e estabelecimento de relações formais de cooperação e subordinação para que os planos possam ser implementados com eficácia.

4.3 Direção, Liderança e Comunicação Organizacional

A função de **Direção** dinamiza a organização, orientando e influenciando as pessoas para que desempenhem com zelo suas atribuições:

- **Liderança e Motivação:** Condução de equipes através de estilos de liderança (autocrático, democrático e liberal/laissez-faire) e compreensão dos fatores motivacionais de servidores públicos (Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, Teoria das Necessidades de Maslow);
- **Comunicação Organizacional e seus Fluxos:**
  - **Fluxo Descendente (Top-Down):** Da chefia superior para a base operacional (ordens de serviço, diretrizes institucionais, metas e instruções normativas);
  - **Fluxo Ascendente (Bottom-Up):** Da base operacional para a cúpula (relatórios de progresso, sugestões de melhoria, dúvidas e recursos administrativos);
  - **Fluxo Horizontal (Lateral):** Entre servidores ou unidades situados no mesmo nível hierárquico (coordenação interdisciplinar e cooperação técnica);
  - **Fluxo Diagonal:** Atravessa diferentes setores e diferentes níveis hierárquicos simultaneamente (agiliza soluções de problemas complexos);
- **Barreiras Comunicacionais:** Ruídos que prejudicam a decodificação da mensagem:
  - *Físicas:* Barulho ambiente, interferência técnica em equipamentos e falhas de rede;
  - *Semânticas:* Diferenças de vocabulário, termos técnicos ou jurídicos herméticos inacessíveis ao receptor;
  - *Psicológicas:* Preconceitos, desconfiança, filtros seletivos e viés perceptivo do interlocutor.

4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)

O controle assegura que o desempenho real esteja em consonância com o que foi previamente planejado:

1. **Estabelecimento de Padrões de Desempenho:** Fixação prévia de metas, indicadores e prazos;
2. **Medição do Desempenho Real:** Obtenção de dados tempestivos sobre o andamento dos processos;
3. **Comparação entre Desempenho Real e Padrão:** Identificação de variações, desvios e erros;
4. **Ação Corretiva:** Intervenção tempestiva para reorientar a execução ou reajustar o planejamento original.

Momentos Temporais do Controle Público:

- **Controle Prévio (Preventivo / Ex Ante):** Antecipa-se aos fatos para impedir irregularidades ou desvios (ex.: exigência de certidões de regularidade fiscal e habilitação técnica antes de assinar contrato, estimativa orçamentária prévia);
- **Controle Concomitante (Diretivo / Em Tempo Real):** Acompanha a execução física e financeira no momento em que ela está ocorrendo (ex.: fiscalização presencial de obra pública, medições parciais de cronograma);
- **Controle Posterior (Corretivo / Ex Post):** Incide após a conclusão da ação ou do ciclo de gestão para auditar a conformidade e os resultados alcançados (ex.: prestação anual de contas julgada pelo Tribunal de Contas, processo disciplinar por desvio de conduta).

Teste 305

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) A gestão de desempenho compreende planejamento, organização, supervisão e controle para entregar excelentes resultados. Assinale a opção que apresenta, corretamente, os processos da gestão de desempenho e respectivas funções típicas.

A) Planejamento: fixação de objetivos e definição de planos. Organização: implementação e infraestrutura de trabalho. Supervisão: comunicação e orientação para equipe. Controle: indicadores de desempenho e criação de valor.

B) Planejamento: criação de valor. Organização: alocação de recursos. Supervisão: fixação de objetivos. Controle: implementação de sistemas de informação.

C) Planejamento: definição de metas e planos de trabalho. Organização: execução de tarefas e controle de resultados. Supervisão: análise de competências. Controle: comunicação com a equipe.

D) Planejamento: avaliação de competências. Organização: gestão de pessoas. Supervisão: avaliação de resultados. Controle: treinamento e desenvolvimento.

E) Planejamento: distribuição de tarefas. Organização: análise de indicadores. Supervisão: criação de métricas. Controle: gestão de sistemas de informação.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)* deste guia, estabelecimento de Padrões de Desempenho: Fixação prévia de metas, indicadores e prazos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Planejamento: fixação de objetivos e definição de planos. Organização: implementação e infraestrutura de trabalho...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Planejamento: criação de valor. Organização: alocação de recursos. Supervisão: fixação de objetivos. Controle...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional*, tático: Gerências Intermediárias (Diretorias). — Médio Prazo (1 a 3 anos). — Abrange cada unidade ou departamento funcional isoladamente. — Planos setoriais (RH, TI, Logística), alocação departamental de recursos e metas intermediárias.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Planejamento: definição de metas e planos de trabalho. Organização: execução de tarefas e controle de resultados...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)*, vantagens: Altíssima flexibilidade, orientação estratégica para resultados e objetivos de longo prazo, cooperação interdisciplinar e resposta ágil a demandas complexas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Planejamento: avaliação de competências. Organização: gestão de pessoas. Supervisão: avaliação de resultados...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)*, estilo de Supervisão: Cerrada, rigorosa, minuciosa e controladora. — Frouxa, com foco na autonomia, confiança e resultados.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Planejamento: distribuição de tarefas. Organização: análise de indicadores. Supervisão: criação de métricas...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos*, função responsável pela modelagem dos órgãos, desenho de cargos, atribuição de responsabilidades, alocação de recursos financeiros e materiais e estabelecimento de relações formais de cooperação e subordinação para que os planos possam ser implementados com eficácia.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 306

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Embora se apresente como momento final do ciclo administrativo, o controle desempenha funções que extrapolam a mera verificação de resultados, sendo dotado de objetivos múltiplos que orientam sua aplicação na rotina das organizações. A respeito dos objetivos principais do controle como função administrativa, analise os itens a seguir. I. A regulação das atividades, voltada a mantê-las dentro dos padrões estabelecidos, assegurando que os resultados se mantenham na amplitude de variação compreendida entre os limites máximo e mínimo previamente definidos. II. A substituição integral das funções de planejamento, organização e direção sempre que se identificarem desvios entre os resultados obtidos e os padrões estabelecidos. III. A prevenção de novas falhas ou erros, na medida em que, ao corrigir os problemas detectados, o controle aponta os meios de evitar sua recorrência futura, contribuindo para o aprimoramento gradativo do processo administrativo. Está correto o que se apresenta em

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Os Pilares da Organização Formal Moderna*, especialização: Concentração individual em funções específicas do processo de trabalho, permitindo aprimoramento da perícia técnica.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)*, comparação entre Desempenho Real e Padrão: Identificação de variações, desvios e erros.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)* deste guia, controle Posterior (Corretivo / Ex Post): Incide após a conclusão da ação ou do ciclo de gestão para auditar a conformidade e os resultados alcançados (ex.: prestação anual de contas julgada pelo Tribunal de Contas, processo disciplinar por desvio de conduta). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "I e III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Direção, Liderança e Comunicação Organizacional*, a função de Direção dinamiza a organização, orientando e influenciando as pessoas para que desempenhem com zelo suas atribuições.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)*, o controle assegura que o desempenho real esteja em consonância com o que foi previamente planejado.

GABARITO OFICIAL: C

---

5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças



Dimensão de Análise	Gestão Pública	Gestão Privada
Princípio da Legalidade	**Legalidade Estrita (Art. 37 da CF):** O gestor só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina.	**Autonomia da Vontade (Art. 5º, II da CF):** A empresa pode fazer tudo o que a lei não proíbe.
Objetivo Primordial	Promoção do **bem comum**, satisfação de necessidades coletivas e justiça social.	Maximização do **lucro financeiro**, participação de mercado e retorno aos investidores.
Recursos Financeiros	Receitas públicas derivadas (tributos arrecadados coercitivamente da sociedade).	Preços de venda de produtos e serviços cobrados em regime de concorrência de mercado.
Regime de Pessoal	Regime jurídico estatutário (ou celetista público), com **investidura obrigatória por concurso público** e estabilidade.	Regime celetista comum (CLT), com contratações e demissões discricionárias segundo a demanda.
Sistema de Controle	Submissão a rígido **controle externo** (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e cidadãos).	Submissão a controles societários internos (Conselho de Administração, acionistas e auditorias privadas).
Convergências Modernas	Adoção de técnicas de gestão por processos, governança, foco no usuário-cidadão e busca contínua por eficiência e qualidade.	Responsabilidade socioambiental (ESG), governança corporativa e conformidade com normas regulatórias (*compliance*).

Teste 307

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) É essencial, no esforço de compreender a Administração Pública, identificar as características mais relevantes que dizem respeito à natureza pública das organizações, com vista a perceber, com clareza, as diferenças destas com as organizações do setor privado. Assinale a opção que apresenta, corretamente, uma divergência entre a gestão pública e a gestão privada.

A) A Administração Pública deve agir com base no princípio da legalidade, podendo realizar apenas aquilo que está expressamente permitido em lei, enquanto a iniciativa privada pode atuar livremente, desde que não haja proibição legal.

B) Tanto a gestão pública quanto a gestão privada operam sob a lógica da autonomia da vontade privada, garantindo que suas decisões sejam pautadas apenas pelos interesses internos da organização.

C) Diferentemente da Administração Pública, as organizações privadas não precisam se preocupar com a transparência e o controle social, pois sua atuação não gera impactos significativos para a sociedade.

D) A segmentação de mercado, estratégia comum na iniciativa privada para diferenciação de atendimento a clientes, é também aplicada integralmente na Administração Pública, permitindo o tratamento preferencial a determinados grupos sociais conforme interesse do gestor público.

E) O objetivo principal da Administração Pública é garantir a sustentabilidade financeira do Estado, enquanto a iniciativa privada busca unicamente maximizar o lucro, sem a preocupação com questões de responsabilidade social ou desenvolvimento sustentável.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças* deste guia, princípio da Legalidade: Legalidade Estrita (Art. 37 da CF): O gestor só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. — Autonomia da Vontade (Art. 5º, II da CF): A empresa pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "A Administração Pública deve agir com base no princípio da legalidade, podendo realizar apenas aquilo que está...".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Tanto a gestão pública quanto a gestão privada operam sob a lógica da autonomia da vontade privada, garantindo que...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, sistema de Controle: Submissão a rígido controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e cidadãos). — Submissão a controles societários internos (Conselho de Administração, acionistas e auditorias privadas).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Diferentemente da Administração Pública, as organizações privadas não precisam se preocupar com a transparência e...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, objetivo Primordial: Promoção do bem comum, satisfação de necessidades coletivas e justiça social. — Maximização do lucro financeiro, participação de mercado e retorno aos investidores.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A segmentação de mercado, estratégia comum na iniciativa privada para diferenciação de atendimento a clientes, é...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, recursos Financeiros: Receitas públicas derivadas (tributos arrecadados coercitivamente da sociedade). — Preços de venda de produtos e serviços cobrados em regime de concorrência de mercado.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O objetivo principal da Administração Pública é garantir a sustentabilidade financeira do Estado, enquanto a...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, convergências Modernas: Adoção de técnicas de gestão por processos, governança, foco no usuário-cidadão e busca contínua por eficiência e qualidade. — Responsabilidade socioambiental (ESG), governança corporativa e conformidade com normas regulatórias (*compliance*).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 308

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Os teóricos da denominada Reforma do Estado incluíram as organizações sociais no que denominam terceiro setor, aquele que é composto por entidades da sociedade civil que exercem atividades de interesse público e não lucrativas. O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo, que é o mercado. Na realidade ele caracteriza-se por prestar atividade de interesse público, por iniciativa privada, sem fins lucrativos; precisamente pelo interesse público da atividade, o Estado tem interesse em fazer parceria com as mesmas, dentro da atividade de fomento; para essa parceria, as entidades têm que atender a determinados requisitos impostos por lei e que variam de um caso para outro; uma vez preenchidos os requisitos, a entidade recebe um título, como o de utilidade pública ou o certificado de fins filantrópicos (hoje denominado de certificado da entidade beneficente de assistência social). As entidades do terceiro setor sempre existiram e tradicionalmente formalizavam a parceria com o poder público por meio de convênio; com as Leis números 9.637, de 15-5-1998 (sobre organizações sociais), e 9.790, de 23- 9-1999 (sobre Oscips), os instrumentos de parceria idealizados foram respectivamente, o contrato de gestão e o termo de parceria, que se somaram ao tradicional convênio. (DI PIETRO, 2022, pág. 334. Adaptado.) Em relação às Organizações Sociais e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público assinale a afirmativa incorreta.

A) A celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do Art. 37 da Constituição Federal de 1988.

B) A execução do objeto do Termo de Parceria firmado com OSCIP será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.

C) Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

D) Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao respectivo Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade subsidiária.

E) Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública por Organização Social, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, princípio da Legalidade: Legalidade Estrita (Art. 37 da CF): O gestor só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. — Autonomia da Vontade (Art. 5º, II da CF): A empresa pode fazer tudo o que a lei não proíbe.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A execução do objeto do Termo de Parceria firmado com OSCIP será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, recursos Financeiros: Receitas públicas derivadas (tributos arrecadados coercitivamente da sociedade). — Preços de venda de produtos e serviços cobrados em regime de concorrência de mercado.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação...". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)*, controle Posterior (Corretivo / Ex Post): Incide após a conclusão da ação ou do ciclo de gestão para auditar a conformidade e os resultados alcançados (ex.: prestação anual de contas julgada pelo Tribunal de Contas, processo disciplinar por desvio de conduta).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças* deste guia, objetivo Primordial: Promoção do bem comum, satisfação de necessidades coletivas e justiça social. — Maximização do lucro financeiro, participação de mercado e retorno aos investidores. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública por Organização Social, os...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, sistema de Controle: Submissão a rígido controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e cidadãos). — Submissão a controles societários internos (Conselho de Administração, acionistas e auditorias privadas).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 309

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) A gestão pública e a gestão privada convergem na busca por eficiência, inovação e entrega de valor aos stakeholders. Assinale a opção que apresenta, corretamente, uma convergência entre a gestão pública e a gestão privada.

A) Ambas operam sob os mesmos princípios de rentabilidade e competição de mercado.

B) O principal objetivo da gestão pública é maximizar os lucros para os contribuintes, assim como a gestão privada faz para os acionistas.

C) A burocracia estatal impede qualquer tipo de inovação e eficiência na administração pública.

D) A administração pública pode adotar práticas gerenciais da iniciativa privada, mas sua finalidade principal é atender ao interesse público.

E) A transparência e a responsabilidade social são exclusivas da administração pública, não sendo relevantes para a gestão privada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ambas operam sob os mesmos princípios de rentabilidade e competição de mercado". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, objetivo Primordial: Promoção do bem comum, satisfação de necessidades coletivas e justiça social. — Maximização do lucro financeiro, participação de mercado e retorno aos investidores.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O principal objetivo da gestão pública é maximizar os lucros para os contribuintes, assim como a gestão privada...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, sistema de Controle: Submissão a rígido controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e cidadãos). — Submissão a controles societários internos (Conselho de Administração, acionistas e auditorias privadas).

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "A burocracia estatal impede qualquer tipo de inovação e eficiência na administração pública". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, convergências Modernas: Adoção de técnicas de gestão por processos, governança, foco no usuário-cidadão e busca contínua por eficiência e qualidade. — Responsabilidade socioambiental (ESG), governança corporativa e conformidade com normas regulatórias (*compliance*).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças* deste guia, princípio da Legalidade: Legalidade Estrita (Art. 37 da CF): O gestor só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. — Autonomia da Vontade (Art. 5º, II da CF): A empresa pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "A administração pública pode adotar práticas gerenciais da iniciativa privada, mas sua finalidade principal é...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A transparência e a responsabilidade social são exclusivas da administração pública, não sendo relevantes para a...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças*, dimensão de Análise: Gestão Pública — Gestão Privada.

GABARITO OFICIAL: D

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Organização da Administração Federal) - Princípios fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Da Administração Pública) - Normas constitucionais estruturantes da administração direta, autárquica, fundacional e estatal.
- TCU - Governança Pública e Organizacional - Referencial institucional do TCU para avaliação de estruturas organizacionais e processos de tomada de decisão.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Estrutura - Portal institucional detalhando a organização estrutural e o funcionamento do Tribunal de Contas de Goiás.
- Lei Estadual nº 13.800/2001 (Processo Administrativo de Goiás) - Regula os atos, processos e competências decisórias no âmbito da administração estadual goiana.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 7 - Tipos de Organização; Cap. 8 - Departamentalização).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 4 - Órgãos e Entidades da Administração Pública).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 2 - A Estrutura Administrativa).

02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

> **Matéria:** Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Evolução dos paradigmas da gestão pública:
  - **Administração Pública Patrimonialista:** características, confusão entre patrimônio público e privado, prebendas, sinécures, clientelismo e nepotismo;
  - **Administração Pública Burocrática (Max Weber):** racionalidade, formalismo, impessoalidade, meritocracia, hierarquia funcional, controle prévio (*a priori*) de processos e as disfunções da burocracia (Robert Merton);
  - **Administração Pública Gerencial (*New Public Management* - NPM):** orientação para resultados, foco no cidadão-usuário/cliente, descentralização, controle a posteriori e contratualização de resultados;
  - As três fases do gerencialismo: Gerencialismo Puro (*Managerialism*), *Consumerism* e *Public Service Orientation* (PSO);
- A Reforma Gerencial de 1995 no Brasil (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE):
  - Os quatro setores do Estado: Núcleo Estratégico, Atividades Exclusivas, Serviços Não Exclusivos e Produção de Bens e Serviços para o Mercado;
  - Formas de atuação e publicização: Agências Reguladoras, Agências Executivas, Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP);
- Eficiência, Eficácia e Efetividade no setor público (a tríade dos resultados públicos e economicidade);
- Governança e Governabilidade: conceitos, distinções e mecanismos (liderança, estratégia e controle - Referencial TCU);
- O conceito e dimensões de *Accountability*: vertical, horizontal e social (societal);
- Transparência pública e controle social: a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011 - LAI) e Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013:
  - Transparência ativa versus transparência passiva;
  - Prazos de resposta e instâncias de recurso administrativo (regra 20 + 10 dias);
  - Graus de sigilo documental: reservada (5 anos), secreta (15 anos) e ultrassecreta (25 anos); proteção de dados pessoais (100 anos).

🧭 Sumário

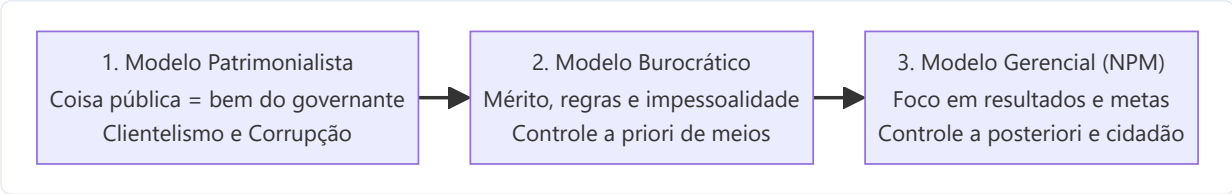
1. **Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública**
   1. Modelo Patrimonialista
   2. Modelo Burocrático Weberiano
   3. Modelo Gerencial (*New Public Management* - NPM)
   4. Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos
   5. Teste 310
   6. Teste 311
2. **As Disfunções da Burocracia (Robert Merton)**
   1. Teste 312
3. **A Reforma Gerencial Brasileira de 1995 (PDRAE)**
   1. Os Quatro Setores do Estado
   2. O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)
   3. Teste 313
   4. Teste 314
4. **As Dimensões do Desempenho Público (Os 6Es da Gestão)**
   1. Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade
   2. Teste 315
5. **Governança, Governabilidade e Accountability**
   1. Governabilidade vs. Governança (Distinção Crítica FCC)
   2. Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)
   3. Teste 316
6. **Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)**
   1. Transparência Ativa vs. Transparência Passiva
   2. Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação
   3. Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental
   4. Teste 317
   5. Teste 318

6. Teste 319
7. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública

A trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos:



1.1 Modelo Patrimonialista

- Vigente no Estado Absolutista e no Brasil Colonial/Imperial até a década de 1930;
- **Característica Central:** Ausência de separação entre o patrimônio do soberano e a *res publica* (o Estado é tratado como extensão da casa do príncipe);
- **Práticas Correlatas:** Concessão de cargos públicos como **prebendas** (rendas vitalícias) e **sinecuras** (cargos sem trabalho correspondente), nepotismo, favorecimento pessoal e coronelismo/clientelismo eleitoral.

1.2 Modelo Burocrático Weberiano

- Estruturado conceitualmente por Max Weber no início do século XX e introduzido no Brasil pela reforma do DASP (1936-1938);
- **Objetivo Histórico Primário:** Combater frontalmente a corrupção e o nepotismo patrimonialistas mediante regras rígidas;
- **Princípios Racionais-Legais:**
  - *Formalismo Estrito:* A autoridade emana da lei e as rotinas devem ser reduzidas a documentos escritos e processos formais;
  - *Impessoalidade:* As decisões administrativas aplicam-se a categorias abstratas, sem discriminações ou privilégios subjetivos;
  - *Meritocracia e Profissionalização:* Ingresso na carreira por concurso público e promoções baseadas no mérito funcional;
  - *Hierarquia Funcional:* Cadeia de comando clara, com linhas bem delimitadas de subordinação;
  - *Controle a Priori (Prévio):* Controle minucioso e exaustivo sobre a conformidade dos meios, formulários e ritos processuais antes de qualquer decisão.

1.3 Modelo Gerencial (*New Public Management* - NPM)

- Emergente nas décadas de 1970/1980 (Reino Unido, Nova Zelândia e EUA) e adotado no Brasil pela Reforma de 1995 (PDRAE);
- **Objetivo Central:** Superar a rigidez, a lentidão e a ineficiência do modelo burocrático diante da crise fiscal do Estado social;
- **Princípios Estruturantes:** Descentralização da gestão, autonomia dos gestores, flexibilização das contratações, incentivo à inovação, contratualização de resultados e foco absoluto nas necessidades do **cidadão-usuário/cliente**;
- **Fases do Gerencialismo:**
  1. *Gerencialismo Puro (Managerialism):* Foco inicial obsessivo no corte de gastos públicos, equilíbrio fiscal e redução do tamanho da máquina governamental;
  2. *Consumerism:* Introdução do conceito de qualidade total, desregulamentação, competição entre prestadores e tratamento do cidadão como "cliente";
  3. *Public Service Orientation (PSO):* Síntese democrática contemporânea que resgata a cidadania plena, direitos republicanos, equidade, transparência e governança participativa.

1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos

Critério de Comparação	Administração Patrimonialista	Administração Burocrática (Weber)	Administração Gerencial (NPM)
Relação Estado vs. Sociedade	Confusão total entre patrimônio público e bens particulares do governante.	Separação estrita entre a esfera pública e a privada. Protege o erário da apropriação indevida.	O Estado serve à sociedade. Foco no cidadão como titular de direitos e usuário de serviços públicos.
Princípio Básico de Atuação	Arbitrariedade, laços de sangue, prebendas, sinécures e apadrinhamento político.	Formalismo legal estrito, impessoalidade, hierarquia rígida e meritocracia (concurso público).	Flexibilidade, descentralização de autoridade, competitividade, inovação e avaliação por metas.
Mecanismo de Controle	Inexistente (vontade pessoal e absoluta do soberano).	**Controle a priori (prévio):** Focado obsessivamente nos processos, ritos e obediência às normas.	**Controle a posteriori (de resultados):** Focado no cumprimento das metas pactuadas em contratos de gestão.
Papel do Servidor Público	Titular de sinecuras e favores concedidos pela coroa.	Especialista profissional, com carreira técnica estruturada e estabilidade funcional.	Gestor de programas orientado a metas, com autonomia operacional e incentivo ao mérito.
Disfunções Centrais	Corrupção sistêmica, nepotismo e ineficiência predatória.	Rigidez burocrática, lentidão, excesso de burocracia documental e desapego às demandas sociais.	Risco de mercantilização de serviços sociais e redução da impessoalidade.

Teste 310

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) "O conceito e estabelecimento da auditoria são inerentes à administração financeira pública, já que a gestão de recursos públicos envolve um voto de confiança. A auditoria não é um fim em si, e sim um elemento indispensável de um sistema regulatório cujo objetivo é revelar desvios das normas e violações dos princípios da legalidade, eficiência, efetividade e economicidade na gestão financeira com a tempestividade necessária para que medidas corretivas possam ter tomadas em casos individuais, para fazer com que os responsáveis por esses desvios assumam essa responsabilidade, para obter o devido ressarcimento ou para tomar medidas para prevenir- ou pelo menos dificultar—a ocorrência dessas violações". INTOSAI, Declaração de Lima (INTOSAI-P 1) A Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) foi fundada em 1953, durante o primeiro Congresso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, realizado em Cuba, como organização independente para, entre outros objetivos, estabelecer normas e orientações para a realização de auditorias governamentais eficazes e eficientes. O Brasil encontra-se entre seus membros, por meio do Tribunal de Contas da União. Em consonância com as normas emanadas pela INTOSAI assinale a afirmativa correta.

A) Os princípios fundamentais estabelecidos pela INTOSAI, dado o seu caráter amplo, e pela adesão dos países membros, se sobrepõem às leis e regulamentos nacionais.

B) Auditoria financeira foca em determinar se um particular objeto está em conformidade com normas identificadas como critérios.

C) Auditoria de conformidade foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento.

D) As Instituições Superiores de Controle podem realizar auditorias ou outros trabalhos sobre qualquer tema de relevância que diga respeito às responsabilidades da administração e dos responsáveis pela governança e ao uso apropriado de recursos e bens públicos.

E) A asseguração em auditoria pode ser razoável ou limitada, nesta última a conclusão da auditoria é expressa de forma positiva, transmitindo que, na opinião do auditor, o objeto está ou não em conformidade em todos os aspectos relevantes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os princípios fundamentais estabelecidos pela INTOSAI, dado o seu caráter amplo, e pela adesão dos países membros...". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública*, a trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Auditoria financeira foca em determinar se um particular objeto está em conformidade com normas identificadas como...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelo Burocrático Weberiano*, *Controle a Priori (Prévio):* Controle minucioso e exaustivo sobre a conformidade dos meios, formulários e ritos processuais antes de qualquer decisão.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Auditoria de conformidade foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade*, eficácia: Grau de cumprimento das metas e objetivos formalmente planejados ($\text{Metas Realizadas}/\text{Metas Previstas}$). É a capacidade de fazer a coisa certa e entregar as saídas combinadas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)* deste guia, instrumento Vinculante: A parceria celebra-se mediante Contrato de Gestão, estipulando metas quantitativas e qualitativas de atendimento, com repasse de recursos orçamentários, cessão de servidores públicos e de imóveis estatais, sujeitando-se ao controle externo do Tribunal de Contas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "As Instituições Superiores de Controle podem realizar auditorias ou outros trabalhos sobre qualquer tema de...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A asseguração em auditoria pode ser razoável ou limitada, nesta última a conclusão da auditoria é expressa de...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Os Quatro Setores do Estado*, produção de Bens e Serviços para o Mercado: Atividades econômicas industriais e comerciais que devem ser operadas pelo mercado concorrencial (objeto de privatização).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 311

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) Os critérios de departamentalização na Administração Pública devem alinhar-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assinale a opção que apresenta, corretamente, a departamentalização que procura agrupar órgãos e cargos por função para aproveitar a integração de conhecimentos, habilidades, competências e processos de trabalho em uma só unidade.

A) Geográfica.

B) Funcional.

C) Por clientela.

D) Por processos.

E) Por projetos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Geográfica". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelo Burocrático Weberiano*, *Hierarquia Funcional:* Cadeia de comando clara, com linhas bem delimitadas de subordinação.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Modelo Burocrático Weberiano* deste guia, *Meritocracia e Profissionalização:* Ingresso na carreira por concurso público e promoções baseadas no mérito funcional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "Funcional".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Por clientela". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos*, papel do Servidor Público: Titular de sinecuras e favores concedidos pela coroa. — Especialista profissional, com carreira técnica estruturada e estabilidade funcional. — Gestor de programas orientado a metas, com autonomia operacional e incentivo ao mérito.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Por processos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelo Burocrático Weberiano*, *Formalismo Estrito:* A autoridade emana da lei e as rotinas devem ser reduzidas a documentos escritos e processos formais.

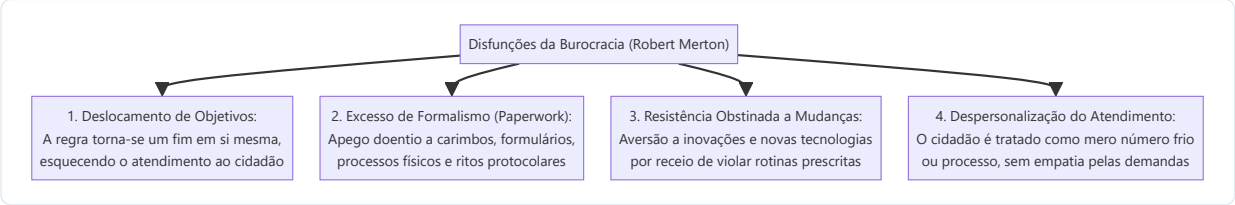
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Por projetos". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Modelo Patrimonialista*, práticas Correlatas: Concessão de cargos públicos como prebendas (rendas vitalícias) e sinecuras (cargos sem trabalho correspondente), nepotismo, favorecimento pessoal e coronelismo/clientelismo eleitoral.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. As Disfunções da Burocracia (Robert Merton)

Embora concebida por Max Weber como o tipo ideal de organização racional e previsível, a aplicação concreta da burocracia gera anomalias conhecidas como **disfunções da burocracia**:



- **Deslocamento de Objetivos:** O cumprimento cego do regulamento transforma-se na missão primordial do servidor, em detrimento da entrega final do serviço público;
- **Superconformidade:** O funcionário limita-se estritamente ao que está escrito e recusa-se a agir perante situações imprevistas, gerando paralisia decisória;
- **Exibição de Sinais de Autoridade:** Uso excessivo de títulos formais, carimbos e hierarquia para distanciar o funcionário do cidadão comum.

Teste 312

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Em dezembro de 2024, João, estagiário voluntário da 1ª Vara da Comarca Alfa, revelou, a terceira pessoa, circunstância de que tinha ciência em razão das atribuições da função exercida junto ao Poder Judiciário e que deveria permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada. Após um breve período de investigação, apurou-se que João não agiu com dolo. Na verdade, o estagiário, atuando de maneira imprudente, acabou por revelar os fatos sigilosos. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que João

A) não praticou ato de improbidade administrativa, já que exerce a função pública na qualidade de estagiário voluntário.

B) praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

C) praticou ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

D) praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

E) não praticou ato de improbidade administrativa, por não ter agido com dolo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não praticou ato de improbidade administrativa, já que exerce a função pública na qualidade de estagiário...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Modelo Gerencial (New Public Management - NPM)*, *Consumerism:* Introdução do conceito de qualidade total, desregulamentação, competição entre prestadores e tratamento do cidadão como "cliente".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública*, a trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "praticou ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)*, accountability Social (ou Societal): Exercida pela mobilização da sociedade civil organizada, sindicatos, conselhos de políticas públicas e pela imprensa investigativa independente.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos*, relação Estado vs. Sociedade: Confusão total entre patrimônio público e bens particulares do governante. — Separação estrita entre a esfera pública e a privada. Protege o erário da apropriação indevida. — O Estado serve à sociedade.

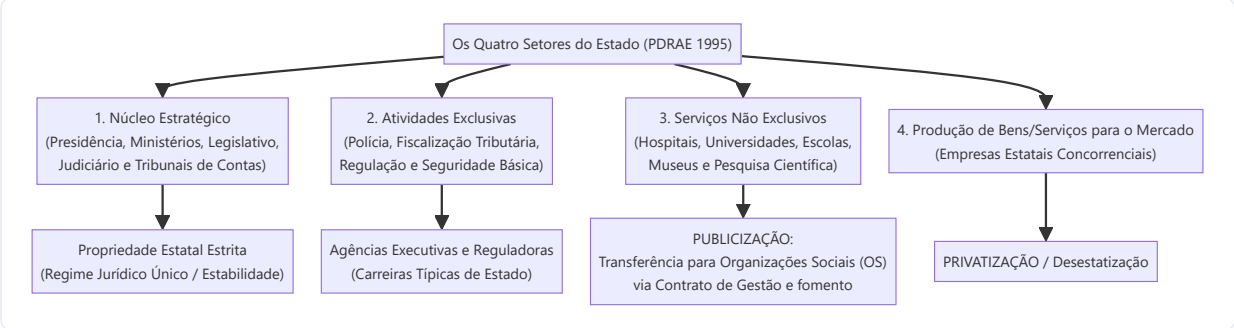
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)* deste guia, a Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "não praticou ato de improbidade administrativa, por não ter agido com dolo".

GABARITO OFICIAL: E

---

3. A Reforma Gerencial Brasileira de 1995 (PDRAE)

Coordenado pelo Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, o **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)** estabeleceu as bases do gerencialismo no Brasil:



3.1 Os Quatro Setores do Estado

1. **Núcleo Estratégico:** Define as leis, as políticas públicas fundamentais e as diretrizes estratégicas da nação. Propriedade estatal integral, composta pelas carreiras de Estado;
2. **Atividades Exclusivas de Estado:** Serviços que envolvem o exercício do poder de império e coerção (polícia, diplomacia, fiscalização tributária, regulação e controle externo);
3. **Serviços Não Exclusivos do Estado:** Serviços sociais de relevância coletiva que o Estado presta, mas nos quais o setor privado também atua livremente (saúde, ensino, cultura e pesquisa científica);
4. **Produção de Bens e Serviços para o Mercado:** Atividades econômicas industriais e comerciais que devem ser operadas pelo mercado concorrencial (objeto de privatização).

3.2 O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)

- **Publicização:** É a descentralização de atividades e serviços não exclusivos do Estado para entidades do setor público não estatal (terceiro setor), constituídas como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos qualificadas como **Organizações Sociais (OS)**;
- **Instrumento Vinculante:** A parceria celebra-se mediante **Contrato de Gestão**, estipulando metas quantitativas e qualitativas de atendimento, com repasse de recursos orçamentários, cessão de servidores públicos e de imóveis estatais, sujeitando-se ao controle externo do Tribunal de Contas.

Teste 313

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) Os documentos oficiais da Administração Pública devem observar, entre outros, os princípios da clareza, concisão, impessoalidade e objetividade na sua redação. Assinale a opção em que há uma inadequação em relação a um ou mais desses princípios.

A) A sociedade se divide em duas classes: os que têm mais refeições que apetite e os que têm mais apetite que refeições.

B) Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos.

C) São necessários três elementos para amar os vizinhos: desejar o melhor possível para todos, fazermos o bem que pudermos e aguentar as falhas dos outros.

D) Há dois tipos de pessoas: aquelas que terminam o que começam e aquelas que estão sempre começando.

E) Existem duas classes de escritores geniais: os que pensam obras imortais são eternos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A sociedade se divide em duas classes: os que têm mais refeições que apetite e os que têm mais apetite que...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação*, prazos: Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser imediato. Caso não seja possível o atendimento imediato, o órgão tem o prazo de até 20 (vinte) dias, prorrogável motivadamente por mais 10 (dez) dias (regra dos 20 + 10 dias).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade*, eficácia: Grau de cumprimento das metas e objetivos formalmente planejados ($\text{Metas Realizadas}/\text{Metas Previstas}$). É a capacidade de fazer a coisa certa e entregar as saídas combinadas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "São necessários três elementos para amar os vizinhos: desejar o melhor possível para todos, fazermos o bem que...". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública*, a trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos.

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Há dois tipos de pessoas: aquelas que terminam o que começam e aquelas que estão sempre começando". De acordo com a teoria estudada em *3.2 O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)*, publicização: É a descentralização de atividades e serviços não exclusivos do Estado para entidades do setor público não estatal (terceiro setor), constituídas como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos qualificadas como Organizações Sociais (OS).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Modelo Burocrático Weberiano* deste guia, *Formalismo Estrito:* A autoridade emana da lei e as rotinas devem ser reduzidas a documentos escritos e processos formais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Existem duas classes de escritores geniais: os que pensam obras imortais são eternos".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 314

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Após o devido processo legal, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, foi aplicada a Samuel, que era prefeito do Município Alfa, entre outras penalidades, a de suspensão de direitos políticos pelo prazo de 13 (treze) anos, em decorrência da gravidade de sua conduta. Considerando as disposições constantes da Lei nº 8.429/92, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, é correto afirmar que a penalidade de suspensão de direitos políticos na extensão imposta

A) apenas está prevista para os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito.

B) pode ser aplicada para qualquer dos atos de improbidade tipificados na norma em comento.

C) somente seria cabível para os atos de improbidade que causam lesão ao erário.

D) restringe-se aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública.

E) extrapola os limites previstos na norma em apreço para qualquer dos atos de improbidade.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)* deste guia, o termo *accountability* compreende o dever indeclinável de prestar contas, responder pelos atos praticados na gestão da coisa pública e submeter-se a sanções em caso de malversação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "apenas está prevista para os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito".

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "pode ser aplicada para qualquer dos atos de improbidade tipificados na norma em comento". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelo Burocrático Weberiano*, *Formalismo Estrito:* A autoridade emana da lei e as rotinas devem ser reduzidas a documentos escritos e processos formais.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente seria cabível para os atos de improbidade que causam lesão ao erário". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos*, relação Estado vs. Sociedade: Confusão total entre patrimônio público e bens particulares do governante. — Separação estrita entre a esfera pública e a privada. Protege o erário da apropriação indevida. — O Estado serve à sociedade.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "restringe-se aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública*, a trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos.

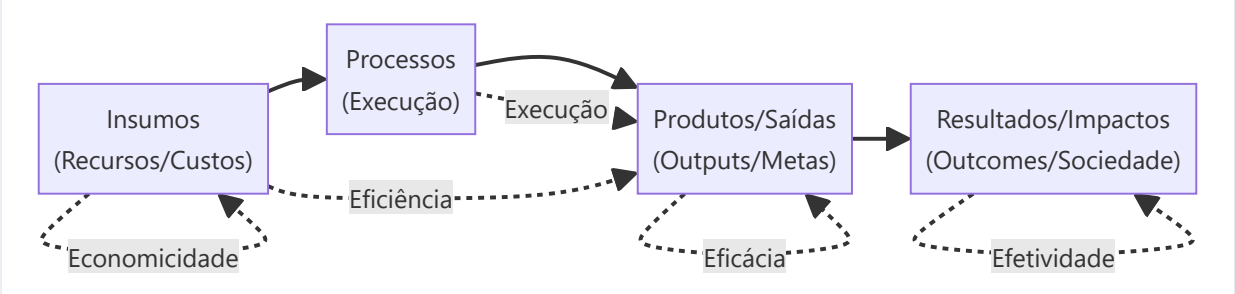
E) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "extrapola os limites previstos na norma em apreço para qualquer dos atos de improbidade". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelo Burocrático Weberiano*, *Controle a Priori (Prévio):* Controle minucioso e exaustivo sobre a conformidade dos meios, formulários e ritos processuais antes de qualquer decisão.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. As Dimensões do Desempenho Público (Os 6Es da Gestão)

A mensuração de resultados governamentais apoia-se em dimensões analíticas fundamentais:



4.1 Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade

- **Economicidade:** Minimização dos custos na aquisição de insumos, sem comprometer os padrões adequados de qualidade (comprar os melhores insumos pelo menor custo financeiro possível);
- **Eficiência:** Relação otimizada entre os insumos empregados e as saídas produzidas ($\text{Produtos}/\text{Insumos}$). É a competência para fazer certo as coisas, reduzindo perdas e desperdícios operacionais;
- **Eficácia:** Grau de cumprimento das metas e objetivos formalmente planejados ($\text{Metas Realizadas}/\text{Metas Previstas}$). É a capacidade de fazer a coisa certa e entregar as saídas combinadas;
- **Efetividade:** Impacto social duradouro e positivo gerado na realidade concreta da sociedade pela política pública. É a transformação concreta da vida do cidadão.

> 💡 **Exemplo Clássico em Provas:**
> Numa campanha de vacinação infantil:
>
> - Comprar as vacinas e seringas pelo menor preço do mercado = **Economicidade**;
> - Aplicar 80 doses por hora por enfermeiro sem desperdício de ampolas = **Eficiência**;
> - Atingir a meta de imunizar 95% das crianças do público-alvo = **Eficácia**;
> - Erradicar a doença e reduzir a zero as internações hospitalares na população infantil = **Efetividade**!

Teste 315

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Na empresa Z, o gestor de materiais elaborou relatório gerencial relativo ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior. Para um item de consumo regular, o consumo total no período foi de 12.000 unidades, e o estoque médio mantido durante o mesmo intervalo foi de 2.000 unidades. O gestor obteve, então, o quociente entre o consumo e o estoque médio, com vistas a mensurar quantas vezes o estoque do item se renovou no exercício. O indicador apurado pelo gestor é denominado

A) rotatividade do estoque.

B) custo total do estoque.

C) custo do estoque de segurança.

D) previsão de consumo.

E) relação de itens críticos.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. A Reforma Gerencial Brasileira de 1995 (PDRAE)* deste guia, coordenado pelo Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) estabeleceu as bases do gerencialismo no Brasil. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "rotatividade do estoque".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "custo total do estoque". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Modelo Gerencial (New Public Management - NPM), Consumerism:* Introdução do conceito de qualidade total, desregulamentação, competição entre prestadores e tratamento do cidadão como "cliente".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "custo do estoque de segurança". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade*, economicidade: Minimização dos custos na aquisição de insumos, sem comprometer os padrões adequados de qualidade (comprar os melhores insumos pelo menor custo financeiro possível).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "previsão de consumo". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos*, papel do Servidor Público: Titular de sinecuras e favores concedidos pela coroa. — Especialista profissional, com carreira técnica estruturada e estabilidade funcional. — Gestor de programas orientado a metas, com autonomia operacional e incentivo ao mérito.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "relação de itens críticos". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos*, relação Estado vs. Sociedade: Confusão total entre patrimônio público e bens particulares do governante. — Separação estrita entre a esfera pública e a privada. Protege o erário da apropriação indevida. — O Estado serve à sociedade.

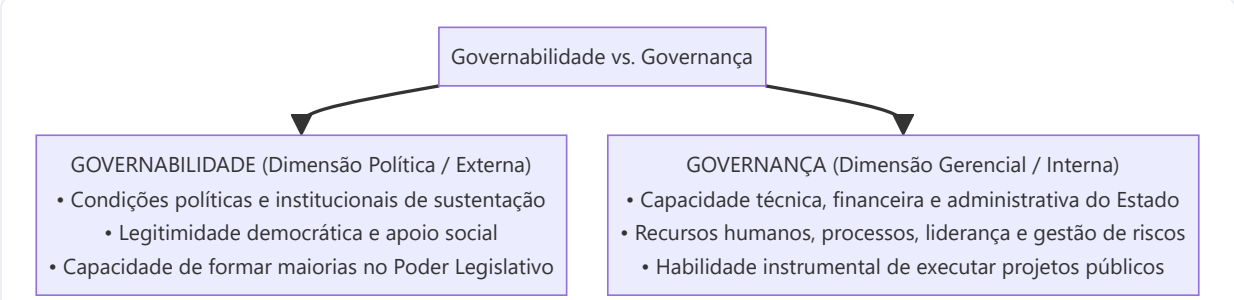
GABARITO OFICIAL: A

---

5. Governança, Governabilidade e Accountability

5.1 Governabilidade vs. Governança (Distinção Crítica FCC)

A banca FCC cobra de forma reiterada a distinção analítica entre governabilidade e governança:



- **Os Mecanismos de Governança (Referencial Básico do TCU):**
    1. **Liderança:** Papel dos dirigentes em estabelecer integridade, propósito e direção ética;
    2. **Estratégia:** Definição de planos claros, metas, diretrizes e prioridades alinhadas à missão;
    3. **Controle:** Gestão de riscos, transparência, integridade (*compliance*) e monitoramento contínuo.

5.2 Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)

O termo *accountability* compreende o dever indeclinável de prestar contas, responder pelos atos praticados na gestão da coisa pública e submeter-se a sanções em caso de malversação:

1. **Accountability Vertical:** Opera de baixo para cima, no vínculo entre o cidadão e os governantes, materializada essencialmente pelo **voto livre e secreto nas eleições democráticas**, bem como por plebiscitos e referendos;
2. **Accountability Horizontal:** Consiste no controle mútuo e recíproco exercido entre órgãos estatais autônomos dotados de poderes constitucionais de freios e contrapesos (**Tribunais de Contas**, Ministério Público, Poder Judiciário e Controladorias);
3. **Accountability Social (ou Societal):** Exercida pela mobilização da sociedade civil organizada, sindicatos, conselhos de políticas públicas e pela imprensa investigativa independente.

Teste 316

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) No exercício da função relativa ao cargo de técnico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no qual foi regularmente investido, Astolfo praticou a conduta de revelar fato de que tinha ciência em razão das atribuições e que devia permanecer em segredo, promovendo beneficiamento por informação privilegiada, sendo certo que ele assevera que a sua conduta foi culposa. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, a aludida conduta de Astolfo:

A) está tipificada dentre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, que não admitem a modalidade culposa e cujo rol é taxativo;

B) está tipificada dentre os atos de improbidade em todas as situações consagradas na norma, que comportam rol exemplificativo e que admitem a modalidade culposa e a dolosa;

C) está tipificada dentre os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, cujo rol é taxativo e que admitem somente a modalidade dolosa;

D) não está tipificada em nenhum dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, que admitem as modalidades culposa e dolosa, cujo rol é exemplificativo;

E) não está tipificada dentre quaisquer dos atos de improbidade consagrados na aludida norma, que pormenoriza as condutas puníveis de forma taxativa em todos os casos e que não admitem a modalidade culposa em nenhuma hipótese.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)* deste guia, o termo *accountability* compreende o dever indeclinável de prestar contas, responder pelos atos praticados na gestão da coisa pública e submeter-se a sanções em caso de malversação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "está tipificada dentre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, que não...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "está tipificada dentre os atos de improbidade em todas as situações consagradas na norma, que comportam rol...". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública*, a trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "está tipificada dentre os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, cujo rol é taxativo e que...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Modelo Gerencial (New Public Management - NPM)*, princípios Estruturantes: Descentralização da gestão, autonomia dos gestores, flexibilização das contratações, incentivo à inovação, contratualização de resultados e foco absoluto nas necessidades do cidadão-usuário/cliente.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não está tipificada em nenhum dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública...". De acordo com a teoria estudada em *6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)*, a Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa.

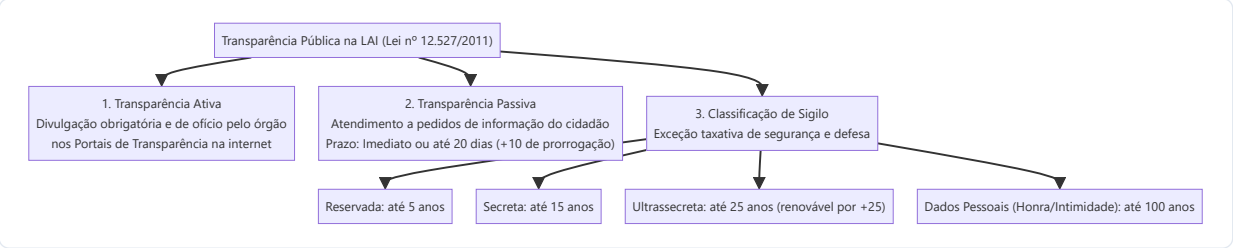
E) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "não está tipificada dentre quaisquer dos atos de improbidade consagrados na aludida norma, que pormenoriza as...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Governabilidade vs. Governança (Distinção Crítica FCC)*, a banca FCC cobra de forma reiterada a distinção analítica entre governabilidade e governança.

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)

A Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa.



6.1 Transparência Ativa vs. Transparência Passiva

- **Transparência Ativa:** Divulgação oficial espontânea e contínua de informações públicas de interesse coletivo em sítios oficiais da internet (portais de transparência), em dados abertos e de fácil acesso, independentemente de requerimento;
- **Transparência Passiva:** Resposta formal do Poder Público aos pedidos específicos de acesso a documentos e informações formulados pelos cidadãos perante os Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

6.2 Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação

- **Prazos:** Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser imediato. Caso não seja possível o atendimento imediato, o órgão tem o prazo de **até 20 (vinte) dias**, prorrogável motivadamente por mais **10 (dez) dias** (regra dos 20 + 10 dias);
- **Desnecessidade de Motivação (Art. 10, § 3º da LAI):** São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público! O cidadão não precisa justificar por que deseja saber os gastos públicos.

6.3 Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental

As informações cuja divulgação possa colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado podem ser classificadas em três graus de sigilo:

1. **Reservada:** Prazo máximo de restrição de **até 5 (cinco) anos**;
2. **Secreta:** Prazo máximo de restrição de **até 15 (quinze) anos**;
3. **Ultrassecreta:** Prazo máximo de restrição de **até 25 (vinte e cinco) anos**, prorrogável uma única vez por igual período;
4. **Informações Pessoais (Art. 31 da LAI):** Relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem de indivíduos têm acesso restrito por **até 100 (cem) anos**, independentemente de classificação de sigilo.

Teste 317

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei n.° 12.527/2011, reforça o compromisso da Administração Pública com a transparência e a ética, promovendo o acesso do cidadão às informações governamentais como instrumento fundamental para o controle social e o fortalecimento da democracia. Assinale a opção que apresenta corretamente uma disposição das informações pessoais da LAI.

A) Informações pessoais podem ser divulgadas livremente após 10 anos, desde que não envolvam agentes públicos.

B) O acesso a informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem é restrito por até 50 anos, salvo decisão judicial.

C) A divulgação de informações pessoais depende exclusivamente de ordem judicial, independentemente de consentimento da pessoa envolvida.

D) A restrição de acesso a informações pessoais pode ser utilizada para impedir investigações de irregularidades que envolvam o titular dos dados.

E) O tratamento de informações pessoais deve respeitar a intimidade e os direitos individuais, sendo vedado seu uso indevido, sob pena de responsabilização.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Informações pessoais podem ser divulgadas livremente após 10 anos, desde que não envolvam agentes públicos". De acordo com a teoria estudada em *6.3 Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental*, as informações cuja divulgação possa colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado podem ser classificadas em três graus de sigilo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O acesso a informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem é restrito por até 50 anos, salvo...". De acordo com a teoria estudada em *6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)*, a Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "A divulgação de informações pessoais depende exclusivamente de ordem judicial, independentemente de consentimento...". De acordo com a teoria estudada em *6.1 Transparência Ativa vs. Transparência Passiva*, transparência Ativa: Divulgação oficial espontânea e contínua de informações públicas de interesse coletivo em sítios oficiais da internet (portais de transparência), em dados abertos e de fácil acesso, independentemente de requerimento.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A restrição de acesso a informações pessoais pode ser utilizada para impedir investigações de irregularidades que...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação*, prazos: Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser imediato. Caso não seja possível o atendimento imediato, o órgão tem o prazo de até 20 (vinte) dias, prorrogável motivadamente por mais 10 (dez) dias (regra dos 20 + 10 dias).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *6.3 Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental* deste guia, informações Pessoais (Art. 31 da LAI): Relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem de indivíduos têm acesso restrito por até 100 (cem) anos, independentemente de classificação de sigilo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "O tratamento de informações pessoais deve respeitar a intimidade e os direitos individuais, sendo vedado seu uso...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 318

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) Semana passada, Adroaldo, no exercício das atribuições do cargo efetivo em que está lotado no Estado do Amapá, praticou a conduta de negar publicidade a determinado ato oficial, sob o fundamento de que ele está gravado de sigilo, classificado como informação secreta, que, mediante a devida motivação, foi considerada imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Acerca dessa situação hipotética, considerando o disposto na Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, é correto afirmar que:

A) caso caracterizado o dolo na realização de tal conduta, ficará configurado o ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, diante da previsão específica no respectivo dispositivo da Lei de Improbidade;

B) independentemente da caracterização de dolo, a conduta em questão não configura ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, tanto que excepcionada pela própria Lei de Improbidade Administrativa;

C) considerando que o rol atinente aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública é exemplificativo, a conduta em análise deve assim ser caracterizada, ainda que o servidor tenha agido com culpa;

D) considerando que a negativa de publicidade não consta do rol taxativo das condutas que configuram o ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, a conduta em apreço não poderia ser assim caracterizada ainda que a informação não estivesse gravada de sigilo;

E) considerando que a conduta em cotejo não pode ser caracterizada como ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, para tanto, é imprescindível o enriquecimento sem causa ou a lesão ao erário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso caracterizado o dolo na realização de tal conduta, ficará configurado o ato de improbidade que atenta contra...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação*, prazos: Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser imediato. Caso não seja possível o atendimento imediato, o órgão tem o prazo de até 20 (vinte) dias, prorrogável motivadamente por mais 10 (dez) dias (regra dos 20 + 10 dias).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)* deste guia, a Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "independentemente da caracterização de dolo, a conduta em questão não configura ato de improbidade que atenta...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "considerando que o rol atinente aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelo Burocrático Weberiano*, *Formalismo Estrito:* A autoridade emana da lei e as rotinas devem ser reduzidas a documentos escritos e processos formais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "considerando que a negativa de publicidade não consta do rol taxativo das condutas que configuram o ato de...". De acordo com a teoria estudada em *6.3 Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental*, as informações cuja divulgação possa colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado podem ser classificadas em três graus de sigilo.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "considerando que a conduta em cotejo não pode ser caracterizada como ato de improbidade que atenta contra os...". De acordo com a teoria estudada em *6.1 Transparência Ativa vs. Transparência Passiva*, transparência Ativa: Divulgação oficial espontânea e contínua de informações públicas de interesse coletivo em sítios oficiais da internet (portais de transparência), em dados abertos e de fácil acesso, independentemente de requerimento.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 319

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um cidadão solicitou um pedido de acesso à informação para verificar a adequação da Dívida Consolidada Líquida (DCL) do município em que reside. Sua solicitação decorre de um conjunto de matérias jornalísticas indicando que o referido ente teria comprometido cerca de 250% da Receita Corrente Líquida (RCL) com tais rubricas. Na resposta ao cidadão, a prefeitura indicou corretamente que a informação demandada está disponível para consulta pública no portal da transparência por meio do:

A) balanço patrimonial;

B) balanço orçamentário;

C) balanço financeiro;

D) relatório de gestão fiscal;

E) relatório resumido de execução orçamentária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "balanço patrimonial". De acordo com a teoria estudada em *6.2 Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação*, prazos: Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser imediato. Caso não seja possível o atendimento imediato, o órgão tem o prazo de até 20 (vinte) dias, prorrogável motivadamente por mais 10 (dez) dias (regra dos 20 + 10 dias).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "balanço orçamentário". De acordo com a teoria estudada em *6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)*, a Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "balanço financeiro". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade*, economicidade: Minimização dos custos na aquisição de insumos, sem comprometer os padrões adequados de qualidade (comprar os melhores insumos pelo menor custo financeiro possível).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *6.1 Transparência Ativa vs. Transparência Passiva* deste guia, transparência Passiva: Resposta formal do Poder Público aos pedidos específicos de acesso a documentos e informações formulados pelos cidadãos perante os Serviços de Informações ao Cidadão (SIC). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "relatório de gestão fiscal".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "relatório resumido de execução orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Modelo Gerencial (New Public Management - NPM)*, objetivo Central: Superar a rigidez, a lentidão e a ineficiência do modelo burocrático diante da crise fiscal do Estado social.

GABARITO OFICIAL: D

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública) - Dispõe sobre a governança pública e os mecanismos de liderança, estratégia e controle.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Reforma Administrativa e Descentralização) - Marco histórico de modernização e descentralização da administração pública brasileira.
- TCU - Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades Públicas - Diretrizes para implantação de boas práticas de accountability e transparência.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípios da Administração Pública) - Previsão dos princípios do LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência).
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Governança - Planejamento institucional do TCE-GO com foco na governança e resultados operacionais.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Reforma do Estado para a Cidadania: a Reforma Gerencial Brasileira na Perspectiva Internacional**. São Paulo: Editora 34, 1998. (Cap. 1 a 3 - Modelos Patrimonialista, Burocrático e Gerencial).
- MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de Gestão Pública Contemporânea**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 2 - Modelos de Administração Pública; Cap. 5 - Governança no Setor Público).
- OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. **Reinventando o Governo: Como o Espírito Empreendedor Está Transformando o Setor Público**. 10. ed. Brasília: MH Comunicação, 1994.

03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

> **Matéria:** Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Gestão da Qualidade e excelência nos serviços públicos:
  - Evolução dos conceitos da qualidade: inspeção, controle estatístico de processos (CEP), garantia da qualidade e Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM);
  - Mestres da qualidade e suas contribuições essenciais:
  - W. Edwards Deming: 14 princípios e o Ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*);
  - Joseph Juran: Trilogia da Qualidade (Planejamento, Controle e Aperfeiçoamento da Qualidade) e custos da qualidade;
  - Kaoru Ishikawa: Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe / 6M), Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) e as 7 ferramentas da qualidade;
  - Philip Crosby: Conceito de "Zero Defeito" e conformidade com requisitos;
  - Modelos de excelência em gestão pública: Modelo de Excelência em Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade - FNQ) e Programa GesPública;
- Simplificação, racionalização e avaliação dos serviços prestados aos usuários:
  - **Decreto Federal nº 9.094/2017** e alterações (Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização):
  - Dispensa de reconhecimento de firma em cartório e de autenticação de cópias de documentos;
  - Proibição de exigência de certidões ou documentos emitidos pela própria administração pública ou presentes em bancos de dados oficiais;
  - Adoção do CPF como número suficiente e universal de identificação do cidadão nos serviços públicos;
  - **Carta de Serviços ao Usuário:** conteúdo compulsório, padrões de qualidade, prazos e atualização permanente;
- Gestão de Processos de Negócio (*Business Process Management* - BPM):
  - Conceito e hierarquia dos processos: Macroprocesso, Processo, Subprocesso, Atividade e Tarefa;
  - Tipos de processos organizacionais: Processos Finalísticos (Primários / Ponta a Ponta), de Suporte (Apoio / Secundários) e de Gerenciamento (Gestão);
  - Ciclo de vida do BPM: Diagnóstico da situação atual (*AS-IS*) versus Modelagem do estado futuro otimizado (*TO-BE*);
- Noções de Gestão de Projetos:
  - Distinção conceitual entre Projeto (esforço temporário para criar um resultado exclusivo) e Processo (fluxo contínuo, padronizado e perene);
  - O guia PMBOK (*Project Management Institute* - PMI): os 5 grupos de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle e Encerramento);
  - Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*) e Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS*).

🧭 Sumário

1. **Gestão da Qualidade: Eras, Teóricos e Ferramentas**
   1. Evolução das Quatro Eras da Qualidade
   2. Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)
   3. O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade
   4. Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública
   5. Teste 320
   6. Teste 321
2. **Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)**
   1. Supressão de Custos Cartorários (Reconhecimento de Firma e Autenticação)
   2. Proibição de Exigência Documental Redundante e Interoperabilidade
   3. O CPF como Chave Unificada de Identificação
   4. A Carta de Serviços ao Usuário
   5. Teste 322
   6. Teste 323
3. **Gestão de Processos de Negócio (BPM)**
   1. Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos
   2. Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento
   3. Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE
   4. Teste 324
   5. Teste 325

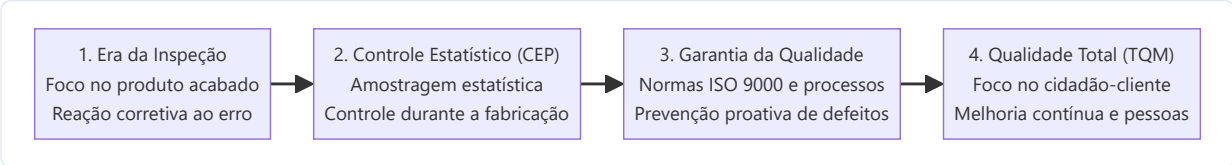
4. **Gestão de Projetos segundo o Guia PMBOK (PMI)**
    1. Distinção Conceitual: Projeto versus Processo
    2. Os Cinco Grupos de Processos do PMBOK
    3. Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)
    4. A Restrição Tripla Clássica (Escopo, Custo e Tempo)
    5. Teste 326
    6. Teste 327
    7. Teste 328
    8. Teste 329
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

---

1. Gestão da Qualidade: Eras, Teóricos e Ferramentas

1.1 Evolução das Quatro Eras da Qualidade

A gestão da qualidade nas organizações públicas e privadas evoluiu através de quatro grandes eras históricas:



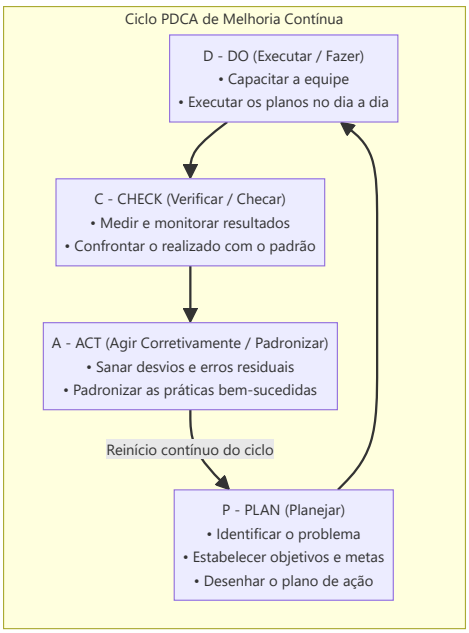
1. **Era da Inspeção:** Foco estritamente reativo sobre o produto já fabricado. A qualidade resumia-se a separar as peças boas das peças defeituosas ao final da linha de produção;
2. **Era do Controle Estatístico de Processos (CEP):** Introduzida por Walter Shewhart na década de 1930. Utilização de técnicas estatísticas de amostragem durante o processo produtivo para identificar desvios antes da conclusão do lote;
3. **Era da Garantia da Qualidade:** Foco sistêmico na **prevenção** de defeitos. A qualidade é planejada em todas as etapas de projeto, suprimentos e fabricação, surgindo normas formais de certificação (família ISO 9000);
4. **Era da Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM):** Envolvimento de todos os colaboradores e departamentos da organização, com foco prioritário na satisfação das necessidades do usuário-cidadão e na busca perene pela melhoria contínua (*Kaizen*).

1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)

- **W. Edwards Deming:** Conhecido como o pai do gerenciamento moderno da qualidade. Defendeu que mais de 85% dos problemas de qualidade decorrem de falhas no sistema administrativo, e não dos trabalhadores. Formulou os 14 Princípios da Qualidade e disseminou globalmente o **Ciclo PDCA**;
- **Joseph Juran:** Enfatizou que a qualidade deve ser gerenciada como uma função executiva de negócios. Concebeu a **Trilogia da Qualidade**:
    1. *Planejamento da Qualidade:* Identificar quem são os clientes e desenvolver processos capazes de produzir as características exigidas;
    2. *Controle da Qualidade:* Monitorar o desempenho real e agir quando houver desvios;
    3. *Melhoria da Qualidade:* Conduzir projetos contínuos de aprimoramento estrutural de processos;
- **Kaoru Ishikawa:** Pai dos **Círculos de Controle de Qualidade (CCQ)** (grupos voluntários de funcionários que se reúnem regularmente para debater e resolver falhas de rotina). Criou o célebre **Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama Espinha de Peixe / Diagrama de Ishikawa)**, que organiza as causas de um problema nos tradicionais **6Ms**: Método, Matéria-prima, Mão de obra, Máquinas/Tecnologia, Medição e Meio ambiente;
- **Philip Crosby:** Criador do conceito de **"Zero Defeito"** (*Zero Defects*). Defendeu que a qualidade significa estrita "conformidade com os requisitos", afirmando que "a qualidade é de graça" (*Quality is Free*), pois os custos de fazer certo da primeira vez são infinitamente menores do que os custos do retrabalho e do desperdício.

1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade

O **Ciclo PDCA (Deming/Shewhart)** é um método iterativo de gestão de quatro passos utilizado para o controle e melhoria contínua de processos:



- **As Sete Ferramentas Clássicas da Qualidade:**
  1. *Fluxograma:* Representação gráfica sequencial do fluxo de etapas de um processo;
  2. *Diagrama de Ishikawa:* Identificação visual e estruturada das causas raízes de um defeito;
  3. *Folha de Verificação:* Formulário padronizado para coleta metódica de dados operacionais;
  4. *Diagrama de Pareto:* Gráfico de barras ordenado decrescente associado a uma curva cumulativa baseado no **Princípio 80/20** ("80% dos problemas decorrem de 20% das causas vitais");
  5. *Histograma:* Gráfico de barras que ilustra a distribuição de frequência de dados quantitativos;
  6. *Gráfico de Dispersão:* Avaliação gráfica da correlação estatística entre duas variáveis;
  7. *Cartas de Controle:* Gráficos temporais com limites superior e inferior de controle para verificar a estabilidade do processo.

1.4 Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública

- **Modelo de Excelência da Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade):** Baseado na visão sistêmica e em fundamentos de gestão contemporâneos (liderança transformadora, foco no cidadão, orientação para resultados, governança e responsabilidade socioambiental);
- **Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública):** Instituído pelo Decreto Federal nº 5.378/2005 para disseminar no setor público brasileiro a autoavaliação continuada e a busca por excelência nos serviços públicos prestados ao cidadão.

Teste 320

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) A gestão de resultados na produção de serviços públicos visa aumentar a eficiência, a eficácia e a qualidade das políticas e ações governamentais, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma estratégica para gerar impacto positivo e valor para a sociedade. Assinale a opção que apresenta, corretamente, o fluxo lógico de um modelo de gestão de resultados.

A) O modelo inicia-se com o monitoramento do desempenho, seguido da definição dos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho e metas, culminando com a formulação da missão da organização.

B) O diagnóstico do ambiente ocorre antes da definição da missão, permitindo que os objetivos estratégicos sejam adaptados conforme o monitoramento de desempenho.

C) A missão da organização é o ponto de partida do modelo, orientando o diagnóstico do ambiente, a definição de objetivos estratégicos, a criação de indicadores e metas, o monitoramento do desempenho e os planos de ação.

D) Os planos de ação são definidos antes do diagnóstico do ambiente, sendo revisados posteriormente com base nos indicadores de desempenho e metas estabelecidos.

E) O modelo segue uma lógica circular, sem início ou fim definidos, focando exclusivamente no monitoramento do desempenho como eixo central do processo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O modelo inicia-se com o monitoramento do desempenho, seguido da definição dos objetivos estratégicos, indicadores...". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública*, modelo de Excelência da Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade): Baseado na visão sistêmica e em fundamentos de gestão contemporâneos (liderança transformadora, foco no cidadão, orientação para resultados, governança e responsabilidade socioambiental).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O diagnóstico do ambiente ocorre antes da definição da missão, permitindo que os objetivos estratégicos sejam...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE*, tO-BE ("Como Deve Ser"): Proposta e modelagem do fluxo futuro ideal e otimizado, incorporando ferramentas digitais, eliminando etapas que não agregam valor e encurtando o tempo de ciclo.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Gestão de Processos de Negócio (BPM)* deste guia, o *Business Process Management* (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de trabalho para alcançar resultados alinhados aos objetivos da organização. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "A missão da organização é o ponto de partida do modelo, orientando o diagnóstico do ambiente, a definição de...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os planos de ação são definidos antes do diagnóstico do ambiente, sendo revisados posteriormente com base nos...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O CPF como Chave Unificada de Identificação*, conforme as alterações trazidas pelo Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 14.534/2023, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é o dado suficiente e universal para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos federais, estaduais e municipais, sendo dispensada a exigência de múltiplos números de cadastro (como PIS, Pasep, carteira de trabalho ou RG estadual).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O modelo segue uma lógica circular, sem início ou fim definidos, focando exclusivamente no monitoramento do...". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)*, a EAP NÃO é um cronograma de atividades! A EAP é orientada exclusivamente a entregas (produtos e subprodutos). Ela não contém datas de início/fim nem lista de tarefas diárias.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 321

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) A Gestão por Processos é uma abordagem que visa otimizar a eficiência organizacional ao focar na análise, na melhoria e na integração contínua dos fluxos de trabalho. Assinale a opção que apresenta, corretamente, a ferramenta de Gestão por Processos que permite estruturar hierarquicamente as causas de determinado problema ou oportunidade de melhoria.

A) Diagrama de Ishikawa.

B) Gráfico de Tendência.

C) Histograma.

D) Gráfico de Dispersão.

E) Diagrama de Pareto.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)* deste guia, criou o célebre Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama Espinha de Peixe / Diagrama de Ishikawa), que organiza as causas de um problema nos tradicionais 6Ms: Método, Matéria-prima, Mão de obra, Máquinas/Tecnologia, Medição e Meio ambiente. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "Diagrama de Ishikawa".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gráfico de Tendência". De acordo com a teoria estudada em *1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade*, *Diagrama de Pareto:* Gráfico de barras ordenado decrescente associado a uma curva cumulativa baseado no Princípio 80/20 ("80% dos problemas decorrem de 20% das causas vitais").

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Histograma". De acordo com a teoria estudada em *1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade*, *Diagrama de Ishikawa:* Identificação visual e estruturada das causas raízes de um defeito.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gráfico de Dispersão". De acordo com a teoria estudada em *1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade*, *Gráfico de Dispersão:* Avaliação gráfica da correlação estatística entre duas variáveis.

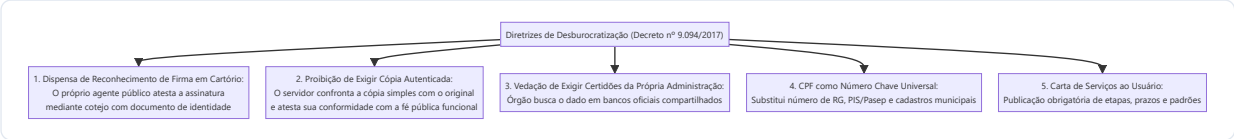
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Diagrama de Pareto". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)*, *Melhoria da Qualidade:* Conduzir projetos contínuos de aprimoramento estrutural de processos.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)

O **Decreto Federal nº 9.094/2017** (regulamentado e reforçado pela Lei Federal nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização) estabeleceu diretrizes expressas de simplificação administrativa e presunção de boa-fé nas relações entre a administração pública e a sociedade:



2.1 Supressão de Custos Cartorários (Reconhecimento de Firma e Autenticação)

- **Reconhecimento de Firma:** Fica **vedada a exigência de reconhecimento de firma em cartório** para a prática de atos perante os órgãos e entidades públicas, salvo se houver dúvida fundada de autenticidade ou previsão legal expressa em lei ordinária formal. O servidor público que receber o documento deve comparar a assinatura com a constante no documento de identidade ou colher a assinatura presencial do administrado;
- **Cópias Autenticadas:** Fica **proibida a exigência de cópia autenticada em cartório**. O servidor público confrontará a cópia simples com o documento original apresentado e atestará sua veracidade ("confere com o original"), sob sua fé pública funcional.

2.2 Proibição de Exigência Documental Redundante e Interoperabilidade

- É expressamente **vedado ao órgão público exigir do requerente** a apresentação de certidões, certidões negativas de débito ou documentos comprobatórios emitidos pelo próprio órgão ou que constem em bancos de dados oficiais da administração pública;
- Os órgãos devem integrar seus sistemas e proceder à busca de informações e documentos diretamente nas bases públicas compartilhadas.

2.3 O CPF como Chave Unificada de Identificação

Conforme as alterações trazidas pelo Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 14.534/2023, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**) é o dado suficiente e universal para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos federais, estaduais e municipais, sendo dispensada a exigência de múltiplos números de cadastro (como PIS, Pasep, carteira de trabalho ou RG estadual).

2.4 A Carta de Serviços ao Usuário

A Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de governança e transparência de publicação compulsória nos portais oficiais na internet e em local visível nas repartições públicas. Deve detalhar:

- Os serviços públicos oferecidos pelo órgão e as formas de acesso;
- Requisitos, documentos e informações necessários para cada serviço;

- Prazos máximos para a conclusão e entrega de cada etapa;
- Mecanismos de comunicação e procedimentos para registro de reclamações e sugestões na ouvidoria pública.

Teste 322

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Na Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a terceirização é disciplinada pelo Decreto nº 9.507/2018, que enumera, em seu art. 3º, hipóteses em que se veda a execução indireta de serviços, em razão da natureza nuclear ou indelegável das atividades envolvidas. Dentre as hipóteses em que o Decreto nº 9.507/2018 veda a execução indireta de serviços na Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, encontra-se a contratação de serviços de

A) conservação, limpeza e copeiragem.

B) recepção e telecomunicações.

C) manutenção predial e de equipamentos.

D) regulação e outorga de serviços públicos.

E) transporte de cargas e de passageiros.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "conservação, limpeza e copeiragem". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento*, *Exemplos:* Gestão da folha de pagamento, contratação de serviços de vigilância e limpeza, suporte de TI e manutenção de viaturas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "recepção e telecomunicações". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública*, programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública): Instituído pelo Decreto Federal nº 5.378/2005 para disseminar no setor público brasileiro a autoavaliação continuada e a busca por excelência nos serviços públicos prestados ao cidadão.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "manutenção predial e de equipamentos". De acordo com a teoria estudada em *2.4 A Carta de Serviços ao Usuário*, os serviços públicos oferecidos pelo órgão e as formas de acesso.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 O CPF como Chave Unificada de Identificação* deste guia, conforme as alterações trazidas pelo Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 14.534/2023, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é o dado suficiente e universal para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos federais, estaduais e municipais, sendo dispensada a exigência de múltiplos números de cadastro (como PIS, Pasep, carteira de trabalho ou RG estadual). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "regulação e outorga de serviços públicos".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "transporte de cargas e de passageiros". De acordo com a teoria estudada em *2. Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)*, o Decreto Federal nº 9.094/2017 (regulamentado e reforçado pela Lei Federal nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização) estabeleceu diretrizes expressas de simplificação administrativa e presunção de boa-fé nas relações entre a administração pública e a sociedade.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 323

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) A Lei estadual nº X instituiu a Taxa de Serviços Diversos (TSD), dispondo que o seu fato gerador decorreria do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Logo após a edição da Lei estadual nº X e a realização dos primeiros lançamentos tributários, diversos contribuintes insurgiram-se contra a cobrança desse tributo, argumentando com a sua inconstitucionalidade. Sobre a TSD, considerando a sistemática constitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

A) É inconstitucional, pois somente a União poderia instituir tributo dessa natureza.

B) É inconstitucional, por não definir a atuação estatal que seria o fato gerador do tributo.

C) É constitucional, considerando que a descrição do fato gerador se ajusta ao permissivo constitucional.

D) É inconstitucional, pois tributo dessa natureza deveria ser criado por meio de lei complementar estadual.

E) É constitucional, pois cabe ao regulamento detalhar o fato gerador do tributo, a partir da enunciação geral da lei.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "É inconstitucional, pois somente a União poderia instituir tributo dessa natureza". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)*, defendeu que a qualidade significa estrita "conformidade com os requisitos", afirmando que "a qualidade é de graça" (*Quality is Free*), pois os custos de fazer certo da primeira vez são infinitamente menores do que os custos do retrabalho e do desperdício.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 O CPF como Chave Unificada de Identificação* deste guia, conforme as alterações trazidas pelo Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 14.534/2023, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é o dado suficiente e universal para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos federais, estaduais e municipais, sendo dispensada a exigência de múltiplos números de cadastro (como PIS, Pasep, carteira de trabalho ou RG estadual). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "É inconstitucional, por não definir a atuação estatal que seria o fato gerador do tributo".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "É constitucional, considerando que a descrição do fato gerador se ajusta ao permissivo constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.4 Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública*, programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública): Instituído pelo Decreto Federal nº 5.378/2005 para disseminar no setor público brasileiro a autoavaliação continuada e a busca por excelência nos serviços públicos prestados ao cidadão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "É inconstitucional, pois tributo dessa natureza deveria ser criado por meio de lei complementar estadual". De acordo com a teoria estudada em *2. Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)*, o Decreto Federal nº 9.094/2017 (regulamentado e reforçado pela Lei Federal nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização) estabeleceu diretrizes expressas de simplificação administrativa e presunção de boa-fé nas relações entre a administração pública e a sociedade.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "É constitucional, pois cabe ao regulamento detalhar o fato gerador do tributo, a partir da enunciação geral da lei". De acordo com a teoria estudada em *2.4 A Carta de Serviços ao Usuário*, a Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de governança e transparência de publicação compulsória nos portais oficiais na internet e em local visível nas repartições públicas. Deve detalhar.

GABARITO OFICIAL: B

---

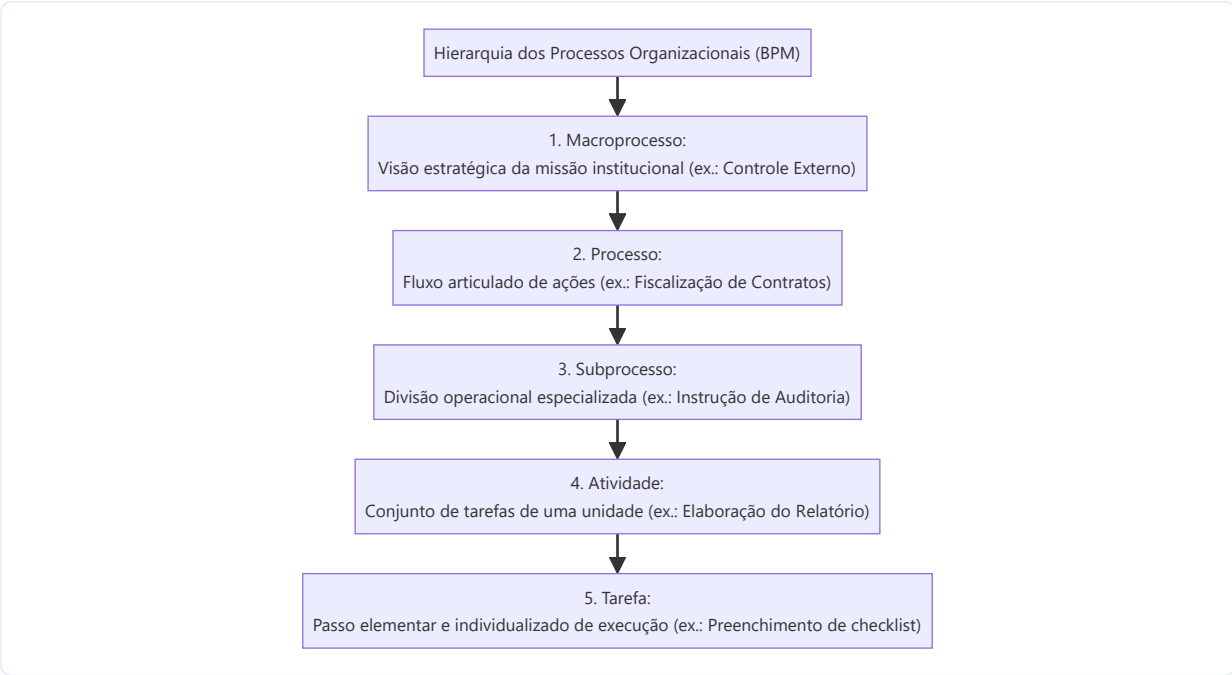
3. Gestão de Processos de Negócio (BPM)

O *Business Process Management* (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de trabalho para alcançar resultados alinhados aos objetivos da organização.

3.1 Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos

- **Processo:** Conjunto estruturado de atividades logicamente encadeadas que transformam entradas (*inputs*) em saídas (*outputs*) que agregam valor perceptível a um cliente ou cidadão-usuário;
- **Hierarquia Estrutural:**

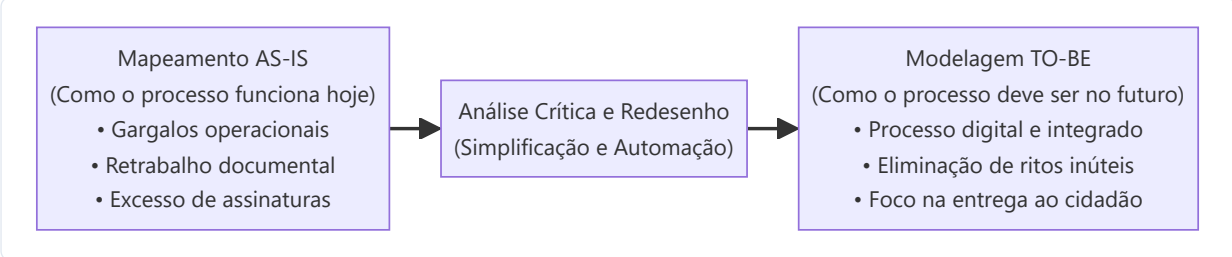
$$\text{Macroprocesso} \longrightarrow \text{Processo} \longrightarrow \text{Subprocesso} \longrightarrow \text{Atividade} \longrightarrow \text{Tarefa}$$



3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento

1. **Processos Finalísticos (Primários ou de Ponta a Ponta):**
    - Diretamente relacionados ao cumprimento da **missão essencial** do órgão e à entrega direta de valor público ao cidadão ou usuário externo;
    - *Exemplos:* Emissão de certidões, realização de cirurgias no SUS, fiscalização de contas de prefeituras pelo TCE-GO;
2. **Processos de Suporte (Secundários ou de Apoio):**
    - Garantem a infraestrutura material, tecnológica e humana indispensável para que os processos finalísticos ocorram com sucesso, atendendo a clientes internos;
    - *Exemplos:* Gestão da folha de pagamento, contratação de serviços de vigilância e limpeza, suporte de TI e manutenção de viaturas;
3. **Processos de Gerenciamento (Gestão):**
    - Asseguram a governança corporativa, o direcionamento estratégico, a medição contínua e a gestão de riscos e integridade da instituição;
    - *Exemplos:* Formulação do plano estratégico institucional, auditoria interna de controle, comitês de governança.

3.3 Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE



- **AS-IS ("Como É"):** Diagnóstico da situação atual do processo, identificando falhas, sobreposições de competências, estrangulamentos (*bottlenecks*) e burocracias inúteis;
- **TO-BE ("Como Deve Ser"):** Proposta e modelagem do fluxo futuro ideal e otimizado, incorporando ferramentas digitais, eliminando etapas que não agregam valor e encurtando o tempo de ciclo.

Teste 324

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) Mais do que uma simples abordagem operacional, a gestão de processos é uma ferramenta importante para líderes de variados níveis hierárquicos, fornecendo subsídios para a tomada de decisão e na implantação de melhorias impactantes em diversos setores das instituições e na geração de valor público. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta acerca de gestão de processos.

A) Cadeia de valor encontra-se em um nível intermediário na estratégia de uma organização.

B) Uma tarefa é um conjunto de atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas cujo objetivo é alcançar um ou mais resultados organizacionais.

C) O Ciclo BPM possui etapas como: planejar, analisar, desenhar, implantar e monitorar os processos.

D) Processos de suporte são associados às atividades-fim da organização ou diretamente envolvidos no atendimento às necessidades dos seus usuários finais.

E) Um processo é uma agregação de tarefas necessárias para entregar uma parte específica e definível de um produto ou serviço.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Cadeia de valor encontra-se em um nível intermediário na estratégia de uma organização". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE*, tO-BE ("Como Deve Ser"): Proposta e modelagem do fluxo futuro ideal e otimizado, incorporando ferramentas digitais, eliminando etapas que não agregam valor e encurtando o tempo de ciclo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Uma tarefa é um conjunto de atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas cujo objetivo é...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos*, processo: Conjunto estruturado de atividades logicamente encadeadas que transformam entradas (*inputs*) em saídas (*outputs*) que agregam valor perceptível a um cliente ou cidadão-usuário.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Gestão de Processos de Negócio (BPM)* deste guia, o *Business Process Management* (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de trabalho para alcançar resultados alinhados aos objetivos da organização. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "O Ciclo BPM possui etapas como: planejar, analisar, desenhar, implantar e monitorar os processos".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Processos de suporte são associados às atividades-fim da organização ou diretamente envolvidos no atendimento às...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento*, diretamente relacionados ao cumprimento da missão essencial do órgão e à entrega direta de valor público ao cidadão ou usuário externo.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um processo é uma agregação de tarefas necessárias para entregar uma parte específica e definível de um produto ou...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo*, resultado Produzido: Gera um produto, serviço ou resultado único, exclusivo e inédito. — Gera produtos ou serviços padronizados, uniformes e repetitivos.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 325

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A gestão de processos é uma abordagem que busca otimizar e melhorar continuamente as atividades organizacionais para aumentar a eficiência e a eficácia. Foca na análise, documentação e monitoramento dos processos, visando identificar e eliminar gargalos e desperdícios. Assinale a opção que apresenta os processos que direcionam as entregas de valor aos clientes.

A) De suporte.

B) De inovação.

C) Primários.

D) Operacionais.

E) Secundários.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "De suporte". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento*, garantem a infraestrutura material, tecnológica e humana indispensável para que os processos finalísticos ocorram com sucesso, atendendo a clientes internos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "De inovação". De acordo com a teoria estudada em *3. Gestão de Processos de Negócio (BPM)*, o *Business Process Management* (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de trabalho para alcançar resultados alinhados aos objetivos da organização.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento* deste guia, processos Finalísticos (Primários ou de Ponta a Ponta). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Primários".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Operacionais". De acordo com a teoria estudada em *1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade*, *Folha de Verificação:* Formulário padronizado para coleta metódica de dados operacionais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Secundários". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento*, processos de Suporte (Secundários ou de Apoio).

GABARITO OFICIAL: C

---

4. Gestão de Projetos segundo o Guia PMBOK (PMI)

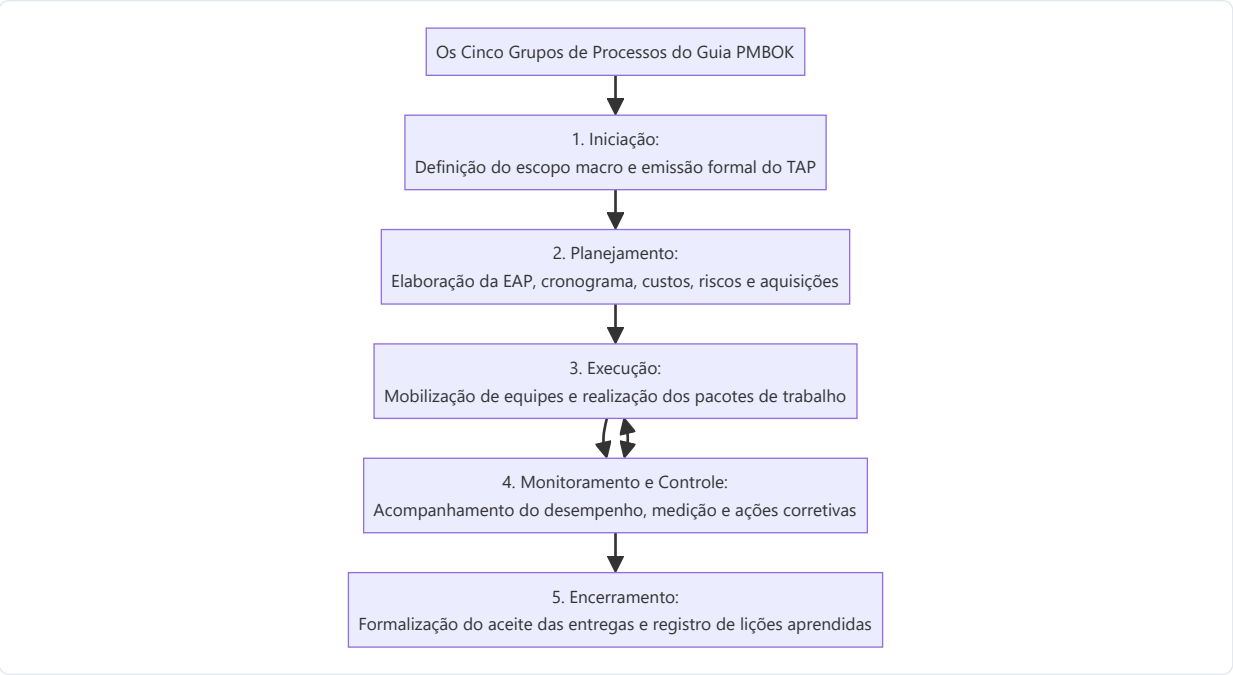
4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo

A doutrina da administração e a jurisprudência da FCC cobram com rigor a distinção ontológica entre projeto e processo:

Critério de Análise	Projeto (Gestão de Projetos / PMBOK)	Processo (BPM / Rotina Organizacional)
Temporalidade	**Temporário:** Possui data de início e término prefixadas no tempo.	**Permanente e Contínuo:** Repete-se rotineiramente sem data de encerramento.
Resultado Produzido	Gera um produto, serviço ou resultado **único, exclusivo e inédito**.	Gera produtos ou serviços **padronizados, uniformes e repetitivos**.
Finalidade Estratégica	Conduzir mudanças, inovações ou implantar novas capacidades.	Manter a regularidade operacional e o funcionamento estável da entidade.
Grau de Incerteza	Elevado, devido ao ineditismo das entregas e variáveis externas.	Baixo, pois é regido por procedimentos estáveis e fluxos consolidados.

4.2 Os Cinco Grupos de Processos do PMBOK

O ciclo de vida do gerenciamento de projetos organiza-se em cinco grupos fundamentais de processos:



4.3 Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)

- **Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*):**
  Documento formal emitido pelo patrocinador (*sponsor*) que autoriza oficialmente a existência do projeto e concede ao gerente do projeto a autoridade para aplicar recursos da instituição nas atividades do projeto;
- **Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS - Work Breakdown Structure*):**
  Decomposição hierárquica e visual do escopo total de trabalho do projeto em partes menores e gerenciáveis chamadas de **pacotes de trabalho**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A EAP **NÃO é um cronograma de atividades**! A EAP é orientada exclusivamente a **entregas (produtos e subprodutos)**. Ela não contém datas de início/fim nem lista de tarefas diárias. O documento que contém datas e dependências temporais é o Cronograma do Projeto (Diagrama de Rede ou Gráfico de Gantt).

4.4 A Restrição Tripla Clássica (Escopo, Custo e Tempo)

O sucesso de um projeto decorre do equilíbrio dinâmico entre três variáveis interdependentes, balizadas pelo padrão de **Qualidade**:

$$\text{Escopo} \iff \text{Tempo / Cronograma} \iff \text{Custo / Orçamento}$$

A alteração em qualquer um desses vértices impacta compulsoriamente os outros dois (ex.: antecipar o prazo de conclusão exige aumento de custos com horas extras ou redução do escopo entregue).

Teste 326

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A Gestão da Qualidade, ao analisar percepções equivocadas ou parciais sobre o tema observadas no cotidiano organizacional, costuma reconvertê-las em ações estratégicas, transformando cada limitação em ponto de partida para uma intervenção orientada à produção da qualidade. Relacione as posições consagradas sobre qualidade às respectivas ações estratégicas que a Gestão da Qualidade pode desenvolver a partir delas. Posição sobre Ação estratégica qualidade 1. A qualidade é um ( ) Priorizar processos produtivos aspecto subjetivo. mais confiáveis. 2. A qualidade ( ) Ampliar o número de clientes, identifica-se com cujas preferências passariam a capacidade de ser atendidas por essas novas fabricação. alternativas de produtos ou de itens que os compõem. 3. A qualidade ( ) Investir em melhorias do envolve a processo produtivo que evitem diversidade de o aparecimento de quaisquer opções que um defeitos e falhas. produto ou serviço pode oferecer a seus clientes. 4. A qualidade é ( ) Desenvolver processos em que considerada como o cliente interfira na produção a falta de defeitos de bens ou serviços da no produto ou no empresa, tornando-os mais serviço prestado. adequados às suas necessidades, preferências ou conveniências. Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 3 – 4 – 2.

B) 2 – 3 – 4 – 1.

C) 2 – 4 – 3 – 1.

D) 4 – 1 – 2 – 3.

E) 3 – 2 – 1 – 4.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 3 – 4 – 2". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo*, finalidade Estratégica: Conduzir mudanças, inovações ou implantar novas capacidades. — Manter a regularidade operacional e o funcionamento estável da entidade.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo* deste guia, resultado Produzido: Gera um produto, serviço ou resultado único, exclusivo e inédito. — Gera produtos ou serviços padronizados, uniformes e repetitivos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "2 – 3 – 4 – 1".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 4 – 3 – 1". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)*, *Planejamento da Qualidade:* Identificar quem são os clientes e desenvolver processos capazes de produzir as características exigidas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "4 – 1 – 2 – 3". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)*, a EAP NÃO é um cronograma de atividades! A EAP é orientada exclusivamente a entregas (produtos e subprodutos). Ela não contém datas de início/fim nem lista de tarefas diárias.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 2 – 1 – 4". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução das Quatro Eras da Qualidade*, era da Garantia da Qualidade: Foco sistêmico na prevenção de defeitos. A qualidade é planejada em todas as etapas de projeto, suprimentos e fabricação, surgindo normas formais de certificação (família ISO 9000).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 327

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O diagrama de Ishikawa é recomendado para avaliar os principais aspectos e recursos valiosos que permitirão que os processos e projetos possam ter sucesso quando colocados em prática nas organizações.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O diagrama de Ishikawa é recomendado para avaliar os principais aspectos e recursos valiosos que permitirão...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Os Cinco Grupos de Processos do PMBOK*, o ciclo de vida do gerenciamento de projetos organiza-se em cinco grupos fundamentais de processos.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)* deste guia, *Melhoria da Qualidade:* Conduzir projetos contínuos de aprimoramento estrutural de processos. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 328

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) De acordo com a ITIL 4, para criar valor, uma organização deve fazer mais do que simplesmente fornecer um serviço. Deve também cooperar com os consumidores nas relações de serviço. Assim, existem interações entre prestador de serviços e consumidores para criação de valor. O gerenciamento de relacionamento de serviços:

A) são as atividades conjuntas realizadas por um prestador de serviços e um consumidor de serviços para garantir a cocriação contínua de valor com base em ofertas de serviços acordadas e disponíveis;

B) é a cooperação entre um provedor de serviços e um consumidor de serviços, incluindo a prestação de serviços e o consumo de serviço;

C) são ações implementadas por uma terceira parte, que elabora os relatórios de desempenho dos serviços prestados, assim como as sugestões dadas pelo consumidor para melhoria dos serviços;

D) é uma das práticas realizadas pelo prestador de serviço, para garantir a cocriação contínua de valor com base no feedback dado pelo consumidor sobre o desempenho dos serviços prestados;

E) inclui as ações implementadas para melhoria do relacionamento entre fornecedores e consumidores.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos* deste guia, processo: Conjunto estruturado de atividades logicamente encadeadas que transformam entradas (*inputs*) em saídas (*outputs*) que agregam valor perceptível a um cliente ou cidadão-usuário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "são as atividades conjuntas realizadas por um prestador de serviços e um consumidor de serviços para garantir a...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é a cooperação entre um provedor de serviços e um consumidor de serviços, incluindo a prestação de serviços e o...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo*, resultado Produzido: Gera um produto, serviço ou resultado único, exclusivo e inédito. — Gera produtos ou serviços padronizados, uniformes e repetitivos.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são ações implementadas por uma terceira parte, que elabora os relatórios de desempenho dos serviços prestados...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução das Quatro Eras da Qualidade*, era da Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM): Envolvimento de todos os colaboradores e departamentos da organização, com foco prioritário na satisfação das necessidades do usuário-cidadão e na busca perene pela melhoria contínua (*Kaizen*).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é uma das práticas realizadas pelo prestador de serviço, para garantir a cocriação contínua de valor com base no...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 A Carta de Serviços ao Usuário*, requisitos, documentos e informações necessários para cada serviço.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inclui as ações implementadas para melhoria do relacionamento entre fornecedores e consumidores". De acordo com a teoria estudada em *1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade*, o Ciclo PDCA (Deming/Shewhart) é um método iterativo de gestão de quatro passos utilizado para o controle e melhoria contínua de processos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 329

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Controle Externo) Considerando a natureza dos serviços públicos e as peculiaridades previstas no ordenamento pátrio, é correto afirmar que pode ser objeto de uma concessão patrocinada

A) a delegação de atividade que tenha como objeto único a realização de uma obra pública.

B) a delegação do exercício do poder de polícia, com relação a todas as fases que compõem o respectivo ciclo.

C) a delegação do serviço de veículo leve sobre trilhos, com a previsão de instalação da respectiva infraestrutura e manutenção, mediante a cobrança de tarifa dos usuários.

D) a delegação da construção de uma universidade pública e a prestação do respectivo serviço de educação no estabelecimento oficial, mediante a cobrança de mensalidades.

E) a delegação do serviço de iluminação pública, mediante a realização de obras e manutenção da respectiva infraestrutura.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a delegação de atividade que tenha como objeto único a realização de uma obra pública". De acordo com a teoria estudada em *2.4 A Carta de Serviços ao Usuário*, requisitos, documentos e informações necessários para cada serviço.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a delegação do exercício do poder de polícia, com relação a todas as fases que compõem o respectivo ciclo". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução das Quatro Eras da Qualidade*, era da Garantia da Qualidade: Foco sistêmico na prevenção de defeitos. A qualidade é planejada em todas as etapas de projeto, suprimentos e fabricação, surgindo normas formais de certificação (família ISO 9000).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a delegação do serviço de veículo leve sobre trilhos, com a previsão de instalação da respectiva infraestrutura e...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento, Exemplos:* Gestão da folha de pagamento, contratação de serviços de vigilância e limpeza, suporte de TI e manutenção de viaturas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo* deste guia, resultado Produzido: Gera um produto, serviço ou resultado único, exclusivo e inédito. — Gera produtos ou serviços padronizados, uniformes e repetitivos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "a delegação da construção de uma universidade pública e a prestação do respectivo serviço de educação no...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a delegação do serviço de iluminação pública, mediante a realização de obras e manutenção da respectiva...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento, Exemplos:* Emissão de certidões, realização de cirurgias no SUS, fiscalização de contas de prefeituras pelo TCE-GO.

GABARITO OFICIAL: D

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.094/2017 (Simplificação do Atendimento e Carta de Serviços) - Regulamenta a simplificação de serviços, dispensa de reconhecimento de firma e Carta de Serviços ao Cidadão.
- Lei nº 13.460/2017 (Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos) - Disciplina a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços da administração pública.
- Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital e Modernização de Processos) - Estabelece princípios e instrumentos digitais para desburocratização e automação de serviços públicos.
- OMG - Business Process Model and Notation (BPMN 2.0.2) - Especificação padrão global para modelagem de processos de negócio.
- Scrum Guide 2020 Oficial (Português-BR) - Guia definitivo das regras e práticas ágeis para gestão colaborativa de projetos.
- PALADINI, Edson Pacheco. **Gestão da Qualidade: Teoria e Casos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 3 - Ferramentas da Qualidade; Cap. 5 - Ciclo PDCA e Melhoria Contínua).
- BALDAM, Roquemar et al. **Gerenciamento de Processos de Negócio - BPM: Uma Abordagem Prática**. São Paulo: Érica, 2014. (Cap. 2 a 4 - Notação BPMN e Mapeamento de Processos).
- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Cap. 1 - Visão Geral do Gerenciamento de Projetos).

04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

> **Matéria:** Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Níveis do planejamento organizacional: Estratégico (institucional e longo prazo), Tático (departamental e médio prazo) e Operacional (tarefas, rotinas e curto prazo);
- Ferramentas de análise e diagnóstico para a gestão:
  - **Balanced Scorecard (BSC - Kaplan & Norton):** mapa estratégico, relações de causa e efeito, e as quatro perspectivas adaptadas ao setor público (Cidadão/Sociedade, Orçamentária/Financeira, Processos Internos e Aprendizado/Crescimento);
  - **Matriz SWOT (FOFA):** forças e fraquezas (ambiente interno controlável) versus oportunidades e ameaças (ambiente externo incontrolável);
  - **Matriz GUT:** priorização matemática de problemas por Gravidade, Urgência e Tendência;
  - Metodologia 5W2H de planos de ação operacional;
- Indicadores de gestão pública e desempenho organizacional:
  - Os 6 Es do desempenho público: Economicidade, Eficiência, Eficácia, Efetividade, Execução e Excelência;
  - Propriedades e requisitos dos indicadores: representatividade, simplicidade, rastreabilidade, sensibilidade e economicidade;
- Metodologias de avaliação de desempenho funcional:
  - Avaliação individual e institucional; métodos tradicionais e modernos;
  - Avaliação 360 graus (múltiplas fontes), autoavaliação e avaliação participativa por objetivos;
- Gestão por Competências na administração pública (Decreto Federal nº 9.991/2019):
  - A tríade **CHA** (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes);
  - Mapeamento de competências, diagnóstico de lacunas (*gap analysis*) e elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP);
- Processo decisório e teoria da decisão:
  - Modelo Racional Absoluto (*Homem Econômico*) versus Teoria da Racionalidade Limitada de Herbert Simon (*Homem Administrativo* e decisões satisfatórias);
  - Decisões programadas versus decisões não programadas;
- Gestão de conflitos organizacionais: conflitos funcionais e disfuncionais; estilos de tratamento de conflitos (Kenneth Thomas e Ralph Kilmann).

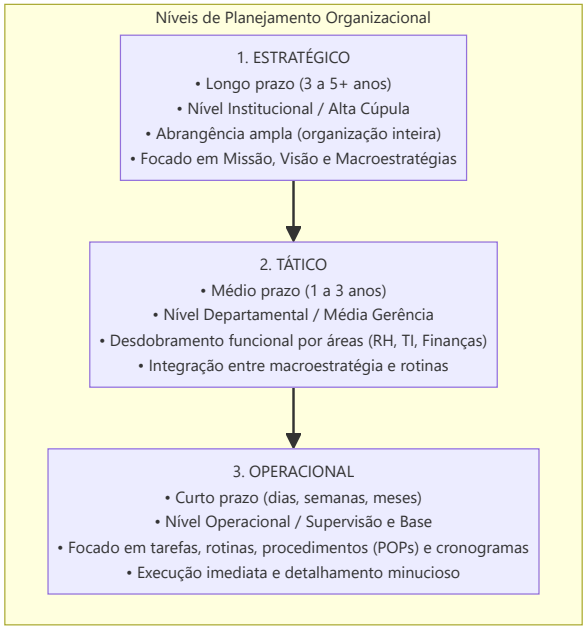
🧭 Sumário

1. Níveis do Planejamento Organizacional
   1. Teste 330
2. O Balanced Scorecard (BSC) no Setor Público
   1. Teste 331
   2. Teste 332
3. Matrizes SWOT (FOFA), GUT e Plano de Ação 5W2H
   1. Teste 333
4. Indicadores de Desempenho e Métodos de Avaliação Funcional
   1. Teste 334
5. Gestão por Competências no Setor Público (Decreto 9.991/2019)
   1. Teste 335
6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)
   1. Teste 336
7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)
   1. Teste 337
   2. Teste 338
   3. Teste 339
8. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Níveis do Planejamento Organizacional

O planejamento administrativo constitui a função basilar da administração que estabelece objetivos futuros e detalha os meios necessários para atingi-los. Estrutura-se em três níveis hierárquicos e temporais complementares:



1. **Planejamento Estratégico:**
    - **Horizonte Temporal:** Longo prazo.
    - **Nível Hierárquico:** Institucional (Diretoria, Tribunal Pleno, Secretários de Estado).
    - **Escopo e Foco:** Envolve a totalidade da organização, com ênfase nas variáveis do ambiente externo e na consecução da Missão (razão de existir), Visão (estado futuro desejado) e Valores organizacionais. Caracteriza-se por elevado grau de incerteza e orientação para a eficácia e efetividade institucional.
2. **Planejamento Tático:**
    - **Horizonte Temporal:** Médio prazo.
    - **Nível Hierárquico:** Intermediário / Gerencial (chefias de departamentos, diretorias setoriais).
    - **Escopo e Foco:** Traduz e fragmenta as macroestratégias corporativas em planos táticos departamentais funcionais (Plano de Contratações de TI, Plano Anual de Capacitação, Planejamento Orçamentário Setorial). Foca na coordenação e integração de recursos.
3. **Planejamento Operacional:**
    - **Horizonte Temporal:** Curto prazo (execução cotidiana).
    - **Nível Hierárquico:** Operacional (supervisores, servidores de execução técnica e analítica).
    - **Escopo e Foco:** Atividades, tarefas e rotinas individualizadas. Utiliza ferramentas como Procedimentos Operacionais Padrão (POP), ordens de serviço, cronogramas de fiscalização e orçamentos operacionais. Focado na eficiência produtiva e no estrito cumprimento de prazos imediatos.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (NÍVEIS DE PLANEJAMENTO)]:**
> A FCC frequentemente tenta inverter os horizontes temporais e escopos, afirmando que o planejamento tático cuida de tarefas operacionais diárias ou que o planejamento operacional traça a visão de longo prazo do órgão. Lembre-se: Estratégico = Longo Prazo / Toda a Organização; Tático = Médio Prazo / Unidades e Departamentos; Operacional = Curto Prazo / Tarefas, Procedimentos e Rotinas.

Teste 330

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) Enquanto o planejamento estratégico envolve toda a organização, o planejamento tático envolve determinada unidade organizacional: um departamento ou divisão. Assinale a opção que apresenta, corretamente, as características do planejamento tático.

A) O planejamento tático é focado exclusivamente no planejamento estratégico da organização, não incluindo aspectos operacionais como recursos humanos ou produção.

B) O planejamento tático concentra-se apenas em questões financeiras, com foco na captação e aplicação de recursos, desconsiderando outras áreas como marketing ou recursos humanos.

C) O planejamento tático deve ser limitado às questões de produção, deixando o planejamento de marketing e recursos humanos para o planejamento estratégico da organização.

D) O planejamento tático não se preocupa com o uso de tecnologia ou de aquisição de competências essenciais, já que seu foco está apenas no planejamento operacional diário das atividades.

E) O planejamento tático envolve uma visão de médio prazo e aborda áreas como produção, finanças, marketing e recursos humanos, visando alcançar as metas organizacionais estabelecidas no planejamento estratégico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O planejamento tático é focado exclusivamente no planejamento estratégico da organização, não incluindo aspectos...". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, escopo e Foco: Envolve a totalidade da organização, com ênfase nas variáveis do ambiente externo e na consecução da Missão (razão de existir), Visão (estado futuro desejado) e Valores organizacionais.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O planejamento tático concentra-se apenas em questões financeiras, com foco na captação e aplicação de recursos...". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, a FCC frequentemente tenta inverter os horizontes temporais e escopos, afirmando que o planejamento tático cuida de tarefas operacionais diárias ou que o planejamento operacional traça a visão de longo prazo do órgão.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O planejamento tático deve ser limitado às questões de produção, deixando o planejamento de marketing e recursos...". De acordo com a teoria estudada em *A) Matriz SWOT (FOFA)*, a análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* / Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é um clássico modelo de diagnóstico situacional estratégico que correlaciona o diagnóstico interno e externo da organização.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O planejamento tático não se preocupa com o uso de tecnologia ou de aquisição de competências essenciais, já que...". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, escopo e Foco: Atividades, tarefas e rotinas individualizadas. Utiliza ferramentas como Procedimentos Operacionais Padrão (POP), ordens de serviço, cronogramas de fiscalização e orçamentos operacionais.

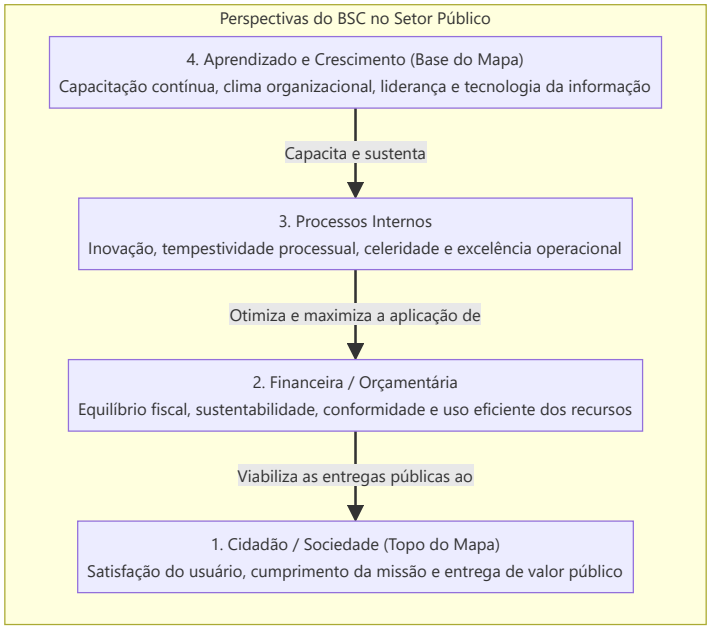
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Níveis do Planejamento Organizacional* deste guia, lembre-se: Estratégico = Longo Prazo / Toda a Organização; Tático = Médio Prazo / Unidades e Departamentos; Operacional = Curto Prazo / Tarefas, Procedimentos e Rotinas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "O planejamento tático envolve uma visão de médio prazo e aborda áreas como produção, finanças, marketing e...".

GABARITO OFICIAL: E

---

2. O Balanced Scorecard (BSC) no Setor Público

Criado pelos professores de Harvard Robert Kaplan e David Norton no início da década de 1990, o **Balanced Scorecard (BSC)** surgiu para suprir as deficiências dos sistemas tradicionais de medição, focados unicamente em indicadores contábeis e financeiros históricos. O BSC integra medidas financeiras com direcionadores de desempenho futuros organizados em quatro perspectivas interligadas por hipóteses de **causa e efeito**.



As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:

1. **Perspectiva do Cidadão / Sociedade (Topo no Setor Público):**
   - *Na iniciativa privada:* O topo do mapa estratégico é a **Perspectiva Financeira**, orientada para a geração de lucros, dividendos e retorno sobre o patrimônio dos acionistas (*shareholders*).
   - *No setor público:* O topo do mapa estratégico é **obrigatoriamente a Perspectiva do Cidadão e da Sociedade**. O órgão público não visa ao lucro comercial, mas sim à geração de valor público, garantia de direitos fundamentais e satisfação dos cidadãos-usuários.
2. **Perspectiva Financeira / Orçamentária:**
   - No setor público, os recursos orçamentários não são um fim em si mesmos, mas atuam como **fatores restritores e viabilizadores** da estratégia. Foca na economicidade, sustentabilidade orçamentária, equilíbrio fiscal (LRF) e conformidade na aplicação das verbas.
3. **Perspectiva dos Processos Internos:**
   - Mapeia os processos de trabalho críticos nos quais a instituição deve atingir excelência. Compreende processos de inovação, fiscalização tempestiva, controle preventivo, modernização de sistemas e celeridade procedimental.
4. **Perspectiva de Aprendizado e Crescimento (Base de Sustentação):**
   - Representa os alicerces estruturais e o capital intangível que suporta todos os processos superiores: capital humano (competências e capacitação), capital informacional (infraestrutura tecnológica, banco de dados) e capital organizacional (cultura institucional, liderança, alinhamento e trabalho em equipe).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (O TOPO DO BSC PÚBLICO)]:**
> A FCC adora afirmar que a perspectiva financeira figura no topo do Balanced Scorecard no setor público. Isso é **FALSO**! No setor público, quem ocupa o topo do mapa estratégico é a **Perspectiva do Cidadão / Sociedade**, pois o órgão estatal não busca lucro comercial, mas sim gerar valor social e cumprir sua missão pública!

Teste 331

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de tecnologia da informação e comunicação que tem por objetivo atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão para um determinado período é o plano:

A) diretor de tecnologia da informação e comunicação (PDTIC), que está situado no nível tático;

B) diretor de tecnologia da informação e comunicação (PDTIC), que está situado no nível operacional;

C) diretor de tecnologia da informação e comunicação (PDTIC), que está situado no nível estratégico;

D) estratégico de tecnologia da informação e comunicação (PETIC), que está situado no nível tático;

E) estratégico de tecnologia da informação e comunicação (PETIC), que está situado no nível operacional.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)* deste guia, disfuncional: Destrutivo e desestabilizador, quando gera animosidade interpessoal, bloqueios de comunicação, absenteísmo e prejuízo às atividades finalísticas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "diretor de tecnologia da informação e comunicação (PDTIC), que está situado no nível tático".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diretor de tecnologia da informação e comunicação (PDTIC), que está situado no nível operacional". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, a FCC frequentemente tenta inverter os horizontes temporais e escopos, afirmando que o planejamento tático cuida de tarefas operacionais diárias ou que o planejamento operacional traça a visão de longo prazo do órgão.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diretor de tecnologia da informação e comunicação (PDTIC), que está situado no nível estratégico". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, lembre-se: Estratégico = Longo Prazo / Toda a Organização; Tático = Médio Prazo / Unidades e Departamentos; Operacional = Curto Prazo / Tarefas, Procedimentos e Rotinas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estratégico de tecnologia da informação e comunicação (PETIC), que está situado no nível tático". De acordo com a teoria estudada em *B) Propriedades Técnicas dos Indicadores*, simplicidade: Facilidade de compreensão, cálculo e comunicação aos gestores e cidadãos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estratégico de tecnologia da informação e comunicação (PETIC), que está situado no nível operacional". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, nível Hierárquico: Operacional (supervisores, servidores de execução técnica e analítica).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 332

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Controle Externo) O planejamento nas organizações públicas é uma pedra angular para garantir a eficiência e a eficácia na entrega de serviços à sociedade. No entanto, é imperativo reconhecer que esse processo está passando por uma redefinição e realinhamento devido às transformações significativas na realidade contemporânea. Tais mudanças são impulsionadas pela globalização, avanços tecnológicos e evolução das expectativas dos cidadãos. Assim, o planejamento público está se adaptando dinamicamente para abraçar essas mudanças, garantindo que os serviços oferecidos estejam alinhados com as necessidades emergentes da comunidade e sejam entregues de maneira efetiva e oportuna. Assinale, dentre as opções a seguir, a que apresenta uma mudança da função de planejamento.

A) O enfoque no potencial é substituído pela ênfase na previsão, direcionando a atenção para a elaboração de cenários futuros.

B) As fronteiras entre o planejamento estratégico e o planejamento tático se mesclam de forma dissociável.

C) A transição de uma estrutura organizacional horizontal e aberta para um processo flexível, no qual as relações que facilitam a troca de informações predominam.

D) A base do novo planejamento muda de uma estrutura organizacional vertical e hierárquica para um processo fluido, horizontal e livre.

E) O conteúdo estratégico tem maior importância do que o processo estratégico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O enfoque no potencial é substituído pela ênfase na previsão, direcionando a atenção para a elaboração de cenários...". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, o planejamento administrativo constitui a função basilar da administração que estabelece objetivos futuros e detalha os meios necessários para atingi-los. Estrutura-se em três níveis hierárquicos e temporais complementares.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As fronteiras entre o planejamento estratégico e o planejamento tático se mesclam de forma dissociável". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, lembre-se: Estratégico = Longo Prazo / Toda a Organização; Tático = Médio Prazo / Unidades e Departamentos; Operacional = Curto Prazo / Tarefas, Procedimentos e Rotinas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A transição de uma estrutura organizacional horizontal e aberta para um processo flexível, no qual as relações que...". De acordo com a teoria estudada em *6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)*, reconhece que na administração real o gestor opera sob severas restrições: imperfeição das informações disponíveis, custos de transação, limites de processamento mental da mente humana e escassez temporal.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A base do novo planejamento muda de uma estrutura organizacional vertical e hierárquica para um processo fluido...". De acordo com a teoria estudada em *6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)*, decisões Programadas: Tomadas em situações rotineiras, repetitivas e padronizadas, orientadas por normas prévias, procedimentos operacionais e algoritmos formais (ex.: concessão de férias regulamentares com base no tempo de serviço).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:* deste guia, *No setor público:* O topo do mapa estratégico é obrigatoriamente a Perspectiva do Cidadão e da Sociedade. O órgão público não visa ao lucro comercial, mas sim à geração de valor público, garantia de direitos fundamentais e satisfação dos cidadãos-usuários. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "O conteúdo estratégico tem maior importância do que o processo estratégico".

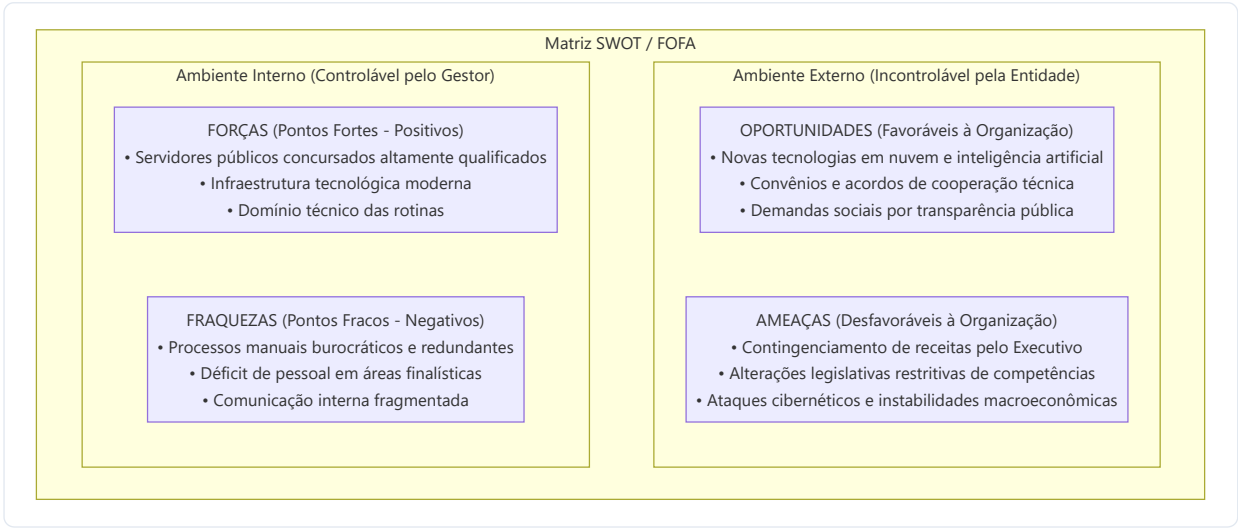
GABARITO OFICIAL: E

---

3. Matrizes SWOT (FOFA), GUT e Plano de Ação 5W2H

A) Matriz SWOT (FOFA)

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* / Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é um clássico modelo de diagnóstico situacional estratégico que correlaciona o diagnóstico interno e externo da organização:



> ⭐ **[IMPORTANTE (SWOT: AMBIENTE INTERNO VS. EXTERNO)]:**
> Grave os limites de controle:
>
> - **Ambiente Interno (Sob controle do órgão):** Forças (*Strengths*) e Fraquezas (*Weaknesses*).
> - **Ambiente Externo (Fora do controle do órgão):** Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*).
>   Se a questão citar uma crise econômica, uma mudança climática ou uma alteração da lei, isso é **incontrolável**, portanto pertence ao ambiente externo (Ameaça ou Oportunidade)!

Teste 333

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Uma das vantagens da aplicação da técnica SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats), durante o planejamento de TI, consiste na realização de análise dos ambientes de TI externos e internos à organização, com vistas à identificação de fatores de influência existentes.

C) Certo

E) Errado

> **Comentário Detalhado:**
>
> **C) Correta.** O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *A) Matriz SWOT (FOFA)* deste guia, a análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* / Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é um clássico modelo de diagnóstico situacional estratégico que correlaciona o diagnóstico interno e externo da organização. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "Uma das vantagens da aplicação da técnica SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats), durante o...".
>
> **E) Incorreta.** A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *A) Matriz SWOT (FOFA)*, segundo a qual ambiente Externo (Fora do controle do órgão): Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*).
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

B) Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

Instrumento matemático prioritário para ranquear problemas, projetos ou demandas operacionais que concorrem por recursos escassos. Cada variável recebe uma nota de 1 a 5:

$$\text{Pontuação de Prioridade} = \text{Gravidade (G)} \times \text{Urgência (U)} \times \text{Tendência (T)}$$

- **G - Gravidade:** Mensura a extensão do dano, prejuízo material ou impacto institucional caso nada seja feito (1 = sem gravidade; 5 = gravíssimo / danos irreparáveis).
- **U - Urgência:** Avalia o tempo remanescente para intervir antes que consequências danosas ocorram (1 = pode esperar sem prejuízo; 5 = exige intervenção imediata / perda iminente).
- **T - Tendência:** Projeta o padrão evolutivo e a probabilidade de agravamento do problema no tempo (1 = vai desaparecer ou estagnar; 5 = vai piorar rápida e drasticamente).

C) Plano de Ação 5W2H

Metodologia operacional consagrada para estruturação e acompanhamento da execução prática de projetos e deliberações administrativas:

1. **What? (O quê?):** Descrição da meta, ação ou entrega a realizar.
2. **Why? (Por quê?):** Justificativa, benefício e razão de ser da iniciativa.
3. **Where? (Onde?):** Local físico ou sistema institucional onde ocorrerá.
4. **When? (Quando?):** Cronograma de execução (início, marcos e término).
5. **Who? (Quem?):** Responsável formal designado pela liderança da ação.
6. **How? (Como?):** Procedimentos operacionais, método de trabalho ou etapas técnicas.
7. **How Much? (Quanto custa?):** Orçamento estimado e custos alocados.

---

4. Indicadores de Desempenho e Métodos de Avaliação Funcional

A) As Dimensões do Desempenho Público (Os 6 Es)

A gestão pública moderna avalia políticas públicas e entidades governamentais por meio da cadeia de agregação de valor público conhecida como os 6 Es:

Indicador (E)	Conceito Central	Relação Analítica / Foco
Economicidade	Minimização dos custos na aquisição de insumos sem perda de qualidade.	$\frac{\text{Custo Real}}{\text{Custo Padrão/Mercado}}$ (Insumo)
Eficiência	Relação técnica entre os insumos empregados e os produtos gerados ("fazer mais com menos").	$\frac{\text{Produtos Gerados}}{\text{Insumos Utilizados}}$ (Insumo $\rightarrow$ Produto)
Eficácia	Grau de atingimento das metas e objetivos formais planejados.	$\frac{\text{Resultado Alcançado}}{\text{Meta Planejada}} \times 100$ (Metas)
Efetividade	Impacto real, duradouro e transformador na sociedade e no bem-estar coletivo.	Impacto social / Transformação da realidade
Execução	Cumprimento tempestivo dos contratos, etapas, cronogramas e prazos legais fixados.	$\frac{\text{Etapas Executadas}}{\text{Etapas Programadas}}$ (Conformidade temporal)
Excelência	Padrões de qualidade do serviço e conformidade aos anseios dos cidadãos-usuários.	Satisfação do usuário / Conformidade às normas ISO/GesPública

B) Propriedades Técnicas dos Indicadores

Para assegurar a utilidade e fidedignidade dos relatórios de governança, os indicadores devem preencher:

- **Validade:** Capacidade de representar com exatidão o fenômeno que se pretende medir.
- **Confiabilidade:** Obtenção de resultados consistentes e idênticos independentemente de quem execute a coleta.
- **Simplicidade:** Facilidade de compreensão, cálculo e comunicação aos gestores e cidadãos.
- **Sensibilidade:** Capacidade de detectar e registrar prontamente pequenas variações no fenômeno medido.
- **Economicidade:** O custo da coleta e do monitoramento das informações deve ser significativamente inferior ao benefício gerado pela medição.

C) Metodologias de Avaliação de Desempenho Funcional

- **Avaliação 90° (Tradicional):** O servidor é avaliado exclusivamente pelo seu superior hierárquico imediato. Apresenta risco de viés de autoridade e subjetividade.
- **Avaliação 180° (Mútua / Conjunta):** O gestor avalia o colaborador e este realiza sua autoavaliação, procedendo-se a uma sessão estruturada de *feedback* e consenso.
- **Avaliação 360° (Circular / Múltiplas Fontes):** O colaborador é avaliado de forma abrangente por todos que interagem com sua rotina de trabalho: superior imediato, pares/colegas do mesmo nível, liderados/subordinados diretos, clientes internos/externos (cidadãos) e autoavaliação. Fornece uma visão holística e reduz vieses individuais.
- **Avaliação Participativa por Objetivos (APPO):** Método moderno em que superior e colaborador negociam e pactuam conjuntamente os objetivos, metas e planos de capacitação para o ciclo seguinte.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (AVALIAÇÃO 360 GRAUS)]:**
> A avaliação de desempenho 360 graus (circular) é aquela em que o servidor público é avaliado simultaneamente por todas as pessoas com quem se relaciona profissionalmente: sua chefia imediata, seus colegas de trabalho (pares), seus subordinados diretos, os usuários/cidadãos atendidos e por si mesmo (autoavaliação).

Teste 334

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Em determinada tipologia de avaliação de políticas públicas objetiva-se medir a quantidade de insumos de um programa, isto é, o montante de esforço que os governos investem para o cumprimento de suas metas. Os insumos ou investimentos podem ser em pessoal, espaços para escritórios, comunicação, transporte (...). O propósito dessa avaliação é estabelecer uma base inicial de dados que possa servir para a determinação subsequente da eficiência ou da qualidade do serviço prestado. (CHRISPINO, Álvaro. Introdução ao estudo das políticas públicas. Ed. FGV, 2016, p. 133). O tipo de avaliação de políticas públicas a que se refere o texto é denominado avaliação de

A) processos.

B) esforço.

C) desempenho.

D) eficiência.

E) value money.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "processos". De acordo com a teoria estudada em *As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:*, representa os alicerces estruturais e o capital intangível que suporta todos os processos superiores: capital humano (competências e capacitação), capital informacional (infraestrutura tecnológica, banco de dados) e capital organizacional (cultura institucional, liderança, alinhamento e trabalho em equipe).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *A) As Dimensões do Desempenho Público (Os 6 Es)* deste guia, economicidade: Minimização dos custos na aquisição de insumos sem perda de qualidade. — $\frac{\text{Custo Real}}{\text{Custo Padrão/Mercado}}$ (Insumo). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "esforço".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "desempenho". De acordo com a teoria estudada em *A) As Dimensões do Desempenho Público (Os 6 Es)*, eficiência: Relação técnica entre os insumos empregados e os produtos gerados ("fazer mais com menos"). — $\frac{\text{Produtos Gerados}}{\text{Insumos Utilizados}}$ (Insumo $\rightarrow$ Produto).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "eficiência". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, focado na eficiência produtiva e no estrito cumprimento de prazos imediatos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "value money". De acordo com a teoria estudada em *A) As Dimensões do Desempenho Público (Os 6 Es)*, a gestão pública moderna avalia políticas públicas e entidades governamentais por meio da cadeia de agregação de valor público conhecida como os 6 Es.

GABARITO OFICIAL: B

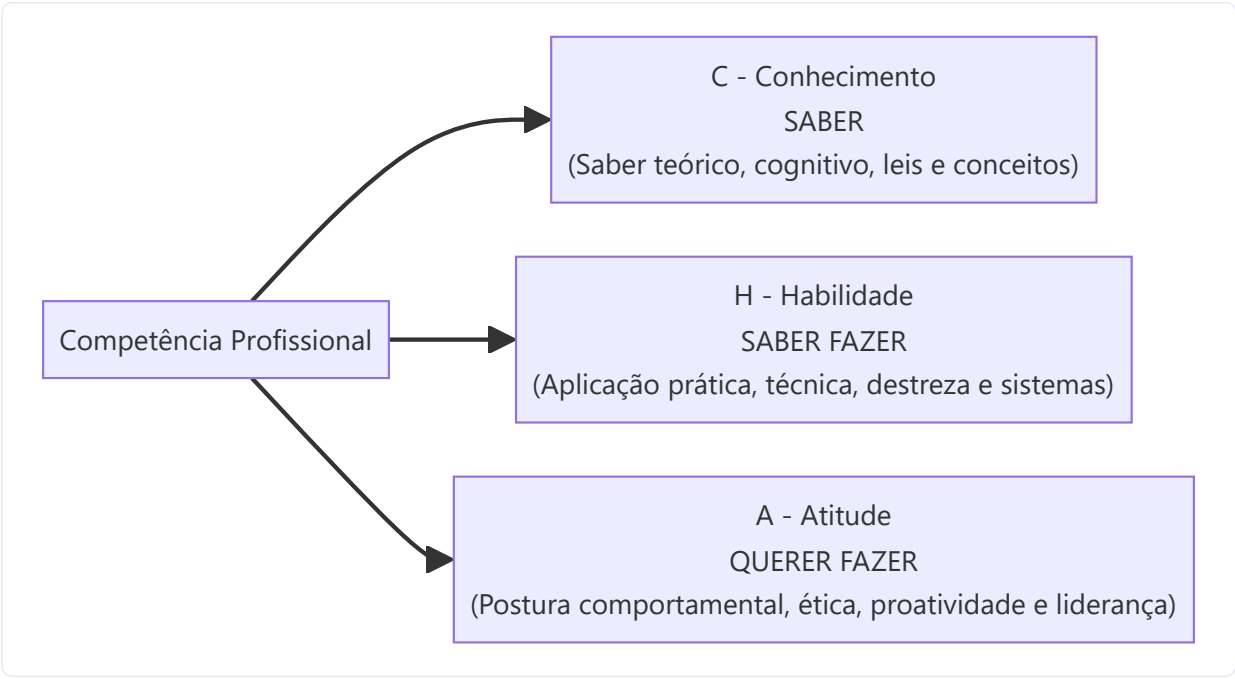
---

5. Gestão por Competências no Setor Público (Decreto 9.991/2019)

A Gestão por Competências consiste no alinhamento contínuo entre os talentos dos servidores e as competências essenciais necessárias para o cumprimento da estratégia institucional.

A) A Tríade CHA

A competência profissional é concebida como um construto tridimensional integrativo:



1. **Conhecimento (Saber):** Domínio conceitual, técnico e normativo adquirido por meio da formação acadêmica, estudos e leitura técnica (ex.: conhecer os artigos da Lei nº 14.133/2021).
2. **Habilidade (Saber Fazer):** Domínio prático e aptidão técnica para operar ferramentas, executar rotinas operacionais e manusear sistemas informatizados (ex.: operacionalizar um pregão eletrônico no sistema de compras públicas).
3. **Atitude (Querer Fazer):** Dimensão afetiva e comportamental caracterizada pela iniciativa, proatividade, compromisso ético e disposição para resolver impasses de interesse público.

Teste 335

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A avaliação de desempenho supera o papel de simples instrumento avaliativo e passa a funcionar como mecanismo de retroação voltado ao autodesenvolvimento do servidor. Nessa concepção ampliada, a retroação não se restringe a uma única dimensão de análise, mas abrange um conjunto integrado de competências necessárias ao exercício profissional. Essa abordagem caracteriza-se por

A) atuar como instrumento multidimensional de retroação, articulando quatro categorias de competências — pessoais, tecnológicas, metodológicas e sociais — para que o servidor identifique lacunas e direcione seu próprio crescimento profissional.

B) restringir-se à aferição de metas quantitativas, por serem os únicos indicadores objetivos capazes de fornecer retroação precisa sobre o desempenho individual.

C) focalizar as competências técnicas exigidas pelo cargo, consideradas a principal referência para ajustes de desempenho no curto prazo.

D) limitar a retroação aos comportamentos observáveis e previamente descritos em padrões de conduta, excluindo dimensões não mensuráveis do desenvolvimento profissional.

E) valorizar prioritariamente as competências adquiridas em programas formais de capacitação, por serem aquelas passíveis de mensuração objetiva e comparação entre servidores.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) Diagnóstico de Lacunas (Gap Analysis) e Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)* deste guia, a gestão por competências opera por meio do confronto analítico entre o perfil exigido pelo órgão e o perfil demonstrado pelo servidor. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "atuar como instrumento multidimensional de retroação, articulando quatro categorias de competências — pessoais...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "restringir-se à aferição de metas quantitativas, por serem os únicos indicadores objetivos capazes de fornecer...". De acordo com a teoria estudada em *C) Metodologias de Avaliação de Desempenho Funcional*, avaliação Participativa por Objetivos (APPO): Método moderno em que superior e colaborador negociam e pactuam conjuntamente os objetivos, metas e planos de capacitação para o ciclo seguinte.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "focalizar as competências técnicas exigidas pelo cargo, consideradas a principal referência para ajustes de...". De acordo com a teoria estudada em *B) Diagnóstico de Lacunas (Gap Analysis) e Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)*,

$$\text{GAP de Competência} = \text{Competência Requerida pelo Cargo/Função} - \text{Competência Apresentada pelo Servidor}$$

.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "limitar a retroação aos comportamentos observáveis e previamente descritos em padrões de conduta, excluindo...". De acordo com a teoria estudada em *B) Diagnóstico de Lacunas (Gap Analysis) e Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)*, havendo lacuna (*gap* positivo), o órgão direciona as necessidades de treinamento ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), instituído pelo Decreto nº 9.991/2019, assegurando que o orçamento público de capacitação supra carências reais e priorizadas em vez de cursos genéricos desconectados da estratégia.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "valorizar prioritariamente as competências adquiridas em programas formais de capacitação, por serem aquelas...". De acordo com a teoria estudada em *5. Gestão por Competências no Setor Público (Decreto 9.991/2019)*, a Gestão por Competências consiste no alinhamento contínuo entre os talentos dos servidores e as competências essenciais necessárias para o cumprimento da estratégia institucional.

GABARITO OFICIAL: A

B) Diagnóstico de Lacunas (*Gap Analysis*) e Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)

A gestão por competências opera por meio do confronto analítico entre o perfil exigido pelo órgão e o perfil demonstrado pelo servidor:

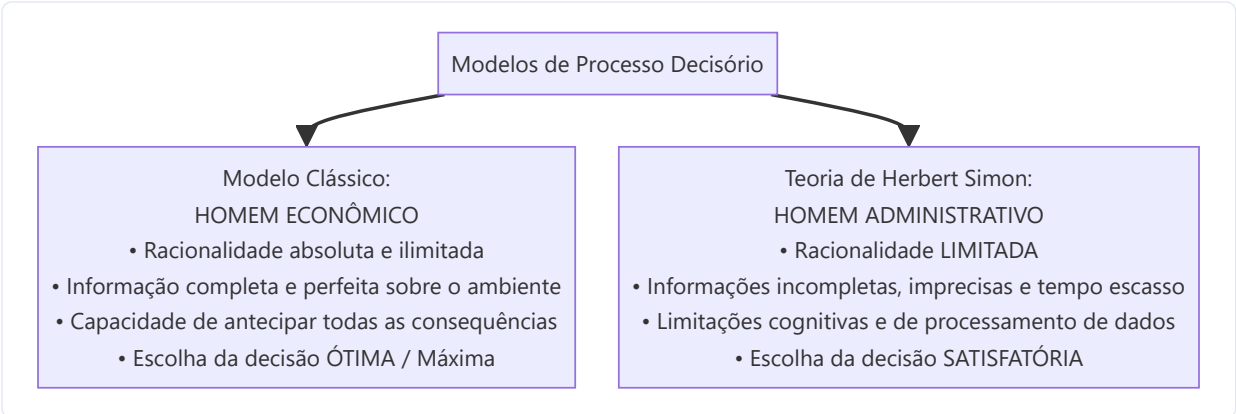
$$\text{GAP de Competência} = \text{Competência Requerida pelo Cargo/Função} - \text{Competência Apresentada pelo Servidor}$$

- Havendo lacuna (*gap* positivo), o órgão direciona as necessidades de treinamento ao **Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)**, instituído pelo Decreto nº 9.991/2019, assegurando que o orçamento público de capacitação supra carências reais e priorizadas em vez de cursos genéricos desconectados da estratégia.

---

6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)

O estudo da tomada de decisão nas organizações ganhou rigor científico com as contribuições seminais de Herbert Simon (Prêmio Nobel de Economia de 1978), que refutou as premissas da teoria microeconômica clássica da escolha racional.



1. **Modelo do Homem Econômico (Racionalidade Absoluta):**
   Postula que o decisor é um agente onisciente que conhece todas as alternativas de ação possíveis, calcula com exatidão matemática suas consequências futuras e seleciona sempre a alternativa de **utilidade máxima (ótima)**. Trata-se de uma abstração teórica irrealizável na prática gerencial.
2. **Modelo do Homem Administrativo (Racionalidade Limitada):**
   Reconhece que na administração real o gestor opera sob severas restrições: imperfeição das informações disponíveis, custos de transação, limites de processamento mental da mente humana e escassez temporal. Diante dessas limitações, o decisor não busca a alternativa ótima absoluta, mas sim a alternativa **satisfatória** (*satisficing*), isto é, a primeira opção que atende aos padrões mínimos aceitáveis fixados para a resolução do problema.
3. **Tipologia das Decisões Administrativas:**
   - **Decisões Programadas:** Tomadas em situações rotineiras, repetitivas e padronizadas, orientadas por normas prévias, procedimentos operacionais e algoritmos formais (ex.: concessão de férias regulamentares com base no tempo de serviço).
   - **Decisões Não Programadas:** Tomadas em face de problemas inéditos, complexos, desestruturados e de alta incerteza, exigindo julgamento crítico, intuição embasada e criação de soluções personalizadas (ex.: reestruturação de uma agência reguladora frente a um desastre ambiental imprevisível).

> 🔴 **[ATENÇÃO (HOMEM ECONÔMICO VS. HOMEM ADMINISTRATIVO)]:**
>
> - *Homem Econômico:* Racionalidade ilimitada, escolhe a decisão **ótima/maximizadora** (modelo clássico irreal).
> - *Homem Administrativo (Simon):* Racionalidade limitada, escolhe a decisão **satisfatória** (modelo realista adotado na administração contemporânea).

Teste 336

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Áreas técnicas podem influenciar as decisões, por meio de pareceres técnicos e recomendações formais, que são avaliados pelos níveis decisórios, não sendo consideradas no processo decisório as opiniões manifestadas oralmente ou outras manifestações não formais.

C) Certo

E) Errado

> **Comentário Detalhado:**
>
> **C) Incorreta.** A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Áreas técnicas podem influenciar as decisões, por meio de pareceres técnicos e recomendações formais, que são...". De acordo com a teoria estudada em *6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)*, decisões Não Programadas: Tomadas em face de problemas inéditos, complexos, desestruturados e de alta incerteza, exigindo julgamento crítico, intuição embasada e criação de soluções personalizadas (ex.: reestruturação de uma agência reguladora frente a um desastre ambiental imprevisível).
>
> **E) Correta.** O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)* deste guia, decisões Programadas: Tomadas em situações rotineiras, repetitivas e padronizadas, orientadas por normas prévias, procedimentos operacionais e algoritmos formais (ex.: concessão de férias regulamentares com base no tempo de serviço). Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.
>
> **GABARITO OFICIAL: E**

---

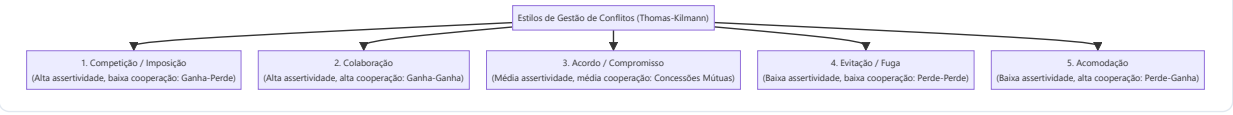
7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)

Nas teorias organizacionais modernas, o conflito deixou de ser encarado como uma patologia a ser sumariamente extirpada. O conflito pode ser:

- **Funcional:** Produtivo e estimulante, quando oxigena o debate técnico, desafia o conformismo institucional e propicia inovação nas políticas públicas.
- **Disfuncional:** Destrutivo e desestabilizador, quando gera animosidade interpessoal, bloqueios de comunicação, absenteísmo e prejuízo às atividades finalísticas.

Kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram uma consagrada matriz bidimensional para identificar os **cinco estilos de administração de conflitos**, considerando duas dimensões comportamentais fundamentais:

- **Assertividade:** O grau em que o indivíduo se esforça para satisfazer seus próprios interesses e convicções.
- **Cooperatividade:** O grau em que o indivíduo se esforça para satisfazer os interesses da outra parte.



Estilo de Conflito	Assertividade	Cooperação	Dinâmica de Resultado	Indicação Típica
Competição / Imposição	Alta	Baixa	Ganha-Perde	Emergências críticas em que decisões impopulares e céleres são compulsórias.
Colaboração	Alta	Alta	Ganha-Ganha	Solução integrativa em que os interesses de ambas as partes são cruciais demais para concessões.
Acordo / Compromisso	Média	Média	Perda-Ganho Parcial	Soluções temporárias ou quando as partes têm poder equivalente e metas mutuamente excludentes.
Evitação / Fuga	Baixa	Baixa	Perde-Perde	Questões triviais ou quando os danos potenciais da confrontação superam os benefícios da solução.
Acomodação	Baixa	Alta	Perde-Ganha	Quando a matéria é muito mais importante para a outra parte ou para preservar a harmonia da equipe.

Teste 337

(FCC – TRT 13ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Considere o texto abaixo: O Oracle 11g possui ferramentas para gestão de banco de dados que fornecem orientação específica sobre como lidar com os principais desafios de gestão de dados. Uma dessas ferramentas analisa comandos SQL e faz recomendações de como melhorá-los. Esta ferramenta pode ser executada automaticamente durante os períodos de manutenção (normalmente à noite). Durante cada execução automática, ela seleciona consultas SQL de alta carga (high-load) e gera recomendações para ajustar essas consultas. Permite realizar análises estatísticas, criação de perfis SQL, análise de caminho de acesso e análise de estruturas SQL. O texto descreve uma ferramenta conhecida como

A) SQL Tuning Advisor.

B) SQL Access Advisor.

C) Automatic Database Diagnostic Monitor.

D) SQL Analysis Advisor.

E) SQL Performance Impact Advisor.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)* deste guia, nas teorias organizacionais modernas, o conflito deixou de ser encarado como uma patologia a ser sumariamente extirpada. O conflito pode ser. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 13ª/2014) ao estabelecer que "SQL Tuning Advisor".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "SQL Access Advisor". De acordo com a teoria estudada em *As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:*, representa os alicerces estruturais e o capital intangível que suporta todos os processos superiores: capital humano (competências e capacitação), capital informacional (infraestrutura tecnológica, banco de dados) e capital organizacional (cultura institucional, liderança, alinhamento e trabalho em equipe).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Automatic Database Diagnostic Monitor". De acordo com a teoria estudada em *7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)*, disfuncional: Destrutivo e desestabilizador, quando gera animosidade interpessoal, bloqueios de comunicação, absenteísmo e prejuízo às atividades finalísticas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "SQL Analysis Advisor". De acordo com a teoria estudada em *B) Diagnóstico de Lacunas (Gap Analysis) e Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)*, a gestão por competências opera por meio do confronto analítico entre o perfil exigido pelo órgão e o perfil demonstrado pelo servidor.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "SQL Performance Impact Advisor". De acordo com a teoria estudada em *6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)*, decisões Não Programadas: Tomadas em face de problemas inéditos, complexos, desestruturados e de alta incerteza, exigindo julgamento crítico, intuição embasada e criação de soluções personalizadas (ex.: reestruturação de uma agência reguladora frente a um desastre ambiental imprevisível).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 338

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) Na fase de Planejamento de uma auditoria operacional, o auditor deve estabelecer critérios apropriados, que correspondam aos objetivos e questões de auditoria. Em relação a eles, analise o que se afirma a seguir. I. O critério representa a expectativa razoável e fundamentada do que "deveria ser", as melhores práticas e benchmarks com os quais o desempenho pode ser comparado. II. Os critérios de auditoria precisam fornecer uma base apropriada e razoável para a avaliação dos objetivos da auditoria e devem ser relevantes, compreensíveis, completos, confiáveis e objetivos no contexto do objeto, dos objetivos e/ou das questões de auditoria. III. Os critérios de auditoria são estabelecidos pela equipe de auditoria e devem ser discutidos com a entidade auditada posteriormente, na fase de execução. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, nível Hierárquico: Operacional (supervisores, servidores de execução técnica e analítica).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)* deste guia, nas teorias organizacionais modernas, o conflito deixou de ser encarado como uma patologia a ser sumariamente extirpada. O conflito pode ser. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:*, mapeia os processos de trabalho críticos nos quais a instituição deve atingir excelência. Compreende processos de inovação, fiscalização tempestiva, controle preventivo, modernização de sistemas e celeridade procedimental.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:*, representa os alicerces estruturais e o capital intangível que suporta todos os processos superiores: capital humano (competências e capacitação), capital informacional (infraestrutura tecnológica, banco de dados) e capital organizacional (cultura institucional, liderança, alinhamento e trabalho em equipe).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *C) Metodologias de Avaliação de Desempenho Funcional*, avaliação Participativa por Objetivos (APPO): Método moderno em que superior e colaborador negociam e pactuam conjuntamente os objetivos, metas e planos de capacitação para o ciclo seguinte.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 339

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências da Computação, Sistemas de Informação...) Numa auditoria de Governança de TI em uma autarquia estadual, o TCE-SC observa a necessidade de segregação entre as atividades de alta gestão e as atividades operacionais. De acordo com o Modelo de Referência do COBIT 2019, a estrutura do framework estabelece uma distinção clara entre as instâncias responsáveis por avaliar, direcionar e monitorar (EDM) e as instâncias responsáveis por planejar, construir, executar e monitorar (PBRM). Essa separação fundamental entre o direcionamento estratégico e a execução operacional refere-se, respectivamente, às áreas de

A) Processos e Procedimentos.

B) Governança e Gestão.

C) Riscos e Controles.

D) Stakeholders e Acionistas.

E) Infraestrutura e Aplicações.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Processos e Procedimentos". De acordo com a teoria estudada em *1. Níveis do Planejamento Organizacional*, escopo e Foco: Atividades, tarefas e rotinas individualizadas. Utiliza ferramentas como Procedimentos Operacionais Padrão (POP), ordens de serviço, cronogramas de fiscalização e orçamentos operacionais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) Propriedades Técnicas dos Indicadores* deste guia, para assegurar a utilidade e fidedignidade dos relatórios de governança, os indicadores devem preencher. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Governança e Gestão".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Riscos e Controles". De acordo com a teoria estudada em *7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)*, disfuncional: Destrutivo e desestabilizador, quando gera animosidade interpessoal, bloqueios de comunicação, absenteísmo e prejuízo às atividades finalísticas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Stakeholders e Acionistas". De acordo com a teoria estudada em *As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:*, *Na iniciativa privada:* O topo do mapa estratégico é a Perspectiva Financeira, orientada para a geração de lucros, dividendos e retorno sobre o patrimônio dos acionistas (*shareholders*).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Infraestrutura e Aplicações". De acordo com a teoria estudada em *As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:*, representa os alicerces estruturais e o capital intangível que suporta todos os processos superiores: capital humano (competências e capacitação), capital informacional (infraestrutura tecnológica, banco de dados) e capital organizacional (cultura institucional, liderança, alinhamento e trabalho em equipe).

GABARITO OFICIAL: B

---

8. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas) - Disciplina a gestão por competências e o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) no setor público.
- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho - PGD) - Regulamenta o PGD e o teletrabalho com foco na entrega de resultados e indicadores de produtividade.
- TCU - Referencial Básico de Governança e Gestão Estratégica - Orientações para elaboração de mapas estratégicos, definição de metas e alinhamento institucional.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Desempenho Institucional - Estratégia de atuação e metas institucionais do Tribunal de Contas de Goiás.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Avaliação de Desempenho dos Servidores de Goiás) - Critérios de avaliação de desempenho, mérito e competências no Estado de Goiás.
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard**. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 1 a 4 - As Quatro Perspectivas do BSC e Mapa Estratégico).
- BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. **Gestão por Competências e Gestão do Desempenho: Tecnologias Distintas ou Esforços Integrados?**. Revista de Administração de Empresas (RAE), v. 41, n. 1, p. 8-15, 2001.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas**. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 5 - Indicadores de Desempenho).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 22: Administração Geral

Teorias da Administração, ORT, Eficiência vs. Eficácia, Ambientes, Processo Decisório e Projetos

01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Evolução histórica do pensamento administrativo e das escolas da Teoria Geral da Administração (TGA):
  - **Administração Científica (Frederick W. Taylor):** Organização Racional do Trabalho (ORT), estudo dos tempos e movimentos, fadiga, divisão do trabalho e especialização do operário, incentivos salariais por peça (*Homo Economicus*), padronização e supervisão funcional;
  - **Teoria Clássica da Administração (Henri Fayol):** visão anatômica da empresa, as seis funções básicas da empresa, funções do administrador (POCCC - Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar) e os 14 princípios gerais da administração (ênfase na Unidade de Comando e Unidade de Direção);
  - **Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo):** a Experiência de Hawthorne, o *Homo Socialis*, grupos informais, relevância dos fatores psicossociais e normas do grupo sobre a produtividade;
  - **Teoria da Burocracia (Max Weber):** tipos de dominação legítima (tradicional, carismática e racional-legal); características do modelo burocrático e disfunções da burocracia (Robert Merton);
  - **Teoria Neoclássica (Peter Drucker):** princípios gerais redefinidos, ecletismo, foco nos objetivos práticos e Administração por Objetivos (APO);
  - **Teoria Comportamental (Behaviorismo):** McGregor (Teoria X versus Teoria Y), Chester Barnard (organização como sistema cooperativo e aceitação da autoridade) e Herbert Simon (processo decisório e racionalidade limitada);
  - **Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, Katz & Kahn):** a organização como sistema aberto, insumos, processamento, saídas, retroalimentação (*feedback*), entropia negativa, homeostase dinâmica e equifinalidade;
  - **Teoria Contingencial:** abordagem situacional, ausência de princípios universais ("tudo é relativo"), estruturas mecanicistas versus orgânicas (Burns & Stalker) e influência da tecnologia (Woodward) e do ambiente (Lawrence & Lorsch);
- Metáforas organizacionais (Gareth Morgan): imagens da organização (máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas políticos e prisões psíquicas).

🧭 Sumário

1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)
   1. Teste 340
   2. Teste 341
2. A Divergência Clássica: Taylor (Científica) vs. Fayol (Clássica)
3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne
   1. Teste 342
4. Teoria da Burocracia (Max Weber) e as Disfunções Burocráticas (Robert Merton)
   1. Teste 343
5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon
   1. Teste 344
6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto
7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos
   1. Teste 345
   2. Teste 346
8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan
   1. Teste 347
   2. Teste 348
   3. Teste 349
9. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)

A evolução do pensamento administrativo desenvolveu-se ao longo do século XX mediante sucessivas teorias que deslocaram gradualmente o foco de análise das tarefas individuais para a estrutura global, as relações humanas, o processo decisório e a interação dinâmica com o ambiente externo:

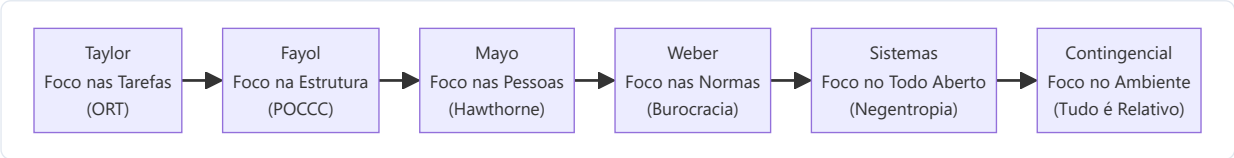


Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:

Teoria / Escola	Autor Principal	Ênfase / Foco Primário	Concepção do Homem	Características Centrais para Prova
Administração Científica	Frederick W. Taylor	**Nas Tarefas** (chão de fábrica).	*Homo Economicus* (motivado exclusivamente pelo ganho financeiro).	Estudo de tempos e movimentos (ORT); fragmentação extrema; supervisão funcional; eliminação de movimentos inúteis e fadiga; busca do *the one best way*.
Teoria Clássica	Henri Fayol	**Na Estrutura** organizacional global.	*Homo Economicus*.	Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; **Unidade de Comando estrita** (um só chefe).
Relações Humanas	Elton Mayo	**Nas Pessoas** e nos grupos informais.	*Homo Socialis* (motivado pelo grupo e integração).	Experiência de Hawthorne; o nível de produção é ditado pela integração social; recompensas e sanções sociais no trabalho; organização informal.
Teoria da Burocracia	Max Weber	**Nas Normas e na Estrutura**.	*Homo Burocraticus* (cumpridor de regulamentos).	Autoridade racional-legal; formalismo, impessoalidade, meritocracia técnica (concurso) e previsibilidade de conduta.
Teoria Neoclássica	Peter Drucker	**Nos Resultados** e objetivos práticos.	*Homem Organizacional*.	Ecletismo teórico; reafirmação dos princípios clássicos ajustados; foco em eficácia; Administração por Objetivos (APO).
Teoria Comportamental	McGregor / Simon / Barnard	**No Comportamento Humano e Decisão**.	*Homo Administrativus* (decisor de racionalidade limitada).	Teoria X vs. Teoria Y; liderança e motivação; Teoria da Aceitação da Autoridade (Barnard); processo decisório e satisfação (Simon).
Teoria dos Sistemas	Ludwig von Bertalanffy	**No Ambiente e no Todo Integrado**.	*Homem Sistêmico*.	Organização como sistema aberto; interdependência de subsistemas; homeostase dinâmica e entropia negativa (negentropia).
Teoria Contingencial	Woodward / Burns & Stalker	**No Ambiente e na Tecnologia**.	*Homem Complexo*.	"Nada é absoluto, tudo é relativo"; inexiste modelo único ideal; sistemas mecanicistas vs. sistemas orgânicos.

> 🔴 **[ATENÇÃO (CONCEPÇÃO DO HOMEM NAS ESCOLAS)]:**
> Memorize as visões do ser humano adotadas pelas teorias:
>
> - *Homo Economicus:* Taylor e Fayol (motivado apenas pelo salário/peça);
> - *Homo Socialis:* Elton Mayo (motivado pela integração, afeto e aprovação grupal);
> - *Homo Burocraticus:* Max Weber (cumpridor fiel de regulamentos formais e procedimentos);
> - *Homo Administrativus:* Herbert Simon (tomador de decisão com racionalidade limitada);
> - *Homem Complexo:* Teoria Contingencial (ser mutável cujo comportamento responde a contingências e contextos múltiplos).

Teste 340

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A empresa ABC opera sem instalações físicas centralizadas e estrutura hierárquica convencional. Suas atividades são desenvolvidas por meio de módulos e grupos interconectados eletronicamente, articulados por alianças e redes de cooperação que transcendem fronteiras geográficas, tendo a Tecnologia da Informação como principal facilitadora dessa configuração. A estrutura organizacional descrita corresponde à organização

A) virtual.

B) divisional.

C) matricial.

D) funcional.

E) linha-staff.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne* deste guia, descoberta da Organização Informal: Paralelamente à estrutura formal e hierárquica desenhada no organograma da empresa, opera uma densa e espontânea organização informal, composta por redes de amizade, antipatias, códigos morais próprios, lideranças naturais e expectativas de cooperação não oficiais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "virtual".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "divisional". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, teoria Clássica: Henri Fayol — Na Estrutura organizacional global. — *Homo Economicus*. — Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; Unidade de Comando estrita (um só chefe).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "matricial". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, relações Humanas: Elton Mayo — Nas Pessoas e nos grupos informais. — *Homo Socialis* (motivado pelo grupo e integração). — Experiência de Hawthorne; o nível de produção é ditado pela integração social; recompensas e sanções sociais no trabalho; organização informal.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "funcional". De acordo com a teoria estudada em *A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:*, supervisão Funcional: Existência de diversos supervisores especializados simultâneos na oficina, cada qual com autoridade funcional sobre determinado aspecto da tarefa do mesmo operário (autoridade funcional fragmentada).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "linha-staff". De acordo com a teoria estudada em *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:*, destaque absoluto em provas para a Unidade de Comando (cada agente tem apenas um chefe imediato de quem recebe ordens), a Unidade de Direção (um só chefe e um só programa para um conjunto de operações com o mesmo objetivo), a Cadeia Escalar / Hierarquia (linha de autoridade do topo à base) e a Divisão do Trabalho.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 341

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Na tabela acima, é descrita a organização hierárquica e funcional da estrutura organizacional formal da instituição.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Na tabela acima, é descrita a organização hierárquica e funcional da estrutura organizacional formal da...". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, teoria Clássica: Henri Fayol — Na Estrutura organizacional global. — *Homo Economicus*. — Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; Unidade de Comando estrita (um só chefe).

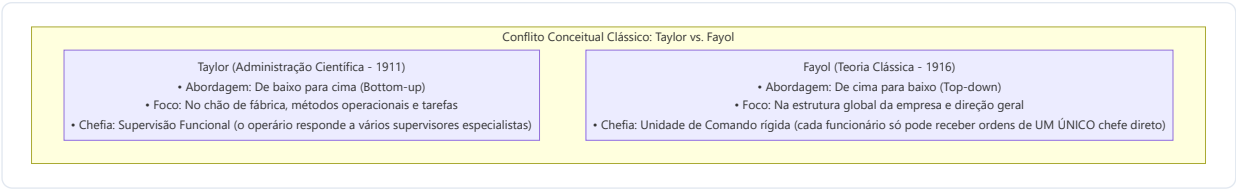
E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne* deste guia, descoberta da Organização Informal: Paralelamente à estrutura formal e hierárquica desenhada no organograma da empresa, opera uma densa e espontânea organização informal, composta por redes de amizade, antipatias, códigos morais próprios, lideranças naturais e expectativas de cooperação não oficiais. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

2. A Divergência Clássica: Taylor (Científica) vs. Fayol (Clássica)

Embora ambas pertençam à abordagem clássica e compartilhem a visão mecanicista da organização (tratando-a como um sistema fechado isolado do meio externo), Taylor e Fayol partiram de pontos de vista estruturais diametralmente opostos:



A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:

1. **Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos:** Decomposição de cada tarefa em seus movimentos fundamentais (*therbligs*), eliminando movimentos inúteis para padronizar o método de execução mais rápido (*the one best way*).
2. **Estudo da Fadiga Humana:** A fadiga reduz a produtividade e gera acidentes; a administração deve calibrar períodos de repouso e posturas corporais ergonômicas.
3. **Divisão do Trabalho e Especialização do Operário:** Confinamento do operário à execução de uma única tarefa repetitiva elementar.
4. **Incentivos Salariais e Prêmios de Produção:** Pagamento por peça produzida, fundamentado na tese de que o operário é indolente por natureza e reage exclusivamente a estímulos monetários (*Homo Economicus*).
5. **Supervisão Funcional:** Existência de diversos supervisores especializados simultâneos na oficina, cada qual com autoridade funcional sobre determinado aspecto da tarefa do mesmo operário (autoridade funcional fragmentada).

B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:

1. **As Seis Funções Básicas da Empresa:** Funções Técnicas (produção), Comerciais (compra/venda), Financeiras (gestão de capital), de Segurança (proteção dos bens e pessoas), Contábeis (balanços, custos) e **Administrativas** (que coordenam e presidem as outras cinco).
2. **As Funções do Administrador (POCCC):**
    - **Prever (ou Planejar):** Visualizar o futuro e traçar o programa de ação institucional.
    - **Organizar:** Construir o duplo organismo material e social da empresa.
    - **Comandar:** Dirigir, orientar e instruir o corpo de funcionários.
    - **Coordenar:** Ligar, unir, harmonizar e sincronizar todos os atos e esforços coletivos.
    - **Controlar:** Verificar se tudo corre de acordo com o programa aprovado e as ordens expedidas.
3. **Os 14 Princípios Gerais da Administração:**
    - Destaque absoluto em provas para a **Unidade de Comando** (cada agente tem apenas um chefe imediato de quem recebe ordens), a **Unidade de Direção** (um só chefe e um só programa para um conjunto de operações com o mesmo objetivo), a **Cadeia Escalar / Hierarquia** (linha de autoridade do topo à base) e a **Divisão do Trabalho**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (UNIDADE DE COMANDO VS. SUPERVISÃO FUNCIONAL)]:**
> Questão predileta da FCC: contrapor Taylor e Fayol em matéria de chefia!
>
> - **Supervisão Funcional:** Defendida por **Taylor** (o operário responde a vários supervisores especialistas em cada função técnica).
> - **Unidade de Comando:** Defendida categoricamente por **Fayol** (cada funcionário só pode receber ordens de um único chefe direto, sob pena de gerar desordem, conflito de lealdades e anarquia).

---

3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne

Desenvolvida a partir de 1932 nos Estados Unidos, a Teoria das Relações Humanas representou uma profunda reação humanística e psicológica contra o mecanicismo da abordagem clássica. Os estudos foram coordenados por Elton Mayo na fábrica da Western Electric Company em Hawthorne (Chicago):

1. **O Nível de Produção é Fruto da Integração Social:** A capacidade de produção não é determinada por limites puramente físicos ou fisiológicos (como acreditava Taylor), mas pela integração social do trabalhador e pelo padrão de normas coletivas estabelecido pelo grupo.
2. **Recompensas e Sanções Sociais:** O trabalhador não se comporta como um átomo isolado motivado apenas por salário (*Homo Economicus*). Ele é um **Homo Socialis**, impulsionado pela necessidade de afeto, aprovação, prestígio e pertencimento social junto aos colegas de bancada.
3. **Descoberta da Organização Informal:** Paralelamente à estrutura formal e hierárquica desenhada no organograma da empresa, opera uma densa e espontânea **organização informal**, composta por redes de amizade, antipatias, códigos morais próprios, lideranças naturais e expectativas de cooperação não oficiais.

Teste 342

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Maria Antônia, advogada privada em atividade autônoma no Estado de Santa Catarina, desempenha suas funções em favor de seus clientes, mediante remuneração contratualmente prevista, não possuindo qualquer outro vínculo laboral ou profissional. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que Maria é filiada, obrigatoriamente, ao

A) Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurada obrigatória.

B) Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurada facultativa.

C) Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina.

D) Regime Próprio de Previdência da União Federal.

E) Regime Complementar de Previdência Complementar instituído pela OAB local.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurada obrigatória". De acordo com a teoria estudada em *6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto*, formulada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy e aplicada às organizações por Katz e Kahn, a Teoria dos Sistemas concebe a organização não como uma máquina fechada, mas como um sistema aberto em constante interação e intercâmbio com seu ecossistema externo.

B) Incorreta. A opção afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurada facultativa". De acordo com a teoria estudada em *3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne*, o Nível de Produção é Fruto da Integração Social: A capacidade de produção não é determinada por limites puramente físicos ou fisiológicos (como acreditava Taylor), mas pela integração social do trabalhador e pelo padrão de normas coletivas estabelecido pelo grupo.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Regime Próprio de Previdência do Estado de Santa Catarina". De acordo com a teoria estudada em *5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon*, demonstrou que o gestor atua como o Homem Administrativo, tomando decisões satisfatórias diante da escassez de tempo, imprecisão de dados e limitações de processamento cognitivo, sepultando o mito do *Homem Econômico* maximizador.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)* deste guia, a evolução do pensamento administrativo desenvolveu-se ao longo do século XX mediante sucessivas teorias que deslocaram gradualmente o foco de análise das tarefas individuais para a estrutura global, as relações humanas, o processo decisório e a interação dinâmica com o ambiente externo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Regime Próprio de Previdência da União Federal".

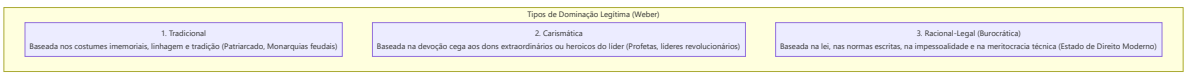
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Regime Complementar de Previdência Complementar instituído pela OAB local". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, teoria Clássica: Henri Fayol — Na Estrutura organizacional global. — *Homo Economicus*. — Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; Unidade de Comando estrita (um só chefe).

GABARITO OFICIAL: D

---

4. Teoria da Burocracia (Max Weber) e as Disfunções Burocráticas (Robert Merton)

Para Max Weber, a burocracia é a forma de organização social humana mais eficiente, técnica e racional para administrar grandes instituições e o Estado moderno.



A) Características do Modelo Burocrático Puro:

- **Caráter legal e formal das normas:** Comunicações, competências e rotinas são previamente fixadas em leis e regulamentos escritos.

- **Impessoalidade no tratamento:** A autoridade vincula-se ao cargo e à lei, nunca à pessoa física que o ocupa. Direitos e deveres são aplicados de maneira uniforme, sem privilégios ou simpatias pessoais.
- **Hierarquia de autoridade clara:** Cada cargo inferior está sob o controle e supervisão direta de um cargo superior (cadeia de comando nítida).
- **Profissionalização e Meritocracia:** O funcionário é um especialista remunerado com base no cargo, com carreira estruturada e admitido com base no mérito demonstrado por meio de provas e concursos públicos.
- **Completa previsibilidade do funcionamento:** Tudo é padronizado para que as decisões ocorram exatamente como previsto pelos regulamentos.

B) Disfunções da Burocracia (Robert Merton):

O sociólogo Robert Merton demonstrou que a tentativa de buscar o máximo de previsibilidade e conformidade gera anomalias patológicas indesejadas na prática gerencial:

- **Deslocamento de Objetivos (*Goal Displacement*):** O apego cego e intransigente aos regulamentos faz com que o cumprimento formal da norma deixe de ser um meio e se torne o objetivo supremo do servidor. O funcionário atende a todas as formalidades burocráticas, mas não resolve a demanda real do cidadão.
- **Superconformidade e Rigidez Procedimental:** Resistência categórica a qualquer inovação, flexibilização ou mudança de contexto.
- **Excesso de Formalismo e Papelório (*Red Tape*):** Proliferação desmedida de formulários, assinaturas, carimbos e etapas que retardam o trâmite processual.
- **Despersonalização do Relacionamento:** Tratamento frio, mecânico e estritamente padronizado dispensado aos cidadãos e colegas, desconsiderando particularidades humanas legítimas.

Teste 343

(FCC – TRT 11ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) O administrador do Servidor Host da sessão da Área de Trabalho Remota, do Windows Server 2008 R2, do TRT deve realizar a atividade de verificar as informações sobre as sessões de usuários neste servidor utilizando o comando

A) users

B) who

C) logged

D) quser

E) lssec

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "users". De acordo com a teoria estudada em *A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:*, estudo da Fadiga Humana: A fadiga reduz a produtividade e gera acidentes; a administração deve calibrar períodos de repouso e posturas corporais ergonômicas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "who". De acordo com a teoria estudada em *B) Disfunções da Burocracia (Robert Merton):*, deslocamento de Objetivos (*Goal Displacement*): O apego cego e intransigente aos regulamentos faz com que o cumprimento formal da norma deixe de ser um meio e se torne o objetivo supremo do servidor.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "logged". De acordo com a teoria estudada em *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:*, destaque absoluto em provas para a Unidade de Comando (cada agente tem apenas um chefe imediato de quem recebe ordens), a Unidade de Direção (um só chefe e um só programa para um conjunto de operações com o mesmo objetivo), a Cadeia Escalar / Hierarquia (linha de autoridade do topo à base) e a Divisão do Trabalho.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:* deste guia, teoria Clássica: Henri Fayol — Na Estrutura organizacional global. — *Homo Economicus*. — Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; Unidade de Comando estrita (um só chefe). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 11ª/2017) ao estabelecer que "quser".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lssec". De acordo com a teoria estudada em *A) Características do Modelo Burocrático Puro:*, hierarquia de autoridade clara: Cada cargo inferior está sob o controle e supervisão direta de um cargo superior (cadeia de comando nítida).

GABARITO OFICIAL: D

---

5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon

A Teoria Comportamental (Behaviorista) consolidou-se na década de 1950, adotando uma perspectiva realista, empírica e democrática do homem nas organizações:

1. **Douglas McGregor (Teoria X versus Teoria Y):**
    - **Teoria X (Visão Tradicional e Pessimista):** O indivíduo é preguiçoso, avesso ao trabalho, desprovido de ambição e evita responsabilidades. Exige supervisão cerrada, coerção, controle punitivo e recompensas pecuniárias extrínsecas.
    - **Teoria Y (Visão Moderna e Otimista):** O esforço no trabalho é tão natural quanto o lazer. As pessoas são capazes de automotivação, criatividade, autodireção e buscam responsabilidades quando alinhadas aos propósitos institucionais.
2. **Chester Barnard (A Organização como Sistema Cooperativo):**
    - Formulou a **Teoria da Aceitação da Autoridade**: a autoridade não flui compulsoriamente de cima para baixo. Ela só existe efetivamente quando o subordinado decide aceitar a ordem dada pelo superior, dentro de sua "zona de indiferença" (quando entende a ordem, julga-a compatível com os objetivos da organização e com seus valores pessoais).
3. **Herbert Simon (Processo Decisório e Racionalidade Limitada):**
    - Demonstrou que o gestor atua como o **Homem Administrativo**, tomando decisões **satisfatórias** diante da escassez de tempo, imprecisão de dados e limitações de processamento cognitivo, sepultando o mito do *Homem Econômico* maximizador.

Teste 344

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Considere uma firma cuja função de custo total de curto prazo é dada por $CT\ (q)=216+12q-6q2+q3, q\geq 0\ CP$ e cuja função de custo total de longo prazo é dada por $CT\ (q)=60q-12q2+q3, q\geq 0\ LP$ em que, q representa a quantidade produzida nas duas funções acima. Nesse caso, analise as afirmativas a seguir. I. No curto prazo, o custo fixo é 216, o custo variável é $12q-6q2+q3$, e o custo fixo médio é estritamente decrescente com o aumento de q. II. No curto prazo, o custo marginal intercepta o custo variável médio em seu ponto mínimo quando $q=3$, e intercepta o custo total médio em seu ponto mínimo quando $q=6$. III. A área sob a curva de custo marginal, entre 0 e q, mede o custo total de curto prazo. IV. No longo prazo, não há custo fixo; além disso, para $q=6$, o custo médio de longo prazo é menor que o custo total médio de curto prazo. Está correto apenas o que se afirma em

A) I e II.

B) I e IV.

C) III e IV.

D) II, III e IV.

E) I, II e IV.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e II". De acordo com a teoria estudada em *5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon*, ela só existe efetivamente quando o subordinado decide aceitar a ordem dada pelo superior, dentro de sua "zona de indiferença" (quando entende a ordem, julga-a compatível com os objetivos da organização e com seus valores pessoais).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e IV". De acordo com a teoria estudada em *A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:*, incentivos Salariais e Prêmios de Produção: Pagamento por peça produzida, fundamentado na tese de que o operário é indolente por natureza e reage exclusivamente a estímulos monetários (*Homo Economicus*).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)* deste guia, a evolução do pensamento administrativo desenvolveu-se ao longo do século XX mediante sucessivas teorias que deslocaram gradualmente o foco de análise das tarefas individuais para a estrutura global, as relações humanas, o processo decisório e a interação dinâmica com o ambiente externo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "III e IV".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II, III e IV". De acordo com a teoria estudada em *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:*, supervisão Funcional: Defendida por Taylor (o operário responde a vários supervisores especialistas em cada função técnica).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e IV". De acordo com a teoria estudada em *B) Disfunções da Burocracia (Robert Merton):*, despersonalização do Relacionamento: Tratamento frio, mecânico e estritamente padronizado dispensado aos cidadãos e colegas, desconsiderando particularidades humanas legítimas.

GABARITO OFICIAL: C

---

6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto

Formulada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy e aplicada às organizações por Katz e Kahn, a Teoria dos Sistemas concebe a organização não como uma máquina fechada, mas como um **sistema aberto** em constante interação e intercâmbio com seu ecossistema externo:



Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:

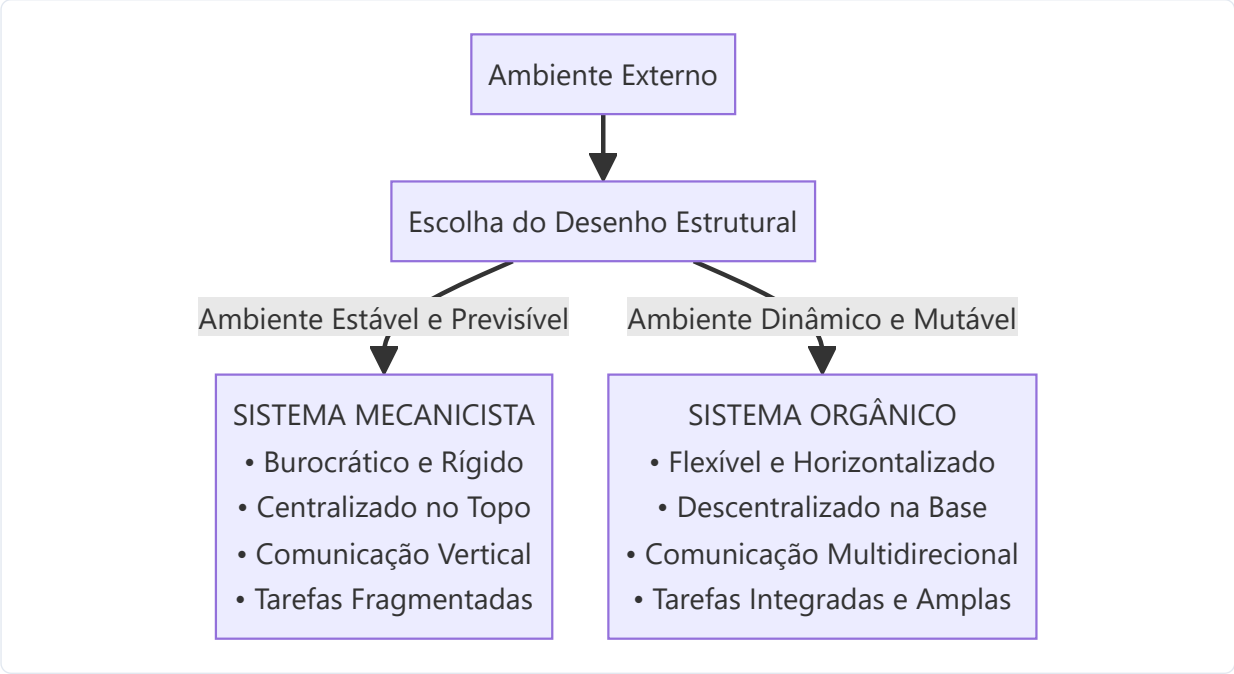
- **Entropia:** Lei termodinâmica universal pela qual os sistemas fechados tendem progressivamente à degradação, esgotamento, perda de energia e colapso funcional.
- **Entropia Negativa (Negentropia):** Capacidade exclusiva dos **sistemas abertos** de importar do ambiente externo recursos energéticos, materiais, financeiros e informacionais para combater a degeneração e preservar sua estrutura operacional viva e organizada.
- **Homeostase Dinâmica:** Capacidade de autorregulação e manutenção do equilíbrio interno e da estabilidade organizacional frente às perturbações e flutuações do ambiente externo.
- **Equifinalidade:** Princípio segundo o qual um sistema aberto pode alcançar o mesmo estado final ou meta institucional partindo de condições iniciais distintas e percorrendo caminhos de processamento totalmente diferentes.
- **Sinergia:** O efeito multiplicador da cooperação sistêmica, no qual o resultado global do todo integrado é qualitativa e quantitativamente superior à simples soma das partes isoladas ($1 + 1 > 2$).

> ⭐ **[IMPORTANTE (ENTROPIA NEGATIVA VS. HOMEOSTASE DINÂMICA)]:**
>
> - **Entropia Negativa (Negentropia):** É o processo de **importar energia/recursos de fora** para não entrar em colapso (combate o desgaste natural).
> - **Homeostase Dinâmica:** É a capacidade interna de **manter o equilíbrio e estabilidade**, ajustando o organismo às variações do ambiente.

---

7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos

Surgida no final dos anos 1960 a partir das pesquisas de Joan Woodward, Tom Burns, G. M. Stalker, Paul Lawrence e Jay Lorsch, a Teoria Contingencial estabelece o postulado de que **"nada é absoluto nas organizações; tudo é relativo"**. A eficácia gerencial depende (*é contingente*) da adequação entre a estrutura interna e as variáveis do ambiente externo e da tecnologia utilizada:



Comparação Estrutural (Burns & Stalker):

Dimensão	Sistemas Mecanicistas (Ambiente Estável)	Sistemas Orgânicos (Ambiente Instável/Dinâmico)
Estrutura Organizacional	Burocrática, verticalizada, piramidal e rígida.	Flexível, horizontalizada, em rede e achatada.
Divisão do Trabalho	Tarefas altamente fragmentadas, rotineiras e especializadas.	Tarefas amplas, integradas e continuamente redefinidas.
Cadeia de Comando	Hierarquia formal rígida; respeito estrito à autoridade escalar.	Autoridade baseada no conhecimento técnico e competência.
Fluxo de Comunicação	Predominantemente vertical descendente (ordens e instruções).	Multidirecional (horizontal, diagonal, lateral e aberta).
Tomada de Decisão	Fortemente centralizada na cúpula diretiva superior.	Amplamente descentralizada próxima à base de execução.
Adequação Típica	Ambientes estáveis, mercados previsíveis e tecnologia padronizada.	Ambientes altamente turbulentos, mutáveis e inovadores.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (TEORIA CONTINGENCIAL E O "THE ONE BEST WAY")]:**
> Taylor pregava a existência da "única melhor maneira" (*the one best way*) de executar qualquer trabalho. A Teoria Contingencial **nega frontalmente** esse dogma, sustentando que **não existe um modelo organizacional ou método gerencial único e universalmente aplicável**, pois o formato ideal dependerá sempre das variáveis ambientais e tecnológicas envolvidas.

Teste 345

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Engenharia Mecânica) Na termodinâmica pode-se fazer uma distinção entre uma "variáveis de estado", no sentido mais primário, e "funções de estado", cujos valores dependem dessas variáveis de estado primárias. Segundo essa distinção, assinale a opção que indica duas variáveis de estado.

A) Pressão e entropia.

B) Volume e entropia.

C) Temperatura e pressão.

D) Energia interna e volume.

E) Temperatura e energia interna.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Pressão e entropia". De acordo com a teoria estudada em *Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:*, entropia: Lei termodinâmica universal pela qual os sistemas fechados tendem progressivamente à degradação, esgotamento, perda de energia e colapso funcional.
>
> **B) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Volume e entropia". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, teoria dos Sistemas: Ludwig von Bertalanffy — No Ambiente e no Todo Integrado. — *Homem Sistêmico*. — Organização como sistema aberto; interdependência de subsistemas; homeostase dinâmica e entropia negativa (negentropia).
>
> **C) Correta.** Conforme fundamentado na seção *7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos* deste guia, a eficácia gerencial depende (*é contingente*) da adequação entre a estrutura interna e as variáveis do ambiente externo e da tecnologia utilizada. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Temperatura e pressão".
>
> **D) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Energia interna e volume". De acordo com a teoria estudada em *Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:*, entropia Negativa (Negentropia): É o processo de importar energia/recursos de fora para não entrar em colapso (combate o desgaste natural).
>
> **E) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Temperatura e energia interna". De acordo com a teoria estudada em *Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:*, homeostase Dinâmica: É a capacidade interna de manter o equilíbrio e estabilidade, ajustando o organismo às variações do ambiente.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

Teste 346

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Durante a redação de um Relatório de Instrução, um Auditor observa que os títulos das seções não estão aparecendo no painel de navegação, dificultando a organização do documento. Ele decide aplicar a formatação correta para permitir a geração automática de um sumário ao final. Para que o Microsoft Word identifique automaticamente a estrutura hierárquica do texto para fins de sumário e navegação, o Auditor deve

A) aumentar o tamanho da fonte e aplicar negrito manualmente em cada título.

B) inserir uma Caixa de Texto para cada título de seção.

C) aplicar Estilos de Título aos nomes das seções.

D) utilizar a Área de Transferência para copiar a formatação de um arquivo externo.

E) inserir um Marcador Simbólico antes de cada parágrafo do título.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aumentar o tamanho da fonte e aplicar negrito manualmente em cada título". De acordo com a teoria estudada em *A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:*, estudo da Fadiga Humana: A fadiga reduz a produtividade e gera acidentes; a administração deve calibrar períodos de repouso e posturas corporais ergonômicas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inserir uma Caixa de Texto para cada título de seção". De acordo com a teoria estudada em *5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon*, ela só existe efetivamente quando o subordinado decide aceitar a ordem dada pelo superior, dentro de sua "zona de indiferença" (quando entende a ordem, julga-a compatível com os objetivos da organização e com seus valores pessoais).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne* deste guia, descoberta da Organização Informal: Paralelamente à estrutura formal e hierárquica desenhada no organograma da empresa, opera uma densa e espontânea organização informal, composta por redes de amizade, antipatias, códigos morais próprios, lideranças naturais e expectativas de cooperação não oficiais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "aplicar Estilos de Título aos nomes das seções".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "utilizar a Área de Transferência para copiar a formatação de um arquivo externo". De acordo com a teoria estudada em *7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos*, surgida no final dos anos 1960 a partir das pesquisas de Joan Woodward, Tom Burns, G. M. Stalker, Paul Lawrence e Jay Lorsch, a Teoria Contingencial estabelece o postulado de que "nada é absoluto nas organizações; tudo é relativo".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "inserir um Marcador Simbólico antes de cada parágrafo do título". De acordo com a teoria estudada em *7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos*, a eficácia gerencial depende (*é contingente*) da adequação entre a estrutura interna e as variáveis do ambiente externo e da tecnologia utilizada.

GABARITO OFICIAL: C

---

8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan

Em sua clássica obra *Imagens da Organização*, Gareth Morgan demonstra que as organizações podem ser concebidas e gerenciadas sob diferentes lentes metafóricas, cada qual ressaltando uma faceta da realidade institucional:



Teste 347

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) Os controles são classificados em controle de pessoas, controle físico e controle tecnológico e, quando não enquadrados em nenhum desses, devem ser categorizados como organizacionais.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan* deste guia, em sua clássica obra *Imagens da Organização*, Gareth Morgan demonstra que as organizações podem ser concebidas e gerenciadas sob diferentes lentes metafóricas, cada qual ressaltando uma faceta da realidade institucional. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2024) ao afirmar que "Os controles são classificados em controle de pessoas, controle físico e controle tecnológico e, quando não...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, segundo a qual relações Humanas: Elton Mayo — Nas Pessoas e nos grupos informais. — *Homo Socialis* (motivado pelo grupo e integração). — Experiência de Hawthorne; o nível de produção é ditado pela integração social; recompensas e sanções sociais no trabalho; organização informal.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 348

(FCC – TRT 1ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Versões mais recentes do sistema operacional Windows, como a Windows 7 e a Windows 8, podem ser encontradas para computadores com processadores de 64 bits. Nesses computadores, caso um aplicativo tenha sido desenvolvido para um processador de 16 bits,

A) deve-se utilizar um recurso dessas versões do Windows que recompilam qualquer aplicativo de 16 bits para que possam ser executados em 64 bits.

B) não poderá mais ser executado no computador de 64 bits.

C) poderá ser executado apenas no Modo de Segurança do Windows.

D) poderá ser executado apenas se o usuário possuir privilégios de administrador.

E) poderá ser executado desde que se instale uma máquina virtual para essa finalidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "deve-se utilizar um recurso dessas versões do Windows que recompilam qualquer aplicativo de 16 bits para que...". De acordo com a teoria estudada em *6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto*, formulada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy e aplicada às organizações por Katz e Kahn, a Teoria dos Sistemas concebe a organização não como uma máquina fechada, mas como um sistema aberto em constante interação e intercâmbio com seu ecossistema externo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não poderá mais ser executado no computador de 64 bits". De acordo com a teoria estudada em *A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:*, análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos: Decomposição de cada tarefa em seus movimentos fundamentais (*therbligs*), eliminando movimentos inúteis para padronizar o método de execução mais rápido (*the one best way*).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "poderá ser executado apenas no Modo de Segurança do Windows". De acordo com a teoria estudada em *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:*, as Seis Funções Básicas da Empresa: Funções Técnicas (produção), Comerciais (compra/venda), Financeiras (gestão de capital), de Segurança (proteção dos bens e pessoas), Contábeis (balanços, custos) e Administrativas (que coordenam e presidem as outras cinco).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "poderá ser executado apenas se o usuário possuir privilégios de administrador". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, teoria Clássica: Henri Fayol — Na Estrutura organizacional global. — *Homo Economicus*. — Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; Unidade de Comando estrita (um só chefe).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan* deste guia, em sua clássica obra *Imagens da Organização*, Gareth Morgan demonstra que as organizações podem ser concebidas e gerenciadas sob diferentes lentes metafóricas, cada qual ressaltando uma faceta da realidade institucional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 1ª/2014) ao estabelecer que "poderá ser executado desde que se instale uma máquina virtual para essa finalidade".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 349

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) A estrutura de diretórios do sistema operacional Linux possui uma organização padronizada e adotada por todas as distribuições. Considerando que um novo usuário de nome superior seja criado no Linux, o diretório do usuário será criado em:

A) qualquer usuário pode ler o arquivo abcd.

B) somente abcd pode executar o arquivo efgh.

C) efgh pode ler e escrever o arquivo abcd.

D) somente abcd pode ler o arquivo efgh.

E) qualquer usuário pode acessar o arquivo efgh.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "qualquer usuário pode ler o arquivo abcd". De acordo com a teoria estudada em *Comparação Estrutural (Burns & Stalker):*, taylor pregava a existência da "única melhor maneira" (*the one best way*) de executar qualquer trabalho.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:* deste guia, equifinalidade: Princípio segundo o qual um sistema aberto pode alcançar o mesmo estado final ou meta institucional partindo de condições iniciais distintas e percorrendo caminhos de processamento totalmente diferentes. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "somente abcd pode executar o arquivo efgh".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "efgh pode ler e escrever o arquivo abcd". De acordo com a teoria estudada em *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:*, unidade de Comando: Defendida categoricamente por Fayol (cada funcionário só pode receber ordens de um único chefe direto, sob pena de gerar desordem, conflito de lealdades e anarquia).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente abcd pode ler o arquivo efgh". De acordo com a teoria estudada em *Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:*, entropia Negativa (Negentropia): Capacidade exclusiva dos sistemas abertos de importar do ambiente externo recursos energéticos, materiais, financeiros e informacionais para combater a degeneração e preservar sua estrutura operacional viva e organizada.

E) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "qualquer usuário pode acessar o arquivo efgh". De acordo com a teoria estudada em *B) Disfunções da Burocracia (Robert Merton):*, superconformidade e Rigidez Procedimental: Resistência categórica a qualquer inovação, flexibilização ou mudança de contexto.

GABARITO OFICIAL: B

---

9. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Princípios da Administração e Racionalidade) - Aplicação de princípios clássicos e estruturais na organização da máquina pública.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípio da Eficiência) - O princípio constitucional da eficiência e a evolução dos modelos administrativos.
- Decreto nº 9.203/2017 (Governança e Estruturas Organizacionais) - Mecanismos modernos de alinhamento, prestação de contas e conformidade burocrática.
- TCU - Governança Organizacional no Setor Público - Referencial conceitual que dialoga com as teorias clássicas e comportamentais de gestão.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Controle da Eficiência - Atuação de controle externo sobre a eficácia e economicidade dos órgãos públicos.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 3 e 4 - Teoria Científica e Teoria Clássica; Cap. 5 e 6 - Teoria das Relações Humanas; Cap. 11 e 12 - Teoria Burocrática e Estruturalista).
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à Revolução Digital**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. (Cap. 2 a 8 - Evolução do Pensamento Administrativo).
- MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. **Teoria Geral da Administração**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006. (Cap. 1 a 4).

02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Organização Racional do Trabalho (ORT): fundamentos da abordagem de Frederick Taylor:
  - Estudo dos tempos e movimentos (*Motion Study* de Frank e Lillian Gilbreth);
  - Estudo da fadiga humana e ergonomia inicial;
  - Divisão do trabalho e especialização extrema do operário;
  - Desenho de cargos e tarefas simples, fragmentadas e repetitivas;
  - Incentivos salariais e prêmios de produção por peça produzida (*Homo Economicus*);
  - Condições ambientais de trabalho (iluminação, ventilação e conforto físico);
  - Padronização de métodos, ferramentas e instrumentos;
  - Supervisão funcional especializada;
- A dicotomia clássica entre Eficiência e Eficácia (visões de Chester Barnard e Peter Drucker):
  - Eficiência: ênfase nos meios, métodos, custos, economia de insumos e processos (*doing things right*);
  - Eficácia: ênfase nos fins, resultados, objetivos e alcance de metas quantitativas (*doing the right things*);
  - A busca pela Efetividade no setor público (impacto e sustentabilidade social);
- Organizações Formais versus Organizações Informais:
  - Organização Formal: deliberadamente planejada, representada pelo organograma oficial, regimentos, hierarquia e manuais;
  - Organização Informal: emerge espontaneamente das relações sociais, interesses comuns, liderança informal e redes de comunicação lateral (*rádio-peão / grapevine*);
- Centralização versus Descentralização:
  - Centralização da autoridade: vantagens (visão holística, uniformidade de decisões e menor custo de chefias) e desvantagens (lentidão e distanciamento da realidade da ponta);
  - Descentralização da autoridade: vantagens (agilidade na ponta, motivação dos níveis inferiores e alívio da cúpula) e desvantagens (risco de desalinhamento e duplicação de estruturas);
  - Princípios da delegação: a autoridade se delega, mas a responsabilidade última permanece com o superior delegante;
- Ambientes Organizacionais:
  - Ambiente Geral (Macroambiente): forças PESTEL (Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais);
  - Ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional): clientes/cidadãos, fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores e de fiscalização externa.

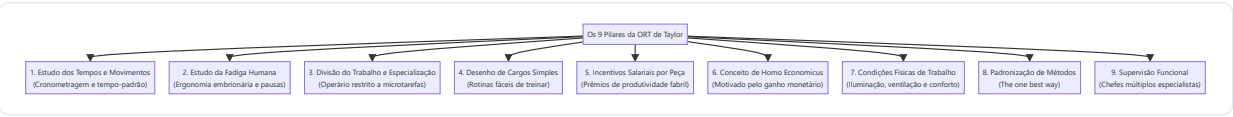
🧭 Sumário

1. **Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)**
   1. Teste 350
   2. Teste 351
2. **Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade**
   1. Teste 352
3. **Dinâmica das Organizações Formais e Informais**
   1. Teste 353
   2. Teste 354
4. **Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação**
   1. Teste 355
   2. Teste 356
5. **Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)**
   1. Teste 357
   2. Teste 358
   3. Teste 359
6. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)

Frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados:



Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:

1. **Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos:** Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução.
2. **Estudo da Fadiga Humana:** A fadiga reduz o rendimento muscular e eleva o índice de acidentes e doenças; a ORT propôs a calibragem de intervalos regulares de descanso, economia de esforços musculares e adequação ergonômica de instrumentos de trabalho.
3. **Divisão do Trabalho e Especialização do Operário:** Confinamento do trabalhador à repetição estrita de uma única tarefa ultraespecífica no chão de fábrica, elevando a destreza mecânica.
4. **Desenho de Cargos e Tarefas Simples:** Estruturação de posições que prescindem de qualificação prévia profunda, barateando a mão de obra e viabilizando o treinamento relâmpago de novos operadores.
5. **Incentivos Salariais e Prêmios de Produção:** Sistema remuneratório em que o trabalhador recebe um valor fixo por peça que exceder a meta padrão calculada pelo estudo de tempos.
6. **Conceito de Homo Economicus:** Axioma segundo o qual o operário é um ser naturalmente indolente e calculista, que trabalha unicamente motivado pelo estímulo financeiro e medo da fome.
7. **Condições Ambientais de Trabalho:** Reconhecimento científico pioneiro de que iluminação inadequada, ruído excessivo, má ventilação e calor degradam a eficiência física do corpo humano.
8. **Padronização de Métodos e Ferramentas:** Busca pela "única melhor maneira" (*the one best way*) de desempenhar cada rotina produtiva, padronizando uniformemente maquinários, materiais e movimentos.
9. **Supervisão Funcional:** Substituição da chefia linear tradicional por diversos supervisores simultâneos, cabendo a cada qual instruir o operário em sua respectiva área de especialidade técnica.

> 🔴 **[ATENÇÃO (ORT E A CONCEPÇÃO DO TRABALHADOR)]:**
> Lembre-se sempre de que Taylor fundamentava toda a sua ORT no conceito do **Homo Economicus** (o ser humano é preguiçoso e reage exclusivamente a incentivos salariais monetários). Se a questão de concurso FCC afirmar que Taylor valorizou a autorrealização, o clima afetivo grupal ou a autonomia criativa, o item está flagrantemente incorreto!

Teste 350

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A seleção de talentos é o processo de identificar e recrutar os candidatos mais qualificados para preencher vagas em uma organização. Esse processo compara duas variáveis: a variável independente x que representa os requisitos exigidos pela organização, e a variável dependente y que simboliza as características dos candidatos. Assim sendo, quando x e y são iguais,

A) o candidato não atinge as condições ideais para ocupar determinado cargo e, portanto, é rejeitado no processo seletivo.

B) o candidato reúne as condições ideais e, portanto, é aprovado no processo seletivo.

C) o candidato reúne mais do que as condições exigidas pelo trabalho e, portanto, torna-se superdotado para a posição oferecida.

D) o candidato não atinge as condições ideais para ocupar determinado cargo e, portanto, é aprovado no processo seletivo.

E) o candidato reúne as condições ideais e, portanto, mas é rejeitado no processo seletivo por conta de fatores outros, não implicados na análise.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o candidato não atinge as condições ideais para ocupar determinado cargo e, portanto, é rejeitado no processo...". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, condições Ambientais de Trabalho: Reconhecimento científico pioneiro de que iluminação inadequada, ruído excessivo, má ventilação e calor degradam a eficiência física do corpo humano.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)* deste guia, ambiente Geral (Macroambiente): Conjunto amplo de condições genéricas e cenários que afetam todas as organizações de uma determinada sociedade. Analisado pelas variáveis PESTEL. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "o candidato reúne as condições ideais e, portanto, é aprovado no processo seletivo".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o candidato reúne mais do que as condições exigidas pelo trabalho e, portanto, torna-se superdotado para a posição...". De acordo com a teoria estudada em *2. Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade*, a distinção conceitual entre eficiência e eficácia, magistralmente consolidada por teóricos como Peter Drucker e Chester Barnard, aliada à dimensão moderna da efetividade, figura entre os temas mais cobrados pela FCC.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o candidato não atinge as condições ideais para ocupar determinado cargo e, portanto, é aprovado no processo...". De acordo com a teoria estudada em *A Regra Áurea da Delegação de Autoridade:*, o que NUNCA se delega: A responsabilidade final perante a organização permanece INDELEGÁVEL! O superior que delega continua sendo plenamente responsável pelas falhas, irregularidades ou sucessos cometidos pelo subordinado delegado.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o candidato reúne as condições ideais e, portanto, mas é rejeitado no processo seletivo por conta de fatores...". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos: Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 351

(FCC – TRT 3ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Do ponto de vista da organização do texto, é correto afirmar:

A) A frase "Este é o jovem cujo trabalho li com atenção" pode ser redigida, de modo claro e condizente com a norma-padrão, assim: "O jovem que eu li o trabalho dele com atenção é este".

B) "Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria" é frase com inadequação no segmento destacado, que seria sanada com sua substituição por "cujos os destinos".

C) Em "Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria", a substituição do segmento destacado por "andam já por si só" mantém a correção e o sentido originais.

D) Em "A orientadora do grupo, a qual é excelente, faltou hoje", emprega-se o que está em destaque para evitar o duplo sentido que o emprego da palavra "que", em seu lugar, originaria.

E) A frase "Maria e Solange machucaram-se" evidencia que as duas receberam machucados, sem que se instale a dúvida: "uma machucou a outra?"; a palavra que poderia ser acrescentada para indicar esse segundo sentido seria "reci- procamente".

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:* deste guia, análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos: Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 3ª/2015) ao estabelecer que "A frase "Este é o jovem cujo trabalho li com atenção" pode ser redigida, de modo claro e condizente com a...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que ""Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria" é frase com inadequação no segmento...". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, supervisão Funcional: Substituição da chefia linear tradicional por diversos supervisores simultâneos, cabendo a cada qual instruir o operário em sua respectiva área de especialidade técnica.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em "Os meninos por cujos destinos tanto lutamos andam já por conta própria", a substituição do segmento destacado...". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, incentivos Salariais e Prêmios de Produção: Sistema remuneratório em que o trabalhador recebe um valor fixo por peça que exceder a meta padrão calculada pelo estudo de tempos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em "A orientadora do grupo, a qual é excelente, faltou hoje", emprega-se o que está em destaque para evitar o...". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, conceito de Homo Economicus: Axioma segundo o qual o operário é um ser naturalmente indolente e calculista, que trabalha unicamente motivado pelo estímulo financeiro e medo da fome.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A frase "Maria e Solange machucaram-se" evidencia que as duas receberam machucados, sem que se instale a dúvida...". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, lembre-se sempre de que Taylor fundamentava toda a sua ORT no conceito do Homo Economicus (o ser humano é preguiçoso e reage exclusivamente a incentivos salariais monetários).

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade

A distinção conceitual entre eficiência e eficácia, magistralmente consolidada por teóricos como Peter Drucker e Chester Barnard, aliada à dimensão moderna da efetividade, figura entre os temas mais cobrados pela FCC:

$$\text{Eficiência} = \text{"Fazer certo as coisas"} \quad (\textit{Doing things right})$$

$$\text{Eficácia} = \text{"Fazer as coisas certas"} \quad (\textit{Doing the right things})$$

$$\text{Efetividade} = \text{"Produzir impacto transformador real e sustentável"}$$

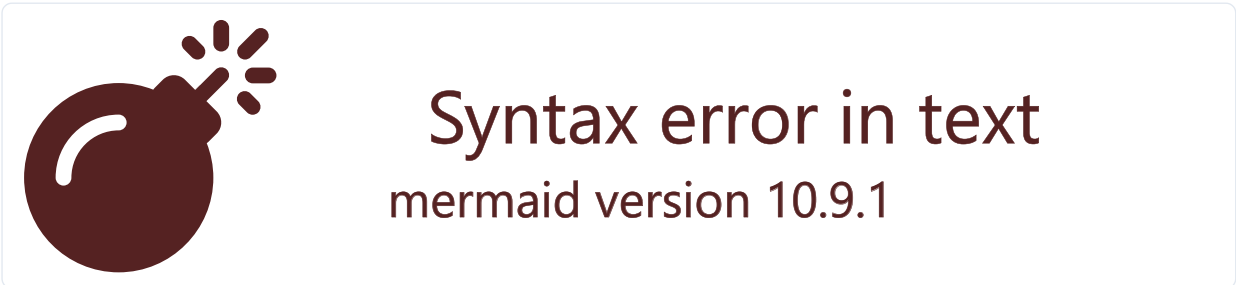


Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Eficiência	Eficácia	Efetividade
Foco Estratégico	**Nos Meios** (métodos, custos, tempo e otimização de insumos).	**Nos Fins** (metas concretas atingidas, objetivos entregues).	**No Impacto** (transformação duradoura na vida do cidadão).
Pergunta-Chave	*Como* estamos fazendo? Há economia de insumos e celeridade?	*O que* foi entregue? A meta quantitativa foi cumprida?	*Qual* alteração real de bem-estar social ocorreu na sociedade?
Exemplo no TCE-GO	Reduzir custos com papel e viagens ao realizar auditorias virtuais de TI.	Emitir 500 pareceres prévios sobre contas municipais no exercício.	Inibir fraudes e garantir que o dinheiro chegue aos postos de saúde de Goiás.

> ⭐ **[IMPORTANTE (EFICIÊNCIA VS. EFICÁCIA NAS NARRATIVAS DE PROVA)]:**
> Identifique os gatilhos no enunciado da FCC:
>
> - Se o texto destaca "custos reduzidos, menos horas gastas, processos sem desperdício de papel, economia de insumos", a questão trata de **EFICIÊNCIA** (foco nos meios).
> - Se o texto destaca "meta de 100% de processos julgados alcançada, prazo final cumprido, entrega de 50 novas escolas", trata de **EFICÁCIA** (foco nos fins/metas).
> - Se o texto destaca "a mortalidade infantil caiu 40% na região após a inauguração das unidades", trata de **EFETIVIDADE** (foco no impacto social).

Teste 352

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) O funcionário de um órgão de fomento à pesquisa tem como atribuição o atendimento a solicitantes de pedidos de bolsas de apoio a pesquisadores. O funcionário é responsável pelo recebimento e registro da documentação que dá início ao processo de solicitação de bolsas, devendo ser iniciados apenas os processos que se enquadrem nos critérios do órgão para concessão do apoio. Dessa etapa inicial, as solicitações seguem para as etapas de avaliação e de decisão. Em 2021, o funcionário atendeu 200 solicitantes, dando início a 200 processos de pedido de bolsa. Desses processos, 20 foram recusados na etapa de avaliação por não atenderem aos critérios do órgão para concessão de bolsas, e 38 foram recusados por serem avaliados como de baixa relevância. Em 2022, o funcionário atendeu 120 solicitantes, dando início a 120 processos de pedido de bolsa. Desses processos, 12 foram recusados por não atenderem aos critérios do órgão para concessão de bolsas, e 10 foram recusados por serem avaliados como de baixa relevância. Na situação apresentada, é correto afirmar, sobre o trabalho do funcionário, que:

A) a eficácia foi maior em 2021;

B) a eficiência foi maior em 2022;

C) a eficácia foi a mesma nos dois anos;

D) o grau de qualidade do trabalho foi maior em 2021;

E) o grau de qualidade do trabalho foi o mesmo nos dois anos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a eficácia foi maior em 2021". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa Analítica:*, se o texto destaca "meta de 100% de processos julgados alcançada, prazo final cumprido, entrega de 50 novas escolas", trata de EFICÁCIA (foco nos fins/metas).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a eficiência foi maior em 2022". De acordo com a teoria estudada em *2. Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade*, a distinção conceitual entre eficiência e eficácia, magistralmente consolidada por teóricos como Peter Drucker e Chester Barnard, aliada à dimensão moderna da efetividade, figura entre os temas mais cobrados pela FCC.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação* deste guia, a distribuição formal do poder de decisão dentro da hierarquia é classificada em dois modelos estruturais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "a eficácia foi a mesma nos dois anos".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o grau de qualidade do trabalho foi maior em 2021". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)*, frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados.

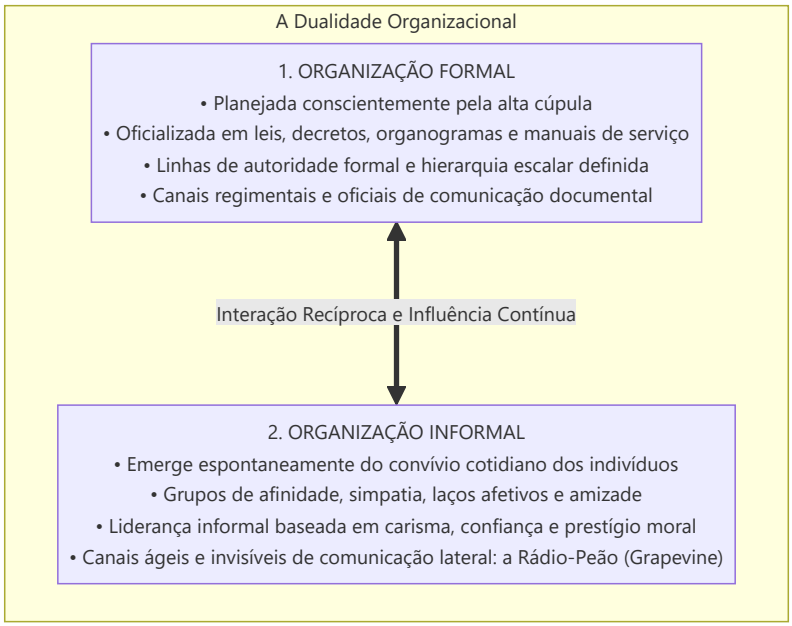
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o grau de qualidade do trabalho foi o mesmo nos dois anos". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos: Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução.

GABARITO OFICIAL: C

---

3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais

Toda instituição humana possui uma dupla dimensão estrutural que convive em interação dialética permanente:



- **A Origem Sociológica da Organização Informal:** Ficou experimentalmente demonstrada na **Experiência de Hawthorne (1927-1932)** conduzida por Elton Mayo. Comprovou-se que a produtividade e a motivação dependem da integração no grupo informal e da aprovação social entre colegas.
- **A Rádio-Peão (*Grapevine*):** É a rede informal de comunicação. É extremamente veloz e atende à necessidade humana de troca de informações, embora possa propagar boatos quando a comunicação formal oficial do órgão público for deficiente, opaca ou autoritária.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (A ORGANIZAÇÃO INFORMAL NÃO DEVE SER COMBATIDA)]:**
> A organização informal é uma manifestação sociológica inevitável do comportamento coletivo humano. Administradores públicos preparados não tentam reprimi-la ou puni-la, mas sim buscar sua convergência harmônica com as metas formais da instituição pública.

Teste 353

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) A aquisição cooperativa consiste na _____

A) o processamento do material comparado com o mesmo processamento se fosse adquirido por compra.

B) o tempo necessário para recebimento do material comparado com o mesmo tempo se fosse adquirido por compra.

C) o tempo necessário para realização dos contatos visando o estabelecimento da permuta.

D) o aumento da carga de trabalho devido à ampliação do número de títulos permutados.

E) a cultura da organização. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o processamento do material comparado com o mesmo processamento se fosse adquirido por compra". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa Analítica:*, foco Estratégico: Nos Meios (métodos, custos, tempo e otimização de insumos). — Nos Fins (metas concretas atingidas, objetivos entregues). — No Impacto (transformação duradoura na vida do cidadão).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o tempo necessário para recebimento do material comparado com o mesmo tempo se fosse adquirido por compra". De acordo com a teoria estudada em *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais*, toda instituição humana possui uma dupla dimensão estrutural que convive em interação dialética permanente.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:* deste guia, análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos: Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "o tempo necessário para realização dos contatos visando o estabelecimento da permuta".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o aumento da carga de trabalho devido à ampliação do número de títulos permutados". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)*, frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a cultura da organização. _____". De acordo com a teoria estudada em *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais*, a Origem Sociológica da Organização Informal: Ficou experimentalmente demonstrada na Experiência de Hawthorne (1927-1932) conduzida por Elton Mayo.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 354

(FCC – TRT 14ª – 2016 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) Uma organização atingiu o nível 1 de capacidade de processo do COBIT 5. Isso significa dizer que

A) o atributo de desempenho do processo foi amplamente atingido; o processo está sendo realizado com sucesso e os resultados esperados estão sendo obtidos pela organização.

B) não há uma diferença significativa entre a capacidade de processo nível 1 e os níveis de capacidade mais altos.

C) houve um engano, pois o COBIT 5 trabalha com níveis de maturidade e não com níveis de capacidade.

D) todos os cinco atributos de desempenho dos dois processos foram amplamente atingidos; a organização progride com sucesso e os resultados esperados estão sendo obtidos.

E) a organização atingiu o nível de capacidade Processo Gerenciado e seus produtos de trabalho estão adequadamente estabelecidos, controlados e mantidos.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Regra Áurea da Delegação de Autoridade:* deste guia, o que NUNCA se delega: A responsabilidade final perante a organização permanece INDELEGÁVEL! O superior que delega continua sendo plenamente responsável pelas falhas, irregularidades ou sucessos cometidos pelo subordinado delegado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 14ª/2016) ao estabelecer que "o atributo de desempenho do processo foi amplamente atingido; o processo está sendo realizado com sucesso e os...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não há uma diferença significativa entre a capacidade de processo nível 1 e os níveis de capacidade mais altos". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, sociais: pirâmide demográfica, nível educacional, demandas populares.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "houve um engano, pois o COBIT 5 trabalha com níveis de maturidade e não com níveis de capacidade". De acordo com a teoria estudada em *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais*, a Origem Sociológica da Organização Informal: Ficou experimentalmente demonstrada na Experiência de Hawthorne (1927-1932) conduzida por Elton Mayo.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "todos os cinco atributos de desempenho dos dois processos foram amplamente atingidos; a organização progride com...". De acordo com a teoria estudada em *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais*, a organização informal é uma manifestação sociológica inevitável do comportamento coletivo humano. Administradores públicos preparados não tentam reprimi-la ou puni-la, mas sim buscar sua convergência harmônica com as metas formais da instituição pública.

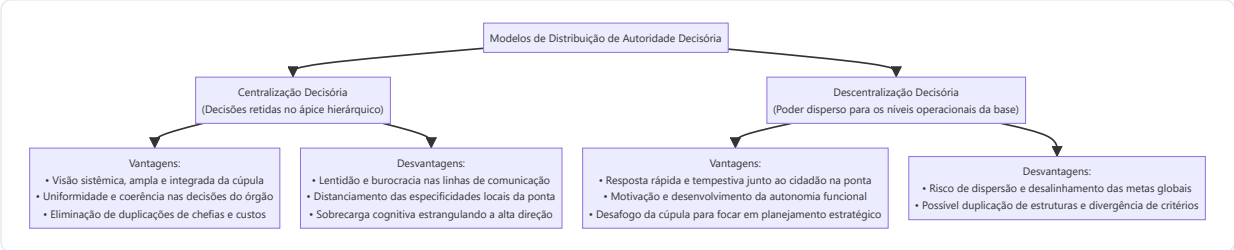
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a organização atingiu o nível de capacidade Processo Gerenciado e seus produtos de trabalho estão adequadamente...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)*, frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação

A distribuição formal do poder de decisão dentro da hierarquia é classificada em dois modelos estruturais:



A Regra Áurea da Delegação de Autoridade:

A delegação é o ato administrativo mediante o qual uma autoridade transfere atribuições decisórias e operacionais a um subordinado:

- **O que se delega:** Delega-se a **autoridade formal** e a **atribuição executiva de desempenhar a tarefa**.
- **O que NUNCA se delega:** A **responsabilidade final perante a organização permanece INDELEGÁVEL**! O superior que delega continua sendo plenamente responsável pelas falhas, irregularidades ou sucessos cometidos pelo subordinado delegado.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE)]:**
> Questão certeira da FCC: afirmar que "ao delegar a emissão de relatórios de auditoria a um subordinado, o diretor da unidade exime-se integralmente de sua responsabilidade funcional". **FALSO!** A delegação transfere unicamente a **autoridade executiva**, mas a **responsabilidade final pelos resultados permanece retida com o superior delegante**.

Teste 355

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) No âmbito das compras públicas, a definição do grau de centralização das aquisições é uma decisão estratégica que repercute diretamente sobre o poder de negociação, a padronização dos materiais e o controle dos estoques. Numa vantagem diretamente associada à centralização completa das compras públicas é a

A) descentralização das decisões de compra para as unidades operacionais, permitindo que cada setor negocie diretamente com fornecedores locais e reduza prazos de entrega.

B) homogeneidade da qualidade dos materiais adquiridos, decorrente da uniformização das fontes de fornecimento e dos critérios de compra aplicados a todas as unidades.

C) capacidade de resposta imediata a necessidades imprevistas das unidades, dado que o órgão central de compras mantém estoques de segurança descentralizados.

D) diversificação dos padrões de aquisição entre as unidades organizacionais, favorecendo a adaptação dos materiais às especificidades de cada setor.

E) redução da dependência de um único fornecedor, uma vez que cada unidade passa a gerir de forma independente sua própria carteira de fornecedores.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "descentralização das decisões de compra para as unidades operacionais, permitindo que cada setor negocie...". De acordo com a teoria estudada em *4. Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação*, a distribuição formal do poder de decisão dentro da hierarquia é classificada em dois modelos estruturais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:* deste guia, padronização de Métodos e Ferramentas: Busca pela "única melhor maneira" (*the one best way*) de desempenhar cada rotina produtiva, padronizando uniformemente maquinários, materiais e movimentos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "homogeneidade da qualidade dos materiais adquiridos, decorrente da uniformização das fontes de fornecimento e dos...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "capacidade de resposta imediata a necessidades imprevistas das unidades, dado que o órgão central de compras...". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional): Nicho específico no qual o órgão público atua de maneira imediata e diária para desempenhar suas competências regimentais. É composto por.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diversificação dos padrões de aquisição entre as unidades organizacionais, favorecendo a adaptação dos materiais...". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, ambiente Geral (Macroambiente): Conjunto amplo de condições genéricas e cenários que afetam todas as organizações de uma determinada sociedade. Analisado pelas variáveis PESTEL.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "redução da dependência de um único fornecedor, uma vez que cada unidade passa a gerir de forma independente sua...". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, fornecedores: Empresas concorrentes em licitações e contratos para fornecimento de bens e serviços.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 356

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) O neocorporativismo é um sistema de intermediação de interesses em que as organizações são limitadas, e o Estado lhes dá o monopólio da representação em troca de alguma influência sobre nomeações no parlamento. Assinale a opção que apresenta requisitos para o estabelecimento do neocorporativismo.

A) Um governo pró-trabalhismo, centralização dos grupos de interesse e monopólio da representação.

B) Centralização dos grupos de interesse, pluralismo irrestrito e participação mínima do Executivo.

C) Descentralização dos grupos de interesse e abertura total para o pluralismo político.

D) Ausência de monopólio na representação e governo neoliberal.

E) Um governo antissindical e representação fragmentada.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação* deste guia, a distribuição formal do poder de decisão dentro da hierarquia é classificada em dois modelos estruturais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "Um governo pró-trabalhismo, centralização dos grupos de interesse e monopólio da representação".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Centralização dos grupos de interesse, pluralismo irrestrito e participação mínima do Executivo". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, políticas: estabilidade governamental, diretrizes do Executivo.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Descentralização dos grupos de interesse e abertura total para o pluralismo político". De acordo com a teoria estudada em *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais*, a Rádio-Peão (*Grapevine*): É a rede informal de comunicação. É extremamente veloz e atende à necessidade humana de troca de informações, embora possa propagar boatos quando a comunicação formal oficial do órgão público for deficiente, opaca ou autoritária.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ausência de monopólio na representação e governo neoliberal". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, incentivos Salariais e Prêmios de Produção: Sistema remuneratório em que o trabalhador recebe um valor fixo por peça que exceder a meta padrão calculada pelo estudo de tempos.

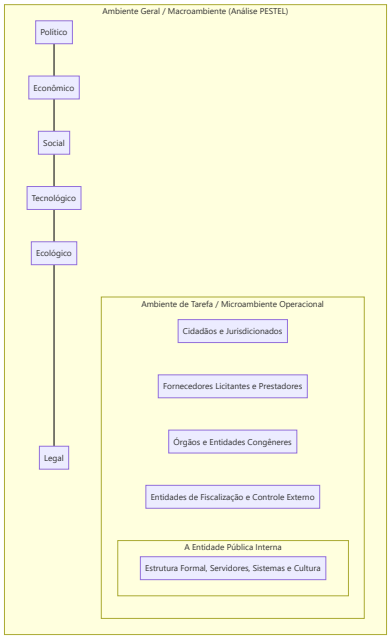
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um governo antissindical e representação fragmentada". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, nenhuma organização pública funciona no vácuo; ela opera inserida em camadas ambientais com diferentes graus de proximidade e influência.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)

Nenhuma organização pública funciona no vácuo; ela opera inserida em camadas ambientais com diferentes graus de proximidade e influência:



1. **Ambiente Geral (Macroambiente):** Conjunto amplo de condições genéricas e cenários que afetam todas as organizações de uma determinada sociedade. Analisado pelas variáveis **PESTEL**:
    - **P**olíticas: estabilidade governamental, diretrizes do Executivo;
    - **E**conômicas: taxa de juros, inflação, arrecadação tributária estadual;
    - **S**ociais: pirâmide demográfica, nível educacional, demandas populares;
    - **T**ecnológicas: inteligência artificial, computação em nuvem, digitalização de serviços;
    - **E**cológicas: sustentabilidade ambiental, mudanças climáticas;
    - **L**egais: reformas constitucionais, marcos regulatórios e leis orçamentárias.
2. **Ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional):** Nicho específico no qual o órgão público atua de maneira imediata e diária para desempenhar suas competências regimentais. É composto por:
    - **Cidadãos-usuários (jurisdicionados):** Destinatários finais dos serviços públicos e do controle da gestão;
    - **Fornecedores:** Empresas concorrentes em licitações e contratos para fornecimento de bens e serviços;
    - **Entidades de Controle e Regulação:** Tribunais de Contas, Ministério Público e agências fiscalizadoras.

Teste 357

(FCC – TRT 2ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Definida como instância definitiva da mais rasa subjeti- vidade, a questão de gosto opõe-se, terminantemente,

A) à atribuição de mérito à naturalidade de uma pri- meira impressão.

B) ao primado do capricho pessoal, ao qual tantas ve- zes se apela.

C) à dinâmica de argumentos criteriosos na condução de uma polêmica.

D) ao subterfúgio de que nos valemos para evitar um princípio de discussão.

E) ao princípio da recusa a qualquer fundamentação racional numa discussão. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "à atribuição de mérito à naturalidade de uma pri- meira impressão". De acordo com a teoria estudada em *A Regra Áurea da Delegação de Autoridade:*, o que se delega: Delega-se a autoridade formal e a atribuição executiva de desempenhar a tarefa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao primado do capricho pessoal, ao qual tantas ve- zes se apela". De acordo com a teoria estudada em *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais*, a Origem Sociológica da Organização Informal: Ficou experimentalmente demonstrada na Experiência de Hawthorne (1927-1932) conduzida por Elton Mayo.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais* deste guia, toda instituição humana possui uma dupla dimensão estrutural que convive em interação dialética permanente. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 2ª/2014) ao estabelecer que "à dinâmica de argumentos criteriosos na condução de uma polêmica".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ao subterfúgio de que nos valemos para evitar um princípio de discussão". De acordo com a teoria estudada em *3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais*, comprovou-se que a produtividade e a motivação dependem da integração no grupo informal e da aprovação social entre colegas.

E) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "ao princípio da recusa a qualquer fundamentação racional numa discussão...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)*, frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 358

(FCC – TRT 3ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Nos termos da Organização do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme disposição expressa, é cargo de direção do Tribunal o

A) Ouvidor.

B) 2o Vice-Presidente.

C) Desembargador.

D) Juiz do Trabalho.

E) Presidente de Turma.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ouvidor". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, nenhuma organização pública funciona no vácuo; ela opera inserida em camadas ambientais com diferentes graus de proximidade e influência.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)* deste guia, frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 3ª/2015) ao estabelecer que "2o Vice-Presidente".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Desembargador". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa Analítica:*, se o texto destaca "a mortalidade infantil caiu 40% na região após a inauguração das unidades", trata de EFETIVIDADE (foco no impacto social).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Juiz do Trabalho". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos: Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Presidente de Turma". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, estudo da Fadiga Humana: A fadiga reduz o rendimento muscular e eleva o índice de acidentes e doenças; a ORT propôs a calibragem de intervalos regulares de descanso, economia de esforços musculares e adequação ergonômica de instrumentos de trabalho.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 359

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O processo de diferenciação é a segmentação das operações de uma organização em áreas especializadas, como resposta ao crescimento e à complexidade. Inclui a divisão do trabalho, a criação de estruturas funcionais e departamentalização, e a diversificação de produtos e serviços. Assinale a opção que apresenta a vantagem de agrupar todas as funções em torno de determinada tecnologia, conjunto de produtos ou grupo de clientes.

A) Diferenciação ocupacional.

B) Descentralização geográfica.

C) Diferenciação por tecnologia.

D) Departamentalização.

E) Diferenciação por nível hierárquico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Diferenciação ocupacional". De acordo com a teoria estudada em *Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:*, divisão do Trabalho e Especialização do Operário: Confinamento do trabalhador à repetição estrita de uma única tarefa ultraespecífica no chão de fábrica, elevando a destreza mecânica.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Descentralização geográfica". De acordo com a teoria estudada em *4. Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação*, a distribuição formal do poder de decisão dentro da hierarquia é classificada em dois modelos estruturais.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Diferenciação por tecnologia". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)*, frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)* deste guia, ambiente Geral (Macroambiente): Conjunto amplo de condições genéricas e cenários que afetam todas as organizações de uma determinada sociedade. Analisado pelas variáveis PESTEL. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Departamentalização".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Diferenciação por nível hierárquico". De acordo com a teoria estudada em *5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)*, sociais: pirâmide demográfica, nível educacional, demandas populares.

GABARITO OFICIAL: D

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Coordenação, Descentralização e Delegação de Competência) - Normas para evitar duplicidade de órgãos e assegurar a racionalização do trabalho.
- Decreto nº 9.094/2017 (Racionalização e Simplificação de Procedimentos) - Regras para simplificação e eliminação de exigências burocráticas redundantes.
- Lei nº 14.129/2021 (Governo Digital e Gestão Eficiente de Processos) - Digitalização e reorganização racional dos fluxos de trabalho nos órgãos federados.
- TCU - Governança e Desenho Estrutural Organizacional - Boas práticas para dimensionamento e delegação em estruturas organizacionais.
- TCE-GO - Resolução nº 22/2008 (Regimento Interno e Estruturas no GNOI) - Definição dos níveis de hierarquia, unidades de linha e de assessoria no TCE-GO.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 7 - Desenho Organizacional; Cap. 8 - Departamentalização e Tipos de Estruturas).
- MINTZBERG, Henry. **Criando Organizações Eficazes: Estruturas em Cinco Configurações**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. (Cap. 1 - O Mecanismo de Coordenação; Cap. 2 - As Cinco Partes da Organização).
- HALL, Richard H. **Organizações: Estruturas, Processos e Resultados**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. (Cap. 3 e 4 - Estrutura Organizacional e Ambiente Externo).

03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- O processo decisório na administração: etapas lógicas do ciclo decisório (identificação do problema, diagnóstico, formulação de alternativas, avaliação comparativa, escolha, implementação e avaliação dos resultados);
- Tipos de decisões organizacionais segundo Herbert Simon:
  - Decisões Programadas (estruturadas, rotineiras, repetitivas, amparadas por regras, resoluções e POPs);
  - Decisões Não Programadas (não estruturadas, inéditas, complexas, estratégicas e tomadas sob turbulência);
- Condições ambientais da tomada de decisão: condições de certeza, risco, incerteza e ambiguidade;
- Visão sistêmica nas organizações:
  - O pensamento holístico e a superação da visão fragmentada departamental (fim dos "silos organizacionais" ou feudos administrativos);
  - Sinergia organizacional ($1 + 1 > 2$) e interdependência dos subsistemas (técnico, estrutural, psicossocial e gerencial de Kast e Rosenzweig);
  - Equifinalidade e homeostase dinâmica na preservação da missão institucional perante o ambiente externo;
- Noções fundamentais de Gerenciamento de Projetos:
  - Conceito de projeto segundo as boas práticas do PMI/PMBOK;
  - A restrição tripla do gerenciamento de projetos: Escopo, Tempo e Custo (balizados pelo padrão de Qualidade);
  - Ferramentas clássicas de acompanhamento e controle de projetos: Gráfico de Gantt, Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*) e técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique* com três estimativas de tempo).

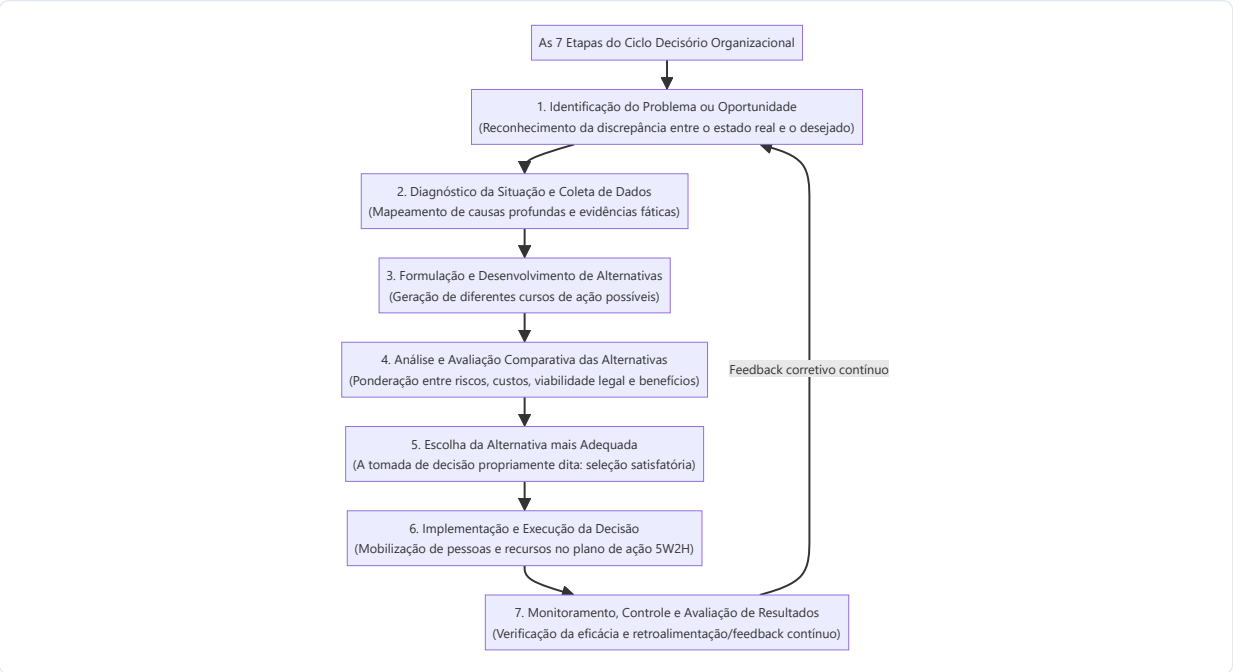
🧭 Sumário

1. O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)
   1. Teste 360
   2. Teste 361
2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão
   1. Teste 362
   2. Teste 363
3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais
   1. Teste 364
   2. Teste 365
4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT
   1. Teste 366
   2. Teste 367
   3. Teste 368
   4. Teste 369
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

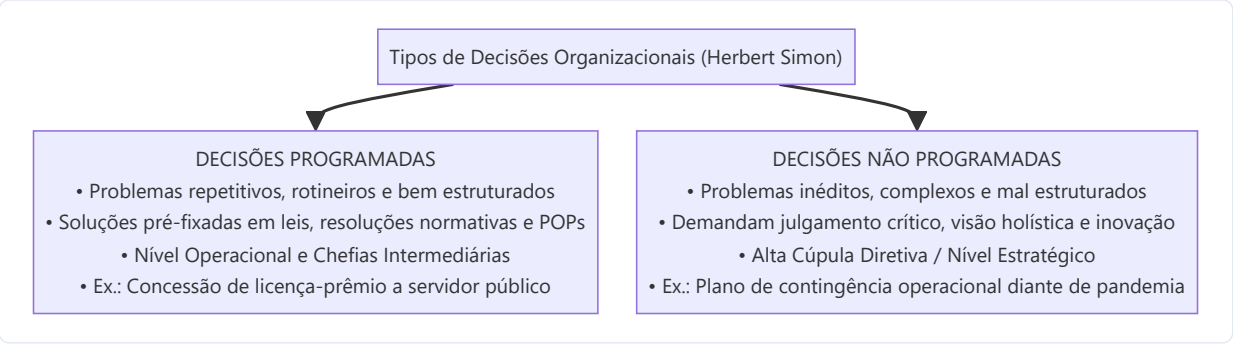
1. O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)

O processo decisório é a sequência lógica e deliberada de passos cognitivos por meio da qual um administrador ou colegiado identifica uma demanda e elege uma linha de ação específica dentre alternativas concorrentes:



Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):

Herbert Simon dividiu as decisões administrativas em duas categorias essenciais:



Critério de Comparação	Decisões Programadas	Decisões Não Programadas
Natureza do Problema	Estruturado, rotineiro, repetitivo e frequente.	Inédito, mal estruturado, singular e imprevisível.
Grau de Incerteza	Mínimo; desfechos amplamente previsíveis e seguros.	Elevado; variáveis desconhecidas, mutáveis e turbulentas.
Fundamento da Escolha	Procedimentos operacionais padrão (POP), leis e manuais.	Julgamento crítico, intuição embasada e visão estratégica.
Nível Organizacional Típico	Nível Operacional e Gerência Média/Tática.	Alta Cúpula Institucional (Nível Estratégico).

> 🔴 **[ATENÇÃO (DECISÕES PROGRAMADAS VS. NÃO PROGRAMADAS)]:**
>
> - Decisões **Programadas** baseiam-se em normas, rotinas, formulários padronizados e leis vigentes (nível operacional).
> - Decisões **Não Programadas** tratam de imprevistos inéditos e desestruturados, exigindo julgamento e visão estratégica da alta cúpula.

Teste 360

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) O processo decisório abrange a análise e a escolha entre alternativas, e pode abranger diferentes tipos de decisões, cada uma com níveis distintos de complexidade e impacto na organização. Assinale a opção que apresenta, corretamente, a decisão programada de um problema não estruturado.

A) Uma decisão programada de um problema não estruturado envolve dados imprecisos e informações que exigem tomada de decisão individual e criativa.

B) Quando a decisão programada se refere a um problema não estruturado, é necessário usar técnicas matemáticas e pesquisar soluções desconhecidas.

C) Para um problema não estruturado, uma decisão programada baseia-se em dados adequados e repetitivos, sem a necessidade de técnicas matemáticas ou previsibilidade.

D) A decisão programada de um problema não estruturado é tomada com base em dados inadequados e imprecisos, com um processo de decisão individual e criativa.

E) A decisão programada em um problema não estruturado não pode ser tomada de forma convencional, pois depende de dados incorretos ou variáveis.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Uma decisão programada de um problema não estruturado envolve dados imprecisos e informações que exigem tomada de...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, condição de Ambiguidade: A situação mais crítica de gestão; as próprias metas organizacionais são nebulosas ou contraditórias, o problema é mal compreendido e inexistem alternativas claras de ação delineadas.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):* deste guia, natureza do Problema: Estruturado, rotineiro, repetitivo e frequente. — Inédito, mal estruturado, singular e imprevisível. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "Quando a decisão programada se refere a um problema não estruturado, é necessário usar técnicas matemáticas e...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para um problema não estruturado, uma decisão programada baseia-se em dados adequados e repetitivos, sem a...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, condição de Risco: O decisor desconhece com certeza o desfecho final, mas possui dados históricos, séries temporais e estatísticas suficientes para atribuir probabilidades matemáticas confiáveis a cada alternativa (ex.: probabilidade de 70% de êxito em uma fiscalização externa).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A decisão programada de um problema não estruturado é tomada com base em dados inadequados e imprecisos, com um...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, em ambiente de RISCO, você consegue calcular probabilidades matemáticas associadas aos eventos futuros porque dispõe de séries históricas e dados estatísticos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A decisão programada em um problema não estruturado não pode ser tomada de forma convencional, pois depende de...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, em ambiente de INCERTEZA, os dados são precários ou inexistentes, sendo impossível estimar probabilidades matemáticas confiáveis.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 361

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) Os pronunciamentos judiciais são os instrumentos pelos quais o Estado-juiz se manifesta no curso do processo. A seu respeito, assinale a alternativa correta.

A) As decisões interlocutórias devem ser praticadas de ofício pelo servidor e revistas pelo juiz quando necessário.

B) São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, à exceção das sentenças e decisões interlocutórias.

C) Acórdão é o julgamento proferido monocraticamente pelo relator nos tribunais.

D) A assinatura dos juízes deverá ser feita fisicamente, ainda que se trate de processo que tramite em autos eletrônicos.

E) A extinção da execução é feita por meio de decisão interlocutória, com fundamentos nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As decisões interlocutórias devem ser praticadas de ofício pelo servidor e revistas pelo juiz quando necessário". De acordo com a teoria estudada em *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:*, o (Otimista): Tempo mínimo em que a atividade pode ser concluída em condições ideais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)* deste guia, o processo decisório é a sequência lógica e deliberada de passos cognitivos por meio da qual um administrador ou colegiado identifica uma demanda e elege uma linha de ação específica dentre alternativas concorrentes. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Acórdão é o julgamento proferido monocraticamente pelo relator nos tribunais". De acordo com a teoria estudada em *Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):*, fundamento da Escolha: Procedimentos operacionais padrão (POP), leis e manuais. — Julgamento crítico, intuição embasada e visão estratégica.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A assinatura dos juízes deverá ser feita fisicamente, ainda que se trate de processo que tramite em autos...". De acordo com a teoria estudada em *Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):*, herbert Simon dividiu as decisões administrativas em duas categorias essenciais.

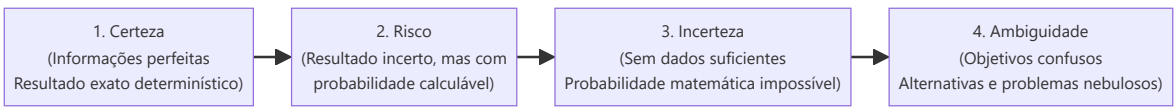
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A extinção da execução é feita por meio de decisão interlocutória, com fundamentos nos artigos 485 e 487 do Código...". De acordo com a teoria estudada em *Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):*, natureza do Problema: Estruturado, rotineiro, repetitivo e frequente. — Inédito, mal estruturado, singular e imprevisível.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão

O contexto em que a decisão é tomada varia segundo a qualidade e a completude das informações disponíveis:



1. **Condição de Certeza:** O decisor dispõe de informações completas, exatas e confiáveis. Os resultados de cada linha de ação são previsíveis com precisão matemática (resultado determinístico).
2. **Condição de Risco:** O decisor desconhece com certeza o desfecho final, mas possui dados históricos, séries temporais e estatísticas suficientes para **atribuir probabilidades matemáticas confiáveis** a cada alternativa (ex.: probabilidade de 70% de êxito em uma fiscalização externa).
3. **Condição de Incerteza:** O ambiente é tão dinâmico ou a situação é tão inovadora que faltam dados históricos básicos. O gestor **não tem condições de calcular probabilidades estatísticas** confiáveis, dependendo de intuição embasada e cenários prospectivos.
4. **Condição de Ambiguidade:** A situação mais crítica de gestão; as próprias metas organizacionais são nebulosas ou contraditórias, o problema é mal compreendido e inexistem alternativas claras de ação delineadas.

> ⭐ **[IMPORTANTE (RISCO VS. INCERTEZA NA DECISÃO)]:**
> Grave a diferença estatística crucial nas provas da FCC:
>
> - Em ambiente de **RISCO**, você **consegue calcular probabilidades matemáticas** associadas aos eventos futuros porque dispõe de séries históricas e dados estatísticos.
> - Em ambiente de **INCERTEZA**, os dados são precários ou inexistentes, sendo **impossível estimar probabilidades matemáticas confiáveis**.

Teste 362

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Ana ajuizou ação em face de Karina. Na petição inicial, a autora formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça e de tutela provisória de urgência, ambos deferidos. Em sede de contestação, Karina pugnou a revogação do benefício da gratuidade de justiça, bem como da tutela provisória de urgência. Os dois pedidos foram indeferidos pelo juízo de primeira instância e não houve a interposição de recurso em face da mencionada decisão. Já em sentença, o juiz julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida. Com base nesse caso, assinale a afirmativa correta.

A) Eventual recurso de apelação interposto por Karina terá efeito suspensivo automático decorrente do Código de Processo Civil.

B) A concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de Ana poderá ser impugnada em preliminar de apelação interposta por Karina.

C) Tanto a concessão do benefício da gratuidade de justiça como o deferimento da tutela provisória podem ser impugnados por meio de preliminar de apelação.

D) Caso interponha recurso de apelação, Ana poderá requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual será dirigido ao juízo que proferiu a sentença.

E) Diante da ausência de interposição de recurso em face da decisão concessiva da gratuidade de justiça e de tutela provisória de urgência, as matérias se tornaram preclusas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Eventual recurso de apelação interposto por Karina terá efeito suspensivo automático decorrente do Código de...". De acordo com a teoria estudada em *1. O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)*, o processo decisório é a sequência lógica e deliberada de passos cognitivos por meio da qual um administrador ou colegiado identifica uma demanda e elege uma linha de ação específica dentre alternativas concorrentes.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:* deste guia, o (Otimista): Tempo mínimo em que a atividade pode ser concluída em condições ideais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de Ana poderá ser impugnada em preliminar de apelação...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tanto a concessão do benefício da gratuidade de justiça como o deferimento da tutela provisória podem ser...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, condição de Certeza: O decisor dispõe de informações completas, exatas e confiáveis. Os resultados de cada linha de ação são previsíveis com precisão matemática (resultado determinístico).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Caso interponha recurso de apelação, Ana poderá requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual será...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, condição de Ambiguidade: A situação mais crítica de gestão; as próprias metas organizacionais são nebulosas ou contraditórias, o problema é mal compreendido e inexistem alternativas claras de ação delineadas.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Diante da ausência de interposição de recurso em face da decisão concessiva da gratuidade de justiça e de tutela...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, o contexto em que a decisão é tomada varia segundo a qualidade e a completude das informações disponíveis.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 363

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Quando em uma combinação, uma das partes envolvidas obtiver o controle de uma ou mais operações, deve-se classificar a combinação como aquisição, exceto se a operação tiver essência econômica de fusão. Para que a operação tenha essência econômica de fusão, deve-se considerar os indicadores relacionados à contraprestação e ao processo de tomada de decisão. Entre esses indicadores estão os seguintes, à exceção de um. Assinale-o.

A) Ocorre a combinação de entidades sob controle comum.

B) A combinação está sujeita à aprovação dos cidadãos de cada uma das partes por meio de consultas à sociedade.

C) A combinação é imposta por terceiro sem que qualquer das partes da combinação seja envolvida no processo de tomada de decisão.

D) A contraprestação é paga àquele que detêm o direito aos ativos líquidos da operação transferida, que é identificado e contactado.

E) A contraprestação é paga por outras razões que não a de compensar aqueles que detêm direito aos ativos líquidos da operação transferida em razão da renúncia a esse direito.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ocorre a combinação de entidades sob controle comum". De acordo com a teoria estudada em *3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais*, o pensamento holístico supera essa fragmentação, integrando as unidades em torno do propósito público comum.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A combinação está sujeita à aprovação dos cidadãos de cada uma das partes por meio de consultas à sociedade". De acordo com a teoria estudada em *3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais*, a abordagem sistêmica concebe a instituição pública como um sistema aberto composto por partes dinamicamente interconectadas e em constante intercâmbio com a sociedade.

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "A combinação é imposta por terceiro sem que qualquer das partes da combinação seja envolvida no processo de tomada...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, o contexto em que a decisão é tomada varia segundo a qualidade e a completude das informações disponíveis.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão* deste guia, condição de Ambiguidade: A situação mais crítica de gestão; as próprias metas organizacionais são nebulosas ou contraditórias, o problema é mal compreendido e inexistem alternativas claras de ação delineadas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A contraprestação é paga àquele que detêm o direito aos ativos líquidos da operação transferida, que é...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A contraprestação é paga por outras razões que não a de compensar aqueles que detêm direito aos ativos líquidos da...". De acordo com a teoria estudada em *2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão*, condição de Certeza: O decisor dispõe de informações completas, exatas e confiáveis. Os resultados de cada linha de ação são previsíveis com precisão matemática (resultado determinístico).

GABARITO OFICIAL: D

---

3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais

A abordagem sistêmica concebe a instituição pública como um **sistema aberto** composto por partes dinamicamente interconectadas e em constante intercâmbio com a sociedade:

1. **Superação dos Silos Organizacionais (Feudos Administrativos):** Na abordagem burocrática mecanicista tradicional, cada diretoria ou setor funcionava como um "feudo isolado" (*silo organizacional*), preocupado exclusivamente com suas próprias metas setoriais e cego aos impactos no restante do órgão. O **pensamento holístico** supera essa fragmentação, integrando as unidades em torno do propósito público comum.
2. **Sinergia Organizacional:** Fenômeno pelo qual a ação cooperativa e coordenada dos subsistemas integrados produz um resultado global significativamente superior à mera soma dos resultados obtidos por cada unidade isoladamente ($1 + 1 > 2$).
3. **Os Cinco Subsistemas Organizacionais de Kast e Rosenzweig:**
   - **Subsistema de Objetivos e Valores:** Missão institucional, visão de futuro e cultura ética do órgão.
   - **Subsistema Técnico:** Instalações físicas, softwares, métodos de fiscalização, equipamentos e conhecimentos aplicados.
   - **Subsistema Estrutural:** Desenho do organograma, divisão do trabalho, regimentos internos e linhas de subordinação hierárquica.
   - **Subsistema Psicossocial:** Relações humanas interpessoais, clima de trabalho, dinâmica de grupos, motivação e liderança.
   - **Subsistema Gerencial:** Função integradora superior que conecta e direciona todos os outros subsistemas através do planejamento, organização, comando, coordenação e controle.

📌 **[NOTA EXPLICATIVA (O CONCEITO DE SINERGIA)]:**
Na abordagem sistêmica, sinergia significa que as unidades interdependentes cooperando de forma harmônica geram um valor total que excede a simples soma de seus desempenhos isolados ($1 + 1 > 2$).

Teste 364

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Leia o seguinte trecho do escritor inglês Aldous Huxley. O homem que pretende ser sempre coerente no seu pensamento e nas suas decisões morais ou é uma múmia ambulante ou, se não conseguir sufocar toda a sua vitalidade, um monomaníaco fanático. Sobre o significado ou a estruturação do texto, é correto afirmar que

A) infere-se do pensamento expresso no trecho que o homem é sempre incoerente em seu pensamento e decisões.

B) a comparação com uma "múmia ambulante" se justifica pela perda da vida interior.

C) a mania única aludida no texto é a de estar sempre à procura de tornar-se incoerente.

D) a visão negativa do homem na frase é decorrente de sua vontade deformada de ser incoerente em suas ações.

E) segundo o texto, se o homem não conseguir sufocar toda a sua vitalidade, o homem vira uma múmia ambulante.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "infere-se do pensamento expresso no trecho que o homem é sempre incoerente em seu pensamento e decisões". De acordo com a teoria estudada em *3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais*, a abordagem sistêmica concebe a instituição pública como um sistema aberto composto por partes dinamicamente interconectadas e em constante intercâmbio com a sociedade.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:* deste guia, o (Otimista): Tempo mínimo em que a atividade pode ser concluída em condições ideais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "a comparação com uma "múmia ambulante" se justifica pela perda da vida interior".

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "a mania única aludida no texto é a de estar sempre à procura de tornar-se incoerente". De acordo com a teoria estudada em *3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais*, superação dos Silos Organizacionais (Feudos Administrativos): Na abordagem burocrática mecanicista tradicional, cada diretoria ou setor funcionava como um "feudo isolado" (*silo organizacional*), preocupado exclusivamente com suas próprias metas setoriais e cego aos impactos no restante do órgão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a visão negativa do homem na frase é decorrente de sua vontade deformada de ser incoerente em suas ações". De acordo com a teoria estudada em *3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais*, o pensamento holístico supera essa fragmentação, integrando as unidades em torno do propósito público comum.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "segundo o texto, se o homem não conseguir sufocar toda a sua vitalidade, o homem vira uma múmia ambulante". De acordo com a teoria estudada em *3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais*, sinergia Organizacional: Fenômeno pelo qual a ação cooperativa e coordenada dos subsistemas integrados produz um resultado global significativamente superior à mera soma dos resultados obtidos por cada unidade isoladamente ($1 + 1 > 2$).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 365

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Qualquer relação que não faça parte do modelo lógico, mas seja visível para o usuário como uma relação virtual, é denominada visão.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:* deste guia, regra Mandatória de Prova: Todas as atividades situadas no caminho crítico possuem FOLGA TEMPORAL NULA (FOLGA ZERO). Qualquer atraso em uma tarefa do caminho crítico acarreta automaticamente o atraso na entrega final de todo o projeto!. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STF/2008) ao afirmar que "Qualquer relação que não faça parte do modelo lógico, mas seja visível para o usuário como uma relação...".

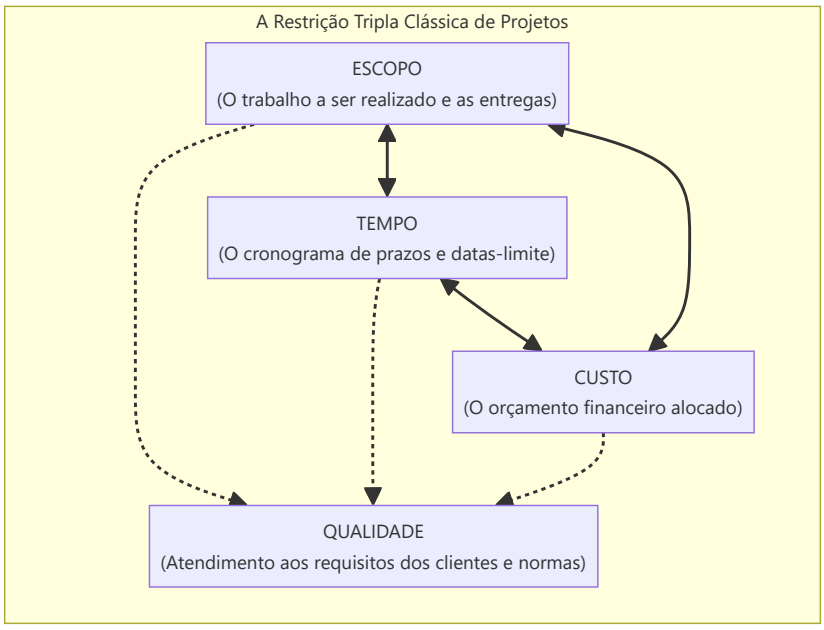
E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais*, segundo a qual a abordagem sistêmica concebe a instituição pública como um sistema aberto composto por partes dinamicamente interconectadas e em constante intercâmbio com a sociedade.

GABARITO OFICIAL: C

---

4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT

Segundo o Project Management Institute (PMI/PMBOK), um **projeto** é um empreendimento temporário (possui início e fim previamente definidos) desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Diferencia-se dos **processos**, que são operações contínuas, rotineiras e padronizadas.



As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:

1. **Gráfico de Gantt:**
   - Representação visual bidimensional de barras horizontais em que o eixo vertical elenca as tarefas e o eixo horizontal projeta a linha do tempo (dias, semanas ou meses).
   - Proporciona acompanhamento visual imediato do avanço das tarefas e de suas datas de início e término.
2. **Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*):**
   - Mapeia o diagrama de rede de dependências e precedências lógicas entre todas as atividades do projeto.
   - O Caminho Crítico é a **sequência mais longa de atividades interdependentes** do início ao final do projeto, determinando a sua duração total mínima.
   - **Regra Mandatória de Prova:** Todas as atividades situadas no caminho crítico possuem **FOLGA TEMPORAL NULA (FOLGA ZERO)**. Qualquer atraso em uma tarefa do caminho crítico acarreta automaticamente o atraso na entrega final de todo o projeto!
3. **Técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique*):**
   - Ferramenta probabilística empregada em projetos complexos ou inovadores com alto grau de incerteza quanto à duração das atividades.

- Utiliza a distribuição beta baseada em três estimativas temporais fornecidas pelos especialistas:
- **O (Otimista):** Tempo mínimo em que a atividade pode ser concluída em condições ideais.
- **M (Mais Provável / *Most Likely*):** Tempo esperado em circunstâncias normais de trabalho.
- **P (Pessimista):** Tempo máximo exigido na pior hipótese concebível (quando tudo dá errado).
- **Fórmula da Média Ponderada PERT (Tempo Esperado):**

$$\text{Tempo Esperado (TE)} = \frac{\mathbf{O + 4M + P}}{\mathbf{6}}$$

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FOLGA DO CAMINHO CRÍTICO)]:**
> Questão clássica da FCC: perguntar qual é o valor da folga de tempo das atividades que integram o caminho crítico (CPM) de um projeto. A resposta é taxativa: **FOLGA ZERO (FOLGA NULA)**! As tarefas críticas não admitem nenhum dia de atraso sem comprometer a data de entrega final de todo o empreendimento!

Teste 366

(FGV – TJ/BA – 2015 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Um projeto pode ser dividido em qualquer número de fases. A fase de um projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas. Com relação a projetos iterativos e incrementais, analise as afirmativas a seguir: I- Ciclos de vida iterativos e incrementais são aqueles em que as fases do projeto (também chamadas de iterações) intencionalmente repetem uma ou mais atividades de projeto à medida que a compreensão do produto pela equipe do projeto aumenta. II- As atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento de projeto serão executadas durante uma iteração. III - No final de cada iteração, uma entrega ou conjunto de entregas será concluído. As iterações futuras podem aprimorar tais entregas ou criar novas entregas. Está correto o que se afirma em:

A) somente I;

B) somente II;

C) somente III;

D) somente I e II;

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente I". De acordo com a teoria estudada em *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:*, regra Mandatória de Prova: Todas as atividades situadas no caminho crítico possuem FOLGA TEMPORAL NULA (FOLGA ZERO). Qualquer atraso em uma tarefa do caminho crítico acarreta automaticamente o atraso na entrega final de todo o projeto!.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente II". De acordo com a teoria estudada em *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:*, o Caminho Crítico é a sequência mais longa de atividades interdependentes do início ao final do projeto, determinando a sua duração total mínima.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente III". De acordo com a teoria estudada em *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT*, diferencia-se dos processos, que são operações contínuas, rotineiras e padronizadas.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "somente I e II". De acordo com a teoria estudada em *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:*, o (Otimista): Tempo mínimo em que a atividade pode ser concluída em condições ideais.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT* deste guia, segundo o Project Management Institute (PMI/PMBOK), um projeto é um empreendimento temporário (possui início e fim previamente definidos) desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/BA/2015) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 367

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O gerenciamento do escopo, do tempo e do custo de um projeto é de responsabilidade do escritório de projetos (PMO), competindo ao gerente do projeto unicamente acompanhar, aprovar ou reprovar as decisões do PMO.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O gerenciamento do escopo, do tempo e do custo de um projeto é de responsabilidade do escritório de projetos...". De acordo com a teoria estudada em *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT*, diferencia-se dos processos, que são operações contínuas, rotineiras e padronizadas.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT* deste guia, segundo o Project Management Institute (PMI/PMBOK), um projeto é um empreendimento temporário (possui início e fim previamente definidos) desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 368

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) No contexto do PMBOK, um guia de práticas para o gerenciamento de projetos, um dos cinco grupos de processos se destaca por incluir atividades destinadas a acompanhar e medir o progresso do projeto, garantindo que as metas sejam cumpridas de acordo com o planejado. O texto se refere ao grupo de processos de

A) iniciação.

B) planejamento.

C) execução.

D) monitoramento e controle.

E) encerramento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "iniciação". De acordo com a teoria estudada em *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT*, diferencia-se dos processos, que são operações contínuas, rotineiras e padronizadas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "planejamento". De acordo com a teoria estudada em *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:*, ferramenta probabilística empregada em projetos complexos ou inovadores com alto grau de incerteza quanto à duração das atividades.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "execução". De acordo com a teoria estudada em *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:*, mapeia o diagrama de rede de dependências e precedências lógicas entre todas as atividades do projeto.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT* deste guia, segundo o Project Management Institute (PMI/PMBOK), um projeto é um empreendimento temporário (possui início e fim previamente definidos) desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "monitoramento e controle".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "encerramento". De acordo com a teoria estudada em *As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:*, o Caminho Crítico é a sequência mais longa de atividades interdependentes do início ao final do projeto, determinando a sua duração total mínima.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 369

(CEBRASPE – TRF 6ª – 2025 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação) O gerenciamento centralizado de programa é a atividade responsável por gerenciar um ou mais portfólios de projetos para alcançar os objetivos estratégicos.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O gerenciamento centralizado de programa é a atividade responsável por gerenciar um ou mais portfólios de...". De acordo com a teoria estudada em *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT*, diferencia-se dos processos, que são operações contínuas, rotineiras e padronizadas.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT* deste guia, segundo o Project Management Institute (PMI/PMBOK), um projeto é um empreendimento temporário (possui início e fim previamente definidos) desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRF 6ª/2025) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Scrum Guide 2020 Oficial (Português-BR) - Guia definitivo sobre tomada de decisão ágil, sprints e retrospectivas.
- Kanban Guide Oficial (English) - Princípios de fluxo contínuo, limitação de trabalho em progresso (WIP) e feedback sistêmico.
- Decreto nº 9.203/2017 (Governança, Tomada de Decisão e Gestão de Riscos) - Processo decisório baseado em evidências, gestão de riscos e controle interno.
- TCU - Governança e Tomada de Decisão Pública - Referencial para embasamento técnico de decisões administrativas complexas.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Gestão de Projetos - Alinhamento e monitoramento de projetos estratégicos de fiscalização.
- SIMON, Herbert A. **Comportamento Administrativo: Estudo dos Processos Decisórios nas Organizações Administrativas**. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1979. (Cap. 4 e 5 - Racionalidade Limitada e Processo Decisório).

- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Cap. 1 - Princípios de Gerenciamento de Projetos; Cap. 11 - Controle e Monitoramento).
- BERTALANFFY, Ludwig von. **Teoria Geral dos Sistemas: Fundamentos, Desenvolvimento e Aplicações**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. (Cap. 2 - O Significado da Teoria Geral dos Sistemas).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 23: Administração Estratégica

Missão, Visão, Valores, Escolas de Mintzberg, SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Cadeia de Valor

01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Planejamento estratégico: conceitos, características, objetivos e evolução conceitual;
- A tríade fundamental da identidade institucional:
  - **Missão:** a razão de existir da organização no presente, seu propósito essencial, competências e público atendido;
  - **Visão:** a aspiração de futuro da instituição, onde ela pretende chegar no horizonte temporal delimitado;
  - **Valores:** princípios morais, crenças fundamentais e padrões éticos inegociáveis que orientam a conduta organizacional;
- O ciclo da gestão estratégica integrada:
  - 1. Diagnóstico Estratégico (análise ambiental externa e interna);
  - 2. Formulação da Estratégia (estabelecimento de objetivos, metas e iniciativas estratégicas);
  - 3. Implementação e Execução (alocação orçamentária, planos de ação e governança);
  - 4. Controle e Avaliação da Estratégia (monitoramento por indicadores, RAE e retroalimentação);
- Tipologias de estratégias segundo Henry Mintzberg:
  - Estratégia Pretendida, Deliberada, Não Realizada, Emergente e Realizada;
- As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia* - Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel):
  - **Escolas Prescritivas / Normativas:** Escola do Design (ajuste interno/externo e SWOT), Escola do Planejamento (formalismo mecanicista e etapas sequenciais) e Escola do Posicionamento (análise setorial e matrizes de Porter);
  - **Escolas Descritivas:** Escola Empreendedora (visão intuitiva do líder), Escola Cognitiva (processamento mental e vieses), Escola do Aprendizado (estratégias emergentes e tentativa e erro), Escola do Poder (negociação, jogos de poder e coalizões), Escola Cultural (crenças coletivas e mitos) e Escola Ambiental (adaptação passiva às pressões externas);
  - **Escola Integrativa:** Escola da Configuração (estabilidade pontuada por transformações estruturais quânticas).

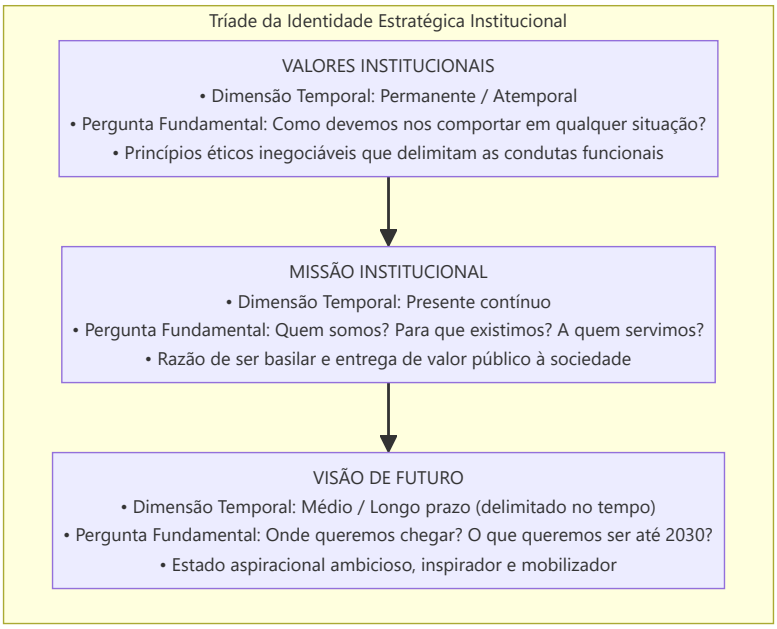
🧭 Sumário

1. **A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores**
   1. Teste 370
   2. Teste 371
   3. Teste 372
2. **O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada**
   1. Teste 373
3. **Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)**
   1. Teste 374
   2. Teste 375
4. **As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia*)**
   1. Teste 376
   2. Teste 377
   3. Teste 378
   4. Teste 379
5. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores

A construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional:



Quadro Analítico Comparativo:

Componente	Dimensão Temporal	Foco Central	Exemplo Prático no Setor Público (TCE-GO)
Missão	**Presente** (contínuo).	A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade.	*"Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade."*
Visão	**Futuro** (longo prazo delimitado).	O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro.	*"Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental."*
Valores	**Atemporal** (permanente).	Os mandamentos morais e éticos inegociáveis que norteiam a conduta funcional e as decisões diárias.	*Ética, Transparência, Independência Funcional, Inovação, Tempestividade e Comprometimento Social.*

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (MISSÃO VS. VISÃO NAS QUESTÕES)]:**
> Identifique imediatamente a temporalidade da assertiva no enunciado:
>
> - Se o texto afirma o que a instituição é ou faz no **PRESENTE** ("prestar controle externo de qualidade para a sociedade"): trata-se de **MISSÃO**.
> - Se o texto traz uma ambição de **FUTURO** com prazo determinado ("ser reconhecido até 2030 como centro de excelência"): trata-se de **VISÃO**.
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (VALORES INSTITUCIONAIS)]:**
> Os valores institucionais atuam como balizas e limites éticos inderrogáveis. Nenhuma meta estratégica arrojada pode ser legitimamente cumprida se para tanto for violado qualquer valor ético fixado pela instituição.

Teste 370

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Avalie se as seguintes afirmativas a seguir, contidas no Planejamento Estratégico do TCE-PA, correspondem a um valor institucional, à missão da organização ou à visão da organização. I. Ser instituição de referência no controle externo e contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. II. Primar pela divulgação clara e acessível dos seus atos e dos decorrentes de sua missão. III. Exercer o controle externo da gestão de recursos públicos estaduais em benefício da sociedade. IV. Atuar com liberdade, imparcialidade e autonomia. As afirmativas referem-se, respectivamente, a

A) valor, visão, missão e valor.

B) visão, missão, valor e valor.

C) visão, visão, missão e missão.

D) missão, visão, valor e visão.

E) visão, valor, missão e valor.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "valor, visão, missão e valor". De acordo com a teoria estudada em *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores*, a construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "visão, missão, valor e valor". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, visão: Futuro (longo prazo delimitado). — O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro. — "*Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental.*".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "visão, visão, missão e missão". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, os valores institucionais atuam como balizas e limites éticos inderrogáveis. Nenhuma meta estratégica arrojada pode ser legitimamente cumprida se para tanto for violado qualquer valor ético fixado pela instituição.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "missão, visão, valor e visão". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, formulação Estratégica: Estabelecimento dos macro-objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *Quadro Analítico Comparativo:* deste guia, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — "*Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "visão, valor, missão e valor".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 371

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Ciência de Dados) Relacione os conceitos presentes na elaboração do Planejamento Estratégico de uma Organização, às suas respectivas definições. 1. Objetivos Estratégicos 2. Missão 3. Visão 4. Análise SWOT ( ) Definição de onde a empresa almeja estar no futuro. ( ) Realizar a análise do cenário competitivo de um negócio no mercado, através da identificação dos pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e ameaças. ( ) Norteia o planejamento estratégico e as tomadas de decisões, fazendo com que a execução das ações esteja sempre alinhada aos interesses da organização. ( ) Razão da empresa existir. Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 2 – 4 – 1 – 3

B) 3 – 4 – 1 – 2

C) 1 – 4 – 3 – 2

D) 2 – 1 – 4 – 3

E) 3 – 1 – 4 – 2

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 4 – 1 – 3". De acordo com a teoria estudada em *A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal):*, enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o ajuste (*fit*) essencial entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Quadro Analítico Comparativo:* deste guia, visão: Futuro (longo prazo delimitado). — O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro. — "*Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental.*". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "3 – 4 – 1 – 2".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 4 – 3 – 2". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — "*Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.*".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 4 – 3". De acordo com a teoria estudada em *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores*, a construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 1 – 4 – 2". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, diagnóstico Estratégico: Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 372

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Uma Secretaria Estadual de Educação iniciou um processo de planejamento estratégico. Na primeira reunião, a equipe responsável elaborou uma declaração descrevendo a razão de existir do órgão e o papel que ele desempenha perante a sociedade. Em seguida, definiu um conjunto de princípios éticos e comportamentais que deveriam orientar todas as decisões e ações dos servidores. Por fim, projetou uma situação futura desejada, indicando onde o órgão pretende chegar em um horizonte de dez anos. Conforme a literatura de planejamento estratégico aplicado às organizações públicas, os três elementos elaborados correspondem, respectivamente, a:

A) visão, missão e valores.

B) missão, visão e valores.

C) valores, missão e visão.

D) missão, valores e visão.

E) visão, valores e missão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "visão, missão e valores". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — "*Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.*".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "missão, visão e valores". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, visão: Futuro (longo prazo delimitado). — O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro. — "*Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental.*".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "valores, missão e visão". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, valores: Atemporal (permanente). — Os mandamentos morais e éticos inegociáveis que norteiam a conduta funcional e as decisões diárias. — *Ética, Transparência, Independência Funcional, Inovação, Tempestividade e Comprometimento Social.*.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores* deste guia, a construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "missão, valores e visão".

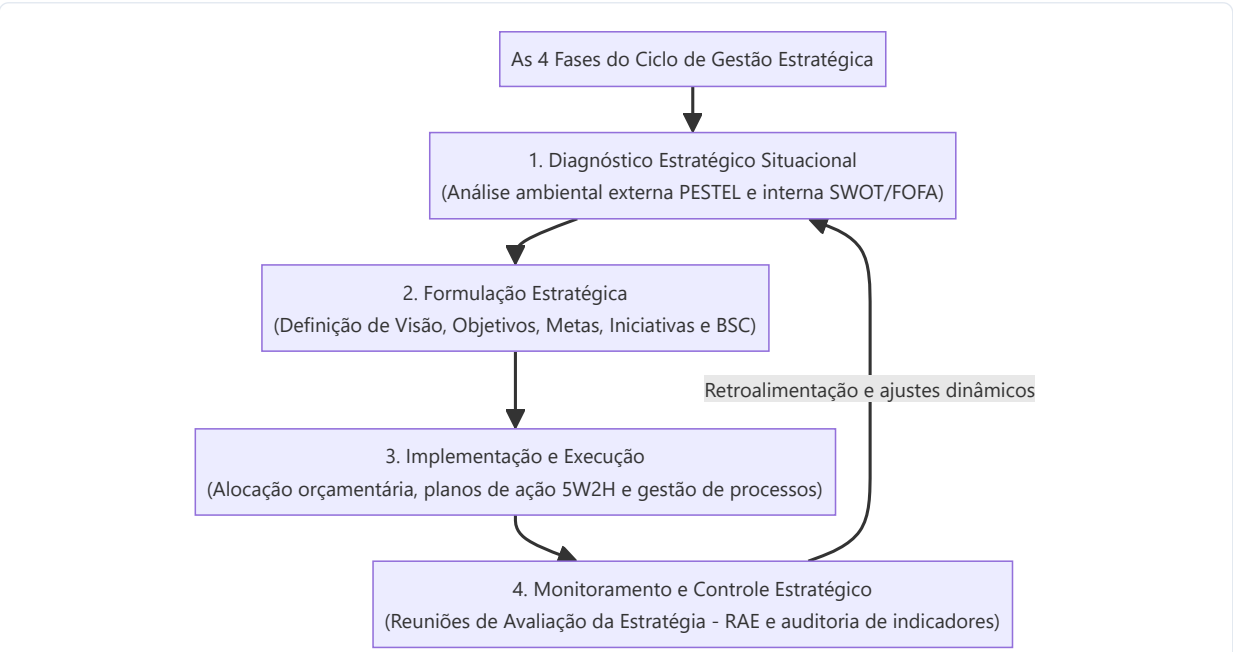
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "visão, valores e missão". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, formulação Estratégica: Estabelecimento dos macro-objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.

GABARITO OFICIAL: D

---

2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada

A gestão estratégica contemporânea não é um evento isolado quadrienal, mas um ciclo administrativo contínuo, dinâmico e retroalimentado composto por quatro etapas estruturadas:



1. **Diagnóstico Estratégico:** Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.
2. **Formulação Estratégica:** Estabelecimento dos macro-objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.
3. **Implementação da Estratégia:** Desdobramento tático-operacional, alocação de recursos financeiros pelo orçamento público (PPA, LDO e LOA), designação formal de responsáveis e governança das ações.
4. **Monitoramento e Controle:** Acompanhamento tempestivo dos indicadores de resultado, identificação precoce de desvios e realização periódica de Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) para calibragem de rotas.

Teste 373

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A formulação estratégica se concentra na definição de metas claras e na escolha de ações que direcionem a organização rumo ao sucesso. A implementação, por sua vez, exige coordenação eficaz, monitoramento contínuo e ajustes conforme necessário, garantindo que a estratégia se traduza em resultados concretos. Assinale a opção que apresenta um problema que exige nível de decisão estratégica.

A) Seleção do mix produto/mercado capaz de melhorar o potencial de retorno do investimento da empresa.

B) Estruturação dos recursos da empresa para proporcionar melhor desempenho.

C) Melhoria da realização do potencial de retorno sobre o investimento por meio do desempenho das tarefas.

D) Distribuição dos recursos entre as áreas funcionais.

E) Programação da aplicação e conversão dos recursos.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada* deste guia, implementação da Estratégia: Desdobramento tático-operacional, alocação de recursos financeiros pelo orçamento público (PPA, LDO e LOA), designação formal de responsáveis e governança das ações. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Seleção do mix produto/mercado capaz de melhorar o potencial de retorno do investimento da empresa".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Estruturação dos recursos da empresa para proporcionar melhor desempenho". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, formulação Estratégica: Estabelecimento dos macro-objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Melhoria da realização do potencial de retorno sobre o investimento por meio do desempenho das tarefas". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, monitoramento e Controle: Acompanhamento tempestivo dos indicadores de resultado, identificação precoce de desvios e realização periódica de Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) para calibragem de rotas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Distribuição dos recursos entre as áreas funcionais". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — *"Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.*".

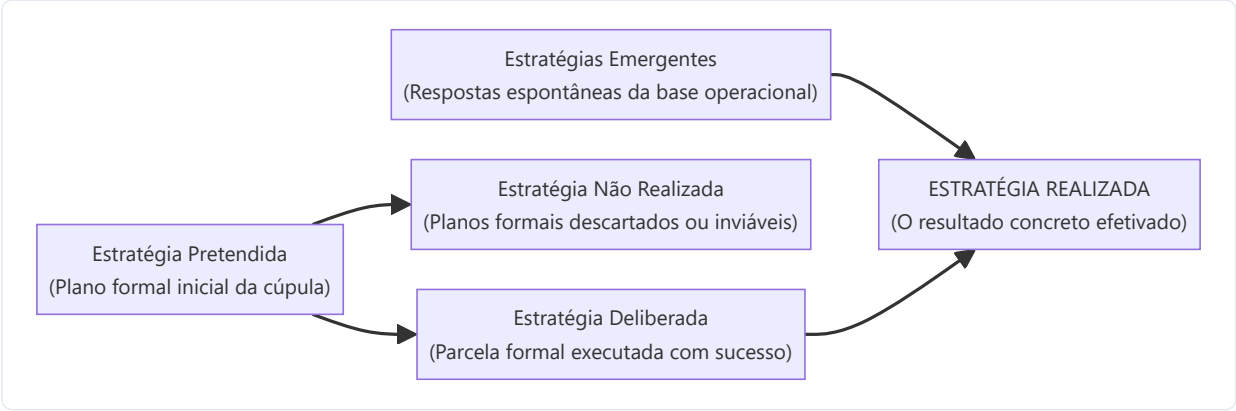
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Programação da aplicação e conversão dos recursos". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, a gestão estratégica contemporânea não é um evento isolado quadrienal, mas um ciclo administrativo contínuo, dinâmico e retroalimentado composto por quatro etapas estruturadas.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)

Henry Mintzberg revolucionou os estudos de estratégia organizacional ao demonstrar que a estratégia executada na prática raramente corresponde de forma idêntica àquela planejada nos gabinetes da diretoria:



- **Estratégia Pretendida:** O plano estratégico inicial concebido formalmente pela liderança institucional.
- **Estratégia Deliberada:** A parcela das intenções estratégicas originais que foi executada exatamente como planejada.
- **Estratégia Não Realizada:** Os objetivos e projetos que, devido a contingências econômicas, cortes orçamentários, alterações legais ou inviabilidade técnica, foram formalmente abandonados.
- **Estratégia Emergente:** Padrões de conduta e soluções práticas que surgem espontaneamente no dia a dia da base operacional, em resposta a contingências imprevistas do ambiente.
- **Estratégia Realizada:** A estratégia que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, configurando a síntese harmonizada entre as estratégias deliberadas da cúpula e as estratégias emergentes da base.

🔴 **[ATENÇÃO (ESTRATÉGIAS EMERGENTES NO DIA A DIA)]:**
As estratégias emergentes **não brotam nas reuniões formais da cúpula diretiva**. Elas nascem na base de execução (no chão de fábrica ou nas rotinas diárias dos analistas) como soluções práticas, criativas e espontâneas diante de contingências reais não antecipadas no planejamento original.

Teste 374

(CEBRASPE – TRF 6ª – 2025 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação) Conforme o OAuth 2.0, o single sign-on é possível mediante a implementação de sessões, entretanto o single logout deve ser realizado individualmente.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Conforme o OAuth 2.0, o single sign-on é possível mediante a implementação de sessões, entretanto o single...". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, visão: Futuro (longo prazo delimitado). — O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro. — "*Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental.*".

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada* deste guia, implementação da Estratégia: Desdobramento tático-operacional, alocação de recursos financeiros pelo orçamento público (PPA, LDO e LOA), designação formal de responsáveis e governança das ações. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRF 6ª/2025) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 375

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Elétrica) Em um programa de eficiência energética industrial, foram propostas Medidas de Conservação de Energia aplicáveis a sistemas de iluminação, motores elétricos, bombeamento e climatização. Considerando os princípios técnicos e econômicos que orientam a seleção e a priorização dessas medidas, assinale a afirmativa correta.

A) Em sistemas de bombeamento, a redução de vazão por meio do estrangulamento de válvulas é uma estratégia energeticamente mais eficiente do que o uso de inversores de frequência.

B) Em sistemas de climatização, a redução da carga térmica do ambiente (isolamento, sombreamento, controle de infiltração) pode ser mais eficaz energeticamente do que intervenções diretas nos equipamentos de refrigeração.

C) A substituição de motores elétricos por modelos de alto rendimento deve ser realizada independentemente do regime de carga, pois motores mais eficientes sempre resultam em economia significativa de energia.

D) A instalação de inversores de frequência em motores garante economia de energia em qualquer aplicação, independentemente do perfil de carga ou da variabilidade operacional.

E) Em sistemas de iluminação, a substituição de lâmpadas por tecnologias mais eficientes, quando mantém o fluxo luminoso nominal equivalente, tende a preservar níveis adequados de iluminância, reduzindo a necessidade de reavaliações detalhadas do projeto luminotécnico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em sistemas de bombeamento, a redução de vazão por meio do estrangulamento de válvulas é uma estratégia...". De acordo com a teoria estudada em *3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)*, estratégia Realizada: A estratégia que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, configurando a síntese harmonizada entre as estratégias deliberadas da cúpula e as estratégias emergentes da base.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em sistemas de climatização, a redução da carga térmica do ambiente (isolamento, sombreamento, controle de...". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, os valores institucionais atuam como balizas e limites éticos inderrogáveis. Nenhuma meta estratégica arrojada pode ser legitimamente cumprida se para tanto for violado qualquer valor ético fixado pela instituição.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)* deste guia, estratégia Não Realizada: Os objetivos e projetos que, devido a contingências econômicas, cortes orçamentários, alterações legais ou inviabilidade técnica, foram formalmente abandonados. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "A substituição de motores elétricos por modelos de alto rendimento deve ser realizada independentemente do regime...".

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "A instalação de inversores de frequência em motores garante economia de energia em qualquer aplicação...". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — "*Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.*".

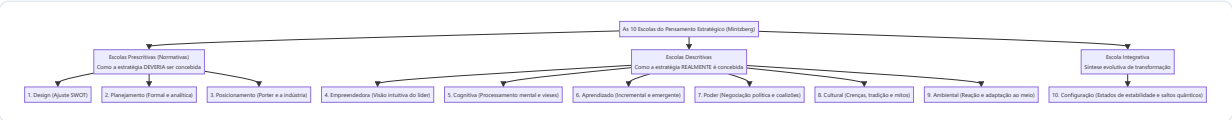
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Em sistemas de iluminação, a substituição de lâmpadas por tecnologias mais eficientes, quando mantém o fluxo...". De acordo com a teoria estudada em *B) Escolas Descritivas (Foco em descrever como a estratégia ocorre na prática real):*, escola Cognitiva: Analisa a estratégia como um processo mental no cérebro do tomador de decisão, investigando como os modelos mentais e vieses cognitivos filtram ou distorcem as informações do ambiente.

GABARITO OFICIAL: C

---

4. As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia*)

Na consagrada obra *Safári de Estratégia*, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel organizaram a evolução do pensamento estratégico em dez escolas, categorizadas em prescritivas, descritivas e integrativas:



A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal):

1. **Escola do Design:** A pioneira (década de 1960). Enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o **ajuste (*fit*) essencial** entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT.
2. **Escola do Planejamento:** Liderada por H. Igor Ansoff. Concebe a formulação como um processo altamente formal, metódico e sequencial, desdobrado em manuais exaustivos, cronogramas e orçamentos operados por analistas de planejamento.
3. **Escola do Posicionamento:** Liderada por Michael Porter (anos 1980). A estratégia é vista como um processo analítico de escolha de posições competitivas genéricas (Liderança em Custo, Diferenciação ou Enfoque) dentro da estrutura da indústria concorrencial.

Teste 376

(CEBRASPE – TRF/6 – 2025 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao) O planejamento estratégico de negócio é um processo contínuo e iterativo que busca alinhar os recursos da empresa às oportunidades de mercado, de modo a alcançar os objetivos organizacionais.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *Quadro Analítico Comparativo:* deste guia, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — "*Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.*". Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – TRF/6/2025) ao afirmar que "O planejamento estratégico de negócio é um processo contínuo e iterativo que busca alinhar os recursos da...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, segundo a qual diagnóstico Estratégico: Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.

GABARITO OFICIAL: C

B) Escolas Descritivas (Foco em descrever como a estratégia ocorre na prática real):

4. **Escola Empreendedora:** Enxerga a formulação estratégica como um processo visionário personalizado, centrado na intuição, experiência e liderança carismática do governante ou fundador.
5. **Escola Cognitiva:** Analisa a estratégia como um processo mental no cérebro do tomador de decisão, investigando como os modelos mentais e vieses cognitivos filtram ou distorcem as informações do ambiente.
6. **Escola do Aprendizado:** Sustenta que o ambiente é excessivamente dinâmico para planejamentos rígidos; a estratégia emerge de forma incremental e contínua à medida que a organização "aprende fazendo" (*learning organizations*).
7. **Escola do Poder:** Enxerga a estratégia como um processo de negociação política, jogos de influência e coalizões entre grupos rivais pelo controle do orçamento e das decisões institucionais.
8. **Escola Cultural:** Trata a estratégia como um processo social coletivo enraizado nos valores, símbolos, rituais e crenças compartilhadas pelos servidores.
9. **Escola Ambiental:** Trata a organização como um agente relativamente passivo, cuja estratégia é moldada e determinada pelas pressões impositivas do ambiente externo.

C) Escola Integrativa:

10. **Escola da Configuração:** Sintetiza as visões anteriores, compreendendo que a organização atravessa longos períodos de estabilidade estrutural coerente (configurações), interrompidos periodicamente por transformações revolucionárias e saltos quânticos de ruptura (*turnaround*).

⭐ **[IMPORTANTE (ESCOLAS PRESCRITIVAS VS. DESCRITIVAS)]:**

- **Escolas Prescritivas (Design, Planejamento e Posicionamento):** Preocupam-se em prescrever **COMO AS ESTRATÉGIAS DEVEM SER FEITAS** (foco normativo do modelo ideal).
- **Escolas Descritivas (Aprendizado, Poder, Cultural, etc.):** Preocupam-se em descrever **COMO AS ESTRATÉGIAS EFETIVAMENTE ACONTECEM NA PRÁTICA** (foco empírico real).

Teste 377

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) Em geral, a dinâmica do processo de referência (o publicado. atendimento ao usuário propriamente dito) inclui duas fases: uma relacionada à natureza do problema do usuário

A) a negociação da questão, o processo de busca, a expressamente proibida. resposta e a solução do problema. _____

B) a pergunta, a negociação, a busca da informação e 80. Considere a referência bibliográfica abaixo: a renegociação. OLIVEIRA, Marlene; MATHEUS, Renato Fabiano;

C) a formulação da questão, a entrevista, a estratégia CASTRO, Júlio Vítor Rodrigues de; RIBAS, Guilherme; de busca e a busca. SALES, Rodney Givisiez Sales. Os grupos de pesquisa

D) o processo de comunicação, a questão, a pesquisa em Ciência da Informação: análise de redes sociais como e as fontes de informação. ferramentas de apoio para estudo epistemológico. In: POBLACIÓN, Dinah Aguiar; MUGNAINI, Rogério;

E) o problema, a necessidade de informação, a questão RAMOS, Lúcia Maria S. V. Costa (org.) Redes sociais e inicial e a questão negociada. colaborativas em informação científica. São Paulo: _____ Angellara Editora, 2009. p. 531-551.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a negociação da questão, o processo de busca, a expressamente proibida. resposta e a solução do problema...". De acordo com a teoria estudada em *B) Escolas Descritivas (Foco em descrever como a estratégia ocorre na prática real)*:, escola Empreendedora: Enxerga a formulação estratégica como um processo visionário personalizado, centrado na intuição, experiência e liderança carismática do governante ou fundador.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a pergunta, a negociação, a busca da informação e 80. Considere a referência bibliográfica abaixo: a renegociação...". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, visão: Futuro (longo prazo delimitado). — O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro. — "*Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental.*".

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) Escolas Descritivas (Foco em descrever como a estratégia ocorre na prática real):* deste guia, escola do Poder: Enxerga a estratégia como um processo de negociação política, jogos de influência e coalizões entre grupos rivais pelo controle do orçamento e das decisões institucionais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "a formulação da questão, a entrevista, a estratégia CASTRO, Júlio Vítor Rodrigues de; RIBAS, Guilherme; de busca e...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o processo de comunicação, a questão, a pesquisa em Ciência da Informação: análise de redes sociais como e as...". De acordo com a teoria estudada em *A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal)*:, enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o ajuste (*fit*) essencial entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o problema, a necessidade de informação, a questão RAMOS, Lúcia Maria S. V. Costa (org.) Redes sociais e inicial e...". De acordo com a teoria estudada em *3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)*, estratégia Pretendida: O plano estratégico inicial concebido formalmente pela liderança institucional.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 378

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) A contratação de solução de TI deve ser sempre precedida de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, em alinhamento com o planejamento estratégico institucional.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)* deste guia, estratégia Pretendida: O plano estratégico inicial concebido formalmente pela liderança institucional. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "A contratação de solução de TI deve ser sempre precedida de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *C) Escola Integrativa:*, segundo a qual escolas Prescritivas (Design, Planejamento e Posicionamento): Preocupam-se em prescrever COMO AS ESTRATÉGIAS DEVEM SER FEITAS (foco normativo do modelo ideal).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 379

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Controle Externo) O Referencial Estratégico das Organizações é uma bússola que orienta as ações e decisões, fornecendo uma visão clara dos objetivos e direcionamentos a serem seguidos para alcançar o sucesso. Sobre o Referencial Estratégico das Organizações, analise os itens a seguir: I. Objetivos e metas são os resultados desejados. II. Key performance indicators (KPIs) são informações para avaliar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e se os cursos de ação escolhidos são apropriados. III. Avaliação é o processo de determinar se a realização dos objetivos está alcançando os efeitos pretendidos. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *B) Escolas Descritivas (Foco em descrever como a estratégia ocorre na prática real):*, escola Cognitiva: Analisa a estratégia como um processo mental no cérebro do tomador de decisão, investigando como os modelos mentais e vieses cognitivos filtram ou distorcem as informações do ambiente.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, monitoramento e Controle: Acompanhamento tempestivo dos indicadores de resultado, identificação precoce de desvios e realização periódica de Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) para calibragem de rotas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada* deste guia, formulação Estratégica: Estabelecimento dos macro-objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *B) Escolas Descritivas (Foco em descrever como a estratégia ocorre na prática real):*, escola do Poder: Enxerga a estratégia como um processo de negociação política, jogos de influência e coalizões entre grupos rivais pelo controle do orçamento e das decisões institucionais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores*, a construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional.

GABARITO OFICIAL: C

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Mecanismo de Estratégia na Governança Pública) - Define estratégia como conjunto de ações voltadas ao alcance dos objetivos organizacionais e satisfação do cidadão.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Princípio Fundamental do Planejamento) - Exigência legal de planejamento plurianual e planos anuais de ação para as entidades públicas.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Práticas de Estratégia - Critérios para formulação de missão institucional, visão de futuro e valores organizacionais.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Diretrizes Estratégicas - Diretrizes estratégicas que orientam as ações de controle do tribunal goiano.
- Governo Digital - Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD) - Planejamento estratégico federal para modernização da prestação de serviços públicos.
- MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. **Safári de Estratégia: Um Roteiro pela Selva do Planejamento Estratégico**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. (Cap. 2 a 11 - As Dez Escolas do Pensamento Estratégico).
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas**. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 1 a 3 - Missão, Visão e Valores Organizacionais).
- ANSOFF, H. Igor. **Estratégia Corporativa**. São Paulo: Atlas, 1990. (Cap. 4 - Formulação Estratégica).

02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Diagnóstico do ambiente estratégico interno e externo;
- **Análise SWOT (Matriz FOFA):**
  - Mapeamento de Forças e Fraquezas (ambiente interno controlável) e Oportunidades e Ameaças (ambiente externo incontrolável);
  - Matriz de Cruzamento Estratégico e as quatro posturas organizacionais: Alavancagem/Ofensiva, Reforço/Crescimento, Confronto/Manutenção e Sobrevivência;
- **As Cinco Forças Competitivas de Michael Porter:**
  - 1. Rivalidade entre os concorrentes estabelecidos na indústria;
  - 2. Ameaça de novos entrantes e as barreiras à entrada (economias de escala, diferenciação de produto, capital inicial, custos de mudança e políticas estatais);
  - 3. Poder de barganha dos compradores / clientes;
  - 4. Poder de barganha dos fornecedores de insumos;
  - 5. Ameaça de produtos ou serviços substitutos (soluções de outros setores);
- As três Estratégias Genéricas de Michael Porter: Liderança em Custo Total, Diferenciação e Enfoque/Foco (e o risco do meio-termo / *stuck in the middle*);
- **Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View* - Jay Barney):**
  - Recursos tangíveis versus recursos intangíveis; premissas de heterogeneidade e imobilidade imperfeita;
  - O Framework **VRIO:** Valor, Raridade, Inimitabilidade e Organização;
  - Consequências competitivas: Desvantagem, Paridade, Vantagem Temporária e Vantagem Competitiva Sustentável;
- **Business Model Canvas (Alexander Osterwalder):**
  - Os nove blocos de geração de valor organizacional: Proposta de Valor, Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades-Chave, Parcerias Principais e Estrutura de Custos.

🧭 Sumário

1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas
   1. Teste 380
   2. Teste 381
2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter
   1. Teste 382
   2. Teste 383
   3. Teste 384
3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)
   1. Teste 385
   2. Teste 386
4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)
   1. Teste 387
   2. Teste 388
   3. Teste 389
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas

A análise SWOT (acrônimo para *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* / Matriz FOFA em português) combina as variáveis do ambiente interno e externo para subsidiar a escolha da postura estratégica mais adequada:

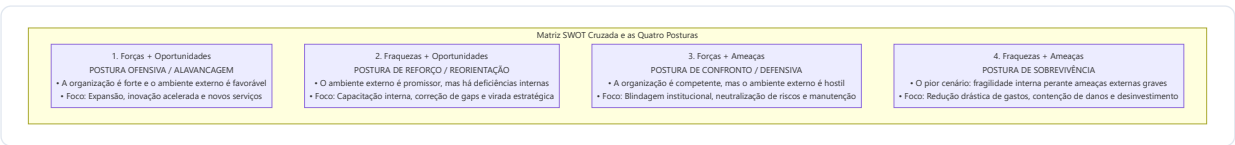


Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:

Postura Estratégica	Quadrante Cruzado	Diagnóstico Situacional	Ação Estratégica Primordial
Alavancagem / Ofensiva	**Forças + Oportunidades**	A organização é sólida internamente e o ambiente externo abre oportunidades vantajosas.	Expansão de atuação, modernização tecnológica e consolidação de liderança.
Reorientação / Reforço	**Fraquezas + Oportunidades**	O ambiente externo é favorável, mas a organização possui carências internas que limitam seu aproveitamento.	Capacitação de pessoal, reestruturação de processos e correção de deficiências.
Manutenção / Confronto	**Forças + Ameaças**	O órgão possui excelente capacidade interna, contudo enfrenta hostilidade ou riscos no ambiente externo.	Adoção de postura defensiva, preservação de competências essenciais e blindagem.
Sobrevivência	**Fraquezas + Ameaças**	Situação crítica: a instituição acumula vulnerabilidades internas sob severas pressões e ameaças externas.	Contenção extrema de despesas, enxugamento de rotinas e abandono de ações secundárias.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FORÇAS VS. OPORTUNIDADES NA SWOT)]:**
> Questão garantida de prova: a FCC coloca no enunciado que "o quadro de pessoal do tribunal possui excelente qualificação técnica e os sistemas informatizados são modernos" e pergunta se isso é uma Oportunidade. **NÃO!** Isso é uma **FORÇA (ambiente interno controlável)**! Oportunidades são eventos **estritamente externos** que o órgão não controla (ex.: aprovação de linha federal de crédito para modernização ou surgimento de novas ferramentas abertas de IA).
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (POSTURA DE SOBREVIVÊNCIA NA SWOT)]:**
> No cruzamento SWOT, a postura de sobrevivência decorre da convergência entre **Fraquezas internas predominantes** e **Ameaças externas graves**, demandando corte imediato de gastos, redução de projetos e contenção rigorosa de danos.

Teste 380

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Os modelos estratégicos são ferramentas que auxiliam as organizações na análise, planejamento e implementação de estratégias eficazes. Modelos como SWOT, Análise PESTEL e as Cinco Forças de Porter ajudam a entender o contexto competitivo e as oportunidades. Assinale a opção que avalia as oportunidades oferecidas pelo ambiente.

A) Benchmarking.

B) Brainstorming.

C) PESTEL.

D) SWOT.

E) Matriz GUT.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Benchmarking". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, no cruzamento SWOT, a postura de sobrevivência decorre da convergência entre Fraquezas internas predominantes e Ameaças externas graves, demandando corte imediato de gastos, redução de projetos e contenção rigorosa de danos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Brainstorming". De acordo com a teoria estudada em *3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)*, ao contrário dos modelos que olham prioritariamente para o mercado exterior (como Porter), a Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View*) sustenta que a fonte de vantagem competitiva sustentada e de desempenho superior das organizações reside em seu ambiente interno: nos recursos e capacidades que a organização possui e controla.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "PESTEL". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, nÃO! Isso é uma FORÇA (ambiente interno controlável)! Oportunidades são eventos estritamente externos que o órgão não controla (ex.: aprovação de linha federal de crédito para modernização ou surgimento de novas ferramentas abertas de IA).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas* deste guia, a análise SWOT (acrônimo para *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* / Matriz FOFA em português) combina as variáveis do ambiente interno e externo para subsidiar a escolha da postura estratégica mais adequada. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "SWOT".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Matriz GUT". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, alavancagem / Ofensiva: Forças + Oportunidades — A organização é sólida internamente e o ambiente externo abre oportunidades vantajosas. — Expansão de atuação, modernização tecnológica e consolidação de liderança.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 381

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Uma Secretaria Municipal de Saúde levantou, durante a elaboração de seu planejamento estratégico, os seguintes fatores: I. Profissionais competentes e engajados. II. Dimensionamento inadequado das equipes. III. Equipe aderente à melhoria do processo. IV. Equipamentos modernos. V. Novas exigências pelo Ministério da Saúde como requisito para transferência de recursos de procedimentos não previstos. VI. Falta de estrutura física para expansão. VII. Dificuldade na integração entre sistemas de informação. VIII.Inovações tecnologias em saúde. IX. Contingenciamento orçamentário. X. Transferências da União por emenda parlamentar. Considerando a análise SWOT, assinale a afirmativa correta:

A) Os fatores III, VIII e X são oportunidades.

B) Os fatores II, V e IX são ameaças.

C) Os fatores I, IV e VIII são forças.

D) Os fatores II, VI e IX são fraquezas.

E) Os fatores V, VI e X são ameaças.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *As Cinco Forças Competitivas:* deste guia, intensificada por fatores como: elevado número de concorrentes com forças semelhantes, lento crescimento do mercado, custos fixos altos e elevadas barreiras de saída (custos para abandonar o negócio). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Os fatores III, VIII e X são oportunidades".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os fatores II, V e IX são ameaças". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, alavancagem / Ofensiva: Forças + Oportunidades — A organização é sólida internamente e o ambiente externo abre oportunidades vantajosas. — Expansão de atuação, modernização tecnológica e consolidação de liderança.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os fatores I, IV e VIII são forças". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, nÃO! Isso é uma FORÇA (ambiente interno controlável)! Oportunidades são eventos estritamente externos que o órgão não controla (ex.: aprovação de linha federal de crédito para modernização ou surgimento de novas ferramentas abertas de IA).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os fatores II, VI e IX são fraquezas". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, reorientação / Reforço: Fraquezas + Oportunidades — O ambiente externo é favorável, mas a organização possui carências internas que limitam seu aproveitamento. — Capacitação de pessoal, reestruturação de processos e correção de deficiências.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os fatores V, VI e X são ameaças". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, no cruzamento SWOT, a postura de sobrevivência decorre da convergência entre Fraquezas internas predominantes e Ameaças externas graves, demandando corte imediato de gastos, redução de projetos e contenção rigorosa de danos.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter

Michael Porter desenvolveu um clássico referencial para explicar como as forças estruturais de uma indústria determinam sua intensidade competitiva e seu nível de atratividade:



As Cinco Forças Competitivas:

1. **Rivalidade entre Concorrentes Estabelecidos:** Ponto central do modelo. Intensificada por fatores como: elevado número de concorrentes com forças semelhantes, lento crescimento do mercado, custos fixos altos e elevadas barreiras de saída (custos para abandonar o negócio).
2. **Ameaça de Novos Entrantes:** Determinada pela solidez das **barreiras à entrada**, que representam dificuldades e custos impostos aos novatos, tais como:
    - Economias de escala alcançadas pelas empresas consolidadas;
    - Requisitos elevados de investimento de capital inicial;
    - Custos de mudança (*switching costs*) incorridos pelo cliente ao trocar de marca;
    - Políticas e regulamentações governamentais protetivas.
3. **Poder de Barganha dos Compradores (Clientes):** Alto quando os clientes compram em grandes volumes, os produtos oferecidos são padronizados/comoditizados e os custos de migração para outra empresa são insignificantes.
4. **Poder de Barganha dos Fornecedores:** Elevado quando os fornecedores operam em mercado concentrado, o insumo fornecido é exclusivo ou crítico e inexistem produtos substitutos no mercado.
5. **Ameaça de Produtos Substitutos:** Produtos ou serviços oriundos de **outros setores/indústrias** que desempenham a mesma função básica a um custo inferior ou com maior conveniência para o usuário.

Teste 382

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Desenvolvimento De Sistemas) Cláudia precisa estimar o custo do novo software para o setor de logística, e utilizou a metodologia de pontos de função para o cálculo dos recursos financeiros necessários. No entanto, ela observou que muitos custos não eram expressos apenas com a análise das funcionalidades do sistema. Para lidar com esses custos ocultos, Cláudia precisará fazer uma análise adicional, com base na metodologia:

A) SNAP;

B) WSDL;

C) UDDI;

D) REST;

E) CI/CD.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)* deste guia, recursos Principais: Ativos essenciais necessários para fazer o modelo funcionar (servidores qualificados, sistemas informatizados, imóveis e banco de dados). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "SNAP".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "WSDL". De acordo com a teoria estudada em *As Cinco Forças Competitivas:*, ameaça de Produtos Substitutos: Produtos ou serviços oriundos de outros setores/indústrias que desempenham a mesma função básica a um custo inferior ou com maior conveniência para o usuário.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "UDDI". De acordo com a teoria estudada em *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)*, estrutura de Custos: Todos os principais custos operacionais incorridos para manter o modelo em funcionamento (folha de pagamento, infraestrutura e licenças de software).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "REST". De acordo com a teoria estudada em *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)*, fontes de Receita / Recursos: Como a entidade se sustenta financeiramente (no setor público: dotações orçamentárias, repasses constitucionais e taxas de fiscalização).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "CI/CD". De acordo com a teoria estudada em *As Três Estratégias Genéricas de Michael Porter:*, cuidado: produtos substitutos na visão de Porter NÃO SÃO produtos de concorrentes diretos da mesma indústria (ex.: Pepsi e Coca-Cola são concorrentes diretos no setor de refrigerantes).

GABARITO OFICIAL: A

As Três Estratégias Genéricas de Michael Porter:

- **Liderança em Custo Total:** A organização estrutura-se para produzir e operar com o menor custo unitário da indústria, valendo-se de economias de escala, rígido controle de despesas e processos padronizados.
- **Diferenciação:** A organização busca criar produtos ou serviços percebidos no mercado como singulares, únicos e de qualidade superior, conquistando fidelidade à marca e viabilizando a cobrança de um preço superior (*premium price*).
- **Enfoque / Foco:** A organização canaliza seus esforços para atender de forma estrita e especializada a um nicho de mercado específico, aplicando ou a liderança em custo ou a diferenciação restrita àquele segmento.

> ⭐ **[IMPORTANTE (PRODUTOS SUBSTITUTOS DE PORTER)]:**
> Cuidado: produtos substitutos na visão de Porter **NÃO SÃO produtos de concorrentes diretos da mesma indústria** (ex.: Pepsi e Coca-Cola são concorrentes diretos no setor de refrigerantes). Produtos substitutos pertencem a **outras indústrias** que atendem à mesma necessidade essencial por meio de solução alternativa (ex.: ônibus interestadual substituindo passagens aéreas em trechos regionais).

Teste 383

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Em relação à análise vertical da demonstração do resultado do exercício, analise as afirmações a seguir: I. Evidenciar as receitas e as despesas que mais influenciaram na formação do resultado; II. Detectar a composição percentual dos tipos de aplicações e origens de recursos que compõe o patrimônio líquido da entidade; III. Mostrar a evolução dos itens que compõem o resultado. Como resultado da análise vertical da demonstração do resultado do exercício, é possível o que se afirma em

A) I, somente.

B) I e II, somente.

C) I e III, somente.

D) II e III, somente.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas* deste guia, a análise SWOT (acrônimo para *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* / Matriz FOFA em português) combina as variáveis do ambiente interno e externo para subsidiar a escolha da postura estratégica mais adequada. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I, somente".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, somente". De acordo com a teoria estudada em *As Três Estratégias Genéricas de Michael Porter:*, liderança em Custo Total: A organização estrutura-se para produzir e operar com o menor custo unitário da indústria, valendo-se de economias de escala, rígido controle de despesas e processos padronizados.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, somente". De acordo com a teoria estudada em *3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)*, imobilidade Imperfeita de Recursos: Os recursos essenciais não podem ser transferidos ou comprados livre e instantaneamente de uma entidade para outra.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, somente". De acordo com a teoria estudada em *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)*, fontes de Receita / Recursos: Como a entidade se sustenta financeiramente (no setor público: dotações orçamentárias, repasses constitucionais e taxas de fiscalização).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, sobrevivência: Fraquezas + Ameaças — Situação crítica: a instituição acumula vulnerabilidades internas sob severas pressões e ameaças externas. — Contenção extrema de despesas, enxugamento de rotinas e abandono de ações secundárias.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 384

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) A figura a seguir mostra os box-plots de cinco diferentes amostras: A amostra com maior mediana e a amostra com menor intervalo interquartil são, respectivamente,

A) a II e a III.

B) a III e a V.

C) a IV e a V.

D) a I e a III.

E) a II e a IV.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *As Cinco Forças Competitivas:* deste guia, ameaça de Produtos Substitutos: Produtos ou serviços oriundos de outros setores/indústrias que desempenham a mesma função básica a um custo inferior ou com maior conveniência para o usuário. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "a II e a III".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a III e a V". De acordo com a teoria estudada em *As Três Estratégias Genéricas de Michael Porter:*, liderança em Custo Total: A organização estrutura-se para produzir e operar com o menor custo unitário da indústria, valendo-se de economias de escala, rígido controle de despesas e processos padronizados.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a IV e a V". De acordo com a teoria estudada em *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)*, segmentos de Clientes/Usuários: Identifica os diferentes públicos, nichos sociais ou jurisdicionados para os quais o valor é gerado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a I e a III". De acordo com a teoria estudada em *2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter*, michael Porter desenvolveu um clássico referencial para explicar como as forças estruturais de uma indústria determinam sua intensidade competitiva e seu nível de atratividade.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a II e a IV". De acordo com a teoria estudada em *As Cinco Forças Competitivas:*, rivalidade entre Concorrentes Estabelecidos: Ponto central do modelo.

GABARITO OFICIAL: A

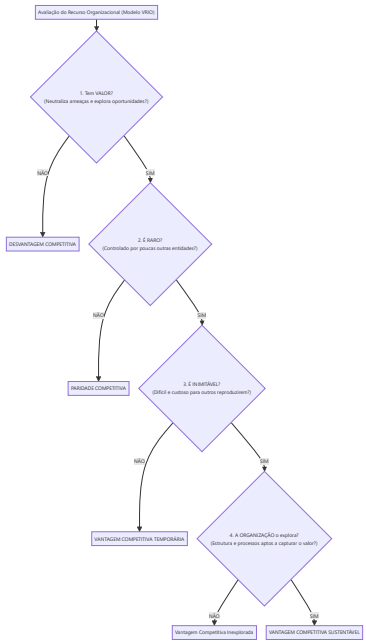
---

3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)

Ao contrário dos modelos que olham prioritariamente para o mercado exterior (como Porter), a **Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View*)** sustenta que a fonte de vantagem competitiva sustentada e de desempenho superior das organizações reside em seu **ambiente interno**: nos recursos e capacidades que a organização possui e controla.

A teoria parte de duas premissas essenciais:

- **Heterogeneidade de Recursos:** As organizações possuem feixes de recursos e competências distintos entre si.
- **Imobilidade Imperfeita de Recursos:** Os recursos essenciais não podem ser transferidos ou comprados livre e instantaneamente de uma entidade para outra.



Os Critérios do Framework VRIO:

1. **V - Valor:** O recurso permite à organização explorar uma oportunidade ambiental externa ou neutralizar uma ameaça?

2. **R - Raridade:** O recurso é escasso e controlado por poucas entidades concorrentes?
3. **I - Inimitabilidade:** As outras organizações enfrentam desvantagens de custo elevadas para reproduzir ou obter esse recurso? A inimitabilidade decorre de três barreiras clássicas:
    - *Condições históricas únicas:* recursos desenvolvidos ao longo de trajetórias históricas irrepetíveis;
    - *Ambiguidade causal:* os competidores não conseguem decifrar exatamente qual fator específico causa o sucesso da organização;
    - *Complexidade social:* recursos enraizados em relações humanas, reputação, confiança mútua e cultura institucional.
4. **O - Organização:** A instituição dispõe de desenho organizacional, sistemas de informação, liderança e governança estruturados para absorver e capitalizar plenamente o potencial desse recurso?

> 🔴 **[ATENÇÃO (VRIO E VANTAGEM SUSTENTÁVEL)]:**
> Se o recurso for Valioso e Raro, mas os competidores puderem copiá-lo rapidamente no mercado, ele gera unicamente **Vantagem Competitiva Temporária**. Para assegurar vantagem **Sustentável**, o recurso deve ser imperativamente **Inimitável** e a entidade deve dispor de **Organização** para explorá-lo!

Teste 385

(FCC – TRT 3ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) No modelo de dados multidimensional existem as operações suportadas pelas ferramentas OLAP para permitir a análise dos dados. Com relação a estas operações, considere os dados abaixo. Tabela 1: 2014 Volume de produção (em milhares) 1o trimestre 2o trimestre 3o trimestre 4o trimestre MG 89 107 99 100 Região Sudeste SP 120 138 120 120 Tabela 2: 1o trimestre 2014 Volume de produção (em milhares) Janeiro Fevereiro Março MG 30 30 29 Região Sudeste SP 40 30 50 Para movimentar a visão dos dados ao longo de níveis hierárquicos da dimensão tempo, saindo do que consta na Tabela 2 para o que consta na Tabela 1, um analista de TI deve utilizar a operação OLAP

A) drill down.

B) drill across.

C) pivot.

D) roll up.

E) drill throught.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "drill down". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, nÃO! Isso é uma FORÇA (ambiente interno controlável)! Oportunidades são eventos estritamente externos que o órgão não controla (ex.: aprovação de linha federal de crédito para modernização ou surgimento de novas ferramentas abertas de IA).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "drill across". De acordo com a teoria estudada em *Os Critérios do Framework VRIO:*, *Condições históricas únicas:* recursos desenvolvidos ao longo de trajetórias históricas irrepetíveis.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pivot". De acordo com a teoria estudada em *Os Critérios do Framework VRIO:*, para assegurar vantagem Sustentável, o recurso deve ser imperativamente Inimitável e a entidade deve dispor de Organização para explorá-lo!.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)* deste guia, recursos Principais: Ativos essenciais necessários para fazer o modelo funcionar (servidores qualificados, sistemas informatizados, imóveis e banco de dados). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 3ª/2015) ao estabelecer que "roll up".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "drill throught". De acordo com a teoria estudada em *3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)*, ao contrário dos modelos que olham prioritariamente para o mercado exterior (como Porter), a Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View*) sustenta que a fonte de vantagem competitiva sustentada e de desempenho superior das organizações reside em seu ambiente interno: nos recursos e capacidades que a organização possui e controla.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 386

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Telecomunicacoes) Com relação ao sistema de nomes de domínio (Domain Name System_DNS), analise as afirmativas a seguir, considerando V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). ( ) DNS é um protocolo localizado na camada 6 do modelo OSI (Open Systems Interconnection), pois resolve endereços de aplicações do tipo http. ( ) O domínio .com.br é um domínio de primeiro nível. ( ) A capacidade de um determinado domínio em aceitar correio eletrônico deve estar indicado nos registros de recursos do domínio. A sequência correta é:

A) F, F e F;

B) F, F e V;

C) V, F e F;

D) V, F e V;

E) V, V e F.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F, F e F". De acordo com a teoria estudada em *Os Critérios do Framework VRIO:*, para assegurar vantagem Sustentável, o recurso deve ser imperativamente Inimitável e a entidade deve dispor de Organização para explorá-lo!.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter* deste guia, michael Porter desenvolveu um clássico referencial para explicar como as forças estruturais de uma indústria determinam sua intensidade competitiva e seu nível de atratividade. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "F, F e V".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V, F e F". De acordo com a teoria estudada em *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)*, recursos Principais: Ativos essenciais necessários para fazer o modelo funcionar (servidores qualificados, sistemas informatizados, imóveis e banco de dados).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V, F e V". De acordo com a teoria estudada em *1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas*, a análise SWOT (acrônimo para *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* / Matriz FOFA em português) combina as variáveis do ambiente interno e externo para subsidiar a escolha da postura estratégica mais adequada.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V, V e F". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, manutenção / Confronto: Forças + Ameaças — O órgão possui excelente capacidade interna, contudo enfrenta hostilidade ou riscos no ambiente externo. — Adoção de postura defensiva, preservação de competências essenciais e blindagem.

GABARITO OFICIAL: B

---

4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)

Desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, o **Business Model Canvas** é uma ferramenta de gestão estratégica visual que sintetiza a arquitetura de negócios de uma instituição em um único painel composto por **nove blocos interdependentes**:



1. **Proposta de Valor:** O núcleo central do Canvas; descreve o valor que a organização entrega ao cidadão-usuário, indicando que problemas resolve e que necessidades satisfaz.
2. **Segmentos de Clientes/Usuários:** Identifica os diferentes públicos, nichos sociais ou jurisdicionados para os quais o valor é gerado.
3. **Canais:** Meios pelos quais a instituição divulga, disponibiliza e entrega sua proposta de valor (ex.: balcão presencial, portal eletrônico, aplicativo móvel).
4. **Relacionamento com Clientes:** Padrões de interação estabelecidos com os usuários (ex.: autoatendimento, atendimento personalizado, ouvidoria).
5. **Fontes de Receita / Recursos:** Como a entidade se sustenta financeiramente (no setor público: dotações orçamentárias, repasses constitucionais e taxas de fiscalização).
6. **Recursos Principais:** Ativos essenciais necessários para fazer o modelo funcionar (servidores qualificados, sistemas informatizados, imóveis e banco de dados).
7. **Atividades-Chave:** As ações e processos primordiais que a entidade precisa realizar com excelência (fiscalização contábil, julgamento de contas, auditorias de obras).
8. **Parcerias Principais:** A rede de cooperação interinstitucional (Ministério Público, Polícia Federal, universidades e outros Tribunais de Contas) que potencializa o alcance do órgão.
9. **Estrutura de Custos:** Todos os principais custos operacionais incorridos para manter o modelo em funcionamento (folha de pagamento, infraestrutura e licenças de software).

Teste 387

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) The business world has indeed left the legal world behind when it comes to using technology. Often, the reason businesses have moved to using technology is that it is more 4 cost effective to share and store information digitally. That is also why the courts should do the same. The Internet now provides a wide range of legal 7 information, and the benefit of information being provided in this way is that it can be kept up-to-date as the law changes. Not only can the Internet assist in legal research, but it can also 10 assist in court processes generally, that is, in trial preparation and in the courtroom throughout the hearing. Allison Stanfield. Cyber courts: using the Internet to assist court processes. Internet: (adapted). Based on the text above, judge the following items.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)* deste guia, ao contrário dos modelos que olham prioritariamente para o mercado exterior (como Porter), a Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View*) sustenta que a fonte de vantagem competitiva sustentada e de desempenho superior das organizações reside em seu ambiente interno: nos recursos e capacidades que a organização possui e controla. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2015) ao afirmar que "The business world has indeed left the legal world behind when it comes to using technology. Often, the...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)*, segundo a qual desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, o Business Model Canvas é uma ferramenta de gestão estratégica visual que sintetiza a arquitetura de negócios de uma instituição em um único painel composto por nove blocos interdependentes.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 388

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) According to the text, the legal world should follow the example given by the business world as to the use of technology.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)* deste guia, desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, o Business Model Canvas é uma ferramenta de gestão estratégica visual que sintetiza a arquitetura de negócios de uma instituição em um único painel composto por nove blocos interdependentes. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2015) ao afirmar que "According to the text, the legal world should follow the example given by the business world as to the use of...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)*, segundo a qual proposta de Valor: O núcleo central do Canvas; descreve o valor que a organização entrega ao cidadão-usuário, indicando que problemas resolve e que necessidades satisfaz.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 389

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada 13 ambiente, por meio de ações sociais sustentáveis, a fim de é a fraqueza do direito. Ambas se completam e o verdadeiro torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo estado de direito só existe onde a força, com a qual a justiça e economicamente viável. 16 empunha a espada, é usada com a mesma destreza com que a 16 Art. 2.º O Programa de Responsabilidade justiça maneja a balança. Socioambiental Viver Direito objetiva indicar e programar O direito é um labor contínuo, não apenas dos ações bem como sensibilizar os públicos interno e externo 19 governantes, mas de todo o povo. Cada um que se encontra na 19 quanto ao exercício dos direitos sociais, à gestão adequada dos situação de precisar defender seu direito participa desse resíduos gerados pelo órgão, ao combate a todas as formas de trabalho, levando sua contribuição para a concretização da desperdício dos recursos naturais e à inclusão de critérios 22 ideia de direito sobre a Terra. 22 socioambientais nos investimentos, nas construções, nas Rudolf von Ihering. A luta pelo direito. Tradução de J. Cretella Jr. compras e nas contratações de serviços da instituição. e Agnes Cretella. 5.ª ed. revista da tradução. São Paulo: Art. 3.º Define-se como meta permanente do Viver Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 31 (com adaptações).

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada 13 ambiente, por meio de ações sociais...". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:*, sobrevivência: Fraquezas + Ameaças — Situação crítica: a instituição acumula vulnerabilidades internas sob severas pressões e ameaças externas. — Contenção extrema de despesas, enxugamento de rotinas e abandono de ações secundárias.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:* deste guia, nÃO! Isso é uma FORÇA (ambiente interno controlável)! Oportunidades são eventos estritamente externos que o órgão não controla (ex.: aprovação de linha federal de crédito para modernização ou surgimento de novas ferramentas abertas de IA). Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Gestão Estratégica e Avaliação de Riscos) - Diagnóstico de riscos ambientais e definição de respostas estratégicas no setor público.
- TCU - Guia de Gestão de Riscos e Diagnóstico Organizacional - Metodologia do TCU para análise de ameaças, oportunidades e capacidade interna.
- TCE-GO - Governança Institucional e Diagnóstico Estratégico - Práticas de diagnóstico institucional e priorização de áreas críticas de fiscalização.
- Governo Digital - Modelos de Negócio e Serviços Públicos Digitais - Uso do Business Model Canvas e ideação ágil para transformação digital.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 165 (Planejamento Governamental e Orçamento) - Alinhamento do diagnóstico estratégico ao PPA e metas fiscais da LDO.
- PORTER, Michael E. **Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. (Cap. 1 - As Cinco Forças Competitivas).
- BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. **Administração Estratégica e Vantagem Competitiva: Conceitos e Casos**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Cap. 3 - A Visão Baseada em Recursos - RBV e Modelo VRIO).
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation: Inovação em Modelos de Negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. (Cap. 1 - O Quadro do Modelo de Negócios - Canvas).

03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- A Cadeia de Valor de Michael Porter:
  - Conceito de valor e agregação de valor ao usuário/cidadão;
  - **Atividades Primárias:** Logística Interna (de entrada), Operações (transformação), Logística Externa (de saída), Marketing & Vendas e Serviços (pós-venda);
  - **Atividades de Apoio (Suporte):** Infraestrutura Organizacional, Gestão de Recursos Humanos, Desenvolvimento Tecnológico e Aquisições (compras/suprimentos);
  - A Margem da Cadeia de Valor e sua transposição para a geração de "Valor Público" nos órgãos de controle externo;
- O Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de alinhamento e execução estratégica:
  - Da formulação ao desdobramento da estratégia (*cascading*): alinhamento vertical e alinhamento horizontal;
  - A estrutura quádrupla operacional: Objetivos Estratégicos → Indicadores-Chave (KPIs) → Metas Quantitativas → Iniciativas Estratégicas (Planos de Ação e Projetos);
  - Indicadores de tendência (*leading indicators*) versus indicadores de resultado (*lagging indicators*);
- Implementação, Governança e Controle da Estratégia:
  - As Quatro Barreiras clássicas à execução estratégica (Robert Kaplan e David Norton): barreira da visão, das pessoas, dos recursos e da gestão;
  - O Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO institucional);
  - Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) e governança do Plano Estratégico do TCE-GO.

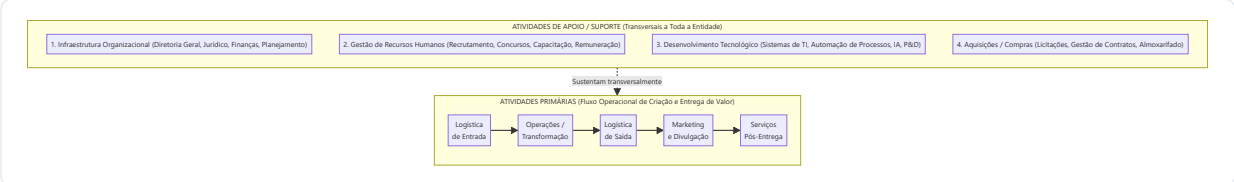
🧭 Sumário

1. A Cadeia de Valor de Michael Porter
   1. Teste 390
   2. Teste 391
   3. Teste 392
2. O Desdobramento da Estratégia (*Cascading*) pelo BSC
   1. Teste 393
   2. Teste 394
3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)
   1. Teste 395
   2. Teste 396
4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)
   1. Teste 397
   2. Teste 398
   3. Teste 399
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. A Cadeia de Valor de Michael Porter

Concebida por Michael Porter em 1985, a **Cadeia de Valor** é um modelo analítico que desagrega a organização em suas atividades estrategicamente relevantes para compreender o comportamento de custos e identificar fontes de diferenciação competitiva:



Classificação Rigorosa das Atividades:

1. **Atividades Primárias:** Estão diretamente envolvidas na criação física do produto ou serviço, sua distribuição aos usuários e a assistência pós-entrega:

- *Logística de Entrada (Interna):* Recebimento, conferência, armazenagem e distribuição interna dos insumos necessários.
- *Operações (Transformação):* Processamento e transformação dos insumos no serviço ou produto final entregue.
- *Logística de Saída (Externa):* Coleta, armazenagem e distribuição final dos relatórios, acórdãos ou produtos aos clientes/cidadãos.
- *Marketing e Vendas:* Comunicação social, canais de transparência, publicidade e estímulo ao controle social.
- *Serviços (Pós-Venda):* Atendimento contínuo, ouvidoria, monitoramento e suporte aos usuários.

2. **Atividades de Apoio (Suporte):** Sustentam transversalmente as atividades primárias fornecendo infraestrutura institucional, pessoal, tecnologia e materiais:

   - *Infraestrutura da Organização:* Gestão geral, assessoria jurídica, planejamento orçamentário e relações institucionais.
   - *Gestão de Recursos Humanos:* Seleção pública, planos de cargos e salários, capacitação contínua e avaliação de desempenho.
   - *Desenvolvimento Tecnológico:* Procedimentos técnicos, softwares de gestão, infraestrutura de redes e inteligência artificial.
   - *Aquisições (Compras):* A função de licitar e adquirir insumos, materiais e contratação de serviços terceirizados.

Teste 390

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Uma entidade vendia aparelhos de informática a clientes corporativos. Quando a venda era realizada à vista, a entidade oferecia, gratuitamente, cursos de treinamento, para serem utilizados por tempo indeterminado. O custo do curso, por cliente, para a entidade, era de R$1.000,00, e o seu valor de mercado era de R$ 3.000,00. A empresa tem a obrigação de prestar o serviço de treinamento sem remuneração direta. Além disso, o curso é ministrado exclusivamente para os clientes que realizam as suas compras à vista. Em 31/12/2025, a entidade realizou cinquenta vendas à vista. Na data, estimou que 50% dos clientes iriam realizar o treinamento apenas em 2026, 30%, apenas em 2027, e que o restante não realizaria o treinamento. No Balanço Patrimonial, em 31/12/2025, a entidade reconheceu o seguinte montante no passivo não circulante:

A) R$ 15.000,00.

B) R$ 40.000,00.

C) R$ 45.000,00.

D) R$ 120.000,00.

E) R$ 150.000,00.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC* deste guia, a Meta é o valor numérico quantificado e delimitado no tempo (ex.: "Alcançar 90% até dezembro de 2026"). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "R$ 15.000,00".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 40.000,00". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, *Logística de Saída (Externa):* Coleta, armazenagem e distribuição final dos relatórios, acórdãos ou produtos aos clientes/cidadãos.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 45.000,00". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, *Marketing e Vendas:* Comunicação social, canais de transparência, publicidade e estímulo ao controle social.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 120.000,00". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, *Serviços (Pós-Venda):* Atendimento contínuo, ouvidoria, monitoramento e suporte aos usuários.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 150.000,00". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, atividades Primárias: Estão diretamente envolvidas na criação física do produto ou serviço, sua distribuição aos usuários e a assistência pós-entrega.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 391

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Uma prefeitura de uma cidade localizada no Estado de Santa Catarina avalia um projeto de investimento que exige desembolso inicial de R$1.000,00 e gera uma entrada líquida de R$ 1.100,00 ao final de um ano. Sabendo que a taxa mínima de atratividade é de 5% ao ano, é correto concluir que

A) o valor presente líquido (VPL) é negativo, logo o projeto deve ser rejeitado.

B) o VPL é igual a zero e a taxa interna de retorno (TIR) é de 5%.

C) o VPL é positivo e a TIR é superior a 5%, de modo que o projeto deve ser aceito.

D) o VPL é positivo, mas a TIR é inferior a 5%, de modo que o projeto deve ser rejeitado.

E) o VPL e a TIR não podem ser calculados, porque há apenas um fluxo de caixa futuro.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o valor presente líquido (VPL) é negativo, logo o projeto deve ser rejeitado". De acordo com a teoria estudada em *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)*, barreira da Gestão: A liderança superior é tragada pelo "apagamento de incêndios" operacionais do dia a dia e raramente dedica tempo formal para monitorar os indicadores do plano estratégico.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o VPL é igual a zero e a taxa interna de retorno (TIR) é de 5%". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, *Logística de Entrada (Interna):* Recebimento, conferência, armazenagem e distribuição interna dos insumos necessários.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):* deste guia, atividades de Apoio do TCE-GO: A gestão predial, o departamento de TI (sistemas informatizados), o setor de compras/licitações e a Escola Superior de Controle Externo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "o VPL é positivo e a TIR é superior a 5%, de modo que o projeto deve ser aceito".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o VPL é positivo, mas a TIR é inferior a 5%, de modo que o projeto deve ser rejeitado". De acordo com a teoria estudada em *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):*, atividades Primárias do TCE-GO: Recebimento e autuação das prestações de contas municipais e estaduais (Logística de Entrada) → Análise técnica, instrução de processos e elaboração de relatórios de auditoria (Operações) → Sessões plenárias, julgamentos, publicação de acórdãos e emissão de pareceres prévios (Logística de Saída) → Divulgação ampla no Portal da Transparência e Diário Oficial (Marketing e Comunicação) → Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos jurisdicionados (Serviços e Pós-Decisão).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "o VPL e a TIR não podem ser calculados, porque há apenas um fluxo de caixa futuro". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, *Operações (Transformação):* Processamento e transformação dos insumos no serviço ou produto final entregue.

GABARITO OFICIAL: C

Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):

No setor público, a "Margem de Lucro Privada" é convertida no conceito fundamental de **Valor Público** (Mark Moore):

- **Atividades Primárias do TCE-GO:** Recebimento e autuação das prestações de contas municipais e estaduais (Logística de Entrada) → Análise técnica, instrução de processos e elaboração de relatórios de auditoria (Operações) → Sessões plenárias, julgamentos, publicação de acórdãos e emissão de pareceres prévios (Logística de Saída) → Divulgação ampla no Portal da Transparência e Diário Oficial (Marketing e Comunicação) → Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos jurisdicionados (Serviços e Pós-Decisão).
- **Atividades de Apoio do TCE-GO:** A gestão predial, o departamento de TI (sistemas informatizados), o setor de compras/licitações e a Escola Superior de Controle Externo.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (COMPRAS E TI SÃO ATIVIDADES DE APOIO!)]:**
> Pegadinha campeã em concursos da FCC: afirmar que "a aquisição de materiais e o desenvolvimento de sistemas informatizados são atividades primárias da cadeia de valor". **FALSO!** No modelo oficial de Michael Porter, **Aquisições (Compras)** e **Desenvolvimento Tecnológico (TI)** são **Atividades de Apoio (Suporte)**, pois exercem papel de sustentação transversal para as atividades primárias!
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (VALOR PÚBLICO NO CONTROLE EXTERNO)]:**
> Para o Tribunal de Contas, valor público significa fiscalizar para coibir a corrupção e os desvios, induzir a melhoria das políticas públicas de saúde e educação e assegurar que os impostos pagos pelos cidadãos retornem em serviços estatais de excelência.

Teste 392

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Atuariais) Em uma avaliação atuarial, o valor presente atuarial foi calculado (em R$milhões), chegando — se aos números a seguir, devidamente acompanhados pela respectiva escolha do regime financeiro de capitalização (CAP) ou do
Benefícios Concedidos Financeiro (milhões) Aposentadoria programada (normal e CAP 500 especial) Pensão revertida de aposentadoria CAP 50 programada (normal e especial) Aposentadoria por Invalidez CAP 20 Pensão revertida de aposentadoria CAP 10 por Invalidez Pensão por morte de servidor em CAP 50 atividade Regime R
$Benefícios a Conceder Financeiro (milhões) Aposentadoria programada (normal e CAP 1.200 especial) Pensão revertida de ap$
milhões) é de 1.500, e o valor presente atuarial das contribuições é de 1.000, o resultado atuarial apurado é um

A) déficit de 1.130.

B) déficit de 180.

C) superávit de 20.

D) superávit de 370.

E) superávit de 920.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. A Cadeia de Valor de Michael Porter* deste guia, concebida por Michael Porter em 1985, a Cadeia de Valor é um modelo analítico que desagrega a organização em suas atividades estrategicamente relevantes para compreender o comportamento de custos e identificar fontes de diferenciação competitiva. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "déficit de 1.130".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "déficit de 180". De acordo com a teoria estudada em *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):*, no setor público, a "Margem de Lucro Privada" é convertida no conceito fundamental de Valor Público (Mark Moore).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "superávit de 20". De acordo com a teoria estudada em *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):*, pegadinha campeã em concursos da FCC: afirmar que "a aquisição de materiais e o desenvolvimento de sistemas informatizados são atividades primárias da cadeia de valor".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "superávit de 370". De acordo com a teoria estudada em *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):*, para o Tribunal de Contas, valor público significa fiscalizar para coibir a corrupção e os desvios, induzir a melhoria das políticas públicas de saúde e educação e assegurar que os impostos pagos pelos cidadãos retornem em serviços estatais de excelência.

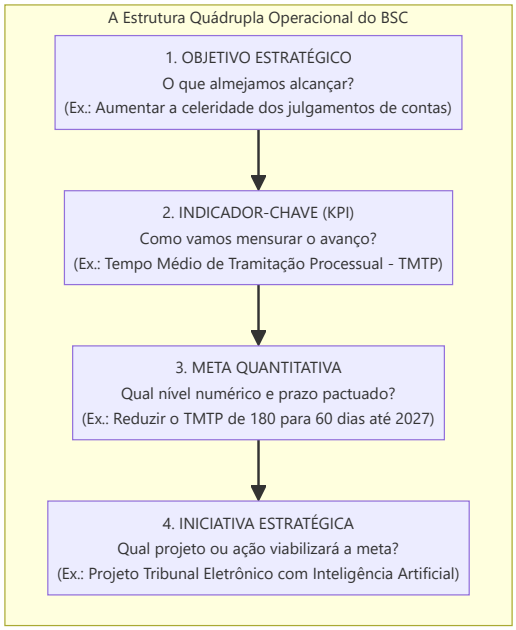
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "superávit de 920". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, *Gestão de Recursos Humanos:* Seleção pública, planos de cargos e salários, capacitação contínua e avaliação de desempenho.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. O Desdobramento da Estratégia (*Cascading*) pelo BSC

O Balanced Scorecard (BSC) só se converte em realidade operacional quando o mapa estratégico é desdobrado de forma descendente em iniciativas concretas:



- **Alinhamento em Cascata (*Cascading*):** Processo estruturado pelo qual os objetivos e indicadores do mapa estratégico corporativo do TCE-GO são sucessivamente desdobrados para secretarias, diretorias, divisões e planos de trabalho individuais dos auditores e analistas, assegurando que cada servidor visualize sua contribuição para o plano de longo prazo.
- **Indicadores de Tendência (*Leading Indicators*) vs. Resultado (*Lagging Indicators*):**
  - *Leading (Guias/Tendência):* Medem direcionadores de desempenho e ações intermediárias (ex.: horas de treinamento de servidores em auditoria de TI).
  - *Lagging (Ocorrência/Resultado):* Medem o desfecho final já consolidado no encerramento do exercício (ex.: índice global de processos julgados tempestivamente).

> ⭐ **[IMPORTANTE (A DIFERENÇA ENTRE INDICADOR E META)]:**
> Não confunda nas alternativas da FCC:
>
> - O **Indicador (KPI)** é o instrumento ou fórmula matemática de mensuração (ex.: "Índice de Acórdãos Cumpridos").
> - A **Meta** é o valor numérico quantificado e delimitado no tempo (ex.: "Alcançar 90% até dezembro de 2026").

Teste 393

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Ciência de Dados) De acordo com Robert Kaplan e David Norton, o Balanced Scorecard (BSC) traduz a missão e a estratégia de uma organização em objetivos e medidas, organizados segundo as seguintes quatro perspectivas:

A) Financeira; Clientes; Processos Internos; Governamental.

B) Financeira; Clientes; Processos Externos; Aprendizado e Crescimento.

C) Financeira; Responsabilidade Social; Processos Externos; Ambiental.

D) Financeira; Clientes; Processos Internos; Aprendizado e Crescimento.

E) Financeira; Clientes; Processos Internos; Processos Externos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Financeira; Clientes; Processos Internos; Governamental". De acordo com a teoria estudada em *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)*, se a questão da FCC narrar um órgão governamental no qual a diretoria formulou um plano estratégico moderno, mas o setor de planejamento orçamentário distribuiu os créditos da LOA sem observar os projetos do plano, a barreira enfrentada é a BARREIRA DOS RECURSOS!.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Financeira; Clientes; Processos Externos; Aprendizado e Crescimento". De acordo com a teoria estudada em *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC*, *Lagging (Ocorrência/Resultado):* Medem o desfecho final já consolidado no encerramento do exercício (ex.: índice global de processos julgados tempestivamente).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Financeira; Responsabilidade Social; Processos Externos; Ambiental". De acordo com a teoria estudada em *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC*, o Balanced Scorecard (BSC) só se converte em realidade operacional quando o mapa estratégico é desdobrado de forma descendente em iniciativas concretas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)* deste guia, estudos clássicos conduzidos por Robert Kaplan e David Norton comprovaram que a maioria dos planos estratégicos fracassa na fase de execução prática em razão de quatro barreiras clássicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Financeira; Clientes; Processos Internos; Aprendizado e Crescimento".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Financeira; Clientes; Processos Internos; Processos Externos". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, *Logística de Saída (Externa):* Coleta, armazenagem e distribuição final dos relatórios, acórdãos ou produtos aos clientes/cidadãos.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 394

(FCC – TRT 24ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) O Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região desenvolveu o mapa estratégico do PETI 2015-2020 mostrado na figura abaixo. (Disponível em: http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/mapa-estrategico1) No mapa estratégico, de acordo com os fundamentos do Balanced Scorecard – BSC,

A) a divisão indicada por I corresponde à perspectiva de Processos Internos.

B) o objetivo estratégico "Garantir a infraestrutura de TIC", está relacionado à perspectiva Financeira.

C) a divisão indicada por II corresponde à perspectiva de Aprendizado e Crescimento.

D) na perspectiva correspondente aos Processos Internos, "Divulgar as atividades de TIC" e "Apoiar a efetividade da pres- tação jurisdicional" são os objetivos estratégicos.

E) não estão contempladas todas as perspectivas, embora os indicadores estratégicos devam estar diretamente associados aos objetivos estratégicos apresentados no mapa, representando uma relação de causa e efeito.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC* deste guia, o Balanced Scorecard (BSC) só se converte em realidade operacional quando o mapa estratégico é desdobrado de forma descendente em iniciativas concretas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 24ª/2017) ao estabelecer que "a divisão indicada por I corresponde à perspectiva de Processos Internos".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o objetivo estratégico "Garantir a infraestrutura de TIC", está relacionado à perspectiva Financeira". De acordo com a teoria estudada em *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC*, alinhamento em Cascata (*Cascading*): Processo estruturado pelo qual os objetivos e indicadores do mapa estratégico corporativo do TCE-GO são sucessivamente desdobrados para secretarias, diretorias, divisões e planos de trabalho individuais dos auditores e analistas, assegurando que cada servidor visualize sua contribuição para o plano de longo prazo.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a divisão indicada por II corresponde à perspectiva de Aprendizado e Crescimento". De acordo com a teoria estudada em *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):*, atividades Primárias do TCE-GO: Recebimento e autuação das prestações de contas municipais e estaduais (Logística de Entrada) → Análise técnica, instrução de processos e elaboração de relatórios de auditoria (Operações) → Sessões plenárias, julgamentos, publicação de acórdãos e emissão de pareceres prévios (Logística de Saída) → Divulgação ampla no Portal da Transparência e Diário Oficial (Marketing e Comunicação) → Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos jurisdicionados (Serviços e Pós-Decisão).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "na perspectiva correspondente aos Processos Internos, "Divulgar as atividades de TIC" e "Apoiar a efetividade da...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC*, *Lagging (Ocorrência/Resultado):* Medem o desfecho final já consolidado no encerramento do exercício (ex.: índice global de processos julgados tempestivamente).

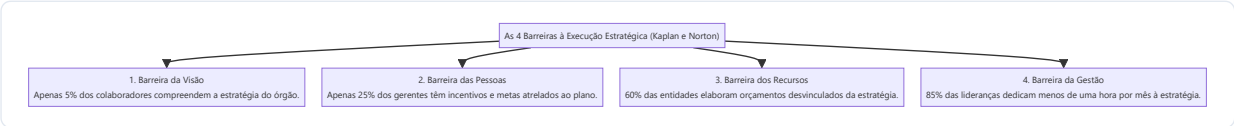
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não estão contempladas todas as perspectivas, embora os indicadores estratégicos devam estar diretamente...". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades:*, atividades Primárias: Estão diretamente envolvidas na criação física do produto ou serviço, sua distribuição aos usuários e a assistência pós-entrega.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)

Estudos clássicos conduzidos por Robert Kaplan e David Norton comprovaram que a maioria dos planos estratégicos fracassa na fase de execução prática em razão de quatro barreiras clássicas:



1. **Barreira da Visão:** A estratégia fica restrita à cúpula diretiva em linguagem hermética, não sendo comunicada de forma acessível e compreensível à base operacional.
2. **Barreira das Pessoas:** Os sistemas de avaliação funcional e incentivos premiam rotinas burocráticas cotidianas em vez do alcance das metas estratégicas pactuadas.
3. **Barreira dos Recursos:** O orçamento financeiro e a programação orçamentária anual (LOA/PPA) são elaborados sem qualquer diálogo com o plano estratégico, financiando despesas rotineiras e deixando as iniciativas estratégicas sem dotação.
4. **Barreira da Gestão:** A liderança superior é tragada pelo "apagamento de incêndios" operacionais do dia a dia e raramente dedica tempo formal para monitorar os indicadores do plano estratégico.

> 🔴 **[ATENÇÃO (BARREIRA DOS RECURSOS)]:**
> Se a questão da FCC narrar um órgão governamental no qual a diretoria formulou um plano estratégico moderno, mas o setor de planejamento orçamentário distribuiu os créditos da LOA sem observar os projetos do plano, a barreira enfrentada é a **BARREIRA DOS RECURSOS**!

Teste 395

(FCC – TRT 13ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) O Balanced Scorecard – BSC, cujos mentores são Robert Kaplan e David Norton, é

A) diagnóstico; definição de metas; monitoramento; avaliação.

B) planejamento; execução; controle/verificação; ação avaliativa/corretiva.

C) priorização; definição de objetivos, capacitação; ação avaliativa/corretiva.

D) planejamento; desenvolvimento; capacitação; ava- liação.

E) programação; direcionamento; controle/verificação; avaliação de resultados. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diagnóstico; definição de metas; monitoramento; avaliação". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, a finalidade central é identificar precocemente metas ameaçadas (semáforos amarelos e vermelhos) para deliberar e pactuar planos de ação corretivos tempestivos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "planejamento; execução; controle/verificação; ação avaliativa/corretiva". De acordo com a teoria estudada em *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)*, se a questão da FCC narrar um órgão governamental no qual a diretoria formulou um plano estratégico moderno, mas o setor de planejamento orçamentário distribuiu os créditos da LOA sem observar os projetos do plano, a barreira enfrentada é a BARREIRA DOS RECURSOS!.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)* deste guia, estudos clássicos conduzidos por Robert Kaplan e David Norton comprovaram que a maioria dos planos estratégicos fracassa na fase de execução prática em razão de quatro barreiras clássicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 13ª/2014) ao estabelecer que "priorização; definição de objetivos, capacitação; ação avaliativa/corretiva".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "planejamento; desenvolvimento; capacitação; ava- liação". De acordo com a teoria estudada em *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC*, alinhamento em Cascata (*Cascading*): Processo estruturado pelo qual os objetivos e indicadores do mapa estratégico corporativo do TCE-GO são sucessivamente desdobrados para secretarias, diretorias, divisões e planos de trabalho individuais dos auditores e analistas, assegurando que cada servidor visualize sua contribuição para o plano de longo prazo.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "programação; direcionamento; controle/verificação; avaliação de resultados...". De acordo com a teoria estudada em *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)*, barreira dos Recursos: O orçamento financeiro e a programação orçamentária anual (LOA/PPA) são elaborados sem qualquer diálogo com o plano estratégico, financiando despesas rotineiras e deixando as iniciativas estratégicas sem dotação.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 396

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) O Balanced Scorecard utiliza o mapa estratégico, que evidencia os desafios que a organização deve suplantar para concretizar a visão de futuro e cumprir sua missão, sendo um importante instrumento de alinhamento, gestão e comunicação da estratégia. Entretanto, algumas especificidades precisam ser observadas no delineamento da estratégia de uma organização pública em relação à privada. Ao se implantar o BSC no Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, as correlações entre o setor público e o privado devem ser estabelecidas, como indica a tabela a seguir: Foco Setor Privado Setor Público Alvo estratégico Competitividade I Rentabilidade Resultados econômico-financeiros Crescimento II Participação no mercado Acionistas Partes interessadas Clientes III Colaboradores Resultado desejado Satisfação do cliente IV Um Analista da área de TI indicou, corretamente, as correlações

A) devem existir links de transmissão entre as unidades e o Tribunal suficientes para suportar o tráfego de dados e informações e garantir a disponibilidade exigida pelos aplicativos, sendo o mínimo de 500 Kbps para download.

B) não poderá ser objeto de contratação o suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação.

C) o planejamento das contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, não pode incluir a terceirização de nenhum tipo de atividade.

D) o PETIC, no âmbito judiciário, tem entre seus objetivos estratégicos promover a capilaridade dos sistemas e serviços, bem como desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis.

E) deverão ser definidos processos para gestão dos ativos de infraestrutura de TIC do Tribunal, de acordo com as melhores práticas preconizadas pelo PMBOK 4a e 5a edições.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "devem existir links de transmissão entre as unidades e o Tribunal suficientes para suportar o tráfego de dados e...". De acordo com a teoria estudada em *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)*, barreira da Visão: A estratégia fica restrita à cúpula diretiva em linguagem hermética, não sendo comunicada de forma acessível e compreensível à base operacional.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):* deste guia, atividades Primárias do TCE-GO: Recebimento e autuação das prestações de contas municipais e estaduais (Logística de Entrada) → Análise técnica, instrução de processos e elaboração de relatórios de auditoria (Operações) → Sessões plenárias, julgamentos, publicação de acórdãos e emissão de pareceres prévios (Logística de Saída) → Divulgação ampla no Portal da Transparência e Diário Oficial (Marketing e Comunicação) → Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos jurisdicionados (Serviços e Pós-Decisão). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "não poderá ser objeto de contratação o suporte técnico aos processos de planejamento e avaliação da qualidade da...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o planejamento das contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, não pode incluir a...". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades*:, atividades de Apoio (Suporte): Sustentam transversalmente as atividades primárias fornecendo infraestrutura institucional, pessoal, tecnologia e materiais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o PETIC, no âmbito judiciário, tem entre seus objetivos estratégicos promover a capilaridade dos sistemas e...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC*, alinhamento em Cascata (*Cascading*): Processo estruturado pelo qual os objetivos e indicadores do mapa estratégico corporativo do TCE-GO são sucessivamente desdobrados para secretarias, diretorias, divisões e planos de trabalho individuais dos auditores e analistas, assegurando que cada servidor visualize sua contribuição para o plano de longo prazo.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "deverão ser definidos processos para gestão dos ativos de infraestrutura de TIC do Tribunal, de acordo com as...". De acordo com a teoria estudada em *Classificação Rigorosa das Atividades*:, *Infraestrutura da Organização:* Gestão geral, assessoria jurídica, planejamento orçamentário e relações institucionais.

GABARITO OFICIAL: B

---

4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)

Para romper as barreiras de execução, a governança pública moderna institui estruturas e rotinas permanentes:

- **Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO Estratégico):** Unidade orgânica que atua como guardiã da metodologia do BSC e do planejamento estratégico. Coordena a coleta fidedigna de dados dos KPIs, padroniza relatórios gerenciais e fornece assessoria metodológica aos gerentes de iniciativas e projetos institucionais.
- **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE):** Rito periódico formal em que a alta administração e os líderes de projetos se reúnem com foco exclusivo na análise de desempenho dos indicadores nos painéis executivos (*dashboards*). A finalidade central é identificar precocemente metas ameaçadas (semáforos amarelos e vermelhos) para deliberar e pactuar planos de ação corretivos tempestivos.

Teste 397

(FCC – TRT 1ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Em um sistema operacional, uma forma típica de gerenciamento de processos que permite que mais de um programa possa ser executado ao mesmo tempo é conhecida como Multitarefa. Essa forma pode apresentar variações em sua implementação. A implementação de Multitarefa na qual o processador possui o controle sobre os programas em execução e, se um deles falhar, os outros continuam a ser executados, é denominada

A) colaborativa.

B) cooperativa.

C) preemptiva.

D) multithreading.

E) robusta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "colaborativa". De acordo com a teoria estudada em *2. O Desdobramento da Estratégia (Cascading) pelo BSC*, o Balanced Scorecard (BSC) só se converte em realidade operacional quando o mapa estratégico é desdobrado de forma descendente em iniciativas concretas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cooperativa". De acordo com a teoria estudada em *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)*, barreira da Gestão: A liderança superior é tragada pelo "apagamento de incêndios" operacionais do dia a dia e raramente dedica tempo formal para monitorar os indicadores do plano estratégico.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)* deste guia, barreira da Visão: A estratégia fica restrita à cúpula diretiva em linguagem hermética, não sendo comunicada de forma acessível e compreensível à base operacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 1ª/2014) ao estabelecer que "preemptiva".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "multithreading". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, para romper as barreiras de execução, a governança pública moderna institui estruturas e rotinas permanentes.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "robusta". De acordo com a teoria estudada em *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):*, atividades Primárias do TCE-GO: Recebimento e autuação das prestações de contas municipais e estaduais (Logística de Entrada) → Análise técnica, instrução de processos e elaboração de relatórios de auditoria (Operações) → Sessões plenárias, julgamentos, publicação de acórdãos e emissão de pareceres prévios (Logística de Saída) → Divulgação ampla no Portal da Transparência e Diário Oficial (Marketing e Comunicação) → Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos jurisdicionados (Serviços e Pós-Decisão).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 398

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Um escritório de Contabilidade presta os seus serviços em imóvel alugado. O contrato de aluguel tem duração até 31/12/2030. Em 01/07/2025, o escritório adquiriu móveis planejados por R $11.000,00. O frete para a entrega foi de R$ 500,00 e a montagem dos móveis custou R $1.700,00. Os custos estimados para desmontagem e remoção eram estimados em R$ 1.980,00. No entanto, o sócio do escritório combinou com o proprietário do imóvel que usaria os móveis até o final do contrato e os venderia a ele por R$ 2.640,00, de modo a mantê-los no imóvel. Em 31/12/2025, o valor contábil dos móveis era de

A) R$ 10.000,00.

B) R$ 12.000,00.

C) R$ 12.240,00.

D) R$ 13.800,00.

E) R$ 14.040,00.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 10.000,00". De acordo com a teoria estudada em *Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):*, para o Tribunal de Contas, valor público significa fiscalizar para coibir a corrupção e os desvios, induzir a melhoria das políticas públicas de saúde e educação e assegurar que os impostos pagos pelos cidadãos retornem em serviços estatais de excelência.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 12.000,00". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, para romper as barreiras de execução, a governança pública moderna institui estruturas e rotinas permanentes.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. A Cadeia de Valor de Michael Porter* deste guia, concebida por Michael Porter em 1985, a Cadeia de Valor é um modelo analítico que desagrega a organização em suas atividades estrategicamente relevantes para compreender o comportamento de custos e identificar fontes de diferenciação competitiva. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "R$ 12.240,00".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 13.800,00". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO Estratégico): Unidade orgânica que atua como guardiã da metodologia do BSC e do planejamento estratégico.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 14.040,00". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, coordena a coleta fidedigna de dados dos KPIs, padroniza relatórios gerenciais e fornece assessoria metodológica aos gerentes de iniciativas e projetos institucionais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 399

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Engenharia Mecânica) A avaliação do ruído em áreas habitadas é baseada na comparação entre o nível de pressão sonoro corrigido (Lc) e o nível de critério de avaliação (NCA). Entre as áreas listadas a seguir, a que possui maior valor de NCA, segundo a ABNT/NBR10151, é a

A) mista, com vocação comercial e administrativa.

B) mista, predominantemente residencial.

C) mista, com vocação recreacional.

D) estritamente residencial urbana.

E) predominantemente industrial. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mista, com vocação comercial e administrativa". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO Estratégico): Unidade orgânica que atua como guardiã da metodologia do BSC e do planejamento estratégico.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mista, predominantemente residencial". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, coordena a coleta fidedigna de dados dos KPIs, padroniza relatórios gerenciais e fornece assessoria metodológica aos gerentes de iniciativas e projetos institucionais.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mista, com vocação recreacional". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE): Rito periódico formal em que a alta administração e os líderes de projetos se reúnem com foco exclusivo na análise de desempenho dos indicadores nos painéis executivos (*dashboards*).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estritamente residencial urbana". De acordo com a teoria estudada em *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)*, a finalidade central é identificar precocemente metas ameaçadas (semáforos amarelos e vermelhos) para deliberar e pactuar planos de ação corretivos tempestivos.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)* deste guia, para romper as barreiras de execução, a governança pública moderna institui estruturas e rotinas permanentes. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "predominantemente industrial. Realização".

GABARITO OFICIAL: E

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Monitoramento e Alinhamento Estratégico) - Disciplina o acompanhamento contínuo de resultados através de metas e indicadores de desempenho.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Liderança, Estratégia e Controle - Recomendações para construção de painéis de indicadores e Balanced Scorecard no setor público.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Monitoramento de Metas - Desdobramento de objetivos estratégicos e indicadores finalísticos de auditoria.
- TCE-GO - Competências Institucionais do Tribunal de Contas - Acompanhamento das metas constitucionais de gestão pública.
- Governo Digital - Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD) - Indicadores de impacto e metas do ecossistema de serviços públicos.
- PORTER, Michael E. **Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho Superior**. 34. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1989. (Cap. 2 - A Cadeia de Valores e a Vantagem Competitiva).
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard**. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 1 - Medindo o Desempenho na Era da Informação; Cap. 5 - Estabelecendo Metas e Alinhando Iniciativas).
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **Mapas Estratégicos: Convertendo Ativos Intangíveis em Resultados Tangíveis**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. (Cap. 1 a 3).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 24: Comportamento Organizacional

Personalidade (Big Five), Atitudes, Motivação, Equipes, Liderança, Conflitos, Negociação e Cultura

01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

> **Matéria:** Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO): conceito, objetivos científicos (descrever, explicar, prever e controlar o comportamento) e os três níveis de análise de Stephen Robbins (nível individual, grupal e do sistema organizacional);
- O Comportamento Individual nas organizações:
  - Personalidade: determinantes (hereditariedade vs. ambiente), o modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*: Extroversão, Agradabilidade, Conscienciosidade, Estabilidade Emocional e Abertura a Experiências);
  - Traços de personalidade específicos: *Locus* de controle interno versus externo, autoeficácia (Bandura), maquiavelismo, autoestima e automonitoramento;
  - Emoções e sentimentos no ambiente de trabalho; o conceito de Inteligência Emocional (Daniel Goleman);
- Valores, Atitudes e Satisfação no Trabalho:
  - Atitudes: componentes cognitivo (crença/saber), afetivo (sentimento) e comportamental (intenção de ação);
  - Dissonância Cognitiva (Leon Festinger): desconforto mental e estratégias de harmonização interna;
  - Satisfação no trabalho e as três dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen: Afetivo, Instrumental/Continuação e Normativo);
- Teorias da Motivação no Trabalho:
  - **Teorias de Conteúdo (O que motiva as pessoas?):**
  - Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow;
  - Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg (Fatores Higiênicos vs. Fatores Motivacionais);
  - Teoria ERC de Clayton Alderfer (Existência, Relacionamento e Crescimento) e o princípio de frustração-regressão;
  - Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland (Realização, Poder e Afiliação);
  - **Teorias de Processo (Como ocorre a dinâmica motivacional?):**
  - Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Força Motivacional = Expectativa × Instrumentalidade × Valência);
  - Teoria da Equidade de J. Stacy Adams (comparação da relação insumos/recompensas com os pares);
  - Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke (metas específicas e desafiadoras com *feedback*);
  - Teoria do Reforço de B.F. Skinner (reforço positivo, negativo, punição e extinção).

🧭 Sumário

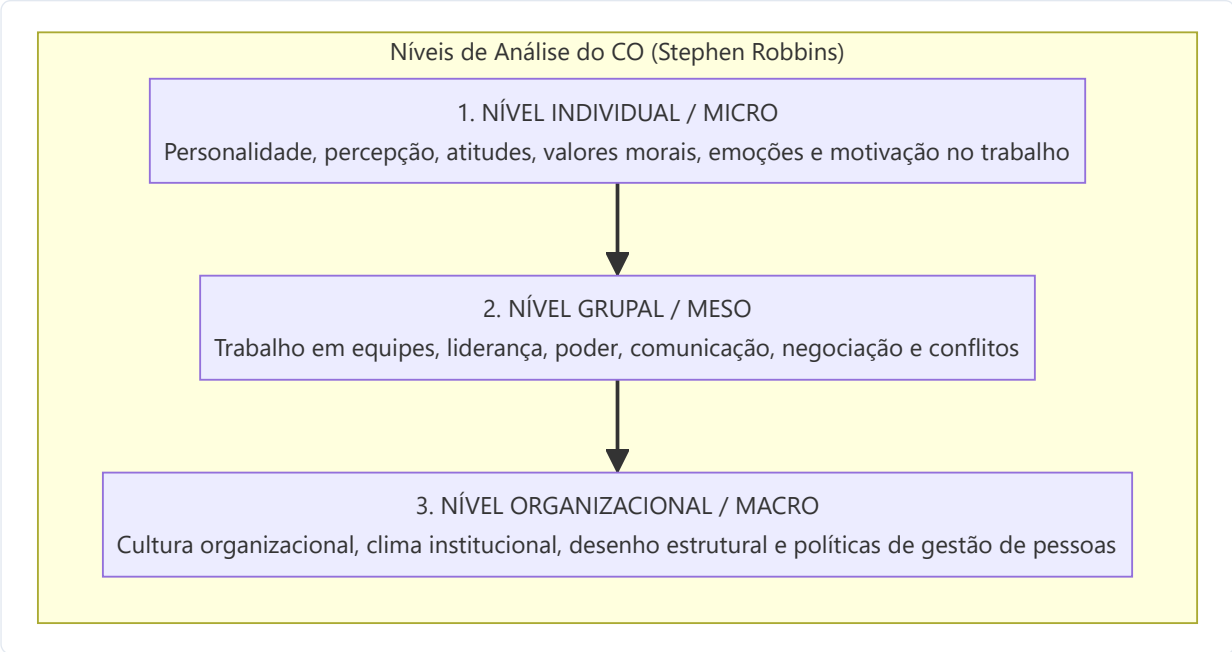
1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)
2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos
   1. Teste 400
   2. Teste 401
3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional
   1. Teste 402
   2. Teste 403
4. Teorias Motivacionais de Conteúdo (Maslow, Herzberg, Alderfer e McClelland)
   1. Teste 404
   2. Teste 405
5. Teorias Motivacionais de Processo (Vroom, Adams, Locke e Skinner)
   1. Teste 406
   2. Teste 407
   3. Teste 408
   4. Teste 409
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)

O Comportamento Organizacional (CO) é um campo interdisciplinar que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura exercem sobre o comportamento dentro das instituições, com a finalidade prática de aprimorar a eficácia, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho.

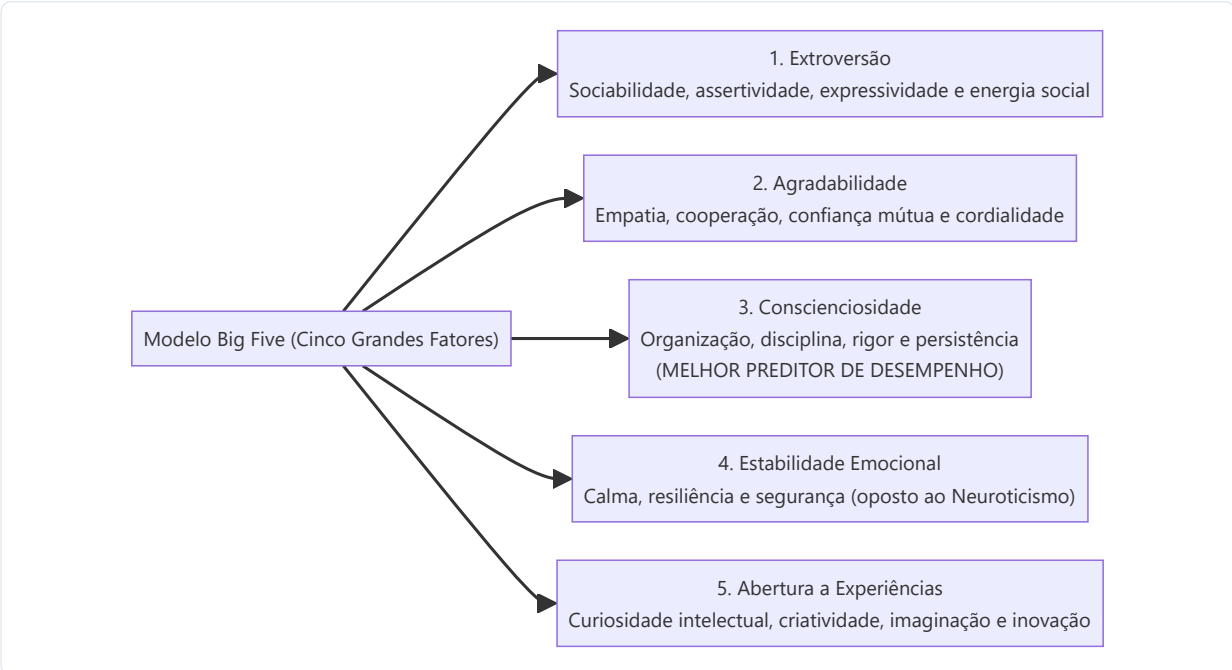
Stephen Robbins estrutura o estudo do CO em **três níveis de análise concêntricos e interdependentes**:



---

2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos

A personalidade é a constelação dinâmica de traços psicológicos que determinam a forma única como cada indivíduo se adapta e reage aos ambientes em que vive. É condicionada tanto pela **hereditariedade** (carga genética) quanto pelo **ambiente** (cultura, educação, experiências de vida).



Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:

- **Locus de Controle Interno:** O indivíduo acredita firmemente que é o condutor de seu próprio destino; atribui seus êxitos ou insucessos à sua dedicação pessoal, inteligência e esforço.
- **Locus de Controle Externo:** O indivíduo acredita que seus resultados são determinados pelo acaso, pela sorte, pelo destino ou por terceiros poderosos sobre os quais não tem controle.
- **Autoeficácia (Albert Bandura):** A convicção pessoal que um colaborador tem em sua própria capacidade de desempenhar com sucesso uma tarefa específica. Servidores com alta autoeficácia reagem a dificuldades com maior perseverança.
- **Maquiavelismo:** Traço caracterizado pelo pragmatismo frio, cálculo emocional e crença de que os fins justificam os meios em disputas corporativas.

> ⭐ **[IMPORTANTE (O MELHOR PREDITOR NO BIG FIVE)]:**
> Grave o fator que mais cai nas provas da FCC: no modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*), o traço com maior poder preditivo de alto desempenho profissional consistente em praticamente qualquer profissão é a **CONSCIENCIOSIDADE** (disciplina, foco em resultados, persistência e responsabilidade).

Teste 400

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A concepção mais antiga de liderança, conhecida como a teoria dos traços, buscava identificar características de personalidade distintivas em líderes notáveis, como Napoleão e Lincoln. Embora esses líderes se destacassem por qualidades pessoais únicas, a teoria dos traços foi desacreditada devido a problemas teóricos, dificuldades de mensuração e a falta de consideração da adequação comportamental em diversas situações. Atualmente, acredita-se que certos traços de personalidade, combinados com outros aspectos da liderança, influenciam a percepção e aprovação dos líderes em muitas organizações. Assinale a opção que descreve um traço de liderança tradicional.

A) Assimilador.

B) Inovador.

C) Mentoring.

D) Orientação doméstica.

E) Perspectiva global.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Assimilador". De acordo com a teoria estudada em *Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional*:, autoeficácia (Albert Bandura): A convicção pessoal que um colaborador tem em sua própria capacidade de desempenhar com sucesso uma tarefa específica. Servidores com alta autoeficácia reagem a dificuldades com maior perseverança.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Inovador". De acordo com a teoria estudada em *2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos*, a personalidade é a constelação dinâmica de traços psicológicos que determinam a forma única como cada indivíduo se adapta e reage aos ambientes em que vive.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Mentoring". De acordo com a teoria estudada em *2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos*, é condicionada tanto pela hereditariedade (carga genética) quanto pelo ambiente (cultura, educação, experiências de vida).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:* deste guia, grave o fator que mais cai nas provas da FCC: no modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*), o traço com maior poder preditivo de alto desempenho profissional consistente em praticamente qualquer profissão é a CONSCIENCIOSIDADE (disciplina, foco em resultados, persistência e responsabilidade). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Orientação doméstica".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Perspectiva global". De acordo com a teoria estudada em *Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional*:, locus de Controle Interno: O indivíduo acredita firmemente que é o condutor de seu próprio destino; atribui seus êxitos ou insucessos à sua dedicação pessoal, inteligência e esforço.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 401

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Manifestada no ambiente de trabalho, normas de comunicação, rituais e políticas, uma cultura forte promove identidade, coesão e motivação entre empregados. Contudo, uma cultura inadequada pode levar à baixa moral, resistência a mudanças e diminuição da eficácia organizacional. Com relação à cultura organizacional, avalie as afirmativas a seguir: I. O conceito de cultura implica estabilidade estrutural, profundidade, extensão e padrões, refletindo que a cultura é um fenômeno aprendido para um grupo, assim como a personalidade e o caráter são para um indivíduo. II. A integração é uma característica implícita da cultura, pois sugere a união dos elementos em uma "gestalt" que conecta os diversos componentes em um nível mais profundo. III. Cultura sugere estabilidade estrutural no grupo, significando que algo "cultural" é compartilhado e estável, definindo o grupo. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)*, o Comportamento Organizacional (CO) é um campo interdisciplinar que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura exercem sobre o comportamento dentro das instituições, com a finalidade prática de aprimorar a eficácia, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *C) Teoria ERC de Clayton Alderfer:*, *Inovação conceitual:* Alderfer admitiu o princípio da frustração-regressão: quando uma necessidade superior não pode ser satisfeita, a pessoa regride e intensifica o desejo de suprir uma necessidade do nível inferior.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos*, a personalidade é a constelação dinâmica de traços psicológicos que determinam a forma única como cada indivíduo se adapta e reage aos ambientes em que vive.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):*, a dissonância cognitiva (Leon Festinger) ocorre quando um indivíduo tem duas crenças contraditórias ou quando seu comportamento viola sua própria atitude moral.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos* deste guia, é condicionada tanto pela hereditariedade (carga genética) quanto pelo ambiente (cultura, educação, experiências de vida). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

---

3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional

Uma **atitude** é um estado mental de prontidão organizado pela experiência, manifestado em juízos avaliativos (favoráveis ou desfavoráveis) sobre objetos, pessoas ou eventos. Estrutura-se em três componentes indissociáveis:

- **Componente Cognitivo:** O saber, a crença, a opinião ou o conhecimento fático sobre o objeto (ex.: "A auditoria pública combate a corrupção").
- **Componente Afetivo:** A dimensão emocional ou sentimento em relação ao objeto (ex.: "Tenho orgulho de atuar no Tribunal de Contas").
- **Componente Comportamental:** A intenção explícita de agir ou se comportar de determinado modo (ex.: "Vou me dedicar com rigor na elaboração do relatório de fiscalização").

Dissonância Cognitiva (Leon Festinger):

Fenômeno caracterizado por desconforto e tensão psicológica profunda quando o indivíduo percebe inconsistência entre duas atitudes ou entre sua atitude pessoal e seu comportamento concreto. Para mitigar essa tensão interna, o sujeito tende a:

1. Mudar o seu comportamento concreto;
2. Alterar a sua crença/atitude pessoal para justificar o ato; ou
3. Desenvolver justificativas racionais e argumentos atenuantes.

As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):

1. **Comprometimento Afetivo:** O servidor permanece na instituição pública porque **ele quer**. Há identificação emocional autêntica, orgulho corporativo e adesão genuína à missão institucional.
2. **Comprometimento Instrumental / De Continuação:** O servidor permanece porque **ele precisa**. Pesa racionalmente os custos financeiros, estabilidade e perdas pecuniárias decorrentes de um eventual desligamento.
3. **Comprometimento Normativo:** O servidor permanece porque **ele sente que deve**. É movido por um senso de obrigação moral, gratidão ou lealdade ética perante o órgão público.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (DISSONÂNCIA COGNITIVA)]:**
> A dissonância cognitiva (Leon Festinger) ocorre quando um indivíduo tem duas crenças contraditórias ou quando seu comportamento viola sua própria atitude moral. Para aliviar a tensão psicológica, a pessoa tende a mudar seu comportamento, alterar sua atitude ou criar justificativas racionais que acomodem a contradição.

Teste 402

(FCC – TRT 11ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Infere-se corretamente do texto:

A) Povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar, quer em sua totalidade, quer de modo parcial e paulatino.

B) Processos de colonização introduzem padrões de adaptação – no que se refere à distribuição demográfica, ao modo de organização social, ao modo de criar objetos –, porque modelos de comportamento inexistem em grupos autóctones.

C) É traço essencial e determinante na história de um povo aquele que ilumina não só o seu passado, mas também o seu presente.

D) A história de populações autóctones de um país é constituída de poucos fatos de relevo, o que exige percepção apurada daquele que busca entender o passado anterior a um processo colonizador.

E) Da vivência de duzentos anos de um determinado povo procede naturalmente uma realidade que implica desaparecimento e surgimento de etnias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar, quer em sua totalidade, quer de modo parcial e...". De acordo com a teoria estudada em *3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional*, componente Comportamental: A intenção explícita de agir ou se comportar de determinado modo (ex.: "Vou me dedicar com rigor na elaboração do relatório de fiscalização").

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Processos de colonização introduzem padrões de adaptação – no que se refere à distribuição demográfica, ao modo de...". De acordo com a teoria estudada em *As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):*, para aliviar a tensão psicológica, a pessoa tende a mudar seu comportamento, alterar sua atitude ou criar justificativas racionais que acomodem a contradição.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:* deste guia, maquiavelismo: Traço caracterizado pelo pragmatismo frio, cálculo emocional e crença de que os fins justificam os meios em disputas corporativas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 11ª/2017) ao estabelecer que "É traço essencial e determinante na história de um povo aquele que ilumina não só o seu passado, mas também o seu...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A história de populações autóctones de um país é constituída de poucos fatos de relevo, o que exige percepção...". De acordo com a teoria estudada em *D) Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland:*, necessidade de Realização (*nAch*): Busca incessante por excelência, superação de padrões difíceis e assunção de riscos calculados.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Da vivência de duzentos anos de um determinado povo procede naturalmente uma realidade que implica desaparecimento...". De acordo com a teoria estudada em *Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:*, grave o fator que mais cai nas provas da FCC: no modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*), o traço com maior poder preditivo de alto desempenho profissional consistente em praticamente qualquer profissão é a CONSCIENCIOSIDADE (disciplina, foco em resultados, persistência e responsabilidade).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 403

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Atuariais) Um atuário de um regime próprio analisa a evolução do passivo atuarial e do custo normal de um plano na modalidade Benefício Definido (BD), utilizando quatro métodos de custeio: Agregado, Crédito Unitário Projetado, Idade Normal de Entrada e Prêmio Nivelado Individual. Com base no comportamento esperado ao longo do tempo, assinale a afirmativa correta.

A) O Método Agregado, por não gerar explicitamente um passivo atuarial inicial de serviço passado, dilui esses valores diretamente no custo normal, futuro, resultando em uma curva de contribuição tipicamente mais volátil e sensível a oscilações da massa de segurados.

B) O Método Crédito Unitário Projetado apresenta o passivo atuarial mais elevado nas idades iniciais, pois financia o benefício de forma antecipada como um percentual do salário de contribuição.

C) O Método Idade Normal de Entrada gera um custo normal que tende a ser crescente em relação à idade, assemelhando- se ao comportamento do método Crédito Unitário Projetado aplicado a populações maduras.

D) O Método Prêmio Nivelado Individual resulta em um custo normal decrescente, conforme o participante se aproxima da idade de aposentadoria.

E) Para o longo prazo, todos os métodos de custeio convergem para o mesmo valor de Passivo Atuarial, porém o método Idade Normal de Entrada é o único que permite o financiamento de benefícios sem a constituição de reservas prévias.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:* deste guia, fatores Higiênicos (Extrínsecos): Referem-se ao contexto do trabalho (salário, condições físicas, segurança, benefícios e tipo de supervisão). Sua presença apenas evita a insatisfação funcional; não tem o poder de gerar motivação duradoura. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "O Método Agregado, por não gerar explicitamente um passivo atuarial inicial de serviço passado, dilui esses...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Método Crédito Unitário Projetado apresenta o passivo atuarial mais elevado nas idades iniciais, pois financia o...". De acordo com a teoria estudada em *2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos*, a personalidade é a constelação dinâmica de traços psicológicos que determinam a forma única como cada indivíduo se adapta e reage aos ambientes em que vive.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Método Idade Normal de Entrada gera um custo normal que tende a ser crescente em relação à idade, assemelhando-...". De acordo com a teoria estudada em *Dissonância Cognitiva (Leon Festinger):*, fenômeno caracterizado por desconforto e tensão psicológica profunda quando o indivíduo percebe inconsistência entre duas atitudes ou entre sua atitude pessoal e seu comportamento concreto. Para mitigar essa tensão interna, o sujeito tende a.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Método Prêmio Nivelado Individual resulta em um custo normal decrescente, conforme o participante se aproxima da...". De acordo com a teoria estudada em *A) Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Modelo VIE):*, a motivação resulta de um cálculo mental ponderado que encadeia três elementos fundamentais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para o longo prazo, todos os métodos de custeio convergem para o mesmo valor de Passivo Atuarial, porém o método...". De acordo com a teoria estudada em *D) Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland:*, afirma que a motivação dos indivíduos é moldada por três necessidades essenciais adquiridas ao longo da socialização.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Teorias Motivacionais de Conteúdo (Maslow, Herzberg, Alderfer e McClelland)

As **teorias de conteúdo** buscam identificar e explicar *o que* motiva as pessoas, mapeando as necessidades internas que orientam a conduta humana:

A) Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow:

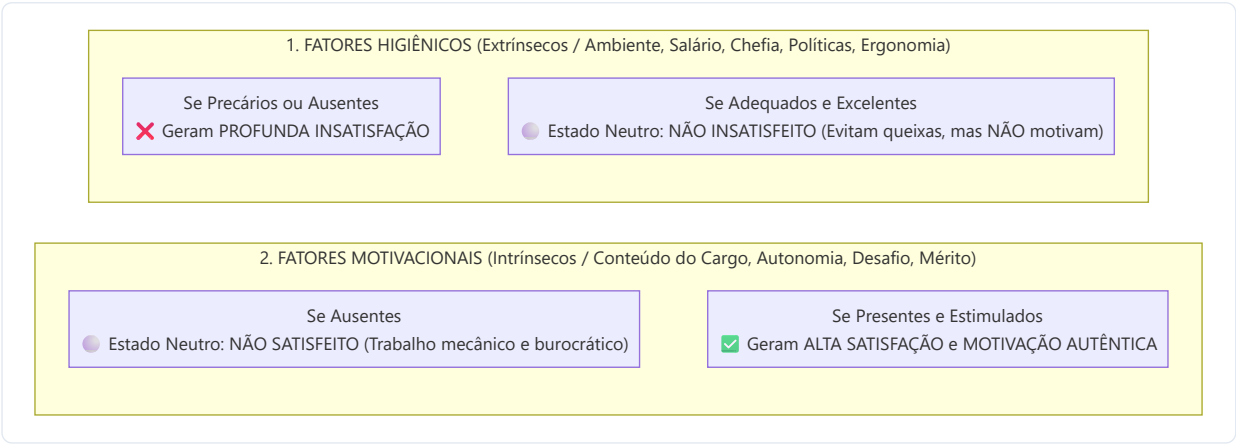
As necessidades humanas organizam-se em uma pirâmide progressiva e hierárquica:

1. **Necessidades Fisiológicas (Base):** Alimentação, repouso, sono, abrigo e conforto térmico.
2. **Necessidades de Segurança:** Estabilidade no cargo, proteção física, remuneração previsível e plano de saúde.
3. **Necessidades Sociais (Amor/Afiliação):** Amizades no setor, aceitação pelos pares e clima harmônico de trabalho.
4. **Necessidades de Estima:** Reconhecimento profissional, status funcional, prestígio e respeito dos superiores.
5. **Necessidades de Autorrealização (Topo):** Pleno desenvolvimento do potencial próprio, autonomia criativa e desafios intelectuais.

- *Premissa de Maslow:* Uma necessidade superior só passa a motivar o comportamento quando a necessidade imediatamente inferior estiver substancialmente satisfeita.

B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:

Herzberg demonstrou que a satisfação e a insatisfação no trabalho são fenômenos governados por dois conjuntos completamente independentes de fatores:



- **Fatores Higiênicos (Extrínsecos):** Referem-se ao **contexto do trabalho** (salário, condições físicas, segurança, benefícios e tipo de supervisão). Sua presença apenas evita a insatisfação funcional; não tem o poder de gerar motivação duradoura.
- **Fatores Motivacionais (Intrínsecos):** Referem-se ao **conteúdo do trabalho** (complexidade da tarefa, realização, responsabilidade, desafios intelectuais e desenvolvimento). São os únicos capazes de provocar satisfação plena e motivação autêntica.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (SALÁRIO MOTIVA SEGUNDO HERZBERG?)]:**
> Pegadinha clássica em provas da FCC: afirmar que na teoria de Herzberg o aumento de remuneração é um fator motivacional primordial. **FALSO!** Salário é um **Fator Higiênico (Extrínseco)**. O salário baixo gera insatisfação, mas o salário alto apenas neutraliza o descontentamento; ele **não possui o poder de produzir motivação duradoura**!

Teste 404

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências da Computação, Sistemas de Informação...) Um auditor precisa consolidar dados de 12 planilhas mensais diferentes em um único relatório anual no Excel 365. Ele deseja que, ao atualizar um dado na planilha mensal, o relatório anual seja atualizado automaticamente, sem a necessidade de copiar e colar. O recurso do Excel 365 mais adequado para realizar essa extração e transformação de dados de fontes externas é

A) a criação de atalhos na área de trabalho para cada arquivo.

B) o uso da área de transferência com Colar Especial -> Valores.

C) o Power Query.

D) a gravação de uma macro para formatar a fonte do cabeçalho.

E) a inserção de um gráfico de pizza em cada planilha mensal. Realização

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a criação de atalhos na área de trabalho para cada arquivo". De acordo com a teoria estudada em *A) Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow:*, necessidades Sociais (Amor/Afiliação): Amizades no setor, aceitação pelos pares e clima harmônico de trabalho.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o uso da área de transferência com Colar Especial -> Valores". De acordo com a teoria estudada em *C) Teoria ERC de Clayton Alderfer:*, *Inovação conceitual:* Alderfer admitiu o princípio da frustração-regressão: quando uma necessidade superior não pode ser satisfeita, a pessoa regride e intensifica o desejo de suprir uma necessidade do nível inferior.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *A) Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow:* deste guia, *Premissa de Maslow:* Uma necessidade superior só passa a motivar o comportamento quando a necessidade imediatamente inferior estiver substancialmente satisfeita. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "o Power Query".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a gravação de uma macro para formatar a fonte do cabeçalho". De acordo com a teoria estudada em *D) Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland:*, necessidade de Realização (*nAch*): Busca incessante por excelência, superação de padrões difíceis e assunção de riscos calculados.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a inserção de um gráfico de pizza em cada planilha mensal. Realização". De acordo com a teoria estudada em *B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:*, fatores Motivacionais (Intrínsecos): Referem-se ao conteúdo do trabalho (complexidade da tarefa, realização, responsabilidade, desafios intelectuais e desenvolvimento). São os únicos capazes de provocar satisfação plena e motivação autêntica.

GABARITO OFICIAL: C

C) Teoria ERC de Clayton Alderfer:

Condensou os níveis de Maslow em três necessidades essenciais:

- **E**xistência (fisiológicas e de segurança);
- **R**elacionamento (sociais e consideração externa);
- **C**rescimento (estima interna e autorrealização).
- *Inovação conceitual:* Alderfer admitiu o princípio da **frustração-regressão**: quando uma necessidade superior não pode ser satisfeita, a pessoa regride e intensifica o desejo de suprir uma necessidade do nível inferior.

D) Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland:

Afirma que a motivação dos indivíduos é moldada por três necessidades essenciais adquiridas ao longo da socialização:

1. **Necessidade de Realização (*nAch*):** Busca incessante por excelência, superação de padrões difíceis e assunção de riscos calculados.
2. **Necessidade de Poder (*nPow*):** Desejo de influenciar, liderar, controlar e orientar o comportamento de terceiros.
3. **Necessidade de Afiliação (*nAff*):** Desejo de estabelecer relacionamentos interpessoais amigáveis, cooperação e aceitação mútua.

Teste 405

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Uma boa qualidade de vida no trabalho (QVT) aumenta a satisfação e o engajamento dos funcionários, contribuindo para a produtividade e retenção de talentos. Os fatores de QVT são elementos que contribuem para o bem-estar dos colaboradores no ambiente profissional. Assinale a opção que apresenta uma dimensão do fator de garantias constitucionais.

A) Equidade interna.

B) Identidade da tarefa.

C) Equidade externa.

D) Relacionamentos interpessoais.

E) Respeito aos direitos trabalhistas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Equidade interna". De acordo com a teoria estudada em *1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)*, o Comportamento Organizacional (CO) é um campo interdisciplinar que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura exercem sobre o comportamento dentro das instituições, com a finalidade prática de aprimorar a eficácia, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Identidade da tarefa". De acordo com a teoria estudada em *B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:*, fatores Motivacionais (Intrínsecos): Referem-se ao conteúdo do trabalho (complexidade da tarefa, realização, responsabilidade, desafios intelectuais e desenvolvimento). São os únicos capazes de provocar satisfação plena e motivação autêntica.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Equidade externa". De acordo com a teoria estudada em *C) Teoria ERC de Clayton Alderfer:*, relacionamento (sociais e consideração externa).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Relacionamentos interpessoais". De acordo com a teoria estudada em *D) Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland:*, necessidade de Afiliação (*nAff*): Desejo de estabelecer relacionamentos interpessoais amigáveis, cooperação e aceitação mútua.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *A) Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow:* deste guia, necessidades de Estima: Reconhecimento profissional, status funcional, prestígio e respeito dos superiores. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Respeito aos direitos trabalhistas".

GABARITO OFICIAL: E

---

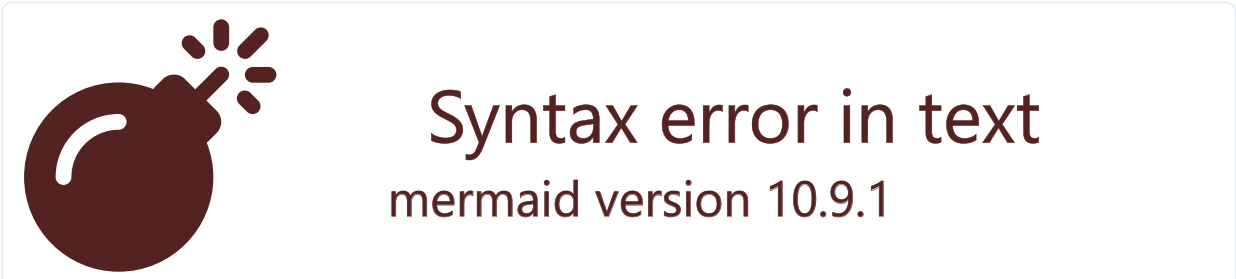
5. Teorias Motivacionais de Processo (Vroom, Adams, Locke e Skinner)

As **teorias de processo** investigam a dinâmica cognitiva e os mecanismos mentais por meio dos quais o comportamento humano é estimulado, direcionado e mantido no tempo:

A) Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Modelo VIE):

A motivação resulta de um cálculo mental ponderado que encadeia três elementos fundamentais:

$$\text{Força Motivacional} = \text{Expectativa (E)} \times \text{Instrumentalidade (I)} \times \text{Valência (V)}$$



1. **Expectativa (E):** Relação **Esforço** $\rightarrow$ **Desempenho**. A crença subjetiva do indivíduo de que seu esforço resultará no atingimento do padrão de desempenho exigido.
2. **Instrumentalidade (I):** Relação **Desempenho** $\rightarrow$ **Recompensa**. A crença de que a organização realmente cumprirá o acordado e entregará a recompensa prometida se o desempenho for alcançado.
3. **Valência (V):** Relação **Recompensa** $\rightarrow$ **Metas Pessoais**. O valor atrativo, positivo ou negativo, que o servidor atribui ao resultado ou recompensa oferecida.

- **Propriedade Multiplicativa:** Tratando-se de uma multiplicação, **se qualquer uma das três variáveis for igual a zero, a motivação final será nula!**

> 🔴 **[ATENÇÃO (PRODUTO MULTIPLICATIVO DE VROOM)]:**
> Na teoria da expectância de Vroom, se um servidor quer muito a promoção (Valência alta) e sabe que consegue bater a meta (Expectativa alta), mas sabe que o chefe vai promover um parente por nepotismo (Instrumentalidade = zero), a força motivacional do servidor será **ZERO**!

Teste 406

(FCC – TRT 11ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Considere que Analistas do TRT estejam utilizando as melhores práticas do guia PMBOK 5a edição. Para realizarem o Gerenciamento da Integração do Projeto, os Analistas estão trabalhando em um processo responsável pelo acompanhamento, análise e registro do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. Este processo lida com dois aspectos: I. É executado do início ao término do projeto e inclui a coleta, medição e distribuição das informações de desempenho e a avaliação das medições e tendências para efetuar melhorias no processo. Realizado de forma contínua, fornece à equipe de gerenciamento uma compreensão clara da saúde do projeto, identificando quaisquer áreas que possam requerer atenção especial. II. Inclui a determinação de ações corretivas ou preventivas, ou o replanejamento e acompanhamento dos planos de ação para determinar se as ações tomadas resolveram o problema de desempenho. O processo e os aspectos I e II, no qual os Analistas estão trabalhando, são correta e respectivamente,

A) Planejar o gerenciamento do escopo − planejamento − avaliação.

B) Estimar os recursos das atividades − medição − controle.

C) Monitorar e controlar o trabalho do projeto − monitoramento − controle.

D) Orientar e gerenciar o trabalho do projeto − medição − correção.

E) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto − planejamento − correção.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Planejar o gerenciamento do escopo − planejamento − avaliação". De acordo com a teoria estudada em *B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:*, herzberg demonstrou que a satisfação e a insatisfação no trabalho são fenômenos governados por dois conjuntos completamente independentes de fatores.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Estimar os recursos das atividades − medição − controle". De acordo com a teoria estudada em *B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:*, fatores Higiênicos (Extrínsecos): Referem-se ao contexto do trabalho (salário, condições físicas, segurança, benefícios e tipo de supervisão). Sua presença apenas evita a insatisfação funcional; não tem o poder de gerar motivação duradoura.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *D) Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland:* deste guia, necessidade de Poder (*nPow*): Desejo de influenciar, liderar, controlar e orientar o comportamento de terceiros. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 11ª/2017) ao estabelecer que "Monitorar e controlar o trabalho do projeto − monitoramento − controle".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Orientar e gerenciar o trabalho do projeto − medição − correção". De acordo com a teoria estudada em *C) Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke:*, o fornecimento de feedback constante é indispensável para orientar e sustentar o empenho do indivíduo.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto − planejamento − correção". De acordo com a teoria estudada em *A) Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow:*, necessidades de Segurança: Estabilidade no cargo, proteção física, remuneração previsível e plano de saúde.

GABARITO OFICIAL: C

B) Teoria da Equidade de J. Stacy Adams:

Sustenta que a motivação decorre da percepção de justiça distributiva. O servidor compara a relação entre suas contribuições/insumos (*inputs* - esforço, formação, tempo) e suas recompensas (*outcomes* - remuneração, elogios, prestígio) com a relação equivalente observada em colegas de referência:

$$\frac{\text{Recompensas Próprias}}{\text{Insumos Próprios}} \quad \text{versus} \quad \frac{\text{Recompensas do Colega}}{\text{Insumos do Colega}}$$

- Constatando **iniquidade desfavorável** (ganha menos do que outros para a mesma carga de esforço), o indivíduo experimenta angústia e revolta, reagindo com queda intencional de produtividade, aumento do absenteísmo ou pedidos de exoneração/remoção.

Teste 407

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) O artigo 37 do § 1o da CF expressamente proíbe que conste nome, símbolo ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. A referida proibição decorre da aplicação do princípio da

A) impessoalidade, que está expressamente previsto no art. 37 da CF e deve ser observado, como no exemplo, em relação à própria Administração e também em relação aos administrados.

B) especialidade, que a despeito de não estar expressamente previsto no art. 37 da CF, deve ser observado, como no exemplo, tanto em relação à própria Administração como em relação aos administrados.

C) impessoalidade, que está expressamente previsto no art. 37 da CF e deve ser observado, como no exemplo, em relação à própria Administração, mas não em relação aos administrados, que estão sujeitos ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

D) especialidade, que decorre do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público sobre o privado e, por essa razão, aplica-se à atividade publicitária da Administração, tida por especial em relação às demais atividades públicas.

E) publicidade, que está expressamente previsto no artigo 37 da CF e configura-se no princípio legitimador da função administrativa, informada pelo princípio democrático.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:* deste guia, autoeficácia (Albert Bandura): A convicção pessoal que um colaborador tem em sua própria capacidade de desempenhar com sucesso uma tarefa específica. Servidores com alta autoeficácia reagem a dificuldades com maior perseverança. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "impessoalidade, que está expressamente previsto no art. 37 da CF e deve ser observado, como no exemplo, em relação...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "especialidade, que a despeito de não estar expressamente previsto no art. 37 da CF, deve ser observado, como no...". De acordo com a teoria estudada em *C) Teoria ERC de Clayton Alderfer:*, *Inovação conceitual:* Alderfer admitiu o princípio da frustração-regressão: quando uma necessidade superior não pode ser satisfeita, a pessoa regride e intensifica o desejo de suprir uma necessidade do nível inferior.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "impessoalidade, que está expressamente previsto no art. 37 da CF e deve ser observado, como no exemplo, em relação...". De acordo com a teoria estudada em *As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):*, comprometimento Normativo: O servidor permanece porque ele sente que deve. É movido por um senso de obrigação moral, gratidão ou lealdade ética perante o órgão público.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "especialidade, que decorre do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público sobre o privado...". De acordo com a teoria estudada em *B) Teoria da Equidade de J. Stacy Adams:*, sustenta que a motivação decorre da percepção de justiça distributiva.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "publicidade, que está expressamente previsto no artigo 37 da CF e configura-se no princípio legitimador da função...". De acordo com a teoria estudada em *As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):*, a dissonância cognitiva (Leon Festinger) ocorre quando um indivíduo tem duas crenças contraditórias ou quando seu comportamento viola sua própria atitude moral.

GABARITO OFICIAL: A

C) Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke:

Comprovou empiricamente que:

- Metas **específicas, mensuráveis e desafiadoras** conduzem a desempenhos significativamente mais elevados do que metas fáceis ou genéricas ("faça o melhor que puder");
- O fornecimento de **feedback constante** é indispensável para orientar e sustentar o empenho do indivíduo;
- A **participação dos servidores** na fixação das metas eleva substancialmente seu nível de comprometimento com o resultado final.

D) Teoria do Reforço de B.F. Skinner:

Abordagem comportamentalista segundo a qual o comportamento é condicionado por suas consequências ambientais:

- **Reforço Positivo:** Apresentação de um estímulo agradável (elogio, bônus) após a conduta desejada, aumentando a probabilidade de sua repetição.
- **Reforço Negativo:** Remoção de uma consequência desagradável quando o indivíduo adota a conduta desejada (ex.: cessação de cobranças diárias quando o servidor entrega o relatório).
- **Punição:** Aplicação de uma penalidade desagradável (advertência, corte salarial) para desestimular condutas censuráveis.
- **Extinção:** Eliminação de qualquer recompensa que reforçava um comportamento inadequado, fazendo com que ele gradualmente desapareça.

Teste 408

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Marcelo é gerente de uma equipe de seis pessoas. Recentemente, ele recebeu os resultados de uma pesquisa sobre percepções e expectativas no trabalho realizada junto a sua equipe. A pesquisa foi realizada pela área de recursos humanos, devido aos sinais de forte desmotivação e falta de empenho da equipe na realização do trabalho. Os resultados da pesquisa indicaram que os membros da equipe consideram que: seu trabalho é repetitivo, exigindo que apliquem sempre as mesmas capacidades; e eles não recebem feedback claro e adequado sobre seu trabalho. Marcelo gostaria de realizar mudanças no trabalho da equipe que permitissem estimular a motivação dos membros. Na situação descrita, com base no modelo das características do trabalho (MCT) de Hackman e Oldham, é adequado adotar, respectivamente, as seguintes iniciativas:

A) expansão vertical dos cargos; rotação de cargos;

B) formação de unidades naturais de trabalho; estabelecimento de relação com os clientes;

C) combinação de tarefas; formação de unidades naturais de trabalho;

D) expansão vertical dos cargos; expansão vertical dos cargos;

E) estabelecimento de relação com os clientes; estabelecimento de relação com os clientes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "expansão vertical dos cargos; rotação de cargos". De acordo com a teoria estudada em *A) Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Modelo VIE):*, expectativa (E): Relação Esforço $\rightarrow$ Desempenho. A crença subjetiva do indivíduo de que seu esforço resultará no atingimento do padrão de desempenho exigido.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "formação de unidades naturais de trabalho; estabelecimento de relação com os clientes". De acordo com a teoria estudada em *B) Teoria da Equidade de J. Stacy Adams:*, o servidor compara a relação entre suas contribuições/insumos (*inputs* - esforço, formação, tempo) e suas recompensas (*outcomes* - remuneração, elogios, prestígio) com a relação equivalente observada em colegas de referência.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "combinação de tarefas; formação de unidades naturais de trabalho". De acordo com a teoria estudada em *B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:*, fatores Motivacionais (Intrínsecos): Referem-se ao conteúdo do trabalho (complexidade da tarefa, realização, responsabilidade, desafios intelectuais e desenvolvimento). São os únicos capazes de provocar satisfação plena e motivação autêntica.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "expansão vertical dos cargos; expansão vertical dos cargos". De acordo com a teoria estudada em *A) Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Modelo VIE):*, instrumentalidade (I): Relação Desempenho $\rightarrow$ Recompensa. A crença de que a organização realmente cumprirá o acordado e entregará a recompensa prometida se o desempenho for alcançado.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *C) Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke:* deste guia, o fornecimento de feedback constante é indispensável para orientar e sustentar o empenho do indivíduo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "estabelecimento de relação com os clientes; estabelecimento de relação com os clientes".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 409

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A administração é o conjunto de práticas e processos voltados para a organização, planejamento, direção e controle de recursos com o objetivo de alcançar metas e resultados desejados. Seus principais conceitos incluem eficiência, eficácia e efetividade, que medem o uso adequado de recursos, o alcance dos objetivos e o impacto das ações, respectivamente. Os objetivos da administração abrangem a otimização de processos, a maximização de resultados e a sustentabilidade organizacional, visando atender tanto às necessidades internas quanto às demandas externas do ambiente em que a organização opera. Com relação aos conceitos e objetivos da Administração, analise as afirmativas a seguir: I. No novo milênio, as organizações estão se transformando em estruturas enxutas, flexíveis e ágeis, caracterizadas por uma comunicação intensa, trabalho em equipe, busca por mercados globais e foco nas necessidades dos clientes. II. No advento e consolidação da sociedade e economia do conhecimento, os trabalhadores do conhecimento representam uma parcela crescente da força de trabalho, e o componente intelectual das atividades organizacionais deverá aumentar significativamente. III. A economia do conhecimento exige um aprendizado contínuo e ininterrupto para o desenvolvimento de qualificações mais amplas e complexas. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *C) Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke:*, metas específicas, mensuráveis e desafiadoras conduzem a desempenhos significativamente mais elevados do que metas fáceis ou genéricas ("faça o melhor que puder").

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos*, é condicionada tanto pela hereditariedade (carga genética) quanto pelo ambiente (cultura, educação, experiências de vida).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)*, o Comportamento Organizacional (CO) é um campo interdisciplinar que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura exercem sobre o comportamento dentro das instituições, com a finalidade prática de aprimorar a eficácia, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional*, componente Cognitivo: O saber, a crença, a opinião ou o conhecimento fático sobre o objeto (ex.: "A auditoria pública combate a corrupção").

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:* deste guia, grave o fator que mais cai nas provas da FCC: no modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*), o traço com maior poder preditivo de alto desempenho profissional consistente em praticamente qualquer profissão é a CONSCIENCIOSIDADE (disciplina, foco em resultados, persistência e responsabilidade). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Regime dos Servidores e Princípios da Administração) - Direitos, estabilidade e regime de responsabilidade dos servidores públicos.
- Decreto Federal nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil) - Padrões éticos, atitudes e valores esperados no exercício da função pública.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Deveres e Regime Disciplinar dos Servidores de Goiás) - Conduta ética, deveres funcionais e proibições aplicáveis aos servidores estaduais.
- TCE-GO - Código de Ética e Conduta dos Servidores - Diretrizes deontológicas e compromisso com o interesse público no TCE-GO.
- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Desenvolvimento de Pessoas e Motivação no Trabalho) - Valorização, crescimento profissional e incentivo à qualificação do servidor.

- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 3 - Atitudes e Satisfação no Trabalho; Cap. 4 - Personalidade e Valores; Cap. 7 - Conceitos Básicos de Motivação).
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das Organizações**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 3 - Personalidade e Atitudes; Cap. 5 - Teoria da Motivação: Maslow, Herzberg e McClelland).
- HERZBERG, Frederick. **One More Time: How Do You Motivate Employees?**. Harvard Business Review, v. 46, n. 1, p. 53-62, 1968.

02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

Matéria: Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Grupos versus Equipes de Trabalho nas organizações:
  - Conceito de grupo (interação social para compartilhar informações) versus equipe de trabalho (sinergia positiva, esforço coordenado e responsabilidade mútua compartilhada);
  - Tipologia das equipes: equipes de resolução de problemas, equipes autogerenciadas, equipes multifuncionais (*cross-functional*) e equipes virtuais;
  - O modelo de desenvolvimento de grupos de Bruce Tuckman: Formação (*Forming*), Conflito/Tormenta (*Storming*), Normatização (*Norming*), Desempenho (*Performing*) e Desintegração (*Adjourning*);
- Teorias e Estilos de Liderança:
  - Conceito de liderança e a distinção clássica entre Líder (influência legítima conquistada) e Chefe/Gerente (autoridade formal outorgada);
  - Teoria dos Traços de Personalidade e suas limitações históricas;
  - Teorias Comportamentais: estilos clássicos de White e Lippitt (Autocrática, Democrática e Liberal / *Laissez-Faire*); o *Grid Gerencial* de Blake e Mouton (tarefa vs. pessoas);
  - Teorias Situacionais e Contingenciais:
  - O Modelo de Fred Fiedler (escala CMP e favorabilidade situacional);
  - A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard (maturidade dos liderados M1 a M4: Determinar, Persuadir, Compartilhar e Delegar);
  - Teoria Caminho-Meta (*Path-Goal*) de Robert House (diretivo, apoiador, participativo e orientado para conquista);
  - Abordagens Contemporâneas de Liderança:
  - Liderança Transacional (troca de recompensas contingentes e gestão por exceção) versus Liderança Transformacional (os 4 Is de Bass: influência idealizada, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada);
  - Liderança Servidora (*Servant Leadership*) e Liderança Autêntica;
- Processo de Comunicação Organizacional:
  - Elementos do processo comunicacional: emissor, codificação, mensagem, canal, ruído, decodificação, receptor e *feedback*;
  - Fluxos e redes de comunicação: descendente, ascendente, horizontal/lateral e diagonal;
  - Barreiras à comunicação interpessoal: filtragem deliberada, percepção seletiva, sobrecarga informacional, desconfiança e barreiras semânticas.

🧭 Sumário

1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho
   1. Teste 410
   2. Teste 411
2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman
   1. Teste 412
   2. Teste 413
3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional
   1. Teste 414
   2. Teste 415
4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional
   1. Teste 416
5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras
   1. Teste 417
   2. Teste 418
   3. Teste 419
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho

A distinção teórica entre grupo e equipe de trabalho é um dos pilares mais frequentes em provas de Comportamento Organizacional:

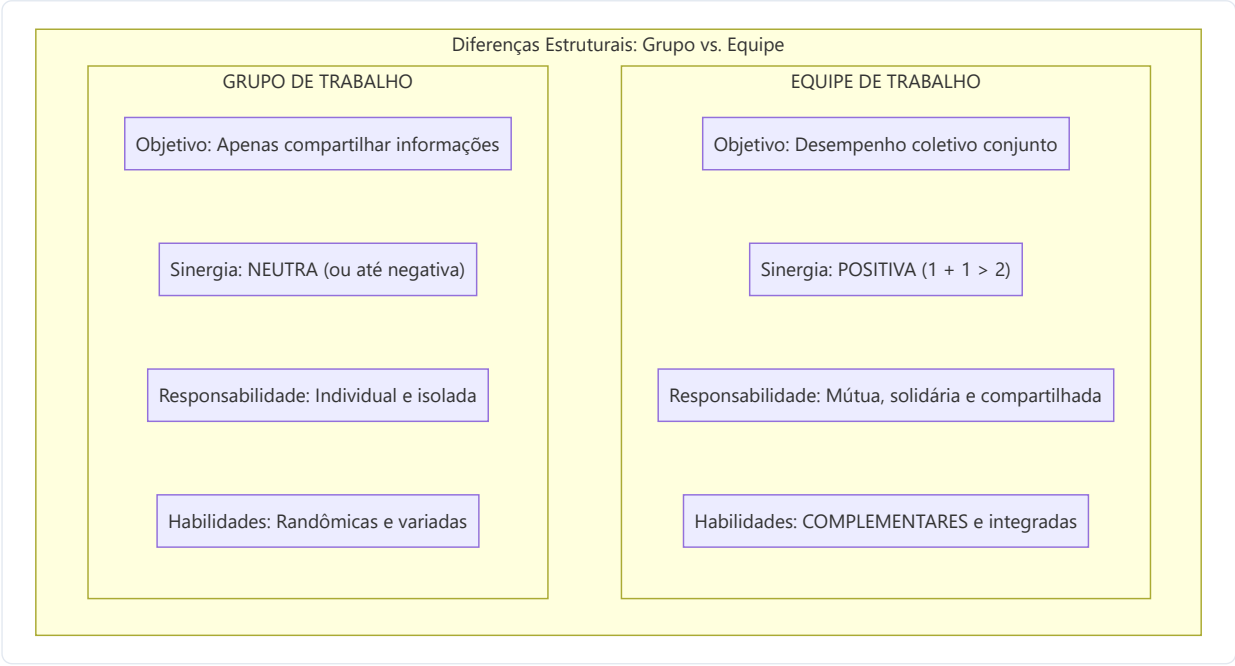


Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Grupo de Trabalho	Equipe de Trabalho
Objetivo Central	Compartilhar informações e tomar decisões para apoiar o desempenho individual de cada membro.	Desempenho coletivo e entrega conjunta de metas institucionais comuns.
Padrão de Sinergia	**Neutra** (às vezes negativa, decorrente de descoordenação ou conflitos disfuncionais).	**Positiva** ($1 + 1 > 2$: o resultado coletivo excede a soma das partes).
Responsabilidade	Individual e isolada (cada um responde unicamente por seu quinhão).	**Mútua e solidária** (todos respondem pelo sucesso ou insucesso da entrega).
Habilidades	Aleatórias, sobrepostas ou desarticuladas.	**Complementares** (conhecimentos técnicos diversos que se completam).

Tipologia das Equipes nas Organizações:

1. **Equipes de Resolução de Problemas:** Grupos temporários formados por servidores do mesmo setor que se reúnem semanalmente para propor melhorias em processos e rotinas.
2. **Equipes Autogerenciadas:** Equipes autônomas com elevado poder decisório, que executam tarefas operacionais completas, elegem seus líderes rotativos e planejam suas próprias escalas de trabalho sem supervisão hierárquica direta constante.
3. **Equipes Multifuncionais (*Cross-Functional*):** Reúnem profissionais de diferentes áreas funcionais (ex.: auditor contábil, analista de TI, engenheiro de obras e procurador jurídico) para trabalhar em projetos interdisciplinares complexos.
4. **Equipes Virtuais:** Utilizam tecnologias de colaboração online para conectar servidores geograficamente dispersos em prol de objetivos comuns.

> ⭐ **[IMPORTANTE (SINERGIA POSITIVA EM EQUIPES)]:**
> Em provas da FCC, lembre-se de que a **sinergia positiva ($1 + 1 > 2$)** é o traço distintivo nuclear das **Equipes de Trabalho**. Em meros **Grupos de Trabalho**, a sinergia é **neutra** (a soma dos desempenhos individuais é apenas a soma aritmética de cada um) ou até negativa.

Teste 410

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Tecnologia Da Informacao) Uma empresa está desenvolvendo um aplicativo para comunicação interna entre seus funcionários. Para estabelecer uma conexão, o cliente TCP envia um segmento de requisição de estabelecimento de conexão com as linhas: clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) clientSocket.connect((serverName,12000)) Nas linhas acima, "12000" refere-se ao(à):

A) porta de origem;

B) porta de destino;

C) tempo limite para a conexão permanecer ativa;

D) tempo limite (timeout) para a conexão ser estabelecida;

E) número de conexões simultâneas permitidas pelo servidor.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras* deste guia, a comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza-se nas seguintes etapas fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "porta de origem".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "porta de destino". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Descendente (Top-Down): Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tempo limite para a conexão permanecer ativa". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Ascendente (Bottom-Up): Da base operacional para a alta direção (relatórios de fiscalização, sugestões de melhoria, queixas e pedidos de esclarecimento).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tempo limite (timeout) para a conexão ser estabelecida". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, o gerente tem autoridade formal outorgada pelo cargo institucional; o líder possui influência pessoal e legítima conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "número de conexões simultâneas permitidas pelo servidor". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, fALSO! A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta maturidade M4 (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 411

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Splitting Wire e Optical Tap são técnicas usadas por sistemas IDS (intrusion detection system) para monitorar o tráfego de equipamentos conectados a switches, ao passo que Port Mirror consiste no espelhamento do tráfego de uma porta de comunicação para outra, que pode ser monitorada por um IDS.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, o gerente tem autoridade formal outorgada pelo cargo institucional; o líder possui influência pessoal e legítima conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2015) ao afirmar que "Splitting Wire e Optical Tap são técnicas usadas por sistemas IDS (intrusion detection system) para monitorar...".

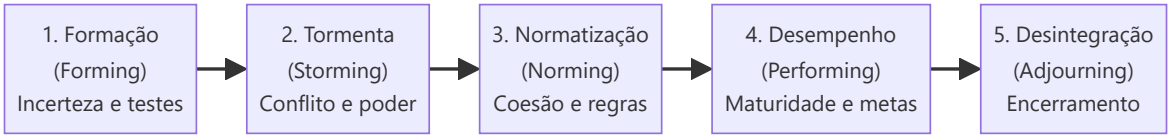
E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):*, segundo a qual influência Idealizada (Carisma): O líder atua como modelo ético e moral a ser imitado, despertando orgulho institucional, respeito incondicional e lealdade nos subordinados.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman

Bruce Tuckman demonstrou que os grupos não nascem prontos e produtivos; eles atravessam **cinco estágios sequenciais de maturação psicossocial**:



1. **Formação (*Forming*):** Estágio caracterizado por grande incerteza quanto à missão, regras e papéis do grupo. Os integrantes exploram os limites e testam comportamentos para descobrir o que é aceitável.
2. **Tormenta / Conflito (*Storming*):** Estágio de atritos e resistências internas. Os integrantes aceitam a existência do grupo, mas resistem às limitações que a convivência impõe à sua individualidade; surgem disputas declaradas pelo controle e pela liderança da equipe.
3. **Normatização (*Norming*):** O conflito é superado, restabelecendo-se a harmonia. Desenvolvem-se relacionamentos estreitos, camaradagem e forte senso de coesão, formalizando-se as regras e expectativas mútuas de conduta.
4. **Desempenho (*Performing*):** O grupo atinge sua plena maturidade funcional. A energia dos participantes não é mais desperdiçada em disputas interpessoais, canalizando-se diretamente para a execução com excelência das tarefas e projetos.
5. **Desintegração / Encerramento (*Adjourning*):** Aplica-se a equipes temporárias (forças-tarefa, comissões de concurso, grupos de trabalho). O foco desloca-se do alto rendimento para a conclusão das pendências, documentação final e dissolução formal do grupo.

Teste 412

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Depreende-se do texto que "pensar as novas formas de linha 1, não são sinônimos, embora possam remeter ao comunicação" ((cid:53).2) significa isolar ou atomizar o indivíduo. mesmo indivíduo.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Depreende-se do texto que "pensar as novas formas de linha 1, não são sinônimos, embora possam remeter ao...". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Descendente (Top-Down): Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras* deste guia, a comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza-se nas seguintes etapas fundamentais. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STF/2008) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 413

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Infere-se do emprego do fecho "Respeitosamente" que o texto estabelece uma comunicação entre chefias de unidades administrativas.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Infere-se do emprego do fecho "Respeitosamente" que o texto estabelece uma comunicação entre chefias de...". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Descendente (Top-Down): Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).

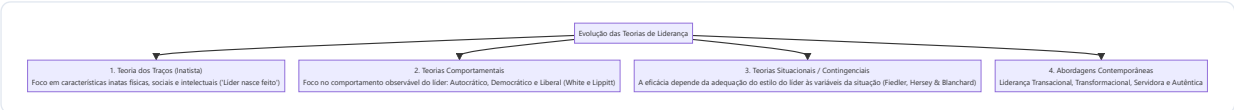
E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras* deste guia, a comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza-se nas seguintes etapas fundamentais. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

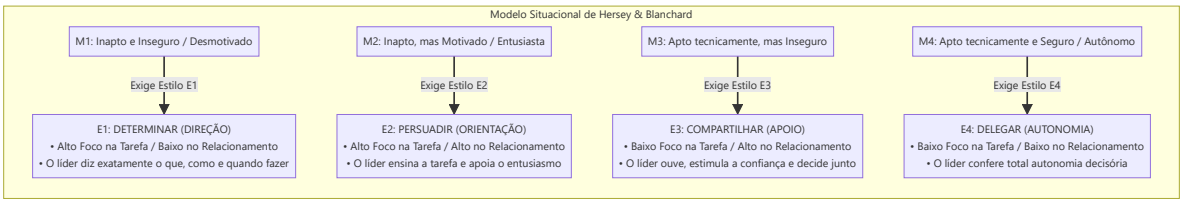
3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional

A liderança é o processo social de exercer influência legítima e voluntária sobre indivíduos e grupos para direcioná-los ao alcance de metas. Difere da chefia formal: o gerente/chefe possui **autoridade formal** outorgada pela hierarquia; o líder possui **influência pessoal** legitimada pelos liderados.



A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:

Postula que não existe um estilo único e universal de liderança. O estilo ideal **depende da prontidão ou maturidade** dos liderados, categorizada em quatro níveis:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO NA LIDERANÇA SITUACIONAL)]:**
> Questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". **FALSO!** A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta **maturidade M4** (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz **depende da situação**!
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (LÍDER VS. GERENTE)]:**
> O gerente tem **autoridade formal** outorgada pelo cargo institucional; o líder possui **influência pessoal e legítima** conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia.

Teste 414

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela comissão de ética aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira, com o objetivo de instruir e fundamentar promoções. A parceria transpacífica (TPP) — peça central da estratégia dos Estados Unidos da América (EUA) de fortalecer sua influência na Ásia — vai muito além da abertura comercial, visto que ela avalia a liderança de Washington na definição de regras que poderão ditar um novo capítulo da integração econômica mundial, com a regulação dos investimentos, o funcionamento da Internet e a atuação de empresas estatais. O Estado de S.Paulo, 11/10/2015, p. B8 (com adaptações).

C) Certo

E) Errado

> **Comentário Detalhado:**
>
> **C) Correta.** O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *Tabela Comparativa Analítica:* deste guia, objetivo Central: Compartilhar informações e tomar decisões para apoiar o desempenho individual de cada membro. — Desempenho coletivo e entrega conjunta de metas institucionais comuns. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) ao afirmar que "O registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela comissão de ética aos organismos...".
>
> **E) Incorreta.** A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman*, segundo a qual normatização (*Norming*): O conflito é superado, restabelecendo-se a harmonia. Desenvolvem-se relacionamentos estreitos, camaradagem e forte senso de coesão, formalizando-se as regras e expectativas mútuas de conduta.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

Teste 415

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) As primeiras experiências sobre liderança remontam à antiguidade, onde líderes eram frequentemente escolhidos com base em sua força, coragem e habilidade em batalha. Essas experiências iniciais lançaram as bases para os diversos estilos e teorias de liderança que se desenvolveriam nos séculos seguintes, à medida que as sociedades se tornavam mais complexas e organizadas. Assinale a opção que descreve a liderança democrática.

A) O líder ajusta seu comportamento e estratégias de liderança com base na maturidade e motivação dos seguidores.

B) O líder ajusta seu comportamento e estratégias de liderança com base nas exigências da tarefa.

C) O líder dá ordens claras e espera obediência inquestionável, com pouca contribuição dos membros da equipe.

D) O líder fornece pouca ou nenhuma orientação direta e permite que os membros do grupo tomem decisões.

E) O líder é atuante, consultivo, define objetivos e orienta as decisões a serem tomadas em conjunto com os subordinados.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O líder ajusta seu comportamento e estratégias de liderança com base na maturidade e motivação dos seguidores". De acordo com a teoria estudada em *Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):*, motivação Inspiradora: O líder comunica uma visão estimulante do futuro com entusiasmo e energia contagiante, demonstrando como o esforço de cada analista contribui para um propósito grandioso.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O líder ajusta seu comportamento e estratégias de liderança com base nas exigências da tarefa". De acordo com a teoria estudada em *Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):*, influência Idealizada (Carisma): O líder atua como modelo ético e moral a ser imitado, despertando orgulho institucional, respeito incondicional e lealdade nos subordinados.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O líder dá ordens claras e espera obediência inquestionável, com pouca contribuição dos membros da equipe". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Descendente (Top-Down): Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).

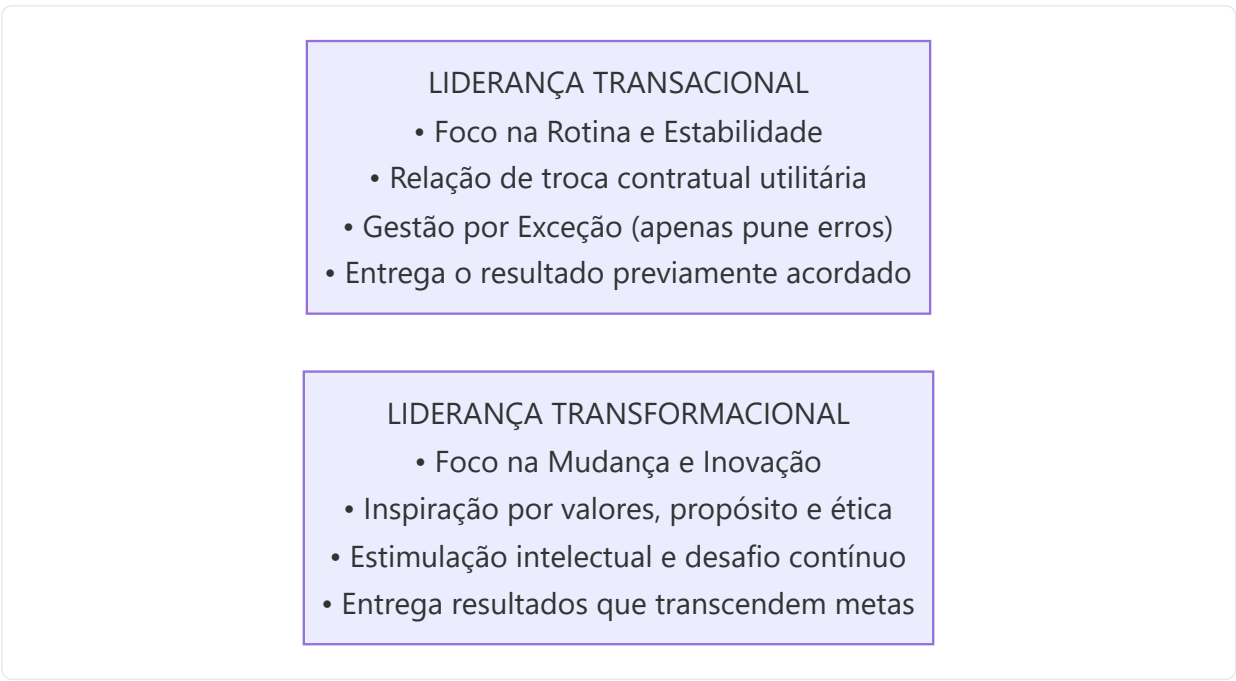
D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O líder fornece pouca ou nenhuma orientação direta e permite que os membros do grupo tomem decisões". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, equipes Autogerenciadas: Equipes autônomas com elevado poder decisório, que executam tarefas operacionais completas, elegem seus líderes rotativos e planejam suas próprias escalas de trabalho sem supervisão hierárquica direta constante.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "O líder é atuante, consultivo, define objetivos e orienta as decisões a serem tomadas em conjunto com os...".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional



Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):

1. **Influência Idealizada (Carisma):** O líder atua como modelo ético e moral a ser imitado, despertando orgulho institucional, respeito incondicional e lealdade nos subordinados.
2. **Motivação Inspiradora:** O líder comunica uma visão estimulante do futuro com entusiasmo e energia contagiante, demonstrando como o esforço de cada analista contribui para um propósito grandioso.
3. **Estimulação Intelectual:** O líder encoraja os liderados a desafiarem o conformismo e o comodismo do *status quo*, instigando-os a repensar processos burocráticos e a sugerir soluções inovadoras sem medo de errar.
4. **Consideração Individualizada:** O líder presta atenção personalizada às particularidades de cada colaborador, identificando suas necessidades singulares de crescimento e atuando ativamente como mentor ou conselheiro.

Teste 416

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Na comutação de circuito, caminhos dedicados de comunicação são estabelecidos entre as estações que se comunicam. Cada caminho pode tipicamente envolver vários enlaces físicos e cada enlace pode ser compartilhado via técnicas de multiplexação, no domínio do tempo ou da freqüência.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

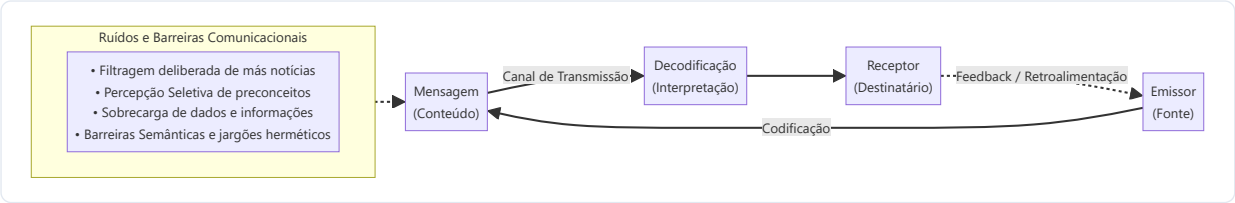
C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, o gerente tem autoridade formal outorgada pelo cargo institucional; o líder possui influência pessoal e legítima conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STF/2008) ao afirmar que "Na comutação de circuito, caminhos dedicados de comunicação são estabelecidos entre as estações que se...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):*, segundo a qual influência Idealizada (Carisma): O líder atua como modelo ético e moral a ser imitado, despertando orgulho institucional, respeito incondicional e lealdade nos subordinados.

GABARITO OFICIAL: C

5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras

A comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza-se nas seguintes etapas fundamentais:



A) Direções dos Fluxos de Comunicação:

- **Fluxo Descendente (Top-Down):** Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).
- **Fluxo Ascendente (Bottom-Up):** Da base operacional para a alta direção (relatórios de fiscalização, sugestões de melhoria, queixas e pedidos de esclarecimento).
- **Fluxo Horizontal / Lateral:** Entre colegas de trabalho do mesmo nível hierárquico (coordenação interdisciplinar e alinhamento mútuo entre auditores).
- **Fluxo Diagonal:** Entre setores e níveis hierárquicos distintos (ex.: auditor de campo comunicando-se diretamente com o diretor de TI para ajustar um software).

B) Principais Barreiras Comunicacionais Cobradas pela FCC:

- **Filtragem:** Manipulação deliberada da mensagem pelo emissor para que ela seja recebida de modo mais favorável ou menos punitivo pelo superior hierárquico (ex.: servidor que oculta intencionalmente atrasos de cronograma em seu relatório para não se indispor com o diretor).
- **Percepção Seletiva:** Tendência psicológica pela qual o receptor escuta e decodifica a mensagem com base em seus próprios preconceitos, interesses pessoais, necessidades ou histórico de vida, ignorando partes cruciais do conteúdo.
- **Sobrecarga de Informação:** Ocorre quando o volume de dados e despachos supera a capacidade cognitiva de processamento do servidor, gerando esquecimentos, estresse e atrasos processuais.
- **Barreiras Semânticas:** Utilização de termos ambíguos, abreviações herméticas ou jargões excessivamente técnicos que impedem o receptor de decodificar com precisão o que foi emitido.

> 🔴 **[ATENÇÃO (FILTRAGEM NA COMUNICAÇÃO)]:**
> Se a questão descrever um servidor que altera os relatórios antes de entregar ao diretor, omitindo dados negativos para que a situação pareça sob controle, o conceito técnico é a **FILTRAGEM** da informação!

Teste 417

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Na comutação de pacotes, a comunicação pode ser via datagramas ou circuitos virtuais. Na comunicação via circuito virtual, durante uma conexão, os pacotes podem seguir diferentes rotas até o destino; na comunicação via datagramas, a rota é estabelecida antes de cada mensagem ser enviada, e pacotes de uma mesma mensagem seguem necessariamente a mesma rota.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Na comutação de pacotes, a comunicação pode ser via datagramas ou circuitos virtuais. Na comunicação via...". De acordo com a teoria estudada em *B) Principais Barreiras Comunicacionais Cobradas pela FCC:*, se a questão descrever um servidor que altera os relatórios antes de entregar ao diretor, omitindo dados negativos para que a situação pareça sob controle, o conceito técnico é a FILTRAGEM da informação!.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, o gerente tem autoridade formal outorgada pelo cargo institucional; o líder possui influência pessoal e legítima conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STF/2008) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 418

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) Segundo o PMBOK, a comunicação passiva, elemento fundamental para o engajamento das partes interessadas, é o tipo de comunicação que pode ocorrer por meio da busca por políticas ou modelos de comunicação e pesquisas em repositórios online, a fim de se detectarem indiretamente as preocupações dessas partes interessadas quanto ao projeto.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:* deste guia, fluxo Descendente (Top-Down): Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia). Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STJ/2024) ao afirmar que "Segundo o PMBOK, a comunicação passiva, elemento fundamental para o engajamento das partes interessadas, é o...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, segundo a qual equipes Virtuais: Utilizam tecnologias de colaboração online para conectar servidores geograficamente dispersos em prol de objetivos comuns.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 419

(FCC – TRT 4ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia Da Informação) Os chipsets das placas-mãe de Computadores Pessoais (PCs) realizam a interface com o chip do processador por meio das interfaces Northbridge e Southbridge. A interface Northbridge é utilizada para a comunicação do processador com

A) a Placa de Rede.

B) a Memória Principal.

C) o Teclado.

D) o Disco Rígido.

E) a Memória Secundária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a Placa de Rede". De acordo com a teoria estudada em *5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras*, a comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza-se nas seguintes etapas fundamentais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) Principais Barreiras Comunicacionais Cobradas pela FCC:* deste guia, percepção Seletiva: Tendência psicológica pela qual o receptor escuta e decodifica a mensagem com base em seus próprios preconceitos, interesses pessoais, necessidades ou histórico de vida, ignorando partes cruciais do conteúdo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 4ª/2015) ao estabelecer que "a Memória Principal".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o Teclado". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Descendente (Top-Down): Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o Disco Rígido". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Ascendente (Bottom-Up): Da base operacional para a alta direção (relatórios de fiscalização, sugestões de melhoria, queixas e pedidos de esclarecimento).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a Memória Secundária". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Horizontal / Lateral: Entre colegas de trabalho do mesmo nível hierárquico (coordenação interdisciplinar e alinhamento mútuo entre auditores).

GABARITO OFICIAL: B

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.203/2017 (Mecanismo de Liderança na Governança) - Práticas para desenvolvimento de líderes, comunicação transparente e conduta ética.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Práticas do Mecanismo de Liderança - Competências de liderança e papel dos gestores na motivação de equipes públicas.
- TCE-GO - Código de Ética e Relações Interpessoais - Normas de respeito interpessoal, cooperação e comunicação interna no tribunal.
- Scrum Guide 2020 Oficial (Liderança Servidora e Equipes) - Princípios de liderança servidora, autogestão e dinâmicas de colaboração em equipes.
- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Gestão de Equipes no Teletrabalho e PGD) - Planejamento e comunicação de equipes que operam em regime presencial e remoto.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 9 - Comportamento em Grupo; Cap. 10 - Equipes de Trabalho; Cap. 11 - Comunicação; Cap. 12 - Liderança).
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das Organizações**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 9 - Equipes de Alto Desempenho; Cap. 11 - Liderança, Poder e Influência).
- TUCKMAN, Bruce W. **Developmental Sequence in Small Groups**. Psychological Bulletin, v. 63, n. 6, p. 384-399, 1965.

03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

Matéria: Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Conflito Organizacional:
  - Evolução das correntes teóricas sobre o conflito: Visão Tradicional (disfuncional e prejudicial), Visão de Relações Humanas (natural e inevitável) e Visão Interacionista (positivo e indispensável para evitar acomodação);
  - Conflito Funcional (construtivo, fomenta inovação e debate sadio) versus Conflito Disfuncional (destrutivo, desagrega equipes e bloqueia metas);
  - Tipos de conflito por conteúdo: Conflito de Tarefa, Conflito de Processo e Conflito de Relacionamento (quase sempre disfuncional);
  - Estilos de gestão de conflitos no modelo bidimensional de Kenneth Thomas e Ralph Kilmann (Competição/Forçamento, Colaboração, Acordo/Compromisso, Evitação/Fuga e Acomodação);
- Técnicas de Negociação Organizacional:
  - Negociação Distributiva (modelo "ganha-perde", soma zero, foco em posições antagônicas e partilha de recursos fixos);
  - Negociação Integrativa (modelo "ganha-ganha", expansão do valor global, foco nos interesses mútuos subjacentes e relacionamentos duradouros);
  - Zona de Possível Acordo (ZOPA) e Melhor Alternativa para um Acordo Negociado (MAPAN / BATNA - *Best Alternative to a Negotiated Agreement*);
- Cultura Organizacional:
  - Conceito, funções, transmissão cultural (histórias, rituais, símbolos materiais e linguagem);
  - Os três níveis da cultura organizacional de Edgar Schein: Artefatos (superficiais e visíveis), Valores Compartilhados (justificativas conscientes) e Pressupostos Básicos Subjacentes (núcleo invisível e inquestionável);
  - Culturas organizacionais fortes versus culturas fracas;
- Clima Organizacional:
  - Definição: atmosfera psicológica e percepções compartilhadas dos membros sobre o ambiente funcional;
  - Diferenças fundamentais entre Cultura (permanente, antropológica e duradoura) e Clima (mutável, conjuntural e reflexo do momento);
- Desenvolvimento Organizacional (DO) e Gestão da Mudança:
  - O modelo de mudança planejada em três fases de Kurt Lewin: Descongelamento (*Unfreezing*), Mudança/Movimento (*Moving*) e Recongelamento (*Refreezing*);
  - Análise do Campo de Forças de Lewin: forças propulsoras/impulsoras versus forças restritivas;
  - Fontes de resistência à mudança individuais e organizacionais.

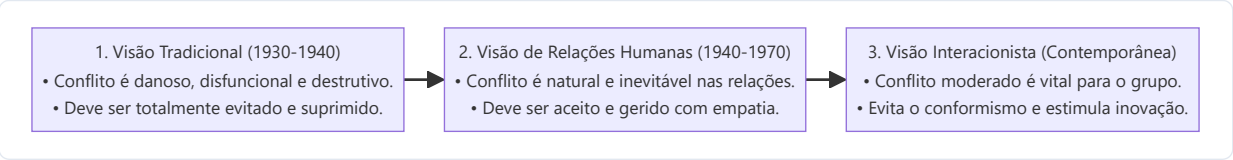
🧭 Sumário

1. **Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo**
   1. Teste 420
   2. Teste 421
2. **Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)**
   1. Teste 422
3. **Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)**
   1. Teste 423
   2. Teste 424
4. **Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein**
   1. Teste 425
5. **Cultura Organizacional versus Clima Organizacional**
   1. Teste 426
6. **Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)**
   1. Teste 427
   2. Teste 428
   3. Teste 429
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo

O conflito é um processo que se inicia quando uma das partes percebe que a outra afetou ou está prestes a afetar negativamente algo que lhe é importante. A compreensão do conflito evoluiu em três correntes históricas fundamentais:



- **Conflito Funcional (Construtivo):** Apoia as metas organizacionais, desafia o conformismo, promove a revisão crítica de rotinas ultrapassadas e aperfeiçoa as decisões da equipe.
- **Conflito Disfuncional (Destrutivo):** Atrapalha o desempenho da instituição, alimenta hostilidades pessoais, reduz a comunicação interna, destrói a coesão e paralisa as entregas de valor público.

Classificação dos Conflitos por Conteúdo:

1. **Conflito de Tarefa:** Envolve divergências quanto ao conteúdo, às metas e aos resultados almejados no trabalho. Em níveis moderados, costuma ser **funcional e positivo** para o surgimento de novas ideias.
2. **Conflito de Processo:** Refere-se a divergências sobre *como* o trabalho deve ser executado e quem deve assumir cada responsabilidade operacional. Costuma ser produtivo apenas em níveis muito baixos.
3. **Conflito de Relacionamento:** Focado em incompatibilidades interpessoais, antipatias afetivas e atritos emocionais entre servidores. É **quase invariavelmente DISFUNCIONAL**, desestabilizando o ambiente e destruindo a cooperação mútua.

> 🔴 **[ATENÇÃO (O CONFLITO DE RELACIONAMENTO É DISFUNCIONAL)]:**
> A visão interacionista afirma que o conflito de tarefas pode ser funcional, mas alerta categoricamente que o **conflito de relacionamento (interpessoal/afetivo) é quase sempre DISFUNCIONAL**, pois desgasta a convivência, destrói a confiança mútua e paralisa as entregas públicas!

Teste 420

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Observe o pequeno texto narrativo a seguir: Passeava despreocupadamente pelas ruas do meu bairro e passei diante de uma loja da loteria esportiva e me lembrei de que havia um alto prêmio acumulado. Fiquei tentado em jogar, mas não podia gastar aquele dinheiro no momento e desisti. Um pouco mais adiante, porém, arrependi-me e voltei para a loja. Sobre a estruturação desse texto narrativo, assinale a afirmação inadequada.

A) Há uma situação inicial que mostra o passeio despreocupado do narrador.

B) Ocorre um fato motivador de uma modificação na situação inicial, que é o fato de passar pela loja de loteria e lembrar-se do prêmio acumulado.

C) Há uma discussão interior do personagem que corresponde à trama narrativa e a um problema a ser resolvido.

D) Desistir de jogar corresponde a uma solução temporária do conflito interior do narrador.

E) Arrepender-se equivale ao final da narrativa, em que o conflito do texto é resolvido.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Há uma situação inicial que mostra o passeio despreocupado do narrador". De acordo com a teoria estudada em *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)*, sem a terceira etapa de Recongelamento, a organização sofre regressão natural aos velhos hábitos assim que a pressão inicial da chefia diminui. Recongelar significa institucionalizar as novas rotinas e premiar a conformidade com o novo padrão.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ocorre um fato motivador de uma modificação na situação inicial, que é o fato de passar pela loja de loteria e...". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo*, conflito Funcional (Construtivo): Apoia as metas organizacionais, desafia o conformismo, promove a revisão crítica de rotinas ultrapassadas e aperfeiçoa as decisões da equipe.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Há uma discussão interior do personagem que corresponde à trama narrativa e a um problema a ser resolvido". De acordo com a teoria estudada em *Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:*, separar as Pessoas do Problema: Ser firme e assertivo com o conteúdo da divergência, porém empático, cordial e respeitoso com o interlocutor.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Desistir de jogar corresponde a uma solução temporária do conflito interior do narrador". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo*, conflito Disfuncional (Destrutivo): Atrapalha o desempenho da instituição, alimenta hostilidades pessoais, reduz a comunicação interna, destrói a coesão e paralisa as entregas de valor público.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo* deste guia, o conflito é um processo que se inicia quando uma das partes percebe que a outra afetou ou está prestes a afetar negativamente algo que lhe é importante. A compreensão do conflito evoluiu em três correntes históricas fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Arrepender-se equivale ao final da narrativa, em que o conflito do texto é resolvido".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 421

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A expressão “Esse conflito” ((cid:53).15) tem a função textual de

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A expressão “Esse conflito” ((cid:53).15) tem a função textual de". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo*, conflito Funcional (Construtivo): Apoia as metas organizacionais, desafia o conformismo, promove a revisão crítica de rotinas ultrapassadas e aperfeiçoa as decisões da equipe.

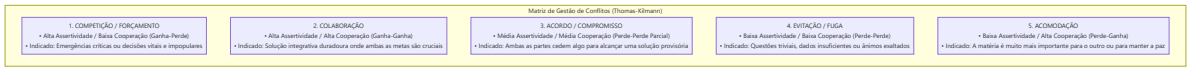
E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo* deste guia, o conflito é um processo que se inicia quando uma das partes percebe que a outra afetou ou está prestes a afetar negativamente algo que lhe é importante. A compreensão do conflito evoluiu em três correntes históricas fundamentais. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STF/2008) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)

Kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos sobre dois eixos comportamentais fundamentais: **Assertividade** (grau em que o sujeito busca fazer valer seus próprios interesses) e **Cooperatividade** (grau em que busca atender às necessidades da contraparte):



Teste 422

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) No que tange à composição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos termos da Constituição Estadual, é correto afirmar que os Conselheiros serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos, entre outros:

A) mais de trinta e menos de setenta anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada.

B) mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada.

C) notórios conhecimentos, exclusivamente, em Direito, Ciências Contábeis e Administração Pública.

D) mais de quinze anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em matéria de Gestão Pública.

E) mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em Direito, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mais de trinta e menos de setenta anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada". De acordo com a teoria estudada em *3. Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)*, a negociação é um processo dialógico de tomada de decisão conjunta em que duas ou mais partes interdependentes procuram formular um acordo.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Tabela Comparativa Analítica:* deste guia, se o enunciado relatar o moral da equipe, a atmosfera vivenciada após uma nomeação ou o nível momentâneo de entusiasmo com um bônus: trata-se de CLIMA. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "notórios conhecimentos, exclusivamente, em Direito, Ciências Contábeis e Administração Pública". De acordo com a teoria estudada em *2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)*, kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos sobre dois eixos comportamentais fundamentais: Assertividade (grau em que o sujeito busca fazer valer seus próprios interesses) e Cooperatividade (grau em que busca atender às necessidades da contraparte).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mais de quinze anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em matéria de Gestão Pública". De acordo com a teoria estudada em *Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:*, criar Opções de Ganho Mútuo: Exercício de criatividade conjunta antes de bater o martelo para encontrar soluções que agreguem valor para ambos os lados.

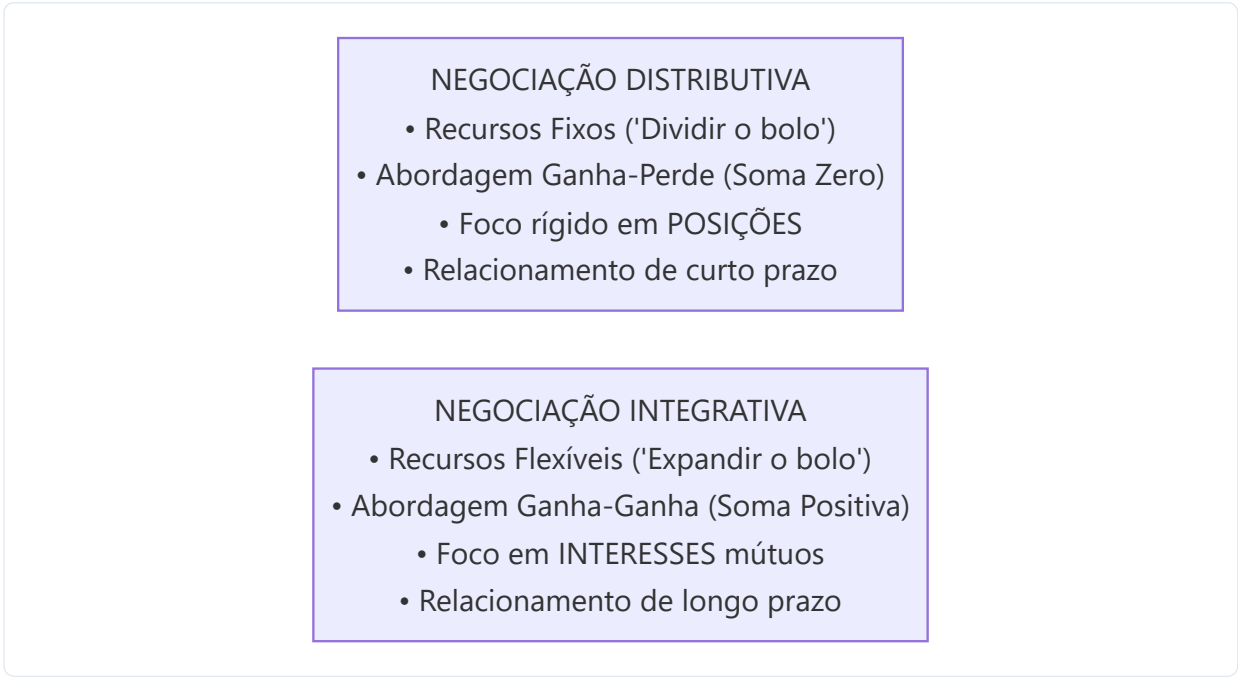
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em Direito, Administração, Ciências...". De acordo com a teoria estudada em *Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:*, quanto mais forte e atrativo for o BATNA, maior será o poder de barganha do negociador.

GABARITO OFICIAL: B

---

3. Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)

A negociação é um processo dialógico de tomada de decisão conjunta em que duas ou mais partes interdependentes procuram formular um acordo:



Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:

1. **Separar as Pessoas do Problema:** Ser firme e assertivo com o conteúdo da divergência, porém empático, cordial e respeitoso com o interlocutor.
2. **Focar nos Interesses, não nas Posições:** As **posições** correspondem àquilo que as partes declaram verbalmente que querem; os **interesses** expressam as necessidades reais, motivações e anseios subjacentes que motivam tais posições.
3. **Criar Opções de Ganho Mútuo:** Exercício de criatividade conjunta antes de bater o martelo para encontrar soluções que agreguem valor para ambos os lados.
4. **ZOPA (Zona de Possível Acordo):** Faixa de intersecção compreendida entre os valores de reserva (pontos de recuo) dos negociadores. Havendo sobreposição favorável, a ZOPA é positiva e existe viabilidade negocial concreta.
5. **BATNA / MAPAN (*Best Alternative to a Negotiated Agreement* / Melhor Alternativa para um Acordo Negociado):** A melhor opção de contingência que o negociador possui fora da mesa se as tratativas terminarem sem consenso. Quanto mais forte e atrativo for o BATNA, maior será o poder de barganha do negociador.

Teste 423

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Ciência de Dados) Segundo o Guia PMBOK 7ª edição, um domínio de desempenho do projeto é um grupo de atividades relacionadas, que são críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto. São áreas de foco interativas, inter-relacionadas e interdependentes, que trabalham em coesão para alcançar os resultados do projeto. Nesse contexto, os oito domínios de desempenho abordados no Guia PMBOK, 7ª ed. são

A) das Partes Interessadas; do Escopo; do Cronograma; do Planejamento; da Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida; dos Riscos; da Qualidade; dos Custos.

B) do Escopo; do Cronograma; dos Custos; da Qualidade; dos Recursos; das Comunicações; dos Riscos; das Aquisições.

C) das Partes Interessadas; da Equipe; da Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida; do Planejamento; do Trabalho do Projeto; da Entrega; da Medição; da Incerteza.

D) do Escopo; do Cronograma; dos Custos; da Qualidade; dos Recursos; das Comunicações; dos Riscos; das Partes Interessadas.

E) da Colaboração; da Empatia; do Foco no Valor; do Pensamento Sistêmico; da Liderança; da Qualidade; dos Riscos; da Adaptabilidade e Resiliência.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "das Partes Interessadas; do Escopo; do Cronograma; do Planejamento; da Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de...". De acordo com a teoria estudada em *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)*, o Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem planejada de longo prazo voltada para transformar as atitudes, valores, processos e estruturas da organização, assegurando sua adaptabilidade contínua.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do Escopo; do Cronograma; dos Custos; da Qualidade; dos Recursos; das Comunicações; dos Riscos; das Aquisições". De acordo com a teoria estudada em *3. Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)*, a negociação é um processo dialógico de tomada de decisão conjunta em que duas ou mais partes interdependentes procuram formular um acordo.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:* deste guia, focar nos Interesses, não nas Posições: As posições correspondem àquilo que as partes declaram verbalmente que querem; os interesses expressam as necessidades reais, motivações e anseios subjacentes que motivam tais posições. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "das Partes Interessadas; da Equipe; da Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida; do Planejamento; do Trabalho...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do Escopo; do Cronograma; dos Custos; da Qualidade; dos Recursos; das Comunicações; dos Riscos; das Partes...". De acordo com a teoria estudada em *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)*, movimento / Mudança (*Changing*): Fase de transição e implementação prática; os servidores recebem capacitação, assimilam novos softwares e passam a adotar novos processos de trabalho.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da Colaboração; da Empatia; do Foco no Valor; do Pensamento Sistêmico; da Liderança; da Qualidade; dos Riscos; da...". De acordo com a teoria estudada em *Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:*, criar Opções de Ganho Mútuo: Exercício de criatividade conjunta antes de bater o martelo para encontrar soluções que agreguem valor para ambos os lados.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 424

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) Entre os objetivos da PDPJ-Br está o de implantar o conceito de desenvolvimento centralizado, devendo todos os tribunais contribuir com as melhores soluções tecnológicas para aproveitamento comum.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Entre os objetivos da PDPJ-Br está o de implantar o conceito de desenvolvimento centralizado, devendo todos...". De acordo com a teoria estudada em *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)*, o Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem planejada de longo prazo voltada para transformar as atitudes, valores, processos e estruturas da organização, assegurando sua adaptabilidade contínua.

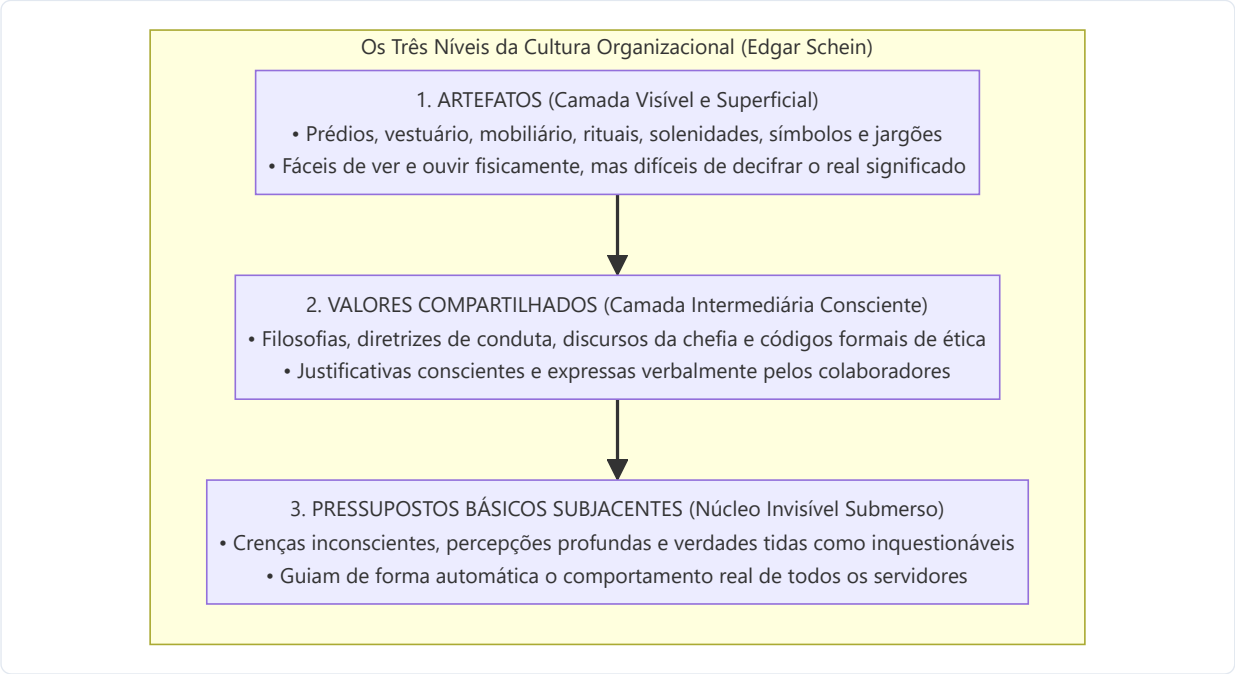
E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:* deste guia, criar Opções de Ganho Mútuo: Exercício de criatividade conjunta antes de bater o martelo para encontrar soluções que agreguem valor para ambos os lados. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STJ/2024) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein

A cultura organizacional é o sistema de significados compartilhados, valores, crenças e normas que diferenciam uma instituição de todas as outras. Edgar Schein concebeu a cultura como uma estrutura em camadas, assemelhada a um *iceberg*:



1. **Artefatos:** Manifestações físicas, visuais e auditivas observáveis (o modelo de mesas no TCE-GO, o uniforme, a forma de tratamento entre os servidores, a tecnologia em uso). São fáceis de constatar, mas a interpretação de seu significado profundo exige cautela analítica.
2. **Valores Compartilhados:** Valores conscientemente explicitados, regras de convivência social e discursos oficiais adotados pelos líderes para justificar suas decisões.
3. **Pressupostos Básicos Subjacentes:** O núcleo central e mais profundo da cultura. São verdades tão enraizadas e óbvias para o grupo que já se tornaram automáticas, inconscientes e inquestionáveis, ditando como os membros percebem a realidade e agem no cotidiano.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (PRESSUPOSTOS BÁSICOS DE SCHEIN)]:**
> Questão predileta da FCC: afirmar que "os pressupostos básicos da cultura organizacional são formalmente redigidos no código de ética e afixados nos murais da entidade". **FALSO!** Códigos formais e murais são **Artefatos** ou **Valores Compartilhados** expressos. Os **Pressupostos Básicos Subjacentes** são **inconscientes, tácitos e invisíveis**, operando de modo automático e natural na mente dos membros!

Teste 425

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Antes da crise mundial, as diferenças entre homens e mulheres, no que diz respeito ao desemprego e à relação emprego-população haviam se atenuado. Nas economias avançadas, a crise parece haver afetado aos homens nos setores que dependam do comércio mais do que as mulheres, que trabalham em saúde e educação. Nos países em desenvolvimento, as mulheres foram particularmente afetadas nos setores relacionados com o comércio.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Antes da crise mundial, as diferenças entre homens e mulheres, no que diz respeito ao desemprego e à relação...". De acordo com a teoria estudada em *4. Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein*, pressupostos Básicos Subjacentes: O núcleo central e mais profundo da cultura. São verdades tão enraizadas e óbvias para o grupo que já se tornaram automáticas, inconscientes e inquestionáveis, ditando como os membros percebem a realidade e agem no cotidiano.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:* deste guia, criar Opções de Ganho Mútuo: Exercício de criatividade conjunta antes de bater o martelo para encontrar soluções que agreguem valor para ambos os lados. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

5. Cultura Organizacional versus Clima Organizacional

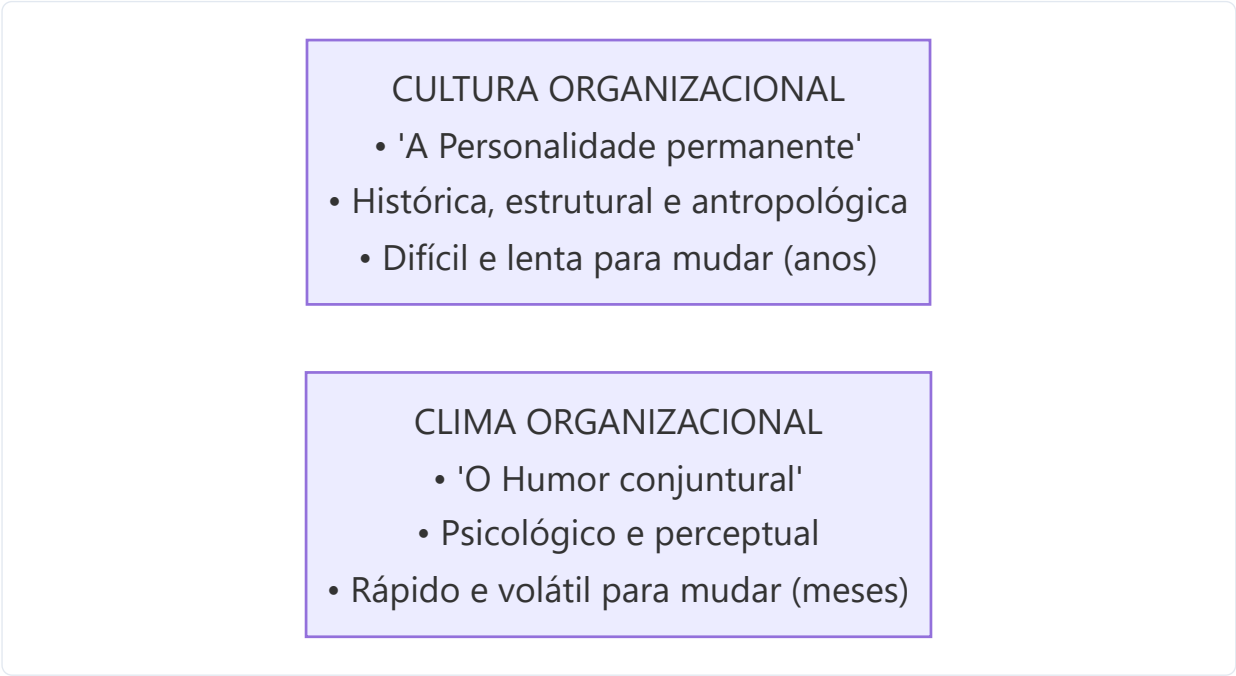


Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Cultura Organizacional	Clima Organizacional
Origem e Natureza	Histórica, antropológica e estrutural da organização.	Psicológica, conjuntural e perceptual dos servidores.
Estabilidade no Tempo	**Perene e altamente estável:** Demora décadas para se enraizar e anos para se transformar.	**Transitório e volátil:** Pode mudar rapidamente com a troca de um diretor, reformas prediais ou novo plano salarial.
Objeto de Análise	Valores morais, crenças, mitos, rituais e pressupostos básicos inconscientes.	Sentimentos, motivação momentânea e percepções compartilhadas sobre o ambiente de trabalho.
Metáfora Clássica	É o **DNA e a Personalidade** duradoura da instituição.	É o **Estado de Espírito e o Humor** momentâneo da equipe.

⭐ **[IMPORTANTE (CULTURA VS. CLIMA ORGANIZACIONAL)]:**

- Se o enunciado relatar o moral da equipe, a atmosfera vivenciada após uma nomeação ou o nível momentâneo de entusiasmo com um bônus: trata-se de **CLIMA**.
- Se relatar tradições institucionais de décadas, rituais históricos consolidados, crenças profundas e valores compartilhados: trata-se de **CULTURA**.

Teste 426

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas que caracterizam uma organização, moldado ao longo do tempo e influenciando as interações internas e externas. Assinale a opção que apresenta a sensação transmitida em um grupo pelo layout físico e o modo como os membros da organização interagem entre si, com clientes ou outros públicos externos.

A) Rituais.

B) Clima.

C) Símbolos de integração.

D) Celebrações formais.

E) Regras do jogo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Rituais". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa Analítica:*, se relatar tradições institucionais de décadas, rituais históricos consolidados, crenças profundas e valores compartilhados: trata-se de CULTURA.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Tabela Comparativa Analítica:* deste guia, dimensão: Cultura Organizacional — Clima Organizacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Clima".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Símbolos de integração". De acordo com a teoria estudada em *4. Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein*, fALSO! Códigos formais e murais são Artefatos ou Valores Compartilhados expressos. Os Pressupostos Básicos Subjacentes são inconscientes, tácitos e invisíveis, operando de modo automático e natural na mente dos membros!.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Celebrações formais". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa Analítica:*, se o enunciado relatar o moral da equipe, a atmosfera vivenciada após uma nomeação ou o nível momentâneo de entusiasmo com um bônus: trata-se de CLIMA.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Regras do jogo". De acordo com a teoria estudada em *4. Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein*, valores Compartilhados: Valores conscientemente explicitados, regras de convivência social e discursos oficiais adotados pelos líderes para justificar suas decisões.

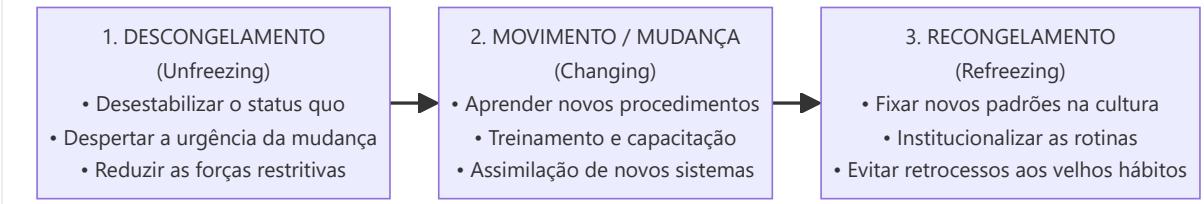
GABARITO OFICIAL: B

---

6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)

O Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem planejada de longo prazo voltada para transformar as atitudes, valores, processos e estruturas da organização, assegurando sua adaptabilidade contínua.

Kurt Lewin formulou o clássico **Modelo de Mudança Planejada em Três Fases**:



1. **Descongelamento (*Unfreezing*):** A liderança quebra a inércia e desafia o *status quo* vigente, conscientizando os servidores de que as rotinas antigas estão superadas, criando a prontidão psicológica indispensável para a mudança.
2. **Movimento / Mudança (*Changing*):** Fase de transição e implementação prática; os servidores recebem capacitação, assimilam novos softwares e passam a adotar novos processos de trabalho.
3. **Recongelamento (*Refreezing*):** Estabilização e institucionalização das novas práticas no cotidiano e na cultura do órgão, assegurando que o novo padrão se torne permanente e evitando a regressão aos velhos hábitos.

- **Análise do Campo de Forças (Lewin):** Toda mudança organizacional decorre do equilíbrio dinâmico entre **Forças Propulsoras/Impulsoras** (que estimulam a transformação) e **Forças Restritivas** (que resistem à inovação e buscam manter a inércia). Gestores eficientes concentram esforços em **atenuar e reduzir as forças restritivas**, mitigando o medo do desconhecido e o estresse da equipe.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (O PAPEL DO RECONGELAMENTO DE LEWIN)]:**
> Sem a terceira etapa de **Recongelamento**, a organização sofre regressão natural aos velhos hábitos assim que a pressão inicial da chefia diminui. Recongelar significa institucionalizar as novas rotinas e premiar a conformidade com o novo padrão.

Teste 427

(FCC – TRT 2ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Ana foi contratada em uma empresa para efetuar trabalhos de desenvolvimento relacionados à área de informática. Logo no primeiro dia foi convidada a participar de uma reunião que é efetuada diariamente, de apenas 15 minutos. Todos os participantes ficam em pé e ela é conduzida pelos próprios desenvolvedores. Durante este pequena reunião, foram abordados o que cada desenvolvedor conseguiu concluir desde a última reunião, o que ele pretende efetuar até a próxima e, o que Ana achou muito importante, o que está impedindo que este desenvolvedor prossiga com seu trabalho. Ana foi informada que esta reunião pertence ao método ágil

A) armazenado - derivado

B) derivado - armazenado

C) multivalorado - monovalorado

D) identificador - complexo

E) resultante - unívoco

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "armazenado - derivado". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo*, o conflito é um processo que se inicia quando uma das partes percebe que a outra afetou ou está prestes a afetar negativamente algo que lhe é importante. A compreensão do conflito evoluiu em três correntes históricas fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "derivado - armazenado". De acordo com a teoria estudada em *2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)*, kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos sobre dois eixos comportamentais fundamentais: Assertividade (grau em que o sujeito busca fazer valer seus próprios interesses) e Cooperatividade (grau em que busca atender às necessidades da contraparte).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)* deste guia, movimento / Mudança (*Changing*): Fase de transição e implementação prática; os servidores recebem capacitação, assimilam novos softwares e passam a adotar novos processos de trabalho. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 2ª/2014) ao estabelecer que "multivalorado - monovalorado".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "identificador - complexo". De acordo com a teoria estudada em *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)*, o Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem planejada de longo prazo voltada para transformar as atitudes, valores, processos e estruturas da organização, assegurando sua adaptabilidade contínua.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "resultante - unívoco". De acordo com a teoria estudada em *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)*, kurt Lewin formulou o clássico Modelo de Mudança Planejada em Três Fases.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 428

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A forma verbal “defende” (R.12) está flexionada na terceira 28 social, com base no desenvolvimento do ser humano e na pessoa do singular por concordar com seu sujeito, cujo preservação da vida. referente é “a justiça” (R.11).

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)* deste guia, sem a terceira etapa de Recongelamento, a organização sofre regressão natural aos velhos hábitos assim que a pressão inicial da chefia diminui. Recongelar significa institucionalizar as novas rotinas e premiar a conformidade com o novo padrão. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) ao afirmar que "A forma verbal “defende” (R.12) está flexionada na terceira 28 social, com base no desenvolvimento do ser...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)*, segundo a qual kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos sobre dois eixos comportamentais fundamentais: Assertividade (grau em que o sujeito busca fazer valer seus próprios interesses) e Cooperatividade (grau em que busca atender às necessidades da contraparte).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 429

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) Caso um projeto possua um escopo sujeito a mudanças durante a sua execução, é recomendável, segundo o PMBOK, que se utilize uma abordagem de desenvolvimento do tipo preditiva.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Caso um projeto possua um escopo sujeito a mudanças durante a sua execução, é recomendável, segundo o PMBOK...". De acordo com a teoria estudada em *2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)*, kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos sobre dois eixos comportamentais fundamentais: Assertividade (grau em que o sujeito busca fazer valer seus próprios interesses) e Cooperatividade (grau em que busca atender às necessidades da contraparte).

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)* deste guia, o Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem planejada de longo prazo voltada para transformar as atitudes, valores, processos e estruturas da organização, assegurando sua adaptabilidade contínua. Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – STJ/2024) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação e Autocomposição de Conflitos) - Disciplina a autocomposição e negociação consensual de conflitos no âmbito da administração pública.

- Decreto Federal nº 1.171/1994 (Conduta Ética e Clima Organizacional) - Prevenção de assédio, preservação do clima de trabalho harmonioso e zelo funcional.
- TCE-GO - Código de Ética e Ouvidoria Institucional - Canais de denúncia, ouvidoria e mecanismos de mediação interna no TCE-GO.
- TCU - Governança Institucional e Gestão do Clima Ético - Referencial para mitigação de conflitos e fomento à cultura de integridade pública.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Comissões Disciplinares e Soluções Consensuais) - Termos de ajustamento de conduta funcional (TAC) e resolução de pendências disciplinares em Goiás.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 14 - Conflito e Negociação; Cap. 16 - Cultura Organizacional; Cap. 18 - Mudança Organizacional).
- SCHEIN, Edgar H. **Cultura Organizacional e Liderança**. São Paulo: Atlas, 2009. (Cap. 1 e 2 - Os Níveis da Cultura Organizacional: Artefatos, Crenças e Pressupostos Básicos).
- FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. **Como Chegar ao Sim: A Negociação de Acordos sem Concessões**. 3. ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005. (Cap. 1 a 3 - Negociação Baseada em Princípios).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

Recrutamento, Seleção, T&D, Gestão do Conhecimento, Avaliação de Desempenho e Lei Estadual nº 20.756/20

01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Processos de Gestão de Pessoas (modelo de Chiavenato); Recrutamento e Seleção de Pessoas; Rotinas de Departamento Pessoal; O Concurso Público como Instrumento Republicano; Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*).

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Evolução Histórica dos Paradigmas de Pessoas:**
    - Fase Contábil / Departamento Pessoal: foco estritamente legal, registro de ponto, apuração de folha de pagamento e custos operacionais; pessoas tratadas como engrenagens mecânicas e mão de obra passiva.
    - Fase Legal / Relações Industriais: impacto da legislação trabalhista e relações sindicais; conciliação de conflitos corporativos.
    - Fase Clássica / Administração de Recursos Humanos (ARH): pessoas vistas como insumos e recursos produtivos homogêneos sujeitos a comando e controle.
    - Fase Estratégica / Gestão Estratégica de Pessoas (GEP): pessoas como parceiras ativas do negócio, sujeitos dotados de competências, inteligência, iniciativa e capital intelectual indispensável para a entrega de valor público.
2. **Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Modelo de Idalberto Chiavenato):**
    - **Agregar Pessoas:** quem deve trabalhar na organização (recrutamento, seleção e planejamento de RH).
    - **Aplicar Pessoas:** o que as pessoas farão na organização (desenho de cargos, análise funcional, orientação/socialização organizacional e avaliação de desempenho).
    - **Recompensar Pessoas:** como incentivar e motivar os colaboradores (vencimento, remuneração, benefícios e incentivos).
    - **Desenvolver Pessoas:** como capacitar e aprimorar competências (treinamento, desenvolvimento funcional, aprendizagem organizacional e planos de carreira).
    - **Manter Pessoas:** como criar condições ambientais e psicológicas de permanência (clima organizacional, cultura, higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho - QVT).
    - **Monitorar Pessoas:** como acompanhar e controlar as atividades e informações de pessoal (banco de dados, sistemas de informação gerencial de RH e auditoria de pessoal).
3. **Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público:**
    - Admissão, posse e exercício funcional; controle de assiduidade e pontualidade; processamento de folha de pagamento (vencimento básico, adicionais, gratificações e limites do teto constitucional); escala e concessão de férias; assentamentos individuais e prontuário funcional.
4. **O Processo de Agregar Pessoas — Recrutamento e Seleção:**
    - Recrutamento: mercado de trabalho vs. mercado de recursos humanos; técnicas de atração.
    - Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto: conceitos, vantagens e desvantagens de cada modalidade (destaque para a *endogamia cultural* no interno e os custos/tempo no externo).
    - Seleção de Pessoas como processo de comparação e decisão: requisitos do cargo (perfil de competências) vs. qualificações do candidato.
    - Técnicas e instrumentos de seleção: provas de conhecimentos e habilidades, entrevistas estruturadas e comportamentais por competências (técnica STAR), testes de aptidão e personalidade, dinâmicas de grupo e avaliação de títulos.
    - O Concurso Público (CF/88, art. 37, II): regime constitucional, princípios da impessoalidade, publicidade, isonomia e meritocracia; validade, prorrogação e direito subjetivo à nomeação dos aprovados no número de vagas.
5. **Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*):**
    - Conceito, relevância para a administração pública e aceleração do período de estágio probatório.
    - As três fases da socialização organizacional (Socialização Antecipatória, Encontro/Confronto e Metamorfose/Adaptação).
    - Práticas de integração: manuais do servidor, programas de boas-vindas, tutoria/mentoria institucional e cursos de formação da Escola de Contas.

🧭 Sumário

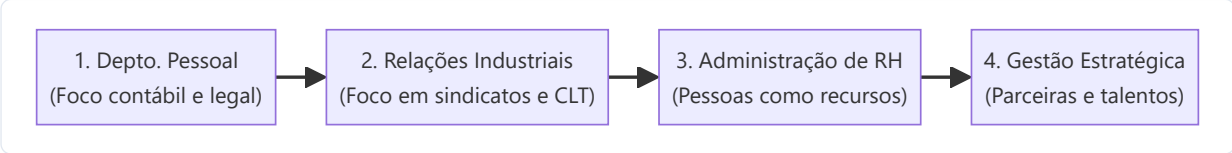
1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas
2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)

    1. Teste 430
    2. Teste 431
3. **Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público**
4. **O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção**
    1. Teste 432
    2. Teste 433
    3. Teste 434
5. **O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)**
    1. Teste 435
    2. Teste 436
6. **Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*)**
    1. Teste 437
    2. Teste 438
    3. Teste 439
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas

A administração do trabalho humano passou por profundas transformações ao longo dos séculos XX e XXI, transitando de uma visão puramente mecanicista e punitiva para uma abordagem estratégica voltada ao desenvolvimento de competências.



Comparativo Histórico: As Quatro Eras

Característica	Departamento Pessoal (Fase Contábil)	Relações Industriais (Fase Legal)	Recursos Humanos (Fase Clássica)	Gestão Estratégica de Pessoas (Atual)
Período Predominante	Início do século XX (Teoria Clássica / Taylorismo).	Décadas de 1930 a 1950 (Pós-Revolução de 30 / CLT).	Décadas de 1960 a 1980 (Abordagem Sistêmica / Contingencial).	Década de 1990 em diante (Era do Conhecimento).
Concepção das Pessoas	Engrenagens mecânicas, mão de obra braçal e geradoras de custo estrito.	Funcionários tutelados por normas estatais e sindicais.	Recursos produtivos padronizados a serem geridos e alocados.	**Parceiras estratégicas**, fontes de inteligência, competência e diferenciação.
Foco de Atuação	Registro mecânico de ponto, livros de registro e apuração de folha.	Cumprimento de leis trabalhistas, contratos coletivos e litígios.	Técnicas operacionais especializadas (cargos, salários, testes).	**Alinhamento com a estratégia**, geração de valor público e gestão do conhecimento.
Papel da Liderança	Fiscalização, vigilância e aplicação de punições regimentais.	Intermediação de acordos e gestão do cumprimento legal.	Supervisão hierárquica e controle burocrático de procedimentos.	Liderança coach, facilitação do desenvolvimento e delegação de autoridade (*empowerment*).

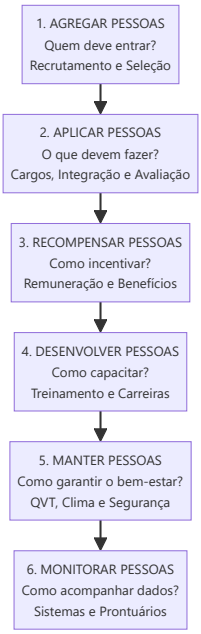
Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)

- **Pessoas como Recursos:**
    - Tratadas como elementos passivos e estáticos de produção;
    - Devem ser rigidamente controladas, padronizadas e subordinadas à hierarquia;
    - Consideradas exclusivamente como centro de custos que consome verbas orçamentárias;
    - Foco na execução mecânica de tarefas predefinidas, sem incentivo à iniciativa própria.
- **Pessoas como Parceiras (Capital Intelectual):**
    - Tratadas como agentes proativos, autônomos e dotados de inteligência emocional e técnica;
    - Consideradas o ativo mais valioso e geradoras diretas de valor institucional;
    - Investimento prioritário da organização para a melhoria dos serviços públicos;
    - Estimuladas a inovar, assumir responsabilidade pelos resultados e compartilhar conhecimento.

---

2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)

Idalberto Chiavenato estrutura a gestão de pessoas como um sistema integrado composto por seis grandes macroprocessos dinâmicos e interdependentes:



Macroprocesso	Questão Central	Ações, Ferramentas e Subsistemas Compreendidos
1. Agregar Pessoas	*Quem deve ingressar na organização?*	Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.
2. Aplicar Pessoas	*O que as pessoas farão na organização?*	Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, **socialização organizacional (integração)** e **avaliação de desempenho funcional**.
3. Recompensar Pessoas	*Como remunerar e incentivar o trabalho?*	Remuneração direta (vencimento básico), remuneração indireta, gratificações, adicionais pecuniários e benefícios sociais.
4. Desenvolver Pessoas	*Como capacitar e expandir o potencial?*	Diagnóstico de necessidades de treinamento (LNT), programas de capacitação, desenvolvimento gerencial, gestão do conhecimento e planos de carreira.
5. Manter Pessoas	*Como reter os servidores e assegurar bem-estar?*	Clima e cultura organizacional, programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), higiene, ergonomia, medicina do trabalho e relações sindicais.
6. Monitorar Pessoas	*Como registrar e acompanhar as informações?*	Bancos de dados funcionais, prontuários do servidor, sistemas integrados de gestão de RH (SIRH) e auditoria de pessoal.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (MACROPROCESSOS DE CHIAVENATO)]:**
> A Fundação Carlos Chagas cobra com frequência pegadinhas sobre a alocação de subsistemas nesse modelo:
>
> 1. A **Avaliação de Desempenho** pertence ao macroprocesso de **APLICAR PESSOAS** (e NÃO a "Monitorar pessoas" nem a "Desenvolver pessoas"). Aplicar significa verificar o que as pessoas fazem e como estão desempenhando suas atribuições.
> 2. A **Integração / Socialização Organizacional** também integra os processos de **APLICAR PESSOAS**, pois orienta o servidor sobre como exercer seu cargo e agir dentro da instituição.
> 3. O macroprocesso de **Monitorar Pessoas** restringe-se a cadastros, bancos de dados, relatórios gerenciais e auditoria de regularidade funcional.

Teste 430

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A gestão estratégica de pessoas é um enfoque que alinha as práticas de gestão de recursos humanos aos objetivos organizacionais. Essa abordagem integra planejamento de carreira, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e recompensas, promovendo um ambiente de trabalho motivador e produtivo. Com relação à gestão estratégica de pessoas, avalie as afirmativas a seguir. I. A gestão estratégica de pessoas integra-se à estratégia organizacional, atendendo a objetivos estratégicos, táticos e operacionais, todos devidamente interconectados. II. Não é necessário ter uma clara ideia do impacto do mercado e do ambiente externo em que a empresa está envolvida; a organização pode focar apenas em seus processos internos sem considerar essas variáveis para a gestão estratégica de pessoas. III. A avaliação do desempenho e dos resultados é a etapa de feedback constante e ágil para medição do que foi planejado e realizado. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 2. Aplicar Pessoas: *O que as pessoas farão na organização?* — Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, socialização organizacional (integração) e avaliação de desempenho funcional.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 4. Desenvolver Pessoas: *Como capacitar e expandir o potencial?* — Diagnóstico de necessidades de treinamento (LNT), programas de capacitação, desenvolvimento gerencial, gestão do conhecimento e planos de carreira.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)* deste guia, 1. Agregar Pessoas: *Quem deve ingressar na organização?* — Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I e III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas*, a administração do trabalho humano passou por profundas transformações ao longo dos séculos XX e XXI, transitando de uma visão puramente mecanicista e punitiva para uma abordagem estratégica voltada ao desenvolvimento de competências.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto*, impacto na Motivação: Eleva a motivação interna e valoriza a carreira funcional. — Pode desmotivar servidores internos que almejavam a oportunidade. — Equilibra estímulo interno e ampliação de horizontes.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 431

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) A gestão de desempenho é um processo contínuo e estratégico que busca alinhar os objetivos individuais e organizacionais, monitorar resultados e promover melhorias para alcançar a eficiência e a eficácia nas atividades realizadas. Assinale a opção que descreve, corretamente, uma etapa do processo de gestão de desempenho.

A) A gestão de desempenho começa diretamente com a revisão do desempenho, que organiza os resultados e fornece feedback antes da definição de objetivos organizacionais.

B) O planejamento do desempenho envolve o foco nos resultados alcançados anteriormente, desconsiderando a articulação de objetivos e a organização de recursos.

C) A revisão do desempenho tem como principal objetivo redefinir os objetivos organizacionais, sem relação direta com planos de desenvolvimento ou feedback dos resultados.

D) O processo de gestão de desempenho é linear, e as etapas não possuem relação entre si, sendo executadas de forma independente.

E) A condução do desempenho está relacionada a atividades como determinar requisitos, proporcionar liderança, oferecer supervisão e implementar práticas de coaching e mentoring.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A gestão de desempenho começa diretamente com a revisão do desempenho, que organiza os resultados e fornece...". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, a Avaliação de Desempenho pertence ao macroprocesso de APLICAR PESSOAS (e NÃO a "Monitorar pessoas" nem a "Desenvolver pessoas"). Aplicar significa verificar o que as pessoas fazem e como estão desempenhando suas atribuições.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O planejamento do desempenho envolve o foco nos resultados alcançados anteriormente, desconsiderando a articulação...". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 1. Agregar Pessoas: *Quem deve ingressar na organização?* — Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A revisão do desempenho tem como principal objetivo redefinir os objetivos organizacionais, sem relação direta com...". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 4. Desenvolver Pessoas: *Como capacitar e expandir o potencial?* — Diagnóstico de necessidades de treinamento (LNT), programas de capacitação, desenvolvimento gerencial, gestão do conhecimento e planos de carreira.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O processo de gestão de desempenho é linear, e as etapas não possuem relação entre si, sendo executadas de forma...". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 2. Aplicar Pessoas: *O que as pessoas farão na organização?* — Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, socialização organizacional (integração) e avaliação de desempenho funcional.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *Comparativo Histórico: As Quatro Eras* deste guia, papel da Liderança: Fiscalização, vigilância e aplicação de punições regimentais. — Intermediação de acordos e gestão do cumprimento legal. — Supervisão hierárquica e controle burocrático de procedimentos. — Liderança coach, facilitação do desenvolvimento e delegação de autoridade (*empowerment*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "A condução do desempenho está relacionada a atividades como determinar requisitos, proporcionar liderança...".

GABARITO OFICIAL: E

---

3. Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público

Mesmo sob uma ótica estratégica, as rotinas operacionais de pessoal são indispensáveis para garantir a estrita legalidade e conformidade dos atos de gestão pública:

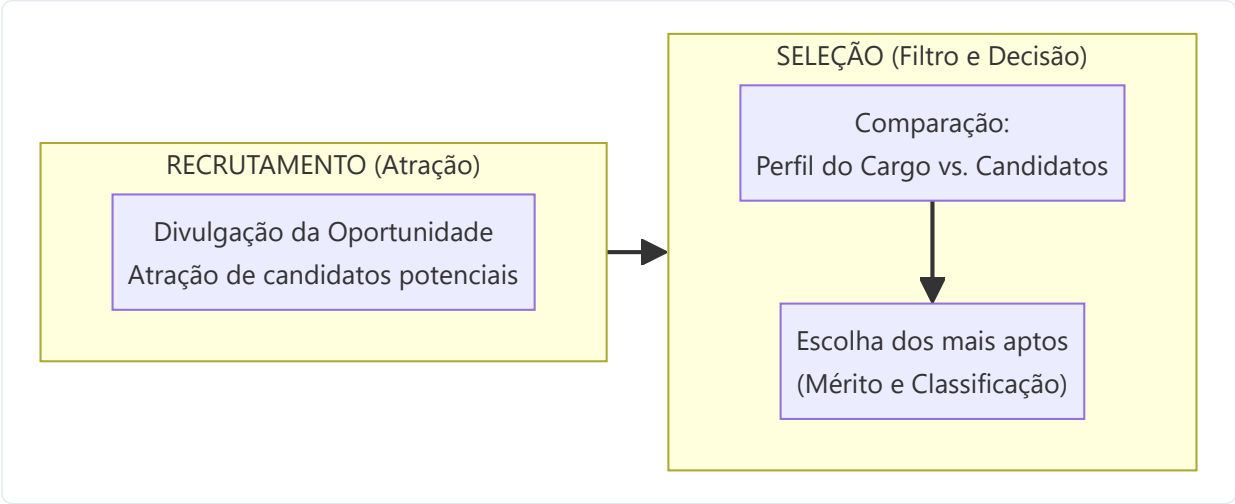
1. **Admissão e Investidura:**
    - Conferência de documentos pessoais e habilitação legal;
    - Realização de perícia médica oficial e aferição de aptidão física/mental;
    - Lavratura do termo de posse pela autoridade competente e registro do início do efetivo exercício.

2. **Controle de Frequência e Assiduidade:**
    - Acompanhamento do registro biométrico ou eletrônico de ponto;
    - Gestão de escalas de trabalho, compensações e banco de horas autorizadas;
    - Processamento de justificativas legais, faltas abonadas e desconto em folha decorrente de ausências não justificadas.
3. **Elaboração e Processamento da Folha de Pagamento:**
    - Apuração do vencimento básico atribuído ao cargo e padrão da carreira;
    - Lançamento de vantagens funcionais (quinquênios, gratificações de desempenho, adicionais de titulação, auxílio-alimentação e transporte);
    - Cálculo e retenção de descontos obrigatórios (Previdência Própria / Regime Geral e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF);
    - Gestão de consignações facultativas em folha (empréstimos consignados, planos de saúde, mensalidades sindicais);
    - Aplicação e corte de remunerações que excedam o **teto remuneratório constitucional** (CF/88, art. 37, XI).
4. **Escala e Concessão de Férias:**
    - Controle do período aquisitivo (12 meses de efetivo exercício) e período concessivo;
    - Elaboração da escala anual de férias para evitar descontinuidade do serviço público;
    - Pagamento obrigatório do terço constitucional de férias.
5. **Assentamentos Individuais e Prontuário Funcional:**
    - Registro histórico de toda a vida funcional do servidor (designações, licenças, afastamentos, progressões, penalidades e elogios);
    - Averbação de tempo de contribuição prévio para fins de aposentadoria e disponibilidade.

---

4. O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção

O processo de agregar pessoas inicia-se com o diagnóstico de necessidades de pessoal e desdobra-se em duas etapas interdependentes: o recrutamento (atração) e a seleção (escolha).



Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto

Critério de Análise	Recrutamento Interno	Recrutamento Externo	Recrutamento Misto
Origem dos Candidatos	Colaboradores que já integram a instituição (promoções, relotações).	Candidatos externos disponíveis no mercado ou em outros órgãos.	Combina candidatos internos e externos na mesma disputa.
Custo Financeiro	**Muito baixo:** dispensa editais complexos e publicidade massiva.	**Elevado:** publicação de editais, contratação de bancas examinadoras.	Custo intermediário ou alto.
Tempo de Execução	**Rápido:** os colaboradores já são conhecidos e estão cadastrados.	**Lento e moroso:** prazos de inscrição, recursos e homologação.	Médio a longo.
Impacto na Motivação	Eleva a motivação interna e valoriza a carreira funcional.	Pode desmotivar servidores internos que almejavam a oportunidade.	Equilibra estímulo interno e ampliação de horizontes.
Inovação Cultural	**Risco de Endogamia Cultural (*Inbreeding*):** cristaliza velhos hábitos e rotinas.	**Renovação (*Sangue Novo*):** agrega novos saberes e rompe paradigmas.	Permite conciliar estabilidade institucional e inovação.
Aplicação no Setor Público	Restrito a funções de confiança e cargos em comissão privativos de efetivos.	**Regra Geral Constitucional:** Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos.	Seleções internas prévias seguidas de concurso se deserto o quadro.

> ⭐ **[IMPORTANTE — CONCEITO DE ENDOGAMIA CULTURAL]:**
> A FCC adora cobrar o fenômeno da **endogamia organizacional** (ou cultural). Trata-se da tendência de um órgão ou empresa, ao recrutar exclusivamente membros de seus próprios quadros internos, de perpetuar os mesmos padrões de pensamento, cristalizar defeitos e inibir o surgimento de ideias inovadoras. O recrutamento externo atua justamente como antídoto à endogamia.

Teste 432

(FGV – TJ/BA – 2015 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O texto 1 mostra seguidamente a participação do enunciador no assunto veiculado; o segmento em que essa participação está exemplificada de forma inadequada é:

A) seleção de adjetivos subjetivos: "grandes tragédias";

B) dúvida tendenciosa: "motivados por ganância e poder";

C) opinião particular: "pessoas bem-intencionadas";

D) parcialidade no julgamento: "catástrofes terríveis";

E) análise pessoal: "escolhas egoístas".

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "seleção de adjetivos subjetivos: "grandes tragédias"". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, idalberto Chiavenato estrutura a gestão de pessoas como um sistema integrado composto por seis grandes macroprocessos dinâmicos e interdependentes.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)* deste guia, exigência Constitucional (Art. 37, II): A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/BA/2015) ao estabelecer que "dúvida tendenciosa: "motivados por ganância e poder"".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "opinião particular: "pessoas bem-intencionadas"". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 5. Manter Pessoas: *Como reter os servidores e assegurar bem-estar?* — Clima e cultura organizacional, programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), higiene, ergonomia, medicina do trabalho e relações sindicais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "parcialidade no julgamento: "catástrofes terríveis"". De acordo com a teoria estudada em *4. O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção*, o processo de agregar pessoas inicia-se com o diagnóstico de necessidades de pessoal e desdobra-se em duas etapas interdependentes: o recrutamento (atração) e a seleção (escolha).

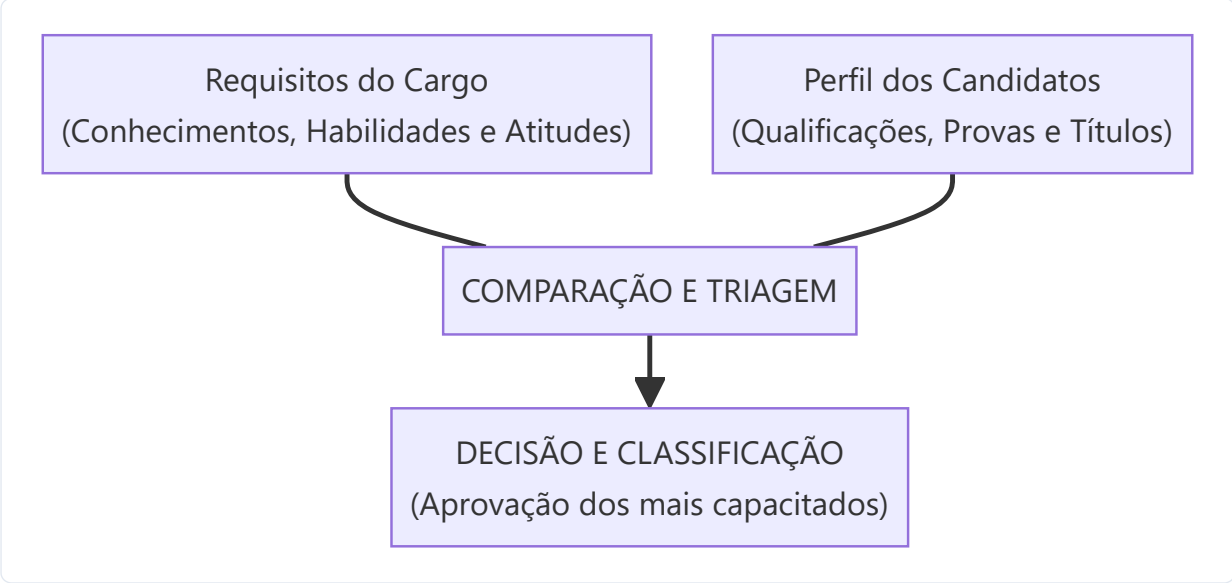
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "análise pessoal: "escolhas egoístas"". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 2. Aplicar Pessoas: *O que as pessoas farão na organização?* — Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, socialização organizacional (integração) e avaliação de desempenho funcional.

GABARITO OFICIAL: B

Seleção de Pessoas: O Modelo de Comparação e Decisão

Enquanto o recrutamento visa atrair o maior número possível de candidatos qualificados (processo positivo), a **seleção de pessoas é um processo de triagem, restrição e escolha (processo negativo ou de afunilamento)**.

- **A Seleção como Comparação:** confronta os requisitos exigidos pelo cargo (*Job Description* / perfil de competências) com o perfil de competências oferecido pelos candidatos (*Job Profile*).
- **A Seleção como Decisão:** escolha técnica fundamentada em critérios objetivos para preenchimento da vaga.



Técnicas de Seleção de Pessoas

1. **Provas de Conhecimentos ou de Capacidade:**
    - Avaliam o nível de conhecimento teórico e prático exigido para a função;
    - Podem ser objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso) ou discursivas (estudo de caso, redação técnica);
    - Constituem o núcleo central do concurso público brasileiro.
2. **Entrevistas de Seleção:**
    - **Não estruturadas:** livres, sem roteiro prévio (baixa confiabilidade);
    - **Estruturadas / Padronizadas:** roteiro rígido de perguntas iguais para todos os candidatos (alta comparabilidade);
    - **Entrevista Comportamental com Foco em Competências (Técnica STAR):** busca evidências de comportamentos passados para prever desempenhos futuros:
    - **S** (*Situação*): contexto fático enfrentado pelo candidato;
    - **T** (*Tarefa*): responsabilidade ou desafio que cabia a ele resolver;
    - **A** (*Ação*): atitudes e procedimentos concretos adotados pelo profissional;
    - **R** (*Resultado*): impactos qualitativos e quantitativos alcançados.
3. **Testes Psicológicos e de Aptidão:**
    - **Testes Psicométricos:** mensuram aptidões intelectuais, raciocínio lógico, atenção concentrada e memória;
    - **Testes de Personalidade:** avaliam traços de caráter, temperamento, equilíbrio emocional e maturidade (ex.: testes projetivos e expressivos, devidamente validados pelo Conselho Federal de Psicologia).
4. **Técnicas Vivenciais / Dinâmicas de Grupo:**
    - Simulação de situações reais de trabalho, dramatizações (*role-playing*) e jogos de negócios para observar liderança, trabalho em equipe e comunicação interpessoal.
5. **Avaliação de Títulos:**
    - Pontuação objetiva de títulos acadêmicos (especialização, mestrado, doutorado) e experiência profissional prévia. *No setor público, a avaliação de títulos tem caráter estritamente classificatório, nunca eliminatório (CF/88, art. 37, II).*

Teste 433

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Após a seleção do tipo de cabo, o Analista deve escolher os equipamentos de rede para realizar as devidas interconexões. Para interconectar todos os computadores da rede local e para interconectar a rede local à rede do provedor, os equipamentos de rede devem ser, respectivamente,

A) Roteador e Gateway.

B) Gateway e Roteador.

C) Bridge e Gateway.

D) Gateway e Switch.

E) Switch e Roteador.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Roteador e Gateway". De acordo com a teoria estudada em *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)*, a prorrogação deve ser pelo mesmo prazo fixado no edital original (se o edital fixou 1 ano, prorroga-se por mais 1 ano; se fixou 6 meses, prorroga-se por 6 meses).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gateway e Roteador". De acordo com a teoria estudada em *Técnicas de Seleção de Pessoas*, podem ser objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso) ou discursivas (estudo de caso, redação técnica).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Bridge e Gateway". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 1. Agregar Pessoas: *Quem deve ingressar na organização?* — Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gateway e Switch". De acordo com a teoria estudada em *4. O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção*, o processo de agregar pessoas inicia-se com o diagnóstico de necessidades de pessoal e desdobra-se em duas etapas interdependentes: o recrutamento (atração) e a seleção (escolha).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)* deste guia, devem ser rigidamente controladas, padronizadas e subordinadas à hierarquia. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "Switch e Roteador".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 434

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) No menu , encontram-se recursos que permitem recortar ou copiar uma seleção do documento em edição. Esse menu também disponibiliza o recurso denominado Selecionar tudo. aplicar um clique duplo nessa palavra e, em seguida, clicar o botão . Ao se clicar novamente esse botão, o sublinhado será desfeito.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)* deste guia, 1. Agregar Pessoas: *Quem deve ingressar na organização?* — Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – STF/2008) ao afirmar que "No menu , encontram-se recursos que permitem recortar ou copiar uma seleção do documento em edição. Esse menu...".

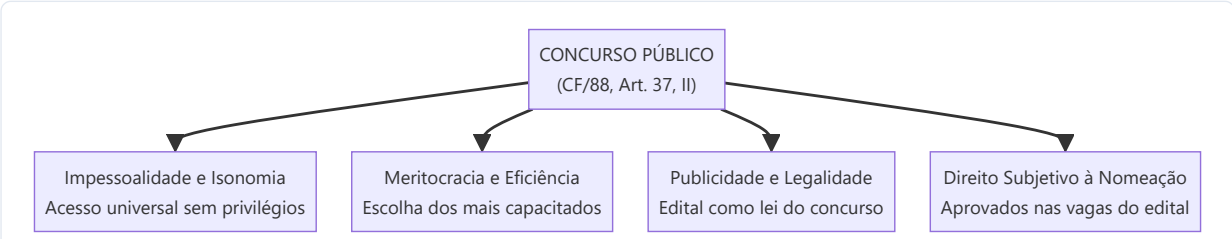
E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, segundo a qual 2. Aplicar Pessoas: *O que as pessoas farão na organização?* — Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, socialização organizacional (integração) e avaliação de desempenho funcional.

GABARITO OFICIAL: C

---

5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)

No Estado Democrático de Direito, o concurso público é a ferramenta primordial para democratizar o acesso aos cargos públicos e garantir um corpo funcional competente e impessoal.



- **Exigência Constitucional (Art. 37, II):** A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
- **Exceções Constitucionais Expressas:**
  1. *Cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração* (destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento — art. 37, II e V);
  2. *Contratação por tempo determinado* para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Processo Seletivo Simplificado - PSS, art. 37, IX);
  3. *Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias* (processo seletivo público específico, art. 198, § 4º).
- **Prazo de Validade (Art. 37, III):** Até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (critério de discricionariedade da administração, dentro do período inicial).
- **Direito Subjetivo à Nomeação (Jurisprudência Vinculante do STF - Tema 161 / RE 598.099):** O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto originariamente no edital do concurso público possui **direito público subjetivo à nomeação** durante o prazo de validade do certame. A recusa da administração só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas (superveniência, imprevisibilidade, gravidade extrema e necessidade inafastável).

🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (PROVA DE TÍTULOS E VALIDADE)]:**
A banca adora questionar os **critérios de validade da prova de títulos**. Memorize: no concurso público, a fase de avaliação de títulos possui caráter **estritamente classificatório**, sendo terminantemente inconstitucional conferir-lhe caráter eliminatório! Além disso, o art. 37, III da CF/88 estabelece que o concurso terá validade de **até 2 anos**, prorrogável uma vez por igual período. A prorrogação deve ser pelo **mesmo prazo** fixado no edital original (se o edital fixou 1 ano, prorroga-se por mais 1 ano; se fixou 6 meses, prorroga-se por 6 meses).

⭐ **[IMPORTANTE — CONCURSO PÚBLICO E CARGOS COMISSIONADOS]:**
A investidura mediante concurso é a regra para **cargos de provimento efetivo** e empregos públicos. Funções de confiança e cargos comissionados dispensam concurso público formal, mas as funções de confiança são reservadas **exclusivamente a servidores ocupantes de cargo efetivo**, enquanto os cargos em comissão possuem um percentual mínimo legal reservado a servidores de carreira (CF/88, art. 37, V).

Teste 435

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Sobre o Planejamento e Gestão Estratégica, descrito na Resolução no 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça, está correto afirmar:

A) Os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro e segundo graus, indicados pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos.

B) Os planejamentos estratégicos, alinhados ao Plano Estratégico Nacional, devem ter uma abrangência mínima de quatro anos e deverão ter, pelo menos, um indicador de resultado para cada objetivo estratégico.

C) As propostas orçamentárias dos tribunais devem ser alinhadas aos respectivos planejamentos táticos para que sejam garantidos os recursos necessários a sua execução.

D) Os Tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) semestrais para acompanhamento dos resultados das metas fixadas, oportunidade em que poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho.

E) Um dos objetivos estratégicos é facilitar o acesso à Justiça, com o objetivo de centralizar a relação da população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *Práticas Institucionais de Socialização no Setor Público* deste guia, programa de Boas-Vindas e Ambientação: Acolhida institucional pelos gestores e pela área de Gestão de Pessoas no primeiro dia de trabalho. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "Os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro e segundo graus...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os planejamentos estratégicos, alinhados ao Plano Estratégico Nacional, devem ter uma abrangência mínima de quatro...". De acordo com a teoria estudada em *Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)*, devem ser rigidamente controladas, padronizadas e subordinadas à hierarquia.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As propostas orçamentárias dos tribunais devem ser alinhadas aos respectivos planejamentos táticos para que sejam...". De acordo com a teoria estudada em *Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)*, consideradas exclusivamente como centro de custos que consome verbas orçamentárias.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os Tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) semestrais para acompanhamento dos resultados das...". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 2. Aplicar Pessoas: *O que as pessoas farão na organização?* — Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, socialização organizacional (integração) e avaliação de desempenho funcional.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um dos objetivos estratégicos é facilitar o acesso à Justiça, com o objetivo de centralizar a relação da população...". De acordo com a teoria estudada em *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)*, no Estado Democrático de Direito, o concurso público é a ferramenta primordial para democratizar o acesso aos cargos públicos e garantir um corpo funcional competente e impessoal.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 436

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) A Gestão de Riscos busca identificar, analisar e mitigar ameaças potenciais, garantindo a resiliência e a sustentabilidade da organização. Assinale a opção que apresenta, corretamente, o risco de conformidade.

A) Trata-se do risco de perdas financeiras geradas por falhas tecnológicas, como interrupções em sistemas e ataques cibernéticos.

B) Representa a probabilidade de perdas decorrentes do não cumprimento de leis, normas e regulamentos, internos ou externos, podendo afetar financeiramente a organização.

C) Refere-se ao risco associado à variação de mercado e às flutuações cambiais, que impactam diretamente o desempenho financeiro da organização.

D) Diz respeito aos riscos operacionais relacionados à má alocação de recursos humanos e à deficiência na comunicação interna.

E) Está ligado exclusivamente à gestão de contratos e ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte de fornecedores terceirizados.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Trata-se do risco de perdas financeiras geradas por falhas tecnológicas, como interrupções em sistemas e ataques...". De acordo com a teoria estudada em *Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto*, origem dos Candidatos: Colaboradores que já integram a instituição (promoções, relotações). — Candidatos externos disponíveis no mercado ou em outros órgãos. — Combina candidatos internos e externos na mesma disputa.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Comparativo Histórico: As Quatro Eras* deste guia, foco de Atuação: Registro mecânico de ponto, livros de registro e apuração de folha. — Cumprimento de leis trabalhistas, contratos coletivos e litígios. — Técnicas operacionais especializadas (cargos, salários, testes). — Alinhamento com a estratégia, geração de valor público e gestão do conhecimento. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Representa a probabilidade de perdas decorrentes do não cumprimento de leis, normas e regulamentos, internos ou...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Refere-se ao risco associado à variação de mercado e às flutuações cambiais, que impactam diretamente o desempenho...". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 2. Aplicar Pessoas: *O que as pessoas farão na organização?* — Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, socialização organizacional (integração) e avaliação de desempenho funcional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Diz respeito aos riscos operacionais relacionados à má alocação de recursos humanos e à deficiência na comunicação...". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 1. Agregar Pessoas: *Quem deve ingressar na organização?* — Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Está ligado exclusivamente à gestão de contratos e ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte de...". De acordo com a teoria estudada em *Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto*, trata-se da tendência de um órgão ou empresa, ao recrutar exclusivamente membros de seus próprios quadros internos, de perpetuar os mesmos padrões de pensamento, cristalizar defeitos e inibir o surgimento de ideias inovadoras.

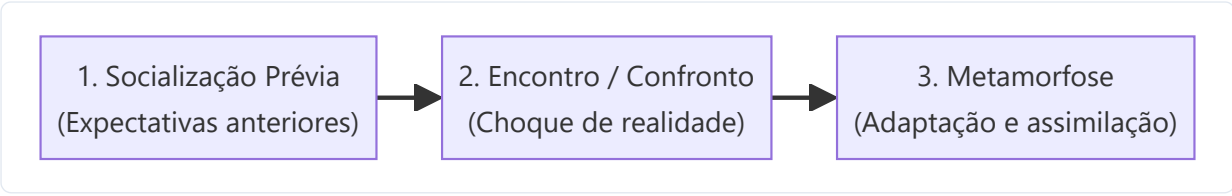
GABARITO OFICIAL: B

---

6. Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*)

A socialização organizacional é o processo formativo e cultural por meio do qual o novo servidor aprende os valores essenciais, regras informais, jargões, posturas e competências exigidas pelo órgão.

As Três Etapas da Socialização Organizacional (Stephen Robbins)



1. **Fase 1: Socialização Prévia (ou Antecipatória):**
    - Ocorre antes do ingresso formal do servidor na repartição;
    - O indivíduo traz consigo valores acadêmicos, crenças sociais e expectativas idealizadas a respeito da carreira e do órgão público.
2. **Fase 2: Encontro (ou Confronto):**
    - Ocorre no momento em que o servidor toma posse e entra em efetivo exercício;
    - Há um inevitável confronto entre suas expectativas prévias e a realidade concreta da repartição (rotinas burocráticas, sistemas informatizados, hierarquias);
    - Programas formais de acolhimento reduzem o risco de choque cultural traumático.
3. **Fase 3: Metamorfose (ou Adaptação Permanente):**
    - O novo servidor internaliza as normas, compreende a linguagem corporativa e ajusta seu comportamento aos padrões institucionais;
    - Desenvolve sensação de pertencimento, segurança psicológica e alinhamento com a missão do Tribunal de Contas.

Teste 437

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Na empresa ABC, a área tradicionalmente denominada "Recursos Humanos" passa por ampla reformulação, refletindo o novo contexto organizacional marcado por mudanças vertiginosas, dinâmicas exponenciais e pela confluência de fatores econômicos, tecnológicos, sociais, culturais, legais, políticos, demográficos e ecológicos. A Diretoria avalia a substituição da nomenclatura por termos que melhor expressem os novos espaços, configurações e propósitos assumidos pela área. Considerando as transformações contemporâneas que afetam a Gestão de Pessoas, assinale a opção que apresenta uma terminologia compatível com essa reformulação.

A) Gestão do Capital Intelectual.

B) Gestão de Suprimentos.

C) Gestão Patrimonial.

D) Gestão de Compliance.

E) Gestão Tributária.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)* deste guia, pessoas como Parceiras (Capital Intelectual). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "Gestão do Capital Intelectual".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gestão de Suprimentos". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 1. Agregar Pessoas: *Quem deve ingressar na organização?* — Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gestão Patrimonial". De acordo com a teoria estudada em *Práticas Institucionais de Socialização no Setor Público*, programa de Boas-Vindas e Ambientação: Acolhida institucional pelos gestores e pela área de Gestão de Pessoas no primeiro dia de trabalho.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gestão de Compliance". De acordo com a teoria estudada em *1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas*, a administração do trabalho humano passou por profundas transformações ao longo dos séculos XX e XXI, transitando de uma visão puramente mecanicista e punitiva para uma abordagem estratégica voltada ao desenvolvimento de competências.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gestão Tributária". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 3. Recompensar Pessoas: *Como remunerar e incentivar o trabalho?* — Remuneração direta (vencimento básico), remuneração indireta, gratificações, adicionais pecuniários e benefícios sociais.

GABARITO OFICIAL: A

Práticas Institucionais de Socialização no Setor Público

- **Programa de Boas-Vindas e Ambientação:** Acolhida institucional pelos gestores e pela área de Gestão de Pessoas no primeiro dia de trabalho.
- **Manual de Integração do Servidor:** Guia contendo missão institucional, direitos e deveres, canais de ouvidoria, regras de conduta ética e estrutura organizacional.
- **Tutoria e Mentoria (*Buddy Program*):** Designação de um servidor experiente para acompanhar o novato nas rotinas diárias e sanar dúvidas operacionais.
- **Cursos de Formação Inicial:** Aulas e oficinas práticas promovidas pela Escola de Contas/Governo para instrumentalizar o servidor nos sistemas corporativos e procedimentos processuais de controle externo.

Teste 438

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A gestão estratégica é um processo que abrange a definição e implementação de estratégias para alcançar objetivos organizacionais. Seus conceitos centrais incluem a análise do ambiente interno e externo, a formulação de planos estratégicos e a alocação eficaz de recursos para execução. Com relação à gestão estratégica, avalie as afirmativas a seguir: I. Na abordagem tradicional de formulação estratégica, o método mais utilizado é o prescritivo, originado da evolução das escolas de planejamento, gestão estratégica e posicionamento. II. Organizações menos focadas na sistematização das atividades de formulação estratégica têm adotado métodos descritivos, como os orientados às escolas de aprendizagem organizacional, à escola cognitiva e à escola empreendedora. III. Em condições imprevisíveis e dinâmicas, as organizações não precisam de métodos de resposta rápida às instabilidades futuras, nem de interação constante com stakeholders ou adaptação frequente. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)*, 1. Agregar Pessoas: *Quem deve ingressar na organização?* — Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas* deste guia, a administração do trabalho humano passou por profundas transformações ao longo dos séculos XX e XXI, transitando de uma visão puramente mecanicista e punitiva para uma abordagem estratégica voltada ao desenvolvimento de competências. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)*, prazo de Validade (Art. 37, III): Até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (critério de discricionariedade da administração, dentro do período inicial).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)*, além disso, o art. 37, III da CF/88 estabelece que o concurso terá validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto*, tempo de Execução: Rápido: os colaboradores já são conhecidos e estão cadastrados. — Lento e moroso: prazos de inscrição, recursos e homologação. — Médio a longo.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 439

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) O ordenador de despesas de um órgão federal verificou, no segundo semestre do exercício financeiro, que os créditos orçamentários originalmente aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) seriam insuficientes para cobrir despesas essenciais previstas em programa prioritário do Plano Plurianual. Diante disso, o gestor cogitou adotar medidas para adequar a execução orçamentária à nova realidade, observando os limites e procedimentos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 4.320/1964. Considerando os instrumentos de planejamento e gestão orçamentária e os procedimentos de controle financeiro aplicáveis à situação, assinale a afirmativa correta.

A) O instrumento adequado para reforçar dotação orçamentária já existente é o crédito especial, aberto por lei específica e destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica na LOA vigente.

B) O instrumento adequado é o crédito extraordinário, que pode ser aberto por medida provisória no âmbito federal e independe de indicação de fonte de recursos, sendo aplicável a qualquer situação de insuficiência orçamentária verificada durante o exercício.

C) O instrumento adequado é o crédito suplementar, destinado a reforçar dotação orçamentária já existente na LOA, cuja abertura depende de autorização legislativa e de indicação de fonte de recursos, nos termos do Art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

D) A insuficiência de créditos orçamentários deve ser suprida por remanejamento direto entre dotações de quaisquer órgãos, por ato do ordenador de despesas, independentemente de autorização legislativa, desde que o valor total da LOA não seja alterado.

E) A situação descrita pode ser resolvida pela revisão do Plano Plurianual (PPA) durante o exercício financeiro, pois a alteração do PPA implica automaticamente a ampliação dos créditos orçamentários correspondentes na LOA vigente, dispensando a abertura de créditos adicionais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O instrumento adequado para reforçar dotação orçamentária já existente é o crédito especial, aberto por lei...". De acordo com a teoria estudada em *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)*, *Cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração* (destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento — art. 37, II e V).

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "O instrumento adequado é o crédito extraordinário, que pode ser aberto por medida provisória no âmbito federal e...". De acordo com a teoria estudada em *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)*, direito Subjetivo à Nomeação (Jurisprudência Vinculante do STF - Tema 161 / RE 598.099): O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto originariamente no edital do concurso público possui direito público subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)* deste guia, exigência Constitucional (Art. 37, II): A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "O instrumento adequado é o crédito suplementar, destinado a reforçar dotação orçamentária já existente na LOA...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A insuficiência de créditos orçamentários deve ser suprida por remanejamento direto entre dotações de quaisquer...". De acordo com a teoria estudada em *5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)*, a prorrogação deve ser pelo mesmo prazo fixado no edital original (se o edital fixou 1 ano, prorroga-se por mais 1 ano; se fixou 6 meses, prorroga-se por 6 meses).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A situação descrita pode ser resolvida pela revisão do Plano Plurianual (PPA) durante o exercício financeiro, pois...". De acordo com a teoria estudada em *Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto*, impacto na Motivação: Eleva a motivação interna e valoriza a carreira funcional. — Pode desmotivar servidores internos que almejavam a oportunidade. — Equilibra estímulo interno e ampliação de horizontes.

GABARITO OFICIAL: C

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, II e IX (Concurso Público e Contratação) - Requisito obrigatório de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Título II (Do Provimento, Concurso e Posse) - Regras estaduais sobre edital de concurso, prazos de validade, nomeação, posse e exercício dos servidores goianos.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do TCE-GO) - Atribuições, requisitos de ingresso e especialidades dos cargos efetivos do tribunal.
- STF Súmula Vinculante 13 (Vedação ao Nepotismo no Provimento) - Proíbe nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau para cargo em comissão ou função gratificada.
- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política de Ingresso e Dimensionamento da Força de Trabalho) - Metodologia de planejamento da força de trabalho e competências necessárias no setor público.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 4 - Recrutamento de Pessoas; Cap. 5 - Seleção de Pessoas; Cap. 6 - Socialização Organizacional).
- MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Cap. 3 - Recrutamento e Seleção de Pessoal).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 8 - Servidores Públicos e Concurso Público).

02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas; As Quatro Etapas do Ciclo de Treinamento (LNT, Desenho, Execução e Avaliação de Resultados); Modelo dos 4 Níveis de Kirkpatrick; Gestão do Conhecimento (Tácito vs. Explícito e Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi); Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge; Educação Corporativa e Escolas de Governo.

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Diferenciação Teórica: Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas:**
    - Critérios de temporalidade (curto prazo vs. longo prazo);
    - Foco do treinamento: cargo atual, suprimento de carências imediatas de desempenho operacional;
    - Foco do desenvolvimento: carreira, ampliação do potencial intelectual e cargos/desafios futuros;
    - Papel de T&D no macroprocesso de **Desenvolver Pessoas** de Idalberto Chiavenato.
2. **O Ciclo Estratégico de Treinamento (4 Etapas Integradas):**
    - **Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT):** análise organizacional, análise da força de trabalho/competências e análise funcional/individual (instrumentos: avaliação de desempenho, observação direta, entrevistas com lideranças e incidentes críticos).
    - **Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento:** os 6 parâmetros do projeto instrucional (*quem deve ser treinado, quem vai treinar, em que treinar, onde treinar, como treinar e quando treinar*).
    - **Etapa 3: Execução e Condução:** metodologias ativas, simulações, oficinas práticas, cursos presenciais e Ensino a Distância (EaD/microlearning).
    - **Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick):**
    - Nível 1: Reação e Satisfação;
    - Nível 2: Aprendizado e Retenção Cognitiva;
    - Nível 3: Comportamento no Cargo / Aplicabilidade / Transferência do Aprendizado;
    - Nível 4: Resultados Organizacionais e Impacto Institucional (ampliação de eficiência no controle externo);
    - O Modelo de Jack Phillips: o 5º Nível (*Return on Investment* - ROI financeiro).
3. **Gestão do Conhecimento Organizacional:**
    - A pirâmide cognitiva: Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria (Modelo DIKW);
    - Conhecimento Tácito (subjetivo, pessoal, empírico, interiorizado e difícil de formalizar) vs. Conhecimento Explícito (estruturado, codificado, documentado em manuais, leis e sistemas);
    - O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi):
    - **Socialização:** Tácito → Tácito (compartilhamento de experiências diretas e tutoria);
    - **Externalização:** Tácito → Explícito (articulação do saber prático em manuais e conceitos);
    - **Combinação:** Explícito → Explícito (cruzamento e sistematização de bases documentais);
    - **Internalização:** Explícito → Tácito (incorporação do conteúdo na prática diária - *learning by doing*);
    - O conceito japonês de *Ba* (contexto e espaço compartilhado para geração de conhecimento).
4. **Aprendizagem Organizacional e a Organização que Aprende:**
    - Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*) vs. Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*) segundo Chris Argyris e Donald Schön;
    - As Cinco Disciplinas de Peter Senge (*A Quinta Disciplina*): Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e Pensamento Sistêmico;
    - Educação Corporativa no Setor Público: Escolas de Governo e a atuação da Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB).

🧭 Sumário

1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas
    1. Teste 440
    2. Teste 441
2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas e a Avaliação de Kirkpatrick

    1. Teste 442
    2. Teste 443
3. **Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI**
    1. Teste 444
    2. Teste 445
4. **Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge**
    1. Teste 446
    2. Teste 447
5. **Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)**
    1. Teste 448
    2. Teste 449
6. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas

Na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento:

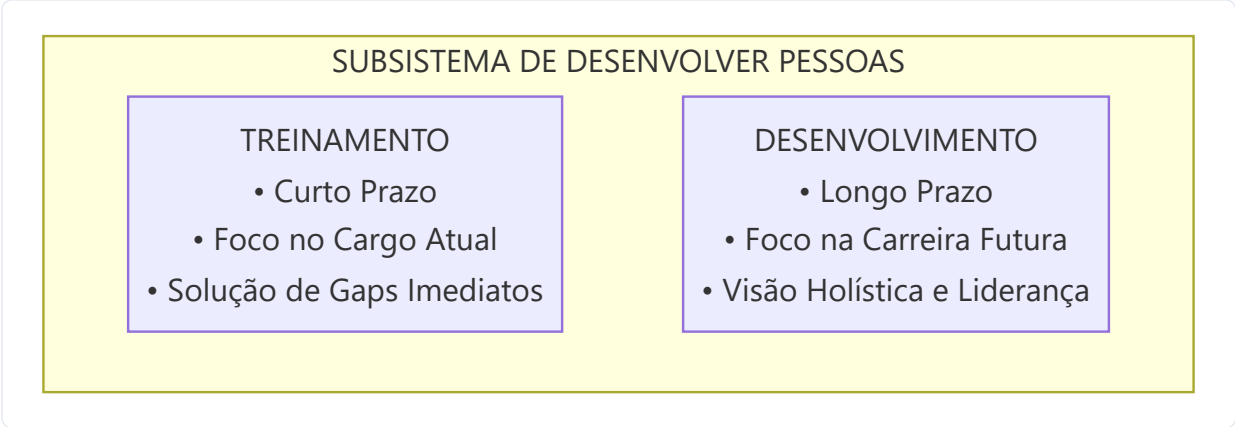


Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento

Critério de Comparação	Treinamento	Desenvolvimento de Pessoas
Dimensão Temporal	**Curto prazo** (ação pontual e imediata).	**Médio e longo prazo** (processo contínuo).
Foco de Atuação	**Cargo atual:** prepara o servidor para as atribuições que exerce hoje.	**Carreira e organização:** prepara o servidor para cargos futuros e novas atribuições.
Objetivo Primário	Repassar conhecimentos específicos e sanar deficiências técnicas operacionais.	Expandir capacidades conceituais, competências comportamentais e potencial de liderança.
Escopo do Conteúdo	Estrito, técnico, procedural e centrado na tarefa (ex.: operar o sistema de protocolo eletrônico).	Amplo, abrangente, reflexivo e estratégico (ex.: programa de governança e ética pública).
Avaliação do Sucesso	Rápida execução sem erros na rotina diária do posto de trabalho.	Capacidade de inovação, liderança adaptativa e visão sistêmica institucional.

> 🔴 **[ATENÇÃO (TREINAMENTO VS. DESENVOLVIMENTO)]:**
> Treinamento refere-se ao **presente** e ao cargo **atual** (objetivo imediato e operacional). Desenvolvimento refere-se ao **futuro** e à **carreira** como um todo (objetivo mediato, estratégico e de liderança).

Teste 440

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Para ministrar um treinamento, Ana precisará durante a apresentação: • ver o slide atual, o slide seguinte e anotações do orador; • ver o tempo atual para ajudá-la a definir o ritmo de sua apresentação; • escolher o ícone da caneta de anotações para desenhar na tela em tempo real, ou escolher um apontador laser; • escolher a lupa para aumentar o zoom em uma determinada parte de um slide. Para isso, no Microsoft Power Point, Ana deve:

A) executar narrações;

B) exibir slide mestre;

C) configurar transições;

D) mostrar controles de mídias;

E) usar modo de exibição do apresentador.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "executar narrações". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento*, treinamento refere-se ao presente e ao cargo atual (objetivo imediato e operacional). Desenvolvimento refere-se ao futuro e à carreira como um todo (objetivo mediato, estratégico e de liderança).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "exibir slide mestre". De acordo com a teoria estudada em *B) Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento*, quem deve ser treinado? (público-alvo / participantes selecionados).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "configurar transições". De acordo com a teoria estudada em *C) Etapa 3: Execução e Condução do Treinamento*, aplicação prática do plano pedagógico. Exige ambiente físico e tecnológico adequado, motivação dos educandos e domínio didático por parte dos instrutores.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mostrar controles de mídias". De acordo com a teoria estudada em *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)*, nível 2: Aprendizagem: Avalia a aquisição e fixação de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. — Durante ou logo após o término do curso. — Testes teóricos, provas de conhecimento e exames práticos (pré-teste e pós-teste).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento* deste guia, foco de Atuação: Cargo atual: prepara o servidor para as atribuições que exerce hoje. — Carreira e organização: prepara o servidor para cargos futuros e novas atribuições. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "usar modo de exibição do apresentador".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 441

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) A figura abaixo mostra uma matriz do tipo "Nine Box" com parte das saídas de uma avaliação de desempenho com foco em competências realizada em certa organização. O gráfico mostra as entregas confrontadas com as capacidades (conhecimento/habilidades) de cinco profissionais (A, B, C, D e E), com a seguinte escala: 1 (não atende); 2 (em desenvolvimento); 3 a 5 (atende) e 6 (supera). A diretora de RH da organização está analisando esses resultados para propor possíveis ações de gestão de pessoas. Em relação aos profissionais, os dados da matriz indicam as seguintes situações e possibilidades de ação adequadas:

A) A é um profissional pouco experiente: indicar para treinamento comportamental;

B) B supera as exigências de capacitação, mas tem entregas insatisfatórias: reavaliar a área ou posição de atuação;

C) C é um profissional com capacitação e entrega adequadas: requer orientação imediata do líder em relação às expectativas de entrega e deve priorizar a complementação técnica;

D) D e E mostram excelente entrega: indicar para promoção;

E) A e B atendem parcialmente aos requisitos: atribuir mais desafios com vistas a assumir atribuições mais complexas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A é um profissional pouco experiente: indicar para treinamento comportamental". De acordo com a teoria estudada em *1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas*, na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento* deste guia, foco de Atuação: Cargo atual: prepara o servidor para as atribuições que exerce hoje. — Carreira e organização: prepara o servidor para cargos futuros e novas atribuições. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "B supera as exigências de capacitação, mas tem entregas insatisfatórias: reavaliar a área ou posição de atuação".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "C é um profissional com capacitação e entrega adequadas: requer orientação imediata do líder em relação às...". De acordo com a teoria estudada em *5. Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)*, escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB): Unidade de formação e capacitação que promove o contínuo aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a orientação pedagógica dos gestores municipais e estaduais jurisdicionados, funcionando como vetor de controle preventivo e pedagógico.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "D e E mostram excelente entrega: indicar para promoção". De acordo com a teoria estudada em *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)*, eRRADO! O Nível 1 mede apenas se os participantes gostaram da aula e das instalações. Uma reação excelente pode conviver com zero aprendizagem (Nível 2) ou zero aplicação no trabalho (Nível 3).

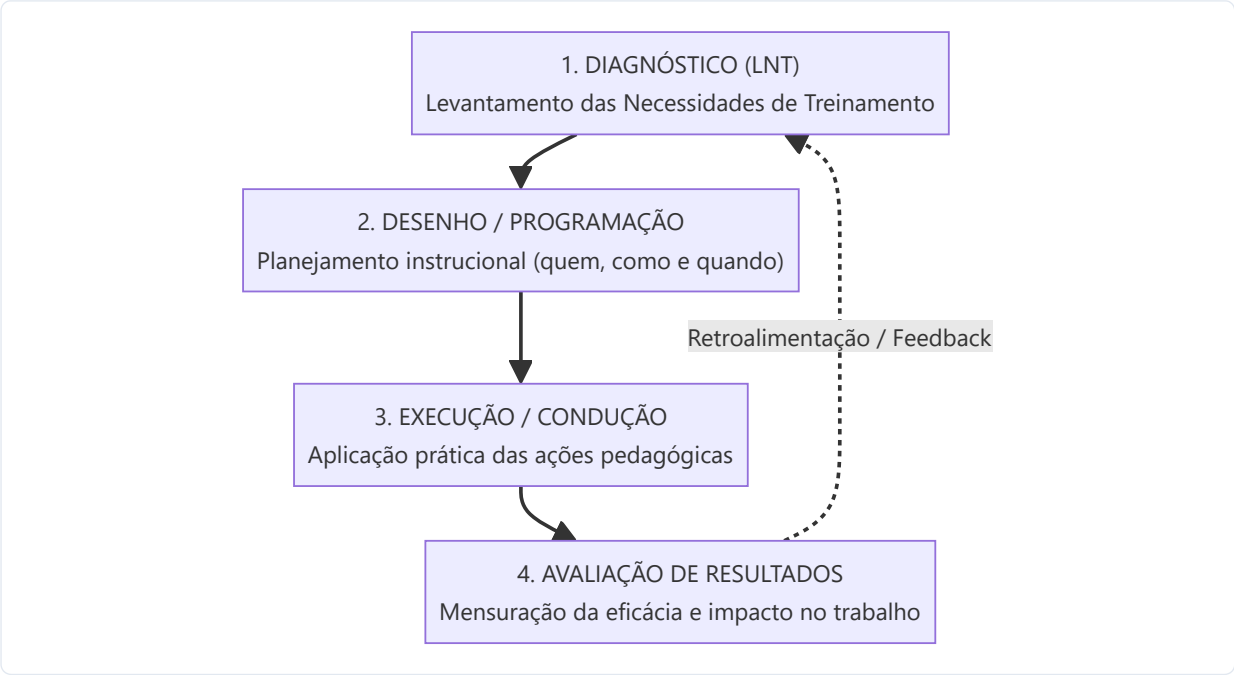
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A e B atendem parcialmente aos requisitos: atribuir mais desafios com vistas a assumir atribuições mais complexas". De acordo com a teoria estudada em *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)*, donald Kirkpatrick propôs a metodologia mais consagrada e cobrada em concursos públicos para mensurar a eficácia de programas de capacitação, dividida em quatro níveis sucessivos de complexidade.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas e a Avaliação de Kirkpatrick

Segundo Idalberto Chiavenato, o treinamento funciona como um ciclo contínuo composto por quatro fases lógicas e sequenciais:



A) Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT)

O LNT é o diagnóstico das carências de competências que prejudicam o alcance das metas organizacionais. O diagnóstico ocorre em três níveis de análise:

1. **Análise Organizacional:** examina a missão, a visão de futuro, os planos estratégicos e as metas globais do órgão para identificar quais competências coletivas são essenciais.
2. **Análise dos Recursos Humanos (Competências):** mapeia as competências atuais dos servidores frente às competências exigidas pelo órgão, detectando as lacunas (*skills gaps*).
3. **Análise das Operações e Tarefas (Cargos):** avalia a descrição de cada cargo, os requisitos técnicos e o padrão de excelência esperado para cada função pública.

B) Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento

Consiste no planejamento instrucional estruturado, respondendo a seis questões cruciais:

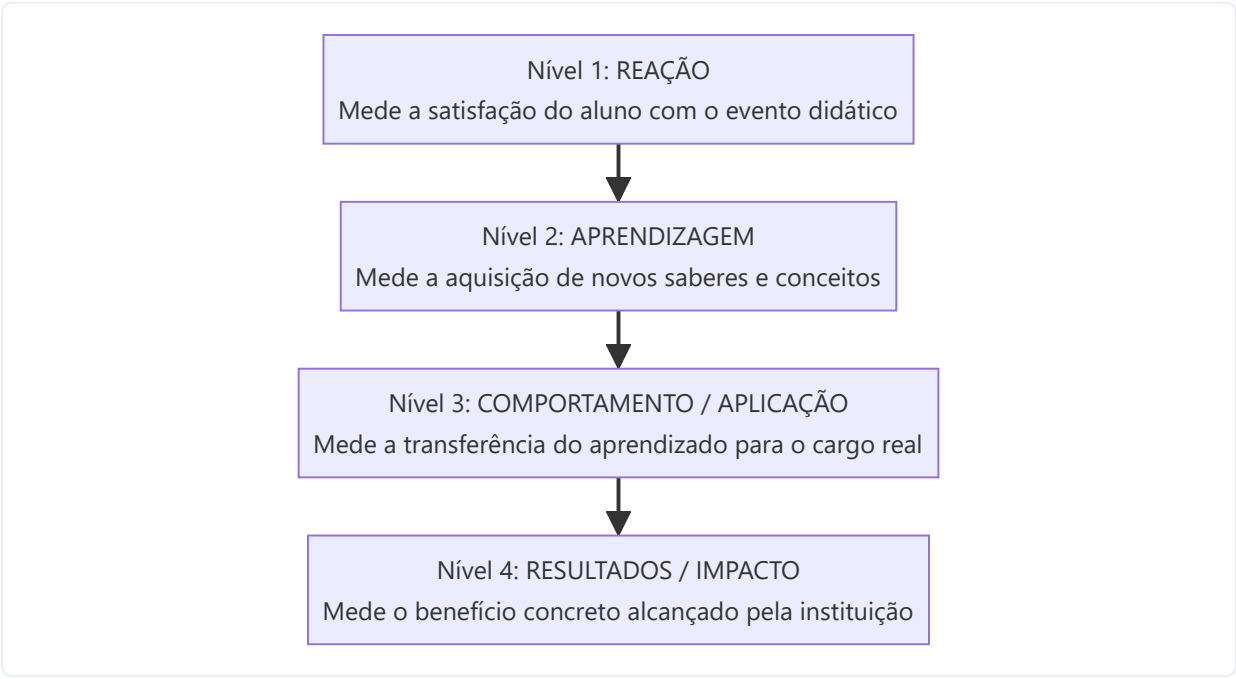
- **Quem deve ser treinado?** (público-alvo / participantes selecionados);
- **Quem vai treinar?** (instrutores internos da Escola de Contas ou consultores externos contratados);
- **Em que treinar?** (conteúdo programático, competências técnicas e comportamentais);
- **Onde treinar?** (salas de aula presenciais, laboratórios ou ambiente virtual EaD);
- **Como treinar?** (métodos pedagógicos: estudos de caso, oficinas, simulações ou palestras expositivas);
- **Quando treinar?** (cronograma, carga horária e período de realização).

C) Etapa 3: Execução e Condução do Treinamento

Aplicação prática do plano pedagógico. Exige ambiente físico e tecnológico adequado, motivação dos educandos e domínio didático por parte dos instrutores.

D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)

Donald Kirkpatrick propôs a metodologia mais consagrada e cobrada em concursos públicos para mensurar a eficácia de programas de capacitação, dividida em quatro níveis sucessivos de complexidade:



Nível de Kirkpatrick	Objeto de Avaliação	Momento da Avaliação	Instrumento Típico de Medição
Nível 1: Reação	Avalia o grau de satisfação dos participantes com o curso, material, didática e infraestrutura.	Aplicado imediatamente no encerramento da aula.	Questionário de pesquisa de satisfação (escala Likert).
Nível 2: Aprendizagem	Avalia a aquisição e fixação de novos conhecimentos, habilidades e atitudes.	Durante ou logo após o término do curso.	Testes teóricos, provas de conhecimento e exames práticos (pré-teste e pós-teste).
Nível 3: Comportamento no Cargo (Transferência)	Avalia se o participante modificou sua conduta no posto de trabalho e aplica o que aprendeu.	Aplicado semanas ou meses após o retorno à rotina (30 a 90 dias).	Observação em serviço, relatórios de produtividade e avaliação da chefia imediata.
Nível 4: Resultados / Impacto Organizacional	Avalia os impactos macroinstitucionais obtidos pelo órgão (redução de custos, agilidade processual).	Longo prazo (semestral ou anual).	Indicadores de desempenho, relatórios gerenciais e metas institucionais atingidas.
Nível 5: ROI (Jack Phillips)	Avalia a relação financeira entre o custo do treinamento e os benefícios monetários gerados.	Pós-implementação.	Fórmula do ROI: $\text{ROI}\ (\%) = \frac{\text{Benefícios Líquidos}}{\text{Custos do Treinamento}} \times 100$.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (NÍVEIS DE KIRKPATRICK)]:**
> A banca frequentemente afirma que "*uma avaliação de reação altamente positiva comprova que os servidores assimilaram o conteúdo e melhorarão a produtividade da instituição*". **ERRADO!** O Nível 1 mede apenas se os participantes gostaram da aula e das instalações. Uma reação excelente pode conviver com zero aprendizagem (Nível 2) ou zero aplicação no trabalho (Nível 3). Além disso, lembre-se: provas de conhecimentos teóricos ao final do curso medem **Aprendizagem (Nível 2)** e NÃO comportamento no trabalho (Nível 3).

Teste 442

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A área de Gestão de Pessoas da empresa ABC tem revisado sua estratégia de treinamento à luz das tendências contemporâneas. Após diagnóstico interno, optou por implementar uma abordagem em que o conteúdo é entregue em pequenas doses, facilitando a assimilação rápida e eficaz das informações, permitindo que os colaboradores aprendam de forma flexível e acessem o conteúdo em momentos compatíveis com sua rotina, o que favorece a retenção do conhecimento. A tendência contemporânea de treinamento descrita corresponde ao

A) microlearning.

B) aprendizado experiencial.

C) mentoring digital.

D) treinamento baseado em dados.

E) role-playing.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)* deste guia, nível 3: Comportamento no Cargo (Transferência): Avalia se o participante modificou sua conduta no posto de trabalho e aplica o que aprendeu. — Aplicado semanas ou meses após o retorno à rotina (30 a 90 dias). — Observação em serviço, relatórios de produtividade e avaliação da chefia imediata. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "microlearning".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aprendizado experiencial". De acordo com a teoria estudada em *B) Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito*, forma de Aprendizado: Aprendizado prático por convivência, mentoria, tutoria e imitação. — Leitura de documentos, estudo de normas e consulta a bancos de dados.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mentoring digital". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento*, avaliação do Sucesso: Rápida execução sem erros na rotina diária do posto de trabalho. — Capacidade de inovação, liderança adaptativa e visão sistêmica institucional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "treinamento baseado em dados". De acordo com a teoria estudada em *1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas*, na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "role-playing". De acordo com a teoria estudada em *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)*, nível 2: Aprendizagem: Avalia a aquisição e fixação de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. — Durante ou logo após o término do curso. — Testes teóricos, provas de conhecimento e exames práticos (pré-teste e pós-teste).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 443

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) "Numa peça teatral ou romance, uma palavra imprópria é apenas uma palavra: e a impropriedade, seja ou não percebida, não acarreta consequência alguma. Num código legal – especialmente composto de leis tidas como fundamentais – uma palavra imprópria pode ser uma calamidade nacional: e a guerra civil, a consequência disso. De uma palavra tola podem irromper mil punhais." (Bentham, 1796) A finalidade básica desse fragmento textual é:

A) alertar contra o uso impróprio de palavras, especialmente em textos de grande aplicabilidade social;

B) mostrar o uso irresponsável das palavras em textos modernos, mesmo naqueles produzidos por pessoas cultas;

C) indicar que a impropriedade vocabular é fruto da inadequação entre o significado da palavra e a situação em que é empregada;

D) demonstrar a absoluta necessidade de que os usuários das palavras tenham perfeito conhecimento de seus significados;

E) aconselhar que os autores dos textos verifiquem a possibilidade de ambiguidade no uso dos vocábulos a fim de evitarem consequências desastrosas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)* deste guia, socialização (Tácito → Tácito): Compartilhamento de experiências diretas entre pessoas, sem uso necessário da linguagem escrita (ex.: tutoria de um técnico novato por um auditor sênior, conversas informais e observação em campo no *Ba Originário*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "alertar contra o uso impróprio de palavras, especialmente em textos de grande aplicabilidade social".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mostrar o uso irresponsável das palavras em textos modernos, mesmo naqueles produzidos por pessoas cultas". De acordo com a teoria estudada em *1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas*, na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "indicar que a impropriedade vocabular é fruto da inadequação entre o significado da palavra e a situação em que é...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas e a Avaliação de Kirkpatrick*, segundo Idalberto Chiavenato, o treinamento funciona como um ciclo contínuo composto por quatro fases lógicas e sequenciais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "demonstrar a absoluta necessidade de que os usuários das palavras tenham perfeito conhecimento de seus significados". De acordo com a teoria estudada em *B) Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito*, localização: Armazenado na mente e na experiência dos indivíduos (*know-how*). — Registrado em suportes físicos ou digitais (manuais, livros, leis, normas e sistemas).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aconselhar que os autores dos textos verifiquem a possibilidade de ambiguidade no uso dos vocábulos a fim de...". De acordo com a teoria estudada em *B) Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento*, quem deve ser treinado? (público-alvo / participantes selecionados).

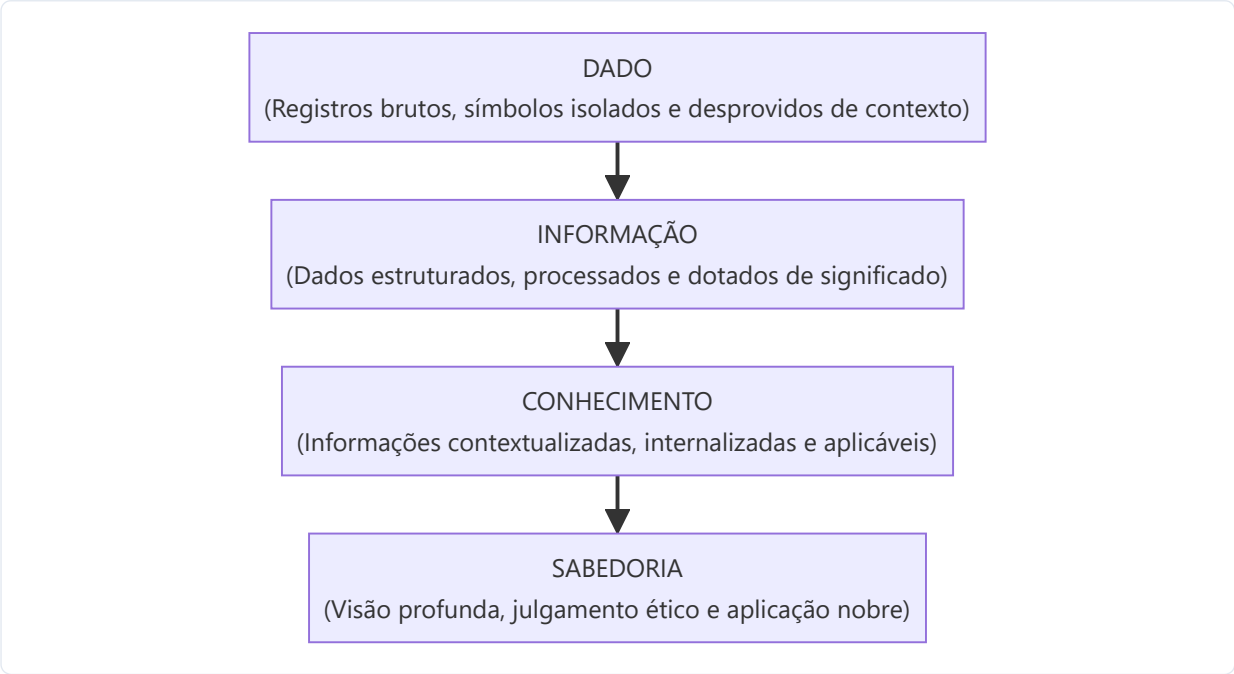
GABARITO OFICIAL: A

---

3. Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI

A gestão do conhecimento é o conjunto integrado de processos que criam, organizam, disseminam e aplicam saberes para alavancar a eficiência organizacional.

A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)



- **Dado:** Registro numérico ou textual isolado, sem interpretação (ex.: "R\$ 1.500.000,00").
- **Informação:** Dados organizados em determinado contexto, dotados de sentido e propósito (ex.: "Contrato de TI no valor de R\$ 1.500.000,00 celebrado com dispensa indevida de licitação").

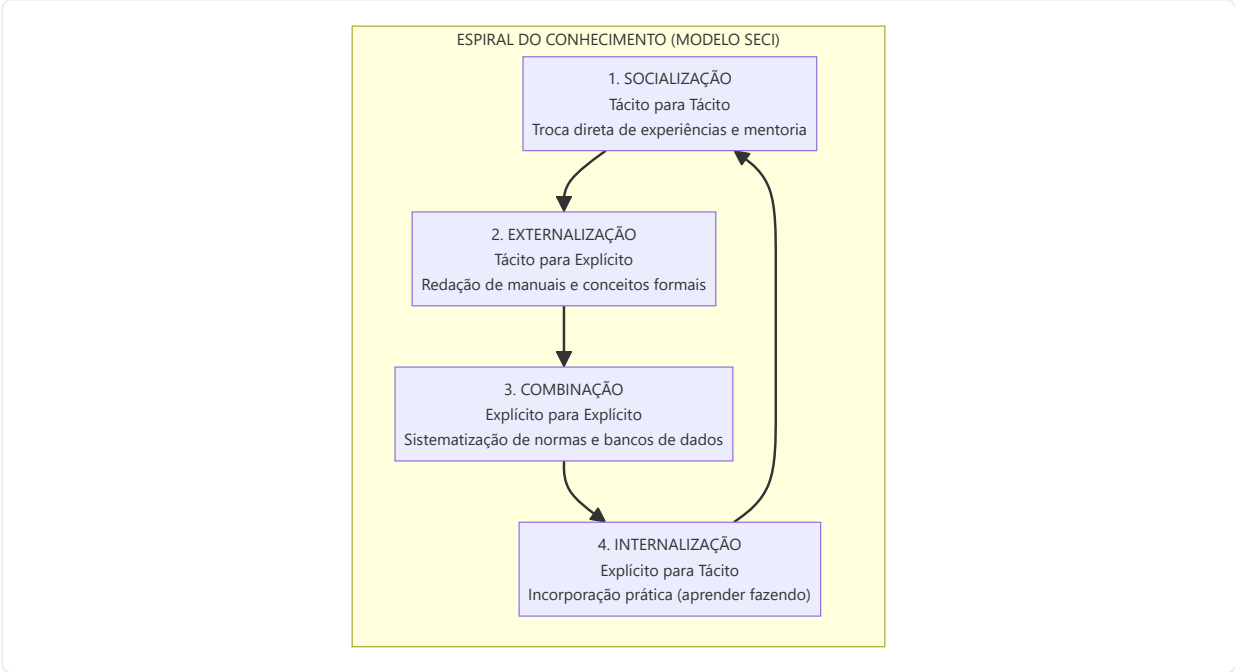
- **Conhecimento:** Informação processada pela mente humana, combinada com experiência, valores e intuição, capacitando o indivíduo para a tomada de decisão (ex.: "Auditor identifica irregularidade na dispensa com base no histórico do fornecedor e na Lei 14.133/2021").
- **Sabedoria:** Capacidade superior de aplicar o conhecimento com prudência, discernimento ético e visão de longo prazo em prol da sociedade.

B) Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito

Dimensão	Conhecimento Tácito	Conhecimento Explícito
Origem e Natureza	Subjetivo, pessoal, intuitivo e empírico.	Objetivo, racional, formal e lógico.
Localização	Armazenado na mente e na experiência dos indivíduos (*know-how*).	Registrado em suportes físicos ou digitais (manuais, livros, leis, normas e sistemas).
Facilidade de Transmissão	Difícil de verbalizar, codificar e formalizar por escrito.	Fácil de estruturar, armazenar, duplicar e compartilhar em rede.
Forma de Aprendizado	Aprendizado prático por convivência, mentoria, tutoria e imitação.	Leitura de documentos, estudo de normas e consulta a bancos de dados.

C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)

Segundo Nonaka e Takeuchi, o conhecimento institucional é criado a partir da interação dinâmica e ininterrupta entre o conhecimento tácito e o explícito, percorrendo quatro modos de conversão:



1. **Socialização (Tácito → Tácito):** Compartilhamento de experiências diretas entre pessoas, sem uso necessário da linguagem escrita (ex.: tutoria de um técnico novato por um auditor sênior, conversas informais e observação em campo no *Ba Originário*).
2. **Externalização (Tácito → Explícito):** Articulação e tradução do conhecimento tácito em conceitos compreensíveis, modelos visuais, metáforas, manuais operacionais e fluxogramas acessíveis a todos (no *Ba Interativo*).
3. **Combinação (Explícito → Explícito):** Agrupamento, classificação, análise e cruzamento de diferentes fontes de conhecimentos já codificados (ex.: compilar acórdãos e pareceres para redigir uma Instrução Normativa consolidada do TCE-GO no *Ba Cibernético*).
4. **Internalização (Explícito → Tácito):** Incorporação do conhecimento explícito recém-produzido na mente e nos hábitos de trabalho do servidor por meio do "aprender fazendo" (*learning by doing* no *Ba Exercitante*).

> ⭐ **[IMPORTANTE (HISTORINHAS PRÁTICAS DO MODELO SECI)]:**
> A FCC adora cobrar o Modelo SECI por meio de situações hipotéticas de trabalho:
>
> - Se o auditor experiente passa dicas práticas e intuições para um estagiário durante uma fiscalização em campo: **SOCIALIZAÇÃO (Tácito para Tácito)**.
> - Se esse auditor redige uma apostila ou manual de auditoria com seus métodos: **EXTERNALIZAÇÃO (Tácito para Explícito)**.
> - Se o setor reúne manuais de diversos tribunais e publica um guia analítico unificado: **COMBINAÇÃO (Explícito para Explícito)**.
> - Se os novos servidores leem o guia e passam a aplicá-lo automaticamente na rotina: **INTERNALIZAÇÃO (Explícito para Tácito)**.

Teste 444

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Liderança, poder e autoridade são conceitos interconectados que desempenham papéis cruciais na dinâmica das organizações e sociedades. A compreensão de como esses elementos funcionam e interagem é fundamental para a gestão eficaz e para a promoção de ambientes de trabalho produtivos e harmoniosos. Assinale a opção que descreve o poder exercido quando B reconhece que A possui conhecimento, experiência ou competência especial em uma determinada situação.

A) Poder legitimado.

B) Poder de referência.

C) Poder de perícia.

D) Poder coercitivo.

E) Poder de recompensa.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Poder legitimado". De acordo com a teoria estudada em *C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)*, externalização (Tácito → Explícito): Articulação e tradução do conhecimento tácito em conceitos compreensíveis, modelos visuais, metáforas, manuais operacionais e fluxogramas acessíveis a todos (no *Ba Interativo*).
>
> **B) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Poder de referência". De acordo com a teoria estudada em *3. Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI*, a gestão do conhecimento é o conjunto integrado de processos que criam, organizam, disseminam e aplicam saberes para alavancar a eficiência organizacional.
>
> **C) Correta.** Conforme fundamentado na seção *C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)* deste guia, segundo Nonaka e Takeuchi, o conhecimento institucional é criado a partir da interação dinâmica e ininterrupta entre o conhecimento tácito e o explícito, percorrendo quatro modos de conversão. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Poder de perícia".
>
> **D) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Poder coercitivo". De acordo com a teoria estudada em *A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)*, conhecimento: Informação processada pela mente humana, combinada com experiência, valores e intuição, capacitando o indivíduo para a tomada de decisão (ex.: "Auditor identifica irregularidade na dispensa com base no histórico do fornecedor e na Lei 14.133/2021").
>
> **E) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Poder de recompensa". De acordo com a teoria estudada em *B) Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito*, localização: Armazenado na mente e na experiência dos indivíduos (*know-how*). — Registrado em suportes físicos ou digitais (manuais, livros, leis, normas e sistemas).
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

Teste 445

(FGV – TRT/13 – 2022 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção "porque"; as opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do sentido original, à exceção de uma. Assinale-a.

A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso sofre e é tirano e verdugo de si próprio.

B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles são louvados.

C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade alheia.

D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume muito.

E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não envelhecem.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o...". De acordo com a teoria estudada em *C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)*, internalização (Explícito → Tácito): Incorporação do conhecimento explícito recém-produzido na mente e nos hábitos de trabalho do servidor por meio do "aprender fazendo" (*learning by doing* no *Ba Exercitante*).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles são...". De acordo com a teoria estudada em *C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)*, a FCC adora cobrar o Modelo SECI por meio de situações hipotéticas de trabalho.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade...". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento*, avaliação do Sucesso: Rápida execução sem erros na rotina diária do posto de trabalho. — Capacidade de inovação, liderança adaptativa e visão sistêmica institucional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume...". De acordo com a teoria estudada em *A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)*, sabedoria: Capacidade superior de aplicar o conhecimento com prudência, discernimento ético e visão de longo prazo em prol da sociedade.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)* deste guia, socialização (Tácito → Tácito): Compartilhamento de experiências diretas entre pessoas, sem uso necessário da linguagem escrita (ex.: tutoria de um técnico novato por um auditor sênior, conversas informais e observação em campo no *Ba Originário*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/13/2022) ao estabelecer que "As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação...".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge

A aprendizagem organizacional ocorre quando o aprendizado individual e coletivo é incorporado aos processos, valores, estruturas e cultura permanente da organização.

A) Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Chris Argyris e Donald Schön)

- **Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*):** A organização detecta um erro e corrige os procedimentos imediatos, **sem questionar as premissas, normas ou políticas básicas** que originaram a falha (comportamento de mero "termostato").
- **Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*):** A organização detecta o erro e **reexamina criticamente as regras subjacentes, objetivos fundamentais e premissas culturais**, promovendo mudanças estruturais profundas e inovação transformadora.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — CIRCUITO DUPLO DE ARGYRIS]:**
> A diferença fundamental reside no questionamento das premissas:
>
> - Circuito simples: corrige a rota sem questionar o destino (mantém os valores vigentes);
> - Circuito duplo: questiona se o destino e as normas prévias ainda fazem sentido no contexto atual.

Teste 446

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Assinale a oração adversativa que estabelece entre os segmentos indicados uma relação de real oposição.

A) A palavra é dom de todos, mas a sabedoria cabe a poucos.

B) Há muito o que saber, mas pouco que viver.

C) O que os homens realmente querem não é conhecimento, mas certezas.

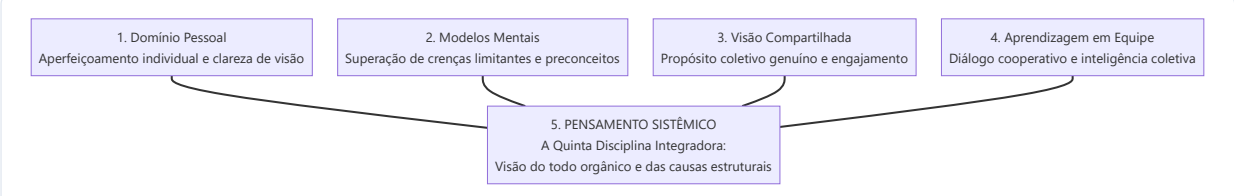
D) Esteja pronto para escutar, mas lento para dar a resposta.

E) Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A palavra é dom de todos, mas a sabedoria cabe a poucos". De acordo com a teoria estudada em *A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)*, sabedoria: Capacidade superior de aplicar o conhecimento com prudência, discernimento ético e visão de longo prazo em prol da sociedade.
>
> **B) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Há muito o que saber, mas pouco que viver". De acordo com a teoria estudada em *A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)*, dado: Registro numérico ou textual isolado, sem interpretação (ex.: "R\$ 1.500.000,00").
>
> **C) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O que os homens realmente querem não é conhecimento, mas certezas". De acordo com a teoria estudada em *1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas*, na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento.
>
> **D) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Esteja pronto para escutar, mas lento para dar a resposta". De acordo com a teoria estudada em *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)*, nível 5: ROI (Jack Phillips): Avalia a relação financeira entre o custo do treinamento e os benefícios monetários gerados. — Pós-implementação. — Fórmula do ROI: $\text{ROI}\ (\%) = \frac{\text{Benefícios Líquidos}}{\text{Custos do Treinamento}} \times 100$.
>
> **E) Correta.** Conforme fundamentado na seção *B) As Cinco Disciplinas de Peter Senge (A Quinta Disciplina)* deste guia, para Peter Senge, uma Organização que Aprende (*Learning Organization*) baseia-se na prática contínua de cinco disciplinas essenciais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende".
>
> **GABARITO OFICIAL: E**

B) As Cinco Disciplinas de Peter Senge (*A Quinta Disciplina*)

Para Peter Senge, uma **Organização que Aprende** (*Learning Organization*) baseia-se na prática contínua de cinco disciplinas essenciais:



1. **Domínio Pessoal:** Busca contínua pelo aprimoramento e autodesenvolvimento, com clareza dos objetivos de vida e visão realista das próprias forças e fragilidades.
2. **Modelos Mentais:** Capacidade de identificar, questionar e transformar as imagens e preconceitos internos enraizados que condicionam nossa percepção do mundo organizacional.
3. **Visão Compartilhada:** Construção de um senso coletivo de propósito e destino comum, substituindo o mero cumprimento de ordens pelo compromisso entusiasmado com a missão pública.
4. **Aprendizagem em Equipe:** Prática do diálogo autêntico entre os membros do grupo, superando disputas de vaidade e gerando soluções muito superiores à inteligência individual isolada.
5. **Pensamento Sistêmico (A 5ª Disciplina):** É a disciplina integradora que conecta as outras quatro. Permite enxergar a organização não como partes fragmentadas, mas como uma rede viva de inter-relações e interdependências mútuas, focando nas causas estruturais dos problemas em vez de remediar sintomas superficiais.

Teste 447

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) As inferências são fruto do conhecimento de mundo do leitor, que deve reconhecer as ligações semânticas não explicitadas. A única frase abaixo que NÃO se enquadra entre inferências é:

A) "O carro entrou bastante devagar no estacionamento, com os pneus traseiros arriados";

B) "O Novo Testamento é de leitura mais fácil que o Velho Testamento; os evangelhos são úteis para nossa vida";

C) "Os turistas compraram uma casa na cidade visitada; os quartos davam vista para a montanha";

D) "As garrafas de vinho foram colocadas deitadas no armário, com os rótulos para cima";

E) "O médico pegou o formulário de cima da mesa e escreveu o endereço para o cliente".

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que ""O carro entrou bastante devagar no estacionamento, com os pneus traseiros arriados"". De acordo com a teoria estudada em *B) Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento*, quem deve ser treinado? (público-alvo / participantes selecionados).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que ""O Novo Testamento é de leitura mais fácil que o Velho Testamento; os evangelhos são úteis para nossa vida"". De acordo com a teoria estudada em *B) As Cinco Disciplinas de Peter Senge (A Quinta Disciplina)*, domínio Pessoal: Busca contínua pelo aprimoramento e autodesenvolvimento, com clareza dos objetivos de vida e visão realista das próprias forças e fragilidades.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que ""Os turistas compraram uma casa na cidade visitada; os quartos davam vista para a montanha"". De acordo com a teoria estudada em *4. Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge*, a aprendizagem organizacional ocorre quando o aprendizado individual e coletivo é incorporado aos processos, valores, estruturas e cultura permanente da organização.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que ""As garrafas de vinho foram colocadas deitadas no armário, com os rótulos para cima"". De acordo com a teoria estudada em *A) Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Chris Argyris e Donald Schön)*, aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*): A organização detecta um erro e corrige os procedimentos imediatos, sem questionar as premissas, normas ou políticas básicas que originaram a falha (comportamento de mero "termostato").

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) As Cinco Disciplinas de Peter Senge (A Quinta Disciplina)* deste guia, modelos Mentais: Capacidade de identificar, questionar e transformar as imagens e preconceitos internos enraizados que condicionam nossa percepção do mundo organizacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que ""O médico pegou o formulário de cima da mesa e escreveu o endereço para o cliente"".

GABARITO OFICIAL: E

---

5. Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)

No setor público moderno, a visão fragmentada de "cursos isolados" foi substituída pelo modelo de **Educação Corporativa**:

- **Universidade Corporativa / Escolas de Governo:** Unidades educacionais estratégicas vinculadas diretamente aos órgãos públicos com a missão de desenvolver competências institucionais essenciais alinhadas aos objetivos estratégicos de Estado.
- **Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB):** Unidade de formação e capacitação que promove o contínuo aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a orientação pedagógica dos gestores municipais e

estaduais jurisdicionados, funcionando como vetor de controle preventivo e pedagógico.

Teste 448

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) A alta gestão corporativa não possui responsabilidade decisória direta sobre os elementos de infraestrutura e arquitetura de TI, pois tais decisões são de natureza estritamente técnica, não tendo influência direta na forma como as necessidades de informação são atendidas.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A alta gestão corporativa não possui responsabilidade decisória direta sobre os elementos de infraestrutura e...". De acordo com a teoria estudada em *B) Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito*, origem e Natureza: Subjetivo, pessoal, intuitivo e empírico. — Objetivo, racional, formal e lógico.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)* deste guia, nível 1: Reação: Avalia o grau de satisfação dos participantes com o curso, material, didática e infraestrutura. — Aplicado imediatamente no encerramento da aula. — Questionário de pesquisa de satisfação (escala Likert). Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 449

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O uso extensivo de políticas e procedimentos formalizados torna a administração burocratizada e ineficiente, devendo ser evitado. investimentos de TI sistemas de informação contribuição decisão contribuição decisão alta X X gestão gestão X X de TI áreas técnicas X X de TI

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A marcação como **Certo** não procede, pois o enunciado apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O uso extensivo de políticas e procedimentos formalizados torna a administração burocratizada e ineficiente...". De acordo com a teoria estudada em *A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)*, conhecimento: Informação processada pela mente humana, combinada com experiência, valores e intuição, capacitando o indivíduo para a tomada de decisão (ex.: "Auditor identifica irregularidade na dispensa com base no histórico do fornecedor e na Lei 14.133/2021").

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**). Conforme fundamentado na seção *A) Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Chris Argyris e Donald Schön)* deste guia, aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*): A organização detecta um erro e corrige os procedimentos imediatos, sem questionar as premissas, normas ou políticas básicas que originaram a falha (comportamento de mero "termostato"). Portanto, a assertiva examinada pela banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) viola os preceitos técnicos do tópico.

GABARITO OFICIAL: E

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP) - Diretrizes, instrumentos e regras para ações de desenvolvimento e capacitação contínua de servidores.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Do Aperfeiçoamento e Capacitação dos Servidores - Disposições sobre afastamento para estudo, cursos de capacitação e incentivos de qualificação no Estado de Goiás.
- TCE-GO - Instituto Leopoldo de Bulhões (Escola Superior de Controle Externo) - Escola de contas do TCE-GO responsável pelas ações de capacitação, pós-graduação e gestão do conhecimento institucional.
- TCU - Governança da Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento - Referencial técnico para gestão do capital intelectual e aprendizagem organizacional no setor público.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 39, § 2º (Escolas de Governo) - Previsão da manutenção de escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 11 - Treinamento; Cap. 12 - Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações).
- NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de Conhecimento na Empresa: Como as Empresas Japonesas Geram a Dinâmica da Inovação**. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 3 - Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional e Modelo SECI).
- SENGE, Peter M. **A Quinta Disciplina: A Arte e a Prática da Organização que Aprende**. 32. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2018. (Cap. 1 a 4 - As Cinco Disciplinas da Aprendizagem Organizacional).

03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Gestão e Avaliação de Desempenho no Setor Público; Métodos Tradicionais e Modernos de Avaliação; Erros e Vieses Cognitivos do Avaliador; Estrutura Remuneratória e o Regime de Subsídio Constitucional; Qualidade de Vida no Trabalho (Modelo das 8 Dimensões de Richard Walton); Novas Modalidades de Trabalho (Teletrabalho, Gestão por Resultados e Direito à Desconexão).

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Gestão e Avaliação de Desempenho Funcional:**
    - Conceito, objetivos e finalidades na administração pública: subsídio para o estágio probatório, concessão de progressões e promoções funcionais, diagnóstico de necessidades de treinamento e melhoria dos serviços aos cidadãos;
    - Alocação no macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (modelo de Idalberto Chiavenato);
    - Os papéis na avaliação: autoavaliação, avaliação pelo gestor imediato, avaliação pela equipe e avaliação institucional.
2. **Métodos de Avaliação de Desempenho:**
    - **Métodos Tradicionais:**
    - *Escalas Gráficas:* tabela de dupla entrada, fatores de avaliação graduados; simplicidade operacional vs. alta subjetividade e superficialidade;
    - *Escolha Forçada:* blocos de frases alternativas (positivas e neutras) com escolha obrigatória; mitigação de complacência vs. impossibilidade de feedback construtivo;
    - *Incidentes Críticos:* anotação exclusiva de comportamentos extremos altamente positivos ou falhas graves; foco em dados reais vs. omissão da rotina habitual;
    - *Pesquisa de Campo:* condução por especialista de RH em conjunto com cada chefia direta; profundidade diagnóstica vs. elevado custo orçamentário e morosidade operacional;
    - *Listas de Verificação (Checklists).*
    - **Métodos Modernos e Participativos:**
    - *Avaliação por Objetivos / Metas (APO Participativa):* pactuação prévia e consensual de metas, acompanhamento contínuo e autoavaliação orientada ao futuro;
    - *Avaliação 360 Graus (Circular ou Múltiplas Fontes):* visão sistêmica envolvendo superior imediato, pares, subordinados, usuários do serviço e autoavaliação; riqueza de perspectivas vs. risco de complacência ou alianças espúrias.
3. **Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador:**
    - Efeito Halo (*halo effect*) e Efeito Horn: contaminação generalizada a partir de um traço positivo ou negativo isolado;
    - Tendência Central: receio de atribuir notas extremas, nivelando todos os servidores na nota mediana;
    - Erro de Recenticidade (Recência): supervalorização dos eventos das últimas semanas em detrimento do desempenho anual;
    - Complacência / Leniência: atribuição benevolente de notas máximas para evitar atritos com a equipe;
    - Rigor Excessivo / Severidade: exigência implacável e atribuição generalizada de notas rebaixadas;
    - Erro de Semelhança (*Similar-to-me*) e Erro de Contraste: comparação do servidor consigo mesmo ou com o colega avaliado anteriormente.
4. **Remuneração, Benefícios e Planos de Carreira:**
    - Componentes remuneratórios no setor público: vencimento básico vs. vantagens pecuniárias de caráter pessoal e funcional;
    - O regime jurídico do **Subsídio Constitucional** em parcela única (CF/88, art. 39, § 4º): vedações a acréscimos pecuniários e ressalva expressa às verbas indenizatórias;
    - O Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI) e o abate-teto;
    - Progressão funcional (horizontal, na mesma classe) vs. Promoção (vertical, entre classes da mesma carreira).
5. **Qualidade de Vida no Trabalho (QVT):**
    - As 8 dimensões conceituais do modelo clássico de Richard Walton: Compensação justa e adequada, Condições de segurança e saúde, Uso e desenvolvimento de capacidades, Oportunidade de crescimento e segurança, Integração social, Constitucionalismo organizacional, Espaço total de vida e Relevância social da instituição.
6. **Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público:**
    - Deslocamento do controle tradicional de ponto biométrico para a **gestão por resultados, metas pactuadas e entregas concretas**;

- Vantagens institucionais: racionalização de despesas prediais, flexibilidade, retenção de talentos e sustentabilidade ambiental;
- Riscos e cuidados ergonômicos: isolamento social, segurança cibernética de autos processuais e garantia do **direito à desconexão** contra a Síndrome de *Burnout*.

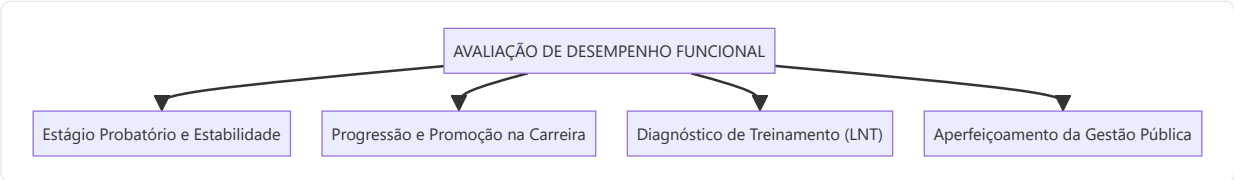
🧭 Sumário

1. **Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho**
    1. Teste 450
    2. Teste 451
2. **Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador**
    1. Teste 452
    2. Teste 453
3. **Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público**
    1. Teste 454
    2. Teste 455
4. **Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton**
    1. Teste 456
5. **Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público**
    1. Teste 457
    2. Teste 458
    3. Teste 459
6. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

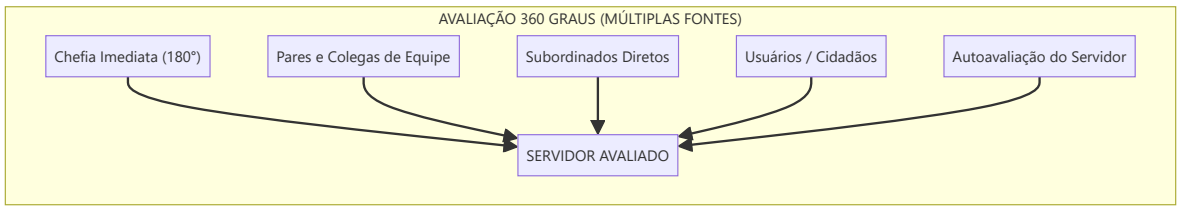
1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (Chiavenato).



Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho

Método de Avaliação	Como Funciona na Prática	Principais Vantagens	Principais Críticas / Desvantagens
Escalas Gráficas	Formulário em matriz: linhas com fatores predefinidos (ex.: produtividade, assiduidade) e colunas com notas em escala (ótimo, bom, regular, fraco).	Simples de elaborar, muito fácil de preencher e baixo custo financeiro.	Extremamente superficial; estimula a **tendência central** e o **efeito halo**; trata o avaliado de modo padronizado.
Escolha Forçada	Blocos de duas ou quatro frases descritivas (positivas/neutras). O gestor é obrigado a escolher a frase que mais descreve e a que menos descreve o servidor.	**Neutraliza a subjetividade**, o favoritismo pessoal e a complacência do gestor.	Método complexo de montar; gera desconfiança no gestor; **não permite fornecer feedback claro** (pesos estatísticos secretos).
Incidentes Críticos	O avaliador mantém um registro sistemático de comportamentos excepcionais extremos (sucessos notáveis ou falhas graves).	Baseado em fatos concretos reais comprovados, afastando opiniões genéricas.	Ignora a rotina mediana de desempenho; avaliador assume postura de "policial" fiscalizador de erros.
Pesquisa de Campo	Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador.	Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria.	Método de **altíssimo custo**, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.
Avaliação por Objetivos (APO Participativa)	Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final.	Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos.	Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores.
Avaliação 360 Graus (Circular)	O servidor é avaliado por múltiplos observadores: superior imediato, pares/colegas, subordinados diretos, usuários/cidadãos e sua própria autoavaliação.	Visão global, abrangente e democrática; atenua preconceitos de um único avaliador.	Muito trabalhosa de tabular; pode gerar pactos de conivência ("eu dou nota 10 para você e você para mim") ou vinganças internas.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FEEDBACK NA ESCOLHA FORÇADA)]:**
> A banca frequentemente afirma que o método da **Escolha Forçada** é o mais indicado quando o objetivo central do órgão é promover sessões ricas de *feedback* individual entre o chefe e o subordinado. **ERRADO!** Esse é um dos maiores "peguenhas" da FCC! A Escolha Forçada **NÃO serve para fornecer feedback**, pois o avaliador desconhece a pontuação estatística das frases preenchidas, o que impossibilita justificar detalhadamente a avaliação para o servidor.

Teste 450

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) Ao analisar o ciclo da gestão de desempenho por competências delineado na Resolução TJRR/TP nº 28/2023, João concluiu corretamente que

A) o planejamento anual das qualificações a serem oferecidas pela Escola do Poder Judiciário deverá contemplar o conteúdo dos planos de desenvolvimento individual (PDI).

B) a gestão de desempenho por competências é realizada em ciclos mensais, composto das seguintes fases: acordo de desempenho, avaliação do desempenho, feedback pós-avaliação; e planos de desenvolvimento.

C) o feedback poderá ser realizado de forma individual ou por grupo de servidores sob a mesma chefia, sendo vedada a alteração das notas inicialmente atribuídas na avaliação de desempenho.

D) os planos de desenvolvimento consistem em compromissos firmados entre servidor e chefia imediata quanto aos resultados e comportamentos esperados no período a ser avaliado.

E) a avaliação de desempenho é a aferição sistemática das competências das pessoas, expressadas pelo conjunto de aptidões e conhecimentos demonstrados no ambiente de trabalho, não podendo ser composta da autoavaliação.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público* deste guia, obrigatório para membros de Poder, detentores de mandato eletivo, Ministros/Secretários e membros da Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e carreiras policiais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "o planejamento anual das qualificações a serem oferecidas pela Escola do Poder Judiciário deverá contemplar o...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a gestão de desempenho por competências é realizada em ciclos mensais, composto das seguintes fases: acordo de...". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, a banca frequentemente afirma que o método da Escolha Forçada é o mais indicado quando o objetivo central do órgão é promover sessões ricas de *feedback* individual entre o chefe e o subordinado.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o feedback poderá ser realizado de forma individual ou por grupo de servidores sob a mesma chefia, sendo vedada a...". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, pesquisa de Campo: Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador. — Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria. — Método de altíssimo custo, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os planos de desenvolvimento consistem em compromissos firmados entre servidor e chefia imediata quanto aos...". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, avaliação por Objetivos (APO Participativa): Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final. — Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos. — Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a avaliação de desempenho é a aferição sistemática das competências das pessoas, expressadas pelo conjunto de...". De acordo com a teoria estudada em *1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho*, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de Aplicar Pessoas (Chiavenato).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 451

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Na empresa ABC, a área de Gestão de Pessoas consolidou os resultados do ciclo anual de avaliação de desempenho. Após a etapa de consolidação, o gestor de uma equipe é convocado pelo especialista da área para receber subsídios estruturados sobre cada um de seus liderados, de modo a conduzir, ao longo do próximo ciclo, sessões individuais de orientação profissional, com utilização de técnicas de coaching e mentoring adaptadas a cada perfil identificado. Considerando as razões pelas quais as organizações avaliam o desempenho de seus talentos, a finalidade da avaliação a que essa entrega de subsídios está diretamente associada é denominada

A) recompensa.

B) retroação.

C) aconselhamento.

D) percepção.

E) potencial de desenvolvimento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "recompensa". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, pesquisa de Campo: Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador. — Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria. — Método de altíssimo custo, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "retroação". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, avaliação por Objetivos (APO Participativa): Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final. — Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos. — Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho* deste guia, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de Aplicar Pessoas (Chiavenato). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "aconselhamento".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "percepção". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, relevância Social do Trabalho: Percepção e orgulho do servidor de que o trabalho de sua instituição gera valor real, protege o interesse público e contribui para o bem comum da sociedade.

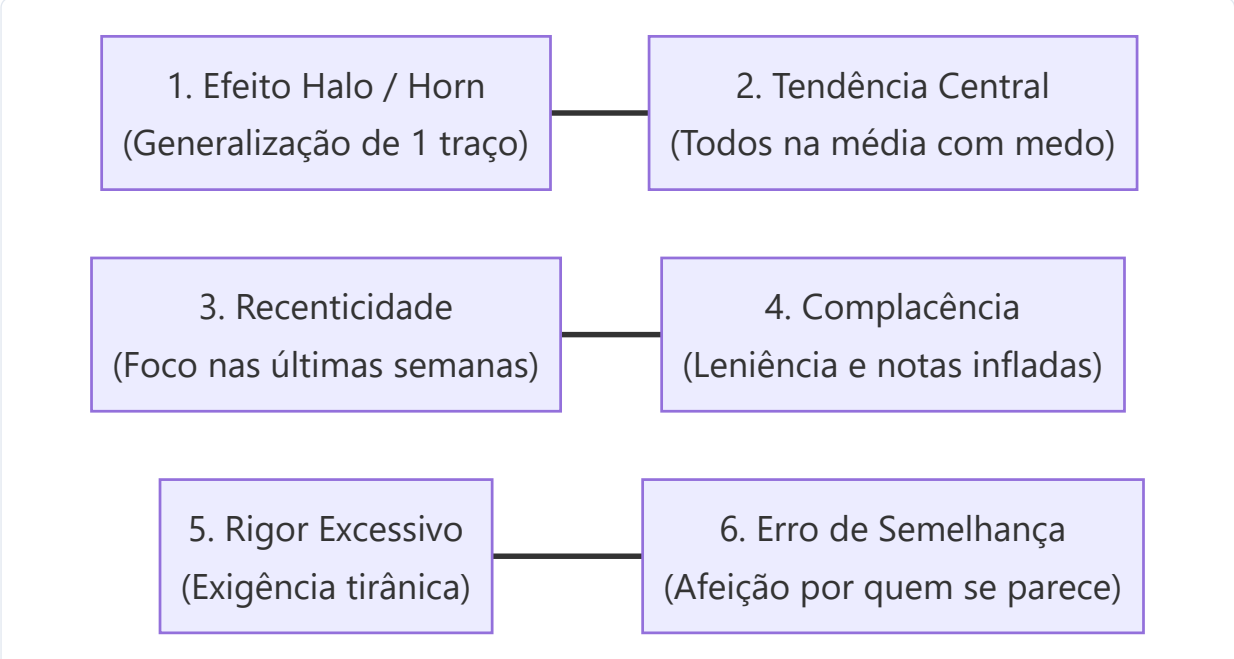
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "potencial de desenvolvimento". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, utilização e Desenvolvimento de Capacidades: Oportunidade dada ao colaborador de exercer autonomia intelectual, aplicar habilidades cognitivas, planejar seu trabalho e obter feedback claro.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador

A subjetividade humana constitui o maior obstáculo à precisão da avaliação de desempenho:



1. **Efeito Halo (*Halo Effect*) e Efeito Horn:**
   - *Halo:* O avaliador projeta uma característica altamente positiva (ex.: o servidor é pontual ou simpático) sobre todo o desempenho, atribuindo notas excelentes em fatores técnicos que sequer avaliou.
   - *Horn:* Uma falha isolada contamina negativamente todos os demais quesitos, rotulando o servidor como inteiramente inapto.

2. **Tendência Central:** O avaliador tem receio de prejudicar os maus colaboradores ou gerar atritos ao destacar os melhores; por comodismo ou insegurança, atribui notas medianas ("bom" ou "regular") a todos.
3. **Erro de Recenticidade (Recência):** O avaliador deixa-se influenciar desproporcionalmente por fatos ocorridos nos últimos 15 ou 30 dias que antecedem a avaliação, ignorando os comportamentos dos 11 meses anteriores.
4. **Complacência / Leniência:** Tendência sistemática de conceder notas infladas a todos os subordinados para evitar descontentamento, atritos pessoais ou conversas difíceis de feedback.
5. **Rigor Excessivo / Severidade:** O avaliador estabelece padrões de exigência inalcançáveis, atribuindo notas baixas de forma generalizada por considerar que "ninguém faz mais do que a obrigação".
6. **Erro de Semelhança (*Similar-to-me*):** Tendência de avaliar mais favoravelmente indivíduos que compartilham dos mesmos valores, formação acadêmica, estilo pessoal ou interesses do próprio avaliador.
7. **Erro de Contraste:** O avaliador julga o servidor comparando-o diretamente com o indivíduo avaliado logo antes, e não confrontando seu desempenho com os padrões objetivos do cargo.

> 🔴 **[ATENÇÃO — EFEITO HALO VS. RECÊNCIA]:**
>
> - **Efeito Halo:** distorção decorrente de uma **única característica ou traço marcante** que cega o avaliador sobre os demais quesitos;
> - **Erro de Recência:** distorção de ordem **temporal**, em que o avaliador recorda apenas dos acontecimentos dos **últimos dias ou semanas** do ciclo avaliativo.

Teste 452

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A gestão de carreiras é o processo pelo qual organizações e colaboradores planejam e desenvolvem o percurso profissional dentro da organização. A gestão de carreira muitas vezes enfrenta o dilema entre priorizar o desempenho atual dos colaboradores ou focar no potencial de desenvolvimento do talento. Enquanto o desempenho atual garante resultados imediatos e contribui para a eficácia operacional, investir no potencial de desenvolvimento pode promover inovação e sustentabilidade a longo prazo. As organizações precisam equilibrar essas duas abordagens, reconhecendo e recompensando o desempenho, enquanto criam oportunidades para o crescimento e desenvolvimento futuro. Essa estratégia híbrida não apenas maximiza o engajamento dos funcionários, mas também assegura que a empresa esteja preparada para enfrentar desafios futuros com uma equipe qualificada e motivada. Assinale a opção que apresenta a avaliação de elevado potencial e alto desempenho ideal para a sucessão em cargos sêniores.

A) Enigma.

B) Dilema.

C) Colaborador do centro.

D) Futuro líder.

E) Profissional confiável.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Enigma". De acordo com a teoria estudada em *Dinâmica dos Planos de Cargos e Carreiras*, promoção: Elevação do servidor de uma classe para a classe imediatamente superior dentro da mesma carreira, dependendo de merecimento, capacitação continuada e vacância. *Não se confunde com ascensão ou transposição (formas de provimento derivado banidas pela CF/88).*.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Dilema". De acordo com a teoria estudada em *Dinâmica dos Planos de Cargos e Carreiras*, progressão: Passagem do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro da mesma classe de seu cargo efetivo (foco na senioridade e avaliações periódicas).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Colaborador do centro". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, pesquisa de Campo: Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador. — Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria. — Método de altíssimo custo, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho* deste guia, avaliação por Objetivos (APO Participativa): Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final. — Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos. — Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Futuro líder".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Profissional confiável". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, escolha Forçada: Blocos de duas ou quatro frases descritivas (positivas/neutras).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 453

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A diretoria da empresa ABC tem se preocupado com o desempenho de uma equipe específica. Após análise diagnóstica, a área de Gestão de Pessoas elaborou relatório no qual conclui que o desempenho no trabalho não depende exclusivamente do esforço individual ou do interesse do colaborador em realizar suas atribuições, mas resulta da combinação de três fatores: o desejo do funcionário de fazer bem o trabalho, sua capacidade efetiva de executá-lo e a disponibilidade dos materiais, recursos, equipamentos e informações necessários à execução das tarefas. O relatório destaca, ainda, que a deficiência em qualquer um desses três fatores prejudicará o desempenho. Considerando o modelo apresentado, os três fatores que, conjuntamente, determinam o desempenho no trabalho são

A) liderança, comunicação e cultura.

B) competência, comprometimento e clima.

C) treinamento, supervisão e recompensa.

D) motivação, habilidade e ambiente.

E) engajamento, autonomia e feedback.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "liderança, comunicação e cultura". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, pesquisa de Campo: Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador. — Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria. — Método de altíssimo custo, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "competência, comprometimento e clima". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, integração Social na Organização: Clima colaborativo e acolhedor, ausência de discriminações de raça, gênero ou orientação sexual, respeito interpessoal e senso de pertencimento grupal.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "treinamento, supervisão e recompensa". De acordo com a teoria estudada em *1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho*, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de Aplicar Pessoas (Chiavenato).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton* deste guia, o modelo formulado por Richard Walton (1973) é a principal referência doutrinária exigida em provas sobre o bem-estar no ambiente corporativo e público. Walton estruturou a QVT em oito dimensões conceituais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "motivação, habilidade e ambiente".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "engajamento, autonomia e feedback". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, utilização e Desenvolvimento de Capacidades: Oportunidade dada ao colaborador de exercer autonomia intelectual, aplicar habilidades cognitivas, planejar seu trabalho e obter feedback claro.

GABARITO OFICIAL: D

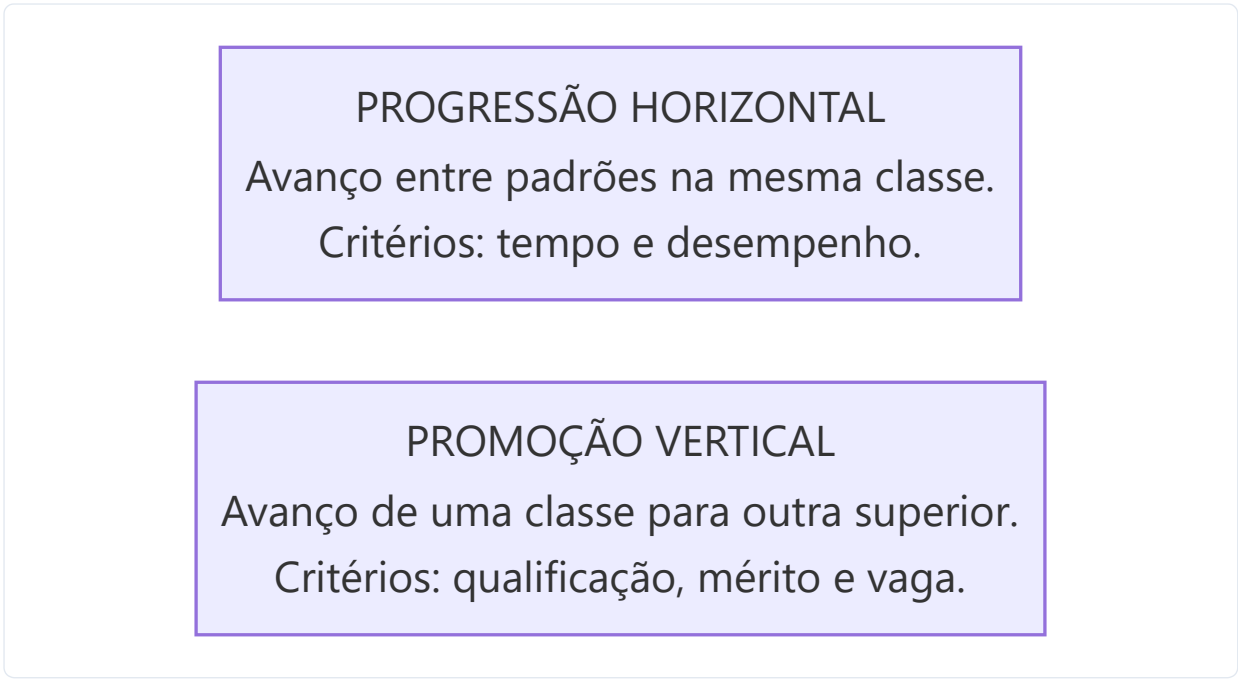
---

3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público

A remuneração no serviço público subordina-se a rígidos parâmetros constitucionais de legalidade e moralidade:

- **Vencimento Básico:** Retribuição pecuniária fixada em lei devida ao servidor pelo efetivo exercício de cargo público.
- **Remuneração:** O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (adicionais por tempo de serviço, gratificações de titulação, etc.).
- **Regime de Subsídio Constitucional (CF/88, art. 39, § 4º):**
  - Fixado em **parcela única**, sendo expressamente **vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação** ou outra espécie remuneratória;
  - Obrigatório para membros de Poder, detentores de mandato eletivo, Ministros/Secretários e membros da Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e carreiras policiais;
  - **Exceção Constitucional:** O subsídio não impede o pagamento de parcelas de natureza **estritamente indenizatória** previstas em lei (como diárias, ajuda de custo para mudança de sede e indenização de transporte).
- **Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI):** Limite máximo de retribuição no serviço público, correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Qualquer valor excedente deve ser retido pela aplicação do instituto do **abate-teto**.

Dinâmica dos Planos de Cargos e Carreiras



- **Progressão:** Passagem do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro da mesma classe de seu cargo efetivo (foco na senioridade e avaliações periódicas).
- **Promoção:** Elevação do servidor de uma classe para a classe imediatamente superior dentro da mesma carreira, dependendo de merecimento, capacitação continuada e vacância. *Não se confunde com ascensão ou transposição (formas de provimento derivado banidas pela CF/88).*

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — SUBSÍDIO CONSTITUCIONAL]:**
> O subsídio em parcela única (art. 39, § 4º da CF/88) **proíbe gratificações e adicionais de natureza remuneratória**, mas **NÃO impede verbas estritamente indenizatórias** (como diárias de viagem a serviço e ajuda de custo para transporte), visto que verbas indenizatórias apenas ressarcem despesas extraordinárias do agente e não integram a base remuneratória.

Teste 454

(FGV – TJ/BA – 2015 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) João, servidor público civil estadual ocupante de cargo efetivo, com o objetivo de colaborar com sua irmã Maria, igualmente servidora pública estadual, que sofreu um acidente e estava impossibilitada de se locomover, atuou como seu procurador junto a determinada repartição pública estadual, para tratar de assunto relativo à percepção de remuneração e benefícios assistenciais em favor dela. Pelos fatos narrados, de acordo com a Lei Estadual nº 6.677/94 da Bahia, em matéria de sanção disciplinar, João:

A) não praticou falta funcional, mas está sujeito a ser advertido;

B) praticou falta funcional e está sujeito à pena de multa;

C) praticou falta funcional e está sujeito à pena de suspensão;

D) praticou falta funcional e está sujeito à pena de demissão;

E) não praticou falta funcional, porque existe autorização legal expressa para tal hipótese.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não praticou falta funcional, mas está sujeito a ser advertido". De acordo com a teoria estudada em *3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público*, qualquer valor excedente deve ser retido pela aplicação do instituto do abate-teto.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "praticou falta funcional e está sujeito à pena de multa". De acordo com a teoria estudada em *3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público*, vencimento Básico: Retribuição pecuniária fixada em lei devida ao servidor pelo efetivo exercício de cargo público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "praticou falta funcional e está sujeito à pena de suspensão". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, oportunidade de Crescimento Contínuo e Segurança: Perspectiva concreta de progressão na carreira, investimento institucional em capacitação e garantia de estabilidade funcional no emprego.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "praticou falta funcional e está sujeito à pena de demissão". De acordo com a teoria estudada em *3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público*, remuneração: O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (adicionais por tempo de serviço, gratificações de titulação, etc.).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho* deste guia, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de Aplicar Pessoas (Chiavenato). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/BA/2015) ao estabelecer que "não praticou falta funcional, porque existe autorização legal expressa para tal hipótese".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 455

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Agente Da Policia Judicial) Entre os textos a seguir, assinale aquele que pertence ao gênero narrativo.

A) Nunca a questão do olhar esteve tão no centro do debate da cultura e das sociedades contemporâneas. Um mundo onde tudo é produzido para ser visto coloca necessariamente o ver como problema.

B) Manifestações públicas constituem um dos aspectos essenciais da vida democrática. Um regime político que é incapaz de tolerar a livre manifestação da população não pode ser considerado democrático.

C) A reunião do gabinete foi marcada para as sete horas da manhã, mas um pequeno atraso do presidente provocou a transferência da discussão sobre a redução dos impostos para amanhã.

D) O trabalho de arte é um processo. Resulta de uma vida. Em 1501, Michelangelo volta de viagem a Florença e concentra seu trabalho artístico em um grande bloco de mármore abandonado. Assim se faz arte.

E) Solidariedade não faz bem apenas para quem recebe ajuda, mas também para quem a pratica. Raciocínio Lógico-matemático

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "Nunca a questão do olhar esteve tão no centro do debate da cultura e das sociedades contemporâneas. Um mundo onde...". De acordo com a teoria estudada em *3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público*, qualquer valor excedente deve ser retido pela aplicação do instituto do abate-teto.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Manifestações públicas constituem um dos aspectos essenciais da vida democrática. Um regime político que é incapaz...". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, avaliação 360 Graus (Circular): O servidor é avaliado por múltiplos observadores: superior imediato, pares/colegas, subordinados diretos, usuários/cidadãos e sua própria autoavaliação. — Visão global, abrangente e democrática; atenua preconceitos de um único avaliador. — Muito trabalhosa de tabular; pode gerar pactos de conivência ("eu dou nota 10 para você e você para mim") ou vinganças internas.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público* deste guia, redução expressiva dos custos fixos de manutenção predial (energia elétrica, água, insumos de escritório, mobiliário). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "A reunião do gabinete foi marcada para as sete horas da manhã, mas um pequeno atraso do presidente provocou a...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O trabalho de arte é um processo. Resulta de uma vida. Em 1501, Michelangelo volta de viagem a Florença e...". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, ela significa assegurar os direitos civis do trabalhador dentro dos muros da repartição (privacidade de dados, liberdade de discordância respeitosa, equidade e devido processo em sindicâncias).

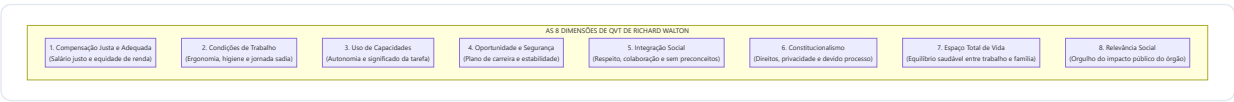
E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Solidariedade não faz bem apenas para quem recebe ajuda, mas também para quem a pratica. Raciocínio...". De acordo com a teoria estudada em *3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público*, exceção Constitucional: O subsídio não impede o pagamento de parcelas de natureza estritamente indenizatória previstas em lei (como diárias, ajuda de custo para mudança de sede e indenização de transporte).

GABARITO OFICIAL: C

---

4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton

O modelo formulado por Richard Walton (1973) é a principal referência doutrinária exigida em provas sobre o bem-estar no ambiente corporativo e público. Walton estruturou a QVT em **oito dimensões conceituais**:



1. **Compensação Justa e Adequada:** Remuneração que garanta uma vida digna ao trabalhador e que observe a equidade interna (mesmo valor para atribuições equivalentes) e externa (mercado).
2. **Condições de Segurança e Saúde no Trabalho:** Instalações físicas saudáveis, equipamentos ergonômicos, prevenção de acidentes, ausência de insalubridade e limites saudáveis de jornada laboral.
3. **Utilização e Desenvolvimento de Capacidades:** Oportunidade dada ao colaborador de exercer autonomia intelectual, aplicar habilidades cognitivas, planejar seu trabalho e obter feedback claro.
4. **Oportunidade de Crescimento Contínuo e Segurança:** Perspectiva concreta de progressão na carreira, investimento institucional em capacitação e garantia de estabilidade funcional no emprego.
5. **Integração Social na Organização:** Clima colaborativo e acolhedor, ausência de discriminações de raça, gênero ou orientação sexual, respeito interpessoal e senso de pertencimento grupal.
6. **Constitucionalismo na Organização:** Vigência das garantias do Estado de Direito dentro da instituição: respeito à intimidade e privacidade do servidor, liberdade de expressão e direito à ampla defesa e contraditório contra atos punitivos internos.
7. **Espaço Total de Vida:** Equilíbrio sadio entre a dedicação às atividades profissionais e o tempo reservado ao convívio familiar, lazer, descanso e vida pessoal (prevenção ao esgotamento).
8. **Relevância Social do Trabalho:** Percepção e orgulho do servidor de que o trabalho de sua instituição gera valor real, protege o interesse público e contribui para o bem comum da sociedade.

> ⭐ **[IMPORTANTE — CONSTITUCIONALISMO DE RICHARD WALTON]:**
> Em provas de tribunais e controladorias, a dimensão do **Constitucionalismo** desponta com enorme frequência. Ela significa assegurar os **direitos civis do trabalhador** dentro dos muros da repartição (privacidade de dados, liberdade de discordância respeitosa, equidade e devido processo em sindicâncias).

Teste 456

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A qualidade de vida no trabalho (QVT) refere-se ao bem-estar geral dos colaboradores no ambiente organizacional. Isso inclui fatores como condições físicas de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, reconhecimento, oportunidades de desenvolvimento, e um ambiente de trabalho seguro e saudável. Com relação à QVT, avalie as afirmativas a seguir. I. Concilia duas posições opostas: as demandas dos colaboradores por bem-estar e satisfação e o interesse das organizações nos efeitos positivos sobre a produtividade e a qualidade. II. Representa um intenso movimento em direção ao profundo respeito pelo bem-estar das pessoas do ponto de vista biológico, psicológico e social. III. Almeja uma visão fragmentada do ser humano em seu relacionamento com as organizações. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, relevância Social do Trabalho: Percepção e orgulho do servidor de que o trabalho de sua instituição gera valor real, protege o interesse público e contribui para o bem comum da sociedade.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton* deste guia, o modelo formulado por Richard Walton (1973) é a principal referência doutrinária exigida em provas sobre o bem-estar no ambiente corporativo e público. Walton estruturou a QVT em oito dimensões conceituais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, condições de Segurança e Saúde no Trabalho: Instalações físicas saudáveis, equipamentos ergonômicos, prevenção de acidentes, ausência de insalubridade e limites saudáveis de jornada laboral.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, espaço Total de Vida: Equilíbrio sadio entre a dedicação às atividades profissionais e o tempo reservado ao convívio familiar, lazer, descanso e vida pessoal (prevenção ao esgotamento).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, integração Social na Organização: Clima colaborativo e acolhedor, ausência de discriminações de raça, gênero ou orientação sexual, respeito interpessoal e senso de pertencimento grupal.

GABARITO OFICIAL: B

---

5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público

A consolidação do regime de teletrabalho transformou a dinâmica das instituições de controle externo (como os Tribunais de Contas):

- **Superação do Paradigma Cartorial:** Substituição definitiva da mera fiscalização da presença física e batimento de ponto pelo modelo contemporâneo de **Pacto de Resultados e Metas Mensuráveis**:
  - O servidor em teletrabalho não se subordina ao controle tradicional de frequência horária;

- Deve entregar metas previamente pactuadas com a chefia imediata (frequentemente estipuladas com produtividade superior à exigida no trabalho presencial).

- **Vantagens para a Administração Pública:**

  1. Redução expressiva dos custos fixos de manutenção predial (energia elétrica, água, insumos de escritório, mobiliário);
  2. Aumento comprovado de produtividade na análise minuciosa de processos licitatórios e relatórios de auditoria que demandam concentração prolongada;
  3. Atração e fixação de quadros técnicos qualificados;
  4. Redução da pegada de carbono e melhoria na mobilidade urbana das cidades.

- **Desafios e Riscos Gerenciais:**

  - **Sensação de Isolamento Social e Afastamento Cultural:** Risco de o servidor perder o senso de identidade e comunhão com a missão do órgão;
  - **Segurança da Informação e Sigilo de Processos:** Necessidade de criptografia avançada, redes privadas virtuais (VPN) e certificação digital;
  - **Direito à Desconexão e Síndrome de *Burnout*:** Risco de o servidor trabalhar ininterruptamente no espaço doméstico. A administração pública deve estabelecer políticas rígidas de respeito aos períodos de repouso e desconexão digital fora do expediente pactuado.

Teste 457

(FCC – TRT 15ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) No MPS.BR o nível de maturidade F (Gerenciado) é composto pelos processos do nível de maturidade anterior (G) acrescidos dos processos Aquisição, Garantia da Qualidade, Gerência de Portfólio de Projetos, Medição e

A) Gerência da Conformidade, cujo propósito é assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.

B) Gerência de Reutilização, cujo propósito é gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis.

C) Desenvolvimento de Requisitos, cujo propósito é definir os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto.

D) Projeto e Construção do Produto, cujo propósito é projetar, desenvolver e implementar soluções para atender aos requisitos.

E) Gerência de Configuração, cujo propósito é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gerência da Conformidade, cujo propósito é assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos...". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, ela significa assegurar os direitos civis do trabalhador dentro dos muros da repartição (privacidade de dados, liberdade de discordância respeitosa, equidade e devido processo em sindicâncias).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho* deste guia, avaliação por Objetivos (APO Participativa): Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final. — Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos. — Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 15ª/2015) ao estabelecer que "Gerência de Reutilização, cujo propósito é gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Desenvolvimento de Requisitos, cujo propósito é definir os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do...". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, utilização e Desenvolvimento de Capacidades: Oportunidade dada ao colaborador de exercer autonomia intelectual, aplicar habilidades cognitivas, planejar seu trabalho e obter feedback claro.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Projeto e Construção do Produto, cujo propósito é projetar, desenvolver e implementar soluções para atender aos...". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, oportunidade de Crescimento Contínuo e Segurança: Perspectiva concreta de progressão na carreira, investimento institucional em capacitação e garantia de estabilidade funcional no emprego.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gerência de Configuração, cujo propósito é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de...". De acordo com a teoria estudada em *5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público*, direito à Desconexão e Síndrome de *Burnout*: Risco de o servidor trabalhar ininterruptamente no espaço doméstico. A administração pública deve estabelecer políticas rígidas de respeito aos períodos de repouso e desconexão digital fora do expediente pactuado.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 458

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no setor público visa promover um ambiente organizacional saudável, equilibrado e motivador, que valorize o servidor, melhore o desempenho institucional e fortaleça o compromisso com o serviço à sociedade. Assinale a opção que apresenta corretamente um fator-chave da QVT no setor público, relacionado à satisfação de clientes internos e externos.

A) Compensação: associada à inovação, variedade e ritmo de trabalho.

B) Moral: envolve bonificações, benefícios sociais e participação nos lucros.

C) Organização do trabalho: relaciona-se à saúde ocupacional e à educação preventiva.

D) Participação: refere-se à criatividade, à expressão pessoal e aos programas de capacitação.

E) Comunicação: está ligada ao apoio psicossocial, à orientação técnica e ao gerenciamento pelo exemplo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Compensação: associada à inovação, variedade e ritmo de trabalho". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, oportunidade de Crescimento Contínuo e Segurança: Perspectiva concreta de progressão na carreira, investimento institucional em capacitação e garantia de estabilidade funcional no emprego.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Moral: envolve bonificações, benefícios sociais e participação nos lucros". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, espaço Total de Vida: Equilíbrio sadio entre a dedicação às atividades profissionais e o tempo reservado ao convívio familiar, lazer, descanso e vida pessoal (prevenção ao esgotamento).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Organização do trabalho: relaciona-se à saúde ocupacional e à educação preventiva". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, condições de Segurança e Saúde no Trabalho: Instalações físicas saudáveis, equipamentos ergonômicos, prevenção de acidentes, ausência de insalubridade e limites saudáveis de jornada laboral.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton* deste guia, constitucionalismo na Organização: Vigência das garantias do Estado de Direito dentro da instituição: respeito à intimidade e privacidade do servidor, liberdade de expressão e direito à ampla defesa e contraditório contra atos punitivos internos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Participação: refere-se à criatividade, à expressão pessoal e aos programas de capacitação".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Comunicação: está ligada ao apoio psicossocial, à orientação técnica e ao gerenciamento pelo exemplo". De acordo com a teoria estudada em *4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton*, integração Social na Organização: Clima colaborativo e acolhedor, ausência de discriminações de raça, gênero ou orientação sexual, respeito interpessoal e senso de pertencimento grupal.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 459

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) A gestão de pessoas no setor público envolve processos integrados de recrutamento, seleção, capacitação, desenvolvimento, avaliação de desempenho e gestão de carreiras, com foco na valorização dos servidores e na melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade. Assinale a opção que apresenta corretamente uma das bases fundamentais da gestão do desempenho no setor público.

A) Concentra-se exclusivamente na avaliação de resultados, sem considerar o planejamento ou o apoio ao servidor.

B) A revisão do desempenho não deve conter feedbacks ao servidor, para preservar a imparcialidade da avaliação.

C) O foco está apenas no cumprimento das metas organizacionais, não sendo necessário alinhar objetivos departamentais.

D) A definição de objetivos departamentais ocorre após a avaliação de desempenho, para garantir o cumprimento dos planos de desenvolvimento.

E) A condução do desempenho envolve ações como apoio e supervisão, coaching e mentoring, com o objetivo de promover o desenvolvimento contínuo do servidor.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Concentra-se exclusivamente na avaliação de resultados, sem considerar o planejamento ou o apoio ao servidor". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, avaliação por Objetivos (APO Participativa): Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final. — Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos. — Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A revisão do desempenho não deve conter feedbacks ao servidor, para preservar a imparcialidade da avaliação". De acordo com a teoria estudada em *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho*, pesquisa de Campo: Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador. — Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria. — Método de altíssimo custo, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O foco está apenas no cumprimento das metas organizacionais, não sendo necessário alinhar objetivos departamentais". De acordo com a teoria estudada em *Dinâmica dos Planos de Cargos e Carreiras*, progressão: Passagem do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro da mesma classe de seu cargo efetivo (foco na senioridade e avaliações periódicas).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A definição de objetivos departamentais ocorre após a avaliação de desempenho, para garantir o cumprimento dos...". De acordo com a teoria estudada em *1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho*, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de Aplicar Pessoas (Chiavenato).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho* deste guia, a banca frequentemente afirma que o método da Escolha Forçada é o mais indicado quando o objetivo central do órgão é promover sessões ricas de *feedback* individual entre o chefe e o subordinado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "A condução do desempenho envolve ações como apoio e supervisão, coaching e mentoring, com o objetivo de promover o...".

GABARITO OFICIAL: E

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho - PGD e Teletrabalho) - Disciplina o teletrabalho, planos de trabalho individuais, metas de produtividade e qualidade das entregas.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 41, § 1º, III (Avaliação Periódica de Desempenho) - Condição constitucional para perda de cargo do servidor estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Da Avaliação Especial e Periódica de Desempenho - Critérios de estágio probatório, avaliação periódica e teletrabalho para servidores públicos de Goiás.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Estrutura Remuneratória e Progressão no TCE-GO) - Vencimentos, progressões, promoções por mérito e gratificações dos servidores do TCE-GO.
- TCU - Governança da Gestão de Pessoas e Teletrabalho - Referencial de boas práticas para acompanhamento do desempenho individual e institucional.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 8 - Avaliação do Desempenho Humano; Cap. 9 - Remuneração; Cap. 13 - Qualidade de Vida no Trabalho).
- MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Cap. 7 - Avaliação de Desempenho; Cap. 8 - Remuneração e Benefícios).
- LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. **Qualidade de Vida no Trabalho - QVT: Conceitos e Práticas nas Empresas da Sociedade Pós-Industrial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Cap. 2 - Modelos de QVT: Walton e Nadler-Lawler).

04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás); Formas de Provimento (Nomeação, Posse e Exercício); Estágio Probatório e Estabilidade; Formas Derivadas de Provimento; Vacância; Direitos, Vantagens e Licenças; Regime Disciplinar, Sanções e Prazos de Prescrição; Sindicância e PAD.

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Disposições Preliminares e Conceitos Fundamentais:**
    - Servidor Público: pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão;
    - Cargo Público: unidade básica de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, criada por lei, com denominação própria, quantidade certa e remuneração paga pelos cofres estaduais;
    - Função de Confiança (exclusiva de servidores de cargo efetivo) vs. Cargo em Comissão (livre nomeação e exoneração, com percentual mínimo reservado para servidores de carreira).
2. **Provimento de Cargos Públicos:**
    - Requisitos básicos para investidura em cargo público estadual (nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação militar e eleitoral, nível de escolaridade exigido, idade mínima de 18 anos e higidez física e mental);
    - A Nomeação (provimento originário em caráter efetivo ou em comissão);
    - A Posse: formalização da investidura mediante assinatura do respectivo termo; prazo legal improrrogável de **30 (trinta) dias** contados da publicação oficial do ato de nomeação no Diário Oficial; consequência do descumprimento: o ato de nomeação é **tornado sem efeito**;
    - O Exercício: início do efetivo desempenho das funções cometidas ao cargo; prazo legal de **15 (quinze) dias** contados da posse; consequência do descumprimento: o servidor empossado é **exonerado de ofício**.
3. **Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional:**
    - Período de **3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício** em cargo de provimento efetivo;
    - Fatores de avaliação especial de desempenho: assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade;
    - Comissão Especial de Avaliação de Desempenho;
    - Consequência da inabilitação no probatório: **exoneração de ofício** (se não estável anteriormente no serviço público estadual) ou **recondução ao cargo de origem** (se já estável em outro cargo público estadual);
    - Hipóteses constitucionais de perda do cargo pelo servidor estável (CF/88, art. 41 e art. 169).
4. **Formas Derivadas de Provimento:**
    - **Reintegração:** retorno do servidor estável indevidamente demitido por via de anulação judicial ou administrativa, com recomposição financeira retroativa integral;
    - **Recondução:** retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em probatório de outro cargo ou reintegração do titular precedente;
    - **Reversão:** retorno à atividade do servidor aposentado (de ofício por cessação da incapacidade em junta médica ou a pedido no interesse público);
    - **Aproveitamento:** retorno compulsório do servidor estável em disponibilidade remunerada para cargo de natureza e vencimentos compatíveis;
    - **Readaptação:** investidura em cargo de complexidade compatível com limitação física ou mental comprovada em perícia médica oficial, assegurada a irredutibilidade remuneratória (sem decesso).
5. **Vacância do Cargo Público:**
    - Exoneração (*a pedido* do servidor ou *de ofício* por inabilitação no estágio probatório ou descumprimento do prazo de exercício) vs. Demissão (penalidade disciplinar punitiva gravíssima);
    - Outras hipóteses legais de vacância: readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento e destituição de cargo em comissão.
6. **Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças:**

- Vencimento básico vs. Remuneração (vencimento acrescido de vantagens de caráter permanente e transitório);
- Indenizações (caráter não incorporável, não previdenciário e não sujeito ao abate-teto): Ajuda de Custo (deslocamento para nova sede no interesse da administração), Diárias (hospedagem e alimentação em missão fora da sede) e Indenização de Transporte;
- Férias anuais e acréscimo de um terço constitucional;
- Licenças estatutárias: para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, maternidade e paternidade, para capacitação profissional (até 3 meses a cada quinquênio, com remuneração integral) e para tratar de interesses particulares (até 3 anos consecutivos, sem remuneração, condicionada à estabilidade prévia).

7. **Regime Disciplinar, Sanções e Prescrição (Lei nº 20.756/2020):**

- Responsabilidade civil, penal e administrativa (independência relativa das instâncias e reflexo imediato da absolvição criminal que nega a autoria ou a existência do fato);
- Deveres funcionais e proibições estatutárias;
- Penalidades disciplinares: **advertência** (escrita), **suspensão** (máximo de 90 dias, conversível em multa de 50% por dia trabalhado), **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e **destituição de cargo em comissão**;
- Hipóteses de demissão: crime contra a administração, improbidade administrativa dolosa, abandono de cargo (mais de 30 dias consecutivos), inassiduidade habitual (60 dias interpolados em 12 meses), corrupção passiva e lesão aos cofres públicos;
- Prazos de prescrição da ação disciplinar: **5 anos** (demissão e cassação), **2 anos** (suspensão) e **180 dias** (advertência);
- Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD): comissão composta por 3 servidores estáveis, contraditório, ampla defesa e revisão disciplinar.

🧭 Sumário

1. **Disposições Gerais e Conceitos Estruturais**
    1. Servidor Público e Cargo Público
    2. Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança
    3. Requisitos Básicos para Investidura
2. **Dinâmica de Ingresso: Nomeação, Posse e Exercício**
    1. A Trilha Temporal de Investidura
    2. Consequências Jurídicas do Descumprimento dos Prazos
    3. Teste 460
    4. Teste 461
3. **Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional**
    1. Requisitos e Fatores de Avaliação Especial
    2. Desfechos da Avaliação Especial: Exoneração vs. Recondução
    3. Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável
    4. Teste 462
4. **Provimento Derivado e Vacância de Cargos Públicos**
    1. Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)
    2. Hipóteses Legais de Vacância
    3. Teste 463
    4. Teste 464
5. **Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças Estatutárias**
    1. Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações
    2. Regime de Férias
    3. Licenças Estatutárias: Capacitação vs. Interesses Particulares
    4. Teste 465
6. **Regime Disciplinar e Processo Sancionador**
    1. Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias
    2. As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão
    3. Prazos de Prescrição da Pretensão Punitiva
    4. Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
    5. Teste 466
    6. Teste 467
    7. Teste 468
    8. Teste 469
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Disposições Gerais e Conceitos Estruturais

A **Lei Estadual de Goiás nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020**, estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das suas autarquias e fundações públicas, modernizando os institutos estatutários e revogando a antiga Lei Estadual nº 10.460/1988.

1.1 Servidor Público e Cargo Público

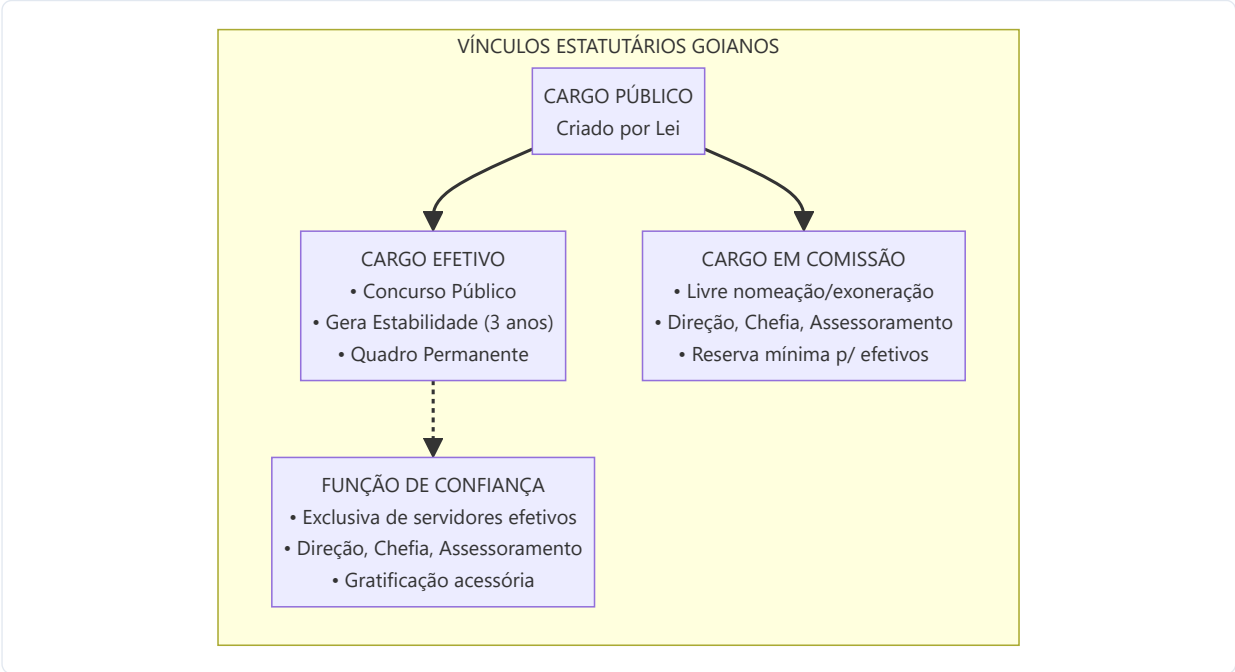
Nos termos do Estatuto Goiano:

- **Servidor Público:** é a pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão.
- **Cargo Público:** é a unidade básica de estrutura organizacional, criada exclusivamente por **lei**, com denominação própria, quantidade certa, atribuições e responsabilidades cometidas a um titular, com remuneração paga pelos cofres estaduais.
    - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros natos ou naturalizados, bem como aos estrangeiros na forma estipulada em lei complementar ou ordinária de regência (CF/88, art. 37, I).

1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança

A estrutura de cargos e funções públicas no Estado de Goiás desdobra-se em três modalidades jurídicas distintas, alinhadas ao art. 37, V, da CF/88:

1. **Cargos de Provimento Efetivo:**
    - Exigem aprovação prévia em **concurso público** de provas ou de provas e títulos;
    - Destinam-se ao corpo permanente da administração direta, autárquica e fundacional;
    - Proporcionam a aquisição de **estabilidade** após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho.
2. **Cargos em Comissão:**
    - Declarados em lei de **livre nomeação e livre exoneração** (*ad nutum*);
    - Destinam-se exclusivamente às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;
    - Não conferem estabilidade sob nenhuma hipótese;
    - A legislação goiana exige a destinação de um percentual mínimo desses cargos aos servidores titulares de cargos efetivos de carreira.
3. **Funções de Confiança (ou Funções Gratificadas):**
    - Exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo**;
    - Destinadas exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento intermediários;
    - Remuneradas mediante gratificação acessória paga enquanto perdurar a designação formal.



1.3 Requisitos Básicos para Investidura

Para a investidura em cargo público civil do Estado de Goiás, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos básicos:

1. **Nacionalidade brasileira** (ou estrangeira, nos termos da lei específica);
2. **Gozo dos direitos políticos;**

3. **Quitação com as obrigações militares e eleitorais;**
4. **Nível de escolaridade e habilitação profissional** exigidos para o exercício do cargo;
5. **Idade mínima de 18 (dezoito) anos** completos na data da posse;
6. **Aptidão física e mental**, devidamente atestada pela Junta Médica Oficial do Estado de Goiás.

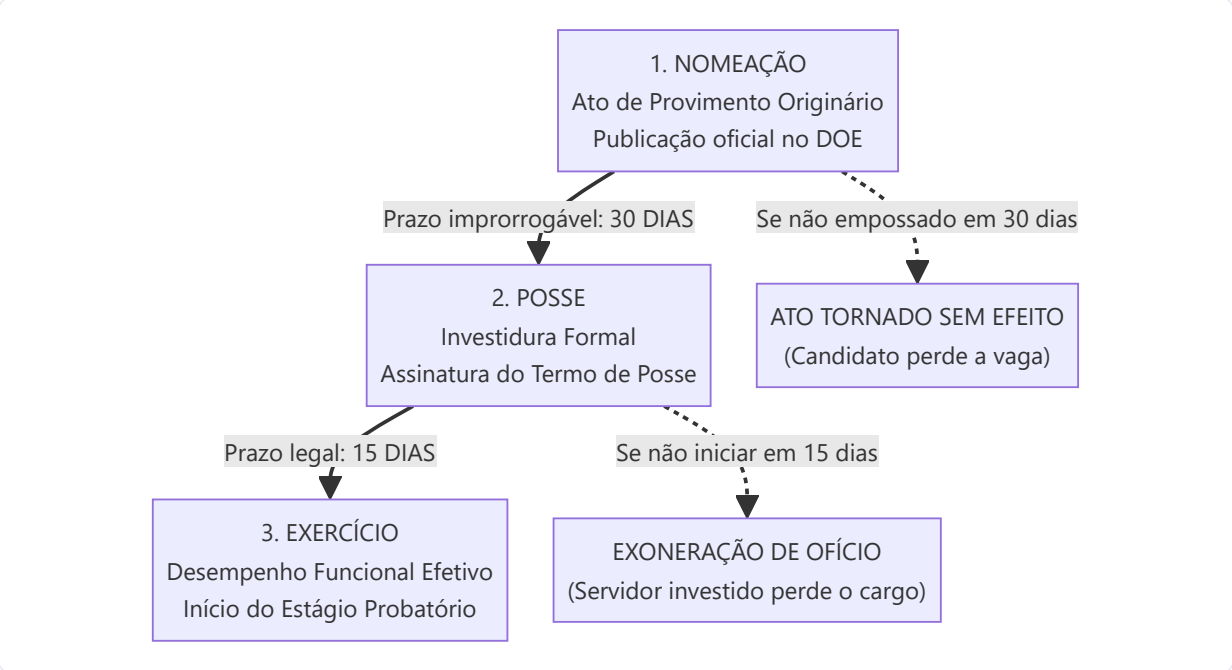
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A comprovação dos requisitos de investidura (escolaridade, idade, registro em conselho) é exigida no momento da **POSSE** e não da inscrição no concurso público, em estrita consonância com a Súmula nº 266 do STJ ("*O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público*"). Exceção única: quando a lei ou edital exigir expressamente a comprovação de tempo de prática forense ou atividade jurídica prévia já no ato da inscrição definitiva em carreiras jurídicas específicas.

---

2. Dinâmica de Ingresso: Nomeação, Posse e Exercício

2.1 A Trilha Temporal de Investidura

A investidura e o início formal do vínculo laboral do servidor com o Estado de Goiás seguem uma rigorosa cadeia cronológica de atos administrativos:



1. **Nomeação:**
    - É o ato administrativo formal pelo qual o Chefe do Poder ou autoridade competente convoca o candidato aprovado no certame para preencher a vaga existente;
    - Trata-se da única modalidade de **provimento originário** no ordenamento jurídico brasileiro pós-1988;
    - Realiza-se em caráter efetivo (para cargos que exigem concurso) ou em comissão (para cargos declarados de livre provimento).
2. **Posse:**
    - É o momento solene e formal em que se **consuma a investidura** no cargo público;
    - Formaliza-se pela assinatura do termo de posse, no qual o nomeado declara expressamente aceitar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo;
    - Ocorre no prazo improrrogável de **30 (trinta) dias**, contados da data da publicação oficial do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE);
    - A posse pode dar-se mediante procuração específica em casos excepcionais previstos no regulamento.
3. **Exercício:**
    - É o efetivo desempenho das atribuições e encargos do cargo público pelo servidor;
    - O prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de **15 (quinze) dias**, contados da data da posse;
    - A contagem do tempo de serviço público e do estágio probatório tem início na exata data em que o servidor entra em efetivo exercício.

2.2 Consequências Jurídicas do Descumprimento dos Prazos

O desrespeito aos prazos legais acarreta efeitos administrativos substancialmente distintos, frequentemente cobrados pela banca FCC:

Situação Administrativa	Prazo Legal Aplicável	Efeito do Descumprimento	Fundamento Jurídico
Candidato Nomeado NÃO toma posse	**30 dias** contados da publicação no DOE	**O ato de nomeação é tornado sem efeito**	O candidato ainda não havia ingressado no serviço público; logo, desconstitui-se o chamamento administrativo primitivo.
Servidor Empossado NÃO entra em exercício	**15 dias** contados da assinatura do termo de posse	**Exoneração de ofício do servidor**	A investidura já ocorreu formalmente com a posse. Como o indivíduo já é juridicamente servidor público, exige-se ato de desprovimento/vacância (exoneração de ofício).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente troca as consequências:
>
> - Ela afirma que o candidato nomeado que não toma posse será *exonerado* (**FALSO**, pois a nomeação é tornada sem efeito);
> - Ela afirma que o empossado que não entra em exercício terá sua posse *anulada* ou será *demitido* (**FALSO**, a demissão é punição disciplinar que pressupõe PAD, ao passo que a consequência legal é a **exoneração de ofício**).

Teste 460

(FCC – TRT 1ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) De acordo com a Lei no 8.112/90, a nomeação é uma das formas de provimento de cargo público, aplicável para ocupação de

A) cargo público efetivo, não aplicado para os comis- sionados, exceto os reintegrados.

B) cargo público efetivo e para cargos de confiança.

C) cargo ou emprego público efetivos.

D) função pública de confiança, cargo em comissão efetivo e emprego público.

E) cargo em comissão, desde que derivado de readap- tação. _____ _____

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cargo público efetivo, não aplicado para os comis- sionados, exceto os reintegrados". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança*, a estrutura de cargos e funções públicas no Estado de Goiás desdobra-se em três modalidades jurídicas distintas, alinhadas ao art. 37, V, da CF/88.
>
> **B) Correta.** Conforme fundamentado na seção *1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança* deste guia, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração (*ad nutum*). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 1ª/2014) ao estabelecer que "cargo público efetivo e para cargos de confiança".
>
> **C) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cargo ou emprego público efetivos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança*, a legislação goiana exige a destinação de um percentual mínimo desses cargos aos servidores titulares de cargos efetivos de carreira.
>
> **D) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "função pública de confiança, cargo em comissão efetivo e emprego público". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança*, exigem aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
>
> **E) Incorreta.** A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cargo em comissão, desde que derivado de readap- tação. _____...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança*, destinam-se ao corpo permanente da administração direta, autárquica e fundacional.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 461

(FCC – TRT 15ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) No tocante ao Exercício considere: I. O início e o reinício do Exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, não sendo necessário, porém, o registro da suspensão e da interrupção. II. É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em Exercício, prazo este contado da data da posse. III. A promoção interrompe o tempo de Exercício, recomeçando a contar no dia da efetiva publicação da respectiva promoção. Está correto o que consta APENAS em

A) I.

B) II.

C) I e III.

D) I e II.

E) II e III.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 A Trilha Temporal de Investidura* deste guia, o prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de 15 (quinze) dias, contados da data da posse. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 15ª/2015) ao estabelecer que "I".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II". De acordo com a teoria estudada em *2.1 A Trilha Temporal de Investidura*, a contagem do tempo de serviço público e do estágio probatório tem início na exata data em que o servidor entra em efetivo exercício.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e III". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Hipóteses Legais de Vacância*, *De ofício:* quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando o servidor empossado não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias; ou ainda para desocupação de cargo em comissão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e II". De acordo com a teoria estudada em *6.3 Prazos de Prescrição da Pretensão Punitiva*, *Interrupção da Prescrição:* a portaria de instauração da sindicância punitiva ou do processo administrativo disciplinar (PAD) interrompe o curso do prazo de prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II e III". De acordo com a teoria estudada em *2.1 A Trilha Temporal de Investidura*, ocorre no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação oficial do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE).

GABARITO OFICIAL: A

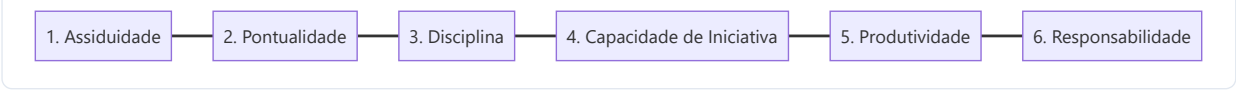
---

3. Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional

3.1 Requisitos e Fatores de Avaliação Especial

Ao entrar em efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo sujeita-se a **estágio probatório** pelo período obrigatório de **3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício**, durante o qual sua aptidão, capacitação e dedicação funcional serão avaliadas para fins de aquisição da estabilidade.

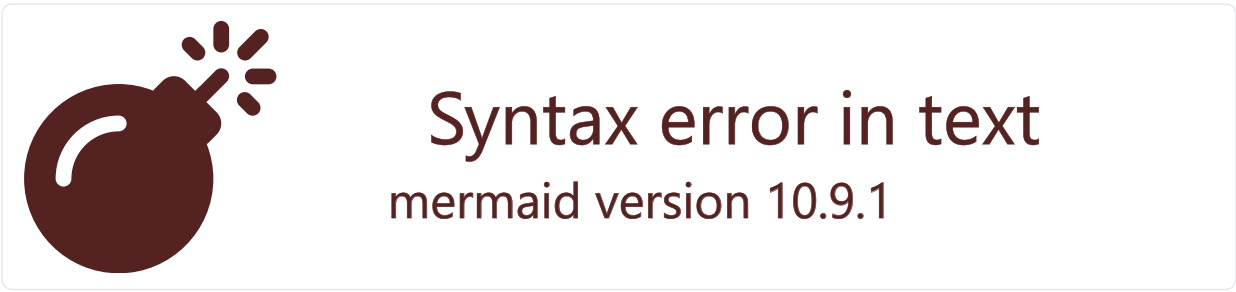
A Lei Estadual nº 20.756/2020 consagra taxativamente **6 (seis) fatores** que norteiam a avaliação especial de desempenho:



- **Comissão Especial de Avaliação:** A avaliação especial é obrigatoriamente realizada por comissão instituída com essa finalidade específica, integrada por **servidores públicos efetivos e estáveis**.
- A avaliação deve ser concluída e homologada pela autoridade competente antes de findo o prazo do triênio, assegurando-se ao servidor contraditório e ampla defesa em caso de parecer desfavorável.

3.2 Desfechos da Avaliação Especial: Exoneração vs. Recondução

A inabilitação funcional no estágio probatório acarreta consequências distintas em função da situação jurídica prévia do avaliado:



1. **Servidor Não Estável no Serviço Público Goiano:**
    - Inabilitado na avaliação especial de desempenho → **Exoneração de ofício**;
    - Não se trata de demissão disciplinar, mas de rescisão administrativa unilateral decorrente da constatação objetiva de falta de aptidão para a carreira.
2. **Servidor Previamente Estável em Outro Cargo Estadual:**
    - Inabilitado no novo estágio probatório → **Recondução ao cargo primitivo**;
    - O instituto protege a estabilidade conquistada no cargo anterior, permitindo que o servidor retorne ao seu posto de origem sem qualquer prejuízo pecuniário, mas sem direito a indenizações.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — ESTABILIDADE E RECONDUÇÃO]:**
> A recondução pressupõe que o servidor seja **estável no cargo primitivo**. Se um servidor novato, ainda cumprindo estágio probatório no primeiro cargo, passar em outro concurso estadual e for inabilitado neste segundo estágio, ele **não terá direito à recondução** (será simplesmente exonerado de ofício), visto que jamais adquiriu a estabilidade no serviço público!

3.3 Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável

Conforme o art. 41, § 1º, e o art. 169, § 4º, da Constituição Federal de 1988, combinados com o Estatuto Estadual, o servidor público goiano estável **só perderá o cargo** em 4 (quatro) hipóteses taxativas:

1. **Sentença judicial transitada em julgado;**
2. **Processo Administrativo Disciplinar (PAD)** no qual lhe seja assegurada ampla defesa;
3. **Procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;
4. **Corte de despesas de pessoal para cumprimento dos limites da LRF** (CF/88, art. 169, § 4º): após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração prévia de servidores não estáveis, se as despesas ainda superarem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, fazendo jus à indenização de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço.

Teste 462

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) No curso do estágio probatório, João, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, foi acusado de prática de infração disciplinar de singular gravidade, o que levou à instauração de processo disciplinar. Ao fim do período de estágio probatório, constatou-se que João não satisfez as condições exigidas, sendo exonerado. Paralelamente, o processo disciplinar ainda não tinha sido concluído. Em situações dessa natureza, é correto afirmar que

A) como no regime disciplinar aplicável a João a exoneração é sinônimo de demissão, o processo disciplinar deve ser arquivado.

B) a exoneração de João fez cessar o vínculo funcional, daí decorrendo a exigência de arquivamento do processo disciplinar.

C) João foi corretamente exonerado, sendo que, ao fim do processo disciplinar, a exoneração será convertida em demissão, se for o caso.

D) como João foi exonerado, caso seja condenado no processo disciplinar, com a aplicação da sanção de demissão, isto não produzirá nenhum efeito.

E) João não poderia ter sido exonerado, pois isto somente poderia ocorrer após a conclusão do processo disciplinar e cumprimento da penalidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "como no regime disciplinar aplicável a João a exoneração é sinônimo de demissão, o processo disciplinar deve ser...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Requisitos e Fatores de Avaliação Especial*, a avaliação deve ser concluída e homologada pela autoridade competente antes de findo o prazo do triênio, assegurando-se ao servidor contraditório e ampla defesa em caso de parecer desfavorável.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a exoneração de João fez cessar o vínculo funcional, daí decorrendo a exigência de arquivamento do processo...". De acordo com a teoria estudada em *6.4 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)*, pode resultar em: arquivamento sumário dos autos, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, ou recomendação de instauração obrigatória de PAD.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Desfechos da Avaliação Especial: Exoneração vs. Recondução* deste guia, se um servidor novato, ainda cumprindo estágio probatório no primeiro cargo, passar em outro concurso estadual e for inabilitado neste segundo estágio, ele não terá direito à recondução (será simplesmente exonerado de ofício), visto que jamais adquiriu a estabilidade no serviço público!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "João foi corretamente exonerado, sendo que, ao fim do processo disciplinar, a exoneração será convertida em...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "como João foi exonerado, caso seja condenado no processo disciplinar, com a aplicação da sanção de demissão, isto...". De acordo com a teoria estudada em *6.4 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)*, rito obrigatório para aplicação de penalidade de suspensão superior a 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade e destituição de cargo comissionado.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "João não poderia ter sido exonerado, pois isto somente poderia ocorrer após a conclusão do processo disciplinar e...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável*, corte de despesas de pessoal para cumprimento dos limites da LRF (CF/88, art. 169, § 4º): após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração prévia de servidores não estáveis, se as despesas ainda superarem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, fazendo jus à indenização de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço.

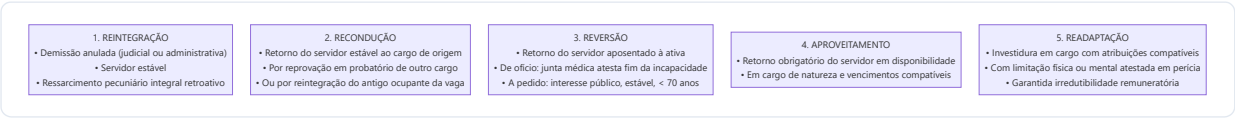
GABARITO OFICIAL: C

---

4. Provimento Derivado e Vacância de Cargos Públicos

4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)

Enquanto a nomeação é a única forma de provimento originário (inaugura a relação jurídica do indivíduo com o Estado), o provimento derivado pressupõe um vínculo funcional precedente. A Lei Estadual nº 20.756/2020 disciplina cinco modalidades de provimento derivado:



Modalidade Derivada	Conceito e Hipóteses Legais de Cabimento	Direitos Pecuniários e Destino do Ocupante da Vaga
Reintegração	Retorno do **servidor estável** ao cargo anteriormente ocupado quando for declarada a **invalidade da sua demissão** por decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado.	**Ressarcimento integral** de todos os vencimentos e vantagens retroativas a que faria jus. O eventual ocupante da vaga, se estável, será **reconduzido ao cargo de origem sem indenização**, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade remunerada proporcional.
Recondução	Retorno do **servidor estável** ao cargo que ocupava anteriormente no serviço público do Estado de Goiás.	Cabível em duas hipóteses expressas: 1) Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo público estadual; 2) Deslocamento provocado pela **reintegração** do anterior titular do cargo. Não gera direito a nenhuma indenização financeira.
Reversão	Retorno à atividade do servidor público **aposentado**.	Ocorre em duas modalidades: 1) *De ofício:* quando a Junta Médica Oficial declarar insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por incapacidade permanente; 2) *A pedido:* a critério e interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor fosse estável na atividade, haja cargo vago e conte com idade inferior a 70 anos.
Aproveitamento	Retorno compulsório ao exercício ativo do servidor público **estável colocado em disponibilidade remunerada**.	Opera-se imediatamente em cargo de atribuições e vencimentos estritamente compatíveis com o anteriormente ocupado. Se convocado regularmente e não entrar em exercício (sem motivo de força maior ou doença comprovada), sua disponibilidade é sumariamente cassada.
Readaptação	Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a **limitação funcional que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental**, verificada em perícia médica oficial.	Exige laudo pericial conclusivo da Junta Médica Oficial do Estado. O servidor readaptado **mantém a remuneração integral de seu cargo de origem**, sendo vedado qualquer decesso remuneratório.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A FCC adora cobrar a situação do terceiro que estava ocupando a vaga do servidor que foi reintegrado:
>
> - Se o ocupante da vaga **NÃO for estável**: é sumariamente **exonerado** sem qualquer indenização.
> - Se o ocupante da vaga **FOR estável**: ele tem três caminhos sucessivos:
> 1º) É **reconduzido** ao seu cargo anterior (sem direito à indenização);
> 2º) É **aproveitado** em outro cargo de atribuições e vencimentos equivalentes;
> 3º) Se não houver vaga disponível para recondução ou aproveitamento, é posto em **disponibilidade remunerada proporcional** ao tempo de contribuição.

4.2 Hipóteses Legais de Vacância

Vacância é o ato ou fato administrativo que extingue o provimento, tornando desocupado o cargo público. No Estatuto Goiano (Lei nº 20.756/2020), as hipóteses de vacância são:

1. **Exoneração:** desprovimento sem conotação sancionatória/punitiva. Dá-se:
    - *A pedido* do próprio servidor;
    - *De ofício:* quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando o servidor empossado não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias; ou ainda para desocupação de cargo em comissão.
2. **Demissão:** sanção disciplinar punitiva expulsória aplicada em razão do cometimento de falta funcional gravíssima apurada em regular PAD.
3. **Readaptação:** gera vacância do cargo originário no momento em que o servidor é investido no cargo adaptado às suas limitações.
4. **Aposentadoria:** extingue o provimento ativo, abrindo vaga no quadro funcional.
5. **Posse em outro cargo inacumulável:** desocupa o cargo originário quando o servidor assume nova titularidade estatutária que veda a cumulação (CF/88, art. 37, XVI).
6. **Falecimento:** extinção natural decorrente da morte biológica do titular.
7. **Destituição de cargo em comissão:** desvinculação punitiva ou formal do titular de cargo comissionado sem vínculo efetivo.

Teste 463

(FGV – TRT/13 – 2022 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior. Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que João deve ser

A) necessariamente aposentado.

B) necessariamente exonerado.

C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a ocorrência da vaga.

D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a ocorrência de vaga.

E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Conhecimentos Específicos

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "necessariamente aposentado". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Requisitos e Fatores de Avaliação Especial*, a avaliação deve ser concluída e homologada pela autoridade competente antes de findo o prazo do triênio, assegurando-se ao servidor contraditório e ampla defesa em caso de parecer desfavorável.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "necessariamente exonerado". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)*, se o ocupante da vaga NÃO for estável: é sumariamente exonerado sem qualquer indenização.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)* deste guia, reversão: Retorno à atividade do servidor público aposentado. — Ocorre em duas modalidades: 1) *De ofício:* quando a Junta Médica Oficial declarar insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por incapacidade permanente; 2) *A pedido:* a critério e interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor fosse estável na atividade, haja cargo vago e conte com idade inferior a 70 anos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/13/2022) ao estabelecer que "readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)*, o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem sem indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade remunerada proporcional.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Requisitos Básicos para Investidura*, nível de escolaridade e habilitação profissional exigidos para o exercício do cargo.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 464

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Lucas, servidor público no Estado de Santa Catarina, tomou conhecimento de que ocorrerá remoção por interesse do serviço, fundada na necessidade de pessoal. Preocupado com a informação, Lucas passou a consultar a legislação de regência no ponto que trata sobre a referida temática. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Estadual nº 6.745/1985, Lucas aprendeu que a remoção por interesse do serviço público, quando fundada na necessidade de pessoal, recairá preferencialmente sobre o agente público

A) de menos tempo de serviço; residente em localidade mais próxima; e menos idoso.

B) de menos tempo de serviço; menos idoso; e residente em localidade mais próxima.

C) menos idoso; de menos tempo de serviço; e residente em localidade mais próxima.

D) menos idoso; residente em localidade mais próxima; e de menos tempo de serviço.

E) residente em localidade mais próxima; de menos tempo de serviço; e menos idoso.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável* deste guia, corte de despesas de pessoal para cumprimento dos limites da LRF (CF/88, art. 169, § 4º): após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração prévia de servidores não estáveis, se as despesas ainda superarem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, fazendo jus à indenização de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "de menos tempo de serviço; residente em localidade mais próxima; e menos idoso".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de menos tempo de serviço; menos idoso; e residente em localidade mais próxima". De acordo com a teoria estudada em *2.1 A Trilha Temporal de Investidura*, a contagem do tempo de serviço público e do estágio probatório tem início na exata data em que o servidor entra em efetivo exercício.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "menos idoso; de menos tempo de serviço; e residente em localidade mais próxima". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)*, recondução: Retorno do servidor estável ao cargo que ocupava anteriormente no serviço público do Estado de Goiás. — Cabível em duas hipóteses expressas: 1) Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo público estadual; 2) Deslocamento provocado pela reintegração do anterior titular do cargo.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "menos idoso; residente em localidade mais próxima; e de menos tempo de serviço". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações*, ajuda de Custo: destina-se a compensar as despesas de instalação e transporte do servidor que passa a ter exercício em nova sede funcional, por necessidade do serviço e com mudança de domicílio em caráter permanente.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "residente em localidade mais próxima; de menos tempo de serviço; e menos idoso". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações*, diárias: concedidas ao servidor que se deslocar da sede em caráter eventual ou transitório no interesse do serviço público para cobrir custos de alimentação, transporte urbano e hospedagem.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças Estatutárias

5.1 Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações

A Lei nº 20.756/2020 estabelece rigorosa distinção técnica conceitual no âmbito pecuniário:

- **Vencimento Básico:** é a retribuição pecuniária mensal fixada em lei para o exercício de cargo público de acordo com o padrão e classe funcional, sendo irredutível (salvo o disposto em convenções constitucionais do art. 37, XV).
- **Remuneração:** é o valor global formado pelo vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias instituídas em lei.
- **Indenizações Estatutárias:**

- Destinam-se exclusivamente a **ressarcir o servidor por despesas extraordinárias** suportadas em razão do desempenho das atribuições de seu cargo;
- **Não se incorporam ao vencimento básico** sob nenhuma hipótese;
- **Não servem de base de cálculo** para a incidência de contribuição previdenciária;
- **Não se sujeitam ao teto remuneratório constitucional** (abate-teto do art. 37, XI, CF/88);
- As principais indenizações no Estatuto Goiano são:
    1. **Ajuda de Custo:** destina-se a compensar as despesas de instalação e transporte do servidor que passa a ter exercício em nova sede funcional, por necessidade do serviço e com mudança de domicílio em caráter permanente;
    2. **Diárias:** concedidas ao servidor que se deslocar da sede em caráter eventual ou transitório no interesse do serviço público para cobrir custos de alimentação, transporte urbano e hospedagem;
    3. **Indenização de Transporte:** paga ao servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos de fiscalização e auditoria inerentes ao cargo.

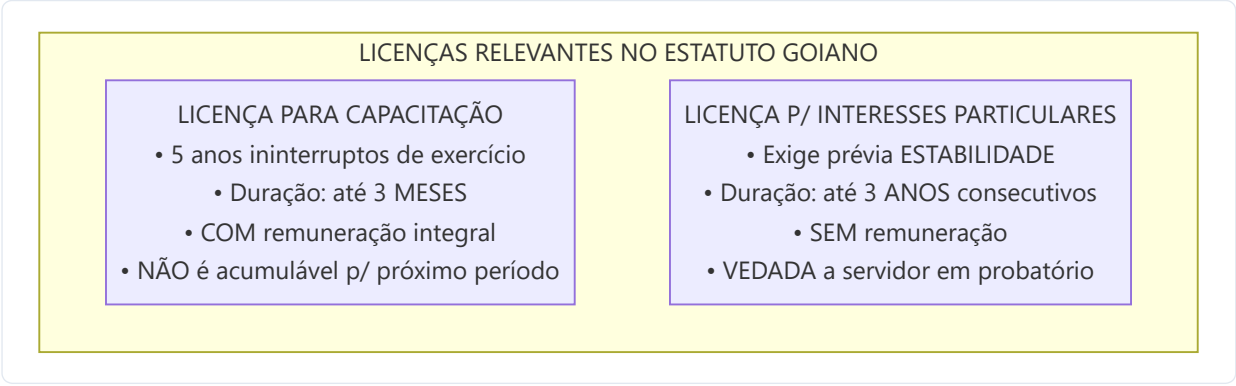
5.2 Regime de Férias

- O servidor público estadual adquire direito a **30 (trinta) dias consecutivos de férias** a cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício funcional (período aquisitivo).
- Por ocasião das férias, é assegurado o pagamento do **adicional de um terço (1/3)** constitucional, calculado sobre a remuneração ordinária do período de fruição.
- É permitida a fragmentação das férias anuais em até **3 (três) períodos**, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 10 (dez) dias, no interesse da administração pública.
- É vedada a conversão de férias em dinheiro (indenização), exceto nos casos de exoneração ou aposentadoria relativamente aos períodos adquiridos e não usufruídos por necessidade indeferida do serviço.

5.3 Licenças Estatutárias: Capacitação vs. Interesses Particulares

Dentre o rol de licenças disciplinadas no Estatuto de Goiás, duas merecem destaque primordial para as provas da FCC por suas regras restritivas e peculiaridades temporais:

Critério de Comparação	Licença para Capacitação Profissional	Licença para Tratar de Interesses Particulares
Requisito Temporal Prévio	Cumprimento de **quinquênio de efetivo exercício** ininterrupto no cargo.	Aquisição prévia de **estabilidade funcional** (3 anos de exercício e aprovação em probatório).
Duração Máxima	**Até 3 (três) meses** a cada período aquisitivo de 5 anos.	**Até 3 (três) anos consecutivos**.
Remuneração	**Remunerada integralmente** (mantém vencimentos e vantagens permanentes).	**Totalmente SEM remuneração**.
Natureza do Ato	Ato discricionário, condicionado à compatibilidade do curso com os interesses do órgão estadual.	Ato discricionário, condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da administração.
Acúmulo de Períodos	**VEDADO o acúmulo**: o período não usufruído não pode ser acumulado para o quinquênio seguinte.	Pode ser prorrogada ou solicitada novamente após regular retorno, observado o teto legal.
Concessão a Não Estável	Permitida (desde que complete os 5 anos de exercício exigidos por lei).	**TERMINANTEMENTE PROIBIDA** a servidores não estáveis (em cumprimento de probatório).



Teste 465

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Nos termos da legislação de regência, o servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a um período de estágio probatório de três anos de efetivo exercício no cargo para o qual prestou concurso público. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei Estadual nº 6.745/1985, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. ( ) Serão considerados requisitos básicos do estágio probatório a idoneidade moral, a assiduidade e a pontualidade, a disciplina e a eficiência. ( ) A verificação dos requisitos necessários à confirmação no cargo será efetuada por comissão composta de, no mínimo, cinco membros designados pelo titular do órgão. ( ) Será suspensa a contagem do período do estágio probatório do servidor afastado a qualquer título, inclusive férias, e o exercício de cargo comissionado com atribuições afins às do cargo efetivo. As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) V – F – F.

C) V – V – F.

D) F – F – F.

E) V – V – V.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – F". De acordo com a teoria estudada em *6.4 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)*, comissão Processante: composta obrigatoriamente por 3 (três) servidores públicos estáveis, designados pela autoridade instauradora, que indicará dentre eles o Presidente (que deve ocupar cargo efetivo de nível igual ou superior ao do indiciado).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Requisitos e Fatores de Avaliação Especial* deste guia, ao entrar em efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo sujeita-se a estágio probatório pelo período obrigatório de 3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício, durante o qual sua aptidão, capacitação e dedicação funcional serão avaliadas para fins de aquisição da estabilidade. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "V – F – F".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Regime de Férias*, o servidor público estadual adquire direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias a cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício funcional (período aquisitivo).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – F – F". De acordo com a teoria estudada em *2.1 A Trilha Temporal de Investidura*, a contagem do tempo de serviço público e do estágio probatório tem início na exata data em que o servidor entra em efetivo exercício.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – V". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)*, a Lei Estadual nº 20.756/2020 disciplina cinco modalidades de provimento derivado.

GABARITO OFICIAL: B

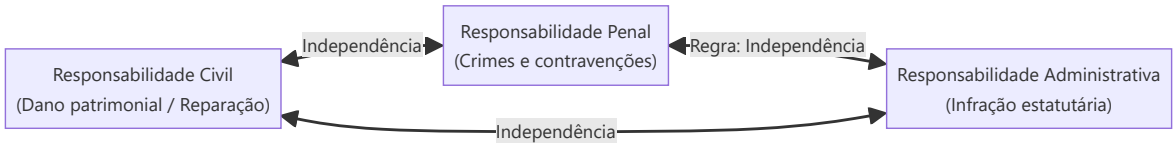
---

6. Regime Disciplinar e Processo Sancionador

6.1 Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias

O servidor público estadual responde **civil, penal e administrativamente** pelo exercício irregular de suas atribuições:

- **Responsabilidade Civil:** decorre de conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, que importe em prejuízo ao erário ou a terceiros. Tratando-se de dano causado a particular, o Estado responde objetivamente e move ação de regresso contra o servidor caso este tenha agido com dolo ou culpa (CF/88, art. 37, § 6º);
- **Responsabilidade Penal:** decorre do cometimento de crimes funcionais tipificados no Código Penal e legislação extravagante;
- **Responsabilidade Administrativa:** resulta da violação de deveres ou proibições estatutárias capituladas na Lei nº 20.756/2020.



> 🔴 **[ATENÇÃO — INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS E REFLEXO DA ABSOLVIÇÃO PENAL]:**
> A regra é a independência e comunicabilidade mitigada das esferas sancionatórias. No entanto, há duas exceções constitucionais e estatutárias em que a **decisão penal vincula obrigatoriamente a esfera administrativa**:
>
> 1. Quando o juízo criminal absolver o servidor por **inexistência categórica do fato** material;
> 2. Quando o juízo criminal declarar expressamente a **negativa de autoria** (o fato existiu, mas o réu não foi o seu autor).
>
> Nessas duas hipóteses, a absolvição penal anula sumariamente qualquer punição administrativa disciplinar pelo mesmo fato! **Cuidado com a pegadinha FCC:** A absolvição criminal por *ausência de provas suficientes para a condenação* ou por *atipicidade penal da conduta* **NÃO vincula** a administração, podendo o servidor ser regularmente demitido ou suspenso administrativamente com base nas provas do PAD.

6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão

A Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 prevê as seguintes sanções disciplinares, aplicadas em ordem de gravidade:



1. **Advertência:**
    - Aplicada formalmente **por escrito** (não existe sanção verbal no Estatuto Goiano);
    - Cabível em casos de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, bem como em proibições leves que não justifiquem imposição de suspensão.
2. **Suspensão:**
    - Aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência ou por violação de deveres funcionais graves que não cominem demissão;
    - **Prazo Máximo:** não poderá exceder a **90 (noventa) dias**;
    - **Conversão Pecuniária em Multa:** quando houver comprovada conveniência para a continuidade do serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa pecuniária à razão de **50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração**, permanecendo o servidor no exercício obrigatório de suas atividades funcionais normais.
3. **Demissão:**
    - Sanção disciplinar máxima e expulsória, obrigatoriamente precedida de regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD);
    - Hipóteses taxativas de demissão na Lei nº 20.756/2020:
        1. Prática de crime contra a administração pública;

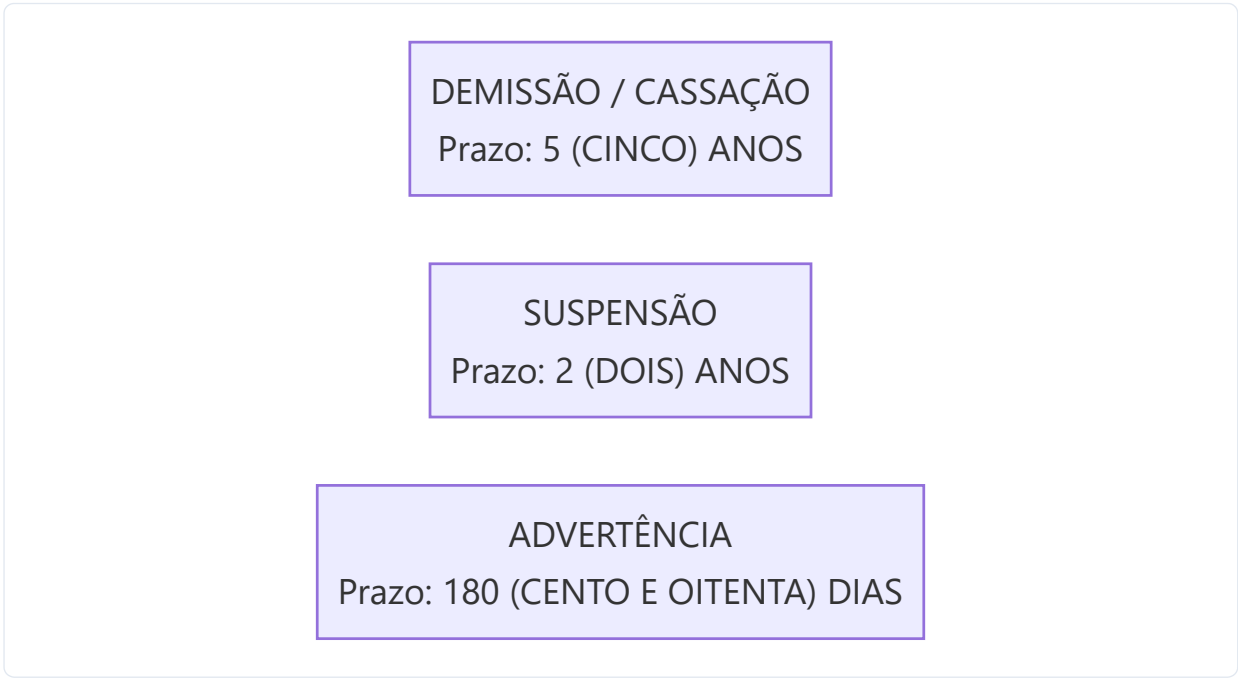
2. Prática dolosa de ato de improbidade administrativa;
3. **Abandono de Cargo:** caracterizado pela ausência intencional e injustificada do servidor ao serviço por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**;
4. **Inassiduidade Habitual:** configurada pela falta injustificada ao serviço por **60 (sessenta) dias interpolados** no interregno temporal de 12 (doze) meses;
5. Recebimento de propina, comissão ou vantagem indevida em razão das atribuições do cargo (corrupção funcional);
6. Aplicação irregular de recursos públicos com lesão ao erário;
7. Insubordinação grave em serviço ou ofensa física comissiva em serviço contra outrem (salvo em legítima defesa);
8. Revelação dolosa de segredo funcional da repartição.

4. **Cassação de Aposentadoria ou de Disponibilidade:**
    - Aplicada ao servidor aposentado ou posto em disponibilidade remunerada que houver praticado, enquanto ainda em atividade funcional, falta gravíssima punível originariamente com demissão.
5. **Destituição de Cargo em Comissão:**
    - Aplicada a ocupante de cargo comissionado sem vínculo efetivo que praticar infração punível com suspensão ou demissão.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A caracterização de **abandono de cargo** e de **inassiduidade habitual** na Lei nº 20.756/2020 é cobrada ao pé da letra pela banca:
>
> - **Abandono de cargo:** ausência intencional por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**;
> - **Inassiduidade habitual:** ausência injustificada por **60 (sessenta) dias interpolados** no período de **12 meses**.
> Cuidado com cascas de banana da FCC: 30 dias exatos consecutivos NÃO é abandono (a lei exige expressamente *mais de 30 dias*, ou seja, a partir do 31º dia consecutivo)!

6.3 Prazos de Prescrição da Pretensão Punitiva

A pretensão disciplinar punitiva da administração estadual prescreve nos seguintes prazos legais, contados da data em que a autoridade competente para instaurar o processo toma formalmente conhecimento da infração:



- **5 (cinco) anos:** para infrações capituladas com sanção de **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e destituição de cargo em comissão;
- **2 (dois) anos:** para infrações puníveis com **suspensão**;
- **180 (cento e oitenta) dias:** para faltas leves puníveis com **advertência**.
- *Falta funcional tipificada simultaneamente como crime:* o prazo prescricional da ação disciplinar regula-se pelo mesmo prazo prescricional estipulado na lei penal ordinária para o respectivo delito (CP, art. 109).
- *Interrupção da Prescrição:* a portaria de instauração da sindicância punitiva ou do processo administrativo disciplinar (PAD) **interrompe o curso do prazo de prescrição** até a decisão final proferida pela autoridade competente.

6.4 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

- **Sindicância Administrativa:**
  - Procedimento sumário de apuração instaurado quando não houver indícios suficientes de autoria ou materialidade da infração;
  - Pode resultar em: arquivamento sumário dos autos, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, ou recomendação de instauração obrigatória de PAD.
- **Processo Administrativo Disciplinar (PAD):**
  - Rito obrigatório para aplicação de penalidade de **suspensão superior a 30 dias**, **demissão**, **cassação de aposentadoria/disponibilidade** e **destituição de cargo comissionado**;
  - **Comissão Processante:** composta obrigatoriamente por **3 (três) servidores públicos estáveis**, designados pela autoridade instauradora, que indicará dentre eles o Presidente (que deve ocupar cargo efetivo de nível igual ou superior ao do indiciado);
  - **Fases Procedimentais Básicas:**
    1. *Instauração:* publicação da portaria que designa os membros da comissão;
    2. *Inquérito Administrativo:* instrução probatória ampla (oitiva de testemunhas, perícias, vistorias e interrogatório do acusado), indiciação formal com descrição detalhada dos fatos imputados, e apresentação de defesa escrita pelo servidor indiciado;
    3. *Relatório Conclusivo:* elaboração do relatório final pela comissão, apreciando as provas e opinando pela absolvição ou condenação do indiciado;
    4. *Julgamento:* decisão proferida pela autoridade competente.
- **Garantias Constitucionais:** asseguram-se ao servidor indiciado o contraditório, ampla defesa, acompanhamento por advogado constituído ou defensor dativo, vista aos autos e o direito de requerer novas provas relevantes e pertinentes.

Teste 466

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O servidor não efetivo que ocupe cargo em comissão será demitido do cargo nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Com referência às disposições inscritas no Código de Ética Profissional do Serviço Público, julgue os próximos itens.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão* deste guia, aplicada a ocupante de cargo comissionado sem vínculo efetivo que praticar infração punível com suspensão ou demissão. Dessa forma, está plenamente correta a proposição da banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) ao afirmar que "O servidor não efetivo que ocupe cargo em comissão será demitido do cargo nos casos de infração sujeita às...".

E) Incorreta. A marcação como **Errado** não procede, visto que a assertiva guarda integral conformidade com a teoria estudada em *6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão*, segundo a qual conversão Pecuniária em Multa: quando houver comprovada conveniência para a continuidade do serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa pecuniária à razão de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, permanecendo o servidor no exercício obrigatório de suas atividades funcionais normais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 467

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a afirmativa correta.

A) O peculato culposo ocorre quando, por negligência, imprudência ou imperícia, o servidor público se apropria de bem de que teve a posse em razão de sua função.

B) O crime de peculato exige a apropriação, para si ou para outrem, de bem público, o reemprego do bem ou valor em finalidade pública diversa configura fato atípico, ainda que o agente obtenha, com essa conduta, alguma vantagem.

C) No peculato doloso, a reparação integral do dano até a sentença extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

D) O agente que, mediante erro de outrem, se apropria de dinheiro ou utilidade que tenha recebido no exercício do cargo, responde por peculato mediante erro de outrem.

E) Ao delito de peculato é aplicável o princípio da insignificância, desde que presentes os requisitos, tais como mínima ofensividade da conduta e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O peculato culposo ocorre quando, por negligência, imprudência ou imperícia, o servidor público se apropria de bem...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão*, conversão Pecuniária em Multa: quando houver comprovada conveniência para a continuidade do serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa pecuniária à razão de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, permanecendo o servidor no exercício obrigatório de suas atividades funcionais normais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O crime de peculato exige a apropriação, para si ou para outrem, de bem público, o reemprego do bem ou valor em...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão*, prática de crime contra a administração pública.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "No peculato doloso, a reparação integral do dano até a sentença extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz...". De acordo com a teoria estudada em *6.1 Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias*, tratando-se de dano causado a particular, o Estado responde objetivamente e move ação de regresso contra o servidor caso este tenha agido com dolo ou culpa (CF/88, art. 37, § 6º).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *6.1 Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias* deste guia, o servidor público estadual responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "O agente que, mediante erro de outrem, se apropria de dinheiro ou utilidade que tenha recebido no exercício do...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ao delito de peculato é aplicável o princípio da insignificância, desde que presentes os requisitos, tais como...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Requisitos Básicos para Investidura*, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 468

(FGV – TJ/DFT – 2022 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) João, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, no exercício das funções, opôs resistência injustificada ao andamento de documento e processo. De acordo com o regime jurídico disciplinar da Lei nº 8.112/1990, que lhe é aplicável, observadas as cautelas procedimentais legais, em tese, João, que até então nunca havia praticado qualquer infração funcional, está sujeito à sanção de:

A) advertência, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;

B) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;

C) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;

D) demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar;

E) demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Requisitos e Fatores de Avaliação Especial* deste guia, ao entrar em efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo sujeita-se a estágio probatório pelo período obrigatório de 3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício, durante o qual sua aptidão, capacitação e dedicação funcional serão avaliadas para fins de aquisição da estabilidade. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/DFT/2022) ao estabelecer que "advertência, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver...". De acordo com a teoria estudada em *6.4 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)*, procedimento sumário de apuração instaurado quando não houver indícios suficientes de autoria ou materialidade da infração.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se João não houver...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão*, aplicada a ocupante de cargo comissionado sem vínculo efetivo que praticar infração punível com suspensão ou demissão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de três anos de efetivo exercício, se João não houver...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão*, aplicada ao servidor aposentado ou posto em disponibilidade remunerada que houver praticado, enquanto ainda em atividade funcional, falta gravíssima punível originariamente com demissão.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de cinco anos de efetivo exercício, se João não houver...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Consequências Jurídicas do Descumprimento dos Prazos*, ela afirma que o empossado que não entra em exercício terá sua posse *anulada* ou será *demitido* (FALSO, a demissão é punição disciplinar que pressupõe PAD, ao passo que a consequência legal é a exoneração de ofício).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 469

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) João, servidor público ocupante de cargo em comissão no âmbito do poder Executivo do Estado de Goiás, foi afastado da direção do órgão público X, em razão de permissivo constante da Lei estadual nº 20.756/2020. Maria, por sua vez, que dirigia o órgão público Y, foi informada que iria substituir João. Nessa situação, é correto afirmar que Maria, ao ser designada para substituir João

A) continuará no órgão público Y, e receberá a integralidade da retribuição estipendial do cargo de João, paga proporcionalmente aos dias de efetiva substituição.

B) continuará no órgão público Y, e poderá optar pela remuneração integral do cargo de João, ao invés daquela correspondente ao cargo que ocupa.

C) continuará no órgão publico Y, e receberá 60% da retribuição estipendial do cargo de João, paga proporcionalmente aos dias de efetiva substituição.

D) continuará no órgão público Y, e não fará jus a qualquer retribuição estipendial pela acumulação do órgão público x.

E) será afastada do órgão público Y, em razão da vedação à acumulação de cargos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "continuará no órgão público Y, e receberá a integralidade da retribuição estipendial do cargo de João, paga...". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações*, vencimento Básico: é a retribuição pecuniária mensal fixada em lei para o exercício de cargo público de acordo com o padrão e classe funcional, sendo irredutível (salvo o disposto em convenções constitucionais do art. 37, XV).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "continuará no órgão público Y, e poderá optar pela remuneração integral do cargo de João, ao invés daquela...". De acordo com a teoria estudada em *6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão*, conversão Pecuniária em Multa: quando houver comprovada conveniência para a continuidade do serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa pecuniária à razão de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, permanecendo o servidor no exercício obrigatório de suas atividades funcionais normais.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Licenças Estatutárias: Capacitação vs. Interesses Particulares* deste guia, natureza do Ato: Ato discricionário, condicionado à compatibilidade do curso com os interesses do órgão estadual. — Ato discricionário, condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da administração. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "continuará no órgão publico Y, e receberá 60% da retribuição estipendial do cargo de João, paga proporcionalmente...".

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "continuará no órgão público Y, e não fará jus a qualquer retribuição estipendial pela acumulação do órgão público x". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável*, corte de despesas de pessoal para cumprimento dos limites da LRF (CF/88, art. 169, § 4º): após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração prévia de servidores não estáveis, se as despesas ainda superarem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, fazendo jus à indenização de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "será afastada do órgão público Y, em razão da vedação à acumulação de cargos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança*, remuneradas mediante gratificação acessória paga enquanto perdurar a designação formal.

GABARITO OFICIAL: C

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Goiás) - Texto oficial compilado na Casa Civil/GO com o regime de provimento, vacância, direitos, deveres, PAD e regime disciplinar.
- Constituição do Estado de Goiás - Seção III (Dos Servidores Públicos Civis) - Normas constitucionais estaduais sobre direitos funcionais, regime previdenciário e estabilidade dos servidores.

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Regime Constitucional dos Servidores) - Diretrizes gerais da administração pública aplicáveis a todas as esferas federativas.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Carreira e Quadro Permanente dos Servidores do TCE-GO) - Plano de carreira dos analistas e técnicos do Tribunal de Contas de Goiás.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Regime dos Servidores - Informações institucionais sobre direitos e prerrogativas funcionais do quadro de pessoal.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. (Cap. 9 - Servidores Públicos: Provimento, Vacância, Direitos e Regime Disciplinar).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 14 - Servidores Públicos e Processo Administrativo Disciplinar).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 8 - O Estatuto dos Servidores e Deveres Funcionais).